سلسلة إصدارات جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المديس رَحِمَهُ اللَّهُ
للمتون العلمية ودراساتها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (٢)

منهج الطلاب

تأليف

شيخ الإسلام أبي يحيى زين الدين
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي
(٨٢٣ - ٩٢٦ هـ)

تحقيق

حسن معلم داود حاج محمد

جائزة الشيخ صالح بن عبد الله المديس
للمتون العلمية ودراساتها بالجامعة الإسلامية

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
المحيسن، محمد بن صالح بن عبد الله
منهج الطلاب. / محمد بن صالح بن عبد الله المحيسن. -
المدينة المنورة، ١٤٤١هـ
٤١٢ ص؛ ١٧×٢٤ سم
ردمك: ٥-٣٠٨٠-٠٣-٦٠٣-٩٧٨
١- الفقه الشافعي أ. العنوان
ديوي ٢٥٨,٣ ١٤٤١/٤٧٨٧

رقم الإيداع: ١٤٤١/٤٧٨٧
ردمك: ٥-٣٠٨٠-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

محفوظة جميع الحقوق

الطبعة الأولى
١٤٤١هـ - ٢٠٢٠م

لجائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن رحمه الله للمتون العلمية ودراساتها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

@salehaward info@salehaward.com www.salehaward.com

بسم الله الرحمن الرحيم

«إن من يحفظُ كتاب المنهج ويفهمه،
يصير من الفقهاء المشار إليهم بالبنان»

الشيخ طه المزيني رحمه الله

كلمة الأمين العام
لجائزة الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن رَحِمَهُ اللَّهُ
للمتون العلمية ودراساتها

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين . .

أما بعد:

فإن تحصيل العلوم خيرُ مكتسب وأشرفُ مبتغىٰ، ولما تشعَّب العلم وكثُر التأليف ابتكر العلماء مختصرات تضبطُ أصولَه وتجمع شتاتَه، فصار من رام علمًا راسخًا بلا اشتغال بالمتون حفظًا وشرحًا ومدارسةً فقد رام مُستحيلًا.

وامتدادًا لاهتمام الوالد رَحِمَهُ اللَّهُ بالعلم وأهله؛ جاءت فكرةُ إنشاء جائزةِ الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن رَحِمَهُ اللَّهُ للمتون العلمية ودراساتها بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لتكون أول جائزة تختصُّ بالعناية بالمتون العلمية إتقانًا وتأصيلًا ودراسةً.

وقد كان الفرع الثالث من هذه الجائزة (دراسات المتون العلمية) يهدف إلىٰ إثراء المتون العلمية سواء بالتحقيق أو التهذيب أو الابتكار في خدمتها بالوسائل والسبل الحديثة

ومن ضمن هذه المتون التي طرحتها الجائزة في دورتها الثانية متن: منهج الطلاب في الفقه الشافعي، للعلامة زكريا بن محمد الأنصاري رَحِمَهُ اللَّهُ (٩٢٦هـ)، الذي لخَّص فيه المنهاج للنووي رَحِمَهُ اللَّهُ مع إضافاتٍ وزيادةِ تقسيمات،

فأضحىٰ من أهمِّ متون الفقه الشافعي؛ إلا أنه -مع نفاسته وأهميته- لم يحظ بالخدمة العلمية التي تليق به.

وقد تنافس علىٰ تحقيق هذا المتن خمسة عشر باحثًا من دول مختلفة، وقد قرَّرت اللجنة العلمية بعد الاطلاع علىٰ تقارير المحكمين عليها منح تحقيق الباحث: حسن معلم داود حاج محمد لهذا المتن: المركز الأول في مسار التحقيق من الدورة الثانية للجائزة، وذلك لما لمسته من جودة في التحقيق والضبط، مع رجوعه إلىٰ نسخ خطية نفيسةٍ قديمة.

وإذ تسعد الجائزة أن تُخرج هذا المتن العلمي النفيس محققًا تحقيقًا علميًّا للمجتمع العلمي؛ لتسألُ الله أن يكتب أجرها للوالد الشيخ صالح بن عبد الله المحيسن رَحِمَهُ اللَّهُ، وأن يجزيَ مؤلِّفه ومحقِّقَه خير الجزاء، وأن ينفع بهذا المتن الإسلام والمسلمين.

الأمين العام

د. محمد بن صالح المحيسن

المدينة النبوية

٣٠/ ٥/ ١٤٤١هـ

مُقدِّمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ نبينا محمد الأمين، وعلىٰ آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلىٰ يوم الدين.

أما بعد، فإن الفقه في الدين من أهمِّ المهمات في حياة الإنسان؛ إذ به تستقيم حياته وتصلح آخرته، وبه يعرف الغرض من وجوده وبقائه ومصيرَه بعد موته وفنائه، فيسلك السبيل القويم المفضي به إلىٰ العيش الكريم والنعيم المقيم.

وأَولىٰ العلم بالتعلم -بعد معرفة الله تعالىٰ بوحدانيته وصفاته، والإيمانِ بملائكته وكتبه ورسله- علم الفقه ومعرفةُ أحكام الشرع؛ لأن الله تعالىٰ خلق الخلق للعبادة، فقال جل ذكرُه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]، ولا تصح عبادة إلا بعلم، فأرسل الله الرسل إلىٰ العباد، وأنزل معهم الكتاب؛ ليبينوا لهم الشرائع والأحكام، قال الله تعالىٰ: ﴿كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَٰحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّـۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُوا۟ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢١٣]، وقال النبي ﷺ: «**من يرد الله به خيرًا يفقِّهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي**»[(١)].

ولما كان القيام بأحكام الشرع لا يمكن إلا بمعرفة الحلال والحرام، كان علم الفقه من أهم علوم الديانات، وصار الاشتغال به متنوعًا إلىٰ فروض الأعيان والكفايات.

---

(١) رواه البخاري (٧١)، ومسلم (١٠٣٧/ ١٠٠) عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.

ففرض العين منه: أن يتعلم كلُّ مكلفٍ كيفية أداء ما هو مأمورٌ به من العبادات، كعلم الطهارة والصلاة والصوم، وعلم الزكاة والحج إن كان له مالٌ، فيعرف واجباتها ومستحباتها ومبطلاتها. أما المعاملات المالية والأسرية فيجب علىٰ الشخص معرفة أحكام ما هو متلبس به، ويحرم الإقدام علىٰ عقد البيع والنكاح ونحوهما إلا بعد معرفة شروط صحته.

ويجب علىٰ الشخص معرفة ما يحل وما يحرم من المأكول والمشروب والملبوس ونحوها مما لا غنىٰ له عنه في حياته، وكذلك أحكام عشرة النساء إن كان له زوجة، ويجب علىٰ الآباء والأمهات تعليم أولادهم الصغار ما سيتعين عليهم بعد البلوغ.

وهذا القسم هو المراد من قول النبي ﷺ: «**طلب العلم فريضةٌ علىٰ كلِّ مسلم**»[(١)].

وفرض الكفاية منه: أن يتعلم الشخص ما يبلغ به رتبة الاجتهاد ومحلَّ الفتوىٰ والقضاء، ويخرج به من عِداد المقلِّدين، وإذا قام بذلك من كل ناحية عددٌ تقع بهم الكفاية سقط فرضه عن الباقين، فإذا قعد الكل عن تحصيله عَصَوْا جميعًا؛ لأن فيه تعطيل أحكام الشرع مما لا بدَّ للناس منه في إقامة دينهم، قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا۟ كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، والبلد الخالي عن المفتي تحرم الإقامة فيه إلا إن أمكن الذهاب إلىٰ مفتٍ في مكان قريب منه، أو التواصل معه بالأجهزة الحديثة.

❁ ❁ ❁

(١) رواه ابن ماجه في سننه (٢٢٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وله شواهد كثيرة، فقد روي من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، وأبي سعيد الخدري، والحسين بن علي، وعبد الله بن عباس، رضي الله عنهم، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع الصغير (٣٩١٣).

ولما كان علم الفقه بهذه المنزلة العالية، بادر إلىٰ الاهتمام به الأئمة الفضلاء، وسارع إلىٰ التأليف فيه كبار العلماء، لافتقار جميع الناس إليه في جميع الحالات، فصنفوا الكتب المبسوطات والمختصرات، وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من النفائس الجليلات، ما هو معلوم مشهور عند أهل العنايات.

ولكل واحد من أئمة السلف سعيٌ كامل في إحياء الدين وإبقاءِ العلم علىٰ الخلف، وللإمام الشافعي خصوصًا مزايا علىٰ غيره في أصول الفقه والاستنباط، وفي جمع القوة في الحديث وفي القياس، مع أخذه بالاحتياط في العبادات وغيرها من الأحكام، فشكر الله سعيهم ورحم كافَّتهم[(١)].

وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: «**تعلَّموا من قريش ولا تُعلِّموها، وقدِّموا قريشًا ولا تؤخِّروها؛ فإن للقرشي قوةَ الرجلين من غير قريش**»[(٢)].

وقال النبي ﷺ: «**الناس تبع لقريش في الخير والشر**»[(٣)].

---

(١) ينظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي للبغوي (١/ ١٠١-١١٤، ١٢٦-١٣٠)، والمجموع في شرح المهذب للنووي (١/ ٢٤-٢٦)، وروضة الطالبين له (١/ ٤)، وكفاية النبيه في شرح التنبيه لابن الرفعة (١/ ٩٩).

(٢) رواه ابن أبي شيبة (٣٣٠٥٣) عن سهل بن أبي حثمة، وهو حديث صحيح، وقد روي من حديث علي بن أبي طالب، وعبد الله بن السائب، وأنس بن مالك، وجبير بن مطعم، وغيرهم، وفسر الزهري القوة المذكورة بنبل الرأي. ينظر: مسند الإمام أحمد (١٦٧٤٢)، وإرواء الغليل (٢/ ٢٩٥).

وشرح البيهقي وغيره كيفية دخول الشافعي في هذا الحديث. ينظر: معرفة السنن والآثار (١/ ٢٠٧)، ومناقب الشافعي للبيهقي (١/ ٢٧-٢٨)، وحلية الأولياء (٩/ ٦٤). وفي المناقب أيضًا عن أبي نعيم الفقيه أن الشافعي يدخل في حديث: «**الأئمة من قريش**»؛ لأن اسم الإمامة يقع علىٰ من ولي الخلافة، وعلىٰ من يؤتم به في الدين والعلم.

(٣) رواه مسلم (١٨١٩). قال أبو الفتوح الطائي في الأربعين (ص ١٦٣): «والمراد بالخير: الدين؛ فإنه أصل كل خير، وبالشر: الكفر؛ فإنه أساس كل شر».

وقال رسول الله ﷺ: «**اللهم اهدِ قريشًا؛ فإن عالمها يملأ طِبَاق الأرض عِلمًا**»، **دعا بها ثلاث مرات**[(١)].

قال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا سئلتُ عن مسألة لا أعرف فيها خبرًا، قلتُ فيها بقول الشافعي؛ لأنه إمام عالم من قريش. وروي عن النبي ﷺ أنه قال: «**عالم قريش يملأ الأرض علما**»[(٢)].

وقال الإمام أبو نعيم عبد الملك بن محمد الفقيه الإستراباذي (ت٣٢٢): «هذه صفة لا نعلمها قد أحاطت إلا بالشافعي؛ إذ كان كلُّ واحد من قريش من علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وإن كان علمه قد ظهر وانتشر، فإنه لم يبلغ مبلغًا يقع تأويل هذه الرواية عليه؛ إذ كان لكل واحد منهم نُتَف وقِطَع من

---

(١) رواه ابن أبي عاصم في السنة (١٥٢٣)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٨) عن أبي هريرة. ورواه ابن عدي في الكامل (١/ ٤٥٨)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٩/ ٦٥) عن ابن عباس، ورواه كذلك أبو يعلىٰ في مسنده كما في توالي التأنيس لابن حجر (ص ١٠١). ورواه أبو داود الطيالسي (٣٠٩)، وابن أبي عاصم (١٥٢٢)، وأبو نعيم (٦/ ٢٩٥) عن عبد الله بن مسعود. ورواه الآبري والحاكم كلاهما في مناقب الشافعي عن علي بن أبي طالب، كما في توالي التأنيس (ص ١٠١).
وفي كل طرقه ضعف، إلا أنه ليس شديدًا في الطريق عن أبي هريرة وأحدِ الطريقين عن ابن عباس، قال البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٢٧) بعد أن روىٰ أحاديثَ في فضل قريش وبعضَ طرق هذا الحديث: «أسانيد هذا الحديث إذا ضم بعضها إلىٰ بعض مع ما تقدم صارت قوية». قال الحافظ ابن حجر في توالي التأنيس (ص ١٠٢): «وهو كما قال، لتعدد مخارجها وشهرتها في كتب من ذكرنا من المصنفين. ويدل علىٰ اشتهاره في القدماء ما أخرجه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الرحمن، سمعت الربيع بن سليمان يقول: ناظر الشافعي محمد بن الحسن، فبلغ الرشيدَ فقال: أما علم محمدٌ أن النبي ﷺ قال: «**قدِّموا قريشًا؛ فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض**».

(٢) رواه البيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٥٤). وفي المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٤٥٢): «ما كان الإمام أحمد ليذكر حديثًا موضوعا يحتج به أو يستأنس به للأخذ في الأحكام بقول شيخه الشافعي، وإنما أورده بصيغة التمريض احتياطًا للشك في ضعفه؛ فإن إسناده لا يخلو من ضعف. قاله العراقي ردًّا علىٰ الصغاني في زعمه أنه موضوع».

العلم ومُسيئلات، وليس في كلِّ بلد من بلاد المسلمين مدرِّس ومفتٍ ومصنفٌ يصنف علىٰ مذهبِ قرشيٍّ إلا علىٰ مذهبه، فعُلم أنه يَعنيه لا غيرَه، وهو الذي شرح الأصول والفروع، وازدادت علىٰ مرِّ الأيام حُسنًا وبيانًا»[1].

❁ ❁ ❁

وقد كتب الإمام الشافعي كتبًا كثيرة في أبواب الفقه وأصوله جاوزت المئة، وجُمع أكثرها في الكتاب العظيم المسمىٰ بـ «الأم» وبـ«المبسوط»، واختصر تلاميذه مضمون كتبه في مصنَّفات من أبدع المدوَّنات الفقهية، أشهرها وأنفعها وأحسنها مختصر الإمام أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيىٰ بن إسماعيل المزني (ت ٢٦٤ هـ)، وهو الذي انتشر عنه المذهب، وعُني به الأئمة، ودار عليه الدرس والإفتاء، ووُضعت عليه الشروح الكثيرة.

ومن أعظم شروحه كتاب «نهاية المطلب في دراية المذهب»، المعروف بالمذهب الكبير، الذي صنفه إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت ٤٧٨ هـ)، رسَّخ فيه قواعد المذهب، وحرَّر فيه الأقوال والوجوه، وقرَّر فيه المآخذ والتعليلات، وهذَّب فيه العبارات والتفريعات، فكان عمدةً لمن أتىٰ بعده.

---

(١) رواه عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢/ ٣٩٨)، والبيهقي في مناقب الشافعي (١/ ٣٠)، وكلامه أطول مما ذكرته. وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (١/ ٢٠٧): «فلا نعلم أحدًا من قريش أحقَّ بهذه الصفة من الشافعي؛ فهو الذي صنَّف من جملة قريش في الأصول والفروع، ودونت كتبه وحفظت أقاويله، وظهر أمره وانتشر ذكره، حتىٰ انتفع بعلمه راغبون، وأفتىٰ بمذهبه عالمون، وحكم بحكمه حاكمون، وقام بنصرة قوله ناصرون، حين وجدوه فيما قال مصيبًا، وبكتاب الله متمسِّكًا، ولنبيه ﷺ متبعًا، وبآثار أصحابه مقتديًا، وبما دلوه عليه من المعاني مهتديًا، فهو الذي ملأ الأرض من قريش علمًا، ويزداد علىٰ ممر الأيام تبعًا» ثم أفاض في ذلك. وينظر: بيان خطأ من أخطأ علىٰ الشافعي للبيهقي (ص ٩٤)، وكتاب الأربعين الطائية (ص ١٦٣).

ثم جاء الإمام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت٥٠٥هـ)، فاختصر النهاية في كتاب سمَّاه «البسيط»، أتىٰ فيه بترتيب مُحْكَم بديع لم يُسبق إليه، وهو أول من فصَّل ترتيب أرباع الفقه، التي هي العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والجنايات، فبدأ كلَّ كتاب بتمهيد يبيِّن فيه أقسامه وأبوابه وفصوله.

ثم اختصر «البسيط» في «الوسيط»، واختصر «الوسيط» في «الوجيز»، وهو أقلها حجمًا وأجمعها لفظًا وأحسنها ترتيبًا، وقد شرحه الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت٦٢٣هـ) شرحًا مختصرًا، ثم شرحًا مبسوطًا لم يصنف في المذهب مثله جمعًا وتسهيلًا وتدليلًا وترجيحًا.

ثم إن الرافعي اختصر من الوجيز وغيره كتابًا مُتْقَنًا كثير الفوائد، سمَّاه «المحرَّر»، ثم جاء الإمام أبو زكريا يحيىٰ بن شرف بن مري النووي (ت٦٧٦هـ)، فاختصر «المحرَّر» في كتاب سمَّاه «المنهاج»، وقد صار كما أراد له مؤلفه عمدةً في تحقيق المذهب، ومرجعًا للمفتي والقاضي، وتسابق الناس إلىٰ درسه وشرحه والتعليق عليه، حتىٰ بلغت الأعمال الموضوعة عليه وعلىٰ فروعه المئات.

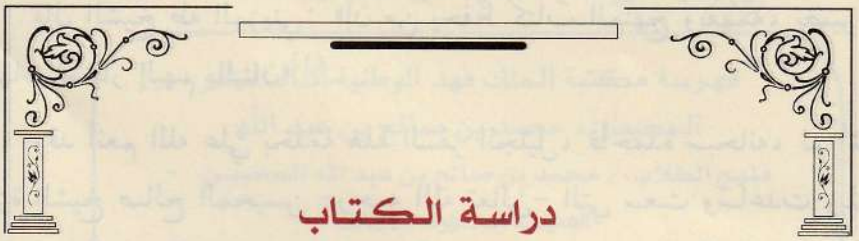
ثم أتىٰ شيخ الإسلام أبو يحيىٰ زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ)، فاختصر «المنهاج» مضمونًا وعنوانًا في كتاب سمَّاه «منهج الطلاب»، لخَّص فيه عبارات «المنهاج»، مع إضافة كثير من المسائل والتقسيمات، ثم شرح مختصره بكتاب سمَّاه «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، وهو من أحسن ما صُنِّف في الفقه من حيث كثرة المسائل ووضوح العبارة، وكثرة التدليل والتعليل والترجيح، والتنبيه علىٰ الأوهام والمشكلات والضوابط والفروق، وهذا كله مع خفَّة الحجم واختصار اللفظ، وحسن التقسيم وجمال الترتيب، قد أودعه المعاني العزيزة بالألفاظ الوجيزة، وقرَّب المقاصد البعيدة بالأقوال السديدة، فهو مطوَّل علىٰ صغر حجمه، ومختصر علىٰ غزارة علمه.

قال الشيخ طه المزيني: «إن من يحفظ كتاب المنهج ويفهمه، يصير من الفقهاء المشار إليهم بالبنان»[١].

وقد أنعم الله عليَّ بخدمة هذا السفر الجليل، فأحمده سبحانه، ثم أشكر جائزة الشيخ صالح المحيسن -رحمه الله تعالىٰ- التي سعت وساعدت وبذلت في خدمة العلم الشرعي ونشره عمومًا، وفي تحقيق هذا الكتاب وإخراجه خصوصًا، فجزىٰ الله القائمين عليها خير الجزاء، وغفر الله للشيخ صالح وأسكنه الفردوس الأعلىٰ.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(١) مقدمة تعليقه علىٰ تحرير التنقيح، مكتبة النهضة الحديثة بمكة ١٣٧٢ ط ١.



دراسة الكتاب

أولًا: اسم الكتاب

لا نزاع في اسم هذا الكتاب؛ فقد صرَّح به مؤلفه في مقدمته، فقال: «وسمَّيتُه بمنهج الطلاب».

وهكذا اشتهر أيضًا عند العلماء، وثبت في المخطوطات، كما سيأتي.

ويُختصر هذا الاسم فيقال: المنهج.

❁ ❁ ❁

ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب

«منهج الطلاب» كتاب مشهور تداوله أهل العلم منذ تصنيفه إلىٰ يومنا هذا، دراسةً وتدريسًا وحفظًا وشرحًا وتعليقًا عليه، وعليه العشرات من الأعمال العلمية، فليس مثله مما يتطرق الشك إلىٰ نسبته.

ونجزم بأن هذا الذي بين أيدينا هو بعينه كتاب «منهج الطلاب» الذي صنَّفه شيخ الإسلام؛ لأنه المتن الموجود في شرح المصنف «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، الذي وُضعت عليه الحواشي، ولأن النسخ لم تختلف في أنه «منهج الطلاب»، وأنه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري.

ولم أجد ما يثير أدني ريبة في الثقة بنسبة هذا الكتاب.

❁ ❁ ❁

ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب

يتضح من تتبع أسلوب شيخ الإسلام زكريا في هذا الكتاب أنه التزم ما يلي:

١- استيفاء كلِّ ما في «منهاج الطالبين» للإمام النووي، من أصول المسائل الفقهية وتفريعاتها.

٢- تلخيص عبارات المنهاج بما يفي بالغرض من غير إلغاز، والتعبير بالكلمات الجوامع الشبيهة بالقواعد والضوابط، التي تجمع الكثير من الأمثلة.

٣- انتخاب الألفاظ والعبارات بعناية، واختيار أحسنها بيانًا للمراد، وترك الحشو والإطناب، وتجنُّب المشكل والمُوهِم، والحرص علىٰ وضوح التركيب اللغوي وسلامة السياق.

٤- المشي علىٰ قول واحد هو المعتمد في المذهب، وحذف الخلاف والعبارات المشيرة إليه.

٥- إعادة ترتيب مسائل الفصول والأبواب عند الحاجة، وقد يقتضي ذلك الدمجَ بين فصلين أو أكثر.

٦- إبراز تقسيمات المسائل، والبدء بتسمية الأركان، ثم تعداد شروط كل ركن.

٧- التصريح بالمسائل المشار إليها في عبارة المنهاج، وبالحقائق الكلية المومأ إليها بالتمثيل في المنهاج.

٨- زيادة قيود وشروط لم تُذكر في المنهاج للمسائل الفقهية.

٩- زيادة مسائل وتفريعات لم توجد في المنهاج.

وقد كفانا المصنف في شرحه عناء المقابلة بين المنهج والمنهاج في الزيادات واختيار الألفاظ وإظهار ميزات المنهج في كلِّ فصل؛ فإنه بيَّن كلَّ ما

زاده علىٰ أصله أو غيَّر لفظه، فيقول: وهذا من زيادتي، وهذا أعمُّ مما عبَّر به الأصل، وهذا أَولىٰ مما ذكره، وغير ذلك من العبارات المنهجية.

وهذه طريقة المصنف في التأليف، وقد سلكها في مصنفاته التي اختصرها من كتب أخرىٰ ثم شرحها، مثل تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب، وغاية الوصول شرح لبِّ الأصول.

❁ ❁ ❁

رابعًا: قيمة الكتاب العلمية

منهج الطلاب من أهمِّ المتون الفقهية في المذهب الشافعي، ولم يوجد في عصر تأليفه كتاب يضاهيه في صغر حجمه وغزارة علمه مع وضوح لفظه، وإذا قيل في المنهاج: إنه حوىٰ سبعين ألف مسألة في منطوقه، فإن منهج الطلاب حوىٰ ذلك كلَّه، وزاد عليه كثيرًا طيبًا.

ولذلك تنافس المتفقِّهون في حفظه وفهمه، وجعله العلماء متنًا دراسيًّا معتمدًا، ودرَّسوه في حياة مصنِّفه.

فمن أمثلة حفظ منهج الطلاب:

١- أن القاضي محمد بن أحمد بن الفرفور (ت٩٣٧) تلميذ شيخ الإسلام زكريا، حفظ المنهج كاملًا، وأخذه عن مؤلفه[١].

٢- أن الشيخ عبد القادر بن محمد بن يحيىٰ بن مكرم الطبري المكي (ت١٠٣٣)، حفظ عدة متون منها ثلث المنهج لشيخ الإسلام زكريا[٢].

٣- أن الشيخ أحمد بن أبي بكر بن سالم باعلوي (ت١٠٩١)، حفظ الإرشاد وبعض المنهج[٣].

---

(١) ينظر: الكواكب السائرة (٢/ ٢٢).

(٢) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٤٥٧).

(٣) ينظر: خلاصة الأثر (١/ ١٦٣-١٦٤).

٤- أن الشيخ شمس الدين محمد بن سالم الحفناوي (ت١١٨١)، حفظ المنهج[١].

٥- أن الشيخ علي بن شمس الدين بن محمد بن زهران الخضري (ت١١٨٦)، حفظ المنهج إلىٰ الديات[٢].

❁ ❁ ❁

ومن أمثلة الحرص علىٰ تفهُّم وتفهيم منهج الطلاب:

١- أن الشيخ عبد القادر الطبري المذكور عرض المنهج في سنة ٩٩١ علىٰ الشمس محمد الرملي، وشرع في حلِّ المنهج علىٰ الخطيب الشربيني، وانتهىٰ فيه إلىٰ شروط الصلاة، وحضر قراءة جانب من شرح المنهج علىٰ الشيخ أبي البقاء الغمري، وقرأ قطعة من أوائل شرح المنهج علىٰ الشيخ نصر الله بن محمد، وجانبًا منه أيضًا علىٰ الشيخ محمد بن عبد العزيز الزمزمي[٣].

٢- أن الشيخ محمد بن سلامة بن عبد الجواد الدمياطي (ت١١١٧)، تلقىٰ المنهج تسع مرات في تسع سنين عن العلامة مصطفىٰ التلباني[٤].

٣- أن الشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف بن عمر المُجِيري المَلوي الشافعي (ت١١٨١)، قرأ المنهج مرارًا[٥].

٤- أن الشيخ أحمد بن الحسن بن عبد الكريم الجوهري (ت١١٨٢) قرأ علىٰ الشيخ عبد ربه الديوي شرح المنهج لشيخ الإسلام مرارًا، وقرأ علىٰ الشيخ عبد الرؤوف البشبيشي المنهج مرارًا[٦].

---

(١) ينظر: عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (١/ ٣٣٩).
(٢) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٤٢١).
(٣) ينظر: خلاصة الأثر (٢/ ٤٥٧، ٤٥٨).
(٤) ينظر: عجائب الآثار (١/ ١٣٣-١٣٤).
(٥) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٣٣٥).
(٦) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٣٦٥، ٣٦٦).

٥- أن الشيخ علي بن زهران الخضري السابق ذكره، درس المنهج عدة مرات، فقرأه مرةً علىٰ الشيخ عبد الله بن مرعي الشافعي، ومرةً علىٰ الشيخ الحفني، ومرةً علىٰ الشيخ عطية الأجهوري، ومرتين علىٰ الشيخ أحمد بن سابق الزعبلي، ومرةً علىٰ الشيخ شمس الدين الغوري، ومواضع منه علىٰ الشيخ محمد السجيني، وسمع شرح المنهج مرتين علىٰ الشيخ مصطفىٰ العزيزي[١].

٦- أن الشيخ محمد بن علي الصبَّان (ت١٢٠٦) صاحب الحاشية علىٰ الأشموني، قرأ علىٰ الشيخ عطية الأجهوري شرح المنهج مرتين، وعلىٰ الشيخ محمد الحفناوي مرةً[٢].

٧- أن الشيخ أحمد بن محمد بن محمد بن شاهين الراشدي الشافعي (ت١١٨٨)، أقبل علىٰ إفادة الناس فقرأ المنهج مرارًا[٣].

٨- أن الشيخ عطية بن عطية الاجهورىٰ الشافعي (ت١١٩٠) درَّس المنهج والتحرير مرارًا[٤].

٩- أن الشيخ علي بن محمد بن نصر بن هيكل الشنهويهي (ت١١٩٠) قرأ المنهج مرارًا[٥].

❁ ❁ ❁

(١) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٤٢١-٤٢٢).
(٢) ينظر: عجائب الآثار (٢/ ١٣٧، ١٣٨).
(٣) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٤٦٧).
(٤) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٤٨٨).
(٥) ينظر: عجائب الآثار (١/ ٤٩٠).

خامسًا: جهود العلماء في خدمة «منهج الطلاب» وشرحه «فتح الوهاب»

عكف الفقهاء علىٰ إقراء منهج الطلاب، وحرص الطلاب علىٰ تلقِّيه بالحفظ والاستيعاب، فكثرت المصنفات الموضوعة عليه، كما يلي.

أولًا: شروح منهج الطلاب

١- شرح صاحبه شيخ الإسلام، المسمىٰ «فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب»، ويعرف اختصارًا بـ «شرح المنهج»، مطبوع مشهور، وهو شرح عظيم وافٍ بالمطلوب، وصاحب الكتاب أخبَرُ بخباياه، وقد شرعت في تحقيقه وخدمته.

٢- شرح منهج القاضي زكريا، للشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي (ت٩٨٢)[(١)].

٣- مُبهج الرُّغَّاب في شرح منهج الطلاب، للشيخ أبي المعالي المقدسي من علماء القرن العاشر[(٢)].

٤- شرح منهج شيخ الاسلام زكريا، للشيخ محمد ابن الشيخ أبي الحسن محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري (٩٩٣)، ولم يتمه[(٣)].

٥- الطِّراز الأبهج علىٰ خطبة المنهج، للشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف الملوي المجيري (ت١١٨١)[(٤)].

---

(١) ذكره الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (١/ ٣٦٠)، وينظر: النور السافر (ص ٣١٦)، والأعلام للزركلي (٤/ ٣٦).

(٢) مخطوطه في المكتبة البريطانية وفي مركز الملك فيصل.

(٣) ذكره العيدروس في النور السافر عن أخبار القرن العاشر (ص ٣٧٢).

(٤) مخطوطه في دار الكتب المصرية وفي جامعة برمنجهام. وهذا الكتاب نسبه إسماعيل البغدادي في إيضاح المكنون (٤/ ٨١) إلىٰ عبد الوهاب الشعراني (ت ٩٧٣)، وتبعه علىٰ ذلك بعض المفهرسين، وهو خطأ.

٦- فتح الملك الباري بالكلام علىٰ آخر شرح المنهج لزكريا الأنصاري، للشيخ أحمد بن عمر الدَّيْرَبي (ت١١٥١)، ويعرف بختم الديربي علىٰ شرح المنهج[١].

❁ ❁ ❁

ثانيًا: الحواشي علىٰ شرح المنهج

١- الحواشي علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ أحمد شهاب الدين عَميرة البُرُلُّسِي (ت٩٥٧)، والشيخ أحمد بن قاسم العَبَّادي (ت٩٩٢)، بتجريد الشيخ منصور الطبلاوي السِّبْط (ت١٠١٤)، وكانت معتمدة في دراسة شرح المنهج[٢].

٢- حاشية علىٰ شرح المنهج، للشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الفيومي (ت١٠٢٢)[٣].

٣- الدُّرّ المُبهج في حلِّ عقود المنهج، للشيخ علي بن يحيىٰ الزِّيَادي (ت١٠٢٤)[٤]، وهي من أهم الحواشي، واعتنىٰ بها مشايخ مصر وغيرُهم من علماء الشافعية، بحيث لا يقرأ منهم أحد شرح المنهج إلا ويطالعها، وقد اشتهرت بركتها لمن طالعها[٥].

٤- حاشية علىٰ شرح المنهج، للشيخ عبد الرؤوف بن تاج العارفين المناوي (ت١٠٣١)، لم تكمل[٦].

---

(١) مخطوطه في الأزهرية والظاهرية.

(٢) لها نسخ كثيرة مخطوطة في الأزهرية ودار الكتب المصرية والظاهرية ومكتبة مكة وإيران، وقد تنسب الحاشية للطبلاوي.

(٣) ذكرها المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٢/٤٥٦).

(٤) لها مخطوطات كثيرة، مذكورة في الفهرس الشامل.

(٥) خلاصة الأثر (٣/١٩٦).

(٦) ذكرها المحبي في خلاصة الأثر (٢/٤١٢).

٥- حاشية علىٰ منهج الطلاب، للشيخ علي بن إبراهيم بن أحمد نور الدين الحلبي (ت١٠٤٤)، صاحب السيرة الحلبية، وكانت مرجعًا للطلاب في دراسة شرح المنهج، ويكثر النقل عنها في حواشي من أتىٰ بعده[١].

٦- حواشٍ علىٰ المنهج، للشيخ محمد بن عبد المنعم الطائفي (ت١٠٥٢)[٢].

٧- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ محمد بن أحمد شمس الدين الشَّوْبَري (ت١٠٦٩)[٣].

٨- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ عبد البر بن عبد الله بن محمد الأجهوري (ت١٠٧٠)[٤].

٩- حاشية علىٰ فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب، للشيخ سلطان بن أحمد بن سلامة المَزَّاحي (ت١٠٧٥)[٥].

١٠- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ علي بن علي نور الدين الشَّبْرَامَلِّسي (ت١٠٨٧)[٦].

١١- حاشية علىٰ فتح الوهاب، للشيخ خضر الشوبري من علماء القرن الحادي عشر[٧].

١٢- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ محمد الجوهري الكبير من علماء القرن الحادي عشر[٨].

---

(١) لها مخطوطات كثيرة، مذكورة في الفهرس الشامل.
(٢) ذكره المحبي في خلاصة الأثر (٤/ ٣٣).
(٣) مخطوطها في الأزهرية والإسكندرية.
(٤) مخطوطها في الأزهرية ودار الكتب المصرية.
(٥) مخطوطها في الأزهرية.
(٦) مخطوطها في الأزهرية.
(٧) قطعة منها مخطوطة في جاكرتا إندونيسيا.
(٨) جزء منها مخطوط في الأزهرية.

١٣- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ إبراهيم بن محمد البرماوي (ت١١٠٦)[١].

١٤- إحسان الوهاب لحلِّ ألفاظ منهج الطلاب وشرحه فتح الوهاب، للشيخ أحمد بن علي المصري تلميذ الشبراملسي والمزَّاحي، كان حيًّا سنة ١١٢٦، وهو شرح مزجي علىٰ شرح المصنف[٢].

١٥- حاشية علىٰ شرح المنهج، للشيخ محمد بن عبد الحي بن رجب الداوودي (ت١١٦٨)، جمع فيها حواشي من قبله[٣].

١٦- نتائج الألباب علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ عيسىٰ بن أحمد بن عيسىٰ البَرَاوي المصري (ت١١٨٢)[٤].

١٧- حاشية علىٰ شرح المنهج، للشيخ عبد العال بن محمد بن أحمد الخليلي (ت١١٨٢)[٥].

١٨- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ عطية الله بن عطية الأجهوري (ت١١٩٠)[٦].

١٩- حاشية علىٰ شرح المنهج، للشيخ محمد بن محمد بن خليل العجلوني (ت١١٩٣)[٧].

٢٠- حاشية علىٰ شرح منهج الطلاب، للشيخ محمد بن منصور الإطفيحي من علماء القرن الثاني عشر[٨].

---

(١) مخطوطها في الأزهرية ودار الكتب المصرية وفي جاكرتا.

(٢) مخطوطه في الأزهرية وجامعة الملك سعود.

(٣) ذكره الزركلي في الأعلام (٦/ ١٨٧).

(٤) مخطوطها في الأزهرية والمسجد الأحمدي بطنطا.

(٥) ذكرها المرادي في سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (٣/ ٢٩).

(٦) مخطوطها في جاكرتا إندونيسيا.

(٧) مخطوطها في مكتبة الشاويش ببيروت، كما في الأعلام للزركلي (٧/ ٦٩).

(٨) مخطوطها في الأزهرية، وأكثر من النقل عنه البجيرمي وغيره.

٢١- فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، للشيخ سليمان ابن عمر بن منصور العجيلي المشهور بـ«**الجَمَل**» (ت١٢٠٤)، وهي حاشية مطولة مطبوعة ومشهورة[١]، وعليها تقريرات، منها:

تقريرات علىٰ حاشية الجمل علىٰ شرح المنهج، للشيخ محمد بن طالب ابن سعيد الكلاوي (ت١٣٣٤)[٢].

٢٢- الفتح الأبهج في شرح شرح المنهج، للشيخ فتح الله بن عمر الزكي ابن محمد الأمين الآمدي المارديني (ت١٢١١)[٣].

٢٣- التجريد لنفع العبيد، للشيخ سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمي (ت١٢٢١)، وهي حاشية مطبوعة، وكانت معتمدة في التدريس[٤]، وعليها تقريرات، منها:

أ- تقريرات علىٰ شرح المنهج وحواشيه البجيرمية، للشيخ محمد بن أحمد المرصفي (ت١٢٧١)[٥].

ب- تقريرات علىٰ حاشية البجيرمي، للشيخ أحمد بن عمر النَّشوي (ت١٣١١)[٦].

ج- فتح الوهاب علىٰ حاشية منهج الطلاب، تقريرات للشيخ أحمد بن حسين بن خميس الطلاوي (ت١٣٣٤) علىٰ حاشية البجيرمي[٧].

---

(١) ومخطوطها في الأزهرية ودار الكتب المصرية وطنطا والمدينة المنورة وجاكرتا.

(٢) ذكرها عمر بن رضا كحالة في معجم المؤلفين (١٠/ ٩٥).

(٣) مخطوطه في جامعة برنستون في أمريكا.

(٤) لها مخطوطات كثيرة، مذكورة في الفهرس الشامل، والمطبوعة نفسها مقسومة إلىٰ ٢٠٠ درس تقريبًا.

(٥) مخطوطها في دار الكتب المصرية.

(٦) توجد مسودة المؤلف في دار الكتب المصرية.

(٧) مخطوطها في المكتبة الأزهرية.

٢٤- حاشية علىٰ المنهج، للشيخ محمد صالح بن إبراهيم الرئيس المكي (ت١٢٤٠)، ولم يتمها[١].

٢٥- حاشية علىٰ منهج الطلاب للشيخ محمد نور الدين بن عبد الكريم ابن عيسىٰ التِّرْمانِيني مفتي الشافعية بحلب (ت١٢٥٠)[٢].

٢٦- الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية، للشيخ مصطفىٰ بن حنفي بن حسن الذهبي (ت١٢٨٠)، وهي حواشٍ علىٰ المواضع الدقيقة من المنهج وشرحه، وقد طبعت مع فتح الوهاب[٣].

❁ ❁ ❁

ثالثًا: مختصرات «منهج الطلاب» وشرحه

من الكتب التي اختُصرت من متن المنهج فقط، أو من المتن والشرح معًا، ما يلي:

١- النهج مختصر المنهج، للشيخ أحمد بن محمد شهاب الدين الغزي (ت٩٨٣)، ولم يتمه[٤].

٢- كشف الحجاب ولبُّ اللباب لذوي الألباب، للشيخ أبي الرضا محمد بن أحمد بن أبي بكر بافضل الحضرمي، من علماء القرن الثاني عشر، وهو مختصر شرح المنهج[٥].

---

(١) ينظر: مختصر نشر النور والزهر (ص ٢١٦).

(٢) ذكرها الزركلي في الأعلام (٧/ ١٢٦).

(٣) مخطوطها في الأزهرية.

(٤) ذكره أخوه نجم الدين الغزي في الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (٣/ ٩٣).

(٥) مخطوطه في الجامع الكبير بصنعاء، وفي مكتبة الأحقاف.

٣- توضيح منهج الطلاب، للشيخ علي بن شَلَبي الشَّبيني من علماء القرن الثاني عشر، اختصر فيه شرح المنهج مع إضافة مسائل من شرح الرملي وبعض الحواشي[١].

٤- كشف نقاب منهج الطلاب بعون الكريم العزيز الوهاب، للشيخ علي ابن عبد البر الوَنَائي (ت١٢١٢)، أخذه من متن شيخه علي الشبيني ومتن الشيخ بافضل الحضرمي اللذين اشتملا علىٰ ما في المنهج وشرحه وحواشيه مع فوائد ومسائل من شروح المنهاج وغيرها من كتب المذهب[٢].

٥- اختصار المنهج للقاضي زكريا وشرحه، للشيخ زين العابدين بن علوي جمل الليل الحسيني المدني (ت١٢٣٥)[٣].

٦- نهج الطالب لأشرف المطالب، للشيخ أبي هادي محمد بن أحمد ابن حسن الجوهري (ت١٢١٥)، اختصر فيه المنهج عنوانًا ومضمونًا[٤]، ومشىٰ فيه علىٰ معتمد الشمس الرملي وإن خالف المنهج والمنهاج، ثم شرحه بكتاب سماه «إتحاف الراغب شرح نهج الطالب»[٥]، وعلىٰ هذا الشرح حواشٍ، منها:

أ- حاشية علىٰ إتحاف الراغب، للشيخ محمد بن الجوهري، صاحب المتن والشرح[٦].

---

(١) مخطوطه في الأزهرية باسم شرح الشبيني، وفيها أيضًا وفي المسجد الأحمدي بطنطا باسم توضيح منهج الطلاب، وفي المسجد الأحمدي أيضًا باسم مختصر المنهج، وشلبي تكتب جلبي أيضًا، وتصحف في بعض الفهارس إلىٰ حلبي.

(٢) مخطوطه في الأزهرية والبصرة والموصل والأحقاف.

(٣) ذكره عبد الحي الكتاني في فهرس الفهارس (١/ ٤٥٩).

(٤) مخطوطه في الأزهرية ودار الكتب المصرية.

(٥) له مخطوطات في الأزهرية والظاهرية وباريس.

(٦) لها نسخة مخطوطة من ثلاثة أجزاء في مجلدين في المكتبة الأزهرية كما في فهرسها (٢/ ٤٩٨).

ب- حاشية علىٰ إتحاف الراغب، للشيخ عبد الله سويدان بن علي الدمليجي (ت١٢٣٤)[١].

ج- حاشية علىٰ إتحاف الراغب، للشيخ محمد عبد الحي الشَّبِيني من علماء القرن الثالث عشر[٢].

❁ ❁ ❁

رابعًا: منظومات «منهج الطلاب»

نظمه جماعة من العلماء في منظومات تشتمل علىٰ مسائله كلِّها أو بعضها، ومنها:

١- نظم منهج الطلاب للشيخ عبد الواحد بن أبي بكر الأنصاري القاضي (ت١٠٨٩)[٣].

٢- نظم منهج الطلاب، للشيخ أحمد بن عبد الفتاح بن يوسف المَلوي المُجيري (ت١١٨١)[٤].

٣- نظم أبواب فتح الوهاب، للشيخ الملَّاح[٥]، نظم فيه العناوين فقط.

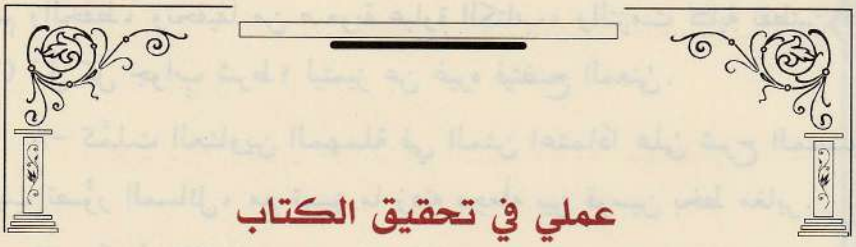
(١) مخطوطها في دار الكتب المصرية.

(٢) مخطوطها في الأزهرية ومركز الملك فيصل.

(٣) ذكره المحبي في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٣/٩٦).

(٤) مخطوط في المكتبة البديرية في القدس.

(٥) مخطوطه في مكتبة الحرم المكي.



عملي في تحقيق الكتاب

سلكت في تحقيق هذا الكتاب المنهج التالي:

١- حقَّقت الكتاب علىٰ سبع نسخ خطية يأتي وصفها، واعتمدت نسخة (أ) أصلًا، وعارضت بها بقية النسخ، ولم أخالف النسخة الأصل إلا في مواضع قليلة رأيت الصواب في غيرها من النسخ.

٢- لم أثبت في المتن إلا ما هو الصواب أو الأصوب في رأيي.

٣- لم أكثر من ذكر الفروق، بل لم أذكر منها شيئًا إلا إذا مسَّت الحاجة وأشكل الأمر؛ لأن هذا الكتاب متن كُتب للدرس والحفظ، والإكثار من الحواشي يشوِّش ويشتِّت.

٤- علَّقت علىٰ المسائل التي قيل: إن المصنف خالف فيها معتمد المذهب، وأغلبها مما اختلف فيه الشهاب ابن حجر والشمس الرملي؛ فابن حجر يتابع المصنف، والرملي يتابع والده، وأصحاب الحواشي تبع للرملي في الغالب.

٥- أكملت في الحاشية الأذكار والأدعية ونحوها، مما يذكر المصنف أوله ثم يقول: «إلىٰ آخره».

٦- ضبطت نصَّ الكتاب كاملًا بالشكل؛ حتىٰ يسهل حفظه وفهمه، واستعنت في ذلك بشرح الكتاب وحواشيه وبعض المخطوطات، وبالمنهاج.

٧- بذلت جهدًا في تحسين تنسيق فقرات الكتاب ووضع علامات الترقيم، وإبراز التقسيمات وارتباط المسائل؛ ليكون ذلك عونًا للقارئ علىٰ

الفهم والحفظ، وتخفيفًا من صعوبة عبارة الكتاب، والتزمت كتابة نقطتين هكذا (..) قبل كل جوابِ شرط؛ ليتميز عن غيره فيتضح المعنىٰ.

٨- كمَّلت العناوين المهملة في المتن اعتمادًا علىٰ شرح المصنف، لتقريب تصوُّر المسائل، مع تمييز ما زدته بجعله بين قوسين بخط مغاير.

٩- مهَّدتُ للكتاب بمقدمة، تكلمت فيها عن اسمه ونسبته، ومنهج المؤلف فيه، وقيمته العلمية، وجهود العلماء في خدمته، وبيان عملي في تحقيقه، ووصف المخطوطات المعتمدة فيه، مع ترجمة مختصرة للمؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ.

وانتهيت من تحقيق الكتاب ومراجعته وكتابة مقدمته في ليلة الثلاثاء ١٤ جمادىٰ الآخرة ١٤٤٠، في المدينة النبوية الشريفة.

وصف المخطوطات المعتمدة
في تحقيق الكتاب

كتاب «منهج الطلاب» كان متنًا دراسيًّا معتمدًا في الأزهر وغيره، ولذلك تعددت نسخه الخطية في العالم، وذُكر له في الفهرس الشامل ٧٢ مخطوطة في مكتبات العالم، وقد حصلت بحمد الله علىٰ أربع وعشرين نسخة للمتن، وأكثر من ثلاثين نسخة للشرح.

وبعد النظر اخترت في تحقيق هذا الكتاب سبع نسخ خطية، من أقدم مخطوطات الكتاب وأجودها[1]، ووصفها كالتالي:

(١) أما النسخ الباقية مما عندي فلم أرجع إليها في المقابلة إلا قليلًا، ومن أحسنها:
١- نسخة في الأزهرية برقم ([١٤٦٣] ٢٠٧٠٨)، كتبت سنة ١١٢٧، لكن أكثرها تكميل متأخر.
٢- نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود برقم (٢٥٩)، كتبت سنة ١١٥٠، وهي جيدة.
٣- نسخة في الحرم المكي برقم (١٧١٦)، وأصلها من مكتبة الشيخ عبد الرحمن بن يحيىٰ المعلمي، كتبت سنة ١١٥١، وهي جيدة مشكولة مصححة، وعليها تعليقات، وقد اعتمدتها في مواضع كما سيأتي في وصف نسخة (ج).
٤- نسخة في الأزهرية برقم ([١٢٧٠ حسونة] ١٢٨٦٣)، كتبت سنة ١١٦٤، وهي لا بأس بها.
٥- نسخة في أوقاف السيدة زينب برقم (٧٩٩)، كتبت سنة ١١٩٧، وهي جيدة.
٦- نسخة في الحرم المكي برقم (١٧١٥)، كتبت سنة ١١٩٨، وهي جيدة مشكولة مقابلة مدروسة، وعليها تعليقات، وهي مخرومة الأول، تبدأ من باب سجود التلاوة.
٧- نسخة في مكتبة مكة المكرمة برقم (١٠٨ فقه شافعي)، كتبت في القرن الثاني عشر، وهي جيدة.

النسخة الأولىٰ: (أ)

نسخة من جامعة برمنجهام في بريطانيا، مجموعة مِنجانا، برقم (٤٠٢ [٨٩٦])، كُتبت في حياة المصنف سنة ٩٢١، وهي نسخة نفيسة مصححة ومقابلة علىٰ أكثر من نسخة، وعنوانها «منهج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيىٰ زكريا الأنصاري»، وعليها تملُّكات اختفت في التصوير، منها تملك بتاريخ ١٠٩٢، وهذه النسخة اعتمدتها أصلًا.

النسخة الثانية: (ب)

نسخة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، برقم (٦٩١٣)، كتبت سنة ٩٥١، وهي نسخة جيدة مقابلة، لكنها كثيرة المخالفة لبقية النسخ، وفيها مواضع توافق الإبرازات الأولىٰ للكتاب، وتخالف التعديلات الأخيرة، وعنوانها: «كتاب منهج الطلاب».

النسخة الثالثة: (ج)

نسخة من المكتبة الأزهرية، برقم (خاص ٢٥٠٧ زكي، وعام ٤٠٨٦٢)، كتبت سنة ١٠١١، وهي نسخة نفيسة مدروسة قليلة الأخطاء، أكثرها مشكول، وقوبلت علىٰ نسخة قوبلت علىٰ نسخة المؤلف، كما في الأوراق ١٥٥، ١٦١، ١٧٢، وهي متأثرة بأرضة ورطوبة أذهبت حوافَّ بعض الصفحات، ويظهر أن ناسخها من أهل العلم، لكن فيها مواضع كثيرة بخطوط ناسخَينِ آخرينِ، وفيها سقط كبير من وسط الجعالة إلىٰ وسط الطلاق[1]، وعنوانها: «كتاب منهج الطلاب»، ثم أطال في مدح المصنف.

---

(١) ولسدِّ هذا النقص في المقابلة رجعت إلىٰ مخطوطة الحرم المكي رقم (١٧١٦)، السابق وصفها قريبًا.

وفي آخرها: «قال مؤلفه شيخ الإسلام أدام الله النفع به وبعلومه: **تمَّ تأليفه** في ثاني عشر جمادىٰ الآخرة سنة خمس وتسعين وثماني مئة»[(١)].

النسخة الرابعة: (د)

نسخة من المكتبة الأزهرية، برقم (خاص ٢٧٤٣ بخيت، عام ٤٤٥٣١)، كتبت سنة ١٠٩١ بخط أحمد بن محمد الخليجي المنصوري، وهي نسخة جيدة نادرة الأخطاء، وعليها تصحيحات، وليس فيها ما يصرِّح بمقابلتها، وأكثرها مشكول، وفيها ورقة واحدة في كتاب الوديعة بخط مغاير متأخر، وفي عنوانها: «هذا متن المنهج لمولانا شيخ الإسلام والمسلمين شيخ الإسلام زكريا الأنصاري».

النسخة الخامسة: (هـ)

نسخة من جامعة الملك سعود في الرياض، برقم (٢١٤٥)، كتبت في القرن الثالث عشر[(٢)]، وهي نسخة نفيسة، مشكولة ومعتنىٰ بها، وقوبلت مرتين، وعليها -إلا الربع الأخير- تعليقات وحواشٍ علمية دقيقة تدل علىٰ فقه صاحبها، وفي بعضها تظهر مقابلة بين المنهج والنهج للجوهري، وهي مخرومة الآخر أثناء كتاب العتق، وفيها سقط من آخر أوقات الصلاة إلىٰ أثناء سجود السهو، وفي عنوانها: «هذا متن المنهج لشيخ الإسلام زكريا».

---

(١) انفردت هذه النسخة بذكر تأريخ تأليف منهج الطلاب، وكان الانتهاء من تأليف شرحه فتح الوهاب بتأريخ ثالث عشر شوال سنة ثمانٍ وتسعين وثماني مئة، كما في آخر بعض مخطوطات الشرح.

(٢) في فهرس الجامعة أنها نسخت في القرن الحادي عشر تقديرًا، وهو خطأ؛ لأن الناسخ ينقل في الحواشي عن نهج الجوهري (ت ١٢١٥)، وعن حاشية البجيرمي (ت ١٢٢١)، وعن شيخه القويسني، وهو حسن بن درويش القويسني الشافعي شيخ الأزهر (ت ١٢٥٤)، تلميذ سليمان البجيرمي، وشيخ إبراهيم الباجوري ومصطفىٰ الذهبي ومحمد المرصفي وعبد الرحمن الشربيني. وقد أكثر المرصفي (ت ١٢٧١) في تقريره علىٰ حاشية البجيرمي من النقل عن شيخه القويسني، فلعله صاحب هذه النسخة.

النسخة السادسة: (ش١)

نسخة فيها الجزء الأول من الشرح، محفوظة في جامعة الملك سعود بالرياض، برقم (٦٣٥١)، كتبت في حياة المصنف سنة ٩٠٨، بخط محمد بن علي بن فتح الله المنوفي الأزهري، وهي نسخة نفيسة قوبلت مرتين علىٰ نسخة المؤلف الأخيرة، وقوبلت أيضًا علىٰ نسخ متعددة أخرىٰ كما في الأوراق ١١، ٢٣، ٣٣، ٥٣، وفيها تعديلات المؤلف الأخيرة، وصاحبها من أهل العلم كما يظهر في عنايته بضبطها وبيانه مراجع الضمائر بالرموز، والمتن فيها مشكول ومكتوب بالحبر الأحمر.

قال الناسخ في آخرها: «قابلت هذا الجزء وما بعده علىٰ نسخة المصنف -حفظه الله تعالىٰ وأدام النفع بعلومه وبركته- المحرَّرة المقروءة عليه أخيرًا، المكتتبة بخطِّ ولده المرحوم الشيخ محبِّ الدين، ولم آل جهدًا، في شهور سنة تسع عشرة وتسع مئة».

ثم كُتب في الحاشية بخط آخر: «مرَّ علىٰ هذا الجزء محمد المظفري بأصل المصنف الأخير في منزله بالسابقية، فصحَّ هذا الجزء بحسب الطاقة، بتأريخ أواخر ذي الحجة سنة تسع عشرة وتسع مئة».

وهذا الجزء ينتهي إلىٰ آخر الجعالة.

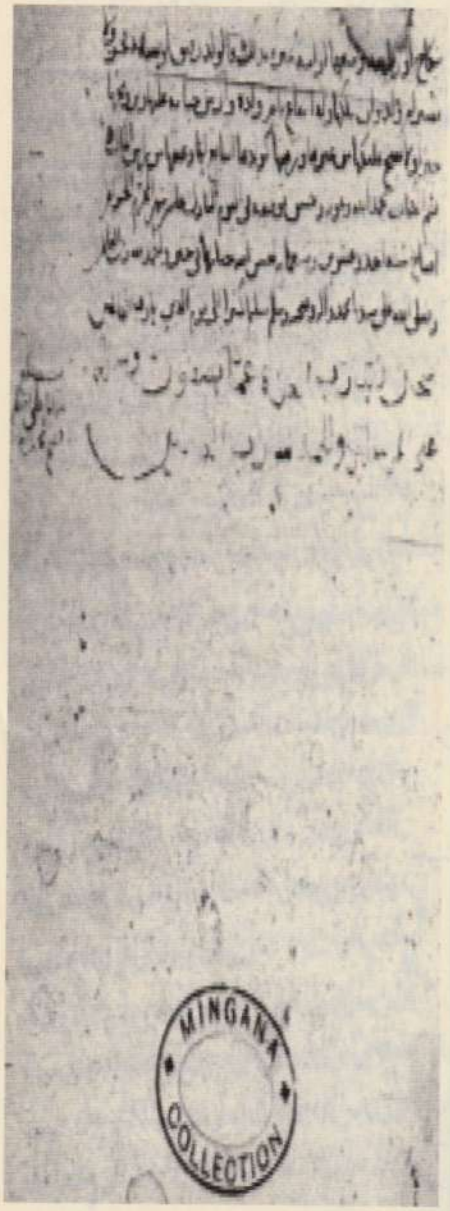
النسخة السابعة: (ش٢)

نسخة من الشرح في مكتبة الحرم المكي برقم (١٦٩٠)، كتبت سنة ٩٧٦، ثم قوبلت سنة ٩٧٧ علىٰ نسخة المصنف، وقرئت علىٰ ولده الشيخ يوسف بن زكريا، وعليها إجازته بخطِّه، وذلك في مدرسة شيخ الإسلام المسماة بالسابقية، وهذه نسخة نفيسة، لكنها تأثرت برطوبة فاختلط حبرها في مواضع، وفي بعض المواضع ثقوب وترقيعات.

وجعلتها تكملة للتي قبلها، فاعتمدت منها الجزء الثاني فقط.

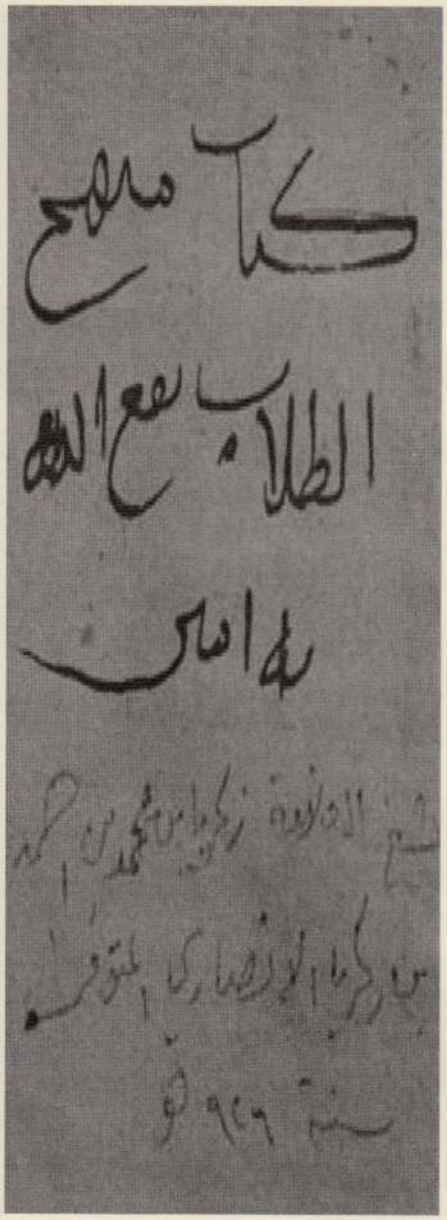
صور نماذج المخطوطات

صفحة العنوان من (أ)

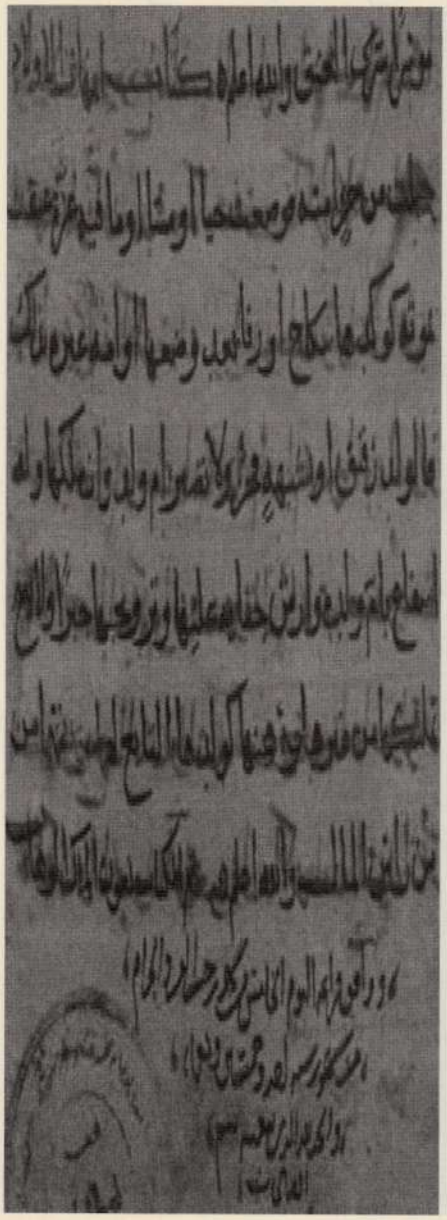


صفحة الختام من (أ)

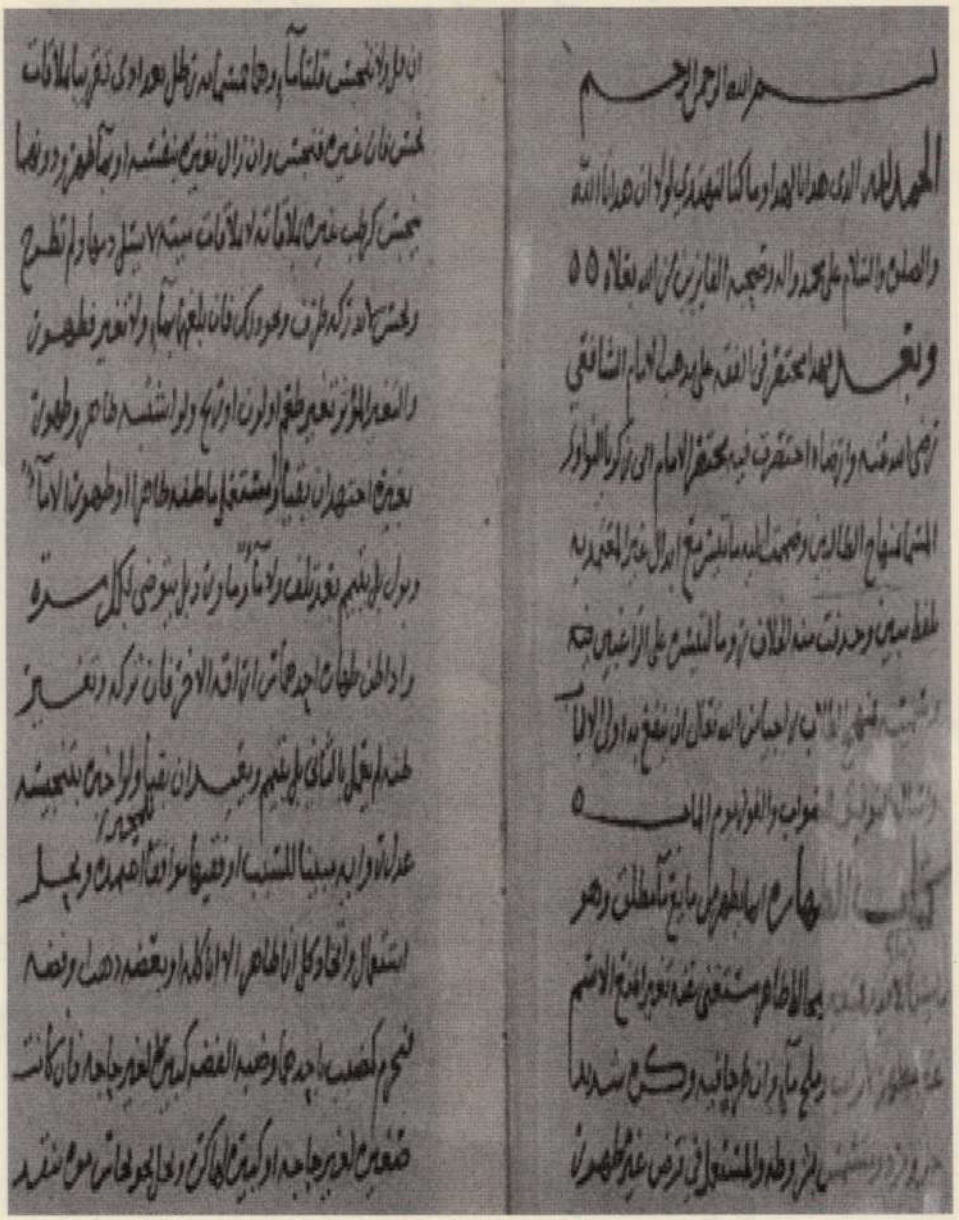
بداية نسخة (أ)



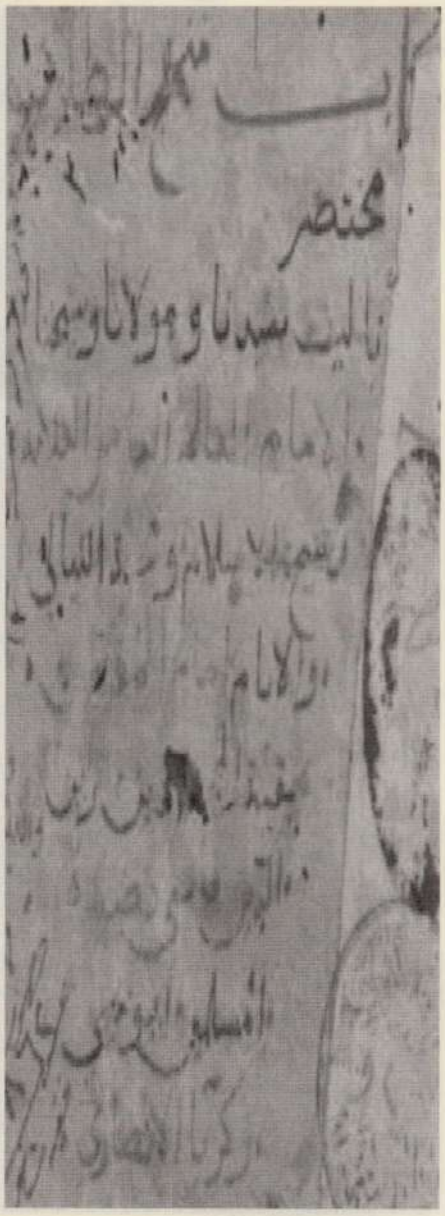
صفحة العنوان من (ب)



صفحة الختام من (ب)

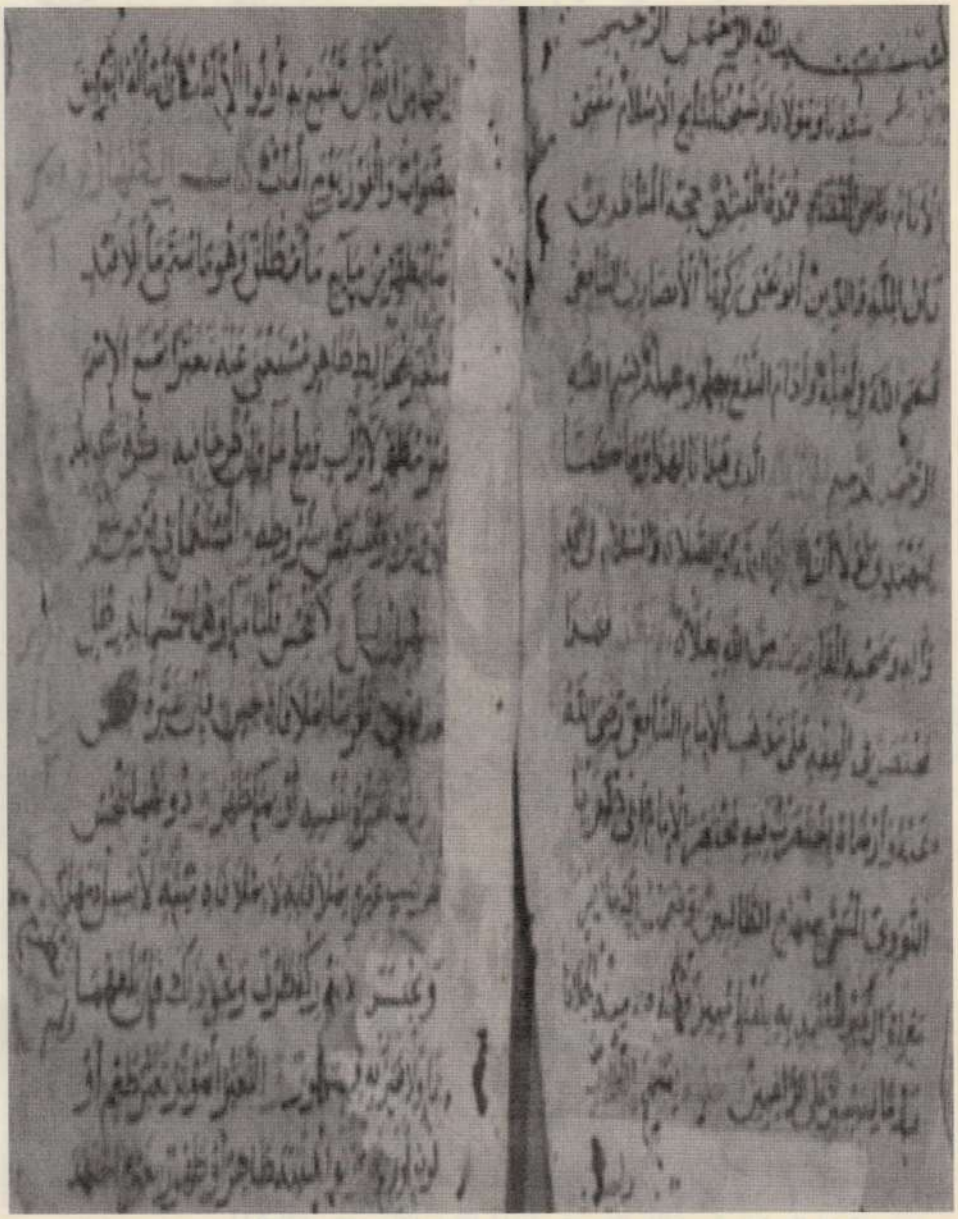


بداية نسخة (ب)

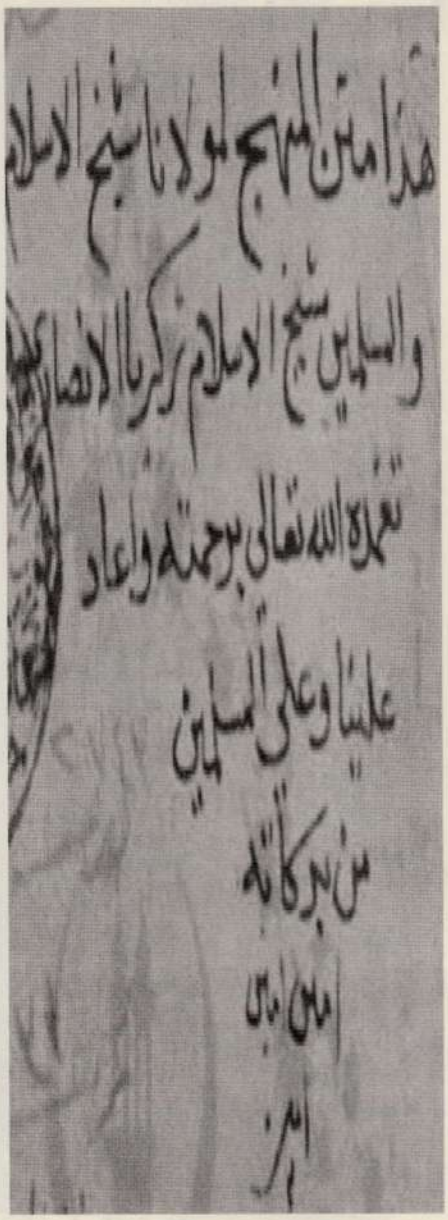


صفحة العنوان من (ج)

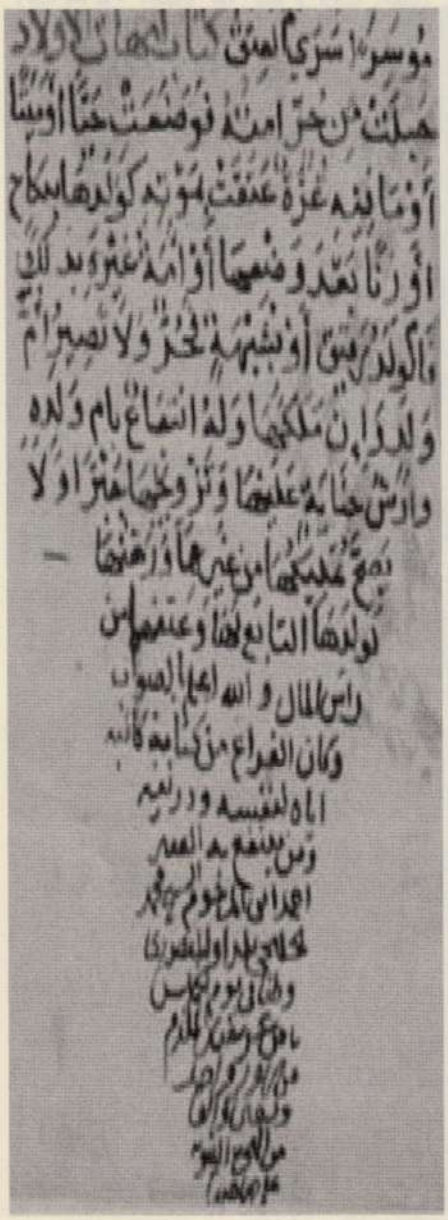
صفحة الختام من (ج)



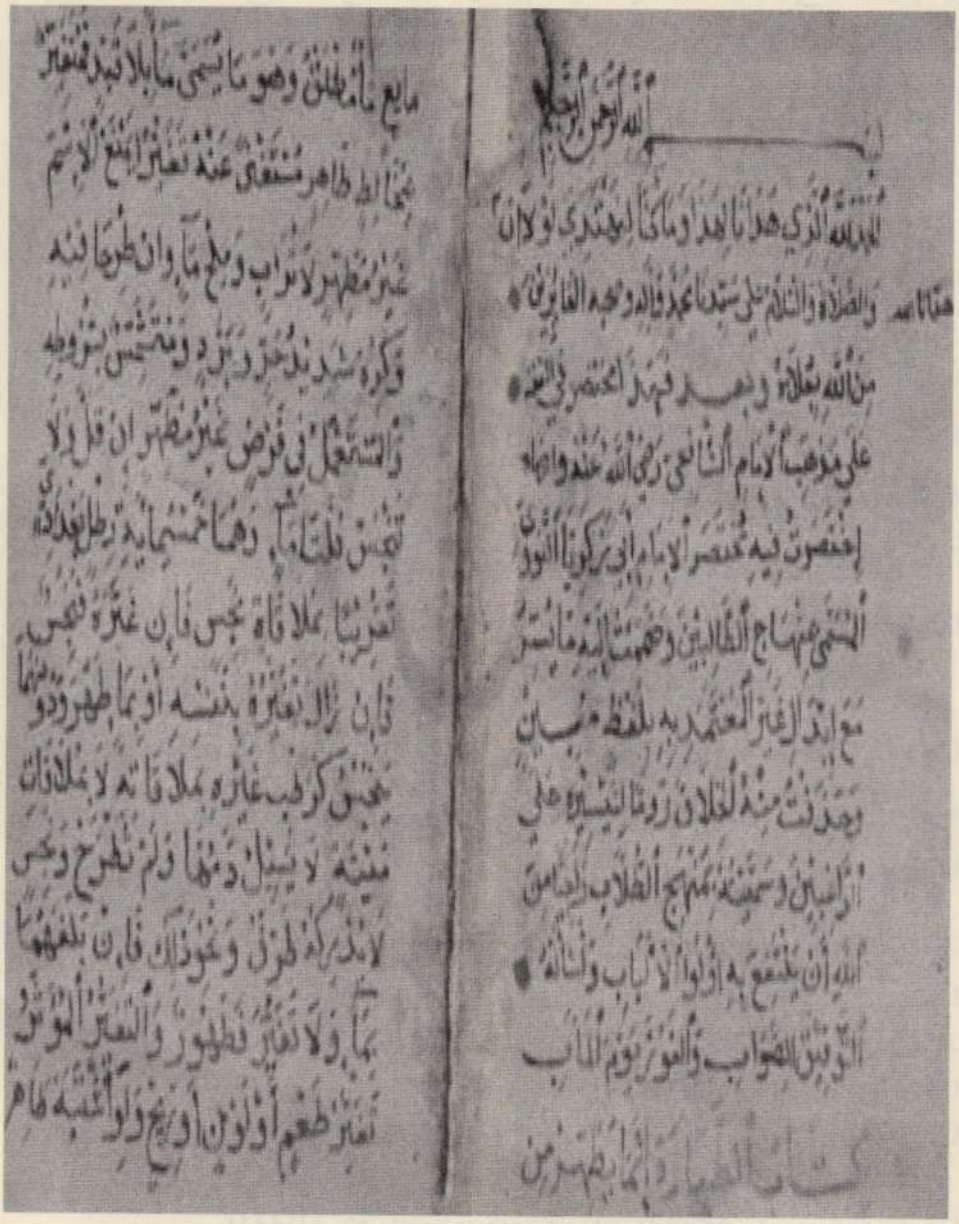
بداية نسخة (ج)


هذا من المنهج لمولانا شيخ الاسلام
والمسلمين شيخ الاسلام زكريا الانصاري
تغمده الله تعالى برحمته واعاد
علينا وعلى المسلمين
من بركاته
امين يا رب
امين

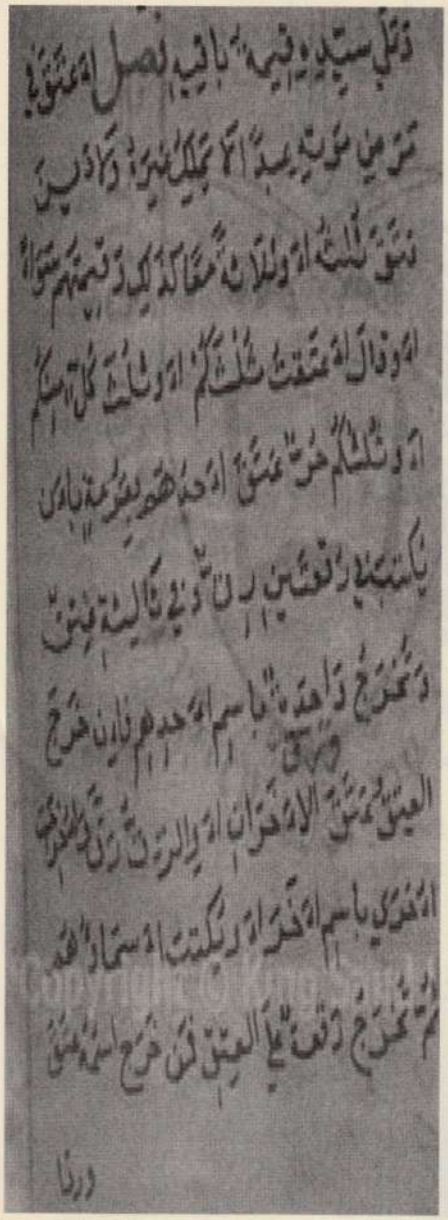
صفحة العنوان من (د)


موسرة اسري لمعتق كتابة الاولاد
حملت من حرامة فوضعت حيا او ميتا
او ما بينه غرة عتقت بموته كولدها بنكاح
او زنا بعد وضعها او امة غيره وبد لك
كالولد رقيق او بشبهة فحر ولا تصير ام
ولد ان ملكها وله استخدام ولده
وارش جنايته عليها وتزويجها حرا او لا
بيع مكاتبها من غيرها وزهنها
لولدها التابع لها وعتقها من
راس المال والله اعلم الصواب
وكان الفراغ من كتابته كاتبه
اباه لنفسه ولمن
ينفع به المسلمين
احمد ابن المرحوم
الحاج
والى يوم
ما
من
والى
من

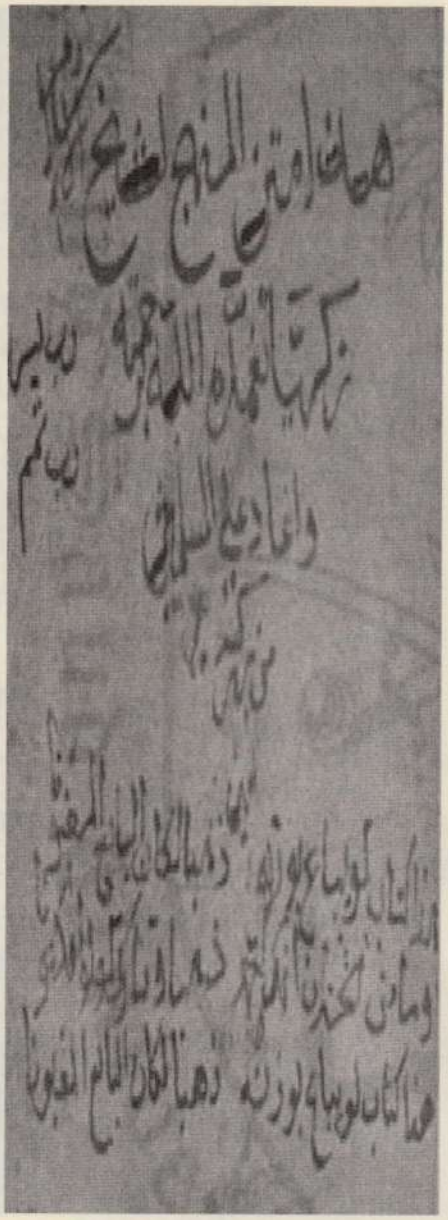
صفحة الختام من (د)



بداية نسخة (د)



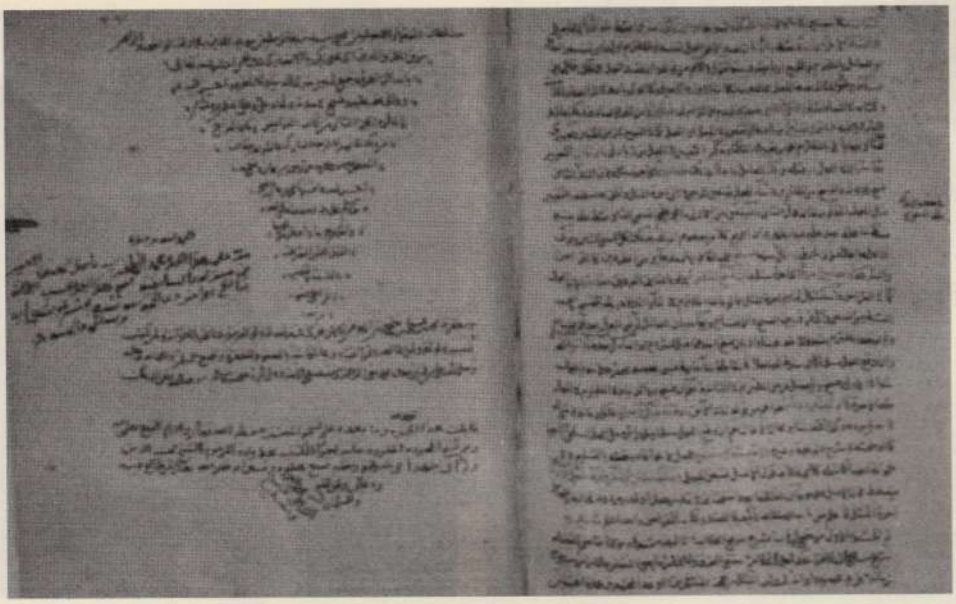
صفحة الختام من (هـ)



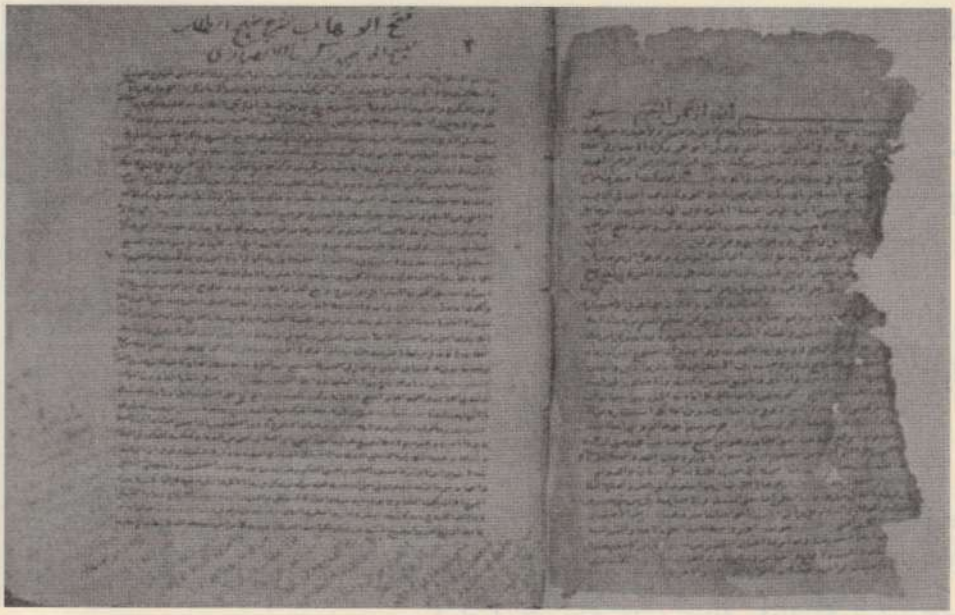
صفحة العنوان من (هـ)

بداية نسخة (هـ)

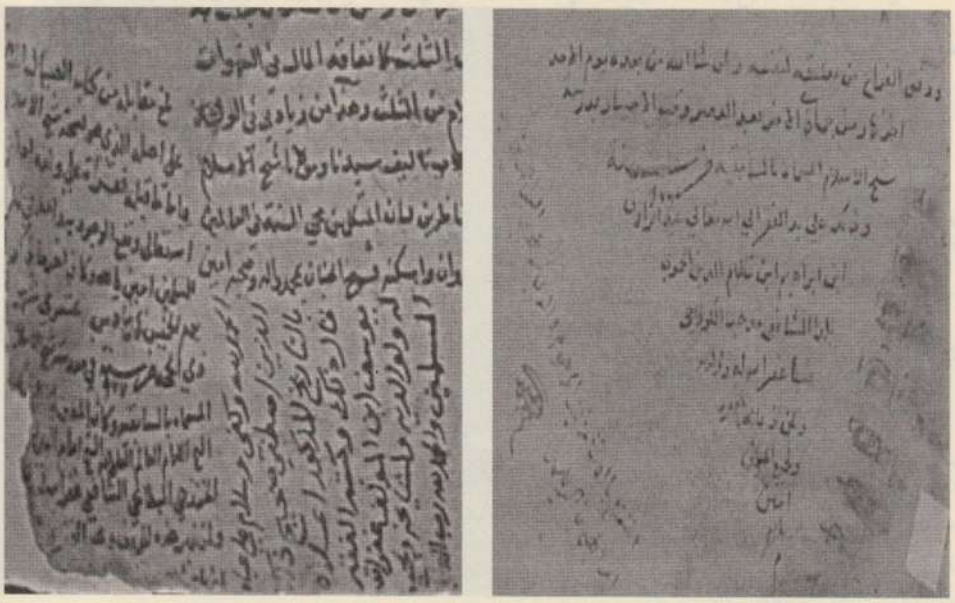
بداية نسخة (ش١)



نهاية نسخة (ش١)



بداية نسخة (ش٢)



نهاية نسخة (ش٢) وخط ولد المصنف

ترجمة المؤلف

أولًا: اسمه ونسبه ومولده ونشأته

هو القاضي الإمام شيخ الإسلام أبو يحيىٰ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا، زين الدين الأنصاري الخزرجي السُّنيكي[1] المصري الأزهري الشافعي، سيد الفقهاء والمحدثين، الحافظ المخصوص بعلو الإسناد.

ولد سنة ثلاث وعشرين وثماني مئة، وقيل: سنة ٨٢٤، وقيل: ٨٢٦، وكان أبوه يعمل في صيد الصقور، ولما مات أراد عامل البلد أن يكتبه في موضع أبيه، فخلَّصه منه أحد العلماء وأرسله إلىٰ الجامع الأزهر بإذن أمه، فلم يزل يجتهد حتىٰ صار إلىٰ ما صار إليه.

قال شيخ الإسلام: جئت من البلاد وأنا شاب، فلم أعكف علىٰ الاشتغال بشيء من أمور الدنيا، ولم أعلِّق قلبي بأحد من الخلق، وكنت أجوع في الجامع كثيرًا، فأخرج في الليل إلىٰ المِيضأة وغيرها، فأغسل ما أجده من قُشيرات البطِّيخ حوالي الميضأة، وآكُلها وأقنع بها عن الخبز، فأقمت علىٰ ذلك الحال سنين، ثم إن الله تعالىٰ قيَّض لي شخصًا من أولياء الله تعالىٰ كان يعمل في الطواحين في غربلة القمح، فكان يتفقدني، ويشتري لي ما أحتاج إليه من الأكل والشرب والكسوة والكتب، ثم غاب عني.

❁ ❁ ❁

(١) نسبة إلىٰ سُنَيْكة، وهي بلدة من شرقية مصر.

ثانيًا: مكانته العلمية

اشتغل شيخ الإسلام في العلوم المتداولة وبرع فيها، منها التجويد والقراءات والتفسير، والنحو والصرف، والبلاغة والأدب، والعروض والمنطق، والطب والحساب، والحديث وعلومه، وأصول الدين، والفقه وأصوله، والفرائض، والسيرة النبوية، مع تفاوت في إتقان هذه العلوم.

وحفظ القرآن وعمدة الأحكام ومختصر التبريزي في الفقه، ثم المنهاج للنووي وألفية ابن مالك والشاطبية، وغير ذلك.

وأخذ العلم عن جماعة من الأئمة، منهم شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني، وشيخ الإسلام شمس الدين محمد بن علىٰ القاياتي، والعلامة علم الدين صالح ابن الإمام سراج الدين البلقيني، والعلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، والعلامة كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام، والعلامة شرف الدين يحيىٰ بن محمد المُناوي، والعلامة شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد الحجازي مختصِر الروضة، وأذن له جماعة مِن هؤلاء وغيرهم بالتدريس والإفتاء، وأجازه أكثر من مئة وخمسين عالمًا.

ولكونه بارعًا في العلوم الشرعية وآلاتها، أقبل عليه الطلبة للاشتغال عليه، ورحلوا إليه من الحجاز والشام وغيرهما، وعُمِّر حتىٰ صار تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ الإسلام في حياته، وقرَّت عينه بهم في محافل العلم ومجالس الأحكام، ورزق كثرة التلاميذ حتىٰ لم يبق بمصر إلا طلبته وطلبة طلبته.

ومن كبار تلاميذه: فقيه مصر العلامة شهاب الدين أحمد الرملي، وولده الشيخ شمس الدين محمد الرملي، والعلامة شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، والشيخ شمس الدين محمد الخطيب الشربيني، والفقيه شهاب الدين أحمد عَميرة البُرُلُّسِي، والشيخ ناصر الدين محمد بن سالم الطبلاوي، والشيخ

جمال الدين عبد الله الصافي، والسيد كمال الدين بن حمزة الدمشقي، والشيخ رضي الدين الغزي، والشيخ الصوفي عبد الوهاب الشعراني.

❁ ❁ ❁

وقد وصفه غير واحد من العلماء بأنه مجدِّد القرن التاسع، لعموم الانتفاع به وبتصانيفه، واحتياج غالب الناس إليه في دينهم.

وممن عدَّه من المجددين تلميذه الشيخ ابن حجر في شرح المشكاة[١]، وبدأ به في معجم مشايخه، فقال: «وقدَّمت شيخنا زكريا لأنه أجلُّ من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين، وأعلىٰ من عنه رويتُ ودريت من الفقهاء الحكماء المسنِدين، فهو عمدة العلماء الأعلام وحجة الله علىٰ الأنام، حامل لواء مذهب الإمام الشافعي علىٰ كاهله، ومحرِّرُ مشكلاته وكاشف عويصاته في بُكَرِه وأصائله، مُلحِقُ الأحفاد بالأجداد، والمتفرد في زمنه بعلوِّ الإسناد، كيف ولم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهةً أو بواسطة أو بوسائط متعددة، بل وقع لبعضهم أنه أخذ عنه مشافهة تارةً، وعن غيره ممن بينه وبينه نحو سبع وسائط تارة أخرىٰ، وهذا لا نظير له في أحد من أهل عصره، فنِعْمَ هذا التميُّز الذي هو عند الأئمة أَولىٰ وأحرىٰ؛ لأنه حاز به سعة التلامذة والأتباع، وكثرةَ الآخذين عنه ودوام الانتفاع»[٢].

وممن قرَّر أنه مجدِّد الملة في المئة العاشرة: العلامة عبد الله بن عمر بامخرمة (ت٩٧٢)[٣]، والشيخ عبد القادر العَيْدروس (ت١٠٣٨)[٤]، استنادًا إلىٰ شهرة الانتفاع به في الفقه وغيره، بخلاف غيره ممن كثرت مصنفاته؛ فإنها

(١) ينظر: فهرس الفهارس للكتاني (١/ ٤٥٨).
(٢) ثبت الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي المكي (ص ٩٢).
(٣) ينظر: خلاصة الأثر (٣/ ٣٤٦-٣٤٧).
(٤) النور السافر (ص ١١٥).

ليست بمثابة مؤلفات شيخ الإسلام في التحرير والإفادة، بل إن كثيرًا منها مجرَّدُ جمع بلا تحرير، حتىٰ كأن صاحبها حاطب ليل وساحب ذيل، والله تعالىٰ يرحم الجميع، وينفعنا بعلومهم، وينفع بنا مَن بعدنا.

قال الحافظ جلال الدين السيوطي في الثناء عليه: «لزم الجِدَّ والاجتهاد في القلم والعلم والعمل، وأقبل علىٰ نفع الناس إقراءً وإفتاءً وتصنيفًا، مع الدين المتين وتركِ ما لا يعنيه، وشدة التواضع ولِين الجانب، وضبط اللسان والسكوت، وولي مشيخة الصلاحية وغيرِها وقضاءَ القضاة»[1].

❁ ❁ ❁

وكان كثير الكتب واسع الاطلاع، وكان الطلاب يراجعونه في المسائل ويسوقون له عبارات الكتب، وكان يراجع مصنفاته فيصلحها ويحرِّرها المرة بعد الأخرىٰ، وقرئ عليه شرحه علىٰ البهجة سبعًا وخمسين مرة، حتىٰ حرَّره أتم تحرير، ولم يُنقل ذلك عن غيره من المؤلِّفين.

وكان الفقهاء يدرِّسون مؤلفاته في حياته، مثل شرح الروض، وشرح البهجة، والمنهج وشرحه، ويَرجع إليه مدرِّسُ كلِّ كتاب منها في حَلِّ مشكلاته.

وفُتحت له الدنيا، فجمع من الأموال والكتب النفيسة ما لم يتفق لمثله، وأنفق علىٰ طلاب العلم، وتولَّىٰ مشيخة كثير من الجوامع في القاهرة، وأُسند إليه التدريس في عدة مدارس، وتولىٰ النظر في بعض الأوقاف.

وولَّاه الملك الأشرف قايتباي قضاء القضاة سنة ٨٨٦، فلم يقبله إلا بعد مراجعة، وكان عفيفًا نزيهًا عادلًا لا يخاف في الله لومة لائم، ثم عُزل سنة

(١) نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص ١١٣).

٩٠٦ عن القضاء بسبب خطِّه علىٰ السلطان قانصوه الغوري بالظلم وزجرِه عنه تصريحًا وتعريضًا، ثم أُعيد للقضاء بإلحاح شديد من الأمراء، وبقي فيه عدة أشهر ثم عزل نفسه لما ضعف بصره لكبر سنِّه.

وكان رَحِمَهُ اللَّهُ يتأسف علىٰ قبول تولية القضاء، ويقول: كانت غلطة؛ صيَّرتني أمام الناس مع أني كنت مستورًا.

❁ ❁ ❁

ثالثًا: آدابه ومناقبه

كان رَحِمَهُ اللَّهُ منصفًا رجَّاعًا إلىٰ الخير، منقادًا للمعروف ولو من صغير، غير متكثِّر بالعلوم والمشيخة، طيب الأخلاق، حسن السمت، كثير التؤدة، لا يشتغل بما لا يعنيه، وقورًا مؤانسًا، ومُتِّع بالقوة علىٰ ملازمة العلم والعمل ليلًا ونهارًا مدة تقارب مئة سنة من غير كلل، مع شرف النفس ومزيد العقل وسعة الاحتمال، وتلقي البَشر بالبِشر والطلاقة حتىٰ حاسديه مع كثرتهم.

وكان ضابطًا لأوقاته، وإذا أطال عليه أحد في الكلام يقول له: عجِّل قد ضيَّعتَ علينا الزمان! وكان إذا انشغل القارئ بين يديه بإصلاح كلمة في كتابه، يشتغل بالذكر بصوت خفيٍّ، وكان قليل الأكل لا يزيد علىٰ ثلث رغيف، منقبضًا عن مخالطة الناس، غير مسارع إلىٰ الفتاوي، وكان مجاب الدعوة.

وكان مع كثرة اشتغاله في العلم مطالعة وتدريسًا وإفتاءً وتصنيفًا، ومع مباشرة القضاء وإقبالِ الدنيا عليه، لا يكاد يفتر عن الطاعة ليلًا ونهارًا، وكان يصلي النوافل قائمًا مع كبر سنِّه وبلوغه مئة سنة وأكثر، حتىٰ كان يميل يمينًا وشمالًا لا يتمالك في القيام للكبر والمرض، فرُوجع في ذلك، فقال: يا ولدي، النفس من شأنها الكسل، وأخاف أن تغلبني وأختم عمري بذلك، وكان يقول: لا أعوِّد نفسي الكسل.

رابعًا: وفاته

كانت وفاته رَحِمَهُ اللَّهُ يوم الأربعاء ثالث شهر ذي القعدة سنة ستٍّ وعشرين وتسع مئة، عن مئة وثلاث سنوات، وغُسل في صبيحة يوم الخميس وكُفِّن، وصُلي عليه في الجامع الأزهر في محفل من العلماء والفضلاء[١].

❁ ❁ ❁

خامسًا: مؤلفاته

له مصنَّفات جليلة مقبولة، وهي أكثر من ستين كتابًا، ومِن أقدمها شرح البهجة الوردية، وكان يكتبه في يومي الإثنين والخميس؛ لأن الأعمال تُرفع فيهما، ولما أتمَّه غار منه بعض أقرانه، فصبر ولم يلتفت إلىٰ كلامه.

وكان يصنِّف أكثر من كتاب في وقت واحد، ومن ذلك أنه شرح صحيح البخاري جامعًا فيه ملخَّص عشرة شروح، وحشَّىٰ تفسير البيضاوي في هذه الحالة.

فمما ألفه في القرآن وعلومه:

١- إعراب القرآن العظيم.

٢- تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمدِّ والقصر.

٣- تلخيص تقريب النشر في معرفة القراءات العشر لابن الجزري.

٤- الحواشي المفهمة في شرح المقدمة «شرح الجزرية».

---

(١) تنظر ترجمة شيخ الإسلام في: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (٣/ ٢٣٤-٢٣٨)، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروس (ص ١١١-١١٦)، والكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة للنجم الغزي (١/ ١٩٨-٢٠٨). ويراجع: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وأثره في الفقه الشافعي، رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية، للباحث طارق يوسف حسن جابر، نوقشت في عام ١٤٢٤.

٥- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة «شرح ثانٍ للجزرية».

٦- فتح الجليل ببيان خفي أنوار التنزيل «حاشية علىٰ تفسير البيضاوي».

٧- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن.

٨- مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين لابن القاصح.

٩- مقدمة في البسملة والحمدلة.

١٠- المقصد لتلخيص في المرشد في الوقف والابتداء.

ومما ألفه في الحديث وعلومه:

١١- الإعلام بأحاديث الأحكام.

١٢- ثبت زكريا الأنصاري «أثبت فيه مروياته ومُجِيزيه».

١٣- شرح الأربعين النووية.

١٤- شرح صحيح مسلم.

١٥- شرح مختصر الآداب للبيهقي.

١٦- فتح الباقي بشرح ألفية العراقي.

١٧- فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام.

١٨- مختصر بذل الماعون بفضل الطاعون لشيخه الحاظ ابن حجر.

١٩- مختصر كتاب الآداب للبيهقي.

٢٠- منحة الباري بشرح صحيح البخاري.

ومما ألفه في الفقه:

٢١- أسنىٰ المطالب في شرح روض الطالب.

٢٢- تحرير تنقيح اللباب.

٢٣- تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب.

٢٤- تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية للزركشي.

٢٥- حاشية علىٰ شرح البهجة الوردية لأبي زرعة العراقي.

٢٦- خلاصة الفوائد المحوية في شرح البهجة الوردية «شرح صغير».

٢٧- عماد الرضا في أدب القضاء.

٢٨- غاية الوصول في شرح الفصول في الفراض لابن الهائم.

٢٩- الغرر البهية في شرح البهجة الوردية.

٣٠- الفتاوي «الإعلام والاهتمام بجمع فتاوىٰ شيخ الإسلام».

٣١- فتح الوهاب بشرح تنقيح اللباب للولي العراقي.

٣٢- فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب.

٣٣- الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية «شرح مختصر الرحبية لابن الهائم».

٣٤- منهج الطلاب.

٣٥- منهج الوصول إلىٰ تحرير الفصول في الفرائض «شرح آخر»

٣٦- نهاية الهداية في تحرير الكفاية «شرح ألفية ابن الهائم في الفرائض».

ومما ألفه في أصول الفقه:

٣٧- حاشية علىٰ شرح جمع الجوامع للمحلي.

٣٨- غاية الوصول شرح لبِّ الأصول.

٣٩- فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان وبلة الظمآن للزركشي.

٤٠- لبُّ الأصول «مختصر جمع الجوامع لابن السبكي».

ومما ألفه في اللغة والحساب:

٤١- أقصىٰ الأماني في علم البين والبديع والمعاني «مختصر تلخيص المفتاح».

٤٢- بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب لابن هشام.

٤٣- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة «في مصطلحات الفقه والعقيدة».

٤٤- الدرر السنية علىٰ شرح الألفية «حاشية علىٰ شرح ابن الناظم».

٤٥- فتح رب البرية بشرح القصيدة الخزرجية في العروض.

٤٦- فتح المبدع في شرح المقنع في الجبر والمقابلة لبان الهائم.

٤٧- فتح منزل المثاني في شرح أقصىٰ الأماني.

٤٨- اللؤلؤ النظيم في روم التعليم والتعليم «في تعريف أنواع العلوم وفوائدها وشروط تعلمها».

٤٩- المناهج الكافية في شرح الشافية لابن الحاجب.

ومما ألفه في العقيدة والتصوف والمنطق:

٥٠- إحكام الدلالة علىٰ تحرير الرسالة «شرح الرسالة القشيرية».

٥١- الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة للتَّوْزَري.

٥٢- التحفة العلية في الخطب المنبرية «ديوان خطب».

٥٣- الخلاصة في شرح المنفرجة «شرح صغير».

٥٤- الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة للبوصيري.

٥٥- شرح الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية.

٥٦- شرح ضابطة إنتاج الأشكال الأربعة في المنطق والجدل.

٥٧- فتح الإله الماجد في إيضاح شرح العقائد «حاشية علىٰ شرح النسفية للتفتازاني».

٥٨- فتح الرحمن بشرح رسالة المولىٰ رسلان في التصوف.

٥٩- فتح الوهاب بشرح الآداب «شرح آداب البحث للسمرقندي».

٦٠- فتح الوهاب بما يجب تعلمه علىٰ ذوي الألباب.

٦١- المطلع شرح إيساغوجي في المنطق.

٦٢- نتائج الأفكار القدسية في شرح الرسالة القشيرية «شرح آخر».

منهج الطلاب

تأليف

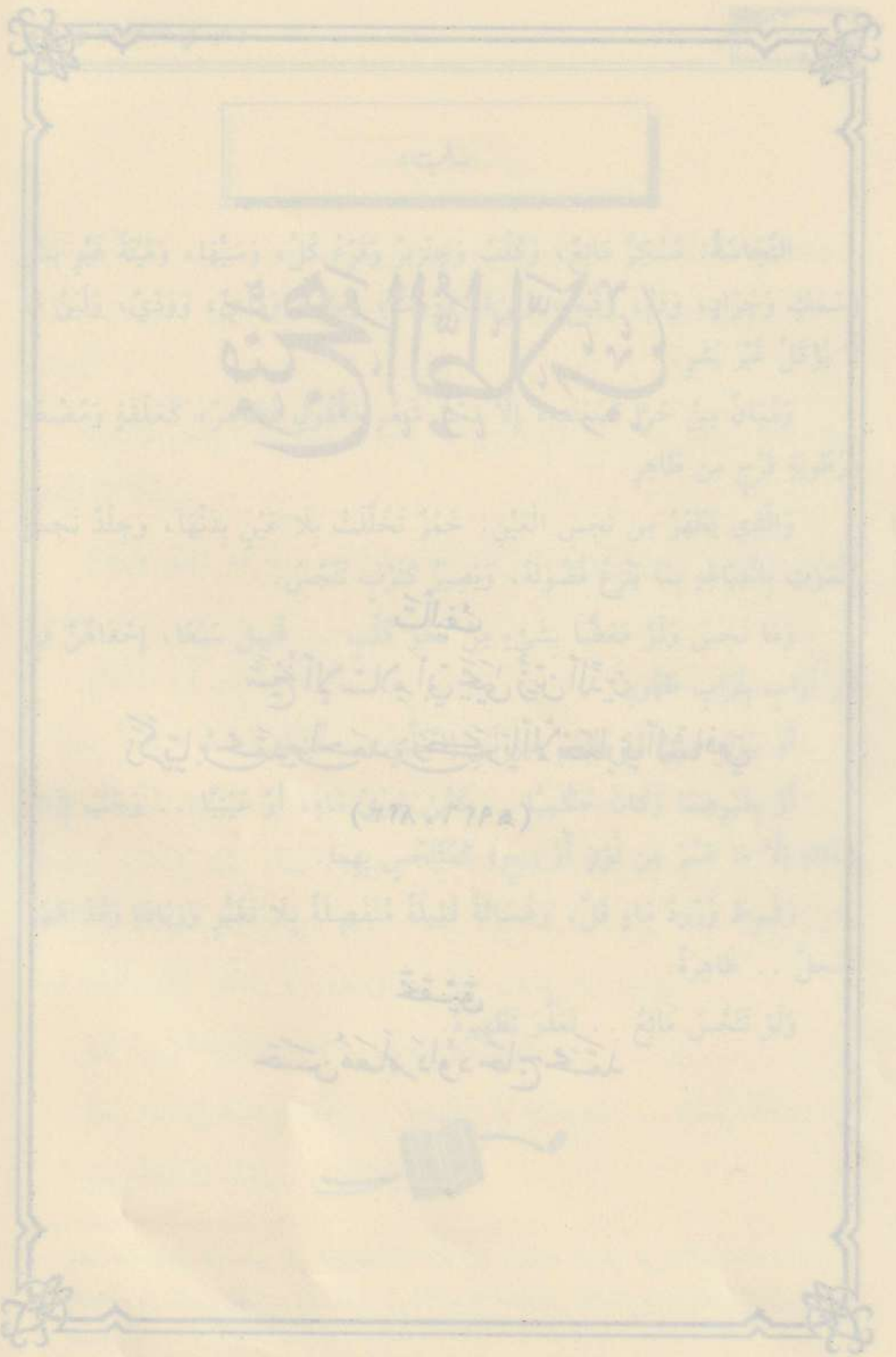
شيخ الإسلام أبي يحيى زين الدين

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي

(٨٢٣ - ٩٢٦هـ)

تحقيق

حسن معلم داود حاج محمد



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ الْفَائِزِينَ مِنَ اللَّهِ بِعُلَاهُ.

وَبَعْدُ، فَهَذَا مُخْتَصَرٌ فِي الْفِقْهِ عَلَىٰ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

اخْتَصَرْتُ فِيهِ مُخْتَصَرَ الْإِمَامِ أَبِي زَكَرِيَّا النَّوَوِيِّ الْمُسَمَّىٰ بِـ «مِنْهَاجِ الطَّالِبِينَ».

وضَمَمْتُ إِلَيْهِ مَا يَسُرُّ[1]، مَعَ إِبْدَالِ غَيْرِ الْمُعْتَمَدِ بِهِ بِلَفْظٍ مُبِينٍ، وَحَذَفْتُ مِنْهُ الْخِلَافَ؛ رَوْمًا لِتَيْسِيرِهِ عَلَىٰ الرَّاغِبِينَ.

وَسَمَّيْتُهُ بِـ «**مَنْهَجِ الطُّلَّابِ**»، رَاجِيًا مِنَ اللَّهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أُولُو الْأَلْبَابِ، وَأَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ لِلصَّوَابِ وَالْفَوْزَ يَوْمَ الْمَآبِ.

(١) هكذا ضُبط بالحروف في إحسان الوهاب، أي: يَسُرُّ الناظرَ فيه والواقف عليه. وفي (ش) ضُبط بالقلم: يُسِّر، وفي حاشيتها: أي يسَّره الله تعالىٰ وأعانني عليه. والنسخ المشكولة توافق الضبط الأول. وفي (ب): تيسر.

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

إِنَّمَا يُطَهِّرُ مِن مَائِعٍ مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ مَا يُسَمَّىٰ مَاءً بِلَا قَيْدٍ، فَمُتَغَيِّرٌ بِمُخَالِطٍ طَاهِرٍ مُسْتَغْنًى عَنْهُ، تَغَيُّرًا يَمْنَعُ الِاسْمَ .. غَيْرُ مُطَهِّرٍ، لَا تُرَابٍ وَمِلْحِ مَاءٍ وَإِن طُرِحَا فِيهِ.

وَكُرِهَ شَدِيدُ حَرٍّ وَبَرْدٍ، وَمُتَشَمِّسٌ بِشُرُوطِهِ.

وَالْمُسْتَعْمَلُ فِي فَرْضٍ غَيْرُ مُطَهِّرٍ إِن قَلَّ.

وَلَا تَنْجُسُ قُلَّتَا مَاءٍ -وَهُمَا خَمْسُ مِئَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا- بِمُلَاقَاةِ نَجِسٍ، فَإِنْ غَيَّرَهُ فَنَجِسٌ، فَإِن زَالَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَو بِمَاءٍ .. طَهَرَ.

وَدُونَهُمَا يَنْجُسُ -كَرَطْبٍ غَيْرِهِ- بِمُلَاقَاتِهِ، لَا بِمُلَاقَاةِ مَيْتَةٍ لَا يَسِيلُ دَمُهَا وَلَمْ تُطْرَحْ، وَنَجِسٍ لَا يُدْرِكُهُ طَرْفٌ، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَإِنْ بَلَغَهُمَا بِمَاءٍ وَلَا تَغَيُّرَ .. فَطَهُورٌ، وَالتَّغَيُّرُ الْمُؤَثِّرُ: تَغَيُّرُ طَعْمٍ أَوْ لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ.

وَلَوِ اشْتَبَهَ طَاهِرٌ أَوْ طَهُورٌ بِغَيْرِهِ .. اجتَهَدَ إِنْ بَقِيَا، وَاسْتَعْمَلَ مَا ظَنَّهُ طَاهِرًا أَوْ طَهُورًا، لَا مَاءٌ وَبَوْلٌ؛ بَلْ يَتَيَمَّمُ بَعْدَ تَلَفٍ، وَلَا مَاءٌ وَمَاءُ وَرْدٍ؛ بَلْ يَتَوَضَّأُ بِكُلٍّ مَرَّةً.

وَإِذَا ظَنَّ طَهَارَةَ أَحَدِهِمَا .. سُنَّ إِرَاقَةُ الْآخَرِ، فَإِنْ تَرَكَهُ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ .. لَمْ يَعْمَلْ بِالثَّانِي، بَلْ يَتَيَمَّمُ، وَلَا يُعِيدُ.

وَلَوْ أَخْبَرَهُ بِتَنَجُّسِهِ عَدْلُ رِوَايَةٍ مُبَيِّنًا لِلسَّبَبِ أَوْ فَقِيهًا مُوَافِقًا .. اعْتَمَدَهُ.

وَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ وَاتِّخَاذُ كُلِّ إِنَاءٍ طَاهِرٍ، إِلَّا إِنَاءً كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ؛ فَيَحْرُمُ، كَمُضَبَّبٍ بِأَحَدِهِمَا وَضَبَّةُ الْفِضَّةِ كَبِيرَةٌ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لِغَيْرِ حَاجَةٍ، أَوْ كَبِيرَةً لَّهَا . . كُرِهَ.

وَيَحِلُّ نَحْوُ نُحَاسٍ مُوِّهَ بِنَقْدٍ، لَا عَكْسُهُ؛ إِنْ لَّمْ يَحْصُلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ بِالنَّارِ فِيهِمَا.

بابُ: الأَحْدَاثِ

هِيَ: خُرُوجُ غَيْرِ مَنِيِّهِ مِنْ فَرْجٍ، أَوْ ثَقْبٍ تَحْتَ مَعِدَةٍ وَالفَرْجُ مُنْسَدٌّ، وَزَوَالُ عَقْلٍ لَا بِنَوْمِ مُمَكِّنٍ مَقْعَدَهُ، وَتَلَاقِي بَشَرَتَيْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ بِكِبَرٍ لَا مَحْرَمٍ، وَمَسُّ فَرْجِ آدَمِيٍّ أَوْ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِبَطْنِ كَفٍّ.

وَحَرُمَ بِهَا: صَلَاةٌ، وَطَوَافٌ، وَمَسُّ مُصْحَفٍ وَوَرَقِهِ وَجِلْدِهِ، وَظَرْفِهِ وَهُوَ فِيهِ، وَمَا كُتِبَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ لِدَرْسِهِ.

وَحَلَّ حَمْلُهُ فِي مَتَاعٍ إِنْ لَّمْ يُقْصَدْ، وَتَفْسِيرٍ أَكْثَرَ، وَقَلْبُ وَرَقِهِ بِعُودٍ.

وَلَا يَجِبُ مَنْعُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ.

وَلَا يَرْتَفِعُ يَقِينُ طُهْرٍ أَوْ حَدَثٍ بِظَنِّ ضِدِّهِ، فَلَوْ تَيَقَّنَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ .. فَضِدُّ مَا قَبْلَهُمَا، لَا ضِدُّ الطُّهْرِ إِنْ لَّمْ يَعْتَدْ تَجْدِيدَهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في آداب الخلاء وفي الاستنجاء

سُنَّ لِقَاضِي الْحَاجَةِ: أَنْ يُقَدِّمَ يَسَارَهُ لِمَكَانِ قَضَائِهَا، وَيَمِينَهُ لِانْصِرَافِهِ، وَيُنَحِّيَ مَا عَلَيْهِ مُعَظَّمٌ، وَيَعْتَمِدَ يَسَارَهُ، وَلَا يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا بِسَاتِرٍ، وَيَحْرُمَانِ بِدُونِهِ فِي غَيْرِ مُعَدٍّ، وَيَبْعُدَ، وَيَسْتَتِرَ، وَيَسْكُتَ.

وَلَا يَقْضِيَ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ، وَجُحْرٍ، وَمَهَبِّ رِيحٍ، وَمُتَحَدَّثٍ، وَطَرِيقٍ، وَتَحْتَ مَا يُثْمِرُ، وَلَا يَسْتَنْجِيَ بِمَاءٍ فِي مَكَانِهِ إِن لَّمْ يُعَدَّ.

وَيَسْتَبْرِئَ مِنْ بَوْلِهِ، وَيَقُولَ عِنْدَ وُصُولِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ»، «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»، وَانْصِرَافِهِ: «غُفْرَانَكَ»، «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَىٰ وَعَافَانِي».

وَيَجِبُ اسْتِنْجَاءٌ مِنْ خَارِجٍ مُلَوِّثٍ لَا مَنِيٍّ، بِمَاءٍ أَوْ بِجَامِدٍ طَاهِرٍ قَالِعٍ غَيْرِ مُحْتَرَمٍ كَجِلْدٍ دُبِغَ، بِشَرْطِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ فَرْجٍ، وَلَا يَجِفَّ، وَلَا يُجَاوِزَ صَفْحَةً وَحَشَفَةً، وَلَا يَتَقَطَّعَ، وَلَا يَنْتَقِلَ، وَلَا يَطْرَأَ أَجْنَبِيٌّ، وَيَمْسَحَ ثَلَاثًا، وَيَعُمَّ كُلَّ مَرَّةٍ، وَيُنْقِيَ.

وَسُنَّ إِيتَارٌ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِالْأَوَّلِ مِنْ مُقَدَّمِ صَفْحَةٍ يُمْنَىٰ إِلَيْهِ، ثُمَّ بِالثَّانِي مِنْ يُسْرَىٰ كَذَلِكَ، ثُمَّ يُمِرَّ الثَّالِثَ عَلَىٰ الجَمِيعِ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَسَارٍ، وَجَمْعُ مَاءٍ وَجَامِدٍ.

بابُ: الْوُضُوءِ

فُرُوضُهُ:

١- نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ لِغَيْرِ دَائِمِهِ، أَوْ وُضُوءٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ، مَقْرُونَةً بِأَوَّلِ غَسْلِ الوَجْهِ، وَلَهُ تَفْرِيقُهَا عَلَىٰ أَعْضَائِهِ، وَنِيَّةُ تَبَرُّدٍ مَعَهَا.

٢- وَغَسْلُ وَجْهِهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ مَنَابِتِ رَأْسِهِ وَتَحْتِ مُنْتَهَىٰ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَمِنْهُ مَحَلُّ غَمَمٍ، لَا تَحْذِيفٍ ونَزَعَتَانِ.

وَيَجِبُ غَسْلُ شَعْرِهِ، لَا بَاطِنِ كَثِيفِ خَارِجٍ عَنْهُ وَلِحْيَةٍ وَعَارِضٍ، وَبَعْضِهَا وَتَمَيَّزَ، مِن رَجُلٍ.

٣- وَغَسْلُ يَدَيْهِ بِكُلِّ مِرْفَقٍ، فَإِنْ قُطِعَ بَعْضُ يَدٍ .. وَجَبَ مَا بَقِيَ، أَوْ مِنْ مِرْفَقِهِ .. فَرَأْسُ عَضُدِهِ، أَوْ فَوْقِهِ .. سُنَّ بَاقِي عَضُدِهِ.

٤- وَمَسْحُ بَعْضِ بَشَرِ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ فِي حَدِّهِ، وَلَهُ غَسْلُهُ وَبَلُّهُ.

٥- وَغَسْلُ رِجْلَيْهِ بِكُلِّ كَعْبٍ.

٦ - وَتَرْتِيبُهُ هَكَذَا، وَلَوِ انْغَمَسَ مُحْدِثٌ .. أَجْزَأَهُ.

وَسُنَّ اسْتِيَاكٌ، وَعَرْضًا، بِخَشِنٍ لَا أَصْبُعِهِ، وَكُرِهَ لِصَائِمٍ بَعْدَ زَوَالٍ، وَتَأَكَّدَ فِي مَوَاضِعَ كَوُضُوءٍ وَصَلَاةٍ وَتَغَيُّرِ فَمٍ.

وَسُنَّ لِوُضُوءٍ: تَسْمِيَةٌ أَوَّلَهُ، فَإِنْ تُرِكَتْ فَفِي أَثْنَائِهِ، فَغَسْلُ كَفَّيْهِ، فَإِنْ شَكَّ فِي طُهْرِهِمَا .. كُرِهَ غَمْسُهُمَا فِي مَاءٍ قَلِيلٍ قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلَاثًا، فَمَضْمَضَةٌ، فَاسْتِنْشَاقٌ، وَجَمْعُهُمَا وَبِثَلَاثِ غُرَفٍ[1] أَفْضَلُ، وَمُبَالَغَةٌ فِيهِمَا لِمُفْطِرٍ، وَتَثْلِيثٌ يَقِينًا، وَمَسْحُ كُلِّ رَأْسِهِ، أَوْ يُتَمِّمُ عَلَىٰ نَحْوِ عِمَامَتِهِ، فَأُذُنَيْهِ، وَتَخْلِيلُ شَعْرٍ يَكْفِي

(١) في (أ، ب): غرفات. وفي هامش (أ) أن ما أثبتناه في نسخة.

غَسْلُ ظَاهِرِهِ، وَأَصَابِعِهِ، وَتَيَمُّنٌ لِنَحْوِ أَقْطَعَ مُطْلَقًا، وَلِغَيْرِهِ فِي يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَإِطَالَةُ غُرَّتِهِ وَتَحْجِيلِهِ، وَوِلَاءٌ، وَتَرْكُ اسْتِعَانَةٍ فِي صَبٍّ، وَنَفْضٍ، وتَنْشِيفٍ، وَالذِّكْرُ المَشْهُورُ عَقِبَهُ.

بابُ: مَسْحِ الخُفَّيْنِ

يَجُوزُ فِي الْوُضُوءِ لِمُسَافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ، وَلِغَيْرِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مِنْ آخِرِ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ.

لَكِنْ دَائِمُ حَدَثٍ وَمُتَيَمِّمٌ لَا لِفَقْدِ مَاءٍ إِنَّمَا يَمْسَحَانِ لِمَا يَحِلُّ لَوْ بَقِيَ طُهْرُهُمَا.

فَإِنْ مَسَحَ حَضَرًا فَسَافَرَ، أَوْ عَكَسَ؛ لَمْ يُكَمِّلْ مُدَّةَ سَفَرٍ.

وَشَرْطُ الْخُفِّ: لُبْسُهُ بَعْدَ طُهْرٍ، سَاتِرَ مَحَلِّ فَرْضٍ لَا مِنْ أَعْلَىٰ، طَاهِرًا، يَمْنَعُ مَاءً مِنْ غَيْرِ مَحَلِّ خَرْزٍ، وَيُمْكِنُ فِيهِ تَرَدُّدُ مُسَافِرٍ لِحَاجَتِهِ، وَلَوْ مُحَرَّمًا أَوْ غَيْرَ جِلْدٍ أَوْ شُدَّ بِشَرَجٍ.

وَلَا يُجْزِئُ جُرْمُوقٌ فَوْقَ قَوِيٍّ، إِلَّا أَنْ يَصِلَهُ مَاءٌ لَا بِقَصْدِ الْجُرْمُوقِ فَقَطْ.

وَسُنَّ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلِهِ خُطُوطًا، وَيَكْفِي مُسَمَّىٰ مَسْحٍ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ بِظَاهِرِ أَعْلَىٰ الْخُفِّ.

وَلَا مَسْحَ لِشَاكٍّ فِي بَقَاءِ الْمُدَّةِ، وَلَا لِمَنْ لَزِمَهُ غُسْلٌ.

وَمَنْ فَسَدَ خُفُّهُ، أَوْ بَدَا شَيْءٌ مِمَّا سُتِرَ بِهِ، أَوْ انْقَضَتِ الْمُدَّةُ؛ وَهُوَ بِطُهْرِ الْمَسْحِ .. لَزِمَهُ غَسْلُ قَدَمَيْهِ.

بابُ: الغُسْلِ

مُوجِبُهُ: مَوْتٌ، وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ، وَنَحْوُ وِلَادَةٍ، وَجَنَابَةٌ بِدُخُولِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا فَرْجًا، وَبِخُرُوجِ مَنِيِّهِ أَوَّلًا مِن مُعْتَادٍ، أَوْ تَحْتِ صُلْبٍ وَتَرَائِبَ وَانْسَدَّ الْمُعْتَادُ[1].

وَيُعْرَفُ بِتَدَفُّقٍ، أَوْ لَذَّةٍ، أَوْ رِيحِ عَجِينٍ رَطْبًا، أَوْ بَيَاضِ بَيْضٍ جَافًّا، فَإِنْ فُقِدَتْ فَلَا غُسْلَ.

وَحَرُمَ بِهَا: مَا حَرُمَ بِحَدَثٍ، وَمُكْثُ مُسْلِمٍ بِمَسْجِدٍ، وَقِرَاءَتُهُ لِقُرْآنٍ بِقَصْدِهِ.

وَأَقَلُّهُ: نِيَّةُ رَفْعِ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِ جَنَابَةٍ، أَوِ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ، أَوْ أَدَاءِ أَوْ فَرْضِ غُسْلٍ، مَقْرُونَةً بِأَوَّلِهِ . وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ بَدَنِهِ.

وَأَكْمَلُهُ: إِزَالَةُ قَذَرٍ، فَتَكْفِي غَسْلَةٌ لِنَجَسٍ وَحَدَثٍ، ثُمَّ وُضُوءٌ، ثُمَّ تَعَهُّدُ مَعَاطِفِهِ، وَتَخْلِيلُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، ثُمَّ إِفَاضَةُ المَاءِ عَلَىٰ رَأْسِهِ ثُمَّ شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ، وَدَلْكٌ، وَتَثْلِيثٌ، وَوِلَاءٌ، وَأَنْ تُتْبِعَ غَيْرُ مُجِدَّةٍ إِثْرَ نَحْوِ حَيْضٍ مِسْكًا فَطِيبًا فَطِينًا، وَأَلَّا يَنْقُصَ مَاءُ وُضُوءٍ عَن مُدٍّ، وَغُسْلٍ عَن صَاعٍ.

وَلَا يُسَنُّ تَجْدِيدُهُ، بِخِلَافِ وُضُوءٍ صَلَّىٰ بِهِ.

وَمَنِ اغْتَسَلَ لِفَرْضٍ وَنَفْلٍ . . حَصَلَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا . . حَصَلَ فَقَطْ.

وَمَنْ أَحْدَثَ وَأَجْنَبَ . . كَفَاهُ غُسْلٌ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (١/ ٢٦٣)، واعتمد الرملي في «النهاية» (١/ ٢١٥) أن الخارج من نفس الصلب والترائب في الانسداد العارض كالخارج من تحتهما في إيجاب الغسل .

باب:

النَّجَاسَةُ: مُسْكِرٌ مَائِعٌ، وَكَلْبٌ وَخِنْزِيرٌ وَفَرْعُ كُلٍّ، وَمَنِيُّهَا، وَمَيْتَةُ غَيْرِ بَشَرٍ وَسَمَكٍ وَجَرَادٍ، وَدَمٌ، وَقَيْحٌ، وَقَيْءٌ، وَرَوْثٌ، وَبَوْلٌ، وَمَذْيٌ، وَوَدْيٌ، وَلَبَنُ مَا لَا يُؤْكَلُ غَيْرَ بَشَرٍ.

وَمُبَانٌ مِنْ حَيٍّ كَمَيْتَتِهِ، إِلَّا نَحْوَ شَعْرِ مَأْكُولٍ فَطَاهِرٌ، كَعَلَقَةٍ وَمُضْغَةٍ وَرُطُوبَةِ فَرْجٍ مِن طَاهِرٍ.

وَالَّذِي يَطْهُرُ مِن نَجِسِ الْعَيْنِ: خَمْرٌ تَخَلَّلَتْ بِلَا عَيْنٍ بِدَنِّهَا، وَجِلْدٌ نَجِسَ بِالْمَوْتِ بِانْدِبَاغِهِ بِمَا يَنْزِعُ فُضُولَهُ، وَيَصِيرُ كَثَوْبٍ تَنَجَّسَ.

وَمَا نَجِسَ وَلَوْ مَعَضًّا بِشَيْءٍ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ .. غُسِلَ سَبْعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ تُرَابٍ بِتُرَابٍ طَهُورٍ.

أَوْ بِبَوْلِ صَبِيٍّ لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ لَبَنٍ لِلتَّغَذِّي .. نُضِحَ.

أَوْ بِغَيْرِهِمَا وَكَانَ حُكْمِيًّا .. كَفَىٰ جَرْيُ مَاءٍ، أَوْ عَيْنِيًّا .. وَجَبَ إِزَالَةُ صِفَاتِهِ إِلَّا مَا عَسُرَ مِن لَوْنٍ أَوْ رِيحٍ، كَمُتَنَجِّسٍ بِهِمَا.

وَشُرِطَ وُرُودُ مَاءٍ قَلَّ، وَغُسَالَةٌ قَلِيلَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِلَا تَغَيُّرٍ وَزِيَادَةٍ وَقَدْ طَهُرَ الْمَحَلُّ .. طَاهِرَةٌ.

وَلَوْ تَنَجَّسَ مَائِعٌ .. تَعَذَّرَ تَطْهِيرُهُ.

بابُ: التَّيَمُّمِ

يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ لِلْعَجْزِ، وَأَسْبَابُهُ:

١- فَقْدُ مَاءٍ، فَإِنْ تَيَقَّنَهُ .. تَيَمَّمَ بِلَا طَلَبٍ، وَإِلَّا .. طَلَبَهُ لِكُلِّ تَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِن رَّحْلِهِ وَرُفْقَتِهِ، ثُمَّ نَظَرَ حَوَالَيْهِ إِنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ، وَإِلَّا .. تَرَدَّدَ إِنْ أَمِنَ إِلَىٰ حَدِّ غَوْثٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ .. تَيَمَّمَ.

فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ مُسَافِرٌ لِحَاجَتِهِ .. وَجَبَ طَلَبُهُ إِنْ أَمِنَ غَيْرُ اخْتِصَاصٍ وَمَالٍ يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ .. تَيَمَّمَ.

فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ .. فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ، وَإِلَّا .. فَتَعْجِيلُ تَيَمُّمٍ.

وَمَنْ وَجَدَهُ غَيْرَ كَافٍ .. وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ، ثُمَّ تَيَمَّمَ.

وَيَجِبُ فِي الْوَقْتِ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَهُ لِدَيْنِهِ أَوْ مُؤْنَةِ مُحْتَرَمٍ، وَاقْتِرَاضُ الْمَاءِ، وَاتِّهَابُهُ، وَاسْتِعَارَةُ آلَتِهِ.

وَلَوْ نَسِيَهُ أَوْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ .. أَعَادَ.

٢- وَحَاجَتُهُ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ، وَلَوْ مَآلًا.

٣- وَخَوْفُ مَحْذُورٍ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ كَمَرَضٍ، وَبُطْءِ بُرْءٍ، وَزِيَادَةِ أَلَمٍ، وَشَيْنٍ فَاحِشٍ فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ.

وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ .. وَجَبَ تَيَمُّمٌ، وَغَسْلُ صَحِيحٍ، وَمَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ -إِن لَّمْ يَجِبْ نَزْعُهُ[1]- بِمَاءٍ، لَا تَرْتِيبٌ لِنَحْوِ جُنُبٍ .. أَوْ عُضْوَيْنِ .. فَتَيَمُّمَانِ.

وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ آخَرَ وَلَمْ يُحْدِثْ .. لَمْ يُعِدْ غَسْلًا وَمَسْحًا.

❋ ❋ ❋

(١) في (ب): الساتر الضار نزعه. وهكذا كان في (ش)، ثم عُدِّل.

فَصْلٌ

في كيفية التيمم وغيرها

يُتَيَمَّمُ بِتُرَابٍ طَهُورٍ لَهُ غُبَارٌ، وَلَوْ بِرَمْلٍ لَا يَلْصَقُ، لَا بِمُسْتَعْمَلٍ؛ وَهُوَ مَا بَقِيَ بِعُضْوِهِ أَوْ تَنَاثَرَ مِنْهُ.

وَأَرْكَانُهُ:

١- نَقْلُ تُرَابٍ، وَلَوْ مِنْ وَجْهٍ وَيَدٍ، فَلَوْ سَفَتْهُ رِيحٌ عَلَيْهِ فَرَدَّدَهُ وَنَوَىٰ .. لَمْ يَكْفِ، وَلَوْ يُمِّمَ بِإِذْنِهِ .. صَحَّ.

٢- وَنِيَّةُ اسْتِبَاحَةِ مُفْتَقِرٍ إِلَيْهِ، مَقْرُونَةً بِنَقْلٍ، وَمُسْتَدَامَةً إِلَىٰ مَسْحٍ.

فَإِن نَّوَىٰ فَرْضًا أَوْ وَنَفْلًا .. فَلَهُ نَفْلٌ وَصَلَاةُ جَنَائِزَ، أَوْ نَفْلًا أَوِ الصَّلَاةَ .. فَغَيْرُ فَرْضِ عَيْنٍ.

٣-٤- وَمَسْحُ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَدَيْهِ بِمِرْفَقَيْهِ، لَا مَنْبِتِ شَعْرٍ، وَيَجِبُ نَقْلَتَانِ، لَا تَرْتِيبُهُمَا.

وَسُنَّ: تَسْمِيَةٌ، وَوِلَاءٌ، وَتَقْدِيمُ يَمِينِهِ وَأَعْلَىٰ وَجْهِهِ، وَتَخْفِيفُ غُبَارٍ، وَتَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلَ كُلٍّ، وَنَزْعُ خَاتَمِهِ فِي الْأُولَىٰ، وَيَجِبُ فِي الثَّانِيَةِ.

وَمَنْ تَيَمَّمَ لِفَقْدِ مَاءٍ فَجَوَّزَهُ لَا فِي صَلَاةٍ .. بَطَلَ بِلَا مَانِعٍ، أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ .. بَطَلَتْ، وَإِلَّا .. فَلَا، وَقَطْعُهَا أَفْضَلُ، وَحَرُمَ فِي فَرْضٍ ضَاقَ وَقْتُهُ.

وَالْمُتَنَفِّلُ إِن نَّوَىٰ قَدْرًا .. أَتَمَّهُ، وَإِلَّا .. فَرَكْعَتَيْنِ.

وَلَا يُؤَدِّي بِهِ مِنْ فُرُوضٍ عَيْنِيَّةٍ غَيْرَ وَاحِدٍ وَلَوْ نَذْرًا، إِلَا تَمْكِينَ حَلِيلٍ.

وَمَنْ نَّسِيَ إِحْدَىٰ الْخَمْسِ .. كَفَاهُ لَهُنَّ تَيَمُّمٌ، أَوْ مُخْتَلِفَتَيْنِ .. صَلَّىٰ كُلًّا بِتَيَمُّمٍ، أَوْ أَرْبَعًا بِهِ وَأَرْبَعًا لَيْسَ مِنْهَا مَا بَدَأَ بِهَا بِآخَرَ، أَوْ مُتَّفِقَتَيْنِ أَوْ شَكَّ .. فَالْخَمْسَ مَرَّتَيْنِ بِتَيَمُّمَيْنِ.

وَلَا يَتَيَمَّمُ لِمُؤَقَّتٍ قَبْلَ وَقْتِهِ[١].

وَعَلَىٰ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ أَنْ يُصَلِّيَ الْفَرْضَ، وَيُعِيدَ.

وَيَقْضِي مُتَيَمِّمٌ لِبَرْدٍ، وَلِفَقْدِ مَاءٍ يَنْدُرُ، وَلِعُذْرٍ فِي سَفَرِ مَعْصِيَةٍ.

لَا لِمَرَضٍ يَمْنَعُ الْمَاءَ مُطْلَقًا، أَوْ فِي عُضْوٍ لَمْ يَكْثُرْ دَمُ جُرْحِهِ وَلَا سَاتِرَ، أَوْ سَاتِرٌ وَوُضِعَ عَلَىٰ طُهْرٍ فِي غَيْرِ عُضْوِ تَيَمُّمٍ، وَإِلَّا .. قَضَىٰ، وَيَجِبُ[٢] نَزْعُهُ إِنْ أَمِنَ.

(١) في (أ، ب): قبل وقت فعله، وهكذا كان في (ش)، ثم عُدِّل.

(٢) في (أ): ووجب.

بابُ: الحَيْضِ

أَقَلُّ سِنِّهِ تِسْعُ سِنِينَ تَقْرِيبًا، وَأَقَلُّهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ بِلَيَالِيهَا، كَأَقَلِّ طُهْرٍ بَيْنَ حَيْضَيْنِ[١]، وَلَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ.

وَحَرُمَ بِهِ وَبِنِفَاسٍ: مَا حَرُمَ بِجَنَابَةٍ، وَعُبُورُ مَسْجِدٍ خَافَتْ تَلْوِيثَهُ، وَطُهْرٌ عَنْ حَدَثٍ، وَصَوْمٌ؛ وَيَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَمُبَاشَرَةُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا، وَطَلَاقٌ بِشَرْطِهِ.

وَإِذَا انْقَطَعَ .. لَمْ يَحِلَّ قَبْلَ طُهْرٍ غَيْرُ صَوْمٍ وَطَلَاقٍ وَطُهْرٍ.

وَالِاسْتِحَاضَةُ كَسَلَسٍ، فَلَا تَمْنَعُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَيْضُ.

فَيَجِبُ أَنْ تَغْسِلَ مُسْتَحَاضَةٌ فَرْجَهَا، فَتَحْشُوَهُ فَتَعْصِبَهُ بِشَرْطِهِمَا، فَتَتَطَهَّرَ لِكُلِّ فَرْضٍ وَقْتَهُ[٢]، وَتُبَادِرَ بِهِ، وَلَا يَضُرُّ تَأْخِيرُهَا لِمَصْلَحَتِهِ كَسَتْرٍ وَانْتِظَارِ جَمَاعَةٍ.

وَيَجِبُ طُهْرٌ إِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا بَعْدَهُ أَوْ فِيهِ، لَا إِنْ عَادَ قَرِيبًا[٣].

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الاستحاضة والنفاس وبيان أقسام المستحاضة

رَأَتْ وَلَوْ حَامِلًا لَا مَعَ طَلْقٍ دَمًا لِزَمَنِ حَيْضٍ قَدْرَهُ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَهُ .. فَهُوَ مَعَ نَقَاءٍ تَخَلَّلَهُ حَيْضٌ.

---

(١) في (ب، ج): حيضتين.

(٢) في (أ، ب): وقت فعله.

(٣) في (أ، ب، ش) زيادة: أو علمتْ قُربَ عودِه ولم يمتدَّ انقطاعُه فوقه. وفي (ش) إشارة إلىٰ حذفه مع شرحه من الكتاب. وينظر: «تحفة المحتاج» (١/ ٣٩٨).

فَإِنْ عَبَرَهُ وَكَانَتْ:

١- مُبْتَدَأَةً مُمَيِّزَةً بِأَنْ تَرَىٰ قَوِيًّا وَضَعِيفًا .. فَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةٌ، وَالْقَوِيُّ حَيْضٌ إِنْ لَّمْ يَنْقُصْ عَنْ أَقَلِّهِ، وَلَا عَبَرَ أَكْثَرَهُ، وَلَا نَقَصَ الضَّعِيفُ عَنْ أَقَلِّ طُهْرٍ وِلَاءً.

٢- أَوْ لَا مُمَيِّزَةً، أَوْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ[1] .. فَحَيْضُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَطُهْرُهَا تِسْعٌ وَعِشْرُونَ إِنْ عَرَفَتْ وَقْتَ ابْتِدَاءِ الدَّمِ.

٣- أَوْ مُعْتَادَةً بِأَنْ سَبَقَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ .. فَتُرَدُّ إِلَيْهِمَا، وَتَثْبُتُ الْعَادَةُ -إِنْ لَّمْ تَخْتَلِفْ- بِمَرَّةٍ.

٤- وَيُحْكَمُ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ بِتَمْيِيزٍ، لَا عَادَةٍ وَلَمْ يَتَخَلَّلْ أَقَلُّ طُهْرٍ.

٥- أَوْ مُتَحَيِّرَةً:

أ- فَإِنْ نَّسِيَتْ عَادَتَهَا قَدْرًا وَوَقْتًا .. فَكَحَائِضٍ، لَا فِي طَلَاقٍ وَعِبَادَةٍ تَفْتَقِرُ لِنِيَّةٍ.

وَتَغْتَسِلُ لِكُلِّ فَرْضٍ إِنْ جَهِلَتْ وَقْتَ انْقِطَاعٍ.

وَتَصُومُ رَمَضَانَ ثُمَّ شَهْرًا كَامِلًا، فَيَبْقَىٰ يَوْمَانِ إِنْ لَمْ تَعْتَدِ الِانْقِطَاعَ لَيْلًا، فَتَصُومُ لَهُمَا مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ثَلَاثَةً أَوَّلَهَا وَثَلَاثَةً آخِرَهَا، وَيُمْكِنُ قَضَاءُ يَوْمٍ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَثَالِثِهِ وَسَابِعَ عَشَرِهِ.

ب- ج- وَإِنْ ذَكَرَتْ أَحَدَهُمَا .. فَلِلْيَقِينِ حُكْمُهُ، وَهِيَ فِي الْمُحْتَمِلِ كَنَاسِيَةٍ لَهُمَا.

وَأَقَلُّ النِّفَاسِ مَجَّةٌ، وَأَكْثَرُهُ سِتُّونَ يَوْمًا، وَغَالِبُهُ أَرْبَعُونَ، وَعُبُورُهُ سِتِّينَ كُعُبُورِ الْحَيْضِ أَكْثَرَهُ.

---

(١) في (ب): شرط تمييز.

كِتَابُ الصَّلاةِ

باب: أَوْقَاتِهَا

وَقْتُ ظُهْرٍ بَيْنَ زَوَالٍ وَمَصِيرِ ظِلِّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ غَيْرَ ظِلِّ استِوَاءٍ.

فَعَصْرٍ إِلَىٰ غُرُوبٍ، وَالِاخْتِيَارُ إِلَىٰ مَصِيرِ الظِّلِّ مِثْلَيْنِ.

فَمَغْرِبٍ إِلَىٰ مَغِيبِ شَفَقٍ.

فَعِشَاءٍ إِلَىٰ فَجْرٍ صَادِقٍ، وَالِاخْتِيَارُ إِلَىٰ ثُلُثِ لَيْلٍ.

فَصُبْحٍ إِلَىٰ شَمْسٍ، وَالِاخْتِيَارُ إِلَىٰ إِسْفَارٍ.

وَكُرِهَ: تَسْمِيَةُ مَغْرِبٍ عِشَاءً، وَعِشَاءٍ عَتَمَةً، وَنَوْمٌ قَبْلَهَا، وَحَدِيثٌ بَعْدَهَا إِلَّا فِي خَيْرٍ.

وَسُنَّ: تَعْجِيلُ صَلَاةٍ لِأَوَّلِ وَقْتِهَا بِاشْتِغَالٍ بِأَسْبَابِهَا، وَإِبْرَادٌ بِظُهْرٍ لِشِدَّةِ حَرٍّ بِبَلَدٍ حَارٍّ، لِمُصَلٍّ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى يَأْتُونَهُ بِمَشَقَّةٍ.

وَمَنْ وَقَعَ مِنْ صَلَاتِهِ فِي وَقْتِهَا رَكْعَةٌ .. فَالْكُلُّ أَدَاءٌ، وَإِلَّا .. فَقَضَاءٌ.

وَمَنْ جَهِلَ الْوَقْتَ .. اجْتَهَدَ بِنَحْوِ وِرْدٍ، فَإِنْ عَلِمَ صَلَاتَهُ قَبْلَ وَقْتِهَا .. أَعَادَ.

وَيُبَادِرُ بِفَائِتٍ، وَسُنَّ تَرْتِيبُهُ، وَتَقْدِيمُهُ عَلَىٰ حَاضِرَةٍ لَمْ يَخَفْ فَوْتَهَا.

وَكُرِهَ فِي غَيْرِ حَرَمِ مَكَّةَ صَلَاةٌ عِنْدَ اسْتِوَاءٍ إِلَّا يَوْمَ جُمُعَةٍ، وَطُلُوعِ شَمْسٍ، وَبَعْدَ صُبْحٍ حَتَّىٰ تَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ، وَعَصْرٍ، وَعِنْدَ اصْفِرَارٍ حَتَّىٰ تَغْرُبَ، إِلَّا لِسَبَبٍ

غَيْرِ مُتَأَخِّرٍ، كَفَائِتَةٍ لَمْ يَقْصِدْ تَأْخِيرَهَا إِلَيْهَا، وَكُسُوفٍ، وَتَحِيَّةٍ لَمْ يَدْخُلْ بِنِيَّتِهَا فَقَطْ، وَسَجْدَةِ شُكْرٍ.

فيمن تجب عليه الصلاة

فَصْلٌ

إِنَّمَا تَجِبُ عَلَىٰ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ طَاهِرٍ.

فَلَا قَضَاءَ عَلَىٰ كَافِرٍ أَصْلِيٍّ، وَلَا صَبِيٍّ؛ وَيُؤْمَرُ بِهَا مُمَيِّزٌ لِسَبْعٍ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، كَصَوْمٍ أَطَاقَهُ، وَلَا ذِي جُنُونٍ أَوْ نَحْوِهِ بِلَا تَعَدٍّ فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَنَحْوِ سُكْرٍ بِتَعَدٍّ، وَلَا حَائِضٍ وَنُفَسَاءَ.

وَلَوْ زَالَتِ الْمَوَانِعُ وَبَقِيَ قَدْرُ تَحَرُّمٍ، وَخَلَا مِنْهَا قَدْرَ الطُّهْرِ وَالصَّلَاةِ.. لَزِمَتْ، مَعَ فَرْضٍ قَبْلَهَا إِنْ صَلَحَ لِجَمْعِهِ مَعَهَا، وَخَلَا قَدْرَهُ.

وَلَوْ بَلَغَ فِيهَا .. أَتَمَّهَا وَأَجْزَأَتْهُ، أَوْ بَعْدَهَا .. فَلَا إِعَادَةَ.

وَلَوْ طَرَأَ مَانِعٌ فِي الْوَقْتِ، وَأَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ وَطُهْرٍ لَا يُقَدَّمُ .. لَزِمَتْ[1].

(١) في (أ) زيادة: (مع فرضٍ قبلها إن صلحَ لجمعِه معها وأدركَ قدرَه)، وهي موجودة في لحق (ج)، وفي (ش) كُتبت بالحمرة ثم سُوِّدت إشارةً إلىٰ أنها من الشرح. واستُشكلت العبارةُ بأنها مكررة مع قوله السابق: (ولو زالت الموانع). ينظر: «تحفة المحتاج» (١/ ٤٥٨)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٣٩٨)، وحاشية الجمل (١/ ٢٩٥)، وحاشية البجيرمي (١/ ١٦٦).

باب:

سُنَّ أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ لِرَجُلٍ وَلَوْ مُنْفَرِدًا لِمَكْتُوبَةٍ وَلَوْ فَائِتَةً، وَرَفْعُ صَوْتِهِ بِأَذَانٍ فِي غَيْرِ مُصَلًّى أُقِيمَتْ فِيهِ جَمَاعَةٌ وَذَهَبُوا[1]، وَعَدَمُهُ فِيهِ، وَإِقَامَةٌ لِغَيْرِهِ، وَأَنْ يُقَالَ فِي نَحْوِ عِيدٍ: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ»، وَيُؤَذِّنَ لِلْأُولَىٰ فَقَطْ مِنْ صَلَوَاتٍ وَالَاهَا.

وَمُعْظَمُ الْأَذَانِ مَثْنَىٰ، وَالْإِقَامَةِ فُرَادَىٰ.

وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَرْتِيبٌ، وَوِلَاءٌ، وَلِجَمَاعَةٍ جَهْرٌ، وَعَدَمُ بِنَاءِ غَيْرٍ، وَدُخُولُ وَقْتٍ إِلَّا أَذَانَ صُبْحٍ فَمِن نِّصْفِ لَيْلٍ.

وَفِي مُؤَذِّنٍ وَمُقِيمٍ: إِسْلَامٌ، وَتَمْيِيزٌ، وَلِغَيْرِ نِسَاءٍ ذُكُورَةٌ.

وَسُنَّ: إِدْرَاجُهَا، وَخَفْضُهَا، وَتَرْتِيلُهُ، وَتَرْجِيعٌ فِيهِ، وَتَثْوِيبٌ فِي صُبْحٍ، وَقِيَامٌ فِيهِمَا، وَلِقِبْلَةٍ، وَأَن يَلْتَفِتَ بِعُنُقِهِ فِيهِمَا؛ يَمِينًا مَرَّةً فِي «حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ»، وَشِمَالًا مَرَّةً فِي «حَيَّ عَلَىٰ الْفَلَاحِ»، وَيَكُونَ كُلٌّ عَدْلًا صَيِّتًا حَسَنَ الصَّوْتِ.

وَكُرِهَا مِن فَاسِقٍ، وَصَبِيٍّ، وَأَعْمَىٰ وَحْدَهُ، وَمُحْدِثٍ، وَلِجُنُبٍ أَشَدُّ، وَفِي إِقَامَةٍ أَغْلَظُ.

وَهُمَا أَفْضَلُ مِنَ الْإِمَامَةِ[2].

وَسُنَّ:

١- مُؤَذِّنَانِ لِمُصَلًّى، فَيُؤَذِّنُ وَاحِدٌ قَبْلَ فَجْرٍ، وَآخَرُ بَعْدَهُ.

---

(١) وكذلك إذا لم يذهبوا وكان الذين بالخارج يتوهمون بهذا الأذان دخولَ وقت صلاة أخرىٰ، أو وقوعَ صلاتهم قبل الوقت. ينظر: «أسنىٰ المطالب» (١/ ١٢٥-١٢٦)، و«تحفة المحتاج» (١/ ٤٦٤)، و«نهاية المحتاج» (١/ ٤٠٥).

(٢) أي: وليس الأذان وحده أفضل من الإمامة، وهذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (١/ ٤٧٣)، واعتمد الرملي في «النهاية» (١/ ٤١٧) أن الأذان وحده أفضل منها.

٢- وَلِسَامِعِهِمَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا إِلَّا فِي حَيْعَلَاتٍ وَتَثْوِيبٍ وَكَلِمَتَيْ إِقَامَةٍ؛ فَيُحَوْلِقُ[١]، وَيَقُولُ: «صَدَقْتَ وَبَرِرْتَ»، وَ«أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا، وَجَعَلَنِي مِن صَالِحِي أَهْلِهَا».

٣- وَلِكُلٍّ أَن يُصَلِّيَ وَيُسَلِّمَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ فَرَاغٍ، ثُمَّ: «اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٢].

(١) في (ج): فيحوقل. وينظر: حاشية الجمل (١/ ٣٠٩).

(٢) تتمته كما في الأصل: «التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدتَه».

باب:

في استقبال القبلة في الصلاة

التَّوَجُّهُ شَرْطٌ لِصَلَاةِ قَادِرٍ، إِلَّا فِي شِدَّةِ خَوْفٍ، وَنَفْلِ سَفَرٍ مُبَاحٍ لِقَاصِدِ مُعَيَّنٍ.

فَلِمُسَافِرٍ تَنَفُّلٌ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

فَإِنْ سَهُلَ تَوَجُّهُ رَاكِبٍ غَيْرِ مَلَّاحٍ بِمَرْقَدٍ، وَإِتْمَامُ الْأَرْكَانِ .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا .. فَلَا، إِلَّا تَوَجُّهٌ فِي تَحَرُّمِهِ إِنْ سَهُلَ، وَلَا يَنْحَرِفُ إِلَّا لِقِبْلَةٍ.

وَيَكْفِيهِ إِيمَاءٌ بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ أَخْفَضَ، وَالمَاشِيَ يُتِمُّهُمَا، وَيَتَوَجَّهُ فِيهِمَا وَفِي تَحَرُّمِهِ وَجُلُوسِهِ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ.

وَلَوْ صَلَّىٰ فَرْضًا عَلَىٰ دَابَّةٍ وَاقِفَةٍ، وَتَوَجَّهَ، وَأَتَمَّهُ .. جَازَ، وَإِلَّا .. فَلَا.

وَمَنْ صَلَّىٰ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَلَىٰ سَطْحِهَا، وَتَوَجَّهَ شَاخِصًا مِنْهَا ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا .. جَازَ.

وَمَنْ أَمْكَنَهُ عِلْمُهَا، وَلَا حَائِلَ .. لَمْ يَعْمَلْ بِغَيْرِهِ، وَإِلَّا .. اعْتَمَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ، فَإِنْ فَقَدَهُ، وَأَمْكَنَهُ اجْتِهَادٌ .. اجْتَهَدَ لِكُلِّ فَرْضٍ إِنْ لَمْ يَذْكُرِ الدَّلِيلَ.

فَإِنْ ضَاقَ وَقْتٌ، أَوْ تَحَيَّرَ .. صَلَّىٰ وَأَعَادَ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ كَأَعْمَىٰ .. قَلَّدَ ثِقَةً عَارِفًا.

وَمَنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمُ أَدِلَّتِهَا .. لَزِمَهُ، وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ لِسَفَرٍ، وَكِفَايَةٍ لِحَضَرٍ.

وَمَنْ صَلَّىٰ بِاجْتِهَادٍ، فَتَيَقَّنَ خَطَأً مُعَيَّنًا .. أَعَادَ، فَلَوْ تَيَقَّنَهُ فِيهَا .. اسْتَأْنَفَهَا.

وَإِنْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ .. عَمِلَ بِالثَّانِي، وَلَا إِعَادَةَ؛ فَلَوْ صَلَّىٰ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لِأَرْبَعِ جِهَاتٍ بِهِ .. فَلَا إِعَادَةَ.

بابُ: صِفَةِ الصَّلاةِ

أَرْكَانُهَا:

١- نِيَّةٌ بِقَلْبٍ لِفِعْلِهَا، مَعَ تَعْيِينِ ذَاتِ وَقْتٍ أَوْ سَبَبٍ، وَمَعَ نِيَّةِ فَرْضٍ فِيهِ.

وَسُنَّ نِيَّةُ نَفْلٍ فِيهِ، وَإِضَافَةٌ لِلَّهِ، وَنُطْقٌ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ.

وَصَحَّ أَدَاءٌ بِنِيَّةِ قَضَاءٍ وَعَكْسُهُ بِعُذْرٍ.

٢- وَتَكْبِيرُ تَحَرُّمٍ مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ، وَتَعَيَّنَ «اللَّهُ أَكْبَرُ»، وَلَا يَضُرُّ مَا لَا يَمْنَعُ الِاسْمَ، كَـ «اللَّهُ الأَكْبَرُ»، لَا «أَكْبَرُ اللَّهُ».

وَمَن عَجَزَ تَرْجَمَ، وَلَزِمَهُ تَعَلُّمٌ إِن قَدَرَ.

وَسُنَّ لِإِمَامٍ جَهْرٌ بِتَكْبِيرٍ، وَلِمُصَلٍّ رَفْعُ كَفَّيهِ مَعَ ابْتِداءِ تَحَرُّمِهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

٣- وَقِيامٌ فِي فَرْضٍ بِنَصْبِ ظَهْرٍ، فَإِنْ عَجَزَ وَصَارَ كَرَاكِعٍ .. وَقَفَ كَذَلِكَ، وَزَادَ انْحِنَاءً لِرُكُوعِهِ إِن قَدَرَ.

وَلَوْ عَجَزَ عَنْ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ .. قَامَ وَفَعَلَ مَا أَمْكَنَهُ، أَو عَن قِيَامٍ .. قَعَدَ -وَافتِرَاشُهُ أَفْضَلُ، وَكُرِهَ إِقْعَاءٌ بِأَن يَجْلِسَ عَلَىٰ وَرِكَيْهِ نَاصِبًا رُكْبَتَيْهِ-، ثُمَّ يَنْحَنِي لِرُكُوعِهِ، وَأَقَلُّهُ أَن تُحَاذِيَ جَبْهَتُهُ مَا أَمَامَ رُكْبَتَيْهِ، وَأَكْمَلُهُ أَن تُحَاذِيَ مَحَلَّ سُجُودِهِ.

فَإِنْ عَجَزَ اضْطَجَعَ، وَسُنَّ عَلَىٰ الأَيْمَنِ، ثُمَّ استَلْقَىٰ رَافِعًا رَأْسَهُ.

وَلِقَادِرٍ نَفْلٌ قَاعِدًا وَمُضْطَجِعًا.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ كُلَّ رَكْعَةٍ إِلَّا رَكْعَةَ مَسْبُوقٍ، وَالبَسْمَلَةُ مِنْهَا.

وَتَجِبُ رِعَايَةُ حُرُوفِهَا وَتَشْدِيدَاتِهَا وَتَرْتِيبِهَا وَمُوَالَاتِهَا، فَيَقْطَعُهَا تَخَلُّلُ ذِكْرٍ وَسُكُوتٌ طَالَ بِلَا عُذْرٍ أَوْ قَصَدَ بِهِ قَطْعَ القِرَاءَةِ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا . . فَسَبْعُ آيَاتٍ وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً لَا تَنْقُصُ حُرُوفُهَا عَنْهَا، فَسَبْعَةُ أَنْوَاعٍ مِن ذِكْرٍ أَوْ دُعَاءٍ كَذَلِكَ، فَوَقْفَةٌ قَدْرَ الفَاتِحَةِ.

وَسُنَّ عَقِبَ تَحَرُّمٍ: دُعَاءُ افْتِتَاحٍ، فَتَعَوُّذٌ كُلَّ رَكْعَةٍ؛ وَالْأُولَىٰ آكَدُ، وَإِسْرَارٌ بِهِمَا، وَعَقِبَ الْفَاتِحَةِ: «آمِينَ» مُخَفَّفًا بِمَدٍّ وَقَصْرٍ، وَفِي جَهْرِيَّةٍ: جَهْرٌ بِهَا، وَأَن يُؤَمِّنَ مَعَ تَأْمِينِ إِمَامِهِ، ثُمَّ يَقْرَأَ غَيرُهُ سُورَةً فِي أُولَيَيْنِ، لَا هُوَ بَلْ يَسْتَمِعُ، فَإِن لَّمْ يَسْمَعْ قَرَأَ، فَإِنْ سُبِقَ بِهِمَا قَرَأَ، وَيُطَوِّلَ قِرَاءَةَ أُولَىٰ عَلَىٰ ثَانِيَةٍ.

وَسُنَّ فِي صُبْحٍ طِوَالُ الْمُفَصَّلِ، وَظُهْرٍ قَرِيبٌ مِنْهَا، وَعَصْرٍ وَعِشَاءٍ أَوْسَاطُهُ؛ بِرِضَا مَحْصُورِينَ، وَمَغْرِبٍ قِصَارُهُ، وَصُبْحِ جُمُعَةٍ «الم، تَنْزِيلُ»، وَفِي ثَانِيَةٍ «هَلْ أَتَىٰ».

٥- وَرُكُوعٌ، وَأَقَلُّهُ انْحِنَاءٌ بِحَيثُ تَنَالُ رَاحَتَا مُعْتَدِلِ خِلْقَةٍ رُكْبَتَيْهِ، بِطُمَأْنِينَةٍ تَفْصِلُ رَفْعَهُ عَنْ هَوِيِّهِ، وَلَا يَقْصِدُ بِهِ غَيْرَهُ كَنَظِيرِهِ.

وَأَكْمَلُهُ: تَسْوِيَةُ ظَهْرٍ وَعُنُقٍ، وَأَن يَنْصِبَ رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّقَتَيْنِ، وَيَأْخُذَهُمَا بِكَفَّيْهِ، وَيُفَرِّقَ أَصَابِعَهُ لِلْقِبْلَةِ، وَيُكَبِّرَ، وَيَرْفَعَ كَفَّيْهِ كَتَحَرُّمِهِ، وَيَقُولَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمِ» ثَلَاثًا، وَيَزِيدَ مُنْفَرِدٌ وَإِمَامُ مَحْصُورِينَ رَاضِينَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[1].

٦- وَاعْتِدَالٌ، بِعَوْدٍ لِبَدْءٍ بِطُمَأْنِينَةٍ.

وَسُنَّ: رَفْعُ كَفَّيْهِ مَعَ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ، قَائِلًا: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، وَبَعْدَ عَوْدِهِ: «رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ»، وَيَزِيدَ مَن مَرَّ: «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَجْدِ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[2].

---

(١) تتمته كما في الأصل: «ولك أسلمتُ، خشعَ لك سمعي وبصري ومُخِّي وعَظْمي وعَصَبي وما استقلَّتْ به قدمي».

(٢) تتمته كما في الأصل: «أحقُّ ما قال العبدُ -وكلُّنا لك عبدٌ-: لا مَانِعَ لِمَا أعطيتَ، ولا مُعطِيَ لِما منعتَ، ولا يَنفع ذا الجَدِّ منكَ الجَدُّ».

ثُمَّ قُنُوتٌ فِي اعْتِدَالِ آخِرَةِ صُبْحٍ مُطْلَقًا، وَسَائِرِ المَكْتُوبَاتِ لِنَازِلَةٍ، وَوِتْرِ نِصْفِ ثانٍ مِن رَّمَضَانَ، كَـ «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ(١)، وَإِمَامٌ بِلَفْظِ جَمْعٍ، وَيَزِيدَ مَن مَرَّ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ(٢).

ثُمَّ صَلَاةٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَرَفْعُ يَدَيْهِ فِيهِ، لَا مَسْحٌ، وَيَجْهَرَ بِهِ إِمَامٌ، وَيُؤَمِّنَ مَأْمُومٌ لِلدُّعَاءِ، وَيَقُولَ الثَّنَاءَ، فَإِن لَّمْ يَسْمَعْهُ . . قَنَتَ.

٧- وَسُجُودٌ مَرَّتَيْنِ بِطُمَأْنِينَةٍ، وَلَوْ عَلَىٰ مَحْمُولٍ لَهُ لَمْ يَتَحَرَّكْ بِحَرَكَتِهِ، وَأَقَلُّهُ مُبَاشَرَةُ بَعْضِ جَبْهَتِهِ مُصَلَّاهُ.

وَيَجِبُ وَضْعُ جُزْءٍ مِن رُكْبَتَيْهِ وَبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَأَصَابِعِ قَدَمَيْهِ، وَأَن يَنَالَ مَسْجِدَهُ ثِقَلُ رَأْسِهِ، وَيَرْفَعَ أَسَافِلَهُ عَلَىٰ أَعَالِيهِ.

وَأَكْمَلُهُ: أَنْ يُكَبِّرَ لِهَوِيِّهِ بِلَا رَفْعٍ، وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ مُفَرَّقَتَيْنِ، ثُمَّ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ نَاشِرًا أَصَابِعَهُ مَضْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ، ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ، وَيُفَرِّقَ قَدَمَيْهِ، وَيُبْرِزَهُمَا مِنْ ذَيْلِهِ، وَيُجَافِيَ الرَّجُلُ فِيهِ وفِي رُكُوعِهِ، وَيَضُمَّ غَيْرُهُ، وَيَقُولَ: «سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَىٰ» ثَلَاثًا، وَيَزِيدَ مَنْ مَرَّ: «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدتُّ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ(٣)، وَالدُّعَاءَ فِيهِ.

٨- وَجُلُوسٌ بَيْنَ سَجْدَتَيْهِ بِطُمَأْنِينَةٍ، وَلَا يُطَوِّلُهُ وَلَا الِاعْتِدَالَ.

---

(١) تتمته كما في العزيز: «وعَافِني فيمن عافيتَ، وتَولَّني فيمن تولَّيتَ، وباركْ لي فيما أعطيتَ، وقِني شرَّ ما قضيتَ، إنك تَقضي ولا يُقضىٰ عليك، إنه لا يَذِلُّ مَن واليتَ، ولا يَعِزُّ مَن عاديتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليتَ».

(٢) تتمته كما في المحرَّر: «ونَستهديك، ونؤمن بك ونتوكَّلُ عليك، ونُثني عليك الخيرَ كلَّه، نشكُرُك ولا نكفُرُك، ونَخلع ونترك مَن يَفجُرك، اللهم إياك نعبُد، ولك نصلِّي ونَسجُد، وإليك نَسعىٰ ونَحْفِد، نرجو رحمتَك ونخشىٰ عذابَك، إنَّ عذابَك الجِدَّ بالكفار مُلحِق».

(٣) تتمته كما في الأصل: «وبك آمنتُ ولك أسلمتُ، سجدَ وَجهِي للذي خلقَهُ وصوَّرهُ وشقَّ سمعه وبصرَهُ، تبارك الله أحسنُ الخالقين».

وَسُنَّ: أَن يُكَبِّرَ، وَيَجْلِسَ وَاضِعًا كَفَّيْهِ قَرِيبًا مِن رُكْبَتَيْهِ، نَاشِرًا أَصَابِعَهُ، قَائِلًا: «رَبِّ اغْفِرْ لِي . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[١]، وَبَعْدَ ثَانِيَةٍ يَقُومُ عَنْهَا جَلْسَةٌ خَفِيفَةٌ، وَأَن يَعْتَمِدَ فِي قِيَامِهِ مِنْ سُجُودٍ وَقُعُودٍ عَلَىٰ كَفَّيْهِ.

٩-١٠-١١- وَتَشَهُّدٌ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ، وَقُعُودٌ لَهُمَا وَلِلسَّلَامِ؛ إِنْ عَقَبَهَا سَلَامٌ، وَإِلَّا . . فَسُنَّةٌ، كَصَلَاةٍ عَلَى الْآلِ فِي آخِرٍ.

وَكَيْفَ قَعَدَ جَازَ، وَسُنَّ فِي غَيْرِ آخِرٍ لَا يَعْقُبُهُ سُجُودٌ: افتِرَاشٌ بِأَنْ يَجْلِسَ عَلَىٰ كَعْبِ يُسْرَاهُ، وَيَنْصِبَ يُمْنَاهُ، وَيَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ . وَفِي الآخِرِ: تَوَرُّكٌ، وَهُوَ كَالِافْتِرَاشِ لَكِنْ يُخْرِجُ يُسْرَاهُ مِن جِهَةِ يُمْنَاهُ، وَيُلْصِقُ وَرِكَهُ بِالأَرْضِ . وَأَنْ يَضَعَ فِي تَشَهُّدَيْهِ يَدَيْهِ عَلَىٰ طَرَفِ رُكْبَتَيْهِ، نَاشِرًا أَصَابِعَ يُسْرَاهُ بِضَمٍّ، قَابِضَهَا مِن يُمْنَاهُ إِلَّا الْمُسَبِّحَةَ، وَيَرْفَعَهَا عِندَ قَوْلِهِ: «إِلَّا اللَّهُ»، وَلَا يُحَرِّكَهَا، وَالأَفْضَلُ قَبْضُ الْإِبْهَامِ بِجَنْبِهَا.

وَأَكْمَلُ التَّشَهُّدِ مَشْهُورٌ[٢]، وَأَقَلُّهُ: «التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ»، أَوْ «عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

وَأَقَلُّ الصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَآلِهِ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ»، وَأَكْمَلُهَا: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٣]، وَهُوَ سُنَّةٌ فِي آخِرٍ،

---

(١) تتمته كما في الأصل: «وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني».

(٢) وهو كما رواه ابن عباس: «**التحيَّاتُ المباركاتُ الصلواتُ الطيباتُ لله، السلامُ عليك أيها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاته، السلامُ علينا وعلىٰ عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأشهدُ أن محمدًا رسولُ الله**».

(٣) تتمته: «كما صليتَ علىٰ إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم، وباركْ علىٰ محمد وعلىٰ آل محمد، كما باركتَ علىٰ إبراهيم وعلىٰ آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

كَدُعَاءٍ بَعْدَهُ؛ وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ، وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[1].

وَأَلَّا يَزِيدَ إِمَامٌ عَلَىٰ قَدْرِ التَّشَهُّدِ وَالصَّلَاةِ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

وَمَنْ عَجَزَ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ دُعَاءٍ وَذِكْرٍ مَأْثُورَيْنِ . . تَرْجَمَ.

١٢- وَسَلَامٌ، وَأَقَلُّهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ»، أَوْ عَكْسُهُ.

وَأَكْمَلُهُ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» مَرَّتَيْنِ: يَمِينًا فَشِمَالًا، مُلْتَفِتًا فِيهِمَا حَتَّىٰ يُرَىٰ خَدُّهُ، نَاوِيًا السَّلَامَ عَلَىٰ مَنِ الْتَفَتَ إِلَيهِ مِن مَلَائِكَةٍ وَمُؤْمِنِي إِنْسٍ وَجِنٍّ، وَيَنْوِيهِ عَلَىٰ مَنْ خَلْفَهُ وَأَمَامَهُ بِأَيِّهِمَا شَاءَ، وَمَأْمُومٌ الرَّدَّ عَلَىٰ مَن سَلَّمَ عَلَيْهِ . وَسُنَّ نِيَّةُ خُرُوجٍ.

١٣- وَتَرْتِيبٌ كَمَا ذُكِرَ، فَإِنْ تَعَمَّدَ تَرْكَهُ بِفِعْلِيٍّ أَوْ سَلَامٍ . . بَطَلَتْ، أَوْ سَهَا . . فَمَا بَعْدَ مَتْرُوكِهِ لَغْوٌ، فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ فِعْلِ مِثْلِهِ . . فَعَلَهُ، وَإِلَّا . . أَجْزَأَهُ، وَتَدَارَكَ البَاقِيَ.

فَلَوْ عَلِمَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ تَرْكَ سَجْدَةٍ مِنْ آخِرَةٍ . . سَجَدَ ثُمَّ تَشَهَّدَ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا أَوْ شَكَّ . . لَزِمَهُ رَكْعَةٌ، أَوْ عَلِمَ فِي قِيَامِ ثَانِيَةٍ تَرْكَ سَجْدَةٍ: فَإِن كَانَ جَلَسَ بَعْدَ سَجْدَتِهِ . . سَجَدَ، وَإِلَّا . . فَلْيَجْلِسْ مُطْمَئِنًّا، ثُمَّ يَسْجُدُ.

أَوْ فِي آخِرِ رُبَاعِيَّةٍ تَرْكَ سَجْدَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ جَهِلَ مَحَلَّهَا . . وَجَبَ رَكْعَتَانِ، أَوْ أَرْبَعٍ . . فَسَجْدَةٌ ثُمَّ رَكْعَتَانِ، أَوْ خَمْسٍ أَوْ سِتٍّ . . فَثَلَاثٌ، أَوْ سَبْعٍ . . فَسَجْدَةٌ ثُمَّ ثَلَاثٌ.

وَلَا يُكْرَهُ تَغْمِيضُ عَيْنَيْهِ إِنْ لَّمْ يَخَفْ ضَرَرًا.

---

(١) تتمته: «وما أخَّرتُ، وما أسررتُ وما أعلنتُ، وما أسرفتُ وما أنت أعلمُ به مني، أنت المقدِّمُ وأنت المؤخِّرُ، لا إله إلا أنتَ». وثبت أيضًا: «اللهمَّ إني أعوذُ بك مِن عذاب القبر، ومِن عذاب النار، ومِن فتنة المحيا والممات، ومِن فتنة المسيح الدجال».

وَسُنَّ: إِدَامَةُ نَظَرِ مَحَلِّ سُجُودِهِ، وَخُشُوعٌ، وَتَدَبُّرُ قِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ، وَدُخُولُ صَلَاتِهِ بِنَشَاطٍ وَفَرَاغِ قَلْبٍ، وَقَبْضُ بِيَمِينٍ كُوعَ يَسَارٍ تَحْتَ صَدْرِهِ، وَذِكْرٌ وَدُعَاءٌ بَعْدَهَا، وَانْتِقَالٌ لِصَلَاةٍ مِنْ مَحَلٍّ أُخْرَىٰ، وَلِنَفْلٍ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ، وَمُكْثُ رِجَالٍ؛ لِيَنْصَرِفَ غَيْرُهُمْ، وَانْصِرَافٌ لِجِهَةِ حَاجَةٍ، وَإِلَّا فَيَمِينٍ.

وَتَنْقَضِي قُدْوَةٌ بِسَلَامِ إِمَامٍ، فَلِمَأْمُومٍ أَنْ يَشْتَغِلَ بِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمَ، وَلَوْ اقْتَصَرَ إِمَامُهُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ .. سَلَّمَ ثِنْتَيْنِ، وَلَوْ مَكَثَ .. فَالأَفْضَلُ جَعْلُ يَمِينِهِ إِلَيْهِمْ.

في شروط صحة الصلاة

بابُ:

شُرُوطُ الصَّلَاةِ:

١- مَعْرِفَةُ وَقْتٍ.

٢- وَتَوَجُّهٌ.

٣- وَسَتْرُ عَوْرَةٍ بِمَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِهَا مِنْ أَعْلَىٰ وَجَوَانِبَ، وَلَوْ بِطِينٍ وَنَحْوِ مَاءٍ كَدِرٍ.

وَعَوْرَةُ رَجُلٍ وَمَن بِهَا رِقٌّ: مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، وَحُرَّةٍ: غَيْرُ وَجْهٍ وَكَفَّيْنِ، وَخُنْثَىٰ كَأُنْثَىٰ.

وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدٍ، فَإِنْ وَجَدَ كَافِيَهُ .. قَدَّمَ سَوْأَتَيْهِ ثُمَّ قُبُلَهُ.

٤- وَعِلْمٌ بِكَيْفِيَّتِهَا.

٥- وَطُهْرُ حَدَثٍ، فَإِنْ سَبَقَهُ .. بَطَلَتْ، وَتَبْطُلُ بِمُنَافٍ عَرَضَ، لَا بِلَا تَقْصِيرٍ وَدَفَعَهُ حَالًا.

٦- وَطُهْرُ نَجَسٍ فِي مَحْمُولٍ وَبَدَنٍ وَمُلَاقِيهِمَا، وَلَوْ نَجِسَ بَعْضُ شَيْءٍ مِنْهَا وَجُهِلَ .. وَجَبَ غَسْلُ كُلِّهِ.

وَلَوْ غُسِلَ بَعْضُ نَجِسٍ ثُمَّ بَاقِيهِ: فَإِنْ غُسِلَ مَعَ مُجَاوِرِهِ .. طَهَرَ، وَإِلَّا .. فَغَيْرُ الْمُجَاوِرِ.

وَلَا تَصِحُّ صَلَاةُ نَحْوِ قَابِضٍ طَرَفَ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ، وَلَا يَضُرُّ نَجَسٌ يُحَاذِيهِ.

وَلَوْ وَصَلَ عَظْمَهُ لِحَاجَةٍ بِنَجِسٍ لَا يَصْلُحُ غَيْرُه .. عُذِرَ، وَإِلَّا .. وَجَبَ نَزْعُهُ إِنْ أَمِنَ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَلَمْ يَمُتْ.

وَعُفِيَ عَن مَحَلِّ استِجْمَارِهِ فِي حَقِّهِ . وَعَمَّا عَسُرَ الاحْتِرَازُ مِنْهُ غَالِبًا مِن طِينِ شَارِعٍ نَجِسٍ يَقِينًا، وَيَخْتَلِفُ وَقْتًا وَمَحَلًّا مِن ثَوْبٍ وَبَدَنٍ . وَدَمِ نَحْوِ بَرَاغِيثَ وَدَمَامِيلَ، وَدَمِ فَصْدٍ وَحَجْمٍ؛ بِمَحَلِّهِمَا، وَوَنِيمِ ذُبَابٍ؛ لَا إِن كَثُرَ بِفِعْلِهِ . وَقَلِيلِ دَمٍ أَجْنَبِيٍّ لَا نَحْوِ كَلْبٍ . وَكَالدَّمِ قَيْحٌ، وَصَدِيدٌ، وَمَاءُ جُرُوحٍ وَمُتَنَفِّطٍ لَهُ رِيحٌ.

وَلَوْ صَلَّىٰ بِنَجِسٍ لَّمْ يَعْلَمْهُ أَوْ نَسِيَ .. وَجَبَتِ الْإِعَادَةُ.

٧- وَتَرْكُ نُطْقٍ، فَتَبْطُلُ بِحَرْفَيْنِ وَلَوْ فِي نَحْوِ تَنَحْنُحٍ، وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ أَوْ مَمْدُودٍ؛ وَلَوْ مُكْرَهًا.

لَا بِقَلِيلِ كَلَامٍ نَاسِيًا لَهَا، أَوْ سَبَقَ لِسَانُهُ، أَوْ جَهِلَ تَحْرِيمَهُ وَقَرُبَ إِسْلَامُهُ أَوْ بَعُدَ عَنِ الْعُلَمَاءِ، وَلَا بِتَنَحْنُحٍ لِتَعَذُّرِ رُكْنٍ قَوْلِيٍّ، وَلَا بِقَلِيلِ نَحْوِهِ لِغَلَبَةٍ، وَلَا بِذِكْرٍ وَدُعَاءٍ إِلَّا أَن يُخَاطِبَ، وَلَا بِنَظْمِ قُرْآنٍ بِقَصْدِ تَفْهِيمٍ وَقِرَاءَةٍ، وَلَا بِسُكُوتٍ طَوِيلٍ.

وَسُنَّ لِرَجُلٍ تَسْبِيحٌ، وَلِغَيْرِهِ تَصْفِيقٌ لَا بِبَطْنٍ عَلَىٰ بَطْنٍ؛ إِنْ نَابَهُمَا شَيْءٌ.

٨- وَتَرْكُ زِيَادَةِ رُكْنٍ فِعْلِيٍّ عَمْدًا، وَتَرْكُ فِعْلٍ فَحُشَ أَوْ كَثُرَ مِن غَيْرِ جِنْسِهَا عُرْفًا وِلَاءً، لَا إِنْ خَفَّ، أَوِ اشتَدَّ جَرَبٌ.

٩- وَتَرْكُ مُفَطِّرٍ وَأَكْلٍ كَثِيرٍ أَوْ بِإِكْرَاهٍ.

وَسُنَّ أَن يُصَلِّيَ لِنَحْوِ جِدَارٍ، ثُمَّ عَصًا مَغْرُوزَةٍ، ثُمَّ يَبْسُطُ مُصَلًّى، ثُمَّ يَخُطُّ أَمَامَهُ، وَطُولُهَا ثُلُثَا ذِرَاعٍ، وَبَيْنَهُمَا ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ فَأَقَلُّ، فَيُسَنُّ دَفْعُ مَارٍّ، وَحَرُمَ مُرُورٌ.

وَكُرِهَ: التِفَاتٌ، وَتَغْطِيَةُ فَمٍ، وَقِيَامٌ عَلَىٰ رِجْلٍ لَا لِحَاجَةٍ، وَنَظَرُ نَحْوِ سَمَاءٍ، وَكَفُّ شَعْرٍ أَوْ ثَوْبٍ، وَبَصْقٌ أَمَامًا وَيَمِينًا، وَاختِصَارٌ، وَخَفْضُ رَأْسٍ فِي رُكُوعٍ، وَصَلَاةٌ بِمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَبِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيْهِ، وَبِحَمَّامٍ، وَطَرِيقٍ، وَنَحْوِ مَزْبَلَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَعَطَنِ إِبِلٍ، وَبِمَقْبَرَةٍ.

باب:

في مقتضي سجود السهو وما يتعلق به

سُجُودُ السَّهْوِ سُنَّةٌ:

١- لِتَرْكِ بَعْضٍ، وَهُوَ: تَشَهُّدٌ أَوَّلُ، وَقُعُودُهُ، وَقُنُوتٌ رَاتِبٌ، وَقِيَامُهُ، وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُمَا، وَعَلَى الْآلِ بَعْدَ الْآخِرِ وَالْقُنُوتِ.

٢- وَلِسَهْوِ مَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ فَقَطْ، كَتَطْوِيلِ رُكْنٍ قَصِيرٍ، وَهُوَ اعتِدَالٌ وَجُلُوسٌ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ.

٣- وَلِنَقْلِ قَوْلِيٍّ غَيْرِ مُبْطِلٍ.

٤- وَلِلشَّكِّ فِي تَرْكِ بَعْضٍ مُعَيَّنٍ، لَا فِي مَنْهِيٍّ إِلَّا فِيمَا احتَمَلَ زِيَادَةً، فَلَوْ شَكَّ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا .. أَتَى بِرَكْعَةٍ وَسَجَدَ، وَلَوْ سَهَا وَشَكَّ أَسَجَدَ .. سَجَدَ.

وَلَوْ نَسِيَ تَشَهُّدًا أَوَّلَ أَوْ قُنُوتًا وَتَلَبَّسَ بِفَرْضٍ: فَإِنْ عَادَ .. بَطَلَتْ، لَا نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا؛ لَكِنَّهُ يَسْجُدُ، وَلَا مَأْمُومًا؛ بَلْ عَلَيْهِ عَوْدٌ، وَإِن لَّمْ يَتَلَبَّسْ بِهِ .. عَادَ، وَسَجَدَ إِنْ قَارَبَ الْقِيَامَ أَوْ بَلَغَ حَدَّ الرَّاكِعِ، وَلَوْ تَعَمَّدَ غَيْرُ مَأْمُومٍ تَرْكَهُ فَعَادَ .. بَطَلَتْ إِنْ قَارَبَ أَوْ بَلَغَ مَا مَرَّ.

وَلَوْ شَكَّ بَعْدَ سَلَامِهِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ غَيْرِ نِيَّةٍ وَتَكْبِيرٍ .. لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَسَهْوُهُ حَالَ قُدْوَتِهِ يَحْمِلُهُ إِمَامُهُ، فَلَوْ ظَنَّ سَلَامَهُ فَسَلَّمَ فَبَانَ خِلَافُهُ .. تَابَعَهُ وَلَا سُجُودَ، وَلَوْ ذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهِ تَرْكَ رُكْنٍ غَيْرِ مَا مَرَّ .. أَتَى بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ بِرَكْعَةٍ وَلَا يَسْجُدُ.

وَيَلْحَقُهُ سَهْوُ إِمَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ تَابَعَهُ، ثُمَّ يُعِيدُهُ مَسْبُوقٌ آخِرَ صَلَاتِهِ، وَإِلَّا .. سَجَدَ الْمَأْمُومُ آخِرَ صَلَاتِهِ.

وَسُجُودُ السَّهْوِ وَإِنْ كَثُرَ: سَجْدَتَانِ قُبَيْلَ سَلَامِهِ، كَسُجُودِ الصَّلَاةِ.

فَإِنْ سَلَّمَ عَمْدًا أَوْ طَالَ فَصْلٌ .. فَاتَ، وَإِلَّا .. سَجَدَ وَصَارَ عَائِدًا إِلَىٰ الصَّلَاةِ.

وَلَوْ سَهَا إِمَامُ جُمُعَةٍ وَسَجَدُوا فَبَانَ فَوْتُهَا .. أَتَمُّوا ظُهْرًا وَسَجَدُوا.

وَلَوْ ظَنَّ سَهْوًا فَسَجَدَ فَبَانَ عَدَمُهُ .. سَجَدَ.

باب:

تُسَنُّ سَجَدَاتُ تِلَاوَةٍ لِقَارِئٍ وَسَامِعٍ قِرَاءَةً مَشْرُوعَةً، وَتَتَأَكَّدُ لَهُ بِسُجُودِ القَارِئِ.

وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، لَيْسَ مِنْهَا (ص)، بَلْ هِيَ سَجْدَةُ شُكْرٍ تُسَنُّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ.

وَيَسْجُدُ مُصَلٍّ لِقِرَاءَتِهِ، إِلَّا مَأْمُومًا فَلِسَجْدَةِ إِمَامِهِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ أَوْ سَجَدَ دُونَهُ . . بَطَلَتْ.

وَيُكَبِّرُ كَغَيْرِهِ لِهَوِيِّ وَلِرَفْعٍ بِلَا رَفْعِ يَدٍ، وَلَا يَجْلِسُ لِاسْتِرَاحَةٍ.

وَأَرْكَانُهَا لِغَيْرِ مُصَلٍّ: تَحَرُّمٌ، وَسُجُودٌ، وَسَلَامٌ . وَسُنَّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَحَرُّمٍ.

وَشَرْطُهَا: كَصَلَاةٍ، وَأَلَّا يَطُولَ فَصْلٌ، وَهِيَ كَسَجْدَتِهَا . وَتُكَرَّرُ بِتَكْرِيرِ الآيَةِ.

وَسَجْدَةُ الشُّكْرِ لَا تَدْخُلُ صَلَاةً، وَتُسَنُّ لِهُجُومِ نِعْمَةٍ، أَوِ انْدِفَاعِ نِقْمَةٍ، أَوْ رُؤْيَةِ مُبْتَلًى، أَوْ فَاسِقٍ مُعْلِنٍ، وَيُظْهِرُهَا لَا لَهُ إِنْ خَافَ وَلَا لِمُبْتَلًى.

وَهِيَ كَسَجْدَةِ التِّلَاوَةِ، وَلِمُسَافِرٍ فِعْلُهُمَا كَنَافِلَةٍ.

في صلاة النفل

باب:

صَلَاةُ النَّفْلِ قِسْمَانِ:

١- قِسْمٌ لَا تُسَنُّ لَهُ جَمَاعَةٌ:

- كَالرَّوَاتِبِ، وَالْمُؤَكَّدُ مِنْهَا: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صُبْحٍ، وَظُهْرٍ، وَبَعْدَهُ، وَبَعْدَ مَغْرِبٍ، وَعِشَاءٍ، وَوِتْرٌ بَعْدَهَا.

وَغَيْرُهُ: زِيَادَةُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ ظُهْرٍ، وَبَعْدَهُ، وَأَرْبَعٌ قَبْلَ عَصْرٍ، وَرَكْعَتَانِ خَفِيفَتَانِ قَبْلَ مَغْرِبٍ . وَجُمُعَةٌ كَظُهْرٍ.

وَيَدْخُلُ وَقْتُ الرَّوَاتِبِ قَبْلَ الفَرْضِ بِدُخُولِ وَقْتِهِ، وَبَعْدَهُ بِفِعْلِهِ، وَيَخْرُجَانِ بِخُرُوجِ وَقْتِهِ.

وَأَفْضَلُهَا الوِتْرُ، وَأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ، وَلِمَنْ زَادَ عَلَىٰ رَكْعَةٍ الوَصْلُ بِتَشَهُّدٍ، أَوْ تَشَهُّدَيْنِ فِي الأَخِيرَتَيْنِ، وَالفَصْلُ أَفْضَلُ.

وَسُنَّ: تَأْخِيرُهُ عَن صَلَاةِ لَيْلٍ وَلَا يُعَادُ، وَعَنْ أَوَّلِهِ لِمَنْ وَثِقَ بِيَقَظَتِهِ لَيْلًا، وَجَمَاعَةٌ فِي وِتْرِ رَمَضَانَ.

- وَكَالضُّحَىٰ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ، وَأَكْثَرُهَا ثِنْتَا عَشْرَةَ، وَأَفْضَلُهَا ثَمَانٍ[1].

- وَكَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ لِدَاخِلِهِ، وَتَحْصُلُ بِرَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ.

٢- وَقِسْمٌ تُسَنُّ لَهُ، كَعِيدٍ، وَكُسُوفٍ، وَاسْتِسْقَاءٍ، وَتَرَاوِيحَ وَقْتَ وِتْرٍ.

وَهُوَ أَفْضَلُ، لَكِنَّ الرَّاتِبَةَ أَفْضَلُ مِنَ التَّرَاوِيحِ.

وَسُنَّ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٢/ ٢٣٢)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٢/ ١١٧) أن أكثرها ثمان؛ فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحىٰ إن أحرم بالجميع دفعة واحدة .

وَلَا حَصْرَ لِمُطْلَقٍ، فَإِن نَوَىٰ فَوْقَ رَكْعَةٍ .. تَشَهَّدَ آخِرًا أَوْ وَكُلَّ رَكْعَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، أَوْ قَدْرًا .. فَلَهُ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ إِن نُوِيَا، وَإِلَّا .. بَطَلَتْ، فَإِن قَامَ لِزَائِدٍ سَهْوًا .. قَعَدَ، ثُمَّ قَامَ لَهُ إِن شَاءَ.

وَهُوَ بِلَيْلٍ وَبَأَوْسَطِهِ أَفْضَلُ، ثُمَّ آخِرِهِ . وَسُنَّ: سَلَامٌ مِن كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَتَهَجُّدٌ.

وَكُرِهَ: تَرْكُهُ لِمُعْتَادِهِ، وَقِيَامٌ بِلَيْلٍ يَضُرُّ، وَ تَخْصِيصُ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ بِقِيَامٍ.

باب:

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِرِجَالٍ أَحْرَارٍ مُقِيمِينَ لَا عُرَاةٍ، فِي أَدَاءٍ مَكْتُوبَةٍ لَا جُمُعَةٍ، بِحَيْثُ يَظْهَرُ شِعَارُهَا بِمَحَلِّ إِقَامَتِهَا، فَإِنِ امْتَنَعُوا . . قُوتِلُوا.

وَهِيَ لِغَيْرِهِمْ سُنَّةٌ، وَبِمَسْجِدٍ لِذَكَرٍ أَفْضَلُ، وَكَذَا مَا كَثُرَ جَمْعُهُ إِلَّا لِنَحْوِ بِدْعَةِ إِمَامِهِ، أَوْ تَعَطُّلِ مَسْجِدٍ لِغَيْبَتِهِ.

وَتُدْرَكُ فَضِيلَةُ تَحَرُّمٍ بِحُضُورِهِ لَهُ وَاشْتِغَالِهِ بِهِ عَقِبَ تَحَرُّمِ إِمَامِهِ، وَجَمَاعَةٍ مَا لَمْ يُسَلِّمْ.

وَسُنَّ تَخْفِيفُ إِمَامٍ مَعَ فِعْلِ أَبْعَاضٍ وَهَيْئَاتٍ، وَكُرِهَ تَطْوِيلٌ لَا إِن رَضُوا مَحْصُورِينَ.

وَلَوْ أَحَسَّ فِي رُكُوعٍ أَوْ تَشَهُّدٍ آخِرٍ بِدَاخِلٍ . . سُنَّ انتِظَارُهُ لِلَّهِ إِنْ لَّمْ يُبَالِغْ وَلَمْ يُمَيِّزْ، وَإِلَّا . . كُرِهَ.

وَسُنَّ إِعَادَتُهَا مَعَ غَيْرٍ فِي الوَقْتِ بِنِيَّةِ فَرْضٍ، وَالفَرْضُ الْأُولَىٰ.

وَرُخِّصَ تَرْكُهَا بِعُذْرٍ كَمَشَقَّةِ مَطَرٍ، وَشِدَّةِ رِيحٍ بِلَيْلٍ، وَوَحَلٍ، وَحَرٍّ، وَبَرْدٍ، وَجُوعٍ وَعَطَشٍ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَمَشَقَّةِ مَرَضٍ، وَمُدَافَعَةِ حَدَثٍ، وَخَوْفٍ عَلَىٰ مَعْصُومٍ، وَمِنْ غَرِيمٍ لَهُ وَبِهِ إِعْسَارٌ يَعْسُرُ إِثْبَاتُهُ، وَعُقُوبَةٍ يَرْجُو الْعَفْوَ بِغَيْبَتِهِ، وَتَخَلُّفٍ عَنْ رُفْقَةٍ، وَفَقْدِ لِبَاسٍ لَائِقٍ، وَأَكْلِ ذِي رِيحٍ كَرِيهٍ تَعْسُرُ إِزَالَتُهُ، وَحُضُورِ مَرِيضٍ بِلَا مُتَعَهِّدٍ، أَوْ كَانَ نَحْوَ قَرِيبٍ مُحْتَضَرًا، أَوْ يَأْنَسُ بِهِ.

في صفات الأئمة

فَصْلٌ

لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ:

١- بِمَنْ يَعْتَقِدُ بُطْلَانَ صَلَاتِهِ، كَشَافِعِيٍّ بِحَنَفِيٍّ مَسَّ فَرْجَهُ لَا إِنِ افْتَصَدَ، وَكَمُجْتَهِدَينِ اخْتَلَفَا فِي إِنَاءَيْنِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الطَّاهِرُ . . صَحَّ؛ مَا لَمْ يَتَعَيَّنْ إِنَاءُ إِمَامٍ لِنَجَاسَةٍ، فَلَوِ اشْتَبَهَ خَمْسَةٌ فِيهَا نَجِسٌ عَلَىٰ خَمْسَةٍ، فَظَنَّ كُلٌّ طَهَارَةَ إِنَاءٍ، فَتَوَضَّأَ بِهِ وَأَمَّ فِي صَلَاةٍ . . أَعَادَ مَا ائْتَمَّ فِيهِ آخِرًا.

٢- وَلَا بِمُقْتَدٍ.

٣- وَلَا بِمَن تَلْزَمُهُ إِعَادَةٌ، وَصَحَّ بِغَيْرِهِ، كَمُسْتَحَاضَةٍ غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ.

٤- وَلَا اقْتِدَاءُ غَيْرِ أُنْثَىٰ بِغَيْرِ ذَكَرٍ.

٥- وَلَا قَارِئٍ بِأُمِّيٍّ يُخِلُّ بِحَرْفٍ مِنَ الْفَاتِحَةِ، كَأَرَتَّ يُدْغِمُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَأَلْثَغَ يُبْدِلُ حَرْفًا.

فَإِنْ أَمْكَنَهُ تَعَلُّمٌ . . لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا . . صَحَّتْ، كَاقْتِدَائِهِ بِمِثْلِهِ.

وَكُرِهَ بِنَحْوِ تَأْتَاءٍ، وَلَاحِنٍ، فَإِنْ غَيَّرَ مَعْنًى فِي الْفَاتِحَةِ وَلَمْ يُحْسِنْهَا . . فَكَأُمِّيٍّ، أَوْ غَيْرِهَا . . صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَقُدْوَةٌ بِهِ عَاجِزًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا.

وَلَوْ بَانَ إِمَامُهُ كَافِرًا وَلَوْ مُخْفِيًا . . وَجَبَتْ إِعَادَةٌ، لَا ذَا حَدَثٍ وَنَجَاسَةٍ خَفِيَّةٍ.

وَعَدْلٌ أَوْلَىٰ مِنْ فَاسِقٍ.

وَقُدِّمَ وَالٍ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ، فَإِمَامٌ رَاتِبٌ، وَسَاكِنٌ بِحَقٍّ؛ لَا عَلَىٰ مُعِيرٍ وَسَيِّدٍ غَيْرِ مُكَاتِبٍ لَهُ، فَأَفْقَهُ، فَأَقْرَأُ، فَأَوْرَعُ، فَأَقْدَمُ هِجْرَةً، فَأَسَنُّ، فَأَنْسَبُ، فَأَنْظَفُ ثَوْبًا وَبَدَنًا وَصَنْعَةً، فَأَحْسَنُ صَوْتًا فَصُورَةً.

وَأَعْمَىٰ كَبَصِيرٍ، وَعَبْدٌ فَقِيهٌ كَحُرٍّ غَيْرِ فَقِيهٍ.

وَلِمُقَدَّمٍ بِمَكَانٍ تَقْدِيمٌ.

فَصْلٌ

في شروط الاقتداء وآدابه

لِلاقْتِدَاءِ شُرُوطٌ:

١- عَدَمُ تَقَدُّمِهِ فِي الْمَكَانِ عَلَىٰ إِمَامِهِ.

وَسُنَّ: أَنْ يَقِفَ إِمَامٌ خَلْفَ الْمَقَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَيَسْتَدِيرُوا حَوْلَهَا، وَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُمْ أَقْرَبَ إِلَيْهَا فِي غَيْرِ جِهَةِ الْإِمَامِ؛ كَمَا لَوْ وَقَفَا فِيهَا وَاخْتَلَفَا جِهَةً. وَأَنْ يَقِفَ ذَكَرٌ عَن يَمِينِهِ وَيَتَأَخَّرَ قَلِيلًا، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ أَحْرَمَ عَن يَسَارِهِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ، أَوْ يَتَأَخَّرَانِ فِي قِيَامٍ، وَهُوَ أَفْضَلُ إِنْ أَمْكَنَ، وَيَصْطَفَّ ذَكَرَانِ خَلْفَهُ، كَامْرَأَةٍ فَأَكْثَرَ. وَيَقِفَ خَلْفَهُ رِجَالٌ فَصِبْيَانٌ فَخَنَاثَىٰ فَنِسَاءٌ، وَإِمَامَتُهُنَّ وَسْطَهُنَّ.

وَكُرِهَ لِمَأْمُومٍ انْفِرَادٌ، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً، وَإِلَّا .. أَحْرَمَ ثُمَّ جَرَّ شَخْصًا، وَسُنَّ مُسَاعَدَتُهُ.

٢- وَعِلْمُهُ بِانْتِقَالِ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا.

٣- وَاجْتِمَاعُهُمَا بِمَكَانٍ، فَإِنْ كَانَا بِمَسْجِدٍ .. صَحَّ الِاقْتِدَاءُ وَإِنْ حَالَتْ أَبْنِيَةٌ نَافِذَةٌ.

أَوْ بِغَيْرِهِ شُرِطَ فِي فَضَاءٍ أَلَّا يَزِيدَ مَا بَيْنَهُمَا وَلَا مَا بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ أَوْ شَخْصَيْنِ عَلَىٰ ثَلَاثِ مِئَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا، وَفِي بِنَاءٍ مَعَ مَا مَرَّ عَدَمُ حَائِلٍ، أَوْ وُقُوفُ وَاحِدٍ حِذَاءَ مَنْفَذٍ فِيهِ، فَيَصِحُّ اقْتِدَاءُ مَنْ خَلْفَهُ أَوْ بِجَانِبِهِ، كَمَا لَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا بِمَسْجِدٍ وَالْآخَرُ خَارِجَهُ، وَهُوَ وَالْمَسْجِدُ كَصَفَّيْنِ، وَلَا يَضُرُّ شَارِعٌ وَنَهْرٌ.

وَكُرِهَ ارتِفَاعُهُ عَلَىٰ إِمَامِهِ، وَعَكْسُهُ، إِلَّا لِحَاجَةٍ فَيُسَنُّ، كَقِيَامِ غَيْرِ مُقِيمٍ بَعْدَ فَرَاغِ إِقَامَةٍ.

وَكُرِهَ ابْتِدَاءُ نَفْلٍ بَعْدَ شُرُوعِهِ فِيهَا، فَإِن كَانَ فِيهِ أَتَمَّهُ إِنْ لَّمْ يَخْشَ فَوْتَ جَمَاعَةٍ.

٤- وَنِيَّةُ اقْتِدَاءٍ أَوْ جَمَاعَةٍ، وَفِي جُمْعَةٍ مَعَ تَحَرُّمٍ، لَا تَعْيِينُ إِمَامٍ.

فَلَوْ تَرَكَهَا أَوْ شَكَّ، وَتَابَعَ فِي فِعْلٍ أَوْ سَلَامٍ، بَعْدَ انْتِظَارٍ كَثِيرٍ، أَوْ عَيَّنَ إِمَامًا وَلَمْ يُشِرْ وَأَخْطَأَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَنِيَّةُ إِمَامَةٍ شَرْطٌ فِي جُمُعَةٍ، سُنَّةٌ فِي غَيْرِهَا، فَلَا يَضُرُّ فِيهِ خَطَؤُهُ فِي تَعْيِينِ تَابِعِهِ.

٥- وَتَوَافُقُ نَظْمِ صَلَاتَيْهِمَا، فَلَا يَصِحُّ مَعَ اخْتِلَافِهِ، كَمَكْتُوبَةٍ وَكُسُوفٍ أَوْ جَنَازَةٍ، وَيَصِحُّ لِمُؤَدٍّ بِقَاضٍ، وَمُفْتَرِضٍ بِمُتَنَفِّلٍ، وَفِي طَوِيلَةٍ بِقَصِيرَةٍ، وَبِالعُكُوسِ.

وَالمُقْتَدِي فِي نَحْوِ ظُهْرٍ بِصُبْحٍ أَوْ مَغْرِبٍ كَمَسْبُوقٍ، وَالْأَفْضَلُ مُتَابَعَتُهُ فِي قُنُوتٍ وَتَشَهُّدٍ آخِرٍ . وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إِذَا أَتَمَّ .. فَارَقَهُ، وَالْأَفْضَلُ انْتِظَارُهُ فِي صُبْحٍ، وَيَقْنُتُ إِنْ أَمْكَنَهُ، وَإِلَّا .. تَرَكَهُ، وَلَهُ فِرَاقُهُ؛ لِيَقْنُتَ.

٦- وَمُوَافَقَةٌ فِي سُنَنٍ تَفْحُشُ مُخَالَفَةٌ فِيهَا.

٧- وَتَبَعِيَّةٌ، بِأَنْ يَتَأَخَّرَ تَحَرُّمُهُ، وَلَا يَسْبِقَهُ بِرُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ عَامِدًا عَالِمًا، وَلَا يَتَخَلَّفَ بِهِمَا بِلَا عُذْرٍ، فَإِنْ خَالَفَ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَالْعُذْرُ كَأَنْ أَسْرَعَ إِمَامٌ قِرَاءَتَهُ، وَرَكَعَ قَبْلَ إِتْمَامِ مُوَافِقِ الْفَاتِحَةَ، فَيُتِمُّهَا وَيَسْعَىٰ خَلْفَهُ؛ مَا لَمْ يُسْبَقْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ طَوِيلَةٍ، وَإِلَّا .. تَبِعَهُ ثُمَّ تَدَارَكَ بَعْدَ سَلَامٍ.

فَإِنْ لَمْ يُتِمَّهَا لِشُغْلِهِ بِسُنَّةٍ .. فَمَعْذُورٌ، كَمَأْمُومٍ عَلِمَ أَوْ شَكَّ قَبْلَ رُكُوعِهِ وَبَعْدَ رُكُوعِ إِمَامِهِ أَنَّهُ تَرَكَ الْفَاتِحَةَ، فَيَقْرَؤُهَا وَيَسْعَىٰ كَمَا مَرَّ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُمَا لَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا، بَلْ يُصَلِّي رَكْعَةً بَعْدَ سَلَامِ.

وَسُنَّ لِمَسْبُوقٍ أَلَّا يَشْتَغِلَ بِسُنَّةٍ، بَلْ بِالْفَاتِحَةِ، إِلَّا أَنْ يَظُنَّ إِدْرَاكَهَا.

وَإِذَا رَكَعَ إِمَامُهُ وَلَمْ يَقْرَأْهَا: فَإِن لَّمْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةٍ .. تَبِعَهُ وَأَجْزَأَهُ، وَإِلَّا .. قَرَأَ بِقَدْرِهَا.

فَصْلٌ

في قطع القدوة وما تنقطع به

تَنْقَطِعُ قُدْوَةٌ بِخُرُوجِ إِمَامِهِ مِنْ صَلَاتِهِ.

وَلَهُ قَطْعُهَا، وَكُرِهَ إِلَّا لِعُذْرٍ كَمَرَضٍ، وَتَطْوِيلِ إِمَامٍ، وَتَرْكِهِ سُنَّةً مَقْصُودَةً.

وَلَوْ نَوَاهَا مُنْفَرِدٌ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ .. جَازَ وَتَبِعَهُ، فَإِنْ فَرَغَ إِمَامُهُ أَوَّلًا .. فَكَمَسْبُوقٍ، أَوْ هُوَ .. فَانْتِظَارُهُ أَفْضَلُ.

وَمَا أَدْرَكَهُ مَسْبُوقٌ .. فَأَوَّلُ صَلَاتِهِ، فَيُعِيدُ فِي ثَانِيَةِ صُبْحٍ الْقُنُوتَ، وَمَغْرِبٍ التَّشَهُّدَ.

وَإِنْ أَدْرَكَهُ فِي رُكُوعٍ مَحْسُوبٍ، وَاطْمَأَنَّ يَقِينًا قَبْلَ ارْتِفَاعِ إِمَامِهِ عَنْ أَقَلِّهِ .. أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ.

وَيُكَبِّرُ لِتَحَرُّمٍ ثُمَّ لِرُكُوعٍ، فَلَوْ كَبَّرَ وَاحِدَةً: فَإِن نَّوَىٰ بِهَا التَّحَرُّمَ فَقَطْ .. انْعَقَدَتْ، وَإِلَّا .. فَلَا.

وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي اعْتِدَالِهِ فَمَا بَعْدَهُ .. وَافَقَهُ فِيهِ وَفِي ذِكْرِهِ، وَذِكْرِ انْتِقَالِهِ عَنْهُ، لَا إِلَيْهِ.

وَإِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُ .. كَبَّرَ لِقِيَامِهِ أَوْ بَدَلِهِ إِنْ كَانَ مَحَلَّ جُلُوسِهِ، وَإِلَّا .. فَلَا.

بابُ: صَلَاةِ المُسَافِرِ

إِنَّمَا تُقْصَرُ رُبَاعِيَّةٌ مَكْتُوبَةٌ، مُؤَدَّاةٌ أَوْ فَائِتَةُ سَفَرِ قَصْرٍ، فِي سَفَرٍ.

وَأَوَّلُهُ: مُجَاوَزَةُ سُورٍ مُخْتَصٍّ بِمَا سَافَرَ مِنْهُ، فَإِن لَّمْ يَكُنْ .. فَمُجَاوَزَةُ عُمْرَانٍ، لَا خَرَابٍ هُجِرَ أَوِ انْدَرَسَ وَبَسَاتِينَ . وَمُجَاوَزَةُ حِلَّةٍ فَقَطْ، وَمَعَ عَرْضِ وَادٍ وَمَهْبِطٍ وَمَصْعَدٍ اعْتَدَلَتْ.

وَيَنْتَهِي بِبُلُوغِهِ مَبْدَأَ سَفَرٍ مِن وَطَنِهِ أَوْ مَوْضِعِ نَوَى قَبْلُ وَهُوَ مُسْتَقِلٌّ إِقَامَةً بِهِ مُطْلَقًا أَوْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ صِحَاحٍ، وَبِإِقَامَتِهِ وَعَلِمَ أَنَّ إِرْبَهُ لَا يَنْقَضِي فِيهَا، -وَإِنْ تَوَقَّعَهُ كُلَّ وَقْتٍ .. قَصَرَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا-، وَبِنِيَّةِ رُجُوعِهِ مَاكِثًا، لَا إِلَىٰ غَيْرِ وَطَنِهِ لِحَاجَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في شروط القصر

لِلْقَصْرِ شُرُوطٌ:

١- سَفَرٌ طَوِيلٌ لِغَرَضٍ وَلَمْ يَعْدِلْ إِلَيْهِ، أَوْ عَدَلَ لِغَرَضٍ غَيْرِ الْقَصْرِ، وَهُوَ ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِيلًا هَاشِمِيَّةً ذَهَابًا، وَهِيَ مَرْحَلَتَانِ.

٢- وَجَوَازُهُ، فَلَا قَصْرَ كَغَيْرِهِ لِعَاصٍ بِهِ، فَإِنْ تَابَ .. فَأَوَّلُهُ مَحَلُّ تَوْبَتِهِ.

٣- وَقَصْدُ مَحَلٍّ مَعْلُومٍ أَوَّلًا، فَلَا قَصْرَ لِهَائِمٍ، وَلَا مُسَافِرٍ لِغَرَضٍ لَمْ يَقْصِدِ الْمَحَلَّ، وَلَا رَقِيقٍ وَزَوْجَةٍ وَجُنْدِيٍّ قَبْلَ مَرْحَلَتَيْنِ إِنْ لَّمْ يَعْرِفُوا أَنَّ مَتْبُوعَهُمْ يَقْطَعُهُمَا، فَلَوْ نَوَوْهُمَا .. قَصَرَ الْجُنْدِيُّ إِنْ لَّمْ يُثْبَتْ.

٤- وَعَدَمُ اقْتِدَائِهِ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ، أَوْ بِمُتِمٍّ، فَلَوِ اقْتَدَىٰ بِهِ أَوْ بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا فَقَطْ، أَوْ ثُمَّ مُحْدِثًا .. أَتَمَّ.

وَلَوِ اسْتَخْلَفَ قَاصِرٌ مُتِمًّا .. أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ، كَالْإِمَامِ إِنِ اقْتَدَىٰ بِهِ.

وَلَوْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا وَشَكَّ فِي نِيَّتِهِ .. قَصَرَ إِنْ قَصَرَ.

٥- وَنِيَّتُهُ فِي تَحَرُّمٍ.

٦- وَتَحَرُّزٌ عَن مُنَافِيهَا دَوَامًا، فَلَوْ شَكَّ هَلْ نَوَىٰ الْقَصْرَ، أَوْ تَرَدَّدَ فِي أَنَّهُ يَقْصُرُ .. أَتَمَّ.

وَلَوْ قَامَ إِمَامُهُ لِثَالِثَةٍ، فَشَكَّ أَهُوَ مُتِمٌّ .. أَتَمَّ، أَوْ قَامَ لَهَا قَاصِرٌ بِلَا مُوجِبٍ لِإِتْمَامٍ .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لَا سَاهِيًا أَوْ جَاهِلًا فَلْيَعُدْ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ .. عَادَ ثُمَّ قَامَ مُتِمًّا.

٧- وَدَوَامُ سَفَرِهِ فِي صَلَاتِهِ، فَلَوِ انْتَهَىٰ فِيهَا أَوْ شَكَّ .. أَتَمَّ.

٨- وَعِلْمٌ بِجَوَازِهِ، فَلَوْ قَصَرَ جَاهِلًا[1] بِهِ .. لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ.

وَالْأَفْضَلُ: صَوْمٌ لَمْ يَضُرَّ، وَقَصْرٌ إِنْ بَلَغَ سَفَرُهُ ثَلَاثَ مَرَاحِلَ وَلَمْ يُخْتَلَفْ فِي قَصْرِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الجمع بين الصلاتين

يَجُوزُ جَمْعُ عَصْرَيْنِ وَمَغْرِبَيْنِ، تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا، فِي سَفَرِ قَصْرٍ.

وَالْأَفْضَلُ لِسَائِرٍ وَقْتَ أُولَىٰ تَأْخِيرٌ، وَلِغَيْرِهِ تَقْدِيمٌ، **وَشُرِطَ لَهُ:**

١- تَرْتِيبٌ.

٢- وَنِيَّةُ جَمْعٍ فِي أُولَىٰ.

٣- وَوِلَاءٌ عُرْفًا، وَلَوْ ذَكَرَ بَعْدَهُمَا تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ أُولَىٰ .. أَعَادَهُمَا، وَلَهُ جَمْعُهُمَا، أَوْ مِنْ ثَانِيَةٍ وَلَمْ يَطُلْ فَصْلٌ .. تَدَارَكَ، وَإِلَّا .. بَطَلَتْ وَلَا جَمْعَ، وَلَوْ جَهِلَ .. أَعَادَهُمَا بِلَا جَمْعِ تَقْدِيمٍ.

---

(١) في (ب، د، هـ، ش): جاهلٌ.

٤- وَدَوَامُ سَفَرِهِ إِلَىٰ عَقْدِ ثَانِيَةٍ، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ .. فَلَا جَمْعَ.

وَشُرِطَ لِلتَّأْخِيرِ:

١- نِيَّةُ جَمْعٍ فِي وَقْتِ أُولَىٰ مَا بَقِيَ قَدْرُ رَكْعَةٍ[١]، وَإِلَّا .. عَصَىٰ وَكَانَتْ قَضَاءً.

٢- وَدَوَامُ سَفَرِهِ إِلَىٰ تَمَامِهِمَا، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَهُ .. صَارَتِ الْأُولَىٰ قَضَاءً.

وَيَجُوزُ جَمْعٌ بِنَحْوِ مَطَرٍ تَقْدِيمًا بِشُرُوطِهِ غَيْرَ الْأَخِيرِ، وَأَنْ يُصَلِّيَ جَمَاعَةً بِمُصَلًّى بَعِيدٍ، يَتَأَذَّىٰ بِذَلِكَ فِي طَرِيقِهِ، وَأَنْ يُوجَدَ ذَلِكَ عِنْدَ تَحَرُّمِهِ بِهِمَا وَتَحَلُّلِهِ مِنْ أُولَىٰ.

(١) في حاشية (هـ): ضعيف، والمعتمد: ما بقي ما يسع جميع الأولىٰ. اهـ. وهذا ما اعتمده الرملي في «النهاية» (٢/ ٢٧٩)، واعتمد ابن حجر في «التحفة» (٢/ ٤٠٠) أن شرط عدم العصيان وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة، وشرط الأداء وجودها وقد بقي ما يسع ركعة.

باب: صَلَاةِ الجُمُعَةِ

تَتَعَيَّنُ عَلَىٰ حُرٍّ ذَكَرٍ، بِلَا عُذْرِ تَرْكِ الجَمَاعَةِ، مُقِيمٍ بِمَحَلِّ جُمُعَةٍ، أَوْ بِمُسْتَوٍ بَلَغَهُ فِيهِ مُعْتَدِلَ سَمْعٍ صَوْتٌ عَالٍ عَادَةً فِي هُدُوٍّ مِنْ طَرَفِ مَحَلِّهَا الَّذِي يَلِيهِ، أَوْ مُسَافِرٍ لَهُ مِنْ مَحَلِّهَا.

وَتَلْزَمُ أَعْمَىٰ وَجَدَ قَائِدًا، وَهِمًّا وَزَمِنًا وَجَدَا مَرْكَبًا لَا يَشُقُّ رُكُوبُهُ.

وَمَنْ صَحَّ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لَّا تَلْزَمُهُ جُمُعَةٌ .. صَحَّتْ[1]، وَلَهُ أَنْ يَنْصَرِفَ قَبْلَ إِحْرَامِهِ إِلَّا نَحْوَ مَرِيضٍ إِنْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَلَمْ يَزِدْ ضَرَرُهُ بِانْتِظَارِهِ، أَوْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ.

وَبِفَجْرٍ حَرُمَ عَلَىٰ مَنْ لَّزِمَتْهُ سَفَرٌ تَفُوتُ بِهِ، لَا إِنْ خَشِيَ ضَرَرًا.

وَسُنَّ لِغَيْرِهِ: جَمَاعَةٌ فِي ظُهْرِهِ، وَإِخْفَاؤُهَا إِنْ خَفِيَ عُذْرُهُ، وَلِمَنْ رَجَا زَوَالَ عُذْرِهِ: تَأْخِيرُ ظُهْرِهِ إِلَىٰ فَوْتِ الجُمُعَةِ، وَلِغَيْرِهِ: تَعْجِيلُهَا.

وَلِصِحَّتِهَا مَعَ شَرْطِ غَيْرِهَا شُرُوطٌ:

١- أَنْ تَقَعَ وَقْتَ ظُهْرٍ، فَلَوْ ضَاقَ أَوْ شُكَّ .. وَجَبَ ظُهْرٌ، أَوْ خَرَجَ وَهُمْ فِيهَا .. وَجَبَ بِنَاءً كَمَسْبُوقٍ.

٢- وَبِأَبْنِيَةٍ مُجْتَمِعَةٍ، فَلَا تَصِحُّ مِنْ أَهْلِ خِيَامٍ.

٣- وَأَلَّا يَسْبِقَهَا بِتَحَرُّمٍ وَلَا يُقَارِنَهَا فِيهِ جُمُعَةٌ بِمَحَلِّهَا، إِلَّا إِنْ كَثُرَ أَهْلُهُ وَعَسُرَ اجْتِمَاعُهُمْ بِمَكَانٍ، فَلَوْ وَقَعَتَا مَعًا أَوْ شُكَّ .. اسْتُؤْنِفَتْ، أَوْ الْتَبَسَتْ .. صَلَّوْا ظُهْرًا.

٤- وَأَنْ تَقَعَ جَمَاعَةً.

٥- وَبِأَرْبَعِينَ مُكَلَّفًا حُرًّا ذَكَرًا مُتَوَطِّنًا.

---

(١) أي: جمعته، وفي (ب): أجزأته.

وَلَوْ نَقَصُوا فِيهَا .. بَطَلَتْ، أَوْ فِي خُطْبَةٍ .. لَمْ يُحْسَبْ رُكْنٌ فُعِلَ حَالَ نَقْصِهِمْ، فَإِنْ عَادُوا قَرِيبًا .. جَازَ بِنَاءٌ، وَإِلَّا .. وَجَبَ اسْتِئْنَافٌ، كَنَقْصِهِمْ بَيْنَهُمَا.

وَتَصِحُّ خَلْفَ عَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمُسَافِرٍ وَمَنْ بَانَ مُحْدِثًا؛ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِمْ.

٦- وَأَنْ يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ.

وَأَرْكَانُهُمَا: حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظِهِمَا، وَوَصِيَّةٌ بِتَقْوَىٰ فِي كُلٍّ، وَقِرَاءَةُ آيَةٍ مُفْهِمَةٍ؛ وَفِي أُولَىٰ أَوْلَىٰ، وَدُعَاءٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأُخْرَوِيٍّ فِي ثَانِيَةٍ.

وَشُرِطَ: كَوْنُهُمَا عَرَبِيَّتَيْنِ، وَفِي الْوَقْتِ، وَوِلَاءٌ، وَطُهْرٌ، وَسَتْرٌ، وَقِيَامُ قَادِرٍ، وَجُلُوسٌ بَيْنَهُمَا بِطُمَأْنِينَةٍ، وَإِسْمَاعُ الْأَرْبَعِينَ أَرْكَانَهُمَا.

وَسُنَّ: تَرْتِيبُهَا، وَإِنْصَاتٌ فِيهِمَا، وَكَوْنُهُمَا عَلَىٰ مِنْبَرٍ فَمُرْتَفِعٍ، وَأَنْ يُسَلِّمَ عَلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ، وَيُقْبِلَ عَلَيْهِمْ إِذَا صَعِدَ وَيُسَلِّمَ، ثُمَّ يَجْلِسَ، فَيُؤَذِّنَ وَاحِدٌ، وَتَكُونَ بَلِيغَةً مَفْهُومَةً مُتَوَسِّطَةً، وَلَا يَلْتَفِتَ، وَيَشْغَلَ يُسْرَاهُ بِنَحْوِ سَيْفٍ، وَيُمْنَاهُ بِحَرْفِ المِنْبَرِ، وَيَكُونَ جُلُوسُهُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ، وَيُقِيمَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مُؤَذِّنٌ، وَيُبَادِرَ هُوَ لِيَبْلُغَ المِحْرَابَ مَعَ فَرَاغِهِ، وَيَقْرَأَ فِي الْأُولَىٰ الْجُمُعَةَ، وَالثَّانِيَةِ الْمُنَافِقِينَ؛ جَهْرًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها

سُنَّ غُسْلٌ فَبَدَلُهُ لِمُرِيدِهَا بَعْدَ فَجْرٍ، وَقُرْبُهُ مِنْ ذَهَابِهِ أَفْضَلُ.

وَمِنَ المَسْنُونِ: أَغْسَالُ حَجٍّ، وَغُسْلُ عِيدٍ وَكُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، وَلِغَاسِلِ مَيِّتٍ، وَلِمَجْنُونٍ وَمُغْمًى عَلَيْهِ أَفَاقَا، وَكَافِرٍ أَسْلَمَ.

وَآكَدُهَا غُسْلُ جُمُعَةٍ، ثُمَّ غَاسِلِ مَيِّتٍ.

وَسُنَّ: بُكُورٌ لِغَيْرِ إِمَامٍ مِنْ فَجْرٍ، وَذَهَابٌ فِي طَرِيقٍ طَوِيلٍ مَاشِيًا بِسَكِينَةٍ، وَرُجُوعٌ فِي قَصِيرٍ لَا لِعُذْرٍ، وَاشْتِغَالٌ فِي طَرِيقِهِ وَحُضُورِهِ بِقِرَاءَةٍ أَوْ ذِكْرٍ، وَتَزَيُّنٌ بِأَحْسَنِ ثِيَابِهِ؛ وَالْبِيضُ أَوْلَىٰ، وَبِتَطَيُّبٍ، وَبِإِزَالَةِ نَحْوِ ظُفُرٍ وَرِيحٍ، وَإِكْثَارُ دُعَاءٍ، وَصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَقِرَاءَةِ الْكَهْفِ؛ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا.

وَكُرِهَ تَخَطٍّ، إِلَّا لِإِمَامٍ، وَمَنْ وَجَدَ فُرْجَةً لَا يَصِلُهَا إِلَّا بِتَخَطِّي وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، أَوْ لَمْ يَرْجُ سَدَّهَا.

وَحَرُمَ عَلَىٰ مَنْ تَلْزَمُهُ اشْتِغَالٌ بِنَحْوِ بَيْعٍ بَعْدَ شُرُوعٍ فِي أَذَانِ خُطْبَةٍ، فَإِنْ عَقَدَ .. صَحَّ، وَكُرِهَ قَبْلَ الْأَذَانِ بَعْدَ زَوَالٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما تدرك به الجمعة وفي الاستخلاف

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَلَوْ مُلَفَّقَةً .. لَمْ تَفُتْهُ الْجُمُعَةُ، فَيُصَلِّي بَعْدَ زَوَالِ قُدْوَتِهِ رَكْعَةً، أَوْ دُونَهَا .. فَاتَتْهُ، فَيُتِمُّ ظُهْرًا، وَيَنْوِي فِي اقْتِدَائِهِ جُمُعَةً.

وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ إِمَامٍ فَخَلَفَهُ مُقْتَدٍ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا .. جَازَ، وَكَذَا غَيْرُهُ فِي غَيْرِ جُمُعَةٍ إِنْ لَمْ يُخَالِفْ إِمَامَهُ.

ثُمَّ إِنْ أَدْرَكَ الْأُولَىٰ .. تَمَّتْ جُمُعَتُهُمْ، وَإِلَّا .. فَتَتِمُّ لَهُمْ لَا لَهُ.

وَيُرَاعِي الْمَسْبُوقُ نَظْمَ الْإِمَامِ، فَإِذَا تَشَهَّدَ .. أَشَارَ، وَانْتِظَارُهُمْ أَفْضَلُ.

وَمَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرٍ[1] عَنْ سُجُودٍ فَأَمْكَنَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا .. فَلْيَنْتَظِرْ، فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ رُكُوعِ إِمَامِهِ .. سَجَدَ، فَإِنْ وَجَدَهُ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا .. فَكَمَسْبُوقٍ، وَإِلَّا .. وَافَقَهُ ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَةً بَعْدَهُ، فَإِنْ وَجَدَهُ سَلَّمَ .. فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ.

---

(١) ليس في (أ): لعذر.

أَوْ تَمَكَّنَ فِيهِ .. فَلْيَرْكَعْ مَعَهُ، وَيُحْسَبُ رُكُوعُهُ الْأَوَّلُ، فَرَكْعَتُهُ مُلَفَّقَةٌ.

فَإِنْ سَجَدَ عَلَى تَرْتِيبِ نَفْسِهِ عَامِدًا عَالِمًا .. بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِلَّا .. فَلَا، وَلَا يُحْسَبُ سُجُودُهُ، فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا .. حُسِبَ، فَإِنْ كَمَّلَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ .. أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ.

باب:

صَلَاةُ الخَوْفِ أَنْوَاعٌ:

١- صَلَاةُ عُسْفَانَ، وَهِيَ -وَالْعَدُوُّ فِي الْقِبْلَةِ، وَالْمُسْلِمُونَ كَثِيرٌ وَلَا سَاتِرَ-: أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ بِهِمْ؛ فَيَسْجُدَ بِصَفٍّ أَوَّلَ، وَيَحْرُسَ ثَانٍ، فَإِذَا قَامُوا .. سَجَدَ مَنْ حَرَسَ وَلَحِقَهُ، وَسَجَدَ مَعَهُ بَعْدَ تَقَدُّمِهِ وَتَأَخُّرِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِيَةِ، وَحَرَسَ الْآخَرُونَ، فَإِذَا جَلَسَ .. سَجَدُوا، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ بِالجَمِيعِ . وَجَازَ عَكْسُهُ . وَلَوْ حَرَسَ فِيهِمَا فِرْقَةُ صَفٍّ أَوْ فِرْقَتَاهُ .. جَازَ.

٢- وَبَطْنِ نَخْلٍ، وَهِيَ -وَالْعَدُوُّ فِي غَيْرِهَا، أَوْ ثَمَّ سَاتِرٌ-: أَنْ يُصَلِّيَ مَرَّتَيْنِ كُلَّ مَرَّةٍ بِفِرْقَةٍ.

٣- وَذَاتِ الرِّقَاعِ، وَهِيَ -وَالْعَدُوُّ كَذَلِكَ-: أَنْ تَقِفَ فِرْقَةٌ فِي وَجْهِهِ، وَيُصَلِّيَ الثُّنَائِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَةً، ثُمَّ عِنْدَ قِيَامِهِ تُفَارِقَ وَتُتِمَّ وَتَقِفَ فِي وَجْهِهِ، وَتَجِيءَ تِلْكَ فَيُصَلِّيَ بِهَا ثَانِيَتَهُ، ثُمَّ تُتِمَّ وَتَلْحَقَهُ وَيُسَلِّمَ بِهَا، وَيَقْرَأُ وَيَتَشَهَّدُ فِي انْتِظَارِهِ.

وَالثُّلَاثِيَّةَ بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ، وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً، وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ عَكْسِهِ، وَيَنْتَظِرُ فِي تَشَهُّدِهِ أَوْ قِيَامِ الثَّالِثَةِ؛ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَالرُّبَاعِيَّةَ بِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيَجُوزُ بِكُلِّ رَكْعَةً . وَهَذِهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأُولَيَيْنِ.

وَسَهْوُ كُلِّ فِرْقَةٍ مَحْمُولٌ، لَا الْأُولَىٰ فِي ثَانِيَتِهَا، وَسَهْوُهُ فِي الْأُولَىٰ يَلْحَقُ الْكُلَّ، وَفِي الثَّانِيَةِ لَا يَلْحَقُ الْأُولَىٰ.

وَسُنَّ فِي هَذِهِ الْأَنْوَاعِ حَمْلُ سِلَاحٍ لَا يَمْنَعُ صِحَّةً وَلَا يُؤْذِي، وَلَا يَظْهَرُ بِتَرْكِهِ خَطَرٌ.

٤- وَشِدَّةِ خَوْفٍ، وَهِيَ: أَنْ يُصَلِّيَ كُلٌّ فِيهَا كَيْفَ أَمْكَنَ.

وَعُذِرَ فِي تَرْكِ قِبْلَةٍ لِعَدُوٍّ، وَعَمَلٍ كَثِيرٍ لِحَاجَةٍ، لَا صِيَاحٍ، وَلَهُ إِمْسَاكُ سِلَاحٍ تَنَجَّسَ لِحَاجَةٍ، وَقَضَىٰ.

وَلَهُ تِلْكَ فِي كُلِّ مُبَاحِ قِتَالٍ وَهَرَبٍ، لَا خَوْفِ فَوْتِ حَجٍّ.

وَلَوْ صَلَّوْهَا لِمَا ظَنُّوهُ عَدُوًّا أَوْ أَكْثَرَ، فَبَانَ خِلَافُهُ .. قَضَوْا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في اللباس

حَرُمَ عَلَىٰ رَجُلٍ وَخُنْثَىٰ اسْتِعْمَالُ حَرِيرٍ، وَمَا أَكْثَرُهُ مِنْهُ زِنَةً، لَا لِضَرُورَةٍ؛ كَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُضِرَّيْنِ وَفُجَاءَةِ حَرْبٍ، وَلَمْ يَجِدَا غَيْرَهُ . أَوْ حَاجَةٍ؛ كَجَرَبٍ وَقَمْلٍ وَكَقِتَالٍ، وَلَمْ يَجِدَا مَا يُغْنِي عَنْهُ.

وَلِوَلِيِّ إِلْبَاسُهُ صَبِيًّا.

وَحَلَّ: مَا طُرِّزَ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، أَوْ طُرِّفَ بِهِ قَدْرَ عَادَةٍ، وَاسْتِصْبَاحٌ بِدُهْنٍ نَجِسٍ لَا دُهْنِ نَحْوِ كَلْبٍ، وَلُبْسُ مُتَنَجِّسٍ، لَا نَجِسٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ.

باب:

صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ، وَلَوْ لِمُنْفَرِدٍ وَمُسَافِرٍ، لَا لِحَاجٍّ بِمِنًى جَمَاعَةً، بَيْنَ طُلُوعِ شَمْسٍ وَزَوَالٍ، وَسُنَّ تَأْخِيرُهَا لِتَرْتَفِعَ كَرُمْحٍ.

وَهِيَ رَكْعَتَانِ، وَالْأَكْمَلُ: أَنْ يُكَبِّرَ رَافِعًا يَدَيْهِ فِي أُولَىٰ بَعْدَ افْتِتَاحٍ سَبْعًا، وَثَانِيَةٍ قَبْلَ تَعَوُّذٍ خَمْسًا، وَيُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ وَيُمَجِّدَ بَيْنَ كُلِّ ثِنْتَيْنِ، وَيَحْسُنُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ»، وَلَوْ تَرَكَ التَّكْبِيرَ فَقَرَأَ .. لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ.

وَيَقْرَأَ فِي الْأُولَىٰ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ: (ق)، وَالثَّانِيَةِ: «اقْتَرَبَتِ»، أَوِ «الْأَعْلَىٰ» وَ«الْغَاشِيَةَ»؛ جَهْرًا.

وَسُنَّ: خُطْبَتَانِ بَعْدَهُمَا لِجَمَاعَةٍ كَجُمُعَةٍ فِي أَرْكَانٍ وَسُنَنٍ، وَأَنْ يُعَلِّمَهُمْ فِي فِطْرٍ الْفِطْرَةَ وَأَضْحَىٰ الْأُضْحِيَّةَ، وَيَفْتَتِحَ الْأُولَىٰ بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَالثَّانِيَةَ بِسَبْعٍ وِلَاءً، وَغُسْلٌ؛ وَوَقْتُهُ مِنْ نِصْفِ لَيْلٍ، وَتَزَيُّنٌ، وَبُكُورٌ، وَأَنْ يَحْضُرَ إِمَامٌ وَقْتَ صَلَاتِهِ، وَيُعَجِّلَ فِي أَضْحَىٰ، -وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ لَا لِعُذْرٍ، وَإِذَا خَرَجَ .. اسْتَخْلَفَ فِيهِ-، وَيَذْهَبَ وَيَرْجِعَ كَجُمُعَةٍ، وَيَأْكُلَ قَبْلَهَا فِي فِطْرٍ، وَيُمْسِكَ فِي أَضْحَىٰ.

وَلَا يُكْرَهُ نَفْلٌ قَبْلَهَا لِغَيْرِ إِمَامٍ.

وَسُنَّ: أَنْ يُكَبِّرَ غَيْرُ حَاجٍّ بِرَفْعِ صَوْتٍ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَتَيْ عِيدٍ إِلَىٰ تَحَرُّمِ إِمَامٍ، وَعَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ صُبْحِ عَرَفَةَ إِلَىٰ عَقِبِ عَصْرِ آخِرِ تَشْرِيقٍ . وَحَاجٌّ كَذَلِكَ مِنْ ظُهْرِ نَحْرٍ إِلَىٰ عَقِبِ صُبْحِ آخِرِهِ، وَقَبْلَ ذَلِكَ يُلَبِّي.

وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ مَعْرُوفَةٌ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ هِلَالِ شَوَّالٍ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ قَبْلَ زَوَالٍ .. صُلِّيَ الْعِيدُ حِينَئِذٍ أَدَاءً، وَإِلَّا .. فَقَضَاءً، وَالْعِبْرَةُ بِوَقْتِ تَعْدِيلٍ.

باب:

في صلاة كسوفي الشمس والقمر

صَلَاةُ الْكُسُوفَيْنِ سُنَّةٌ، وَأَقَلُّهَا رَكْعَتَانِ.

وَأَدْنَىٰ كَمَالِهَا: زِيَادَةُ قِيَامٍ وَقِرَاءَةٍ وَرُكُوعٍ كُلَّ رَكْعَةٍ، وَلَا يَنْقُصُ رُكُوعًا لِانْجِلَاءٍ، وَلَا يَزِيدُهُ لِعَدَمِهِ.

وَأَعْلَاهُ: أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ فِي قِيَامٍ أَوَّلَ «الْبَقَرَةَ»، وَثَانٍ كَمِئَتَيْ آيَةٍ مِنْهَا، وَثَالِثٍ كَمِئَةٍ وَخَمْسِينَ، وَرَابِعٍ كَمِئَةٍ، وَيُسَبِّحَ فِي رُكُوعٍ وَسُجُودٍ فِي أَوَّلَ كَمِئَةٍ مِنَ «الْبَقَرَةِ»، وَثَانٍ كَثَمَانِينَ، وَثَالِثٍ كَسَبْعِينَ، وَرَابِعٍ كَخَمْسِينَ.

وَسُنَّ: جَهْرٌ بِقِرَاءَةِ كُسُوفِ قَمَرٍ، وَفِعْلُهَا بِمَسْجِدٍ بِلَا عُذْرٍ، وَخُطْبَتَانِ كَعِيدٍ لَكِنْ لَا يُكَبِّرُ، وَحَثٌّ عَلَىٰ خَيْرٍ.

وَتُدْرَكُ رَكْعَةٌ بِرُكُوعٍ أَوَّلَ، وَتَفُوتُ صَلَاةُ شَمْسٍ بِغُرُوبِهَا وَبِانْجِلَاءٍ، وَقَمَرٍ بِهِ وَبِطُلُوعِهَا.

وَلَوِ اجْتَمَعَ عِيدٌ أَوْ كُسُوفٌ وَجَنَازَةٌ .. قُدِّمَتْ، أَوْ كُسُوفٌ وَفَرْضٌ كَجُمُعَةٍ .. قُدِّمَ إِنْ ضَاقَ وَقْتُهُ، وَإِلَّا .. فَالْكُسُوفُ، ثُمَّ يَخْطُبُ لِلْجُمُعَةِ مُتَعَرِّضًا لَهُ، ثُمَّ يُصَلِّيهَا.

باب:

في الاستسقاء

صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ سُنَّةٌ لِحَاجَةٍ، وَلِاسْتِزَادَةٍ، وَتُكَرَّرُ حَتَّىٰ يُسْقَوْا.

فَإِنْ سُقُوا قَبْلَهَا .. اجْتَمَعُوا لِشُكْرٍ وَدُعَاءٍ، وَصَلَّوْا.

وَسُنَّ: أَنْ يَأْمُرَهُمُ الْإِمَامُ بِصَوْمِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، وَبِبِرٍّ، وَبِخُرُوجِهِمْ إِلَىٰ صَحْرَاءَ فِي الرَّابِعِ فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ وَتَخَشُّعٍ مُتَنَظِّفِينَ، وَبِإِخْرَاجِ صِبْيَانٍ وَشُيُوخٍ وَغَيْرِ ذَوَاتِ هَيْئَاتٍ وَبَهَائِمَ.

وَلَا يُمْنَعُ أَهْلُ ذِمَّةٍ حُضُورًا، وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِنَا.

وَهِيَ كَعِيدٍ، لَكِنَّهَا لَا تُؤَقَّتُ، وَتُجْزِئُ الْخُطْبَتَانِ قَبْلَهَا، وَيُبْدِلُ تَكْبِيرَهُمَا بِاسْتِغْفَارٍ.

وَيَقُولُ فِي الْأُولَىٰ: «اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ..» إِلَىٰ آخِرِهِ[1].

وَيَتَوَجَّهُ مِنْ نَحْوِ ثُلُثِ الثَّانِيَةِ، وَحِينَئِذٍ يُبَالِغُ فِي الدُّعَاءِ سِرًّا وَجَهْرًا، وَيَجْعَلُ يَمِينَ رِدَائِهِ يَسَارَهُ وَعَكْسَهُ، وَأَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَعَكْسَهُ، وَيَفْعَلُ النَّاسُ مِثْلَهُ، وَيَتْرُكُ حَتَّىٰ يَنْزِعَ الثِّيَابَ.

وَلَوْ تَرَكَ الِاسْتِسْقَاءَ .. فَعَلَهُ النَّاسُ.

وَسُنَّ: أَنْ يَبْرُزَ لِأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ، وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتِهِ، وَيَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فِي سَيْلٍ، وَيُسَبِّحَ لِرَعْدٍ وَبَرْقٍ، وَلَا يُتْبِعَهُ بَصَرَهُ، وَيَقُولَ عِنْدَ مَطَرٍ: «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا»، وَيَدْعُوَ بِمَا شَاءَ، وَإِثْرَهُ: «مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ».

وَكُرِهَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا، وَسَبُّ رِيحٍ.

وَسُنَّ إِنْ تَضَرَّرُوا بِكَثْرَةِ مَطَرٍ أَنْ يَقُولُوا: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا»، بِلَا صَلَاةٍ.

---

(١) تتمته كما في الأصل: «هنيئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلِّلًا سَحًّا طَبَقًا دَائِمًا، اللهمَّ اسقِنَا الغيثَ ولا تَجعلنا من القانطين، اللهمَّ إنا نستغفرك إنك كنتَ غفَّارا، فأرسِلِ السماء علينا مِدرارًا».

باب:

في حكم تارك الصلاة

مَنْ أَخْرَجَ مَكْتُوبَةً كَسَلًا وَلَوْ جُمُعَةً عَنْ أَوْقَاتِهَا .. قُتِلَ حَدًّا بَعْدَ اسْتِتَابَةٍ، ثُمَّ لَهُ حُكْمُ الْمُسْلِمِ.

كِتَابُ الْجَنَائِزِ

لِيَسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ بِتَوْبَةٍ، وَسُنَّ أَنْ يُكْثِرَ ذِكْرَهُ، -وَمَرِيضٌ آكَدُ-، وَيَتَدَاوَىٰ، وَكُرِهَ: إِكْرَاهُهُ عَلَيْهِ، وَتَمَنِّي مَوْتٍ لِضُرٍّ.

وَسُنَّ لِفِتْنَةِ دِينٍ، وَأَنْ يُلَقَّنَ مُحْتَضَرٌ الشَّهَادَةَ بِلَا إِلْحَاحٍ، ثُمَّ يُوَجَّهَ بِإِضْجَاعٍ لِجَنْبٍ أَيْمَنَ فَأَيْسَرَ فَبِاسْتِلْقَاءٍ، وَيُقْرَأَ عِنْدَهُ (يس)، وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ.

فَإِذَا مَاتَ غُمِّضَ، وَشُدَّ لَحْيَاهُ بِعِصَابَةٍ، وَلُيِّنَتْ مَفَاصِلُهُ، وَنُزِعَتْ ثِيَابُهُ، ثُمَّ سُتِرَ بِثَوْبٍ خَفِيفٍ، وَثُقِّلَ بَطْنُهُ بِغَيْرِ مُصْحَفٍ، وَرُفِعَ عَنْ أَرْضٍ، وَوُجِّهَ كَمُحْتَضَرٍ.

وَسُنَّ: أَنْ يَتَوَلَّىٰ ذَلِكَ أَرْفَقُ مَحَارِمِهِ، وَيُبَادَرَ بِغَسْلِهِ وَقَضَاءِ دَيْنِهِ وَتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ؛ إِذَا تُيُقِّنَ مَوْتُهُ.

وَتَجْهِيزُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ.

وَأَقَلُّ غَسْلِهِ: تَعْمِيمُ بَدَنِهِ، فَيَكْفِي غَسْلُ كَافِرٍ، لَا غَرَقٌ.

وَأَكْمَلُهُ: أَنْ يُغْسَلَ فِي خَلْوَةٍ وَقَمِيصٍ، عَلَىٰ مُرْتَفِعٍ، بِمَاءٍ بَارِدٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ، وَيُجْلِسَهُ الْغَاسِلُ مَائِلًا إِلَىٰ وَرَائِهِ، وَيَضَعَ يَمِينَهُ عَلَىٰ كَتِفِهِ، وَإِبْهَامَهُ بِنُقْرَةِ قَفَاهُ، وَيُسْنِدَ ظَهْرَهُ لِرُكْبَتِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيُمِرَّ يَسَارَهُ عَلَىٰ بَطْنِهِ بِمُبَالَغَةٍ.

ثُمَّ يُضْجِعَهُ لِقَفَاهُ، وَيَغْسِلَ بِخِرْقَةٍ عَلَىٰ يَسَارِهِ سَوْأَتَيْهِ، ثُمَّ يَلُفَّ أُخْرَىٰ وَيُنَظِّفَ أَسْنَانَهُ وَمَنْخِرَيْهِ، ثُمَّ يُوَضِّئَهُ، ثُمَّ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فَلِحْيَتَهُ بِنَحْوِ سِدْرٍ، وَيُسَرِّحَهُمَا بِمِشْطٍ وَاسِعِ الْأَسْنَانِ بِرِفْقٍ، وَيَرُدَّ السَّاقِطَ إِلَيْهِ.

manhaj attollab ezzalden 3-2-2020.job 5 B

ثُمَّ يَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ ثُمَّ الْأَيْسَرَ، ثُمَّ يُحَرِّفَهُ إِلَيْهِ فَيَغْسِلَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ مِمَّا يَلِي قَفَاهُ، ثُمَّ إِلَىٰ الْأَيْمَنِ فَيَغْسِلَ الْأَيْسَرَ كَذَلِكَ، مُسْتَعِينًا فِي ذَلِكَ بِنَحْوِ سِدْرٍ، ثُمَّ يُزِيلَهُ بِمَاءٍ مِنْ فَرْقِهِ إِلَىٰ قَدَمِهِ، ثُمَّ يَعُمَّهُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، فِيهِ قَلِيلُ كَافُورٍ.

فَهَذِهِ غَسْلَةٌ، وَسُنَّ ثَانِيَةٌ وَثَالِثَةٌ كَذَلِكَ، وَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ نَجَسٌ . . وَجَبَ إِزَالَتُهُ فَقَطْ.

وَلَا يَنْظُرَ غَاسِلٌ مِنْ غَيْرِ عَوْرَتِهِ إِلَّا قَدْرَ حَاجَةٍ، وَيَكُونَ أَمِينًا؛ فَإِنْ رَأَىٰ خَيْرًا . . سُنَّ ذِكْرُهُ، أَوْ ضِدَّهُ . . حَرُمَ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

وَمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ . . يُمِّمَ.

وَلَا يُكْرَهُ لِنَحْوِ جُنُبٍ غَسْلُهُ، وَالرَّجُلُ أَوْلَىٰ بِالرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَلَهُ غَسْلُ حَلِيلَتِهِ، وَلِزَوْجَةٍ غَسْلُ زَوْجِهَا؛ بِلَا مَسٍّ، فَإِنْ لَّمْ يَحْضُرْ إِلَّا أَجْنَبِيٌّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ . . يُمِّمَ.

وَالْأَوْلَىٰ بِهِ الْأَوْلَىٰ بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً، وَبِهَا قَرِيبَاتُهَا، وَأَوْلَاهُنَّ ذَاتُ مَحْرَمِيَّةٍ، فَذَاتُ وَلَاءٍ، فَأَجْنَبِيَّةٌ، فَزَوْجٌ، فَرِجَالٌ مَحَارِمُ كَتَرْتِيبِ صَلَاتِهِمْ.

فَإِنْ تَنَازَعَ مُسْتَوِيَانِ . . أُقْرِعَ، وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ.

وَتُطَيَّبُ مُحِدَّةٌ، وَكُرِهَ أَخْذُ شَعْرِ غَيْرِ مُحْرِمٍ وَظُفْرِهِ، وَوَجَبَ إِبْقَاءُ أَثَرِ إِحْرَامٍ.

وَلِنَحْوِ أَهْلِ مَيِّتٍ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ، وَلَا بَأْسَ بِإِعْلَامٍ بِمَوْتِهِ، بِخِلَافِ نَعْيِ جَاهِلِيَّةٍ.

فَصْلٌ

في تكفين الميت وحمله

يُكَفَّنُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ، وَكُرِهَ: مُغَالَاةٌ فِيهِ، وَلِأُنْثَىٰ: نَحْوُ مُعَصْفَرٍ.

وَأَقَلُّهُ: ثَوْبٌ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَلَوْ أَوْصَىٰ بِإِسْقَاطِهِ[1].

وَأَكْمَلُهُ لِذَكَرٍ: ثَلَاثَةٌ، وَجَازَ أَنْ يُزَادَ تَحْتَهَا قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ، وَلِغَيْرِهِ: إِزَارٌ فَقَمِيصٌ فَخِمَارٌ فَلِفَافَتَانِ، وَمَنْ كُفِّنَ بِثَلَاثَةٍ .. فَهِيَ لَفَائِفُ.

وَسُنَّ: أَبْيَضُ، وَمَغْسُولٌ، وَأَنْ يُبْسَطَ أَحْسَنُ اللَّفَائِفِ وَأَوْسَعُهَا وَالْبَاقِي فَوْقَهَا، وَيُذَرَّ عَلَىٰ كُلٍّ وَالْمَيِّتِ حَنُوطٌ، وَيُوضَعَ فَوْقَهَا مُسْتَلْقِيًا، وَتُشَدَّ أَلْيَاهُ، وَيُجْعَلَ عَلَىٰ مَنَافِذِهِ قُطْنٌ، وَتُلَفَّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ، وَتُشَدَّ، وَيُحَلَّ الشِّدَادُ فِي الْقَبْرِ.

وَمَحَلُّ تَجْهِيزِهِ تَرِكَتُهُ، -إِلَا زَوْجَةً وَخَادِمَهَا فَعَلَىٰ زَوْجٍ غَنِيٍّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا-، فَعَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ مِنْ قَرِيبٍ وَسَيِّدٍ، فَبَيْتِ مَالٍ، فَمَيَاسِيرِ الْمُسْلِمِينَ.

وَحَمْلُ جِنَازَةٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ -بِأَنْ يَضَعَهُمَا عَلَىٰ عَاتِقَيْهِ، وَيَحْمِلَ الْمُؤَخَّرَيْنِ رَجُلَانِ- أَفْضَلُ مِنَ التَّرْبِيعِ، بِأَنْ يَتَقَدَّمَ رَجُلَانِ وَيَتَأَخَّرَ آخَرَانِ.

وَلَا يَحْمِلُهَا إِلَّا رِجَالٌ، وَحَرُمَ حَمْلُهَا بِهَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، أَوْ يُخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا.

وَالْمَشْيُ وَبِأَمَامِهَا وَقُرْبِهَا أَفْضَلُ.

وَسُنَّ: إِسْرَاعٌ بِهَا إِنْ أُمِنَ تَغَيُّرُهُ، وَلِغَيْرِ ذَكَرٍ مَا يَسْتُرُهُ كَقُبَّةٍ.

وَكُرِهَ: لَغَطٌ فِيهَا، وَإِتْبَاعُهَا بِنَارٍ، لَا رُكُوبٌ فِي رُجُوعٍ مِنْهَا، وَلَا اتِّبَاعُ مُسْلِمٍ جَنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ.

---

(١) أما ساتر سائر البدن فيجب لحق الميت، وتصح وصيته بإسقاطه، وهذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٣/ ١١٥)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٢/ ٤٥٧) عدم صحة الوصية بإسقاط ساتر جميع البدن؛ لأن الوصية بالمكروه لا تنفذ.

فَصْلٌ

في صلاة الميت

لِصَلَاتِهِ أَرْكَانٌ:

١- نِيَّةٌ كَغَيْرِهَا، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ، فَإِنْ عَيَّنَهُ وَلَمْ يُشِرْ وَأَخْطَأَ .. لَمْ تَصِحَّ، وَإِنْ حَضَرَ مَوْتَىٰ .. نَوَاهُمْ.

٢- وَقِيَامُ قَادِرٍ.

٣- وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، فَلَوْ زَادَ .. لَمْ تَبْطُلْ، أَوْ زَادَ إِمَامُهُ .. لَمْ يُتَابِعْهُ، بَلْ يُسَلِّمُ أَوْ يَنْتَظِرُهُ.

٤- وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ عَقِبَ الْأُولَىٰ[١].

٥- وَصَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَقِبَ الثَّانِيَةِ.

٦- وَدُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ عَقِبَ الثَّالِثَةِ.

٧- وَسَلَامٌ كَغَيْرِهَا.

وَسُنَّ: رَفْعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِهَا، وَتَعَوُّذٌ، وَإِسْرَارٌ بِهِ وَبِقِرَاءَةٍ وَبِدُعَاءٍ، وَتَرْكُ افْتِتَاحٍ وَسُورَةٍ، وَأَنْ يَقُولَ فِي الثَّالِثَةِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ..» إِلَىٰ آخِرِهِ[٢]، ثُمَّ: «اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ ..» إِلَىٰ آخِرِهِ[٣]، وَيَقُولَ فِي صَغِيرٍ مَعَ الْأَوَّلِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ

---

(١) المعتمد جواز قراءة الفاتحة بعد أي تكبيرة، وعدم لزومها بعد الأولىٰ، كما في «المنهاج» (ص ١٥٢).

(٢) تتمته كما في الأصل: «وميِّتِنَا، وشاهِدنَا وغائِبنَا، وصغيرِنَا وكبيرِنَا، وذَكَرِنَا وأُنثانَا، اللهمَّ مَن أحييتَه منَّا فأَحْيِهِ علىٰ الإسلامِ، ومَن تَوفَّيتَه منَّا فتوَفَّهُ علىٰ الإيمان».

(٣) تتمته: «وابنُ عَبْدَيْكَ، خرجَ من رَوْحِ الدنيا وسَعتِها، ومحبوبِه وأَحِبَّائِه فيها، إلىٰ ظلمة القبر وما هو لَاقِيهِ، كان يشهد أن لا إله إلا أنتَ وأن محمدًا عبدُك ورسولك، وأنت أعلمُ به، اللهمَّ إنه نَزَلَ بك وأنت خيرُ منزولٍ به، وأصبحَ فقيرًا إلىٰ رحمتك وأنت غنيٌّ عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شُفعاءَ له، اللهم إن كان محسنًا فزِدْ في إحسانه، وإن كان مُسيئًا فتجاوَزْ عنه، ولَقِّهِ برحمتك رضاك، وقِهِ فتنةَ القبر وعذابَهُ، وأَفْسِحْ له في قبره وجافِ الأرض عن جنبيه، ولَقِّهِ برحمتك الأمنَ مِن عذابك حتىٰ تبعثَه آمنًا إلىٰ جنتك، يا أرحم الراحمين».

فَرَطًا لِأَبَوَيْهِ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[١]، وَفِي الرَّابِعَةِ: «اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ».

وَلَوْ تَخَلَّفَ بِلَا عُذْرٍ بِتَكْبِيرَةٍ، حَتَّىٰ شَرَعَ إِمَامُهُ فِي أُخْرَىٰ . . بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.

وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ، وَيَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَإِنْ كَانَ إِمَامُهُ فِي غَيْرِهَا، فَلَوْ كَبَّرَ إِمَامُهُ قَبْلَ قِرَاءَتِهِ لَهَا . . تَابَعَهُ، وَتَدَارَكَ الْبَاقِيَ بَعْدَ سَلَامِ إِمَامِهِ.

وَشُرِطَ: شُرُوطُ غَيْرِهَا، وَتَقَدُّمُ طُهْرِهِ؛ فَلَوْ تَعَذَّرَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَأَلَّا يَتَقَدَّمَ عَلَيْهِ حَاضِرًا وَلَوْ فِي قَبْرٍ.

وَتُكْرَهُ قَبْلَ تَكْفِينِهِ، وَيَكْفِي ذَكَرٌ، لَا غَيْرُهُ مَعَ وُجُودِهِ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَىٰ دَفْنٍ.

وَتَصِحُّ عَلَىٰ قَبْرِ غَيْرِ نَبِيٍّ، وَعَلَىٰ غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ، مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ.

وَتَحْرُمُ عَلَىٰ كَافِرٍ، وَلَا يَجِبُ طُهْرُهُ، وَيَجِبُ تَكْفِينُ ذِمِّيٍّ وَدَفْنُهُ.

وَلَوِ اخْتَلَطَ مَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ . . وَجَبَ تَجْهِيزُ كُلٍّ، وَيُصَلَّىٰ عَلَىٰ الْجَمِيعِ، وَهُوَ أَفْضَلُ، أَوْ عَلَىٰ وَاحِدٍ فَوَاحِدٍ، بِقَصْدِ مَنْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمْ»، أَوِ: «اغْفِرْ لَهُ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا».

وَتُسَنُّ: بِمَسْجِدٍ، وَبِثَلَاثَةِ صُفُوفٍ فَأَكْثَرَ، وَتَكْرِيرُهَا لَا إِعَادَتُهَا، وَلَا تُؤَخَّرُ لِغَيْرِ وَلِيٍّ، وَلَوْ نَوَىٰ إِمَامٌ مَيِّتًا وَمَأْمُومٌ آخَرَ . . جَازَ.

وَالْأَوْلَىٰ بِإِمَامَتِهَا: أَبٌ، فَأَبُوهُ، فَابْنٌ، فَابْنُهُ، فَبَاقِي الْعَصَبَةِ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ، فَذُو رَحِمٍ، وَقُدِّمَ حُرٌّ عَلَىٰ عَبْدٍ أَقْرَبَ، فَلَوِ اسْتَوَيَا . . قُدِّمَ الْأَسَنُّ الْعَدْلُ عَلَىٰ الْأَفْقَهِ.

---

(١) تتمته كما في الأصل: «وسَلَفًا وذُخْرًا وعِظَةً واعتبارًا وشفيعًا، وثَقِّلْ به موازينَهما، وأَفْرِغ الصبْرَ علىٰ قلوبهما».

وَيَقِفُ غَيْرُ مَأْمُومٍ عِنْدَ رَأْسِ ذَكَرٍ وَعَجُزِ غَيْرِهِ.

وَتَجُوزُ عَلَىٰ جَنَائِزَ صَلَاةٌ، وَلَوْ وُجِدَ جُزْءُ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ .. صُلِّيَ عَلَيْهِ بِقَصْدِ الْجُمْلَةِ.

وَالسِّقْطُ إِنْ عُلِمَتْ حَيَاتُهُ أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَتُهَا .. كَكَبِيرٍ، وَإِلَّا .. وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ إِنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ، وَإِلَّا .. سُنَّ سَتْرُهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفْنُهُ.

وَحَرُمَ غَسْلُ شَهِيدٍ، وَصَلَاةٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ لَمْ تَبْقَ فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ قَبْلَ انْقِضَاءِ حَرْبِ كَافِرٍ بِسَبَبِهَا، وَيَجِبُ غَسْلُ نَجِسٍ غَيْرِ دَمِ شَهَادَةٍ.

وَسُنَّ تَكْفِينُهُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَكْفِهِ .. تُمِّمَتْ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في دفن الميت

أَقَلُّ الْقَبْرِ: حُفْرَةٌ تَمْنَعُ رَائِحَةً وَسَبُعًا.

وَسُنَّ: أَنْ يُوَسَّعَ، وَيُعَمَّقَ قَامَةً وَبَسْطَةً، -وَلَحْدٌ فِي صُلْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ شَقٍّ-، وَيُوضَعَ رَأْسُهُ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَيُسَلَّ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ بِرِفْقٍ، وَيُدْخِلَهُ الْأَحَقُّ بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً، -لَكِنَّ الْأَحَقَّ فِي أُنْثَىٰ زَوْجٌ فَمَحْرَمٌ فَعَبْدُهَا فَمَمْسُوحٌ فَمَجْبُوبٌ فَخَصِيٌّ فَعَصَبَةٌ فَذُو رَحِمٍ فَأَجْنَبِيٌّ صَالِحٌ-، وَكَوْنُهُ وِتْرًا، وَسَتْرُ الْقَبْرِ بِثَوْبٍ، وَهُوَ لِغَيْرِ ذَكَرٍ آكَدُ، وَيَقُولَ: «بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ» ﷺ، وَيُوضَعَ فِي الْقَبْرِ عَلَىٰ يَمِينِهِ، -وَيُوَجَّهُ وُجُوبًا-، وَيُسْنَدَ وَجْهُهُ إِلَىٰ جِدَارِهِ، وَظَهْرُهُ بِنَحْوِ لَبِنَةٍ، وَيُسَدَّ فَتْحُهُ بِنَحْوِ لَبِنٍ.

وَكُرِهَ: فَرْشٌ، وَمِخَدَّةٌ، وَصُنْدُوقٌ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ.

وَجَازَ دَفْنُهُ لَيْلًا، وَوَقْتَ كَرَاهَةِ صَلَاةٍ لَمْ يَتَحَرَّهُ، وَالسُّنَّةُ غَيْرُهُمَا.

وَدَفْنٌ بِمَقْبَرَةٍ أَفْضَلُ، وَكُرِهَ: مَبِيتٌ بِهَا، وَدَفْنُ اثْنَيْنِ مِنْ جِنْسٍ بِقَبْرٍ إِلَّا لِضَرُورَةٍ[1]، فَيُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمَا، لَا فَرْعٌ عَلَىٰ أَصْلٍ، وَلَا صَبِيٌّ عَلَىٰ رَجُلٍ.

وَسُنَّ: لِمَنْ دَنَا ثَلَاثُ حَثَيَاتِ تُرَابٍ، فَأَنْ يُهَالَ بِمَسَاحٍ، فَتَمْكُثَ جَمَاعَةٌ يَسْأَلُونَ لَهُ التَّثْبِيتَ، وَيُرْفَعَ الْقَبْرُ شِبْرًا بِدَارِنَا، وَتَسْطِيحُهُ أَوْلَىٰ مِنْ تَسْنِيمِهِ.

وَكُرِهَ: جُلُوسٌ وَوَطْءٌ عَلَيْهِ بِلَا حَاجَةٍ، وَتَجْصِيصُهُ، وَكِتَابَةٌ وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ، وَحَرُمَ بِمُسَبَّلَةٍ.

وَسُنَّ: رَشُّهُ بِمَاءٍ، وَوَضْعُ حَصًى عَلَيْهِ، وَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَجَمْعُ أَهْلِهِ بِمَوْضِعٍ، وَزِيَارَةُ قُبُورٍ لِرَجُلٍ؛ وَلِغَيْرِهِ مَكْرُوهَةٌ، وَأَنْ يُسَلِّمَ زَائِرٌ، وَيَقْرَأَ، وَيَدْعُوَ، وَيَقْرُبَ كَقُرْبِهِ مِنْهُ حَيًّا.

وَحَرُمَ: نَقْلُهُ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ مَقْبَرَةِ مَحَلِّ مَوْتِهِ، إِلَّا مَنْ بِقُرْبِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَإِيلِيَاءَ، وَنَبْشُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ إِلَّا لِضَرُورَةٍ كَدَفْنٍ بِلَا طُهْرٍ أَوْ تَوْجِيهٍ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، أَوْ فِي مَغْصُوبٍ، أَوْ وَقَعَ فِيهِ مَالٌ.

وَسُنَّ: تَعْزِيَةُ نَحْوِ أَهْلِهِ، وَبَعْدَ دَفْنِهِ أَوْلَىٰ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

فَيُعَزَّىٰ مُسْلِمٌ بِمُسْلِمٍ: «أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ»، وَبِكَافِرٍ: «أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَصَبَّرَكَ»، وَكَافِرٌ مُحْتَرَمٌ بِمُسْلِمٍ: «غَفَرَ اللَّهُ لِمَيْتِكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ».

وَجَازَ بُكَاءٌ عَلَيْهِ، لَا نَدْبٌ، وَنَوْحٌ، وَجَزَعٌ بِنَحْوِ ضَرْبِ صَدْرٍ.

وَسُنَّ لِنَحْوِ جِيرَانِ أَهْلِهِ: تَهْيِئَةُ طَعَامٍ يُشْبِعُهُمْ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَأَنْ يُلَحَّ عَلَيْهِمْ فِي أَكْلٍ، وَحَرُمَتْ لِنَحْوِ نَائِحَةٍ.

(١) فإن اختلف الجنس ولم توجد محرمية حرُم الجمع، وهذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٣/ ١٧٣)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٣/ ١٠) التحريم مطلقًا حيث لا ضرورة، وإن كان هناك محرمية أو اتحد الجنس.

كِتَابُ الزَّكَاةِ

باب: زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ

تَجِبُ فِيهَا بِشُرُوطٍ:

١- كَوْنُهَا نَعَمًا.

٢- وَنِصَابًا.

وَأَوَّلُهُ فِي إِبِلٍ: خَمْسٌ، فَفِي كُلِّ خَمْسٍ إِلَىٰ عِشْرِينَ: شَاةٌ وَلَوْ ذَكَرًا، وَيُجْزِئُ بَعِيرُ الزَّكَاةِ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ: بِنْتُ مَخَاضٍ لَهَا سَنَةٌ، وَسِتٍّ وَثَلَاثِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَسِتٍّ وَأَرْبَعِينَ: حِقَّةٌ لَهَا ثَلَاثٌ، وَإِحْدَىٰ وَسِتِّينَ: جَذَعَةٌ لَهَا أَرْبَعٌ، وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ: بِنْتَا لَبُونَ، وَإِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ: حِقَّتَانِ، وَمِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ: ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، وَبِتِسْعٍ ثُمَّ كُلِّ عَشْرٍ يَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ؛ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَكُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ.

وَفِي بَقَرٍ: ثَلَاثُونَ، فَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ لَهُ سَنَةٌ، وَكُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ لَهَا سَنَتَانِ.

وَفِي غَنَمٍ: أَرْبَعُونَ، فَفِيهَا: شَاةٌ، وَفِي مِئَةٍ وَإِحْدَىٰ وَعِشْرِينَ: شَاتَانِ، وَمِئَتَيْنِ وَوَاحِدَةٍ: ثَلَاثٌ، وَأَرْبَعِ مِئَةٍ: أَرْبَعٌ، ثُمَّ كُلِّ مِئَةٍ: شَاةٌ.

وَالشَّاةُ: جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ أَوْ أَجْذَعَتْ، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ، مِنْ غَنَمِ الْبَلَدِ أَوْ مِثْلِهَا.

فَإِنْ عَدِمَ بِنْتَ مَخَاضٍ أَوْ تَعَيَّبَتْ .. فَابْنُ لَبُونٍ أَوْ حِقٌّ، وَلَا يُكَلَّفُ كَرِيمَةً، لَكِنْ تَمْنَعُ ابْنَ لَبُونٍ وَحِقًّا.

وَلَوِ اتَّفَقَ فَرْضَانِ وَجَبَ الأَغْبَطُ إِنْ وُجِدَا بِمَالِهِ، وَأَجْزَأَ غَيْرُهُ بِلَا تَقْصِيرٍ، وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِنَقْدٍ أَوْ جُزْءٍ مِنَ الأَغْبَطِ، وَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا . . أُخِذَ، وَإِلَّا . . فَلَهُ تَحْصِيلُ مَا شَاءَ.

وَلِمَنْ عَدِمَ وَاجِبًا مِنْ إِبِلٍ أَنْ يَصْعَدَ وَيَأْخُذَ جُبْرَانًا وَإِبِلُهُ سَلِيمَةٌ، أَوْ يَنْزِلَ وَيُعْطِيَهُ، وَهُوَ شَاتَانِ أَوْ عِشْرُونَ دِرْهَمًا بِخِيرَةِ الدَّافِعِ.

وَلَهُ صُعُودٌ وَنُزُولٌ دَرَجَتَيْنِ فَأَكْثَرَ، مَعَ تَعَدُّدِ الْجُبْرَانِ، عِنْدَ عَدَمِ الْقُرْبَىٰ فِي جِهَةِ الْمُخْرَجَةِ، وَلَا يُبَعَّضُ جُبْرَانٌ إِلَّا لِمَالِكٍ رَضِيَ.

وَيُجْزِئُ نَوْعٌ عَنْ آخَرَ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ، فَفِي ثَلَاثِينَ عَنْزًا وَعَشْرِ نَعَجَاتٍ عَنْزٌ أَوْ نَعْجَةٌ بِقِيمَةِ ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعِ نَعْجَةٍ، وَفِي عَكْسِهِ عَكْسُهُ.

وَلَا يُؤْخَذُ: نَاقِصٌ فِي غَيْرِ مَا مَرَّ إِلَّا مِنْ مِثْلِهِ، فَإِنِ اخْتَلَفَ مَالُهُ . . فَكَامِلٌ بِرِعَايَةِ الْقِيمَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوَفِّ . . تُمِّمَ بِنَاقِصٍ . وَلَا خِيَارٌ إِلَّا بِرِضَا مَالِكِهَا.

٣- وَمُضِيُّ حَوْلٍ فِي مِلْكِهِ، وَلِنِتَاجِ نِصَابٍ مَلَكَهُ بِمِلْكِهِ حَوْلُ النِّصَابِ، فَلَوِ ادَّعَىٰ النِّتَاجَ بَعْدَهُ . . صُدِّقَ، فَإِنِ اتُّهِمَ . . سُنَّ تَحْلِيفُهُ.

٤- وَإِسَامَةُ مَالِكٍ لَهَا كُلَّ الْحَوْلِ، لَكِنْ لَوْ عَلَفَهَا قَدْرًا تَعِيشُ بِدُونِهِ بِلَا ضَرَرٍ بَيِّنٍ، وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ قَطْعَ سَوْمٍ . . لَمْ يَضُرَّ، وَلَا زَكَاةَ فِي عَوَامِلَ.

وَتُؤْخَذُ زَكَاةُ سَائِمَةٍ عِنْدَ وُرُودِهَا مَاءً، وَإِلَّا فَبُيُوتِ أَهْلِهَا، وَيُصَدَّقُ مُخْرِجُهَا فِي عَدَدِهَا إِنْ كَانَ ثِقَةً، وَإِلَّا . . فَتُعَدُّ، وَالْأَسْهَلُ عِنْدَ مَضِيقٍ.

وَلَوِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ زَكَاةٍ فِي نِصَابٍ، أَوْ فِي أَقَلَّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ . . زَكَّيَا كَوَاحِدٍ.

كَمَا لَوْ خَلَطَا جِوَارًا وَاتَّحَدَ مَشْرَبٌ، وَمَسْرَحٌ، وَمُرَاحٌ، وَرَاعٍ، وَفَحْلُ نَوْعٍ، وَمَحْلَبٌ، وَنَاطُورٌ، وَجَرِينٌ، وَدُكَّانٌ، وَمَكَانُ حِفْظٍ، وَنَحْوُهَا . لَا حَالِبٌ، وَإِنَاءٌ، وَنِيَّةُ خُلْطَةٍ.

بابُ: زَكَاةِ النَّابِتِ

تخْتَصُّ بِقُوتٍ اخْتِيَارًا، مِنْ رُطَبٍ وَعِنَبٍ، وَحَبٍّ كَبُرٍّ وَأَرُزٍّ وَعَدَسٍ.

وَنِصَابُهُ: خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، وَهِيَ بِالرِّطْلِ الْبَغْدَادِيِّ أَلْفٌ وَسِتُّ مِئَةٍ، وَهُوَ مِئَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَبِالدِّمَشْقِيِّ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ وَسِتَّةُ أَسْبَاعٍ.

وَيُعْتَبَرُ جَافًّا إِنْ تَجَفَّفَ غَيْرَ رَدِيءٍ، وَإِلَّا فَرَطْبًا، وَيُقْطَعُ بِإِذْنٍ، كَمَا لَوْ ضَرَّ أَصْلَهُ، وَالْحَبُّ مُصَفًّى.

وَمَا ادُّخِرَ فِي قِشْرِهِ مِنْ أَرُزٍّ وَعَلَسٍ .. فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ غَالِبًا.

وَيُكَمَّلَ نَوْعٌ بِآخَرَ كَبُرٍّ بِعَلَسٍ، وَيُخْرَجُ مِنْ كُلٍّ بِقِسْطِهِ، فَإِنْ عَسُرَ فَوَسَطٌ، وَلَا يُضَمُّ ثَمَرُ عَامٍ وَزَرْعُهُ إِلَىٰ آخَرَ، وَيُضَمُّ بَعْضُ كُلٍّ إِلَىٰ بَعْضٍ إِنِ اتَّحَدَ فِي الْعَامِ قَطْعٌ.

وَفِيمَا شَرِبَ بِعُرُوقِهِ أَوْ بِنَحْوِ مَطَرٍ عُشْرٌ، وَفِيمَا شَرِبَ بِنَضْحٍ أَوْ نَحْوِهِ نِصْفُهُ، وَفِيمَا شَرِبَ بِهِمَا يُقَسَّطُ بِاعْتِبَارِ الْمُدَّةِ.

وَتَجِبُ بِبُدُوِّ صَلَاحِ ثَمَرٍ، وَاشْتِدَادِ حَبٍّ، أَوْ بَعْضِهِمَا.

وَسُنَّ خَرْصُ كُلِّ ثَمَرٍ بَدَا صَلَاحُهُ عَلَىٰ مَالِكِهِ لِتَضْمِينٍ.

وَشُرِطَ: عَالِمٌ بِهِ، أَهْلٌ لِلشَّهَادَاتِ، وَتَضْمِينٌ لِمُخْرِجٍ، وَقَبُولٌ، فَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي الْجَمِيعِ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ تَلَفًا .. فَكَوَدِيعٍ، لَكِنِ الْيَمِينُ سُنَّةٌ، أَوْ حَيْفَ خَارِصٍ أَوْ غَلَطَهُ بِمَا يَبْعُدُ .. لَمْ يُصَدَّقْ، وَيُحَطُّ فِي الثَّانِيَةِ الْمُحْتَمَلُ، أَوْ بِهِ بَعْدَ تَلَفٍ .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إِنِ اتُّهِمَ.

بابُ: زَكَاةِ النَّقْدِ

يَجِبُ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا ذَهَبًا وَمِئَتَيْ دِرْهَمٍ فِضَّةً فَأَكْثَرَ، بِوَزْنِ مَكَّةَ، بَعْدَ حَوْلٍ . . رُبُعُ عُشْرٍ.

وَلَوِ اخْتَلَطَ إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ . . زَكَّىٰ كُلًّا الْأَكْثَرَ، أَوْ مَيَّزَ.

وَيُزَكَّىٰ مُحَرَّمٌ وَمَكْرُوهٌ، لَا حَلْيٌ مُبَاحٌ عَلِمَهُ وَلَمْ يَنْوِ كَنْزَهُ؛ وَلَوِ انْكَسَرَ إِنْ قَصَدَ إِصْلَاحَهُ، وَأَمْكَنَ بِلَا صَوْغٍ.

وَمِمَّا يَحْرُمُ: سِوَارٌ وَخَلْخَالٌ لِلُبْسِ رَجُلٍ وَخُنْثَىٰ، وَحَرُمَ عَلَيْهِمَا أُصْبُعٌ وَحَلْيُ ذَهَبٍ وَسِنُّ خَاتَمٍ مِنْهُ، لَا أَنْفٌ وَأَنْمُلَةٌ وَسِنٌّ وَخَاتَمُ فِضَّةٍ.

وَلِرَجُلٍ مِنْهَا: حِلْيَةُ آلَةِ حَرْبٍ بِلَا سَرَفٍ كَسَيْفٍ وَرُمْحٍ، لَا مَا لَا يَلْبَسُهُ كَسَرْجٍ وَلِجَامٍ، وَلِامْرَأَةٍ: لُبْسُ حُلِيِّهِمَا وَمَا نُسِجَ بِهِمَا، إِلَّا إِنْ بَالَغَتْ فِي سَرَفٍ[1]، وَلِكُلٍّ: تَحْلِيَةُ مِصْحَفٍ بِفِضَّةٍ، وَلَهَا بِذَهَبٍ.

(١) المعتمد أن أصل السرف محرَّم عليها، وذكرُ المبالغة فيه جريٌ علىٰ الغالب، والمراد بالسرف أن تجعله علىٰ مقدار لا يُعَدُّ مثلُه زينةً. ينظر: «تحفة المحتاج» (٣/ ٢٨٠)، و«نهاية المحتاج» (٣/ ٩٥).

بابُ: زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ

مَنِ اسْتَخْرَجَ نِصَابَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِنْ مَعْدِنٍ .. لَزِمَهُ رُبُعُ عُشْرِهِ حَالًا.

وَيَضُمُّ بَعْضَ نَيْلِهِ لِبَعْضٍ إِنِ اتَّحَدَ مَعْدِنٌ، وَاتَّصَلَ عَمَلٌ أَوْ قَطَعَهُ بِعُذْرٍ، وَإِلَّا .. فَلَا يَضُمُّ أَوَّلَ لِثَانٍ فِي إِكْمَالِ نِصَابٍ، وَيَضُمُّ ثَانِيًا لِمَا مَلَكَهُ.

وَفِي رِكَازٍ مِن ذَلِكَ خُمُسٌ حَالًا، يُصْرَفُ كَمَعْدِنٍ مَصْرِفَ الزَّكَاةِ.

وَهُوَ دَفِينٌ جَاهِلِيٌّ، فَإِنْ وَجَدَهُ بِمَوَاتٍ أَوْ مِلْكٍ أَحْيَاهُ .. زَكَّاهُ، أَوْ وُجِدَ بِمَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ أَوْ وُجِدَ إِسْلَامِيٌّ؛ وَعُلِمَ مَالِكُهُ .. فَلَهُ، أَوْ جُهِلَ .. فَلُقَطَةٌ، كَمَا لَوْ جُهِلَ حَالُ الدَّفِينِ . أَوْ بِمِلْكِ شَخْصٍ .. فَلَهُ إِنِ ادَّعَاهُ، وَإِلَّا .. فَلِمَنْ مَلَكَ مِنْهُ، وَهَكَذَا إِلَىٰ الْمُحْيِي.

وَلَوِ ادَّعَاهُ اثْنَانِ .. فَلِمَنْ صَدَّقَهُ الْمَالِكُ، أَوْ بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ، أَوْ مُكْرٍ وَمُكْتَرٍ، أَوْ مُعِيرٌ وَمُسْتَعِيرٌ .. حُلِّفَ ذُو الْيَدِ إِنْ أَمْكَنَ.

وَفِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ بِنِيَّةِ تِجَارَةٍ، كَشِرَاءٍ وَإِصْدَاقٍ .. رُبُعُ عُشْرِ قِيمَتِهِ مَا لَمْ يُنْوَ لِقِنْيَةٍ، بِشَرْطِ حَوْلٍ، وَنِصَابٍ مُعْتَبَرًا بِآخِرِهِ.

فَلَوْ رُدَّ فِي أَثْنَائِهِ إِلَىٰ نَقْدٍ يُقَوَّمُ بِهِ آخِرَهُ، وَهُوَ دُونَ نِصَابٍ، وَاشْتُرِيَ بِهِ عَرْضٌ .. ابْتُدِئَ حَوْلُهُ مِنْ شِرَائِهِ.

وَلَوْ تَمَّ وَقِيمَتُهُ دُونَ نِصَابٍ، وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يُكَمَّلُ بِهِ .. ابْتُدِئَ حَوْلٌ.

وَإِذَا مَلَكَهُ بِعَيْنِ نَقْدٍ نِصَابٍ، أَوْ دُونِهِ وَفِي مِلْكِهِ بَاقِيهِ .. بَنَىٰ عَلَىٰ حَوْلِهِ، وَإِلَّا .. فَمِنْ مِلْكِهِ.

وَيُضَمُّ رِبْحٌ لِأَصْلٍ فِي الْحَوْلِ إِنْ لَمْ يَنِضَّ بِمَا يُقَوَّمُ بِهِ.

وَإِذَا مَلَكَهُ بِنَقْدٍ .. قَوَّمَ بِهِ، أَوْ بِغَيْرِهِ .. فَبِغَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ، أَوْ بِهِمَا .. قَوَّمَ مَا قَابَلَ النَّقْدَ بِهِ، وَالْبَاقِيَ بِالْغَالِبِ.

فَإِنْ غَلَبَ نَقْدَانِ، وَبَلَغَ نِصَابًا بِأَحَدِهِمَا .. قَوَّمَ بِهِ، أَوْ بِهِمَا .. خُيِّرَ.

وَتَجِبُ فِطْرَةُ رَقِيقِ تِجَارَةٍ مَعَ زَكَاتِهَا.

وَلَوْ كَانَ مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، وَكَمَلَ نِصَابُ إِحْدَى الزَّكَاتَيْنِ .. وَجَبَتْ، أَوْ نِصَابُهُمَا .. فَزَكَاةُ الْعَيْنِ، فَلَوْ سَبَقَ حَوْلُ التِّجَارَةِ .. زَكَّاهَا وَافْتَتَحَ حَوْلًا لِزَكَاةِ الْعَيْنِ أَبَدًا.

وَزَكَاةُ مَالِ قِرَاضٍ عَلَىٰ مَالِكِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْهُ .. حُسِبَتْ مِنَ الرِّبْحِ.

بابُ: زَكَاةُ الْفِطْرِ

تَجِبُ بِأَوَّلِ لَيْلَتِهِ وَآخِرِ مَا قَبْلَهُ، عَلَىٰ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ بِقِسْطِهِ حَيْثُ لَا مُهَايَأَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ يَمُونُهُ حِينَئِذٍ، لَا عَنْ حَلِيلَةِ أَبِيهِ، وَلَا رَقِيقِ بَيْتِ مَالٍ وَمَسْجِدٍ وَرَقِيقِ مَوْقُوفٍ.

وَسُنَّ إِخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاةِ عِيدٍ، وَحَرُمَ تَأْخِيرُهُ عَنْ يَوْمِهِ.

وَلَا فِطْرَةَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ، وَهُوَ مَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مَمُونِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ، وَمَا يَلِيقُ بِهِمَا مِنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُهَا ابْتِدَاءً، وَعَنْ دَيْنِهِ[1] .. مَا يُخْرِجُهُ.

وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا .. لَزِمَ سَيِّدَ الْأَمَةِ فِطْرَتُهَا، لَا الْحُرَّةَ.

وَمَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعٍ .. لَزِمَهُ، أَوْ صِيعَانٍ .. قَدَّمَ نَفْسَهُ، فَزَوْجَتَهُ، فَوَلَدَهُ الصَّغِيرَ، فَأَبَاهُ، فَأُمَّهُ، فَالْكَبِيرَ.

وَهِيَ صَاعٌ، وَهُوَ سِتُّ مِئَةِ دِرْهَمٍ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَجِنْسُهُ قُوتٌ سَلِيمٌ مُعَشَّرٌ، وَأَقِطٌ وَنَحْوُهُ.

وَيَجِبُ مِنْ قُوتِ مَحَلِّ الْمُؤَدَّىٰ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ بِهِ أَقْوَاتٌ لَا غَالِبَ فِيهَا .. خُيِّرَ، وَالْأَفْضَلُ أَعْلَاهَا، وَيُجْزِئُ أَعْلَىٰ عَنْ أَدْنَىٰ، وَالْعِبْرَةُ بِزِيَادَةِ الِاقْتِيَاتِ؛ فَالبُرُّ خَيْرٌ مِنَ التَّمْرِ وَالْأَرُزِّ وَالشَّعِيرِ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ التَّمْرِ، وَالتَّمْرُ مِنَ الزَّبِيبِ.

وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْ وَاحِدٍ مِنْ قُوتٍ وَعَنْ آخَرَ أَعْلَىٰ مِنْهُ، وَلَا يُبَعِّضُ الصَّاعَ مِنْ جِنْسَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، وَلِأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مَوْلِيِّهِ الْغَنِيِّ.

---

(١) قوله: (وعن دينه) اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٣/ ٣١٣)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٣/ ١١٥) أنه لا يشترط كونها فاضلةً عن دينه كزكاة المال.

وَلَوِ اشْتَرَكَ مُوسِرَانِ أَوْ مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ فِي رَقِيقٍ . . لَزِمَ كُلَّ مُوسِرٍ قَدْرُ حِصَّتِهِ.

بابُ: مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ

تَلْزَمُ مُسْلِمًا حُرًّا أَوْ مُبَعَّضًا، وَتُوقَفُ فِي مُرْتَدٍّ.

وَتَجِبُ فِي مَالِ مَحْجُورٍ، وَمَغْصُوبٍ، وَضَالٍّ، وَمَجْحُودٍ، وَغَائِبٍ، وَمَمْلُوكٍ بِعَقْدٍ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَدَيْنٍ لَازِمٍ مِنْ نَقْدٍ وَعَرْضِ تِجَارَةٍ، وَغَنِيمَةٍ قَبْلَ قِسْمَةٍ إِن تَمَلَّكَهَا الْغَانِمُونَ ثُمَّ مَضَىٰ حَوْلٌ، وَهِيَ صِنْفٌ زَكَوِيٌّ، وَبَلَغَ بِدُونِ الْخُمُسِ نِصَابًا، أَوْ بَلَغَهُ نَصِيبُ كُلٍّ.

وَلَا يَمْنَعُ دَيْنٌ وُجُوبَهَا، وَلَوِ اجْتَمَعَ زَكَاةٌ وَدَيْنُ آدَمِيٍّ فِي تَرِكَةٍ .. قُدِّمَتْ.

بابُ: أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ

يَجِبُ فَوْرًا؛

١- إِذَا تَمَكَّنَ بِحُضُورِ مَالٍ وَآخِذٍ، وَبِجَفَافٍ وَتَنْقِيَةٍ، وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ، وَبِقُدْرَةٍ عَلَىٰ غَائِبٍ قَارٍّ أَوْ حَالٍّ، وَبِزَوَالِ حَجْرِ فَلَسٍ.

٢- وَتَقَرَّرَتْ أُجْرَةٌ قُبِضَتْ، لَا صَدَاقٌ.

فَإِنْ أَخَّرَ وَتَلِفَ الْمَالُ .. ضَمِنَ.

وَلَهُ أَدَاؤُهَا لِمُسْتَحِقِّهَا إِلَّا إِنْ طَلَبَهَا إِمَامٌ عَنْ ظَاهِرٍ، وَلِإِمَامٍ؛ وَهُوَ أَفْضَلُ إِنْ كَانَ عَادِلًا.

وَتَجِبُ نِيَّةٌ كَـ «هَذَا زَكَاةٌ»، أَوْ «فَرْضُ صَدَقَةٍ»، وَلَا يَكْفِي «فَرْضُ مَالِي»، وَلَا «صَدَقَةُ مَالِي»، وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ مَالٍ، فَإِنْ عَيَّنَهُ .. لَمْ يَقَعْ عَنْ غَيْرِهِ، وَتَلْزَمُ الْوَلِيَّ عَنْ مَحْجُورِهِ.

وَتَكْفِي عِنْدَ عَزْلِهَا وَبَعْدَهُ، وَعِنْدَ دَفْعِهَا لِإِمَامٍ أَوْ وَكِيلٍ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَنْوِيَا عِنْدَ تَفْرِيقٍ أَيْضًا، وَلَهُ أَنْ يُوَكِّلَ فِيهَا.

وَلَا تَكْفِي نِيَّةُ إِمَامٍ بِلَا إِذْنٍ، إِلَّا عَنْ مُمْتَنِعٍ؛ وَتَلْزَمُهُ.

بابُ: تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ

صَحَّ تَعْجِيلُهَا لِعَامٍ، فِيمَا انْعَقَدَ حَوْلُهُ، وَلِفِطْرَةٍ فِي رَمَضَانَ، لَا لِنَابِتٍ قَبْلَ وُجُوبِهَا.

وَشُرِطَ: كَوْنُ الْمَالِكِ وَالْمُسْتَحِقِّ أَهْلًا وَقْتَ وُجُوبِهَا، وَلَا يَضُرُّ غِنَاهُ بِهَا.

وَإِذَا لَمْ يُجْزِئِ الْمُعَجَّلُ .. اسْتَرَدَّهُ أَوْ بَدَلَهُ، وَالْعِبْرَةُ بِقِيمَةِ وَقْتِ قَبْضٍ، بِلَا زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ وَلَا أَرْشِ نَقْصِ صِفَةٍ حَدَثَا قَبْلَ سَبَبِ الرَّدِّ؛ إِنْ عَلِمَ قَابِضٌ التَّعْجِيلَ.

وَحُلِّفَ قَابِضٌ فِي مُثْبِتِ اسْتِرْدَادٍ.

وَالزَّكَاةُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ تَعَلُّقَ شَرِكَةٍ، فَلَوْ بَاعَهُ أَوْ بَعْضَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهَا .. بَطَلَ فِي قَدْرِهَا، لَا مَالَ تِجَارَةٍ بِلَا مُحَابَاةٍ.

كِتَابُ الصَّوْمِ

يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ بِكَمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ، أَوْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ، أَوْ ثُبُوتِهَا بِعَدْلِ شَهَادَةٍ، وَإِذَا صُمْنَا بِهَا ثَلَاثِينَ . . أَفْطَرْنَا.

وَإِنْ رُئِيَ بِمَحَلٍّ . . لَزِمَ حُكْمُهُ مَحَلًّا قَرِيبًا، وَهُوَ بِاتِّحَادِ الْمَطْلَعِ، فَلَوْ سَافَرَ إِلَىٰ بَعِيدٍ مِنْ مَحِلِّ رُؤْيَتِهِ . . وَافَقَ أَهْلَهُ فِي الصَّوْمِ آخِرًا، فَلَوْ عَيَّدَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمْ . . أَمْسَكَ، أَوْ بِعَكْسِهِ . . عَيَّدَ، وَقَضَىٰ يَوْمًا إِنْ صَامَ ثَمَانِيَةً وَعِشْرِينَ.

وَلَا أَثَرَ لِرُؤْيَتِهِ نَهَارًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أركان الصوم

أَرْكَانُهُ:

١- نِيَّةٌ لِكُلِّ يَوْمٍ، وَيَجِبُ لِفَرْضِهِ تَبْيِيتُهَا وَتَعْيِينُهُ.

وَتَصِحُّ وَإِنْ أَتَىٰ بِمُنَافٍ، أَوْ نَامَ، أَوِ انْقَطَعَ نَحْوُ حَيْضٍ بَعْدَهَا لَيْلًا؛ وَتَمَّ فِيهِ أَكْثَرُهُ أَوْ قَدْرُ الْعَادَةِ، وَتَصِحُّ لِنَفْلٍ قَبْلَ زَوَالٍ إِنْ لَمْ يَسْبِقْهَا مُنَافٍ.

وَكَمَالُهَا: أَنْ يَنْوِيَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ.

وَلَوْ نَوَىٰ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ صَوْمَ غَدٍ عَنْ رَمَضَانَ، فَكَانَ مِنْهُ . . صَحَّ فِي آخِرِهِ، لَا أَوَّلِهِ إِلَّا إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مِنْهُ بِقَوْلِ مَنْ يَثِقُ بِهِ.

وَلَوِ اشْتَبَهَ .. صَامَ بِتَحَرٍّ، فَإِنْ وَقَعَ فِيهِ .. فَأَدَاءٌ، أَوْ بَعْدَهُ .. فَقَضَاءٌ فَيُتِمُّ عَدَدَهُ، أَوْ قَبْلَهُ وَأَدْرَكَهُ .. صَامَهُ، وَإِلَّا .. قَضَاهُ.

٢- وَتَرْكُ جِمَاعٍ وَاسْتِقَاءَةِ غَيْرِ جَاهِلٍ مَعْذُورٍ، ذَاكِرًا مُخْتَارًا، لَا قَلْعِ نُخَامَةٍ وَمَجِّهَا، وَلَوْ نَزَلَتْ فِي حَدِّ ظَاهِرِ فَمٍ، فَجَرَتْ بِنَفْسِهَا، وَقَدَرَ عَلَىٰ مَجِّهَا .. أَفْطَرَ.

وَوُصُولِ عَيْنٍ فِي مَنْفَذٍ مَفْتُوحٍ جَوْفَ مَنْ مَرَّ، فَلَا يَضُرُّ وُصُولُ دُهْنٍ أَوْ كُحْلٍ بِتَشَرُّبِ مَسَامَّ، أَوْ رِيقٍ طَاهِرٍ صِرْفٍ مِنْ مَعْدِنِهِ، أَوْ ذُبَابٍ أَوْ بَعُوضٍ أَوْ غُبَارِ طَرِيقٍ أَوْ غَرْبَلَةِ دَقِيقٍ .. جَوْفَهُ، لَا سَبْقُ مَاءٍ إِلَيْهِ بِمَكْرُوهٍ، كَمُبَالَغَةِ مَضْمَضَةٍ أَوْ اسْتِنْشَاقٍ.

وَاسْتِمْنَائِهِ، وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ بِلَا حَائِلٍ، لَا بِنَظَرٍ وَفِكْرٍ، وَحَرُمَ نَحْوُ لَمْسٍ حَرَّكَ شَهْوَةً، وَإِلَّا .. فَتَرْكُهُ أَوْلَىٰ.

وَحَلَّ: إِفْطَارٌ بِتَحَرٍّ؛ وَالْيَقِينُ أَحْوَطُ، وَتَسَحُّرٌ وَلَوْ بِشَكٍّ فِي بَقَاءِ لَيْلٍ، فَلَوْ أَفْطَرَ أَوْ تَسَحَّرَ بِتَحَرٍّ، وَبَانَ غَلَطُهُ .. بَطَلَ صَوْمُهُ، أَوْ بِلَا تَحَرٍّ وَلَمْ يَبِنِ الْحَالُ .. صَحَّ فِي تَسَحُّرِهِ.

وَلَوْ طَلَعَ فَجْرٌ وَفِي فِيهِ طَعَامٌ، فَلَمْ يَبْلَعْ شَيْئًا مِنْهُ، أَوْ كَانَ مُجَامِعًا فَنَزَعَ حَالًا .. صَحَّ صَوْمُهُ.

٣- وَصَائِمٌ، وَشَرْطُهُ إِسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَنَقَاءٌ كُلَّ الْيَوْمِ، وَلَا يَضُرُّ نَوْمُهُ، وَإِغْمَاءُ أَوْ سُكْرُ بَعْضِهِ.

وَشَرْطُ الصَّوْمِ: الْأَيَّامُ غَيْرَ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ وَشَكٍّ بِلَا سَبَبٍ، وَهُوَ يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ شَهِدَ بِهَا عَدْلٌ يُرَدُّ.

وَسُنَّ: تَسَحُّرٌ، وَتَأْخِيرُهُ. وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ إِنْ تُيُقِّنَ. وَفِطْرٌ بِتَمْرٍ فَمَاءٍ. وَتَرْكُ فُحْشٍ، وَشَهْوَةٍ، وَنَحْوِ حَجْمٍ، وَذَوْقٍ، وَعَلْكٍ. وَأَنْ يَغْتَسِلَ عَنْ حَدَثٍ

أَكْبَرَ لَيْلًا .. وَيَقُولَ عَقِبَ فِطْرِهِ: «اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ» .. وَيُكْثِرَ فِي رَمَضَانَ صَدَقَةً وَتِلَاوَةً وَاعْتِكَافًا، لَا سِيَّمَا الْعَشْرِ الْأَخِيرِ.

❋ ❋ ❋

في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه

فَصْلٌ

شَرْطُ وُجُوبِهِ: إِسْلَامٌ، وَتَكْلِيفٌ، وَإِطَاقَةٌ.

وَيُبَاحُ تَرْكُهُ: لِمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ صَوْمٌ، وَسَفَرِ قَصْرٍ، لَا إِنْ طَرَأَ، أَوْ زَالَا.

وَيَجِبُ قَضَاءُ مَا فَاتَ وَلَوْ بِعُذْرٍ، لَا بِكُفْرٍ أَصْلِيٍّ، وَصِبًا، وَلَا جُنُونٍ فِي غَيْرِ رِدَّةٍ وَسُكْرٍ، كَمَا لَوْ بَلَغَ صَائِمًا -وَيَجِبُ إِتْمَامُهُ-، أَوْ مُفْطِرًا، أَوْ أَفَاقَ، أَوْ أَسْلَمَ.

وَسُنَّ لَهُمْ وَلِمَرِيضٍ وَمُسَافِرٍ زَالَ عُذْرُهُمَا مُفْطِرَيْنِ: إِمْسَاكٌ فِي رَمَضَانَ، وَيَلْزَمُ مَنْ أَخْطَأَ بِفِطْرِهِ.

❋ ❋ ❋

في فدية فوت الصوم الواجب

فَصْلٌ

مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ وَاجِبٌ فَمَاتَ قَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنْ قَضَائِهِ .. فَلَا تَدَارُكَ وَلَا إِثْمَ إِنْ فَاتَ بِعُذْرٍ، أَوْ بَعْدَهُ .. أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ، أَوْ صَامَ عَنْهُ قَرِيبُهُ مُطْلَقًا، أَوْ أَجْنَبِيٌّ بِإِذْنٍ، لَا مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَاةٌ أَوِ اعْتِكَافٌ.

وَيَجِبُ الْمُدُّ بِلَا قَضَاءٍ عَلَىٰ مَنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ لَا يُرْجَىٰ زَوَالُهُ، وَبِقَضَاءٍ عَلَىٰ غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ أَفْطَرَ لِإِنْقَاذِ آدَمِيٍّ مُشْرِفٍ عَلَىٰ هَلَاكٍ، أَوْ لِخَوْفِ ذَاتِ وَلَدٍ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ مَعَ تَمَكُّنِهِ حَتَّىٰ دَخَلَ آخَرُ، وَيَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ.

فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ الْمَذْكُورَ، فَمَاتَ . . أُخْرِجَ مِنْ تَرِكَتِهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدَّانِ إِنْ لَّمْ يُصَمْ عَنْهُ، وَالْمَصْرِفُ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ، وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ لِوَاحِدٍ.

وَيَجِبُ مَعَ قَضَاءٍ كَفَّارَةٌ عَلَىٰ وَاطِئٍ، بِإِفْسَادِ صَوْمِهِ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ بِوَطْءٍ أَثِمَ بِهِ لِلصَّوْمِ وَلَا شُبْهَةَ، فَلَا تَجِبُ عَلَىٰ مَوْطُوءٍ وَنَحْوِ نَاسٍ، وَمُفْسِدِ غَيْرِ صَوْمٍ أَوْ صَوْمِ غَيْرِهِ، أَوَ صَوْمِهِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ أَوْ بِغَيْرِ وَطْءٍ، وَمَنْ ظَنَّ لَيْلًا أَوْ شَكَّ فِيهِ فَبَانَ نَهَارًا، أَوْ أَكَلَ نَاسِيًا وَظَنَّ أَنَّهُ أَفْطَرَ بِهِ ثُمَّ وَطِئَ، وَمُسَافِرٍ وَطِئَ زِنًى، أَوْ لَمْ يَنْوِ تَرَخُّصًا.

وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْإِفْسَادِ، وَحُدُوثُ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ بَعْدَ وَطْءٍ لَا يُسْقِطُهَا.

بابُ: صَوْمِ التَّطَوُّعِ

سُنَّ صَوْمُ عَرَفَةَ لِغَيْرِ مُسَافِرٍ وَحَاجٍّ، وَعَاشُورَاءَ، وَتَاسُوعَاءَ، وَإِثْنَيْنِ، وَخَمِيسٍ، وَأَيَّامِ بِيضٍ، وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ وَاتِّصَالُهَا أَفْضَلُ، وَدَهْرٍ غَيْرَ عِيدٍ وَتَشْرِيقٍ؛ إِنْ لَّمْ يَخَفْ ضَرَرًا، أَوْ فَوْتَ حَقٍّ.

وَإِلَّا .. كُرِهَ، كَإِفْرَادِ جُمُعَةٍ أَوْ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ بِلَا سَبَبٍ، وَقَطْعِ نَفْلٍ غَيْرِ نُسُكٍ بِلَا عُذْرٍ، وَلَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ، وَحَرُمَ قَطْعُ فَرْضٍ عَيْنِيٍّ.

كِتَابُ الِاعْتِكَافِ

سُنَّ كُلَّ وَقْتٍ، وَفِي عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ أَفْضَلُ؛ لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَيْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَنَّهَا لَيْلَةُ حَادٍ أَوْ ثَالِثٍ وَعِشْرِينَ.

وَأَرْكَانُهُ:

١- نِيَّةٌ، وَتَجِبُ نِيَّةُ فَرْضِيَّةٍ فِي نَذْرِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَهُ .. كَفَتْهُ نِيَّتُهُ، لَكِنْ لَوْ خَرَجَ بِلَا عَزْمِ عَوْدٍ، وَعَادَ .. جَدَّدَ.

وَلَوْ قَيَّدَ بِمُدَّةٍ، وَخَرَجَ لِغَيْرِ تَبَرُّزٍ، وَعَادَ .. جَدَّدَ، لَا إِنْ نَذَرَ مُدَّةً مُتَتَابِعَةً، فَخَرَجَ لِعُذْرٍ لَا يَقْطَعُ التَّتَابُعَ، وَعَادَ.

٢ - وَمَسْجِدٌ، والجَامِعُ أَوْلَىٰ، وَلَوْ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ مَسْجِدَ مَكَّةَ أَوِ الْمَدِينَةِ أَوْ الْأَقْصَىٰ .. تَعَيَّنَ، وَيَقُومُ الْأَوَّلُ مَقَامَ الْأَخِيرَيْنِ، وَالثَّانِي مَقَامَ الثَّالِثِ.

٣ - وَلُبْثُ قَدْرٍ يُسَمَّىٰ عُكُوفًا.

٤ - وَمُعْتَكِفٌ، وَشَرْطُهُ: إِسْلَامٌ وَعَقْلٌ وَخُلُوٌّ عَنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ.

وَيَنْقَطِعُ -كَتَتَابُعِهِ- بِرِدَّةٍ، وَسُكْرٍ، وَنَحْوِ حَيْضٍ تَخْلُو مُدَّةُ اعْتِكَافٍ عَنْهُ غَالِبًا، وَجَنَابَةٍ مُفَطِّرَةٍ، لَا غَيْرِ مُفَطِّرَةٍ إِنْ بَادَرَ بِطُهْرِهِ، وَلَا جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ.

وَيَجِبُ خُرُوجُ مَنْ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ مِنْ مَسْجِدٍ تَعَذَّرَ طُهْرُهُ فِيهِ بِلَا مُكْثٍ، وَيُحْسَبُ زَمَنُ إِغْمَاءٍ فَقَطْ . وَلَا يَضُرُّ تَزَيُّنٌ وَفِطْرٌ.

وَلَوْ نَذَرَ: اعْتِكَافَ يَوْمٍ هُوَ فِيهِ صَائِمٌ .. لَزِمَهُ، أَوْ أَنْ يَعْتَكِفَ صَائِمًا، أَوْ عَكْسَهُ .. لَزِمَاهُ وَجَمْعُهُمَا.

فَصْلٌ

في الاعتكاف المنذور

نَذَرَ مُدَّةً وَشَرَطَ تَتَابُعَهَا .. لَزِمَهُ أَدَاءً وَقَضَاءً، أَوْ يَوْمًا .. لَمْ يَجُزْ تَفْرِيقُهُ.

وَلَوْ شَرَطَ مَعَ تَتَابُعٍ خُرُوجًا لِعَارِضٍ مُبَاحٍ مَقْصُودٍ غَيْرِ مُنَافٍ .. صَحَّ، وَلَا يَجِبُ تَدَارُكُ زَمَنِهِ إِنْ عَيَّنَ مُدَّةً.

وَيَنْقَطِعُ التَّتَابُعُ بِخُرُوجِهِ بِلَا عُذْرٍ، لَا لِتَبَرُّزٍ وَلَوْ بِدَارٍ لَهُ لَمْ يَفْحُشْ بُعْدُهَا وَلَا لَهُ أُخْرَىٰ أَقْرَبُ، أَوْ فَحُشَ وَلَمْ يَجِدْ بِطَرِيقِهِ لَائِقًا، أَوْ عَادَ مَرِيضًا بِطَرِيقِهِ مَا لَمْ يَعْدِلْ أَوْ يَطُلْ وُقُوفُهُ، وَلَا لِمَرَضٍ يُحْوِجُ لِخُرُوجٍ، أَوْ لِنِسْيَانٍ، أَوْ لِأَذَانِ رَاتِبٍ إِلَىٰ مَنَارَةٍ لِلْمَسْجِدِ مُنْفَصِلَةٍ قَرِيبَةٍ، أَوْ لِنَحْوِهَا.

وَيَجِبُ قَضَاءُ زَمَنِ خُرُوجٍ لِعُذْرٍ، إِلَّا زَمَنَ نَحْوِ تَبَرُّزٍ.

كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

يَجِبُ كُلَّ مَرَّةً بِتَرَاخٍ بِشَرْطِهِ.

وَشُرِطَ إِسْلَامٌ لِصِحَّةٍ، فَلِوَلِيِّ مَالٍ إِحْرَامٌ عَنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ.

وَمَعَ تَمْيِيزٍ لِمُبَاشَرَةٍ، فَلِمُمَيِّزٍ إِحْرَامٌ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ.

وَمَعَ بُلُوغٍ وَحُرِّيَّةٍ لِوُقُوعٍ عَنْ فَرْضِ إِسْلَامٍ، فَيُجْزِئُ مِنْ فَقِيرٍ، لَا صَغِيرٍ وَرَقِيقٍ.

وَمَعَ اسْتِطَاعَةٍ لِوُجُوبٍ، وَهِيَ نَوْعَانِ:

*** اسْتِطَاعَةٌ بِنَفْسِهِ، وَشُرُوطُهَا:**

١- وُجُودُ مُؤْنَتِهِ سَفَرًا، إِلَّا إِنْ قَصُرَ سَفَرُهُ وَكَانَ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ كِفَايَةَ أَيَّامٍ.

٢- وَوُجُودُ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ أَوْ ضَعُفَ عَنْ مَشْيٍ رَاحِلَةً، مَعَ شِقِّ مَحْمِلٍ -لَا فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُهُ بِهَا- وَعَدِيلٍ يَجْلِسُ.

وَشُرِطَ كَوْنُهُ فَاضِلًا عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ وَغَيْرِهَا مِمَّا فِي الْفِطْرَةِ، لَا عَنْ مَالِ تِجَارَتِهِ.

٣- وَأَمْنُ طَرِيقٍ نَفْسًا وَبُضْعًا وَمَالًا، وَيَلْزَمُ رُكُوبُ بَحْرٍ تَعَيَّنَ وَغَلَبَتْ سَلَامَةٌ.

٤- وَوُجُودُ مَاءٍ وَزَادٍ بِمَحَالَّ يُعْتَادُ حَمْلُهُمَا مِنْهَا بِثَمَنِ مِثْلٍ زَمَانًا وَمَكَانًا، وَعَلَفِ دَابَّةٍ كُلَّ مَرْحَلَةٍ.

٥- وَخُرُوجُ نَحْوِ زَوْجِ امْرَأَةٍ أَوْ نِسْوَةٍ ثِقَاتٍ مَعَهَا وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، كَقَائِدِ أَعْمَىٰ.

٦- وَثُبُوتٌ عَلَىٰ مَرْكُوبٍ بِلَا ضَرَرٍ شَدِيدٍ.

٧- وَزَمَنٌ يَسَعُ سَيْرًا مَعْهُودًا لِنُسُكٍ.

وَلَا يُدْفَعُ مَالٌ لِمَحْجُورٍ بِسَفَهٍ، بَلْ يَصْحَبُهُ وَلِيٌّ.

*** وَاسْتِطَاعَةٌ بِغَيْرِهِ.**

فَتَجِبُ إِنَابَةٌ عَنْ مَيِّتٍ عَلَيْهِ نُسُكٌ مِنْ تَرِكَتِهِ، ومَعْضُوبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ مَرْحَلَتَانِ؛ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ فَضَلَتْ عَمَّا مَرَّ، غَيْرَ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ سَفَرًا، أَوْ بِمُطِيعٍ بِنُسُكٍ بِشَرْطِهِ، لَا مُطِيعٍ بِمَالٍ.

بابُ: الْمَوَاقِيتِ

زَمَانِيُّهَا لِحَجٍّ مِنْ شَوَّالٍ إِلَىٰ فَجْرِ نَحْرٍ، فَلَوْ أَحْرَمَ حَلَالٌ فِي غَيْرِهِ .. انْعَقَدَ عُمْرَةً . وَلَهَا الْأَبَدُ، لَا لِحَاجٍّ قَبْلَ نَفْرٍ.

وَمَكَانِيُّهَا: لَهَا لِمَنْ بِحَرَمٍ حِلٌّ، وَأَفْضَلُهُ الْجِعْرَانَةُ فَالتَّنْعِيمُ فَالْحُدَيْبِيَةُ، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ وَأَتَىٰ بِهَا .. أَجْزَأَتْهُ وَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ إِحْرَامِهِ فَقَطْ .. فَلَا دَمَ. وَلِحَجٍّ لِمَنْ بِمَكَّةَ هِيَ . وَلِنُسُكٍ:

- لِمُتَوَجِّهٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمِنَ الشَّأْمِ وَمِصْرَ وَالْمَغْرِبِ الْجُحْفَةُ، وَمِنْ تِهَامَةِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ، وَمِنْ نَجْدَيِ الْيَمَنِ وَالْحِجَازِ قَرْنٌ، وَمِنَ الْمَشْرِقِ ذَاتُ عِرْقٍ.

وَالْأَفْضَلُ لِمَنْ فَوْقَ مِيقَاتٍ إِحْرَامٌ مِنْهُ، وَمِنْ أَوَّلِهِ.

- وَلِمَنْ لَا مِيقَاتَ بِطَرِيقِهِ إِنْ حَاذَاهُ؛ مُحَاذَاتُهُ، أَوْ مِيقَاتَيْنِ؛ مُحَاذَاةُ أَقْرَبِهِمَا إِلَيْهِ، وَإِلَّا .. فَمَرْحَلَتَانِ مِنْ مَكَّةَ.

- وَلِمَنْ دُونَ مِيقَاتٍ لَمْ يُجَاوِزْهُ مُرِيدَ نُسُكٍ ثُمَّ أَرَادَ؛ مَحَلُّهُ.

وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ مُرِيدَ نُسُكٍ بِلَا إِحْرَامٍ .. لَزِمَهُ عَوْدٌ إِلَّا لِعُذْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَعُدْ، أَوْ عَادَ بَعْدَ تَلَبُّسِهِ بِعَمَلِ نُسُكٍ .. لَزِمَهُ مَعَ الْإِثْمِ دَمٌ.

بابُ: الإِحْـرَامِ

الْأَفْضَلُ: تَعْيِينٌ، بِأَنْ يَنْوِيَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أَوْ كِلَيْهِمَا، فَإِنْ أَطْلَقَ فِي أَشْهُرِ حَجٍّ .. صَرَفَهُ بِنِيَّةٍ لِمَا شَاءَ، ثُمَّ أَتَىٰ بِعَمَلِهِ.

وَلَهُ أَنْ يُحْرِمَ كَإِحْرَامِ زَيْدٍ، فَيَنْعَقِدُ مُطْلَقًا إِنْ لَّمْ يَصِحَّ إِحْرَامُ زَيْدٍ، وَإِلَّا .. فَكَإِحْرَامِهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةُ إِحْرَامِهِ .. نَوَىٰ قِرَانًا، ثُمَّ أَتَىٰ بِعَمَلِهِ.

وَسُنَّ: نُطْقٌ بِنِيَّةٍ، فَتَلْبِيَةٌ لَا فِي طَوَافٍ وَسَعْيٍ، وَطُهْرٌ لِإِحْرَامٍ، وَلِدُخُولِ مَكَّةَ؛ وَبِذِي طَوًى لِمَارٍّ بِهَا أَفْضَلُ، وَلِوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ، وَبِمُزْدَلِفَةَ غَدَاةَ نَحْرٍ، وَلِرَمْيِ تَشْرِيقٍ، وَتَطْيِيبُ بَدَنٍ -وَلَوْ بِمَا لَهُ جِرْمٌ- لِإِحْرَامٍ، وَحَلَّ فِي ثَوْبٍ، وَاسْتِدَامَتُهُ، وَسُنَّ خَضْبُ يَدَيِ امْرَأَةٍ لَهُ.

وَيَجِبُ تَجَرُّدُ رَجُلٍ لَهُ عَنْ مُحِيطٍ، وَسُنَّ: لُبْسُهُ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ وَنَعْلَيْنِ، وَصَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ لِإِحْرَامٍ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ.

وَسُنَّ: إِكْثَارُ تَلْبِيَةٍ، وَرَفْعُ رَجُلٍ بِهَا فِي دَوَامِ إِحْرَامِهِ، وَعِنْدَ تَغَايُرِ أَحْوَالٍ آكَدُ، وَلَفْظُهَا: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ..» إِلَىٰ آخِرِهِ[1]، وَلِمَنْ رَأَىٰ مَا يُعْجِبُهُ أَوْ يَكْرَهُهُ: «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ، وَيَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ، وَيَسْتَعِيذُ مِنَ النَّارِ.

(١) تتمته: «لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمةَ لك والملكَ، لا شريك».

بابُ: صِفَةِ النُّسُكِ

الْأَفْضَلُ: دُخُولُ مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ، وَمِنْ ثَنِيَّةِ كَدَاءٍ، وَأَنْ يَقُولَ عِنْدَ لِقَاءِ الْكَعْبَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ وَاقِفًا: «اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[١]، «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٢]، فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، وَيَبْدَأَ بِطَوَافِ قُدُومٍ إِلَّا لِعُذْرٍ، وَيَخْتَصُّ بِهِ حَلَالٌ وَحَاجٌّ دَخَلَ مَكَّةَ قَبْلَ وُقُوفٍ.

وَمَنْ قَصَدَ الْحَرَمَ لَا لِنُسُكٍ . . سُنَّ إِحْرَامٌ بِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن

وَاجِبَاتُ الطَّوَافِ: سَتْرٌ، وَطُهْرٌ، فَلَوْ زَالَا فِيهِ . . جَدَّدَ وَبَنَىٰ، وَجَعْلُهُ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ مَارًّا تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَبَدْؤُهُ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ مُحَاذِيًا لَهُ أَوْ لِجُزْئِهِ بِبَدَنِهِ؛ فَلَوْ بَدَأَ بِغَيْرِهِ . . لَمْ يُحْسَبْ، وَكَوْنُهُ سَبْعًا، وَفِي الْمَسْجِدِ، وَنِيَّتُهُ إِنِ اسْتَقَلَّ، وَعَدَمُ صَرْفِهِ.

وَسُنَنُهُ: أَنْ يَمْشِيَ فِي كُلِّهِ، وَيَسْتَلِمَ الحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ، وَيُقَبِّلَهُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَجَزَ . . اسْتَلَمَ بِيَدِهِ فَبِنَحْوِ عُودٍ ثُمَّ قَبَّلَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَبِمَا فِيهَا، وَيَسْتَلِمَ الْيَمَانِيَ، وَيَقُولَ أَوَّلَ طَوَافِهِ: «بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ إِيمَانًا بِكَ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٣]، وَقُبَالَةَ الْبَابِ: «اللَّهُمَّ الْبَيْتُ بَيْتُكَ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٤]، وَبَيْنَ

---

(١) تتمته: «وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابةً، وزِدْ مَن شرَّفهُ وكرَّمهُ ممن حجَّهُ أو اعتمره تشريفًا وتكريمًا وتعظيمًا وبرًّا».

(٢) تتمته: «ومنك السلام، فحَيِّنا ربَّنا بالسلام».

(٣) تتمته كما في الأصل: «وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتباعًا لسنةِ نبيِّك محمدٍ ﷺ».

(٤) تتمته كما في الأصل: «والحرمَ حرمُك، والأمْنَ أمنُك، وهذا مَقام العائذِ بك من النار».

الْيَمَانِيَيْنِ: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً . .» الْآيَةَ، وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ؛ وَمَأْثُورُهُ أَفْضَلُ فَقِرَاءَةٌ فَغَيْرُ مَأْثُورِهِ، وَيُرَاعِي ذَلِكَ كُلَّ طَوْفَةٍ.

وَيَرْمُلَ ذَكَرٌ فِي الثَّلَاثِ الْأُوَلِ مِنْ طَوَافٍ بَعْدَهُ سَعْيٌ مَطْلُوبٌ؛ بِأَنْ يُسْرِعَ مَشْيَهُ مُقَارِبًا خُطَاهُ، وَيَقُولَ فِيهِ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[١]، وَيَضْطَبِعَ فِي طَوَافٍ فِيهِ رَمَلٌ وَفِي سَعْيٍ؛ بِأَنْ يَجْعَلَ وَسَطَ رِدَائِهِ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَطَرَفَيْهِ عَلَىٰ الْأَيْسَرِ، وَيَقْرُبَ مِنَ الْبَيْتِ، فَلَوْ فَاتَ رَمَلٌ بِقُرْبٍ وَأَمِنَ لَمْسَ نِسَاءٍ، وَلَمْ يَرْجُ فُرْجَةً . . بَعُدَ، وَيُوَالِيَ كُلَّ طَوَافِهِ.

وَيُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَخَلْفَ الْمَقَامِ أَوْلَىٰ، فَفِي الْحِجْرِ، فَفِي الْمَسْجِدِ، فَفِي الْحَرَمِ، فَحَيْثُ شَاءَ، بِسُورَتَيِ «الْكَافِرُونَ» وَ«الْإِخْلَاصِ»، وَيَجْهَرَ لَيْلًا.

وَلَوْ حَمَلَ شَخْصٌ مُحْرِمًا لَمْ يَطُفْ[٢] وَدَخَلَ وَقْتُ طَوَافِهِ، وَطَافَ بِهِ وَلَمْ يَنْوِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لَهُمَا . . وَقَعَ لِلْمَحْمُولِ، إِلَّا إِنْ أَطْلَقَ وَكَانَ كَالْمَحْمُولِ؛ فَلَهُ.

وَسُنَّ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَصَلَاتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجَ مِنْ بَابِ الصَّفَا لِلسَّعْيِ.

وَشَرْطُهُ: أَنْ يَبْدَأَ بِالصَّفَا، وَيَخْتِمَ بِالْمَرْوَةِ، وَيَسْعَىٰ سَبْعًا -ذَهَابُهُ مِنْ كُلٍّ لِلْآخَرِ فِي الْمَسْعَىٰ مَرَّةٌ-، وَبَعْدَ طَوَافِ رُكْنٍ أَوْ قُدُومٍ، وَلَا يَتَخَلَّلُهُمَا الْوُقُوفُ. وَلَا تُسَنُّ إِعَادَةُ سَعْيٍ.

وَسُنَّ لِلذَّكَرِ: أَنْ يَرْقَىٰ عَلَىٰ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَامَةً، وَيَقُولَ كُلٌّ: «اللَّهُ أَكْبَرُ» ثَلَاثًا، «وَلِلَّهِ الْحَمْدُ . .» إِلَىٰ آخِرِهِ[٣]، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ، وَيُثَلِّثَ الذِّكْرَ

---

(١) تتمته كما في الأصل: «وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا».

(٢) في (ب، ش): ولو حمل حلال أو محرم طاف عن نفسه محرما لم يطف عن نفسه.

(٣) تتمته: «الله أكبرُ علىٰ ما هَدانا، والحمدُ لله علىٰ ما أَوْلَانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخيرُ وهو علىٰ كل شيء قدير».

وَالدُّعَاءَ، وَيَمْشِيَ أَوَّلَ الْمَسْعَىٰ وَآخِرَهُ، وَيَعْدُوَ الذَّكَرُ فِي الْوَسَطِ، وَمَحَلُّهُمَا مَعْرُوفٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الوقوف بعرفة

سُنَّ لِلْإِمَامِ: أَنْ يَخْطُبَ بِمَكَّةَ سَابِعَ الْحِجَّةِ بَعْدَ ظُهْرٍ أَوْ جُمْعَةٍ خُطْبَةً يَأْمُرُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ إِلَىٰ مِنًى وَيُعَلِّمُهُمُ الْمَنَاسِكَ، وَيَخْرُجَ بِهِمْ مِنْ غَدٍ بَعْدَ صُبْحٍ إِلَىٰ مِنًى، وَيَبِيتُوا بِهَا.

وَيَقْصِدُوا عَرَفَةَ إِذَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ ثَبِيرٍ، وَيُقِيمُوا بِقُرْبِهَا بِنَمِرَةَ إِلَىٰ الزَّوَالِ، ثُمَّ يَذْهَبَ بِهِمْ إِلَىٰ مَسْجِدِ إِبْرَاهِيمَ، فَيَخْطُبَ خُطْبَتَيْنِ، ثُمَّ يَجْمَعَ بِهِمُ الْعَصْرَيْنِ تَقدِيمًا، وَيَقِفُوا بِعَرَفَةَ، وَيُكْثِرُوا الذِّكْرَ وَالدُّعَاءَ إِلَىٰ الْغُرُوبِ، ثُمَّ يَقْصِدُوا مُزْدَلِفَةَ، وَيَجْمَعُوا بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تَأْخِيرًا.

وَوَاجِبُ الْوُقُوفِ: حُضُورُهُ -وَهُوَ أَهْلٌ لِعِبَادَةٍ- بِعَرَفَةَ، بَيْنَ زَوَالٍ وَفَجْرِ نَحْرٍ.

وَلَوْ فَارَقَهَا قَبْلَ غُرُوبٍ وَلَمْ يَعُدْ .. سُنَّ دَمٌ، وَلَوْ وَقَفُوا الْعَاشِرَ غَلَطًا، وَلَمْ يَقِلُّوا .. أَجْزَأَهُمْ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في المبيت بمزدلفة والدفع منها

يَجِبُ مَبِيتٌ لَحْظَةً بِمُزْدَلِفَةَ مِنْ نِصْفٍ ثَانٍ، فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهَا فِيهِ .. لَزِمَهُ دَمٌ.

وَسُنَّ: أَنْ يَأْخُذُوا مِنْهَا حَصَىٰ رَمْيِ نَحْرٍ، وَيُقَدَّمَ نِسَاءٌ وَضَعَفَةٌ بَعْدَ نِصْفٍ إِلَىٰ مِنًى، وَيَبْقَى غَيْرُهُمْ حَتَّىٰ يُصَلُّوا الصُّبْحَ بِغَلَسٍ، ثُمَّ يَقْصِدُوا مِنًى، فَإِذَا بَلَغُوا الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ .. اسْتَقْبَلُوا وَوَقَفُوا؛ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَذَكَرُوا وَدَعَوْا إِلَىٰ إِسْفَارٍ.

ثُمَّ يَسِيرُوا وَيَدْخُلُوا مِنًى بَعْدَ طُلُوعِ شَمْسٍ، فَيَرْمِيَ كُلٌّ سَبْعَ حَصَيَاتٍ إِلَىٰ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، وَيَقْطَعَ التَّلْبِيَةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ نَحْوِ رَمْيٍ، وَيُكَبِّرَ مَعَ كُلِّ رَمْيَةٍ وَحَلْقٍ وَعَقِبَهُ، وَيَذْبَحَ مَنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وَيَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ؛ وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ لِلذَّكَرِ، وَالتَّقْصِيرُ لِغَيْرِهِ، وَأَقَلُّهُ ثَلَاثُ شَعَرَاتٍ مِنْ رَأْسٍ، وَسُنَّ لِمَنْ لَّا شَعْرَ بِرَأْسِهِ إِمْرَارُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ.

وَيَدْخُلَ مَكَّةَ، وَيَطُوفَ لِلرُّكْنِ، فَيَسْعَىٰ إِنْ لَّمْ يَكُنْ سَعَىٰ، فَيَعُودَ إِلَىٰ مِنًى.

وَسُنَّ تَرْتِيبُ أَعْمَالِ نَحْرٍ كَمَا ذُكِرَ، وَيَدْخُلُ وَقْتُهَا لَا الذَّبْحِ بِنِصْفِ لَيْلَةِ نَحْرٍ لِمَنْ وَقَفَ قَبْلَهُ، وَيَبْقَىٰ وَقْتُ الرَّمْيِ الِاخْتِيَارِيُّ إِلَىٰ آخِرِ يَوْمِهِ، وَلَا آخِرَ لِوَقْتِ الْحَلْقِ وَالطَّوَافِ، وَسَيَأْتِي وَقْتُ الذَّبْحِ.

وَحَلَّ بِاثْنَيْنِ مِنْ رَّمْيِ نَحْرٍ وَحَلْقٍ وَطَوَافٍ غَيْرُ نِكَاحٍ وَوَطْءٍ وَمُقَدَّمَاتِهِ، وَبِالثَّالِثِ الْبَاقِي.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في المبيت بمنىٰ ليالي أيام التشريق الثلاثة

يَجِبُ مَبِيتٌ بِمِنًى لَيَالِيَ تَشْرِيقٍ مُعْظَمَ لَيْلٍ، وَرَمْيُ كُلَّ يَوْمٍ بَعْدَ زَوَالٍ إِلَىٰ الْجَمَرَاتِ، فَإِنْ نَّفَرَ فِي الثَّانِي بَعْدَ رَمْيِهِ .. جَازَ وَسَقَطَ مَبِيتُ الثَّالِثَةِ وَرَمْيُ يَوْمِهَا.

وَشُرِطَ لِلرَّمْيِ: تَرْتِيبٌ، وَكَوْنُهُ سَبْعًا، وَبِيَدٍ، وَبِحَجَرٍ، وَقَصْدُ الْمَرْمَىٰ، وَتَحَقُّقُ إِصَابَتِهِ.

وَسُنَّ: أَنْ يَرْمِيَ بِقَدْرِ حَصَىٰ الْخَذْفِ، وَمَنْ عَجَزَ .. أَنَابَ.

manhaj abdillah ezzaiden 3-2-2020.job 6 B

وَلَوْ تَرَكَ رَمْيًا .. تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي تَشْرِيقٍ أَدَاءً، وَإِلَّا .. لَزِمَهُ دَمٌ بِثَلَاثِ رَمَيَاتٍ.

وَيَجِبُ عَلَىٰ غَيْرِ نَحْوِ حَائِضٍ طَوَافُ وَدَاعٍ بِفِرَاقِ مَكَّةَ، وَيُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ، فَإِنْ عَادَ قَبْلَ مَسَافَةِ قَصْرٍ وَطَافَ .. فَلَا دَمَ، وَإِنْ مَكَثَ بَعْدَهُ لَا لِصَلَاةٍ أُقِيمَتْ أَوْ شُغْلِ سَفَرٍ .. أَعَادَ.

وَسُنَّ: شُرْبُ مَاءِ زَمْزَمَ، وَزِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما

أَرْكَانُ الْحَجِّ: إِحْرَامٌ، وَوُقُوفٌ، وَطَوَافٌ، وَسَعْيٌ، وَحَلْقٌ أَوْ تَقْصِيرٌ، وَتَرْتِيبُ الْمُعْظَمِ . وَلَا تُجْبَرُ، وَغَيْرُ الْوُقُوفِ أَرْكَانٌ لِلْعُمْرَةِ.

وَيُؤَدَّيَانِ: بِإِفْرَادٍ؛ بِأَنْ يَحُجَّ ثُمَّ يَعْتَمِرَ، وبِتَمَتُّعٍ؛ بِأَنْ يَعْكِسَ، وَبِقِرَانٍ؛ بِأَنْ يُحْرِمَ بِهِمَا، أَوْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ بِحَجٍّ قَبْلَ شُرُوعٍ فِي طَوَافٍ ثُمَّ يَعْمَلَ عَمَلَهُ، وَيَمْتَنِعُ عَكْسُهُ . وَأَفْضَلُهَا إِفْرَادٌ إِنِ اعْتَمَرَ عَامَهُ، ثُمَّ تَمَتُّعٌ.

وَعَلَىٰ الْمُتَمَتِّعِ وَالْقَارِنِ: دَمٌ إِنْ لَّمْ يَكُونَا مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ؛ وَهُمْ مَنْ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْهُ، وَاعْتَمَرَ الْمُتَمَتِّعُ فِي أَشْهُرِ حَجِّ عَامِهِ، وَلَمْ يَعُدْ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إِلَىٰ مِيقَاتٍ.

وَوَقْتُ وُجُوبِ الدَّمِ عَلَيْهِ: إِحْرَامُهُ بِالْحَجِّ، وَالْأَفْضَلُ ذَبْحُهُ يَوْمَ نَحْرٍ.

فَإِنْ عَجَزَ بِحَرَمٍ صَامَ قَبْلَ نَحْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تُسَنُّ قَبْلَ عَرَفَةَ، وَسَبْعَةً فِي وَطَنِهِ.

وَلَوْ فَاتَهُ الثَّلَاثَةُ لَزِمَهُ أَنْ يُفَرِّقَ فِي قَضَائِهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ السَّبْعَةِ بِقَدْرِ تَفْرِيقِ الْأَدَاءِ، وَسُنَّ تَتَابُعُ كُلٍّ.

بابُ: مَا حَرُمَ بِالإِحْرَامِ

حَرُمَ بِهِ عَلَىٰ رَجُلٍ: سَتْرُ بَعْضِ رَأْسِهِ بِمَا يُعَدُّ سَاتِرًا، وَلُبْسُ مُحِيطٍ بِخِيَاطَةٍ أَوْ نَسْجٍ أَوْ عَقْدٍ فِي بَاقِي بَدَنِهِ وَنَحْوِهِ.

وَعَلَىٰ امْرَأَةٍ: سَتْرُ بَعْضِ وَجْهِهَا، وَلُبْسُ قُفَّازٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

وَعَلَىٰ كُلٍّ: تَطْيِيبٌ لِبَدَنِهِ أَوْ مَلْبُوسِهِ بِمَا تُقْصَدُ رَائِحَتُهُ، -وَلَا يُكْرَهُ غَسْلُهُ بِنَحْوِ خِطْمِيٍّ-، وَدَهْنُ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ، وَإِزَالَةُ شَعْرِهِ أَوْ ظُفْرِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ، -وَفِي شَعْرَةٍ أَوْ ظُفْرٍ مُدٌّ، وَاثْنَيْنِ مُدَّانِ إِنِ اخْتَارَ دَمًا[1]، وَثَلَاثَةٍ وِلَاءً فِدْيَةٌ-، وَوَطْءٌ، وَمُقَدَّمَاتُهُ بِشَهْوَةٍ، -وَيَفْسُدُ بِهِ حَجٌّ قَبْلَ التَّحَلُّلَيْنِ، وَعُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ، وَتَجِبُ بِهِ: بَدَنَةٌ عَلَىٰ الرَّجُلِ، وَمُضِيٌّ فِي فَاسِدِهِمَا، وَإِعَادَةٌ فَوْرًا-، وَتَعَرُّضٌ لِمَأْكُولٍ بَرِّيٍّ وَحْشِيٍّ، وَمُتَوَلِّدٍ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ، كَحَلَالٍ بِحَرَمٍ.

فَإِنْ تَلِفَ ضَمِنَهُ؛ فَفِي نَعَامَةٍ بَدَنَةٌ، وَبَقَرِ وَحْشٍ وَحِمَارِهِ بَقَرَةٌ، وَظَبْيٍ تَيْسٌ، وَظَبْيَةٍ عَنْزٌ، وَغَزَالٍ مَعْزٌ صَغِيرٌ، وَأَرْنَبٍ عَنَاقٌ، وَيَرْبُوعٍ وَوَبْرٍ جَفْرَةٌ، وَحَمَامٍ شَاةٌ.

وَمَا لَا نَقْلَ فِيهِ يَحْكُمُ بِمِثْلِهِ عَدْلَانِ، كَقِيمَةِ مَا لَا مِثْلَ لَهُ مِنْهُ.

وَحَرُمَ تَعَرُّضٌ لِنَابِتٍ حَرَمِيٍّ مِمَّا لَا يُسْتَنْبَتُ، وَمِنْ شَجَرٍ، لَا أَخْذُهُ لِبَهَائِمَ وَلِدَوَاءٍ، وَلَا أَخْذُ إِذْخِرٍ وَمُؤْذٍ.

وَيُضْمَنُ بِهِ؛ فَفِي شَجَرَةٍ كَبِيرَةٍ بَقَرَةٌ، وَمَا قَارَبَتْ سُبُعَهَا شَاةٌ.

وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ وَوَجٌّ كَحَرَمِ مَكَّةَ فِي حُرْمَةٍ فَقَطْ.

---

(١) فإن اختار الصوم ففي واحد منهما يومٌ، وفي اثنين يومان، وإن اختار الإطعام ففي الواحد صاعٌ، وفي الاثنين صاعان. كذا قاله جمعٌ، واعتمده ابن حجر في «التحفة» (٤/ ١٧٣)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٣/ ٣٣٩) تبعًا للبلقيني وغيره أنه لا فرق بين اختيار الدم والإطعام، بل يجب المد والمدان مطلقًا.

وَفِي مِثْلِيٍّ؛ ذَبْحُ مِثْلِهِ، وَتَصَدُّقٌ بِهِ عَلَىٰ مَسَاكِينِ الْحَرَمِ، أَوْ إِعْطَاؤُهُمْ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا، أَوْ صَوْمٌ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا .. وَغَيْرِ مِثْلِيٍّ؛ تَصَدُّقٌ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا، أَوْ صَوْمٌ .. فَإِنِ انْكَسَرَ مُدٌّ .. صَامَ يَوْمًا.

وَفِي فِدْيَةِ مَا يَحْرُمُ غَيْرَ مُفْسِدٍ وَصَيْدٍ وَنَابِتٍ؛ ذَبْحٌ، أَوْ تَصَدُّقٌ بِثَلَاثَةِ آصُعٍ لِسِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

وَدَمُ تَرْكِ مَأْمُورٍ كَدَمِ تَمَتُّعٍ، وَكَذَا دَمُ فَوَاتٍ، وَيَذْبَحُهُ فِي حَجَّةِ الْإِعَادَةِ.

وَدَمُ الْجُبْرَانِ لَا يَخْتَصُّ بِزَمَنٍ، وَيَخْتَصُّ بِالْحَرَمِ، وَصَرْفُهُ -كَبَدَلِهِ- بِمَسَاكِينِهِ.

وَأَفْضَلُ بُقْعَةٍ لِذَبْحِ مُعْتَمِرٍ غَيْرِ قَارِنٍ الْمَرْوَةُ، وَلِحَاجٍّ مِنًى، وَكَذَا الْهَدْيُ مَكَانًا، وَوَقْتُهُ وَقْتُ أُضْحِيَّةٍ.

بابُ: الإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ

لِمُحْصَرٍ تَحَلُّلٌ -كَنَحْوِ مَرِيضٍ شَرَطَهُ- بِذَبْحٍ حَيْثُ عُذِرَ فَحَلْقٍ بِنِيَّتِهِ فِيهِمَا، وَبِشَرْطِ ذَبْحٍ مِنْ نَحْوِ مَرِيضٍ.

فَإِنْ عَجَزَ .. فَطَعَامٌ بِقِيمَةٍ، فَصَوْمٌ لِكُلِّ مُدٍّ يَوْمًا، وَلَهُ تَحَلُّلٌ حَالًا.

وَلَوْ أَحْرَمَ رَقِيقٌ أَوْ زَوْجَةٌ بِلَا إِذْنٍ .. فَلِمَالِكِ أَمْرِهِ تَحْلِيلُهُ.

وَلَا إِعَادَةَ عَلَىٰ مُحْصَرٍ، فَإِنْ كَانَ فَرْضًا .. فَفِي ذِمَّتِهِ إِنِ اسْتَقَرَّ، وَإِلَّا .. اعْتُبِرَتِ اسْتِطَاعَتُهُ بَعْدُ.

وَعَلَىٰ مَنْ فَاتَهُ وُقُوفٌ: تَحَلُّلٌ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ، وَدَمٌ، وَإِعَادَةٌ.

كِتَابُ الْبَيْعِ

أَرْكَانُهُ: عَاقِدٌ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ وَلَوْ كِنَايَةً.

إِيجَابٌ؛ كَبِعْتُكَ، وَمَلَّكْتُكَ، وَاشْتَرِ مِنِّي، وَكَجَعَلْتُهُ لَكَ بِكَذَا، وَقَبُولٌ؛ كَاشْتَرَيْتُ، وَتَمَلَّكْتُ، وَقَبِلْتُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ؛ كَبِعْنِي.

وَشُرِطَ فِيهِمَا: أَلَّا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ، وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى؛ فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ، فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ .. لَمْ يَصِحَّ، وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ.

وَفِي الْعَاقِدِ: إِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ، وَعَدَمُ إِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَىٰ لَهُ مُصْحَفٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَعَدَمُ حِرَابَةِ مَنْ يُشْتَرَىٰ لَهُ عُدَّةُ حَرْبٍ.

وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ:

١- طُهْرٌ أَوْ إِمْكَانُ بِغَسْلٍ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ، وَلَا مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ وَلَوْ دُهْنًا.

٢- وَنَفْعٌ وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ وَسِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ، وَنَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ، وَآلَةِ لَهْوٍ وَإِنْ تُمُوِّلَ رُضَاضُهَا.

٣- وَقُدْرَةُ تَسَلُّمِهِ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَحْوِ ضَالٍّ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ رَدِّهِ، وَلَا جُزْءٍ مُعَيَّنٍ يَنْقُصُ فَصْلُهُ، وَلَا مَرْهُونٍ عَلَىٰ مَا يَأْتِي، وَلَا جَانٍ تَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ قَبْلَ اخْتِيَارِ فِدَاءٍ.

٤- وَوِلَايَةٌ، فَلَا يَصِحُّ عَقْدُ فُضُولِيٍّ، وَيَصِحُّ بَيْعُ مَالِ غَيْرِهِ إِنْ بَانَ لَهُ.

٥- وَعِلْمٌ، وَيَصِحُّ بَيْعُ صَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ وَإِنْ جُهِلَتْ صِيعَانُهَا، وَصُبْرَةٍ كَذَلِكَ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ، وَمَجْهُولَةِ الصِّيعَانِ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ كُلَّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ؛ إِنْ خَرَجَتْ مِئَةً.

لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ، وَلَا بِأَحَدِهِمَا، أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بُرًّا، أَوْ بِزِنَةِ ذِي الْحَصَاةِ ذَهَبًا، أَوْ بِأَلْفٍ دَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ.

وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدٍ وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ .. تَعَيَّنَ، أَوْ نَقْدَانِ وَلَا غَالِبَ .. اشْتُرِطَ تَعْيِينٌ إِنِ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا.

وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ، وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ، وَرُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ فِيمَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إِلَىٰ وَقْتِهِ، وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ دَلَّ عَلَىٰ بَاقِيهِ كَظَاهِرِ صُبْرَةِ نَحْوِ بُرٍّ، وَأُنْمُوذَجٍ لِمُتَمَاثِلٍ، أَوْ كَانَ صِوَانًا لِلْبَاقِي لِبَقَائِهِ كَقِشْرِ رُمَّانٍ وَبَيْضٍ، وَقِشْرَةٍ سُفْلَىٰ لِجَوْزٍ أَوْ لَوْزٍ.

وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ، وَصَحَّ سَلَمُ أَعْمَىٰ بِعِوَضٍ فِي ذِمَّةٍ.

بابُ: الرِّبَا

إِنَّمَا يَحْرُمُ فِي نَقْدٍ، وَمَا قُصِدَ لِطُعْمٍ تَقَوُّتًا أَوْ تَفَكُّهًا أَوْ تَدَاوِيًا.

فَإِذَا بِيعَ رِبَوِيٌّ بِجِنْسِهِ شُرِطَ حُلُولٌ، وتَقَابُضٌ قَبْلَ تَفَرُّقٍ، وَمُمَاثَلَةٌ يَقِينًا بِكَيْلٍ فِي مَكِيلٍ غَالِبِ عَادَةِ الْحِجَازِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَبِوَزْنٍ فِي مَوْزُونِهِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ بِوَزْنٍ إِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنْ تَمْرٍ، وَإِلَّا .. فَبِعَادَةِ بَلَدِ الْبَيْعِ.

وَبِغَيْرِ جِنْسِهِ وَاتَّحَدَا عِلَّةً شُرِطَ حُلُولٌ، وَتَقَابُضٌ، كَأَدِقَّةٍ أُصُولٍ مُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ وَخُلُولِهَا وَأَدْهَانِهَا وَلُحُومِهَا وَأَلْبَانِهَا.

وَتُعْتَبَرُ الْمُمَاثَلَةُ فِي غَيْرِ الْعَرَايَا بِجَفَافٍ، فَلَا يُبَاعُ رَطْبٌ بِرَطْبٍ وَلَا بِجَافٍّ.

وَلَا تَكْفِي فِيمَا يُتَّخَذُ مِنْ حَبٍّ، إِلَّا فِي دُهْنٍ وَكُسْبٍ صِرْفٍ، وَتَكْفِي فِي الْعِنَبِ وَالرُّطَبِ عَصِيرًا أَوْ خَلًّا.

وَتُعْتَبَرُ فِي لَبَنٍ لَبَنًا أَوْ سَمْنًا أَوْ مَخِيضًا صِرْفًا، فَلَا تَكْفِي فِي بَاقِي أَحْوَالِهِ كَجُبْنٍ، وَلَا فِيمَا أَثَّرَتْ فِيهِ النَّارُ بِنَحْوِ طَبْخٍ، وَلَا يَضُرُّ تَأْثِيرُ تَمْيِيزٍ كَعَسَلٍ وَسَمْنٍ.

وَإِذَا جَمَعَ عَقْدٌ جِنْسًا رِبَوِيًّا مِنَ الْجَانِبَيْنِ وَاخْتَلَفَ الْمَبِيعُ، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِمُدَّيْنِ أَوْ دِرْهَمَيْنِ، وَكَجَيِّدٍ وَرَدِيءٍ بِمِثْلِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا .. فَبَاطِلٌ، كَبَيْعِ نَحْوِ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ.

باب:

فيما نهي عنه من البيوع وغيرها

نَهَىٰ النَّبِيُّ ﷺ:

١- عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَهُوَ ضِرَابُهُ، وَيُقَالُ: مَاؤُهُ، فَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُ، وَثَمَنُ مَائِهِ.

٢- وَعَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَهُوَ نِتَاجُ النِّتَاجِ، بِأَنْ يَبِيعَهُ، أَوْ بِثَمَنٍ إِلَيْهِ.

٣- وَالْمَلَاقِيحِ، وَهِيَ مَا فِي الْبُطُونِ.

٤- وَالْمَضَامِينِ، وَهِيَ مَا فِي الْأَصْلَابِ.

٥- وَالْمُلَامَسَةِ، بِأَنْ يَلْمُسَ ثَوْبًا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ عَلَىٰ أَنْ لَا خِيَارَ لَهُ إِذَا رَآهُ[1]، أَوْ يَقُولَ: إِذَا لَمَسْتَهُ .. فَقَدْ بِعْتُكَهُ.

٦- وَالْمُنَابَذَةِ، بِأَنْ يَجْعَلَا النَّبْذَ بَيْعًا.

٧- وَالْحَصَاةِ، بِأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ مِنْ هَذِهِ الْأَثْوَابِ مَا تَقَعُ عَلَيْهِ، أَوْ بِعْتُكَ وَلَكَ الْخِيَارُ إِلَىٰ رَمْيِهَا، أَوْ يَجْعَلَا الرَّمْيَ بَيْعًا.

٨- وَالْعُرْبُونِ، بِأَن يَشْتَرِيَ سِلْعَةً، وَيُعْطِيَهُ نَقْدًا؛ لِيَكُونَ مِنَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِيَهَا، وَإِلَّا .. فَهِبَةً.

٩- وَتَفْرِيقٍ -لَا بِنَحْوِ وَصِيَّةٍ وَعِتْقٍ- بَيْنَ أَمَةٍ وَفَرْعِهَا حَتَّىٰ يُمَيِّزَ، فَإِنْ فُرِّقَ بِنَحْوِ بَيْعٍ .. بَطَلَ.

١٠- وَبَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، كَبِعْتُكَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ بِأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ.

١١- وَبَيْعٍ وَشَرْطٍ، كَبَيْعٍ بِشَرْطِ بَيْعٍ أَوْ قَرْضٍ، وَكَبَيْعِهِ زَرْعًا أَوْ ثَوْبًا بِشَرْطِ أَنْ يَحْصُدَهُ أَوْ يَخِيطَهُ.

---

(١) قوله: (علىٰ أن لا خيار له إذا رآه) لا حاجة إليه في الحكم ببطلان البيع، إلا علىٰ القول القديم بصحة بيع العين الغائبة بشرط ثبوت خيار الرؤية، والله أعلم.

وَصَحَّ بِشَرْطِ خِيَارٍ، أَوْ بَرَاءَةٍ مِنْ عَيْبٍ، أَوْ قَطْعِ ثَمَرٍ، وَأَجَلٍ وَرَهْنٍ وَكَفِيلٍ مَعْلُومِينَ لِعِوَضٍ فِي ذِمَّةٍ، وَإِشْهَادٍ وَإِنْ لَّمْ يُعَيِّنِ الشُّهُودَ.

- وَبِفَوْتِ رَهْنٍ أَوْ إِشْهَادٍ أَوْ كَفَالَةٍ؛ خُيِّرَ، كَشَرْطِ وَصْفٍ يُقْصَدُ كَكَوْنِ الْعَبْدِ كَاتِبًا، أَوِ الدَّابَّةِ حَامِلًا، أَوْ ذَاتَ لَبَنٍ-.

وَبِشَرْطٍ مُقْتَضَاهُ كَقَبْضٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ، أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ كَأَلَّا يَأْكُلَ إِلَّا كَذَا، أَوْ إِعْتَاقِهِ مُنَجَّزًا مُطْلَقًا أَوْ عَنْ مُشْتَرٍ، وَلِبَائِعٍ مُطَالَبَةٌ بِهِ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ دَابَّةٍ وَحَمْلِهَا أَوْ أَحَدِهِمَا، كَبَيْعِ حَامِلٍ بِحُرٍّ، وَيَدْخُلُ حَمْلُ دَابَّةٍ فِي بَيْعِهَا مُطْلَقًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها

مِنَ الْمَنْهِيِّ مَا لَا يَبْطُلُ بِالنَّهْيِ:

١- كَبَيْعِ حَاضِرٍ لِبَادٍ قَدِمَ بِمَا تَعُمُّ حَاجَةٌ إِلَيْهِ لِيَبِيعَهُ حَالًا، فَيَقُولُ الْحَاضِرُ: اتْرُكْهُ لِأَبِيعَهُ تَدْرِيجًا بِأَغْلَىٰ.

٢- وَتَلَقِّي رُكْبَانٍ اشْتَرَىٰ مِنْهُمْ بِغَيْرِ طَلَبِهِمْ مَتَاعًا قَبْلَ قُدُومِهِمْ وَمَعْرِفَتِهِمْ بِالسِّعْرِ، وَخُيِّرُوا إِنْ عَرَفُوا الْغَبْنَ.

٣- وَسَوْمٍ عَلَىٰ سَوْمٍ بَعْدَ تَقَرُّرِ ثَمَنٍ.

٤- ٥- وَبَيْعٍ عَلَىٰ بَيْعٍ، وَشِرَاءٍ عَلَىٰ شِرَاءٍ؛ زَمَنَ خِيَارٍ، بِغَيْرِ إِذْنٍ.

٦- وَنَجْشٍ، بِأَنْ يَزِيدَ فِي ثَمَنٍ؛ لِيَغُرَّ، وَلَا خِيَارَ.

٧- وَبَيْعِ نَحْوِ رُطَبٍ لِمُتَّخِذِهِ مُسْكِرًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تفريق الصفقة وتعددها

بَاعَ حِلًّا وَحِرْمًا .. صَحَّ فِي الحِلِّ بِحِصَّتِهِ مِنَ الْمُسَمَّىٰ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا، وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ جَهِلَ.

أَوْ نَحْوَ عَبْدَيْهِ، فَتَلِفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ .. لَمْ يَنْفَسِخْ فِي الْآخَرِ، بَلْ يَتَخَيَّرُ مُشْتَرٍ، فَإِنْ أَجَازَ فَبِالْحِصَّةِ.

وَلَوْ جَمَعَ عَقْدٌ لَازِمَيْنِ أَوْ جَائِزَيْنِ، كَإِجَارَةٍ وَبَيْعٍ أَوْ وَسَلَمٍ، أَوْ شَرِكَةٍ وَقِرَاضٍ .. صَحَّا، وَوُزِّعَ الْمُسَمَّىٰ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا.

وَيَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ ثَمَنٍ، وَبِتَعَدُّدِ عَاقِدٍ، وَلَوْ وَكِيلًا لَا فِي رَهْنٍ وَشُفْعَةٍ.

بابُ: الْخِيَارِ

يَثْبُتُ خِيَارُ مَجْلِسٍ فِي كُلِّ بَيْعٍ وَإِنِ اسْتَعْقَبَ عِتْقًا، كَرِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ، لَا بَيْعِ عَبْدٍ مِنْهُ، وَبَيْعٍ ضِمْنِيٍّ، وَقِسْمَةٍ غَيْرِ رَدٍّ، وَحَوَالَةٍ.

وَسَقَطَ خِيَارُ مَنِ اخْتَارَ لُزُومَهُ، وَكُلٌّ بِفُرْقَةِ بَدَنٍ عُرْفًا طَوْعًا، فَيَبْقَىٰ وَلَوْ طَالَ مُكْثُهُمَا، أَوْ تَمَاشَيَا مَنَازِلَ.

وَلَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ .. انْتَقَلَ لِوَارِثِهِ أَوْ وَلِيِّهِ.

وَحُلِّفَ نَافِي فُرْقَةٍ أَوْ فَسْخٍ قَبْلَهَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في خيار الشرط

لَهُمَا شَرْطُ خِيَارٍ فِيمَا فِيهِ خِيَارُ مَجْلِسٍ -إِلَّا فِيمَا يَعْتِقُ لِمُشْتَرٍ، أَوْ رِبَوِيٍّ وَسَلَمٍ- مُدَّةً مَعْلُومَةً ثَلَاثَةً فَأَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ.

وَالْمِلْكُ فِيهَا لِمَنِ انْفَرَدَ بِخِيَارٍ، وَإِلَّا .. فَمَوْقُوفٌ: فَإِنْ تَمَّ الْبَيْعُ .. بَانَ أَنَّهُ لِمُشْتَرٍ مِنْ الْعَقْدِ، وَإِلَّا .. فَلِبَائِعٍ.

وَيَحْصُلُ الْفَسْخُ بِنَحْوِ «فَسَخْتُ»، وَالْإِجَازَةُ بِنَحْوِ «أَجَزْتُ».

وَالتَّصَرُّفُ -كَوَطْءٍ وَإِعْتَاقٍ وَبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ وَتَزْوِيجٍ- مِنْ بَائِعٍ فَسْخٌ، وَمِنْ مُشْتَرٍ إِجَازَةٌ، لَا عَرْضٌ عَلَىٰ بَيْعٍ، وَإِذْنٌ فِيهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في خيار العيب

لِمُشْتَرٍ جَاهِلٍ خِيَارٌ؛

بِتَغْرِيرٍ فِعْلِيٍّ، وَهُوَ حَرَامٌ، كَتَصْرِيَةٍ، وَتَحْمِيرِ وَجْهٍ، وَتَسْوِيدِ شَعْرٍ وَتَجْعِيدِهِ، وَحَبْسِ مَاءِ قَنَاةٍ أَوْ رَحًى أُرْسِلَ عِنْدَ الْبَيْعِ، لَا لَطْخِ ثَوْبِهِ بِمِدَادٍ.

وَبِظُهُورِ عَيْبٍ بَاقٍ، يَنْقُصُ الْعَيْنَ نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ أَوْ قِيمَتَهَا، وَغَلَبَ فِي جِنْسِهَا عَدَمُهُ، كَخِصَاءٍ وَجِمَاحٍ وَعَضٍّ وَزِنًى وَسَرِقَةٍ وَإِبَاقٍ وَبَخَرٍ، وَصُنَانٍ وَبَوْلٍ بِفِرَاشٍ إِنْ خَالَفَا الْعَادَةَ، حَدَثَ قَبْلَ الْقَبْضِ، أَوْ بَعْدَهُ وَاسْتَنَدَ لِسَبَبٍ مُتَقَدِّمٍ، كَقَطْعِهِ بِجِنَايَةٍ سَابِقَةٍ . وَيَضْمَنُهُ الْبَائِعُ بِقَتْلِهِ بِرِدَّةٍ سَابِقَةٍ، لَا بِمَوْتِهِ بِمَرَضٍ سَابِقٍ.

وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْعُيُوبِ . . بَرِئَ عَنْ عَيْبٍ بَاطِنٍ بِحَيَوَانٍ، مَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدِ، جَهِلَهُ، وَلَوْ شَرَطَ الْبَرَاءَةَ عَمَّا يَحْدُثُ . . لَمْ يَصِحَّ.

وَلَوْ تَلِفَ بَعْدَ قَبْضِهِ مَبِيعٌ غَيْرُ رِبَوِيٍّ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ثُمَّ عَلِمَ عَيْبًا بِهِ . . فَلَهُ أَرْشٌ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ نِسْبَتُهُ إِلَيْهِ كَنِسْبَةِ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنَ الْقِيمَةِ لَوْ كَانَ سَلِيمًا إِلَيْهَا . وَلَوْ رَدَّهُ وَقَدْ تَلِفَ الثَّمَنُ . . أَخَذَ بَدَلَهُ.

وَيُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيَمِهِمَا مِنْ بَيْعٍ إِلَىٰ قَبْضٍ.

وَلَوْ مَلَّكَهُ غَيْرَهُ فَعَلِمَ عَيْبًا . . فَلَا أَرْشَ، فَإِنْ عَادَ . . فَلَهُ رَدٌّ.

وَالرَّدُّ فَوْرِيٌّ عَادَةً، فَلَا يَضُرُّ نَحْوُ صَلَاةٍ وَأَكْلٍ دَخَلَ وَقْتُهُمَا، فَيَرُدُّهُ وَلَوْ بِوَكِيلِهِ، أَوْ يَرْفَعُ الْأَمْرَ لِحَاكِمٍ؛ وَهُوَ آكَدُ فِي حَاضِرٍ، وَوَاجِبٌ فِي غَائِبٍ.

وَعَلَيْهِ: إِشْهَادٌ بِفَسْخٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ أَوْ عُذْرِهِ، فَإِنْ عَجَزَ . . لَمْ يَلْزَمْهُ تَلَفُّظٌ بِهِ . وَتَرْكُ اسْتِعْمَالٍ، لَا رُكُوبِ مَا عَسُرَ سَوْقُهُ وَقَوْدُهُ، فَلَوِ اسْتَخْدَمَ رَقِيقًا، أَوْ تَرَكَ عَلَىٰ دَابَّةٍ سَرْجًا أَوْ إِكَافًا . . فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ.

وَلَوْ حَدَثَ عِنْدَهُ عَيْبٌ .. سَقَطَ الرَّدُّ الْقَهْرِيُّ، ثُمَّ إِنْ رَضِيَ بِهِ الْبَائِعُ .. رَدَّهُ عَلَيْهِ أَوْ قَنِعَ بِهِ، وَإِلَّا .. فَإِنِ اتَّفَقَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ عَلَىٰ فَسْخٍ أَوْ إِجَازَةٍ مَعَ أَرْشٍ، وَإِلَّا .. أُجِيبَ طَالِبُهَا.

وَعَلَيْهِ إِعْلَامُ بَائِعٍ فَوْرًا بِالْحَادِثِ، فَإِنْ أَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ .. فَلَا رَدَّ وَلَا أَرْشَ.

وَلَوْ حَدَثَ عَيْبٌ لَا يُعْرَفُ الْقَدِيمُ بِدُونِهِ، كَكَسْرِ بَيْضِ نَعَامٍ وَجَوْزٍ، وتَقْوِيرِ بِطِّيخٍ مُدَوِّرٍ بَعْضُهُ .. رَدَّ وَلَا أَرْشَ.

وَلْيَرُدَّ مَعَ الْمُصَرَّاةِ الْمَأْكُولَةِ صَاعَ تَمْرٍ وَإِنْ قَلَّ اللَّبَنُ، إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَىٰ غَيْرِ الصَّاعِ.

* **فُـرُوعٌ:**

لَا يُرَدُّ بِعَيْبٍ بَعْضُ مَا بِيعَ صَفْقَةً.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قِدَمِ عَيْبٍ .. حَلَفَ بَائِعٌ كَجَوابِهِ.

وَزِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ كَسِمَنٍ تَتْبَعُهُ، كَحَمْلٍ قَارَنَ بَيْعًا . وَمُنْفَصِلَةٌ كَوَلَدٍ وَأُجْرَةٍ لَا تَمْنَعُ رَدًّا، كَاسْتِخْدَامٍ وَوَطْءِ ثَيِّبٍ، وَهِيَ لِمَنْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِ.

وَزَوَالُ بَكَارَةٍ عَيْبٌ.

في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده، والتصرف في ماله تحت يد غيره

باب:

الْمَبِيعُ قَبْلَ قَبْضِهِ مِنْ ضَمَانِ بَائِعٍ وَإِنْ أَبْرَأَهُ مُشْتَرٍ، فَإِنْ تَلِفَ أَوْ أَتْلَفَهُ بَائِعٌ .. انْفَسَخَ، وَإِتْلَافُ مُشْتَرٍ قَبْضٌ وَإِنْ جَهِلَ، وَخُيِّرَ بِإِتْلَافِ أَجْنَبِيٍّ: فَإِنْ أَجَازَ .. غَرَّمَهُ، أَوْ فَسَخَ .. غَرَّمَهُ الْبَائِعُ.

وَلَوْ تَعَيَّبَ أَوْ عَيَّبَهُ بَائِعٌ فَرَضِيَهُ مُشْتَرٍ، أَوْ عَيَّبَهُ مُشْتَرٍ .. أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ .. خُيِّرَ، فَإِنْ أَجَازَ وَقَبَضَ .. غَرَّمَهُ الْأَرْشَ.

وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفٌ -وَلَوْ مَعَ بَائِعٍ- بِنَحْوِ بَيْعٍ وَرَهْنٍ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ وَضُمِنَ بِعَقْدٍ، وَيَصِحُّ بِنَحْوِ إِعْتَاقٍ وَوَصِيَّةٍ.

وَلَهُ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهِ[1] بِيَدِ غَيْرِهِ مِمَّا لَا يُضْمَنُ بِعَقْدٍ، كَوَدِيعَةٍ وَمَأْخُوذٍ بِسَوْمٍ.

وَصَحَّ اسْتِبْدَالٌ -وَلَوْ فِي صُلْحٍ- عَنْ دَيْنٍ غَيْرِ مُثْمَنٍ بِغَيْرِ دَيْنٍ، كَثَمَنٍ وَدَيْنِ قَرْضٍ وَإِتْلَافٍ، كَبَيْعِهِ لِغَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ، كَأَنْ بَاعَ مِئَةً لَهُ عَلَىٰ زَيْدٍ بِمِئَةٍ.

وَشُرِطَ فِي مُتَّفِقَيْ عِلَّةِ رِبًا قَبْضٌ فِي الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِمَا تَعْيِينٌ فِيهِ فَقَطْ[2].

وَقَبْضُ غَيْرِ مَنْقُولٍ بِتَخْلِيَتِهِ لِمُشْتَرٍ، وَتَفْرِيغِهِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِهِ، وَمَنْقُولٍ بِنَقْلِهِ لِمَا لَا يَخْتَصُّ بَائِعٌ بِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فَيَكُونُ مُعِيرًا لَهُ.

وَشُرِطَ فِي غَائِبٍ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ قَبْضُهُ.

---

(١) قوله: (في ماله)؛ ضبطُه بالإضافة أولىٰ مِن جعل «ما» موصولة، لشمولها غير الأموال، وليس مقصودًا، وعبارة «المنهاج» (ص ٢٢٤): (وله بيع ماله)، ونُقل عن خط النووي ضبطها بالفتح والكسر. ينظر: حاشية القليوبي علىٰ المحلي (٢/ ٢٦٤).

(٢) وهذا يشمل مسألة الاستبدال ومسألة بيع الدين، واعتمده ابن حجر في «التحفة» (٤/ ٤٠٩)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٤/ ٩٢) أنه يشترط قبض العوضين في المجلس مطلقًا في مسألة بيع الدين لغير من هو عليه.

* فُـرُوعٌ:

لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَبْضٍ إِنْ كَانَ الثَّمَنُ مُؤَجَّلًا، أَوْ سَلَّمَ الحَالَّ.

وَشُرِطَ فِي قَبْضِ مَا بِيعَ مُقَدَّرًا مَعَ مَا مَرَّ؛ نَحْوُ ذَرْعٍ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ طَعَامٌ مُقَدَّرٌ عَلَىٰ زَيْدٍ، وَلِعَمْرٍو عَلَيْهِ مِثْلُهُ .. فَلْيَكْتَلْ لِنَفْسِهِ ثُمَّ لِعَمْرٍو، وَيَكْفِي اسْتِدَامَتُهُ فِي الْمِكْيَالِ، فَلَوْ قَالَ: اقْبِضْ مِنْهُ مَا لِي عَلَيْهِ لَكَ، فَفَعَلَ .. فَسَدَ الْقَبْضُ لَهُ.

وَلِكُلٍّ حَبْسُ عِوَضِهِ حَتَّىٰ يَقْبِضَ مُقَابِلَهُ إِنْ خَافَ فَوْتَهُ، وَإِلَّا: فَإِنْ تَنَازَعَا .. أُجْبِرَا إِنْ عُيِّنَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا .. فَبَائِعٌ، فَإِذَا سَلَّمَ .. أُجْبِرَ مُشْتَرٍ إِنْ حَضَرَ الثَّمَنُ، وَإِلَّا: فَإِنْ أَعْسَرَ .. فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ، أَوْ أَيْسَرَ: فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ مَالُهُ بِمَسَافَةِ قَصْرٍ .. حُجِرَ عَلَيْهِ فِي أَمْوَالِهِ حَتَّىٰ يُسَلِّمَ، وَإِلَّا .. فَلِبَائِعٍ فَسْخٌ، فَإِنْ صَبَرَ .. فَالْحَجْرُ.

بابُ: التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ

قَالَ مُشْتَرٍ لِغَيْرِهِ: وَلَّيْتُكَ الْعَقْدَ، فَقَبِلَ .. فَبَيْعٌ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ لَّمْ يُذْكَرْ، وَلَوْ حُطَّ عَنْهُ كُلُّهُ بَعْدَ لُزُومِ تَوْلِيَةٍ، أَوْ بَعْضُهُ .. انْحَطَّ عَنِ الْمُتَوَلِّي.

وَإِشْرَاكٌ بِبَعْضٍ مُبَيَّنٍ كَتَوْلِيَةٍ، فَلَوْ أَطْلَقَ .. صَحَّ مُنَاصَفَةً.

وَصَحَّ بَيْعُ مُرَابَحَةٍ، كَـ «بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَرِبْحِ دِرْهَمٍ لِكُلِّ عَشَرَةٍ»، أَوْ «رِبْحِ دَهْ يَازْدَهْ»، وَمُحَاطَّةٍ، كَـ «بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ وَحَطِّ دَهْ يَازْدَهْ»، وَيُحَطُّ مِنْ كُلِّ أَحَدَ عَشَرَ وَاحِدٌ.

وَيَدْخُلُ فِي «بِعْتُ بِمَا اشْتَرَيْتُ» ثَمَنُهُ فَقَطْ، وَ«بِمَا قَامَ عَلَيَّ» ثَمَنُهُ وَمُؤَنُ اسْتِرْبَاحٍ كَأُجْرَةِ كَيَّالٍ وَدَلَّالٍ وَحَارِسٍ وَقَصَّارٍ وَقِيمَةِ صِبْغٍ، لَا أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَعَمَلِ مُتَطَوِّعٍ بِهِ.

وَلْيَعْلَمَا ثَمَنَهُ أَوْ مَا قَامَ بِهِ، وَلْيَصْدُقْ بَائِعٌ فِي إِخْبَارِهِ، فَلَوْ أَخْبَرَ بِمِئَةٍ فَبَانَ بِأَقَلَّ .. سَقَطَ الزَّائِدُ وَرِبْحُهُ وَلَا خِيَارَ، أَوْ فَأَخْبَرَ بِأَزْيَدَ وَزَعَمَ غَلَطًا: فَإِنْ صَدَّقَهُ .. صَحَّ، وَإِلَّا: فَإِنْ لَّمْ يُبَيِّنْ لِغَلَطِهِ مُحْتَمَلًا .. لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَلَا بَيِّنَتُهُ، وَإِلَّا .. سُمِعَتْ، وَلَهُ تَحْلِيفُ مُشْتَرٍ فِيهِمَا أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ.

بابُ: الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

يَدْخُلُ فِي بَيْعِ أَرْضٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ بُقْعَةٍ أَوْ عَرْصَةٍ -لَا فِي رَهْنِهَا-: مَا فِيهَا مِنْ بِنَاءٍ وَشَجَرٍ وَأُصُولِ بَقْلٍ يُجَزُّ أَوْ تُؤْخَذُ ثَمَرَتُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَىٰ كَقَتٍّ وَبَنَفْسَجٍ.

وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ فِي بَيْعِ أَرْضٍ فِيهَا زَرْعٌ لَا يَدْخُلُ؛ إِنْ جَهِلَهُ وَتَضَرَّرَ، وَصَحَّ قَبْضُهَا مَشْغُولَةً، وَلَا أُجْرَةَ مُدَّةَ بَقَائِهِ.

وَبَذْرٌ كَنَابِتِهِ، وَلَوْ بَاعَ أَرْضًا مَعَ بَذْرٍ أَوْ زَرْعٍ لَا يُفْرَدُ بِبَيْعٍ .. بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ.

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِهَا: حِجَارَةٌ ثَابِتَةٌ فِيهَا، لَا مَدْفُونَةٌ، وَخُيِّرَ مُشْتَرٍ إِنْ جَهِلَ وَضَرَّ قَلْعُهَا، وَلَمْ يَتْرُكْهَا لَهُ بَائِعٌ أَوْ ضَرَّ تَرْكُهَا، وَإِلَّا .. فَلَا، وَعَلَىٰ بَائِعٍ تَفْرِيغٌ وَتَسْوِيَةٌ، وَكَذَا أُجْرَةُ مُدَّةِ التَّفْرِيغِ بَعْدَ قَبْضٍ؛ حَيْثُ خُيِّرَ مُشْتَرٍ.

وَيَدْخُلُ فِي بَيْعِ بُسْتَانٍ وَقَرْيَةٍ: أَرْضٌ، وَشَجَرٌ، وَبِنَاءٌ فِيهِمَا.

وَدَارٍ: هَذِهِ، وَمُثْبَتٌ فِيهَا لِلْبَقَاءِ وَتَابِعٌ لَهُ، كَأَبْوَابٍ مَنْصُوبَةٍ وَحَلَقِهَا، وَإِجَّانَاتٍ وَرَفٍّ وَسُلَّمٍ مُثْبَتَاتٍ، وَحَجَرَيْ رَحًى، وَمِفْتَاحِ غَلَقٍ مُثْبَتٍ، لَا مَنْقُولٌ كَدَلْوٍ وَبَكْرَةٍ وَسَرِيرٍ.

وَفِي دَابَّةٍ: نَعْلُهَا، لَا رَقِيقٍ ثِيَابُهُ.

وَفِي شَجَرَةٍ رَطْبَةٍ: أَغْصَانُهَا الرَّطْبَةُ وَوَرَقُهَا، وَكَذَا عُرُوقُهَا إِنْ لَمْ يُشْرَطْ قَطْعٌ، لَا مَغْرِسُهَا، وَيَنْتَفِعُ بِهِ مَا بَقِيَتْ. وَلَوْ أُطْلِقَ بَيْعُ يَابِسَةٍ .. لَزِمَ مُشْتَرِيًا قَلْعُهَا.

وَثَمَرَةُ شَجَرٍ مَبِيعٍ إِنْ شُرِطَتْ لِأَحَدِهِمَا .. فَلَهُ، وَإِلَّا: فَإِنْ ظَهَرَ شَيْءٌ .. فَهِيَ لِبَائِعٍ، وَإِلَّا .. فَلِمُشْتَرٍ.

وَإِنَّمَا تَكُونُ لِبَائِعٍ إِنِ اتَّحَدَ حَمْلٌ وَبُسْتَانٌ وَجِنْسٌ وَعَقْدٌ، وَإِلَّا .. فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ.

وَإِذَا بَقِيَتْ ثَمَرَةٌ لَهُ: فَإِنْ شُرِطَ قَطْعُهَا .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا .. فَلَهُ تَرْكُهَا إِلَيْهِ.

وَلِكُلٍّ سَقْيٌ لَمْ يَضُرَّ الْآخَرَ، وَإِنْ ضَرَّهُمَا .. حَرُمَ إِلَّا بِرِضَاهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا وَتَنَازَعَا .. فُسِخَ، وَلَوِ امْتَصَّ ثَمَرٌ رُطُوبَةَ شَجَرٍ .. لَزِمَ الْبَائِعَ قَطْعٌ أَوْ سَقْيٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما

جَازَ بَيْعُ ثَمَرٍ إِنْ بَدَا صَلَاحُهُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ إِبْقَائِهِ، وَإِلَّا فَإِنْ بِيعَ وَحْدَهُ .. لَمْ يَجُزْ إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ وَإِنْ كَانَ أَصْلُهُ لِمُشْتَرٍ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ وَفَاءٌ، أَوْ مَعَ أَصْلِهِ .. جَازَ لَا بِشَرْطِ قَطْعِهِ.

وَجَازَ بَيْعُ زَرْعٍ بِالْأَوْجُهِ السَّابِقَةِ إِنْ بَدَا صَلَاحُهُ، وَإِلَّا .. فَمَعَ أَرْضِهِ أَوْ بِشَرْطِ قَطْعِهِ أَوْ قَلْعِهِ.

وَبُدُوُّ صَلَاحِ مَا مَرَّ: بُلُوغُهُ صِفَةً يُطْلَبُ فِيهَا غَالِبًا، وَبُدُوُّ صَلَاحِ بَعْضِهِ كَظُهُورِهِ.

وَعَلَىٰ بَائِعٍ مَا بَدَا صَلَاحُهُ سَقْيُهُ مَا بَقِيَ، وَيَتَصَرَّفُ مُشْتَرِيهِ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِهِ بَعْدَ تَخْلِيَةٍ، فَلَوْ تَلِفَ بِتَرْكِ سَقْيٍ .. انْفَسَخَ، أَوْ تَعَيَّبَ بِهِ .. خُيِّرَ مُشْتَرٍ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا يَغْلِبُ اخْتِلَاطُ حَادِثِهِ بِمَوْجُودٍ كَتِينٍ وَقِثَّاءٍ إِلَّا بِشَرْطِ قَطْعِهِ، فَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَاطٌ فِيهِ، أَوْ فِيمَا لَا يَغْلِبُ، قَبْلَ تَخْلِيَةٍ .. خُيِّرَ مُشْتَرٍ إِن لَّمْ يَسْمَحْ لَهُ بَائِعٌ.

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ بُرٍّ فِي سُنْبُلِهِ بِصَافٍ؛ وَهُوَ الْمُحَاقَلَةُ، وَلَا رُطَبٍ عَلَىٰ نَخْلٍ بِتَمْرٍ؛ وَهُوَ الْمُزَابَنَةُ.

وَرُخِّصَ فِي الْعَرَايَا، وَهِيَ بَيْعُ رُطَبٍ أَوْ عِنَبٍ عَلَىٰ شَجَرٍ خَرْصًا وَلَوْ لِأَغْنِيَاءَ، بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ كَيْلًا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، فَإِنْ زَادَ فِي صَفْقَاتٍ .. جَازَ، وَشُرِطَ تَقَابُضٌ بِتَسْلِيمِ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، وَتَخْلِيَةٍ فِي شَجَرٍ.

بابُ: الاِخْتِلافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ

اخْتَلَفَ مَالِكًا أَمْرِ عَقْدٍ فِي صِفَةِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ وَقَدْ صَحَّ، كَقَدْرِ عِوَضٍ أَوْ جِنْسِهِ أَوْ صِفَتِهِ أَوْ أَجَلٍ أَوْ قَدْرِهِ، وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ تَعَارَضَتَا .. تَحَالَفَا غَالِبًا، فَيَحْلِفُ كُلٌّ يَمِينًا تَجْمَعُ نَفْيًا وَإِثْبَاتًا، وَيُبْدَأُ بِنَفْيٍ وَبَائِعٍ نَدْبًا.

ثُمَّ إِنْ أَعْرَضَا أَوْ تَرَاضَيَا، وَإِلَّا .. فَإِنْ سَمَحَ أَحَدُهُمَا أُجْبِرَ الْآخَرُ، وَإِلَّا .. فَسَخَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوِ الحَاكِمُ.

ثُمَّ يُرَدُّ مَبِيعٌ بِزِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ وَأَرْشِ عَيْبٍ، فَإِنْ تَلِفَ .. رُدَّ مِثْلُهُ أَوْ قِيمَتُهُ حِينَ تَلِفَ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ بَيْعًا وَالْآخَرُ هِبَةً .. حُلِّفَ كُلٌّ عَلَىٰ نَفْيِ دَعْوَىٰ الْآخَرِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ مُدَّعِيهَا بِزَوَائِدِهِ . أَوْ صِحَّتَهُ وَالْآخَرُ فَسَادَهُ .. حُلِّفَ مُدَّعِيهَا غَالِبًا.

وَلَوْ رَدَّ مَبِيعًا مُعَيَّنًا مَعِيبًا، فَأَنْكَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ الْمَبِيعُ .. حُلِّفَ.

باب:

الرَّقِيقُ لَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِيٍّ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، وَإِنْ سَكَتَ عَلَيْهِ.

فَيُرَدُّ لِمَالِكِهِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ .. ضَمِنَهُ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ يَدِ سَيِّدِهِ .. ضَمَّنَ الْمَالِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ، وَالرَّقِيقُ إِنَّمَا يُطَالَبُ بَعْدَ عِتْقٍ.

وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي تِجَارَةٍ .. تَصَرَّفَ بِحَسَبِ إِذْنِهِ وَإِنْ أَبَقَ، وَلَيْسَ لَهُ نِكَاحٌ، وَلَا تَبَرُّعٌ، وَلَا تَصَرُّفٌ فِي نَفْسِهِ، وَلَا إِذْنٌ فِي تِجَارَةٍ، وَلَا يُعَامِلُ سَيِّدَهُ.

وَمَنْ عَرَفَ رِقَّهُ .. لَمْ يُعَامِلْهُ حَتَّىٰ يَعْلَمَ الْإِذْنَ بِسَمَاعِ سَيِّدِهِ، أَوْ بَيِّنَةٍ، أَوْ شُيُوعٍ.

وَلَوْ تَلِفَ فِي يَدِ مَأْذُونٍ ثَمَنُ سِلْعَةٍ بَاعَهَا، فَاسْتُحِقَّتْ .. رَجَعَ عَلَيْهِ مُشْتَرٍ بِبَدَلِهِ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ السَّيِّدِ بِهِ، كَمَا يُطَالَبُ بِثَمَنِ مَا اشْتَرَاهُ الرَّقِيقُ.

وَلَا يَتَعَلَّقُ دَيْنُ تِجَارَتِهِ بِرَقَبَتِهِ وَلَا بِذِمَّةِ سَيِّدِهِ، بَلْ بِمَالِ تِجَارَتِهِ، وَبِكَسْبِهِ قَبْلَ حَجْرٍ.

وَلَا يَمْلِكُ وَلَوْ بِتَمْلِيكٍ.

كِتَابُ السَّلَمِ

هُوَ بَيْعُ مَوْصُوفٍ فِي ذِمَّةٍ بِلَفْظِ سَلَمٍ، فَلَوْ أَسْلَمَ فِي مُعَيَّنٍ .. لَمْ يَنْعَقِدْ.

وَشُرِطَ لَهُ مَعَ شُرُوطِ الْبَيْعِ:

١- حُلُولُ رَأْسِ مَالٍ.

٢- وَتَسْلِيمُهُ بِالْمَجْلِسِ وَلَوْ مَنْفَعَةً، وَتَسْلِيمُهَا بِتَسْلِيمِ الْعَيْنِ، فَلَوْ أُطْلِقَ ثُمَّ سُلِّمَ فِيهِ .. صَحَّ، كَمَا لَوْ أَوْدَعَهُ -بَعْدَ قَبْضِهِ- الْمُسْلَمَ، لَا إِنْ أُحِيلَ بِهِ وَإِنْ قُبِضَ فِيهِ، وَمَتَىٰ فُسِخَ وَهُوَ بَاقٍ .. رُدَّ وَإِنْ عُيِّنَ فِي الْمَجْلِسِ.

٣- وَبَيَانُ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إِنْ أَسْلَمَ بِمَحَلٍّ لَا يَصْلُحُ لَهُ، أَوْ أَجَّلَ وَلِحَمْلِهِ[1] مُؤْنَةٌ.

وَصَحَّ حَالًّا، وَمُؤَجَّلًا بِأَجَلٍ يَعْرِفَانِهِ أَوْ عَدْلَانِ، كَـ «إِلَىٰ عِيدٍ» أَوْ «جُمَادَىٰ»، وَيُحْمَلُ عَلَىٰ الْأَوَّلِ، وَمُطْلَقُهُ حَالٌّ.

وَإِنْ عَيَّنَا شُهُورًا -وَلَوْ غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ- .. صَحَّ، وَمُطْلَقُهَا هِلَالِيَّةٌ، فَإِنِ انْكَسَرَ شَهْرٌ .. حُسِبَ الْبَاقِي بِأَهِلَّةٍ، وَتُمِّمَ الْأَوَّلُ ثَلَاثِينَ.

٤- وَقُدْرَةٌ عَلَىٰ تَسْلِيمٍ عِنْدَ وُجُوبِهِ بِلَا مَشَقَّةٍ عَظِيمَةٍ، وَلَوْ بِمَحَلٍّ اعْتِيدَ نَقْلُهُ لِبَيْعٍ.

فَلَوْ أَسْلَمَ فِيمَا يَعِزُّ كَصَيْدٍ بِمَحَلِّ عِزَّةٍ، وَلُؤْلُؤٍ كِبَارٍ، وَيَاقُوتٍ، وَأَمَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ وَلَدِهَا .. لَمْ يَصِحَّ، أَوْ فِيمَا يَعُمُّ فَانْقَطَعَ فِي مَحِلِّهِ .. خُيِّرَ لَا قَبْلَ انْقِطَاعِهِ فِيهِ.

---

(١) في (ج، د، هـ): أسلم في مؤجل بمحل لا يصلح له أو لحمله.

٥- وَعِلْمٌ بِقَدْرٍ كَيْلًا أَوْ نَحْوَهُ، وَصَحَّ نَحْوُ جَوْزٍ بِوَزْنٍ، وَمَوْزُونٌ بِكَيْلٍ يُعَدُّ فِيهِ ضَابِطًا، وَمَكِيلٌ بِوَزْنٍ لَا بِهِمَا . وَوَجَبَ فِي لَبِنٍ عَدٌّ، وَسُنَّ وَزْنٌ.

وَفَسَدَ بِتَعْيِينِ نَحْوِ مِكْيَالٍ غَيْرِ مُعْتَادٍ، وَقَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ قَرْيَةٍ قَلِيلٍ.

٦- وَمَعْرِفَةُ أَوْصَافٍ يَظْهَرُ بِهَا اخْتِلَافُ غَرَضٍ وَلَيْسَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا.

٧- وَذِكْرُهَا فِي الْعَقْدِ بِلُغَةٍ يَعْرِفَانِهَا وَعَدْلَانِ، لَا جَوْدَةٍ وَرَدَاءَةٍ، وَمُطْلَقُهُ جَيِّدٌ.

فَيَصِحُّ فِي مُنْضَبِطٍ وَإِنِ اخْتَلَطَ كَعَتَّابِيٍّ وَخَزٍّ وَشَهْدٍ وَجُبْنٍ وَأَقِطٍ وَخَلٍّ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، لَا فِيمَا لَا يَنْضَبِطُ مَقْصُودُهُ كَهَرِيسَةٍ وَمَعْجُونٍ وَغَالِيَةٍ وَخُفٍّ مُرَكَّبٍ وَتِرْيَاقٍ مَخْلُوطٍ وَرُؤُوسِ حَيَوَانٍ، وَلَا مَا تَأْثِيرُ نَارِهِ غَيْرُ مُنْضَبِطٍ، وَلَا مُخْتَلِفٍ كَبُرْمَةٍ وَكُوزٍ وَطَسٍّ وَقُمْقُمٍ وَمَنَارَةٍ وَطِنْجِيرٍ مَعْمُولَةٍ، وَجِلْدٍ، وَيَصِحُّ فِيمَا صُبَّ مِنْهَا فِي قَالَبٍ، وَأَسْطَالٍ.

وَشُرِطَ فِي رَقِيقٍ: ذِكْرُ نَوْعِهِ كَتُرْكِيٍّ وَلَوْنِهِ، مَعَ وَصْفِهِ وَسِنِّهِ وَقَدِّهِ طُولًا أَوْ غَيْرَهُ تَقْرِيبًا، وَذُكُورَتِهِ أَوْ أُنُوثَتِهِ، لَا كَحَلٍ وَسِمَنٍ وَنَحْوِهِمَا.

وَفِي مَاشِيَةٍ: تِلْكَ، إِلَّا وَصْفًا وَقَدًّا[1]. وَفِي طَيْرٍ: نَوْعٌ، وَجُثَّةٌ.

وَفِي لَحْمِ غَيْرِ صَيْدٍ وَطَيْرٍ: نَوْعٌ، وَذَكَرٌ خَصِيٌّ رَضِيعٌ مَعْلُوفٌ جَذَعٌ[2]، أَوْ ضِدُّهَا، مِنْ فَخِذٍ أَوْ غَيْرِهَا، وَيُقْبَلُ عَظْمٌ مُعْتَادٌ.

وَفِي ثَوْبٍ: جِنْسُهُ وَنَوْعُهُ وَطُولُهُ وَعَرْضُهُ، وَكَذَا غِلَظُهُ وَصَفَاقَتُهُ وَنُعُومَتُهُ، أَوْ ضِدُّهَا . وَمُطْلَقُهُ خَامٌ، وَصَحَّ فِي مَقْصُورٍ، وَمَصْبُوغٍ قَبْلَ نَسْجِهِ.

وَفِي تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ حَبٍّ: نَوْعُهُ وَلَوْنُهُ وَبَلَدُهُ وَجِرْمُهُ، وَعُتْقُهُ أَوْ حَدَاثَتُهُ.

وَفِي عَسَلٍ: مَكَانُهُ وَزَمَانُهُ وَلَوْنُهُ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٥/ ٢٤)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٤/ ٢٠٧) أنه يشترط ذكر القدّ في سائر الحيوانات.

(٢) ليس في (أ، ب): جذع.

فَصْلٌ

في أداء غير المسلَم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه

صَحَّ أَنْ يُؤَدَّىٰ عَنْ مُسْلَمٍ فِيهِ أَرْدَأُ أَوْ أَجْوَدُ صِفَةً، وَيَجِبُ قَبُولُ الْأَجْوَدِ.

وَلَوْ عَجَّلَ مُؤَجَّلًا، فَلَمْ يَقْبَلْهُ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ كَكَوْنِهِ حَيَوَانًا، أَوْ وَقْتَ نَهْبٍ .. لَمْ يُجْبَرْ.

وَلَوْ ظَفِرَ بِهِ بَعْدَ الْمَحِلِّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ، وَلِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ .. لَمْ يَلْزَمْهُ أَدَاءٌ، وَلَا يُطَالِبُهُ بِقِيمَتِهِ . وَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهِ ثَمَّ لِغَرَضٍ .. لَمْ يُجْبَرْ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في القرض

الْإِقْرَاضُ سُنَّةٌ؛ بِإِيجَابٍ كَـ «أَقْرَضْتُكَ هَذَا»، أَوْ كَـ «خُذْهُ بِمِثْلِهِ»، وَقَبُولٍ.

وَشَرْطُ مُقْرِضٍ: اخْتِيَارٌ، وَأَهْلِيَّةُ تَبَرُّعٍ.

وَإِنَّمَا يُقْرَضُ مَا يُسْلَمُ فِيهِ، إِلَّا أَمَةً تَحِلُّ لِمُقْتَرِضٍ، وَمُلِكَ بِقَبْضِهِ.

وَلِمُقْرِضٍ رُجُوعٌ لَمْ يَبْطُلْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ.

وَيَرُدُّ مِثْلًا، ولِمُتَقَوِّمٍ مِثْلًا صُورَةً، وَأَدَاؤُهُ صِفَةً وَمَكَانًا كَمُسْلَمٍ فِيهِ، لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَتُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْإِقْرَاضِ بِقِيمَةِ مَا لَهُ مُؤْنَةٌ بِمَحَلِّ الْإِقْرَاضِ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ.

وَفَسَدَ بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ، وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ كَزَمَنِ نَهْبٍ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ.

فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ بِلَا شَرْطٍ .. فَحَسَنٌ، أَوْ شَرَطَ أَنْقَصَ، أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ غَيْرَهُ، أَوْ أَجَلًا بِلَا غَرَضٍ .. لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ، وَصَحَّ بِشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ.

كِتَابُ الرَّهْنِ

أَرْكَانُهُ: عَاقِدٌ، وَمَرْهُونٌ، وَمَرْهُونٌ بِهِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: مَا فِي الْبَيْعِ، فَإِنْ شُرِطَ فِيهِ مُقْتَضَاهُ كَتَقَدُّمِ مُرْتَهِنٍ بِهِ، أَوْ مَصْلَحَةٌ لَهُ كَإِشْهَادٍ، أَوْ مَا لَا غَرَضَ فِيهِ .. صَحَّ، لَا مَا يَضُرُّ أَحَدَهُمَا كَأَلَّا يُبَاعَ، وَكَشَرْطِ مَنْفَعَتِهِ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ أَنْ تَحْدُثَ زَوَائِدُهُ مَرْهُونَةً.

وَفِي الْعَاقِدِ: مَا فِي الْمُقْرِضِ، فَلَا يَرْهَنُ وَلِيٌّ مَالَ مَحْجُورِهِ وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ.

وَفِي الْمَرْهُونِ: كَوْنُهُ عَيْنًا، وَلَوْ مُشَاعًا، أَوْ أَمَةً دُونَ وَلَدِهَا أَوْ عَكْسَهُ، وَيُبَاعَانِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَيُقَوَّمُ الْمَرْهُونَ ثُمَّ مَعَ الْآخَرِ، فَالزَّائِدُ قِيمَةُ الْآخَرِ، وَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَيْهِمَا.

وَرَهْنُ جَانٍ وَمُرْتَدٍّ كَبَيْعِهِمَا، وَرَهْنُ مُدَبَّرٍ وَمُعَلَّقٍ عِتْقُهُ بِصِفَةٍ لَمْ يُعْلَمِ الْحُلُولُ قَبْلَهَا .. بَاطِلٌ.

وَصَحَّ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ فَسَادُهُ إِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ، أَوْ رُهِنَ بِحَالٍّ، أَوْ مُؤَجَّلٍ يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ وَلَوِ احْتِمَالًا، أَوْ شُرِطَ بَيْعُهُ وَجَعْلُ ثَمَنِهِ رَهْنًا.

وَجُفِّفَ فِي الْأُولَى إِنْ رُهِنَ بِمُؤَجَّلٍ لَا يَحِلُّ قَبْلَ فَسَادِهِ، وَبِيعَ فِي غَيْرِهَا عِنْدَ خَوْفِهِ، وَيَكُونُ فِي الْأَخِيرَةِ -وَيُجْعَلُ فِي غَيْرِهَا- ثَمَنُهُ رَهْنًا.

وَلَا يَضُرُّ طُرُوُّ مَا عَرَّضَهُ لَهُ، كَبُرٍّ ابْتَلَّ.

وَصَحَّ رَهْنُ مُعَارٍ بِإِذْنٍ، وَتَعَلَّقَ بِهِ الدَّيْنُ، فَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَمُرْتَهِنٍ، وَبَعْدَ قَبْضِهِ لَا رُجُوعَ فِيهِ، وَلَا ضَمَانَ لَوْ تَلِفَ، وَبِيعَ بِمُرَاجَعَةِ مَالِكِهِ فِي حَالٍّ، ثُمَّ رَجَعَ بِثَمَنِهِ.

وَفِي الْمَرْهُونِ بِهِ: كَوْنُهُ دَيْنًا، مَعْلُومًا، ثَابِتًا، لَازِمًا وَلَوْ مَآلًا.

وَصَحَّ مَزْجُ رَهْنٍ بِنَحْوِ بَيْعٍ إِنْ تَوَسَّطَ طَرَفُ رَهْنٍ وَتَأَخَّرَ الْآخَرُ، وَزِيَادَةُ رَهْنٍ بِدَيْنٍ، لَا عَكْسُهُ.

وَلَا يَلْزَمُ إِلَّا بِقَبْضِهِ بِإِذْنٍ أَوْ إِقْبَاضٍ مِمَّنْ يَصِحُّ عَقْدُهُ، وَلَهُ إِنَابَةُ غَيْرِهِ لَا مُقْبِضٍ وَرَقِيقِهِ إِلَّا مُكَاتَبَهُ، وَلَا يَلْزَمُ رَهْنُ مَا بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْهُ إِلَّا بِمُضِيِّ زَمَنِ إِمْكَانِ قَبْضَهِ، وَإِذْنِهِ فِيهِ.

وَيُبْرِئُهِ عَنْ ضَمَانِ يَدٍ إِيدَاعُهُ لَا ارْتِهَانُهُ.

وَيَحْصُلُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبْضِهِ بِتَصَرُّفٍ يُزِيلُ مِلْكًا كَهِبَةٍ مَقْبُوضَةٍ، وَبِرَهْنٍ كَذَلِكَ وَكِتَابَةٍ وَتَدْبِيرٍ وَإِحْبَالٍ، لَا بِوَطْءٍ وَتَزْوِيجٍ وَمَوْتِ عَاقِدٍ وَجُنُونِهِ وَتَخَمُّرٍ وَإِبَاقٍ.

وَلَيْسَ لِرَاهِنٍ مُقْبِضٍ رَهْنٌ وَوَطْءٌ، وَتَصَرُّفٌ يُزِيلُ مِلْكًا أَوْ يَنْقُصُهُ كَتَزْوِيجٍ، وَلَا يَنْفُذُ إِلَّا إِعْتَاقُ مُوسِرٍ وَإِيلَادُهُ، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ وَقْتَ إِعْتَاقِهِ وَإِحْبَالِهِ رَهْنًا، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَإِذَا لَمْ يَنْفُذَا فَانْفَكَّ .. نَفَذَ الْإِيلَادُ، فَلَوْ مَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ .. غَرِمَ قِيمَتَهَا رَهْنًا، وَلَوْ عُلِّقَ بِصِفَةٍ، فَوُجِدَتْ قَبْلَ الْفَكِّ .. فَكَإِعْتَاقٍ، وَإِلَّا .. نَفَذَ.

وَلَهُ انْتِفَاعٌ لَا يَنْقُصُهُ كَرُكُوبٍ وَسُكْنَىٰ، لَا بِنَاءٌ وَغَرْسٌ، فَإِنْ فَعَلَ .. لَمْ يَقْلَعْ قَبْلَ حُلُولٍ، بَلْ بَعْدَهُ إِنْ لَّمْ تَفِ الْأَرْضُ بِالدَّيْنِ وَزَادَتْ بِهِ.

ثُمَّ إِنْ أَمْكَنَ بِلَا اسْتِرْدَادٍ انْتِفَاعٌ يُرِيدُهُ .. لَمْ يَسْتَرِدَّ، وَإِلَّا .. فَيَسْتَرِدُّ، وَيُشْهِدُ إِنِ اتَّهَمَهُ.

وَلَهُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ مَا مَنَعْنَاهُ، لَا بَيْعُهُ بِشَرْطِ تَعْجِيلِ مُؤَجَّلٍ أَوْ رَهْنِ ثَمَنِهِ، وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ تَصَرُّفِ رَاهِنٍ، فَإِنْ تَصَرَّفَ بَعْدَهُ .. لَغَا.

فَصْلٌ

فيما يترتب على لزوم الرهن

إِذَا لَزِمَ فَالْيَدُ لِلْمُرْتَهِنِ غَالِبًا، وَلَهُمَا شَرْطُ وَضْعِهِ عِنْدَ ثَالِثٍ أَوِ اثْنَيْنِ، وَلَا يَنْفَرِدُ أَحَدُهُمَا بِحِفْظِهِ إِلَّا بِإِذْنٍ، وَيُنْقَلُ مِمَّنْ هُوَ بِيَدِهِ بِاتِّفَاقِهِمَا، وَإِنْ تَغَيَّرَ حَالُهُ وَتَشَاحَّا . . وَضَعَهُ حَاكِمٌ عِنْدَ عَدْلٍ.

وَيَبِيعُهُ الرَّاهِنُ بِإِذْنِ مُرْتَهِنٍ لِلْحَاجَةِ، وَيُقَدَّمُ بِثَمَنِهِ، فَإِنْ أَبَىٰ الْإِذْنَ . . قَالَ لَهُ الْحَاكِمُ: ائْذَنْ أَوْ أَبْرِئْ، أَوِ الرَّاهِنُ بَيْعَهُ . . أَلْزَمَهُ الْحَاكِمُ بِهِ أَوْ بِوَفَاءٍ، فَإِنْ أَصَرَّ . . بَاعَهُ الْحَاكِمُ.

وَلِمُرْتَهِنٍ بَيْعُهُ بِإِذْنِ رَاهِنٍ وَحَضْرَتِهِ.

وَلِلثَّالِثِ بَيْعُهُ إِن شَرَطَاهُ وَإِنْ لَّمْ يُرَاجِعِ الرَّاهِنَ، بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهِ، فَإِنْ زَادَ رَاغِبٌ قَبْلَ لُزُومِهِ . . فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَّا . . انْفَسَخَ . وَالثَّمَنُ عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ثُمَّ اسْتُحِقَّ الْمَرْهُونُ . . رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ الرَّاهِنِ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ.

وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ مَرْهُونٍ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ كَفَصْدٍ وَحَجْمٍ.

وَهُوَ أَمَانَةٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ، **وَأَصْلُ فَاسِدِ كُلِّ عَقْدٍ مِنْ رَشِيدٍ . . كَصَحِيحِهِ فِي ضَمَانٍ.**

وَشَرْطُ كَوْنِهِ مَبِيعًا لَهُ عِنْدَ مَحِلٍّ مُفْسِدٌ، وَهُوَ قَبْلَهُ أَمَانَةٌ، وَحُلِّفَ فِي دَعْوَىٰ تَلَفٍ لَا رَدٍّ.

وَلَوْ وَطِئَ . . لَزِمَهُ مَهْرٌ إِنْ عُذِرَتْ، ثُمَّ إِنْ كَانَ بِلَا شُبْهَةٍ . . حُدَّ، وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ جَهْلًا، وَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ، وَإِلَّا . . فَلَا، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ لِمَالِكِهَا.

وَلَوْ أُتْلِفَ مَرْهُونٌ . . فَبَدَلُهُ رَهْنٌ، وَالْخَصْمُ فِيهِ الْمَالِكُ، فَلَوْ وَجَبَ قِصَاصٌ وَاقْتَصَّ . . فَاتَ الرَّهْنُ، أَوْ مَالٌ . . لَمْ يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنْهُ، وَلَا إِبْرَاءُ الْمُرْتَهِنِ الْجَانِيَ.

وَسَرَىٰ رَهْنٌ إِلَىٰ زِيَادَةٍ مُتَّصِلَةٍ، وَدَخَلَ فِي رَهْنِ حَامِلٍ حَمْلُهَا.

وَلَوْ جَنَىٰ مَرْهُونٌ عَلَىٰ أَجْنَبِيٍّ .. قُدِّمَ بِهِ، فَإِنِ اقْتَصَّ أَوْ بِيعَ لَهُ .. فَاتَ الرَّهْنُ، كَمَا لَوْ تَلِفَ أَوْ جَنَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ، لَا إِنْ وُجِدَ سَبَبُ مَالٍ.

وَإِنْ قَتَلَ مَرْهُونًا لِسَيِّدِهِ عِنْدَ آخَرَ، فَاقْتَصَّ .. فَاتَ الرَّهْنَانِ، وَإِنْ وَجَبَ مَالٌ .. تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ مُرْتَهِنِ الْقَتِيلِ، فَيُبَاعُ إِنْ لَمْ تَزِدْ قِيمَتُهُ عَلَىٰ الْوَاجِبِ، وَثَمَنُهُ رَهْنٌ.

فَإِنْ كَانَا مَرْهُونَيْنِ بِدَيْنٍ، أَوْ بِدَيْنَيْنِ عِنْدَ شَخْصٍ: فَإِنْ اقْتَصَّ سَيِّدٌ .. فَاتَتِ الْوَثِيقَةُ، وَإِلَّا .. نَقَصَتْ فِي الْأُولَىٰ، وَتُنْقَلُ فِي الثَّانِيَةِ لِغَرَضٍ.

وَيَنْفَكُّ بِفَسْخِ مُرْتَهِنٍ، وَبِبَرَاءَةٍ مِنَ الدَّيْنِ لَا بَعْضِهِ؛ فَلَا يَنْفَكُّ شَيْءٌ إِلَّا إِنْ تَعَدَّدَ عَقْدٌ، أَوْ مُسْتَحِقٌّ، أَوْ مَدِينٌ، أَوْ مَالِكُ مُعَارٍ رُهِنَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الاختلاف في الرهن

اخْتَلَفَا فِي رَهْنِ تَبَرُّعٍ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ عَيْنِهِ أَوْ قَدْرِ مَرْهُونٍ بِهِ .. حُلِّفَ رَاهِنٌ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ أَنَّهُمَا رَهَنَاهُ عَبْدَهُمَا بِمِئَةٍ وَأَقْبَضَاهُ، وَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا .. فَنَصِيبُهُ رَهْنٌ بِخَمْسِينَ، وَحُلِّفَ الْمُكَذِّبُ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُصَدِّقِ عَلَيْهِ.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَبْضِهِ وَهُوَ بِيَدِ رَاهِنٍ، أَوْ مُرْتَهِنٍ وَقَالَ الرَّاهِنُ: غَصَبْتَهُ، أَوْ: أَقْبَضْتُهُ عَنْ جِهَةٍ أُخْرَىٰ .. حُلِّفَ . وَلَوْ أَقَرَّ بِقَبْضِهِ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ إِقْرَارِي عَنْ حَقِيقَةٍ .. فَلَهُ تَحْلِيفُهُ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَأْوِيلًا.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي جِنَايَةِ مَرْهُونٍ، أَوْ قَالَ الرَّاهِنُ: جَنَىٰ قَبْلَ قَبْضٍ .. حُلِّفَ مُنْكِرٌ، وَإِذَا حُلِّفَ فِي الثَّانِيَةِ غَرِمَ الرَّاهِنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ، وَلَوْ نَكَلَ حُلِّفَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ بِيعَ لِلْجِنَايَةِ[1] إِنِ اسْتَغْرَقَتْ.

---

(١) في (أ، ج، ش) زيادة: لثبوتها باليمين المردودة. وشطب عليها في (ب).

وَلَوْ أَذِنَ فِي بَيْعِ مَرْهُونٍ فَبِيعَ، ثُمَّ قَالَ: رَجَعْتُ قَبْلَهُ، وَقَالَ الرَّاهِنُ: بَعْدَهُ .. حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ، كَمَنْ عَلَيْهِ دَيْنَانِ بِأَحَدِهِمَا وَثِيقَةٌ، فَأَدَّىٰ أَحَدَهُمَا وَنَوَىٰ دَيْنَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ .. جَعَلَهُ عَمَّا شَاءَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تعلق الدين بالتركة

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ .. تَعَلَّقَ بِتَرِكَتِهِ كَمَرْهُونٍ، وَلَا يَمْنَعُ إِرْثًا، فَلَا يَتَعَلَّقُ بِزَوَائِدِهَا، وَلِلْوَارِثِ إِمْسَاكُهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا وَالدَّيْنِ.

وَلَوْ تَصَرَّفَ وَلَا دَيْنَ، فَطَرَأَ دَيْنٌ لَمْ يَسْقُطْ .. فُسِخَ.

كِتَابُ التَّفْلِيسِ

مَنْ عَلَيْهِ دَيْنُ آدَمِيٍّ لَازِمٌ حَالٌّ زَائِدٌ عَلَىٰ مَالِهِ . . حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ وَلِيِّهِ وُجُوبًا، بِطَلَبِهِ أَوْ طَلَبِ غُرَمَائِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَدَيْنُهُ كَذَلِكَ.

وَسُنَّ إِشْهَادٌ عَلَىٰ حَجْرِهِ، وَلَا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بِحَجْرٍ.

وَبِهِ يَتَعَلَّقُ حَقُّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ؛ فَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ فِيهِ بِمَا يَضُرُّهُمْ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ وَلَا بَيْعُهُ، وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِعَيْنٍ أَوْ جِنَايَةٍ، أَوْ بِدَيْنٍ أَسْنَدَ وُجُوبَهُ لِمَا قَبْلَ الْحَجْرِ.

وَيَتَعَدَّىٰ الْحَجْرُ لِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ بِكَسْبٍ، كَاصْطِيَادٍ وَوَصِيَّةٍ وَشِرَاءٍ.

وَلِبَائِعٍ جَهِلَ: أَنْ يُزَاحِمَ[1].

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس

يُبَادِرُ قَاضٍ بِبَيْعِ مَالِهِ وَلَوْ مَرْكُوبَهُ وَمَسْكَنَهُ وَخَادِمَهُ، بِحَضْرَتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ فِي سُوقِهِ، وَقَسْمِ ثَمَنِهِ نَدْبًا بِثَمَنِ مِثْلِهِ حَالًّا مِنْ نَقْدِ مَحَلِّهِ وُجُوبًا.

وَلْيُقَدِّمْ مَا يُخَافُ فَسَادُهُ، فَمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ، فَحَيَوَانًا، فَمَنْقُولًا، فَعَقَارًا.

ثُمَّ إِنْ كَانَ النَّقْدُ غَيْرَ دَيْنِهِمْ . . اشْتُرِيَ إِنْ لَمْ يَرْضَوْا، وَإِلَّا . . صُرِفَ لَهُمْ إِلَّا فِي نَحْوِ سَلَمٍ.

---

(١) هذا أحد الوجهين في المسألة، واعتمده ابن حجر في «التحفة» (٥/ ١٢٧)، والوجه الثاني أن الجاهل كالعالم لا يزاحم الغرماء، واعتمده الرملي في «النهاية» (٤/ ٣٢٠).

وَلَا يُسَلِّمُ مَبِيعًا قَبْلَ قَبْضِ ثَمَنِهِ، وَمَا قَبَضَ قَسَمَهُ، فَإِنْ عَسُرَ .. أَخَّرَ.

وَلَا يُكَلَّفُونَ إِثْبَاتَ أَن لَّا غَرِيمَ غَيْرُهُمْ، فَلَوْ قَسَمَ فَظَهَرَ غَرِيمٌ، أَوْ حَدَثَ دَيْنٌ سَبَقَ سَبَبُهُ الْحَجْرَ .. شَارَكَ بِالْحِصَّةِ . وَلَوِ اسْتُحِقَّ مَبِيعُ قَاضٍ .. قُدِّمَ مُشْتَرٍ.

وَيَمُونُ مَمُونَهُ حَتَّىٰ يَمْضِيَ يَوْمُ قَسْمِ مَالِهِ بِلَيْلَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَغْتَنِيَ بِكَسْبٍ، وَيُتْرَكُ لِمَمُونِهِ دَسْتُ ثَوْبٍ لَائِقٌ.

وَيَلْزَمُ بَعْدَ الْقَسْمِ إِجَارَةُ أُمِّ وَلَدِهِ وَمَوقُوفٍ عَلَيْهِ لِبَقِيَّةِ دَيْنٍ، لَا كَسْبُهُ وَإِجَارَةُ نَفْسِهِ.

وَإِذَا أَنْكَرَ غُرَمَاؤُهُ إِعْسَارَهُ: فَإِن لَّمْ يُعْرَفْ لَهُ مَالٌ .. حُلِّفَ، وَإِلَّا .. لَزِمَهُ بَيِّنَةٌ تَخْبُرُ بَاطِنَهُ وَتَشْهَدُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ لَا يَمْلِكُ إِلَّا مَا يَبْقَىٰ لِمَمُونِهِ، وَإِذَا ثَبَتَ .. أُمْهِلَ.

وَالْعَاجِزُ عَنْهَا يُوَكِّلُ الْقَاضِي مَنْ يَبْحَثُ عَنْهُ، فَإِذَا ظَنَّ إِعْسَارَهُ بِقَرَائِنِ إِضَاقَةٍ .. شَهِدَ بِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه

لَهُ فَسْخُ مُعَاوَضَةٍ مَحْضَةٍ لَمْ تَقَعْ بَعْدَ حَجْرٍ عَلِمَهُ، فَوْرًا؛ إِنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي مِلْكِ غَرِيمِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ، وَالْعِوَضُ حَالٌّ، وَتَعَذَّرَ حُصُولُهُ بِإِفْلَاسٍ، وَإِنْ قَدَّمَهُ الْغُرَمَاءُ بِالْعِوَضِ، بِنَحْوِ «فَسَخْتُ الْعَقْدَ»، لَا بِوَطْءٍ وَتَصَرُّفٍ.

وَلَوْ تَعَيَّبَ بِجِنَايَةِ بَائِعٍ بَعْدَ قَبْضٍ، أَوْ أَجْنَبِيٍّ .. أَخَذَهُ وَضَارَبَ مِن ثَمَنِهِ بِنِسْبَةِ نَقْصِ الْقِيمَةِ، وَإِلَّا .. أَخَذَهُ، أَوْ ضَارَبَ بِثَمَنِهِ.

وَلَهُ أَخْذُ بَعْضِهِ، وَيُضَارِبُ بِحِصَّةِ الْبَاقِي، فَإِن كَانَ قَبَضَ بَعْضَ الثَّمَنِ أَخَذَ مَا يُقَابِلُ بَاقِيَهُ.

وَالزِّيَادَةُ الْمُتَّصِلَةُ لِبَائِعٍ، وَالْمُنْفَصِلَةُ لِمُشْتَرٍ، فَإِنْ كَانَتْ وَلَدَ أَمَةٍ لَمْ يُمَيِّزْ، وَلَمْ يَبْذُلِ الْبَائِعُ قِيمَتَهُ .. بِيعَا وَأَخَذَ حِصَّةَ الْأُمِّ.

وَلَوْ وُجِدَ حَمْلٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَظْهَرْ عِنْدَ بَيْعٍ أَوْ رُجُوعٍ .. أَخَذَهُ.

وَلَوْ غَرَسَ أَوْ بَنَىٰ: فَإِن اتَّفَقَ هُوَ وَغُرَمَاؤُهُ عَلَىٰ قَلْعِهِ .. قَلَعُوا، أَوْ عَدَمِهِ .. تَمَلَّكَهُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ قَلَعَهُ وَغَرِمَ أَرْشَ نَقْصِهِ.

وَلَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَبُرٍّ، فَخَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَرْدَأَ .. رَجَعَ بِقَدْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوطِ، أَوْ بِأَجْوَدَ .. فَلَا.

وَلَوْ طَحَنَهُ أَوْ قَصَرَهُ أَوْ صَبَغَهُ بِصِبْغِهِ، وَزَادَتْ قِيمَتُهُ .. فَالْمُفْلِسُ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ، أَوْ بِصِبْغٍ اشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ آخَرَ: فَإِنْ لَّمْ تَزِدْ قِيمَتُهُمَا عَلَىٰ الثَّوْبِ .. فَالصِّبْغُ مَفْقُودٌ، وَإِلَّا .. أَخَذَ الْبَائِعُ مَبِيعَهُ، لَكِنَّ الْمُفْلِسَ شَرِيكٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَىٰ قِيمَتِهِمَا.

في الحجر

باب:

الْحَجْرُ بِجُنُونٍ، وَصِبًا، وَسَفَهٍ.

فَالْجُنُونُ يَسْلُبُ الْعِبَارَةَ وَالْوِلَايَةَ إِلَىٰ إِفَاقَةٍ.

وَالصِّبَا كَذَلِكَ -إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ- إِلَىٰ بُلُوغٍ بِكَمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ إِمْنَاءٍ -وَإِمْكَانُهُ كَمَالُ تِسْعِ سِنِينَ-، أَوْ حَيْضٍ، وَحَبَلُ أُنْثَىٰ أَمَارَةٌ، كَنَبْتِ عَانَةِ كَافِرٍ خَشِنَةٍ.

فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا .. أُعْطِيَ مَالَهُ، وَالرُّشْدُ: صَلَاحُ دِينٍ وَمَالٍ، بِأَلَّا يَفْعَلَ مُحَرَّمًا يُبْطِلُ عَدَالَةً، وَلَا يُبَذِّرَ بِأَن يُضِيِّعَ مَالًا بِاحْتِمَالِ غَبْنٍ فَاحِشٍ فِي مُعَامَلَةٍ، أَوْ رَمْيِهِ فِي بَحْرٍ، أَوْ صَرْفِهِ فِي مُحَرَّمٍ، لَا خَيْرٍ وَنَحْوِ مَلَابِسَ وَمَطَاعِمَ.

وَيُخْتَبَرُ رُشْدُهُ قَبْلَ بُلُوغِهِ فَوْقَ مَرَّةٍ، فَوَلَدُ تَاجِرٍ بِمُمَاكَسَةٍ فِي مُعَامَلَةٍ، ثُمَّ يَعْقِدُ وَلِيُّهُ، وَزَرَّاعٍ بِزِرَاعَةٍ وَنَفَقَةٍ عَلَيْهَا، وَالْمَرْأَةُ بِأَمْرِ غَزْلٍ وَصَوْنِ نَحْوِ أَطْعِمَةٍ عَنْ نَحْوِ هِرَّةٍ.

فَلَوْ فَسَقَ بَعْدُ .. فَلَا حَجْرَ، أَوْ بَذَّرَ .. حَجَرَ عَلَيْهِ الْقَاضِي، وَهُوَ وَلِيُّهُ، أَوْ جُنَّ .. فَوَلِيُّهُ وَلِيُّهُ فِي صِغَرٍ، كَمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيدٍ.

وَلَا يَصِحُّ مِنْ مَحْجُورِ سَفَهٍ إِقْرَارٌ بِنِكَاحٍ أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ إِتْلَافِ مَالٍ، وَلَا تَصَرُّفٌ مَالِيٌّ كَبَيْعٍ، وَلَا يَضْمَنُ مَا قَبَضَهُ مِنْ رَشِيدٍ بِإِذْنِهِ وَتَلِفَ قَبْلَ طَلَبٍ.

وَيَصِحُّ إِقْرَارُهُ بِعُقُوبَةٍ، وَنَفْيُهُ نَسَبًا، وَعِبَادَتُهُ بَدَنِيَّةً أَوْ مَالِيَّةً وَاجِبَةً، لَكِنْ لَا يَدْفَعُ الْمَالَ بِلَا إِذْنٍ وَلَا تَعْيِينٍ.

وَإِذَا سَافَرَ لِنُسُكٍ وَاجِبٍ .. فَقَدْ مَرَّ، أَوْ تَطَوُّعٍ وَزَادَتْ مُؤْنَةُ سَفَرِهِ عَلَىٰ نَفَقَتِهِ الْمَعْهُودَةِ .. فَلِوَلِيِّهِ مَنْعُهُ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ فِي طَرِيقِهِ كَسْبٌ قَدْرُ الزِّيَادَةِ، وَهُوَ كَمُحْصَرٍ.

فَصْلٌ

فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله

وَلِيُّ صَبِيٍّ: أَبٌ، فَأَبُوهُ، فَوَصِيٌّ، فَقَاضٍ.

وَيَتَصَرَّفُ بِمَصْلَحَةٍ، وَلَوْ نَسِيئَةً وَبِعَرْضٍ وَأَخْذِ شُفْعَةٍ، وَيُشْهِدُ فِي بَيْعِهِ نَسِيئَةً وَيَرْتَهِنُ.

وَيَبْنِي عَقَارَهُ بِطِينٍ وَآجُرٍّ، وَلَا يَبِيعُهُ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ.

وَيُزَكِّي مَالَهُ، وَيَمُونُهُ بِمَعْرُوفٍ.

فَإِنِ ادَّعَىٰ بَعْدَ كَمَالِهِ بَيْعًا بِلَا مَصْلَحَةٍ عَلَىٰ وَصِيٍّ أَوْ أَمِينٍ .. حُلِّفَ، أَوْ أَبٍ أَوْ أَبِيهِ .. حُلِّفَا.

بابُ: الصُّلْحِ

شَرْطُهُ بِلَفْظِهِ: سَبْقُ خُصُومَةٍ.

وَهُوَ يَجْرِي بَيْنَ مُتَدَاعِيَيْنِ.

فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ إِقْرَارٍ، وَجَرَىٰ مِنْ عَيْنٍ مُدَّعَاةٍ عَلَىٰ غَيْرِهَا .. فَبَيْعٌ أَوْ إِجَارَةٌ أَوْ غَيْرُهُمَا، أَوْ عَلَىٰ بَعْضِهَا .. فَهِبَةٌ لِلْبَاقِي، فَتَثْبُتُ أَحْكَامُهَا.

أَوْ مِنْ دَيْنٍ عَلَىٰ غَيْرِهِ .. فَقَدْ مَرَّ، أَوْ عَلَىٰ بَعْضِهِ .. فَإِبْرَاءٌ عَنْ بَاقِيهِ، وَصَحَّ بِلَفْظِ نَحْوِ إِبْرَاءٍ.

أَوْ مِنْ حَالٍّ عَلَىٰ مُؤَجَّلٍ مِثْلِهِ، أَوْ عَكَسَ .. لَغَا، وَصَحَّ تَعْجِيلٌ لَا إِنْ ظَنَّ صِحَّةً، أَوْ مِنْ عَشَرَةٍ حَالَّةٍ عَلَىٰ خَمْسَةٍ مُؤَجَّلَةٍ .. بَرِئَ مِنْ خَمْسَةٍ، وَبَقِيَتْ خَمْسَةٌ حَالَّةٌ، أَوْ عَكَسَ .. لَغَا.

أَوْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ إِقْرَارٍ .. لَغَا، وَ«صَالِحْنِي عَمَّا تَدَّعِيهِ» لَيْسَ إِقْرَارًا.

وَيَجْرِي بَيْنَ مُدَّعٍ وَأَجْنَبِيٍّ، فَإِنْ صَالَحَ عَنْ عَيْنٍ وَقَالَ: وَكَّلَنِي الْغَرِيمُ وَهُوَ مُقِرٌّ لَكَ، أَوْ وَهِيَ لَكَ .. صَحَّ.

وَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا لِنَفْسِهِ .. صَحَّ إِنْ قَالَ: وَهُوَ مُقِرٌّ، وَإِلَّا .. فَشِرَاءُ مَغْصُوبٍ إِنْ قَالَ: وَهُوَ مُبْطِلٌ، وَإِلَّا .. لَغَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في التزاحم على الحقوق المشتركة

الطَّرِيقُ النَّافِذُ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ، وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا، فَلَا يُخْرِجُ فِيهِ مُسْلِمٌ جَنَاحًا أَوْ سَابَاطًا إِلَّا إِذَا لَمْ يُظْلِمْ، وَرَفَعَهُ بِحَيْثُ يَمُرُّ تَحْتَهُ

مُنْتَصِبٌ وَعَلَيْهِ حُمُولَةٌ عَالِيَةٌ[١]، وَرَاكِبٌ وَمَحْمِلٌ بِكَنِيسَةٍ عَلَىٰ بَعِيرٍ إِنْ كَانَ مَمَرَّ فُرْسَانٍ وَقَوَافِلَ.

وَغَيْرُ النَّافِذِ الْخَالِي عَنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ يَحْرُمُ إِخْرَاجٌ إِلَيْهِ لِغَيْرِ أَهْلِهِ، وَلِبَعْضِهِمْ بِلَا إِذْنٍ، كَفَتْحِ بَابٍ أَبْعَدَ عَنْ رَأْسِهِ، أَوْ أَقْرَبَ مَعَ تَطَرُّقٍ مِنَ الْقَدِيمِ.

وَجَازَ صُلْحٌ بِمَالٍ عَلَىٰ فَتْحِهِ، لَا عَلَىٰ إِخْرَاجٍ فِي نَافِذٍ أَوْ غَيْرِهِ.

وَأَهْلُهُ: مَنْ نَفَذَ بَابُهُ إِلَيْهِ، وَتَخْتَصُّ شَرِكَةُ كُلٍّ بِمَا بَيْنَ بَابِهِ وَرَأْسِ غَيْرِ النَّافِذِ.

وَلِغَيْرِهِمْ فَتْحُ بَابٍ إِلَيْهِ لَا لِتَطَرُّقٍ، وَلِمَالِكٍ فَتْحُ كَوَّاتٍ، وَبَابٍ بَيْنَ دَارَيْهِ.

وَالْجِدَارُ بَيْنَ مَالِكَيْنِ:

- إِنِ اخْتَصَّ بِهِ أَحَدُهُمَا .. مُنِعَ الْآخَرُ مَا يَضُرُّ، كَوَضْعِ خَشَبٍ أَوْ بِنَاءٍ عَلَيْهِ، فَلَوْ رَضِيَ الْمَالِكُ مَجَّانًا .. فَإِعَارَةٌ، فَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ وَضْعٍ .. أَبْقَاهُ بِأُجْرَةٍ أَوْ رَفَعَهُ بِأَرْشٍ.

أَوْ بِعِوَضٍ: فَإِنْ أَجَّرَ الْعُلْوَ لِلْوَضْعِ .. فَإِجَارَةٌ، أَوْ بَاعَهُ لِذَلِكَ، أَوْ حَقَّ الْوَضْعِ .. فَعَقْدٌ مَشُوبٌ بِبَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، فَإِذَا وَضَعَ .. لَمْ يَرْفَعْهُ مَالِكُ الْجِدَارِ، وَلَوِ انْهَدَمَ فَأَعَادَهُ .. فَلِلْمُسْتَحِقِّ الْوَضْعُ.

وَمَتَىٰ رَضِيَ بِبِنَاءٍ عَلَيْهِ .. شُرِطَ بَيَانُ مَحَلِّهِ وَسَمْكِهِ وَصِفَتِهِ وَصِفَةِ سَقْفٍ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَىٰ أَرْضٍ .. كَفَىٰ الْأَوَّلُ.

- وَإِنِ اشْتَرَكَا فِيهِ .. مُنِعَ كُلٌّ مَا يَضُرُّ بِلَا رِضًا، فَلَهُ كَأَجْنَبِيٍّ أَنْ يَسْتَنِدَ، وَيُسْنِدَ إِلَيْهِ مَا لَا يَضُرُّ.

---

(١) قوله: (العالية) بالعين المهملة والياء التحتية بعد اللام، والمسألة مأخوذة من الماوردي في الحاوي الكبير (٦/ ٣٧٧)، وعبارته: «اجتياز الرجل التام إذا كان علىٰ رأسه حمولة مستعلية».

وَلَا يَلْزَمُ شَرِيكًا عِمَارَةٌ، وَيُمْنَعُ إِعَادَةَ مُنْهَدِمٍ بِنِقْضِهِ، لَا بِآلَةِ نَفْسِهِ؛ وَالْمُعَادُ مِلْكُهُ، وَلَوْ أَعَادَاهُ بِنِقْضِهِ .. فَمُشْتَرَكٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا وَشَرَطَ لَهُ الْآخَرُ زِيَادَةً .. جَازَ.

وَلَهُ صُلْحٌ بِمَالٍ عَلَىٰ إِجْرَاءِ مَاءٍ غَيْرِ غُسَالَةٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ إِلْقَاءِ ثَلْجٍ فِي أَرْضِهِ.

وَلَوْ تَنَازَعَا جِدَارًا أَوْ سَقْفًا بَيْنَ مِلْكَيْهِمَا: فَإِنْ عُلِمَ أَنَّهُ بُنِيَ مَعَ بِنَاءِ أَحَدِهِمَا .. فَلَهُ الْيَدُ، وَإِلَّا .. فَلَهُمَا، فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا بَيِّنَةً أَوْ حَلَفَ .. قُضِيَ لَهُ، وَإِلَّا .. جُعِلَ بَيْنَهُمَا.

بابُ: الْحَوَالَةِ

أَرْكَانُهَا: مُحِيلٌ، وَمُحْتَالٌ، وَمُحَالٌ عَلَيْهِ، وَدَيْنَانِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ لَهَا: رِضَا الْأَوَّلَيْنِ، وَثُبُوتُ الدَّيْنَيْنِ، وَصِحَّةُ اعْتِيَاضٍ عَنْهُمَا كَثَمَنٍ؛ وَتَصِحُّ بِنَجْمِ كِتَابَةٍ، وَعِلْمٌ بِالدَّيْنَيْنِ قَدْرًا وَصِفَةً، وَتَسَاوِيهِمَا كَذَلِكَ.

وَيَبْرَأُ بِهَا مُحِيلٌ، وَيَسْقُطُ دَيْنُهُ، وَيَلْزَمُ دَيْنُ مُحْتَالٍ مُحَالًا عَلَيْهِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ أَخْذُهُ . . لَمْ يَرْجِعْ عَلَىٰ مُحِيلٍ وَإِنْ شَرَطَ يَسَارَهُ أَوْ جَهِلَهُ.

وَلَوْ فُسِخَ بَيْعٌ، وَقَدْ أَحَالَ مُشْتَرٍ بِثَمَنٍ . . بَطَلَتْ، لَا بِائِعٌ بِهِ.

وَلَوْ أَحَالَ بِثَمَنِ رَقِيقٍ، فَاتَّفَقَ الْبَيِّعَانِ وَالْمُحْتَالُ عَلَىٰ حُرِّيَّتِهِ، أَوْ ثَبَتَتْ بِبَيِّنَةٍ . . لَمْ تَصِحَّ الْحَوَالَةُ، وَإِنْ كَذَّبَهُمَا الْمُحْتَالُ وَلَا بَيِّنَةَ . . فَلِكُلٍّ تَحْلِيفُهُ عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ، وَبَقِيَتْ.

وَلَوِ اخْتَلَفَا هَلْ وَكَّلَ أَوْ أَحَالَ . . حُلِّفَ مُنْكِرُ الْحَوَالَةِ، لَا مَعَ اتِّفَاقٍ عَلَىٰ لَفْظِهَا وَلَمْ يَحْتَمِلْ وَكَالَةً.

بابُ: الضَّمَانِ

أَرْكَانُهُ: مَضْمُونٌ عَنْهُ، وَلَهُ، وَفِيهِ، وَصِيغَةٌ، وَضَامِنٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: أَهْلِيَّةُ تَبَرُّعٍ، وَاخْتِيَارٌ، وَصَحَّ ضَمَانُ رَقِيقٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، لَا لَهُ، فَإِنْ عَيَّنَ لِلْأَدَاءِ جِهَةً، وَإِلَّا .. فَمِمَّا يَكْسِبُهُ بَعْدَ إِذْنٍ، وَمِمَّا بِيَدِ مَأْذُونٍ.

وَفِي الْمَضْمُونِ لَهُ: مَعْرِفَتُهُ، لَا رِضَاهُ، وَلَا رِضَا الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَمَعْرِفَتُهُ.

وَفِي الْمَضْمُونِ فِيهِ: ثُبُوتُهُ، -وَصَحَّ ضَمَانُ دَرَكٍ بَعْدَ قَبْضِ مَا يُضْمَنُ، كَأَن يَضْمَنَ لِمُشْتَرٍ الثَّمَنَ أَوْ لِبَائِعِ الْمَبِيعَ؛ إِنْ خَرَجَ مُقَابِلُهُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا أَوْ نَاقِصًا لِنَقْصِ صِفَةٍ أَوْ صَنْجَةٍ-، وَلُزُومُهُ وَلَوْ مَآلًا كَثَمَنٍ، وَعِلْمٌ بِهِ -إِلَّا فِي إِبِلِ دِيَةٍ- كَإِبْرَاءٍ.

وَلَوْ ضَمِنَ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَىٰ عَشَرَةٍ .. صَحَّ فِي تِسْعَةٍ، كَإِقْرَارٍ وَنَحْوِهِ.

وَتَصِحُّ كَفَالَةُ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، وَبَدَنِ غَائِبٍ وَمَنْ يُسْتَحَقُّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ حُكْمٍ لِحَقٍّ لِلَّهِ مَالِيٍّ أَوْ لِآدَمِيٍّ بِإِذْنِهِ، وَلَوْ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَمَحْبُوسًا وَمَيِّتًا لِيُشْهَدَ عَلَىٰ صُورَتِهِ.

فَإِنْ كَفَلَ بَدَنَ مَنْ عَلَيْهِ مَالٌ .. شُرِطَ لُزُومُهُ، لَا عِلْمٌ بِهِ.

ثُمَّ إِنْ عَيَّنَ مَحَلَّ تَسْلِيمٍ، وَإِلَّا .. فَمَحَلُّهَا، وَيَبْرَأُ كَفِيلٌ بِتَسْلِيمِهِ فِيهِ بِلَا حَائِلٍ، كَتَسْلِيمِهِ نَفْسَهُ عَنْ كَفِيلٍ، فَإِنْ غَابَ .. لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِنْ أَمْكَنَ، وَيُمْهَلُ مُدَّتَهُ، ثُمَّ إِنْ لَمْ يُحْضِرْهُ .. حُبِسَ.

وَلَا يُطَالَبُ كَفِيلٌ بِمَالٍ، وَلَوْ شُرِطَ أَنَّهُ يَغْرَمُهُ .. لَمْ تَصِحَّ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كَـ «ضَمِنْتُ دَيْنَكَ عَلَيْهِ»، أَوْ «تَحَمَّلْتُهُ»، أَوْ «تَقَلَّدْتُهُ»، أَوْ «تَكَفَّلْتُ بِبَدَنِهِ»، أَوْ «أَنَا بِالْمَالِ -أَوْ بِإِحْضَارِ الشَّخْصِ- ضَامِنٌ أَوْ كَفِيلٌ».

وَلَا يَصِحَّانِ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ أَصِيلٍ، وَلَا بِتَعْلِيقٍ وَتَوْقِيتٍ، وَلَوْ كَفَلَ وَأَجَّلَ إِحْضَارًا بِمَعْلُومٍ .. صَحَّ، كَضَمَانِ حَالٍّ مُؤَجَّلًا بِهِ، وَعَكْسِهِ، وَلَا يَلْزَمُ تَعْجِيلٌ.

وَلِمُسْتَحِقِّ مُطَالَبَةُ ضَامِنٍ وَأَصِيلٍ، وَلَوْ بَرِئَ .. بَرِئَ ضَامِنٌ، وَلَا عَكْسَ فِي إِبْرَاءٍ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا .. حَلَّ عَلَيْهِ.

وَلِضَامِنٍ بِإِذْنٍ: مُطَالَبَةُ أَصِيلٍ بِتَخْلِيصِهِ بِأَدَاءٍ إِنْ طُولِبَ، وَرُجُوعٌ عَلَيْهِ.

وَلَوْ صَالَحَ عَنِ الدَّيْنِ بِمَا دُونَهُ .. لَمْ يَرْجِعْ إِلَّا بِمَا غَرِمَ.

وَمَنْ أَدَّىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ بِإِذْنٍ وَلَا ضَمَانَ .. رَجَعَ.

ثُمَّ إِنَّمَا يَرْجِعُ مُؤَدٍّ إِذَا أَشْهَدَ بِأَدَاءٍ وَلَوْ رَجُلًا لِيَحْلِفَ مَعَهُ، أَوْ أَدَّىٰ بِحَضْرَةِ مَدِينٍ، أَوْ صَدَّقَهُ دَائِنٌ.

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

هِيَ شَرِكَةُ أَبْدَانٍ، بِأَنْ يَشْتَرِكَا؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا.

وَمُفَاوَضَةٍ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا كَسْبُهُمَا، وَعَلَيْهِمَا مَا يُغْرَمُ.

وَوُجُوهٍ؛ لِيَكُونَ بَيْنَهُمَا رِبْحُ مَا يَشْتَرِيَانِهِ لَهُمَا.

وَعِنَانٍ، وَهِيَ الصَّحِيحَةُ، **وَأَرْكَانُهَا**: عَاقِدَانِ، وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ، وَعَمَلٌ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِإِذْنٍ فِي تِجَارَةٍ.

وَفِي الْعَاقِدَيْنِ: أَهْلِيَّةُ تَوْكِيلٍ وَتَوَكُّلٍ.

وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: كَوْنُهُ مِثْلِيًّا خُلِطَ قَبْلَ عَقْدٍ بِحَيْثُ لَا يَتَمَيَّزُ، أَوْ مُشَاعًا. لَا تَسَاوٍ، وَلَا عِلْمٌ بِنِسْبَةٍ عِنْدَ عَقْدٍ.

وَفِي الْعَمَلِ: مَصْلَحَةٌ بِحَالٍّ وَنَقْدِ بَلَدٍ، فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ، وَلَا يُسَافِرُ بِهِ وَلَا يُبْضِعُهُ؛ بِلَا إِذْنٍ.

وَلِكُلٍّ فَسْخُهَا، وَيَنْعَزِلَانِ بِمَا يَنْعَزِلُ بِهِ الْوَكِيلُ، لَا عَازِلٌ بِعَزْلِهِ لِلْآخَرِ.

وَالرِّبْحُ وَالْخُسْرُ بِقَدْرِ الْمَالَيْنِ وَإِنْ شَرَطَا خِلَافَهُ، وَتَفْسُدُ بِهِ؛ فَلِكُلٍّ عَلَى الْآخَرِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ لَهُ، وَنَفَذَ التَّصَرُّفُ.

وَالشَّرِيكُ كَمُودَعٍ، وَحُلِّفَ فِي «اشْتَرَيْتُهُ»، أَوْ «إِنَّ مَا بِيَدِي لِي» أَوْ «لِلشَّرِكَةِ»، لَا فِي «اقْتَسَمْنَا وَصَارَ لِي».

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

أَرْكَانُهَا: مُوَكِّلٌ، وَوَكِيلٌ، وَمُوَكَّلٌ فِيهِ، وَصِيَغَةٌ.

وَشُرِطَ فِي الْمُوَكِّلِ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ الْمُوَكَّلَ فِيهِ غَالِبًا، فَيَصِحُّ تَوْكِيلُ وَلِيٍّ.

وَفِي الْوَكِيلِ: صِحَّةُ مُبَاشَرَتِهِ التَّصَرُّفَ لِنَفْسِهِ غَالِبًا، وَتَعْيِينُهُ.

وَفِي الْمُوَكَّلِ فِيهِ:

١- أَنْ يَمْلِكَهُ الْمُوَكِّلُ، فَلَا يَصِحُّ فِي بَيْعِ مَا سَيَمْلِكُهُ وَطَلَاقِ مَنْ سَيَنْكِحُهَا إِلَّا تَبَعًا.

٢- وَأَنْ يَقْبَلَ نِيَابَةً، فَيَصِحُّ فِي عَقْدٍ وَفَسْخٍ وَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ وَخُصُومَةٍ وَتَمَلُّكِ مُبَاحٍ وَاسْتِيفَاءِ عُقُوبَةٍ، لَا إِقْرَارٍ وَالْتِقَاطٍ وَعِبَادَةٍ، إِلَّا فِي نُسُكٍ وَدَفْعِ نَحْوِ زَكَاةٍ وَذَبْحِ نَحْوِ أُضْحِيَةٍ، وَلَا شَهَادَةٍ وَنَحْوِ ظِهَارٍ وَيَمِينٍ.

٣- وَأَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا وَلَوْ بِوَجْهٍ، كَبَيْعِ أَمْوَالِي وَعِتْقِ أَرِقَّائِي، لَا نَحْوِ كُلِّ أُمُورِي. وَيَجِبُ فِي شِرَاءِ عَبْدٍ: بَيَانُ نَوْعِهِ، وَدَارٍ: بَيَانُ مَحَلَّةٍ وَسِكَّةٍ، لَا ثَمَنٍ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظُ مُوَكِّلٍ يُشْعِرُ بِرِضَاهُ، كَـ«وَكَّلْتُكَ»، أَوْ «بِعْ».

وَصَحَّ تَوْقِيتُهَا، وَتَعْلِيقٌ لَا لَهَا وَلَا لِعَزْلٍ. وَلَوْ قَالَ: وَكَّلْتُكَ وَمَتَىٰ عَزَلْتُكَ فَأَنْتَ وَكِيلِي.. صَحَّتْ، فَإِنْ عَزَلَهُ.. لَمْ يَصِرْ وَكِيلًا، وَنَفَذَ تَصَرُّفُهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل

الْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالشَّرِيكِ، فَلَا يَبِيعُ بِثَمَنِ مِثْلٍ وَثَمَّ رَاغِبٌ بِأَزْيَدَ، فَلَوْ خَالَفَ وَسَلَّمَ . . ضَمِنَ.

وَلَوْ وَكَّلَهُ لِيَبِيعَ مُؤَجَّلًا . . صَحَّ، وَحُمِلَ مُطْلَقُ أَجَلٍ عَلَىٰ عُرْفٍ.

وَلَا يَبِيعُ لِنَفْسِهِ وَمَوْلِيِّهِ.

وَلَهُ قَبْضُ ثَمَنٍ حَالٍّ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْمَبِيعَ، فَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَهُ . . ضَمِنَ.

وَلَيْسَ لِوَكِيلِ بِشِرَاءٍ شِرَاءُ مَعِيبٍ، فَإِنِ اشْتَرَاهُ جَاهِلًا . . وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ، وَلِكُلٍّ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ[1] رَدُّهُ، لَا إِنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ، أَوْ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِهِ . . فَلَا يَرُدُّ وَكِيلٌ.

وَلِوَكِيلِ تَوْكِيلٌ بِلَا إِذْنٍ فِيمَا لَمْ يَتَأَتَّ مِنْهُ، وَإِذَا وَكَّلَ بِإِذْنٍ . . فَالثَّانِي وَكِيلُ الْمُوَكِّلِ؛ فَلَا يَعْزِلُهُ الْوَكِيلُ، فَإِنْ قَالَ: وَكِّلْ عَنْكَ . . فَوَكِيلُ الْوَكِيلِ؛ فَيَنْعَزِلُ بِعَزْلٍ وَانْعِزَالٍ.

وَحَيْثُ لَهُ تَوْكِيلٌ فَلْيُوَكِّلْ أَمِينًا، إِلَّا إِنْ عَيَّنَ لَهُ غَيْرَهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل

أَمَرَهُ بِبَيْعٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ بِهِ أَوْ فِيهِ . . تَعَيَّنَ، فَلَوْ أَمَرَهُ بِمِئَةٍ . . لَمْ يَبِعْ بِأَقَلَّ، وَلَا بِأَزْيَدَ إِنْ نَهَاهُ أَوْ عَيَّنَ مُشْتَرِيًا.

أَوْ بِشِرَاءِ شَاةٍ مَوْصُوفَةٍ بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَىٰ بِهِ شَاتَيْنِ بِالصِّفَةِ وَسَاوَتْهُ إِحْدَاهُمَا . . وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ.

وَمَتَى خَالَفَهُ فِي بَيْعِ مَالِهِ أَوْ شِرَاءٍ بِعَيْنِهِ . . لَغَا، أَوْ شِرَاءٍ فِي ذِمَّةٍ . .

---

(١) ليس في (أ، ب، ج): والشراء في الذمة.

وَقَعَ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ سَمَّىٰ الْمُوَكِّلَ، وَلَا يَصِحُّ إِيجَابٌ بِـ «بِعْتُ مُوَكِّلَكَ».

وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ، فَإِنْ تَعَدَّىٰ ضَمِنَ وَلَا يَنْعَزِلُ، وَأَحْكَامُ عَقْدِهِ -كَرُؤْيَةٍ وَمُفَارَقَةِ مَجْلِسٍ وتَقَابُضٍ فِيهِ- تَتَعَلَّقُ بِهِ.

وَلِبَائِعٍ مُطَالَبَتُهُ بِثَمَنٍ إِنْ قَبَضَهُ، وَإِلَّا .. فَلَا إِنْ كَانَ مُعَيَّنًا، وَإِلَّا .. طَالَبَهُ إِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِوَكَالَتِهِ، وَإِلَّا .. طَالَبَ كُلًّا، وَالْوَكِيلُ كَضَامِنٍ.

وَلَوْ تَلِفَ ثَمَنٌ قَبَضَهُ، وَاسْتُحِقَّ مَبِيعٌ .. طَالَبَهُ مُشْتَرٍ، وَالْقَرَارَ عَلَىٰ الْمُوَكِّلِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم الوكالة وارتفاعها

الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ، فَتَرْتَفِعُ حَالًا بِعَزْلِ أَحَدِهِمَا، وَبِتَعَمُّدِهِ إِنْكَارَهَا بِلَا غَرَضٍ، وَبِزَوَالِ شَرْطِهِ، وَمِلْكِ مُوَكِّلٍ.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِيهَا، أَوْ قَالَ قَبْلَ تَسْلِيمِهِ الْمَبِيعَ أَوْ بَعْدَهُ بِحَقٍّ: قَبَضْتُ الثَّمَنَ وَتَلِفَ، أَوْ قَالَ: أَتَيْتُ بِالتَّصَرُّفِ، فَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ .. حُلِّفَ.

وَلَوِ اشْتَرَىٰ أَمَةً بِعِشْرِينَ، وَزَعَمَ أَنَّ الْمُوَكِّلَ أَمَرَهُ، فَقَالَ: بَلْ بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ: فَإِنِ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي عَقْدٍ .. بَطَلَ، أَوْ بَعْدَهُ، أَوْ اشْتَرَىٰ فِي ذِمَّةٍ وَسَمَّاهُ كَمَا مَرَّ، وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ .. فَكَذَا، وَإِلَّا .. وَقَعَ لِلْوَكِيلِ . وَحُلِّفَ الْبَائِعُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ إِنْ كَذَّبَهُ، أَوْ سَكَتَ وَقَدِ اشْتَرَىٰ بِالْعَيْنِ وَسَمَّاهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَسُنَّ لِقَاضٍ حِينَئِذٍ رِفْقٌ بِالْبَائِعِ فِي هَذِهِ، وَبِالْمُوَكِّلِ مُطْلَقًا؛ لِيَبِيعَاهَا لِلْوَكِيلِ وَلَوْ بِتَعْلِيقٍ.

وَلَوْ قَالَ: قَضَيْتُ الدَّيْنَ، فَأَنْكَرَ مُسْتَحِقُّهُ .. حُلِّفَ.

وَلِمَنْ لَا يُصَدَّقُ فِي أَدَاءٍ تَأْخِيرُهُ لِإِشْهَادٍ بِهِ.

وَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ وَكِيلٌ بِقَبْضِ مَا عَلَىٰ زَيْدٍ .. لَمْ يَجِبْ دَفْعُهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، وَيَجُوزُ إِنْ صَدَّقَهُ . أَوْ أَنَّهُ مُحْتَالٌ بِهِ أَوْ وَارِثٌ لَهُ وَصَدَّقَهُ .. وَجَبَ.

كِتَابُ الْإِقْرَارِ

أَرْكَانُهُ: مُقِرٌّ، وَمُقَرٌّ لَهُ، وَبِهِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ، كَ «لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي كَذَا».

وَ«عَلَيَّ» أَوْ «فِي ذِمَّتِي» لِلدَّيْنِ، وَ«مَعِي» أَوْ «عِنْدِي» لِلْعَيْنِ.

وَجَوَابُ «لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ» أَوْ «أَلَيْسَ لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ» بِبَلَىٰ، أَوْ نَعَمْ، أَوْ صَدَقْتَ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ بِهِ، أَوْ نَحْوِهَا .. إِقْرَارٌ . كَجَوَابِ «اقْضِ الْأَلْفَ الَّذِي لِي عَلَيْكَ» بِنَعَمْ، أَوْ أَقْضِي غَدًا، أَوْ أَمْهِلْنِي، أَوْ حَتَّىٰ أَفْتَحَ الْكِيسَ، أَوْ أَجِدَ، أَوْ نَحْوِهَا . لَا بِزِنْهُ، أَوْ خُذْهُ، أَوِ اخْتِمْ عَلَيْهِ، أَوْ اجْعَلْهُ فِي كِيسِكَ، أَوْ أَنَا مُقِرٌّ، أَوْ أُقِرُّ بِهِ، أَوْ نَحْوِهَا.

وَفِي الْمُقِرِّ: إِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ، وَاخْتِيَارٌ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ، فَإِنِ ادَّعَىٰ بُلُوغًا بِإِمْنَاءٍ مُمْكِنٍ .. صُدِّقَ وَلَا يُحَلَّفُ، أَوْ بِسِنٍّ .. كُلِّفَ بَيِّنَةً، وَالسَّفِيهُ وَالْمُفْلِسُ مَرَّ حُكْمُهُمَا.

وَقُبِلَ: إِقْرَارُ رَقِيقٍ بِمُوجِبِ عُقُوبَةٍ وَبِدَيْنِ جِنَايَةٍ، -وَيَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَقَطْ إِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ سَيِّدٌ، وَقُبِلَ عَلَيْهِ بِدَيْنِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا-، وَإِقْرَارُ مَرِيضٍ وَلَوْ لِوَارِثٍ، وَلَا يُقَدَّمُ إِقْرَارُ صِحَّةٍ وَلَا مُوَرِّثٍ.

وَفِي الْمُقَرِّ لَهُ: أَهْلِيَّةُ اسْتِحْقَاقٍ، -فَلَا يَصِحُّ لِدَابَّةٍ، فَإِنْ قَالَ: بِسَبَبِهَا لِفُلَانٍ .. صَحَّ، كَلِحَمْلِ هِنْدٍ وَإِنْ أَسْنَدَ لِجِهَةٍ لَا تُمْكِنُ فِي حَقِّهِ-، وَعَدَمُ تَكْذِيبِهِ.

وَفِي الْمُقَرِّ بِهِ: أَلَّا يَكُونَ لِلْمُقِرِّ، -فَقَوْلُهُ: دَارِي أَوْ دَيْنِي لِعَمْرٍو .. لَغْوٌ، لَا هَذَا لِفُلَانٍ وَكَانَ لِي إِلَىٰ أَنْ أَقْرَرْتُ-، وَأَنْ يَكُونَ بِيَدِهِ وَلَوْ مَآلًا، فَلَوْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ شَخْصٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ .. حُكِمَ بِهَا، وَكَانَ اشْتِرَاؤُهُ افْتِدَاءً مِنْ جِهَتِهِ وَبَيْعًا مِنْ جِهَةِ الْبَائِعِ؛ فَلَهُ الْخِيَارُ.

وَصَحَّ بِمَجْهُولٍ، فَلَوْ قَالَ: عَلَيَّ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا .. قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ عِيَادَةٍ وَرَدِّ سَلَامٍ وَنَجِسٍ لَا يُقْتَنَىٰ . وَلَوْ أَقَرَّ بِمَالٍ وَإِنْ وَصَفَهُ بِنَحْوِ عِظَمٍ .. قُبِلَ تَفْسِيرُهُ بِمَا قَلَّ مِنْهُ، وبِمُسْتَوْلَدَةٍ.

وَلَوْ قَالَ: شَيْءٌ شَيْءٌ، أَوْ كَذَا كَذَا .. لَزِمَهُ شَيْءٌ، أَوْ شَيْءٌ وَشَيْءٌ، أَوْ كَذَا وَكَذَا .. فَشَيْئَانِ، أَوْ كَذَا دِرْهَمٌ بِرَفْعٍ أَوْ نَصْبٍ أَوْ جَرٍّ أَوْ سُكُونٍ، أَوْ كَذَا كَذَا دِرْهَمٌ بِهَا، أَوْ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمٌ بِلَا نَصْبٍ .. فَدِرْهَمٌ، أَوْ بِهِ فِدِرْهَمَانِ، أَوْ أَلْفٌ وَدِرْهَمٌ .. قُبِلَ تَفْسِيرُ الْأَلْفِ بِغَيْرِ الدِّرْهَمِ، أَوْ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا .. فَالكُلُّ دَرَاهِمُ.

أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِي أَقْرَرْتُ بِهَا نَاقِصَةُ الْوَزْنِ أَوْ مَغْشُوشَةٌ: فَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمُ الْبَلَدِ كَذَلِكَ أَوْ وَصَلَهُ .. قُبِلَ . أَوْ دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ: فَإِنْ أَرَادَ مَعِيَّةً .. فَأَحَدَ عَشَرَ، أَوْ حِسَابًا عَرَفَهُ .. فَعَشَرَةٌ، وَإِلَّا .. فَدِرْهَمٌ.

فَصْلٌ

في أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء

قَالَ: لَهُ عِنْدِي سَيْفٌ أَوْ خُفٌّ فِي ظَرْفٍ، أَوْ عَبْدٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ .. لَمْ يَلْزَمْهُ الظَّرْفُ وَالثَّوْبُ، أَوْ عَكْسُهُ .. لَزِمَاهُ فَقَطْ، أَوْ دَابَّةٌ بِسَرْجِهَا، أَوْ ثَوْبٌ مُطَرَّزٌ .. لَزِمَهُ الْكُلُّ، أَوْ فِي مِيرَاثِ أَبِي أَلْفٌ .. فَإِقْرَارٌ عَلَىٰ أَبِيهِ بِدَيْنٍ، أَوْ مِيرَاثِي مِنْ أَبِي .. فَوَعْدُ هِبَةٍ، أَوْ عَلَيَّ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ .. لَزِمَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ وَدِرْهَمٌ ..

فِدِرْهَمَانِ، أَوْ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ .. فَثَلَاثَةٌ إِلَا إِنْ نَوَىٰ بِالثَّالِثِ تَأْكِيدَ الثَّانِي؛ فِدِرْهَمَانِ.

وَمَتَىٰ أَقَرَّ بِمُبْهَمٍ كَثَوْبٍ، وَطُولِبَ بِبَيَانِهِ فَأَبَىٰ .. حُبِسَ، وَلَوْ بَيَّنَ وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ .. فَلْيُبَيِّنْ وَلْيَدَّعِ، وَيَحْلِفُ الْمُقِرُّ عَلَىٰ نَفْيِهِ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِأَلْفٍ وَبِأَلْفٍ .. فَأَلْفٌ، وَلَوِ اخْتَلَفَ قَدْرٌ .. فَالْأَكْثَرُ، فَلَوْ تَعَذَّرَ جَمْعٌ .. لَزِمَاهُ.

وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْتُهُ، أَوْ لَا يَلْزَمُ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ نَحْوِ خَمْرٍ .. لَزِمَهُ، أَوْ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ لَمْ أَقْبِضْهُ .. قُبِلَ، أَوْ عَلَّقَ .. فَلَا شَيْءَ.

وَحُلِّفَ مُقِرٌّ فِي عَلَيَّ أَوْ عِنْدِي أَوْ مَعِي أَلْفٌ، وَفَسَّرَهُ بِوَدِيعَةٍ، فَقَالَ: لِي عَلَيْكَ أَلْفٌ آخَرُ، وَفِي دَعْوَاهُ تَلَفًا وَرَدًّا بَعْدَهُ. وَمُقَرٌّ لَهُ فِي قَوْلِهِ: فِي ذِمَّتِي، أَوَ دَيْنًا.

وَلَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ أَوْ بِهِبَةٍ وَقَبْضٍ، فَادَّعَىٰ فَسَادَهُ .. لَمْ يُقْبَلْ، وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ لَهُ، فَإِنْ نَكَلَ .. حَلَفَ الْمُقِرُّ وَبَطَلَ.

أَوْ قَالَ: هَذَا لِزَيْدٍ بَلْ لِعَمْرٍو، أَوْ غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ بَلْ مِنَ عَمْرٍو .. سُلِّمَ لِزَيْدٍ، وَغَرِمَ بَدَلَهُ لِعَمْرٍو.

وَصَحَّ اسْتِثْنَاءٌ نَوَاهُ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِقْرَارِ، وَاتَّصَلَ، وَلَمْ يَسْتَغْرِقْ، وَلَا يُجْمَعُ فِي اسْتِغْرَاقٍ، وَهُوَ مِنْ إِثْبَاتٍ نَفْيٌ وَعَكْسُهُ، فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَا تِسْعَةً إِلَا ثَمَانِيَةً .. لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.

وَصَحَّ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ لَهُ إِلَّا ثَوْبًا؛ إِنْ بَيَّنَ بِثَوْبٍ قِيمَتُهُ دُونَ أَلْفٍ، وَمِنْ مُعَيَّنٍ كَهَذِهِ الدَّارُ لَهُ إِلَا هَذَا الْبَيْتَ، أَوْ هَؤُلَاءِ الْعَبِيدُ لَهُ إِلَّا وَاحِدًا، وَحُلِّفَ فِي بَيَانِهِ.

فَصْلٌ

في الإقرار بالنسب

أَقَرَّ بِنَسَبٍ: فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِنَفْسِهِ .. شُرِطَ إِمْكَانٌ وَتَصْدِيقُ مُسْتَلْحَقٍ أَهْلٍ لَهُ، وَلَوْ اسْتَلْحَقَ اثْنَانِ أَهْلًا .. لَحِقَ مَنْ صَدَّقَهُ.

وَأَمَتُهُ إِنْ كَانَتْ فِرَاشًا .. فَوَلَدُهَا لِصَاحِبِهِ، وَإِلَّا .. فَإِنْ قَالَ: هَذَا وَلَدِيَ .. ثَبَتَ نَسَبُهُ لَا إِيلَادٌ، أَوْ وَعَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِي .. ثَبَتَا.

وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِغَيْرِهِ كَهَذَا أَخِي أَوْ عَمِّي .. شُرِطَ مَعَ مَا مَرَّ: كَوْنُ الْمُلْحَقِ بِهِ رَجُلًا[1] وَمَيْتًا وَإِنْ نَفَاهُ، وَكَوْنُ الْمُقِرِّ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ، وَكَوْنُهُ وَارِثًا حَائِزًا.

فَلَوْ أَقَرَّ أَحَدُ حَائِزَيْنَ بِثَالِثٍ دُونَ الْآخَرِ .. لَمْ يُشَارِكِ الْمُقِرَّ ظَاهِرًا، فَإِنْ مَاتَ الْآخَرُ وَلَمْ يَرِثْهُ إِلَّا الْمُقِرُّ .. ثَبَتَ النَّسَبُ. أَوْ ابْنٌ حَائِزٌ بِأَخٍ فَأَنْكَرَ نَسَبَهُ .. لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَلَوْ أَقَرَّ بِمَنْ يَحْجُبُهُ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ .. ثَبَتَ النَّسَبُ لَا الْإِرْثُ.

(١) اشتراط كون الملحق به رجلًا اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٥/٤٠٦)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٥/١١٤) صحة الإلحاق بالمرأة.

كِتَابُ الْعَارِيَّةِ

أَرْكَانُهَا: مُسْتَعِيرٌ، وَمُعَارٌ، وَصِيغَةٌ، وَمُعِيرٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: مَا فِي مُقْرِضٍ، وَمِلْكُهُ الْمَنْفَعَةَ كَمُكْتَرٍ لَا مُسْتَعِيرٍ.

وَفِي الْمُسْتَعِيرِ: تَعْيِينٌ، وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ، وَلَهُ إِنَابَةُ مَنْ يَسْتَوْفِي لَهُ.

وَفِي الْمُعَارِ: انْتِفَاعٌ مُبَاحٌ مَعَ بَقَائِهِ، وَتُكْرَهُ اسْتِعَارَةُ وَإِعَارَةُ فَرْعٍ أَصْلَهُ لِخِدْمَةٍ، وَكَافِرٍ مُسْلِمًا.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْإِذْنِ فِي الِانْتِفَاعِ كَـ «أَعَرْتُكَ»، أَوْ بِطَلَبِهِ كَـ «أَعِرْنِي»، مَعَ لَفْظِ الْآخَرِ أَوْ فِعْلِهِ، وَ«أَعَرْتُكَهُ لِتَعْلِفَهُ أَوْ لِتُعِيرَنِي فَرَسَكَ» إِجَارَةٌ فَاسِدَةٌ.

وَمُؤْنَةُ رَدِّهِ عَلَىٰ مُسْتَعِيرٍ، فَإِنْ تَلِفَ لَا بِاسْتِعْمَالٍ مَأْذُونٍ .. ضَمِنَهُ، لَا مُسْتَعِيرٌ مِنْ نَحْوِ مُكْتَرٍ، كَتَالِفٍ فِي شُغْلِ مَالِكٍ.

وَلَهُ انْتِفَاعٌ مَأْذُونٌ، وَمِثْلُهُ ضَرَرًا إِلَّا إِنْ نَهَاهُ، فَلِزِرَاعَةِ بُرٍّ يَزْرَعُهُ وَشَعِيرًا لَا عَكْسُهُ، وَلِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ يَزْرَعُ لَا عَكْسُهُ، وَلِبِنَاءٍ لَا يَغْرِسُ وَعَكْسُهُ.

وَإِنْ أَطْلَقَ الزِّرَاعَةَ .. صَحَّ وَزَرَعَ مَا شَاءَ، لَا إِعَارَةُ مُتَعَدِّدٍ جِهَةٍ، بَلْ يُعَيِّنُ أَوْ يُعَمِّمُ.

فَصْلٌ

في أن العارية غير لازمة وغير ذلك

لِكُلٍّ رُجُوعٌ، بِشَرْطٍ فِي بَعْضٍ كَدَفْنٍ؛ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ قَبْلَ الْمُوَارَاةِ أَوْ بَعْدَ انْدِرَاسٍ.

وَإِنْ أَعَارَ لِبِنَاءٍ أَوْ غَرْسٍ وَلَوْ إِلَىٰ مُدَّةٍ، ثُمَّ رَجَعَ: فَإِنْ شَرَطَ قَلْعَهُ .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا: فَإِنِ اخْتَارَهُ .. قَلَعَ مَجَّانًا وَلَزِمَهُ تَسْوِيَةُ الْأَرْضِ، وَإِلَّا .. خُيِّرَ مُعِيرٌ بَيْنَ تَمَلُّكِهِ بِقِيمَتِهِ وَقَلْعِهِ بِأَرْشِ وَتَبْقِيَتِهِ بِأُجْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ .. تُرِكَا حَتَّىٰ يَخْتَارَ أَحَدُهُمَا، وَلِمُعِيرٍ دُخُولُهَا وَانْتِفَاعٌ بِهَا، وَلِمُسْتَعِيرٍ دُخُولُهَا لِإِصْلَاحٍ، وَلِكُلٍّ بَيْعُ مِلْكِهِ.

وَإِذَا رَجَعَ قَبْلَ إِدْرَاكِ زَرْعٍ لَمْ يُعْتَدْ قَلْعُهُ .. لَزِمَهُ تَبْقِيَتُهُ إِلَيْهِ بِأُجْرَةٍ، وَلَوْ عَيَّنَ مُدَّةً وَلَمْ يُدْرِكْ فِيهَا لِتَقْصِيرٍ .. قَلَعَ مَجَّانًا، كَمَا لَوْ حَمَلَ نَحْوُ سَيْلٍ بَذْرًا إِلَىٰ أَرْضِهِ فَنَبَتَ.

وَلَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ: أَعَرْتَنِي، فَقَالَ مَالِكُهَا: آجَرْتُكَ، أَوْ: غَصَبْتَنِي، وَمَضَتْ مُدَّةٌ لَهَا أُجْرَةٌ .. صُدِّقَ، فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ .. أَخَذَ قِيمَةَ وَقْتِ تَلَفٍ بِلَا يَمِينٍ، فَإِنْ كَانَتْ دُونَ أَقْصَىٰ قِيَمِهِ .. حَلَفَ لِلزَّائِدِ.

كِتَابُ الْغَصْبِ

هُوَ اسْتِيلَاءٌ عَلَىٰ حَقٍّ غَيْرٍ بِلَا حَقٍّ، كَرُكُوبِهِ دَابَّةَ غَيْرِهِ، وَجُلُوسِهِ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، وَإِزْعَاجِهِ عَنْ دَارِهِ، وَدُخُولِهِ لَهَا بِقَصْدِ اسْتِيلَاءٍ، فَإِنْ كَانَ الْمَالِكُ فِيهَا وَلَمْ يُزْعِجْهُ .. فَغَاصِبٌ لِنِصْفِهَا إِنْ عُدَّ مُسْتَوْلِيًا، وَلَوْ مَنَعَ الْمَالِكَ بَيْتًا مِنْهَا .. فَغَاصِبٌ لَهُ فَقَطْ.

وَعَلَىٰ الْغَاصِبِ: رَدُّ، وَضَمَانُ مُتَمَوَّلٍ تَلِفَ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِيَدِ مَالِكِهِ، أَوْ فَتَحَ زِقًّا مَطْرُوحًا فَخَرَجَ مَا فِيهِ بِالْفَتْحِ، أَوْ مَنْصُوبًا فَسَقَطَ بِهِ وَخَرَجَ مَا فِيهِ، أَوْ بَابًا عَنْ غَيْرِ مُمَيِّزٍ كَطَيْرٍ فَذَهَبَ حَالًا.

وَضَمِنَ آخِذُ مَغْصُوبٍ، وَالْقَرَارُ عَلَيْهِ إِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ إِلَّا إِنْ جَهِلَ وَيَدُهُ أَمِينَةٌ بِلَا اتِّهَابٍ كَوَدِيعَةٍ فَعَكْسُهُ.

وَمَتَىٰ أَتْلَفَ الْآخِذُ .. فَالْقَرَارُ عَلَيْهِ وَإِنْ حَمَلَهُ الْغَاصِبُ عَلَيْهِ لَا لِغَرَضِهِ، كَأَنْ قَدَّمَ لَهُ طَعَامًا فَأَكَلَهُ، فَلَوْ قَدَّمَهُ لِمَالِكِهِ فَأَكَلَهُ .. بَرِئَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم الغصب وما يضمن به المغصوب

يُضْمَنُ مَغْصُوبٌ مُتَقَوِّمٌ تَلِفَ بِأَقْصَىٰ قِيَمِهِ مِنْ غَصْبٍ إِلَىٰ تَلَفٍ، وَأَبْعَاضُهُ بِمَا نَقَصَ مِنْهُ، إِلَّا إِنْ أُتْلِفَتْ مِنْ رَقِيقٍ وَلَهَا مُقَدَّرٌ مِنْ حُرٍّ؛ فَبِأَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ.

وَمِثْلِيٌّ -وَهُوَ مَا حَصَرَهُ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ وَجَازَ سَلَمُهُ، كَمَاءٍ وَتُرَابٍ وَنُحَاسٍ وَمِسْكٍ وَقُطْنٍ وَدَقِيقٍ- بِمِثْلِهِ، فِي أَيِّ مَكَانٍ حَلَّ بِهِ الْمِثْلِيُّ، فَإِنْ فُقِدَ .. فَبِأَقْصَىٰ قِيَمِ الْمَكَانِ مِنْ غَصْبٍ إِلَىٰ فَقْدٍ.

وَلَوْ نَقَلَ الْمَغْصُوبَ .. طُولِبَ بِرَدِّهِ، وَبِأَقْصَىٰ قِيَمِهِ لِحَيْلُولَةٍ.

وَلَوْ تَلِفَ الْمِثْلِيُّ .. فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِمِثْلِهِ فِي غَيْرِ الْمَكَانِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِنَقْلِهِ مُؤْنَةٌ وَأَمِنَ، وَإِلَّا .. فَبِأَقْصَىٰ قِيَمِ الْمَكَانِ.

وَيُضْمَنُ مُتَقَوِّمٌ أُتْلِفَ بِلَا غَصْبٍ بِقِيمَةِ وَقْتِ تَلَفٍ، فَإِنْ تَلِفَ بِسِرَايَةِ جِنَايَةٍ .. فَبِالْأَقْصَىٰ.

وَلَا يُرَاقُ مُسْكِرٌ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ لَمْ يُظْهِرْهُ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ، كَمُحْتَرَمٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ.

وَلَا شَيْءَ فِي إِبْطَالِ أَصْنَامٍ وَآلَاتِ لَهْوٍ، وَتُفَصَّلُ بِلَا كَسْرٍ، فَإِنْ عَجَزَ .. أَبْطَلَهَا كَيْفَ تَيَسَّرَ.

وَيُضْمَنُ فِي غَصْبٍ مَنْفَعَةُ مَا يُؤْجَرُ، إِلَّا حُرًّا فَبِتَفْوِيتِ كَبُضْعٍ وَنَحْوِ مَسْجِدٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب

يُحَلَّفُ غَاصِبٌ فِي تَلَفِهِ وَقِيمَتِهِ وَثِيَابٍ رَقِيقٍ وَعَيْبٍ خِلْقِيٍّ، وَلَوْ رَدَّهُ نَاقِصَ قِيمَةٍ .. فَلَا شَيْءَ.

وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، فَصَارَتْ بِرُخْصٍ دِرْهَمًا، ثُمَّ بِلُبْسٍ نِصْفَهُ .. رَدَّهُ مَعَ خَمْسَةٍ . أَوْ تَلِفَ أَحَدُ خُفَّيْنِ مَغْصُوبًا وَقِيمَتُهُمَا عَشَرَةٌ، وَقِيمَةُ الْبَاقِي دِرْهَمَانِ .. لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بِيَدِ مَالِكِهِ.

وَلَوْ حَدَثَ نَقْصٌ يَسْرِي لِتَلَفٍ، كَأَنْ جَعَلَ الْبُرَّ هَرِيسَةً .. فَكَتَالِفٍ.

وَلَوْ جَنَىٰ مَغْصُوبٌ فَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ مَالٌ .. فَدَاهُ الْغَاصِبُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْمَالِ، فَإِنْ تَلِفَ فِي يَدِهِ .. غَرَّمَهُ الْمَالِكُ، وَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَخْذُ حَقِّهِ مِمَّا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَالِكُ عَلَىٰ الْغَاصِبِ، كَمَا لَوْ رُدَّ فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ.

وَلَوْ غَصَبَ أَرْضًا فَنَقَلَ تُرَابَهَا .. رَدَّهُ أَوْ مِثْلَهُ كَمَا كَانَ، بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ، وَعَلَيْهِ أُجْرَةُ مُدَّةِ رَدٍّ مَعَ أَرْشِ نَقْصٍ.

وَلَوْ غَصَبَ دُهْنًا وَأَغْلَاهُ، فَنَقَصَتْ عَيْنُهُ .. رَدَّهُ وَغَرِمَ الذَّاهِبَ، أَوْ قِيمَتُهُ .. لَزِمَهُ أَرْشٌ، أَوْ هُمَا .. غَرِمَ الذَّاهِبَ وَرَدَّ الْبَاقِيَ مَعَ أَرْشِ نَقْصِهِ.

وَلَا يَجْبُرُ سِمَنٌ نَقْصَ هُزَالٍ، وَيَجْبُرُ نِسْيَانَ صَنْعَةٍ تَذَكُّرُهَا، لَا تَعَلُّمُ أُخْرَىٰ.

وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَتَخَمَّرَ ثُمَّ تَخَلَّلَ .. رَدَّهُ مَعَ أَرْشٍ، أَوْ خَمْرًا فَتَخَلَّلَتْ أَوْ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ .. رَدَّهُمَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها

زِيَادَةُ الْمَغْصُوبِ إِنْ كَانَتْ أَثَرًا كَقَصَارَةٍ .. فَلَا شَيْءَ لِغَاصِبٍ، وَأَزَالَهَا إِنْ أَمْكَنَ بِطَلَبٍ أَوْ لِغَرَضِهِ، وَلَزِمَهُ أَرْشُ نَقْصٍ . أَوْ عَيْنًا كَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ .. كُلِّفَ الْقَلْعَ وَالْأَرْشَ.

وَإِنْ صَبَغَ الثَّوْبَ بِصِبْغِهِ، وَأَمْكَنَ فَصْلُهُ .. كُلِّفَهُ، وَإِلَّا .. فَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ .. لَزِمَهُ أَرْشٌ، أَوْ زَادَتْ .. اشْتَرَكَا.

وَلَوْ خَلَطَ مَغْصُوبًا بِغَيْرِهِ وَأَمْكَنَ تَمْيِيزُهُ .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا .. فَكَتَالِفٍ، وَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْهُ إِنْ خَلَطَهُ بِمِثْلِهِ أَوْ بِأَجْوَدَ.

وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَىٰ عَلَيْهَا، أَوْ أَدْرَجَهَا فِي سَفِينَةٍ، وَلَمْ تَعْفَنْ وَلَمْ يُخَفْ تَلَفُ مَعْصُومٍ .. كُلِّفَ إِخْرَاجَهَا.

وَلَوْ وَطِئَ مَغْصُوبَةً .. حُدَّ زَانٍ مِنْهُمَا، وَوَجَبَ مَهْرٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ زَانِيَةً، وَوَطْءُ مُشْتَرٍ مِنْهُ كَوَطْئِهِ . وَإِنْ أَحْبَلَهَا بِزِنًى .. فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ غَيْرُ نَسِيبٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ .. فَحُرٌّ نَسِيبٌ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَقْتَ انْفِصَالِهِ حَيًّا، وَيَرْجِعُ عَلَىٰ الْغَاصِبِ

بِهَا وَبِأَرْشِ نَقْصِ بِنَائِهِ وَغِرَاسِهِ، لَا بِغُرْمِ مَا تَلِفَ أَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ، أَوْ مَنْفَعَةٍ اسْتَوْفَاهَا.

وَكُلُّ مَا لَوْ غَرِمَهُ رَجَعَ بِهِ .. لَوْ غَرِمَهُ الْغَاصِبُ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ، وَمَا لَا .. فَيَرْجِعُ.

وَمَنِ انْبَنَتْ يَدُهُ عَلَىٰ يَدِ غَاصِبٍ .. فَكَمُشْتَرٍ.

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

أَرْكَانُهَا: آخِذٌ، وَمَأْخُوذٌ مِنْهُ، وَمَأْخُوذٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: أَنْ يَكُونَ أَرْضًا بِتَابِعِهَا غَيْرَ نَحْوِ مَمَرٍّ لَا غِنَى عَنْهُ، وَأَنْ يُمْلَكَ بِعِوَضٍ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ، وَأَلَّا يَبْطُلَ نَفْعُهُ الْمَقْصُودُ لَوْ قُسِمَ كَطَاحُونٍ وَحَمَّامٍ كَبِيرَيْنِ.

وَفِي الْآخِذِ: كَوْنُهُ شَرِيكًا.

وَفِي الْمَأْخُوذِ مِنْهُ: تَأَخُّرُ سَبَبِ مِلْكِهِ عَنْ سَبَبِ مِلْكِ الْآخِذِ.

فَلَوْ ثَبَتَ خِيَارٌ لِبَائِعٍ .. لَمْ تَثْبُتْ إِلَا بَعْدَ لُزُومٍ، أَوْ لِمُشْتَرٍ فَقَطْ .. ثَبَتَتْ، وَلَا يَرُدُّ بِعَيْبٍ رَضِيَ بِهِ الشَّفِيعُ، وَلَوْ كَانَ لِمُشْتَرٍ حِصَّةٌ .. اشْتَرَكَ مَعَ الشَّفِيعِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهَا حُكْمٌ، وَلَا حُضُورُ ثَمَنٍ وَلَا مُشْتَرٍ.

وَشُرِطَ فِي تَمَلُّكٍ بِهَا: رُؤْيَةُ شَفِيعِ الشِّقْصِ، وَلَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ كَـ «تَمَلَّكْتُ»، أَوْ «أَخَذْتُ بِالشُّفْعَةِ»، مَعَ قَبْضِ مُشْتَرٍ الثَّمَنَ، أَوْ رِضَاهُ بِذِمَّةِ شَفِيعٍ وَلَا رِبًا، أَوْ حُكْمٍ لَهُ بِهَا.

* * *

فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن

فَصْلٌ

يَأْخُذُ فِي مِثْلِيٍّ بِمِثْلِهِ، وَمُتَقَوِّمٍ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعَقْدِ، وَخُيِّرَ فِي مُؤَجَّلٍ بَيْنَ تَعْجِيلٍ مَعَ أَخْذٍ حَالًا، وَصَبْرٍ إِلَى الْمَحِلِّ ثُمَّ أَخْذٍ.

وَلَوْ بِيعَ شِقْصٌ وَغَيْرُهُ .. أَخَذَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَيَمْتَنِعُ أَخْذٌ لِجَهْلِ ثَمَنٍ، فَإِنِ ادَّعَىٰ عِلْمَ مُشْتَرٍ بِقَدْرِهِ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ .. لَمْ تُسْمَعْ، وَحُلِّفَ مُشْتَرٍ فِي جَهْلِهِ بِهِ وَقَدْرِهِ وَعَدَمِ الشَّرِكَةِ وَالشِّرَاءِ.

فَإِنْ أَقَرَّ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ .. ثَبَتَتِ الشُّفْعَةُ، وَسُلِّمَ الثَّمَنُ لَهُ إِنْ لَمْ يُقِرَّ بِقَبْضِهِ، وَإِلَّا .. تُرِكَ بِيَدِ الشَّفِيعِ.

وَإِذَا اسْتُحِقَّ: فَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا .. بَطَلَ الْبَيْعُ وَالشُّفْعَةُ، وَإِلَّا .. أُبْدِلَ وَبَقِيَا، وَإِن دَفَعَ الشَّفِيعُ مُسْتَحَقًّا .. لَمْ تَبْطُلْ وَإِنْ عَلِمَ.

وَلِمُشْتَرٍ تَصَرُّفٌ فِي الشِّقْصِ، وَلِشَفِيعٍ فَسْخُهُ بِأَخْذٍ، وَأَخْذٌ بِمَا فِيهِ شُفْعَةٌ.

وَلَوِ اسْتَحَقَّهَا جَمْعٌ .. أَخَذُوا بِقَدْرِ الْحِصَصِ.

وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيْنِ بَعْضَ حِصَّتِهِ لِرَجُلٍ، ثُمَّ بَاقِيَهَا لِآخَرَ .. فَالشُّفْعَةُ فِي الْأَوَّلِ لِلشَّرِيكِ الْقَدِيمِ، فَإِنْ عَفَا .. شَارَكَهُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ فِي الثَّانِي.

وَلَوْ عَفَا أَحَدُ شَفِيعَيْنِ .. سَقَطَ حَقُّهُ، وَأَخَذَ الْآخَرُ الْكُلَّ أَوْ تَرَكَهُ.

أَوْ حَضَرَ .. أَخَّرَ إِلَىٰ حُضُورِ الْغَائِبِ أَوْ أَخَذَ الْكُلَّ، فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ .. شَارَكَهُ.

وَتَتَعَدَّدُ الشُّفْعَةُ بِتَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ أَوْ الشِّقْصِ، وَطَلَبُهَا كَرَدٍّ بِعَيْبٍ لَا فِي إِشْهَادٍ فِي طَرِيقِهِ أَوْ تَوْكِيلِهِ، فَيَلْزَمُهُ لِعُذْرٍ تَوْكِيلٌ فَإِشْهَادٌ، فَإِنْ تَرَكَ مَقْدُورَهُ مِنْهُمَا، أَوْ أَخَّرَ لِتَكْذِيبِهِ ثِقَةً أَخْبَرَهُ بِالْبَيْعِ، أَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ وَلَوْ جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ، أَوْ بَعْضَهَا عَالِمًا .. بَطَلَ حَقُّهُ.

وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِالْبَيْعِ بِقَدْرٍ فَتَرَكَ فَبَانَ بِأَكْثَرَ، لَا بِدُونِهِ، أَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، أَوْ بَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ.

كِتَابُ الْقِرَاضِ

أَرْكَانُهُ: مَالِكٌ، وَعَامِلٌ، وَعَمَلٌ، وَرِبْحٌ، وَصِيغَةٌ، وَمَالٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ نَقْدًا، خَالِصًا، مَعْلُومًا، مُعَيَّنًا، بِيَدِ عَامِلٍ، فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ عَرْضٍ وَمَغْشُوشٍ وَمَجْهُولٍ، وَلَا بِشَرْطِ كَوْنِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ.

وَفِي الْمَالِكِ: مَا فِي مُوَكِّلٍ.

وَفِي الْعَامِلِ: مَا فِي وَكِيلٍ، وَأَنْ يَسْتَقِلَّ بِالْعَمَلِ.

وَفِي الْعَمَلِ: كَوْنُهُ تِجَارَةً، وَأَلَّا يُضَيِّقَهُ عَلَىٰ الْعَامِلِ، فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ شِرَاءِ بُرٍّ يَطْحَنُهُ وَيَخْبِزُهُ وَيَبِيعُهُ، وَشِرَاءِ مُعَيَّنٍ وَنَادِرٍ، وَمُعَامَلَةِ شَخْصٍ، وَلَا إِنْ أَقَّتَ، فَإِنْ مَنَعَهُ الشِّرَاءَ فَقَطْ بَعْدَ مُدَّةٍ .. صَحَّ.

وَفِي الرِّبْحِ: كَوْنُهُ لَهُمَا، وَمَعْلُومًا بِجُزْئِيَّةٍ، فَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ أَنَّ لِأَحَدِهِمَا الرِّبْحَ، أَوْ شَرِكَةً أَوْ نَصِيبًا فِيهِ، أَوْ عَشَرَةً، أَوْ رِبْحَ صِنْفٍ، أَوْ أَنَّ لِلْمَالِكِ النِّصْفَ. وَصَحَّ فِي «وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا»، وَكَانَ نِصْفَيْنِ.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا فِي الْبَيْعِ، كَـ «قَارَضْتُكَ».

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أحكام القراض

قَارَضَ الْعَامِلُ آخَرَ لِيُشَارِكَهُ فِي عَمَلٍ وَرِبْحٍ .. لَمْ يَصِحَّ، وَتَصَرُّفُ الثَّانِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْمَالِكِ غَصْبٌ، فَإِنِ اشْتَرَىٰ بِعَيْنِ مَالِ الْقِرَاضِ .. لَمْ يَصِحَّ، أَوْ فِي ذِمَّةٍ .. فَالرِّبْحُ لِلْأَوَّلِ، وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي أُجْرَتُهُ.

وَيَجُوزُ تَعَدُّدُ كُلٍّ . وَإِذَا فَسَدَ قِرَاضٌ . . صَحَّ تَصَرُّفُ الْعَامِلِ، وَالرِّبْحُ لِلْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ -إِنْ لَمْ يَقُلْ: وَالرِّبْحُ لِي- أُجْرَتُهُ.

وَيَتَصَرَّفُ وَلَوْ بِعَرْضٍ بِمَصْلَحَةٍ، لَا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ وَلَا نَسِيئَةٍ بِلَا إِذْنٍ، وَلِكُلٍّ رَدٌّ بِعَيْبٍ إِنْ فُقِدَتْ مَصْلَحَةُ الْإِبْقَاءِ، فَإِنِ اخْتَلَفَا . . عُمِلَ بِالْمَصْلَحَةِ.

وَلَا يُعَامِلُ الْمَالِكَ، وَلَا يَشْتَرِي بِأَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْقِرَاضِ وَلَا زَوْجَ الْمَالِكِ وَلَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ بِلَا إِذْنٍ، فَإِنْ فَعَلَ . . لَمْ يَصِحَّ، إِلَّا إِنِ اشْتَرَىٰ فِي ذِمَّةٍ فَيَقَعُ لَهُ، وَلَا يُسَافِرُ بِالْمَالِ بِلَا إِذْنٍ، وَلَا يَمُونُ مِنْهُ نَفْسَهُ.

وَعَلَيْهِ فِعْلُ مَا يُعْتَادُ، كَطَيِّ ثَوْبٍ وَوَزْنِ خَفِيفٍ كَذَهَبٍ، وَلَهُ اكْتِرَاءٌ لِغَيْرِهِ، وَيَمْلِكُ حِصَّتَهُ بِقِسْمَةٍ.

وَلِلْمَالِكِ مَا حَصَلَ مِنْ مَالِ قِرَاضٍ، كَثَمَرٍ وَنِتَاجٍ وَكَسْبٍ وَمَهْرٍ، وَيُجْبَرُ بِالرِّبْحِ نَقْصٌ بِرُخْصٍ أَوْ عَيْبٍ حَدَثَ، أَوْ بِتَلَفِ بَعْضِهِ بَعْدَ تَصَرُّفٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أن القراض جائز من الطرفين وفي اختلاف العاقدين

لِكُلٍّ فَسْخُهُ، وَيَنْفَسِخُ بِمَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْوَكَالَةُ، ثُمَّ يَلْزَمُ الْعَامِلَ اسْتِيفَاءٌ وَرَدُّ قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ لِمِثْلِهِ.

وَلَوْ أَخَذَ الْمَالِكُ بَعْضَهُ قَبْلَ رِبْحٍ وَخُسْرٍ . . رَجَعَ رَأْسُ الْمَالِ لِلْبَاقِي.

أَوْ بَعْدَ رِبْحٍ . . فَالْمَأْخُوذُ رِبْحٌ وَرَأْسُ مَالٍ، مِثَالُهُ: الْمَالُ مِئَةٌ، وَالرِّبْحُ عِشْرُونَ، وَأَخَذَ عِشْرِينَ؛ فُسُدُسُهَا مِنَ الرِّبْحِ، فَيَسْتَقِرُّ لِلْعَامِلِ الْمَشْرُوطُ مِنْهُ.

أَوْ بَعْدَ خُسْرٍ . . فَالْخُسْرُ مُوَزَّعٌ عَلَىٰ الْمَأْخُوذِ وَالْبَاقِي، مِثَالُهُ: الْمَالُ مِئَةٌ، وَالْخُسْرُ عِشْرُونَ، وَأَخَذَ عِشْرِينَ؛ فَحِصَّتُهَا رُبُعُ الْخُسْرِ.

وَحُلِّفَ عَامِلٌ فِي عَدَمِ رِبْحٍ وَقَدْرِهِ، وَشِرَاءٍ لَهُ أَوْ لِقِرَاضٍ، وَفِي «لَمْ تَنْهَنِي

عَنْ شِرَاءِ كَذَا»، وَقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ، وَدَعْوَىٰ تَلَفٍ وَرَدٍّ.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي الْمَشْرُوطِ لَهُ .. تَحَالَفَا، وَلَهُ أُجْرَةٌ.

* * *

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

أَرْكَانُهَا: عَاقِدَانِ، وَعَمَلٌ، وَثَمَرٌ، وَصِيغَةٌ، وَمَوْرِدٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ نَخْلًا أَوْ عِنَبًا، مَرْئِيًّا، مُعَيَّنًا، بِيَدِ عَامِلٍ، مَغْرُوسًا، لَمْ يَبْدُ صَلَاحُ ثَمَرِهِ.

وَفِي الْعَاقِدَيْنِ: مَا فِي الْقِرَاضِ، وَشَرِيكُ مَالِكٍ كَأَجْنَبِيٍّ.

وَفِي الْعَمَلِ: أَلَّا يُشْرَطَ عَلَىٰ الْعَاقِدِ مَا لَيْسَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُقَدَّرَ بِزَمَنٍ مَعْلُومٍ يُثْمِرُ فِيهِ الشَّجَرُ غَالِبًا.

وَفِي الثَّمَرِ: مَا فِي الرِّبْحِ، وَلِمُسَاقًى فِي ذِمَّتِهِ أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا فِي الْبَيْعِ، كَـ«سَاقَيْتُكَ»، لَا تَفْصِيلُ أَعْمَالٍ بِنَاحِيَةٍ بِهَا عُرْفٌ غَالِبٌ عَرَفَاهُ، وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَيْهِ.

وَعَلَىٰ الْعَامِلِ: مَا يَحْتَاجُهُ الثَّمَرُ مِمَّا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كَسَقْيٍ، وَتَنْقِيَةِ نَهْرٍ، وَإِصْلَاحِ أَجَاجِينَ، وَتَلْقِيحٍ، وَتَنْحِيَةِ حَشِيشٍ وَقُضْبَانٍ مُضِرَّةٍ، وَتَعْرِيشٍ جَرَتْ بِهِ عَادَةٌ، وَحِفْظِ الثَّمَرِ، وَجَذَاذِهِ، وَتَجْفِيفِهِ.

وَعَلَى الْمَالِكِ: مَا يُقْصَدُ بِهِ حِفْظُ الْأَصْلِ وَلَا يَتَكَرَّرُ كُلَّ سَنَةٍ، كَبِنَاءِ حِيطَانٍ، وَحَفْرِ نَهْرٍ.

وَيَمْلِكُ الْعَامِلُ حِصَّتَهُ بِالظُّهُورِ.

فَصْلٌ

في أن المساقاة لازمة، وفي المزارعة والمخابرة

هِيَ لَازِمَةٌ، فَلَوْ هَرَبَ الْعَامِلُ وَتَبَرَّعَ غَيْرُهُ بِالْعَمَلِ .. بَقِيَ حَقُّ الْعَامِلِ، وَإِلَّا .. اكْتَرَىٰ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْمَلُ، ثُمَّ اقْتَرَضَ، ثُمَّ عَمِلَ الْمَالِكُ أَوْ أَنْفَقَ بِإِشْهَادٍ شَرَطَ فِيهِ رُجُوعًا.

وَلَوْ مَاتَ الْمُسَاقَىٰ فِي ذِمَّتِهِ وَخَلَّفَ تَرِكَةً .. عَمِلَ وَارِثُهُ مِنْهَا أَوْ مِنْ مَالِهِ أَوْ بِنَفْسِهِ.

وَبِخِيَانَةِ عَامِلٍ اكْتُرِيَ مِنْ مَالِهِ مُشْرِفٌ، فَإِنْ لَمْ يَنْحَفِظْ بِهِ .. فَعَامِلٌ.

وَلَوِ اسْتُحِقَّ الثَّمَرُ .. فَلَهُ عَلَىٰ مُعَامِلِهِ أُجْرَةٌ.

وَلَا تَصِحُّ مُخَابَرَةٌ وَلَوْ تَبَعًا، وَهِيَ مُعَامَلَةٌ عَلَىٰ أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلِ . وَلَا مُزَارَعَةٌ، وَهِيَ كَذَلِكَ وَالْبَذْرُ مِنَ الْمَالِكِ.

فَلَوْ كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ بَيَاضٌ .. صَحَّتْ مَعَ الْمُسَاقَاةِ إِنِ اتَّحَدَ عَقْدٌ وَعَامِلٌ، وَعَسُرَ إِفْرَادُ الشَّجَرِ بِالسَّقْيِ، وَقُدِّمَتْ الْمُسَاقَاةُ، وَإِنْ تَفَاوَتَ الْجُزْءَانِ الْمَشْرُوطَانِ.

فَإِنْ أُفْرِدَتِ الْمُزَارَعَةُ .. فَالْمَغَلُّ لِلْمَالِكِ، وَعَلَيْهِ لِلْعَامِلِ أُجْرَةُ عَمَلِهِ وَآلَاتِهِ.

وَطَرِيقُ جَعْلِ الْغَلَّةِ لَهُمَا وَلَا أُجْرَةَ كَأَنْ يَكْتُرِيَهُ بِنِصْفَيِ الْبَذْرِ وَمَنْفَعَةِ الْأَرْضِ، أَوْ بِنِصْفِهِ وَيُعِيرَهُ نِصْفَ الْأَرْضِ؛ لِيَزْرَعَ بَاقِيَهُ فِي بَاقِيهَا.

كِتَابُ الإِجَارَةِ

أَرْكَانُهَا: صِيغَةٌ، وَأُجْرَةٌ، وَمَنْفَعَةٌ، وَعَاقِدٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: مَا فِي الْبَيْعِ.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا فِيهِ، غَيْرَ عَدَمِ التَّأْقِيتِ، كَأَجَّرْتُكَ هَذَا، أَوْ مَنَافِعَهُ، أَوْ مَلَّكْتُكَهَا سَنَةً؛ بِكَذَا، لَا بِعْتُكَهَا.

وَتَرِدُ عَلَىٰ عَيْنٍ كَإِجَارَةِ مُعَيَّنٍ، كاكْتَرَيْتُكَ لِكَذَا، وَعَلَىٰ ذِمَّةٍ كَإِجَارَةِ مَوْصُوفٍ، وَإِلْزَامِ ذِمَّتِهِ عَمَلًا.

وَفِي الْأُجْرَةِ: مَا فِي الثَّمَنِ، فَلَا تَصِحُّ بِعِمَارَةٍ وَعَلْفٍ، وَلَا لِسَلْخِ بِجِلْدٍ، وَطَحْنٍ بِبَعْضِ دَقِيقٍ، وَتَصِحُّ بِبَعْضِ رَقِيقٍ حَالًا لِإِرْضَاعِ بَاقِيهِ.

وَهِيَ فِي إِجَارَةِ ذِمَّةٍ كَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ، وَفِي إِجَارَةِ عَيْنٍ كَثَمَنٍ، لَكِنَّ مِلْكَهَا مُرَاعًى؛ فَلَا تَسْتَقِرُّ كُلُّهَا إِلَّا بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

وَيَسْتَقِرُّ فِي فَاسِدَةٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ، بِمَا يَسْتَقِرُّ بِهِ مُسَمًّى فِي صَحِيحَةٍ غَالِبًا.

وَفِي الْمَنْفَعَةِ: كَوْنُهَا مُتَقَوِّمَةً، مَعْلُومَةً، مَقْدُورَةَ التَّسَلُّمِ، وَاقِعَةً لِلْمُكْتَرِي، لَا تَتَضَمَّنُ اسْتِيفَاءَ عَيْنٍ قَصْدًا.

فَلَا يَصِحُّ اكْتِرَاءُ شَخْصٍ لِمَا لَا يُتْعِبُ، وَنَقْدٍ، وَكَلْبٍ، وَمَجْهُولٍ، وَآبِقٍ وَمَغْصُوبٍ، وَأَعْمَىٰ لِحِفْظٍ، وَأَرْضٍ لِزِرَاعَةٍ لَا مَاءَ لَهَا دَائِمٌ وَلَا غَالِبٌ يَكْفِيهَا.

وَلَا لِقَلْعِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ، وَلَا حَائِضٍ مُسْلِمَةٍ لِخِدْمَةِ مَسْجِدٍ، وَحُرَّةٍ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا.

وَلَا لِعِبَادَةٍ تَجِبُ فِيهَا نِيَّةٌ وَلَمْ تَقْبَلْ نِيَابَةً، وَلَا مُسْلِمٍ لِنَحْوِ جِهَادٍ، وَلَا بُسْتَانٍ لِثَمَرِهِ.

وَصَحَّ تَأْجِيلُهَا فِي إِجَارَةِ ذِمَّةٍ، لَا عَيْنٍ.

وَصَحَّ كِرَاؤُهَا لِمَالِكِ مَنْفَعَتِهَا مُدَّةً تَلِي مُدَّتَهُ، وَكِرَاءُ الْعُقَبِ بِأَنْ يُؤَجِّرَ دَابَّةً لِرَجُلٍ لِيَرْكَبَهَا بَعْضَ الطَّرِيقِ، أَوْ رَجُلَيْنِ لِيَرْكَبَ كُلٌّ زَمَنًا، وَيُبَيِّنُ الْبَعْضَيْنِ.

وَتُقَدَّرُ: بِزَمَنٍ، كَسُكْنَىٰ وَتَعْلِيمِ سَنَةً، وَبِمَحَلِّ عَمَلٍ، كَرُكُوبٍ إِلَىٰ مَكَّةَ، وَتَعْلِيمِ مُعَيَّنٍ، وَخِيَاطَةِ ذَا الثَّوْبِ، لَا بِهِمَا، كَاكْتَرَيْتُكَ لِتَخِيطَهُ النَّهَارَ.

وَيُبَيِّنُ فِي بِنَاءٍ: مَحَلَّهُ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ إِنْ قُدِّرَتْ بِمَحَلٍّ. وَفِي أَرْضٍ صَالِحَةٍ لِبِنَاءٍ وَزِرَاعَةٍ وَغِرَاسٍ: أَحَدَهَا، وَلَوْ بِدُونِ أَفْرَادِهِ، وَلَوْ قَالَ: لِتَنْتَفِعَ بِهَا بِمَا شِئْتَ، أَوْ إِنْ شِئْتَ فَازْرَعْ أَوْ اغْرِسْ.. صَحَّ.

وَشُرِطَ فِي إِجَارَةِ دَابَّةٍ لِرُكُوبٍ: مَعْرِفَةُ الرَّاكِبِ، وَمَا يُرْكَبُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ وَهُوَ لَهُ، وَمَعَالِيقَ شُرِطَ حَمْلُهَا؛ بِرُؤْيَةٍ أَوْ وَصْفٍ تَامٍّ، مَعَ وَزْنِ الْأَخِيرَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ.. لَمْ يُسْتَحَقَّ.

وَفِي إِجَارَةِ عَيْنٍ: رُؤْيَةُ الدَّابَّةِ. وَفِي ذِمَّةٍ لِرُكُوبٍ: ذِكْرُ جِنْسٍ، وَنَوْعٍ، وَذُكُورَةٍ أَوْ أُنُوثَةٍ، وَصِفَةِ سَيْرٍ. وَفِيهِمَا لَهُ: ذِكْرُ قَدْرِ سُرًى أَوْ تَأْوِيبٍ حَيْثُ لَمْ يَطَّرِدْ عُرْفٌ.

وَلِحَمْلٍ: رُؤْيَةُ مَحْمُولٍ، أَوِ امْتِحَانُهُ بِيَدٍ، أَوْ تَقْدِيرُهُ وَذِكْرُ جِنْسِ مَكِيلٍ. وَفِي ذِمَّةٍ لِحَمْلِ نَحْوِ زُجَاجٍ: ذِكْرُ جِنْسِ دَابَّةٍ، وَصِفَتِهَا.

وَتَصِحُّ لِحَضَانَةٍ وَلِإِرْضَاعٍ، وَلَا يَتْبَعُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَهُمَا؛ فَإِنِ انْقَطَعَ اللَّبَنُ.. انْفَسَخَ فِي الْإِرْضَاعِ. وَالْحَضَانَةُ: تَرْبِيَةُ صَبِيٍّ بِمَا يُصْلِحُهُ.

فَصْلٌ

فيما يجب على المكري والمكتري لعقار أو دابة

عَلَيْهِ تَسْلِيمُ مِفْتَاحِ دَارٍ لِمُكْتَرٍ، وَعِمَارَتُهَا، وَكَنْسُ ثَلْجِ سَطْحِهَا، فَإِنْ بَادَرَ، وَإِلَّا .. فَلِمُكْتَرٍ خِيَارٌ، وَعَلَيْهِ تَنْظِيفُ عَرْصَتِهَا مِنْ ثَلْجٍ وَكُنَاسَةٍ.

وَعَلَىٰ مُكْرٍ دَابَّةً لِرُكُوبٍ: إِكَافٌ وَبَرْذَعَةٌ وَحِزَامٌ وَثَفَرٌ وَبُرَةٌ وَخِطَامٌ، وَعَلَىٰ مُكْتَرٍ: مَحْمِلٌ وَمِظَلَّةٌ وَوِطَاءٌ وَغِطَاءٌ وَتَوَابِعُهَا.

وَيُتَّبَعُ فِي نَحْوِ سَرْجٍ وَحِبْرٍ وَكُحْلٍ: عُرْفٌ مُطَّرِدٌ.

وَعَلَىٰ مُكْرٍ فِي إِجَارَةِ ذِمَّةٍ: ظَرْفُ مَحْمُولٍ، وَتَعَهُّدُ دَابَّةٍ، وَإِعَانَةُ رَاكِبٍ مُحْتَاجٍ فِي رُكُوبِهِ وَنُزُولِهِ، وَرَفْعُ حِمْلٍ وَحَطُّهُ، وَشَدُّ مَحْمِلٍ وَحَلُّهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به، وفي يد المكتري

تَصِحُّ الْإِجَارَةُ مُدَّةً تَبْقَىٰ فِيهَا الْعَيْنُ غَالِبًا.

وَجَازَ إِبْدَالُ مُسْتَوْفٍ وَمُسْتَوفًى بِهِ كَمَحْمُولٍ وَفِيهِ بِمِثْلِهَا، لَا مُسْتَوْفًى مِنْهُ كَدَابَّةٍ إِلَّا فِي إِجَارَةِ ذِمَّةٍ؛ فَيَجِبُ لِتَلَفٍ أَوْ تَعَيُّبٍ، وَيَجُوزُ مَعَ سَلَامَةٍ بِرِضَا مُكْتَرٍ.

وَالْمُكْتَرِي أَمِينٌ، وَلَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ، كَأَجِيرٍ، فَلَا ضَمَانَ إِلَّا بِتَقْصِيرٍ؛ كَأَنْ تَرَكَ الِانْتِفَاعَ بِالدَّابَّةِ، فَتَلِفَتْ بِسَبَبٍ فِي وَقْتٍ لَوِ انْتَفَعَ بِهَا سَلِمَتْ، وَكَأَنْ ضَرَبَهَا أَوْ نَخَعَهَا[1] فَوْقَ عَادَةٍ، أَوْ أَرْكَبَهَا أَثْقَلَ مِنْهُ، أَوْ أَسْكَنَهُ حَدَّادًا أَوْ قَصَّارًا،

(١) كذا في نسخ «المنهج»، وهي عبارة المحلي في شرحه (٢/ ٨٠)، وفي «المنهاج» (ص ٣١٢) وغيره من كتب الإمام الشافعي والأصحاب: (كبحها)، وهو الصواب لغةً . ينظر: الأم (٧/ ٤٢٩)، ومختصر المزني (٨/ ٢٢٧)، والمهذب (٢/ ٢٦٦)، وروضة الطالبين (٥/ ٢٣٢)، ومقاييس اللغة، والقاموس (كبح، نخع) .

أَوْ حَمَّلَهَا مِئَةَ رِطْلِ شَعِيرٍ بَدَلَ مِئَةِ بُرٍّ، أَوْ عَكْسَهُ، أَوْ عَشْرَةَ أَقْفِزَةِ بُرٍّ بَدَلَ شَعِيرٍ، لَا عَكْسَهُ.

وَلَا أُجْرَةَ لِعَمَلٍ بِلَا شَرْطِهَا.

وَلَوِ اكْتَرَىٰ لِحَمْلِ قَدْرٍ، فَحَمَّلَ زَائِدًا .. لَزِمَهُ أُجْرَةُ مِثْلِهِ، وَإِنْ تَلِفَتْ .. ضَمِنَهَا إِنْ لَّمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا، وَإِلَّا .. ضَمِنَ قِسْطَ الزَّائِدِ إِنْ تَلِفَتْ بِالْحَمْلِ، كَمَا لَوْ سَلَّمَ ذَلِكَ لِلْمُكْرِي فَحَمَّلَهُ جَاهِلًا، وَلَوْ وَزَنَ الْمُكْرِي وَحَمَّلَ .. فَلَا أُجْرَةَ لِلزَّائِدِ، وَلَا ضَمَانَ.

وَلَوْ قَطَّعَ ثَوْبًا وَخَاطَهُ قَبَاءً، وَقَالَ: بِذَا أَمَرْتَنِي، فَقَالَ: بَلْ قَمِيصًا .. حَلَفَ الْمَالِكُ وَلَا أُجْرَةَ، وَلَهُ أَرْشٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة

تَنْفَسِخُ بِتَلَفِ مُسْتَوْفًى مِنْهُ مُعَيَّنٍ فِي مُسْتَقْبَلٍ، وَبِحَبْسِ غَيْرِ مُكْتَرٍ لَهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ إِنْ قُدِّرَتْ بِمُدَّةٍ.

لَا بِمَوْتِ عَاقِدٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ عَاقِدٌ، وَلَا بِبُلُوغٍ بِغَيْرِ سِنٍّ، وَلَا بِزِيَادَةِ أُجْرَةٍ، وَلَا بِظُهُورِ طَالِبٍ بِهَا، وَلَا بِإِعْتَاقِ رَقِيقٍ؛ وَلَا يَرْجِعُ بِأُجْرَةٍ وَلَا خِيَارَ، وَلَا بِبَيْعِ الْمُؤَجَّرَةِ، وَلَا بِعُذْرٍ كَتَعَذُّرِ وَقُودِ حَمَّامٍ، وَسَفَرٍ، وَمَرَضٍ، وَهَلَاكِ زَرْعٍ.

وَخُيِّرَ فِي إِجَارَةِ عَيْنٍ بِعَيْبٍ، كَانْقِطَاعِ مَاءِ أَرْضٍ اكْتُرِيَتْ لِزِرَاعَةٍ، وَعَيْبِ دَابَّةٍ، وَغَصْبٍ، وَإِبَاقٍ.

وَلَوْ أَكْرَىٰ جِمَالًا وَسَلَّمَهَا، وَهَرَبَ .. مَوَّنَهَا الْقَاضِي مِنْ مَالِ مُكْرٍ، ثُمَّ اقْتَرَضَ، ثُمَّ بَاعَ مِنْهَا قَدْرَ مُؤْنَتِهَا، وَلَهُ أَنْ يَأْذَنَ لِمُكْتَرٍ فِي مُؤْنَتِهَا؛ لِيَرْجِعَ.

كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

مَا لَمْ يُعْمَرْ: إِنْ كَانَ بِبِلَادِنَا .. مَلَكَهُ مُسْلِمٌ بِإِحْيَاءٍ وَلَوْ بِحَرَمٍ، لَا عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى، أَوْ بِبِلادِ كُفَّارٍ .. مَلَكَهُ كَافِرٌ بِهِ، وَكَذَا مُسْلِمٌ إِن لَّمْ يَذُبُّونَا عَنْهُ.

وَمَا عُمِرَ .. لِمَالِكِهِ، فَإِنْ جُهِلَ وَالْعِمَارَةُ إِسْلَامِيَّةٌ .. فَمَالٌ ضَائِعٌ، أَوْ جَاهِلِيَّةٌ .. فَيُمْلَكُ بِإِحْيَاءٍ.

وَلَا يُمْلَكُ بِهِ حَرِيمُ عَامِرٍ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَمَامِ انْتِفَاعٍ، فَلِقَرْيَةٍ: نَادٍ، وَمُرْتَكَضٌ، وَمُنَاخُ إِبِلٍ، وَمَطْرَحُ رَمَادٍ، وَنَحْوُهَا . وَلِبِئْرِ اسْتِقَاءٍ: مَوْضِعُ نَازِحٍ، وَدُولَابٍ، وَنَحْوِهِمَا . وَقَنَاةٍ: مَا لَوْ حُفِرَ فِيهِ نَقَصَ مَاؤُهَا، أَوْ خِيفَ انْهِيَارُهَا . وَلِدَارٍ: مَمَرٌّ، وَفِنَاءٌ، وَمَطْرَحُ نَحْوِ رَمَادٍ.

وَلَا حَرِيمَ لِدَارٍ مَحْفُوفَةٍ بِدُورٍ، وَيَتَصَرَّفُ كُلٌّ فِي مِلْكِهِ بِعَادَةٍ، فَإِنْ جَاوَزَهَا .. ضَمِنَ، وَلَهُ أَنْ يَتَّخِذَهُ حَمَّامًا وإِصْطَبْلًا وَحَانُوتَ حَدَّادٍ؛ إِنْ أَحْكَمَ جُدْرَانَهُ.

وَيَخْتَلِفُ الْإِحْيَاءُ بِالْغَرَضِ؛ فَفِي مَسْكَنٍ: تَحْوِيطٌ، وَنَصْبُ بَابٍ، وَسَقْفُ بَعْضٍ . وَفِي زَرِيبَةٍ: الْأَوَّلَانِ . وَفِي مَزْرَعَةٍ: جَمْعُ نَحْوِ تُرَابٍ حَوْلَهَا، وَتَسْوِيَتُهَا، وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ إِنْ لَّمْ يَكْفِهَا مَطَرٌ . وَفِي بُسْتَانٍ: تَحْوِيطٌ وَلَوْ بِجَمْعِ تُرَابٍ، وَتَهْيِئَةُ مَاءٍ بِعَادَةٍ، وَغَرْسٌ.

وَمَنْ شَرَعَ فِي إِحْيَاءِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، أَوْ نَصَبَ عَلَيْهِ عَلَامَةً، أَوْ أَقْطَعَهُ لَهُ إِمَامٌ .. فَمُتَحَجِّرٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَلَوْ أَحْيَاهُ آخَرُ .. مَلَكَهُ.

وَلَوْ طَالَتْ مُدَّةُ تَحَجُّرٍ .. قَالَ لَهُ الْإِمَامُ: أَحْيِ أَوْ اتْرُكْ، فَإِنِ اسْتَمْهَلَ .. أُمْهِلَ مُدَّةً قَرِيبَةً.

وَلِإِمَامٍ أَنْ يَحْمِيَ لِنَحْوِ نَعَمِ جِزْيَةٍ مَوَاتًا، وَيَنْقُضَ حِمَاهُ لِمَصْلَحَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في المنافع المشتركة

مَنْفَعَةُ الشَّارِعِ: مُرُورٌ، وَكَذَا جُلُوسٌ لِنَحْوِ حِرْفَةٍ إِنْ لَّمْ يُضَيِّقْ، وَلَهُ تَظْلِيلٌ بِمَا لَا يَضُرُّ، وَقُدِّمَ سَابِقٌ، ثُمَّ أُقْرِعَ.

وَمَنْ سَبَقَ إِلَىٰ مَحَلٍّ مِنْهُ لِحِرْفَةٍ وَفَارَقَهُ لِيَعُودَ، وَلَمْ تَطُلْ مُفَارَقَتُهُ بِحَيْثُ انْقَطَعَ أُلَّافُهُ .. فَحَقُّهُ بَاقٍ.

أَوْ مِنْ مَسْجِدٍ لِنَحْوِ إِفْتَاءٍ .. فَكَمُحْتَرِفٍ، أَوْ لِصَلَاةٍ وَفَارَقَهُ بِعُذْرٍ لِيَعُودَ .. فَحَقُّهُ بَاقٍ فِي تِلْكَ الصَّلَاةِ.

أَوْ مِنْ نَحْوِ رِبَاطٍ، وَخَرَجَ لِحَاجَةٍ .. فَحَقُّهُ بَاقٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض

الْمَعْدِنُ الظَّاهِرُ: مَا خَرَجَ بِلَا عِلَاجٍ، كَنِفْطٍ وَكِبْرِيتٍ وَقَارٍ ومُومِيَاءَ وَبِرَامٍ.

وَالْبَاطِنُ: بِخِلَافِهِ، كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَحَدِيدٍ.

وَلَا يُمْلَكُ ظَاهِرٌ عَلِمَهُ بِإِحْيَاءٍ، وَلَا بَاطِنٌ بِحَفْرٍ، وَلَا يَثْبُتُ فِي ظَاهِرٍ اخْتِصَاصٌ بِتَحَجُّرٍ وَلَا إِقْطَاعٍ[1].

(١) في (أ، ب، ش): «وَلَا يُمْلَكَانِ بِإِحْيَائِهِمَا، وَلَا الْبَاطِنُ بِحَفْرٍ، وَلَا يَثْبُتُ اخْتِصَاصٌ فِيهِمَا بِتَحَجُّرٍ وَلَا إِقْطَاعٌ فِي ظَاهِرٍ»، وظاهره عدم التفريق بين المعدن الظاهر والباطن في المِلك بالإحياء والاختصاص بالتحجر، وهو ما اعتمده الرملي في «النهاية» (٥/ ٣٥١) . وظاهر ما أثبتناه من (ج، د، هـ) التفريق بينهما في ذلك، وهو ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٦/ ٢٢٦) . وإنما رجَّحنا هذا؛ لأنه الذي قرَّر المصنف مفهومه في الشرح بلا خلاف، =

فَإِنْ ضَاقَا .. قُدِّمَ سَابِقٌ إِنْ عُلِمَ، وَإِلَّا .. أُقْرِعَ بِقَدْرِ حَاجَتِهِ.

وَمَنْ أَحْيَا مَوَاتًا، فَظَهَرَ بِهِ أَحَدُهُمَا .. مَلَكَهُ.

وَالْمَاءُ الْمُبَاحُ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهِ، فَإِنْ أَرَادَ قَوْمٌ سَقْيَ أَرْضِهِمْ مِنْهُ، فَضَاقَ .. سَقَىٰ الْأَوَّلُ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ، وَيُفْرَدُ كُلُّ مِنْ مُرْتَفِعٍ وَمُنْخَفِضٍ بِسَقْيٍ. وَمَا أُخِذَ مِنْهُ مُلِكَ.

وَحَافِرُ بِئْرٍ بِمَوَاتٍ لِارْتِفَاقِهِ أَوْلَىٰ بِمَائِهَا حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ، وَلِتَمَلُّكٍ أَوْ بِمِلْكِهِ مَالِكٌ لِمَائِهَا، وَعَلَيْهِ بَذْلُ مَا فَضَلَ عَنْهُ لِحَيَوَانٍ.

وَالْقَنَاةُ الْمُشْتَرَكَةُ يُقْسَمُ مَاؤُهَا مُهَايَأَةً، أَوْ بِخَشَبَةٍ بِعَرْضِهِ مُثْقَبَةٍ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ.

= ولأن عليه أكثر نسخ الشرح، وبعضها كان النص فيها كالمثبت في الحاشية، ثم غُيِّر إلىٰ ما جعلناه في المتن، وهو ما مشىٰ عليه أصحاب الحواشي.

كِتَابُ الْوَقْفِ

أَرْكَانُهُ: مَوْقُوفٌ، وَمَوْقُوفٌ عَلَيْهِ، وَصِيغَةٌ، وَوَاقِفٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ مُخْتَارًا، أَهْلَ تَبَرُّعٍ.

وَفِي الْمَوْقُوفِ: كَوْنُهُ عَيْنًا، مُعَيَّنَةً، مَمْلُوكَةً، تُنْقَلُ، وَتُفِيدُ لَا بِفَوْتِهَا نَفْعًا مُبَاحًا مَقْصُودًا، كَمُشَاعٍ، وَبِنَاءٍ وَغِرَاسٍ بِأَرْضٍ بِحَقٍّ.

وَفِي الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ إِنْ لَّمْ يَتَعَيَّنْ: عَدَمُ كَوْنِهِ مَعْصِيَةً، فَيَصِحُّ عَلَىٰ فُقَرَاءَ وَأَغْنِيَاءَ، لَا مَعْصِيَةٍ كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ.

وَإِنْ تَعَيَّنَ مَعَ مَا مَرَّ: إِمْكَانُ تَمَلُّكِهِ، فَيَصِحُّ عَلَىٰ ذِمِّيٍّ، لَا جَنِينٍ، وَبَهِيمَةٍ، وَنَفْسِهِ، وَعَبْدٍ لِنَفْسِهِ؛ فَإِنْ أَطْلَقَ فَعَلَىٰ سَيِّدِهِ، وَلَا مُرْتَدٍّ، وَحَرْبِيٍّ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ.

صَرِيحُهُ: كَوَقَفْتُ، وَسَبَّلْتُ، وَحَبَّسْتُ، وَتَصَدَّقْتُ صَدَقَةً مُحَرَّمَةً أَوْ مَوْقُوفَةً أَوْ لَا تُبَاعُ أَوْ لَا تُوهَبُ، وَجَعَلْتُهُ مَسْجِدًا.

وَكِنَايَتُهُ: كَحَرَّمْتُ، وَأَبَّدْتُ، وَكَتَصَدَّقْتُ مَعَ إِضَافَتِهِ لِجِهَةٍ عَامَّةٍ.

وَشُرِطَ لَهُ: تَأْبِيدٌ، وَتَنْجِيزٌ، وَإِلْزَامٌ، لَا قَبُولٌ وَلَوْ مِنْ مُعَيَّنٍ، فَإِنْ رَدَّ الْمُعَيَّنُ .. بَطَلَ حَقُّهُ.

وَلَا يَصِحُّ مُنْقَطِعُ أَوَّلٍ، كَوَقَفْتُهُ عَلَىٰ مَنْ سَيُولَدُ لِي، وَلَوِ انْقَرَضُوا فِي مُنْقَطِعِ آخِرٍ .. فَمَصْرِفُهُ الْفَقِيرُ الْأَقْرَبُ رَحِمًا لِلْوَاقِفِ حِينَئِذٍ.

وَلَوْ وَقَفَ عَلَىٰ اثْنَيْنِ ثُمَّ الْفُقَرَاءِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا .. فَنَصِيبُهُ لِلْآخَرِ.

وَلَوْ شَرَطَ شَيْئًا .. اتُّبِعَ.

فَصْلٌ

في أحكام الوقف اللفظية

الْوَاوُ لِلتَّسْوِيَةِ، كَوَقَفْتُ عَلَىٰ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي، وَإِنْ زَادَ: مَا تَنَاسَلُوا، أَوْ: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ.

وَثُمَّ، وَالْأَعْلَىٰ فَالْأَعْلَىٰ، وَالْأَوَّلُ فَالأَوَّلُ؛ لِلتَّرْتِيبِ.

وَيَدْخُلُ أَوْلَادُ بَنَاتٍ فِي ذُرِّيَّةٍ، وَنَسْلٍ، وَعَقِبٍ، وَأَوْلادِ أَوْلَادٍ، إِلَّا إِنْ قَالَ: عَلَىٰ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَيَّ مِنْهُمْ، لَا فُرُوعُ أَوْلَادٍ فِيهِمْ.

وَالْمَوْلَىٰ يَشْمَلُ الْأَعْلَىٰ وَالْأَسْفَلَ.

وَالصِّفَةُ وَالِاسْتِثْنَاءُ يَلْحَقَانِ الْمُتَعَاطِفَاتِ بِمُشَرِّكٍ لَمْ يَتَخَلَّلْهَا كَلَامٌ طَوِيلٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أحكام الوقف المعنوية

الْمَوْقُوفُ مِلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَىٰ، وَفَوَائِدُهُ كَأُجْرَةٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ وَمَهْرٍ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ.

وَيَخْتَصُّ بِجِلْدِ بَهِيمَةٍ مَاتَتْ، فَإِنِ انْدَبَغَ .. عَادَ وَقْفًا.

وَلَا يَمْلِكُ قِيمَةَ رَقِيقٍ أُتْلِفَ، بَلْ يَشْتَرِي الْحَاكِمُ بِهَا مِثْلَهُ ثُمَّ بَعْضَهُ، وَيَقِفُهُ مَكَانَهُ.

وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِبَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته

إِنْ شَرَطَ وَاقِفُ النَّظَرَ . . اتُّبِعَ، وَإِلَّا . . فَلِلْقَاضِي.

وَشَرْطُ النَّاظِرِ: عَدَالَةٌ، وَكِفَايَةٌ.

وَوَظِيفَتُهُ: عِمَارَةٌ، وَإِجَارَةٌ، وَحِفْظُ أَصْلٍ وَغَلَّةٍ، وَجَمْعُهَا، وَقِسْمَتُهَا.

فَإِنْ فُوِّضَ لَهُ بَعْضُهَا . . لَمْ يَتَعَدَّهُ.

وَلِوَاقِفٍ نَاظِرٍ عَزْلُ مَنْ وَلَّاهُ، وَنَصْبُ غَيْرِهِ.

كِتَابُ الْهِبَةِ

هِيَ تَمْلِيكُ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ.

فَإِنْ مَلَّكَ لِاحْتِيَاجٍ أَوْ لِثَوَابِ آخِرَةٍ .. فَصَدَقَةٌ، أَوْ نَقَلَهُ لِلْمُتَّهِبِ إِكْرَامًا .. فَهَدِيَّةٌ.

وَأَرْكَانُهَا: صِيغَةٌ، وَعَاقِدٌ، وَمَوْهُوبٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: مَا فِي الْبَيْعِ، لَكِنْ تَصِحُّ هِبَةُ نَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ، لَا مَوْصُوفٍ.

وَفِي الْوَاهِبِ: أَهْلِيَّةُ تَبَرُّعٍ.

وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إِبْرَاءٌ، وَلِغَيْرِهِ صَحِيحَةٌ[1].

وَتَصِحُّ بِعُمْرَىٰ وَرُقْبَىٰ، كَـ «أَعْمَرْتُكَ هَذَا» وَإِنْ زَادَ: «فَإِذَا مُتُّ عَادَ لِي»، وَ«أَرْقَبْتُكَهُ»، أَوْ «جَعَلْتُهُ لَكَ رُقْبَىٰ»؛ أَيْ إِنْ مُتَّ قَبْلِي .. عَادَ لِي، وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ .. اسْتَقَرَّ لَك.

وَشُرِطَ فِي مِلْكِ مَوْهُوبٍ: قَبْضٌ بِإِذْنٍ أَوْ إِقْبَاضٍ، فَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ .. خَلَفَهُ وَارِثُهُ.

وَكُرِهَ تَفْضِيلٌ فِي عَطِيَّةِ بَعْضِهِ.

وَلِأَصْلٍ رُجُوعٌ فِيمَا أَعْطَاهُ بِزِيَادَتِهِ الْمُتَّصِلَةِ إِنْ بَقِيَ فِي سَلْطَنَتِهِ، فَيَمْتَنِعُ بِزَوَالِهَا، لَا بِنَحْوِ رَهْنِهِ وَهِبَتِهِ قَبْلَ قَبْضٍ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٦/ ٣٠٥)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٥/ ٤١٣) أن هبة الدين لغير المدين باطلة .

وَيَحْصُلُ بِنَحْوِ «رَجَعْتُ فِيهِ»، أَو «رَدَدْتُهُ إِلَىٰ مِلْكِي»، لَا بِنَحْوِ بَيْعٍ وَإِعْتَاقٍ وَوَطْءٍ.

وَالْهِبَةُ إِنْ أُطْلِقَتْ .. فَلَا ثَوَابَ وَإِنْ كَانَتْ لِأَعْلَىٰ، أَوْ قُيِّدَتْ بِثَوَابٍ مَجْهُولٍ .. فَبَاطِلَةٌ، أَوْ بِمَعْلُومٍ .. فَبَيْعٌ.

وَظَرْفُ الْهِبَةِ إِنْ لَمْ يُعْتَدْ رَدُّهُ، كَقَوْصَرَّةِ تَمْرٍ .. هِبَةٌ، وَإِلَّا .. فَلَا، وَحَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا فِي أَكْلِهَا مِنْهُ إِنِ اعْتِيدَ.

كِتَابُ اللُّقَطَةِ

سُنَّ: لَقْطُ لِوَاثِقٍ بِأَمَانَتِهِ، وَإِشْهَادٌ بِهِ.

وَكُرِهَ لِفَاسِقٍ، فَيَصِحُّ مِنْهُ، كَمُرْتَدٍّ، وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ، لَا بِدَارِ حَرْبٍ، وَتُنْزَعُ اللُّقَطَةُ لِعَدْلٍ، وَيُضَمُّ لَهُمْ مُشْرِفٌ فِي التَّعْرِيفِ.

وَمِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَيَنْزِعُهَا وَلِيُّهُمَا، وَيُعَرِّفُهَا، وَيَتَمَلَّكُهَا لَهُمَا حَيْثُ يَقْتَرِضُ لَهُمَا، فَإِنْ قَصَّرَ فِي نَزْعِهَا فَتَلِفَتْ .. ضَمِنَ.

لَا مِنْ رَقِيقٍ بِلَا إِذْنٍ، فَلَوْ أُخِذَتْ مِنْهُ .. كَانَ لَقْطًا، وَيَصِحُّ مِنْ مُكَاتَبٍ صَحِيحَةً، وَمِنْ مُبَعَّضٍ؛ وَلُقَطَتُهُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ، وَفِي مُهَايَأَةٍ لِذِي نَوْبَةٍ، كَبَاقِي الْأَكْسَابِ وَالْمُؤَنِ إِلَّا أَرْشَ جِنَايَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في لَقْط الحيوان وغيره

الْحَيَوَانُ الْمَمْلُوكُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كَبَعِيرٍ وَظَبْيٍ وَحَمَامٍ .. يَجُوزُ لَقْطُهُ إِلَّا مِنْ مَفَازَةٍ آمِنَةٍ لِتَمَلُّكٍ.

وَمَا لَا يَمْتَنِعُ مِنْهَا، كَشَاةٍ .. يَجُوزُ لَقْطُهُ مُطْلَقًا.

فَإِنْ لَقَطَهُ لِتَمَلُّكٍ .. عَرَّفَهُ ثُمَّ تَمَلَّكَهُ، أَوْ بَاعَهُ وَحَفِظَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَرَّفَهُ ثُمَّ تَمَلَّكَ ثَمَنَهُ، أَوْ تَمَلَّكَ الْمَلْقُوطَ مِنْ مَفَازَةٍ حَالًا وَأَكَلَهُ وَغَرِمَ قِيمَتَهُ.

وَلَهُ لَقْطُ رَقِيقٍ غَيْرِ مُمَيِّزٍ، أَوْ زَمَنَ نَهْبٍ، وَغَيْرِ مَالٍ لِاخْتِصَاصٍ أَوْ حِفْظٍ، وَغَيْرِ حَيَوَانٍ:

فَإِنْ تَسَارَعَ فَسَادُهُ، كَهَرِيسَةٍ .. فَلَهُ الْأَخِيرَتَانِ وَإِنْ وَجَدَهُ بِعُمْرَانٍ، وَإِنْ بَقِيَ بِعِلَاجٍ كَرُطَبٍ يَتَتَمَّرُ، وَبَيْعُهُ أَغْبَطُ .. بَاعَهُ، وَإِلَّا بَاعَ بَعْضَهُ لِعِلَاجِ بَاقِيهِ إِنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ بِهِ.

وَمَنْ أَخَذَ لُقَطَةً لَا لِخِيَانَةٍ .. فَأَمِينٌ مَا لَمْ يَتَمَلَّكْ وَإِنْ قَصَدَهَا، وَيَجِبُ تَعْرِيفُهَا وَإِنْ لَقَطَ لِحِفْظٍ . أَوْ لَهَا .. فَضَامِنٌ، وَلَيْسَ لَهُ تَعْرِيفُهَا لِتَمَلُّكٍ.

وَلَوْ دَفَعَ لُقَطَةً لِقَاضٍ .. لَزِمَهُ قَبُولُهَا.

وَيَعْرِفُ جِنْسَهَا وَصِفَتَهَا وَقَدْرَهَا وَعِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا.

ثُمَّ يُعَرِّفُهَا فِي نَحْوِ سُوقٍ سَنَةً وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً عَلَىٰ الْعَادَةِ، أَوَّلًا كُلَّ يَوْمٍ طَرَفَيْهِ، ثُمَّ طَرَفَهُ، ثُمَّ كُلَّ أُسْبُوعٍ، ثُمَّ كُلَّ شَهْرٍ، وَيَذْكُرُ بَعْضَ أَوْصَافِهَا.

وَيُعَرَّفُ حَقِيرٌ لَا يُعْرَضُ عَنْهُ غَالِبًا إِلَىٰ أَنْ يُظَنَّ إِعْرَاضُ فَاقِدِهِ عَنْهُ غَالِبًا.

وَعَلَيْهِ مُؤْنَةُ تَعْرِيفٍ إِنْ قَصَدَ تَمَلُّكًا وَإِنْ لَمْ يَتَمَلَّكْ، وَإِلَّا فَعَلَىٰ بَيْتِ مَالٍ أَوْ مَالِكٍ.

وَإِذَا عَرَّفَهَا لِتَمَلُّكٍ لَمْ يَمْلِكْهَا إِلَّا بِلَفْظٍ، كَتَمَلَّكْتُ.

فَإِنْ تَمَلَّكَ فَظَهَرَ الْمَالِكُ، وَلَمْ يَرْضَ بِبَدَلِهَا .. لَزِمَهُ رَدُّهَا بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ وَأَرْشِ نَقْصٍ، فَإِنْ تَلِفَتْ .. غَرِمَ مِثْلَهَا أَوْ قِيمَتَهَا وَقْتَ تَمَلُّكٍ.

وَلَا تُدْفَعُ لِمُدَّعٍ بِلَا وَصْفٍ وَلَا حُجَّةٍ، وَإِنْ وَصَفَهَا وَظَنَّ صِدْقَهُ .. جَازَ، فَإِنْ دَفَعَ فَثَبَتَتْ لِآخَرَ .. حُوِّلَتْ لَهُ، فَإِنْ تَلِفَتْ .. فَلَهُ تَضْمِينُ كُلٍّ، وَالْقَرَارُ عَلَىٰ الْمَدْفُوعِ لَهُ.

وَلَا يَحِلُّ لَقْطُ حَرَمِ مَكَّةَ إِلَّا لِحِفْظٍ، وَيَجِبُ تَعْرِيفٌ.

كِتَابُ اللَّقِيطِ

لَقْطُهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، وَيَجِبُ إِشْهَادٌ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ مَا مَعَ اللَّقِيطِ.

وَاللَّقِيطُ: صَغِيرٌ أَوْ مَجْنُونٌ مَنْبُوذٌ لَا كَافِلَ لَهُ.

وَاللَّاقِطُ: حُرٌّ رَشِيدٌ عَدْلٌ، فَلَوْ لَقَطَهُ غَيْرُهُ .. لَمْ يَصِحَّ، لَكِنْ لِكَافِرٍ لَقْطُ كَافِرٍ. فَإِنْ أَذِنَ لِرَقِيقِهِ غَيْرِ الْمُكَاتَبِ، أَوْ أَقَرَّهُ .. فَهُوَ اللَّاقِطُ.

وَلَوِ ازْدَحَمَ أَهْلَانِ قَبْلَ أَخْذِهِ .. عَيَّنَ الْحَاكِمُ مَنْ يَرَاهُ، أَوْ بَعْدَهُ .. قُدِّمَ سَابِقٌ، وَإِنْ لَقَطَاهُ مَعًا .. فَغَنِيٌّ عَلَىٰ فَقِيرٍ، وَعَدْلٌ عَلَىٰ مَسْتُورٍ، ثُمَّ أُقْرِعَ.

وَلَهُ نَقْلُهُ مِنْ بَادِيَةٍ لِقَرْيَةٍ، وَمِنْهُمَا لِبَلَدٍ، لَا عَكْسُهُ، وَمِنْ كُلٍّ لِمِثْلِهِ.

وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِهِ الْعَامِّ كَوَقْفٍ عَلَىٰ اللُّقَطَاءِ، أَوِ الْخَاصِّ كَثِيَابٍ عَلَيْهِ أَوْ تَحْتَهُ، وَدَنَانِيرَ كَذَلِكَ، وَدَارٍ هُوَ فِيهَا وَحْدَهُ، -لَا مَالٍ مَدْفُونٍ وَمَوْضُوعٍ بِقُرْبِهِ-، ثُمَّ فِي بَيْتِ مَالٍ، ثُمَّ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ حَاكِمٌ، ثُمَّ عَلَىٰ مُوسِرِينَا قَرْضًا.

وَلِلَاقِطِهِ اسْتِقْلَالٌ بِحِفْظِ مَالِهِ، وَإِنَّمَا يَمُونُهُ مِنْهُ بِإِذْنِ حَاكِمٍ، ثُمَّ بِإِشْهَادٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحكم بإسلام اللقيط وغيره

اللَّقِيطُ مُسْلِمٌ وَإِنِ اسْتَلْحَقَهُ كَافِرٌ بِلَا بَيِّنَةٍ؛ إِنْ وُجِدَ بِمَحَلٍّ بِهِ مُسْلِمٌ، وَلَا يَكْفِي اجْتِيَازُهُ بِدَارِ كُفْرٍ.

وَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِ غَيْرِ لَقِيطٍ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ تَبَعًا لِأَحَدِ أُصُولِهِ، وَلِسَابِيهِ الْمُسْلِمِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَحَدُهُمْ، فَإِنْ كَفَرَ بَعْدَ كَمَالِهِ فِيهِمَا .. فَمُرْتَدٌّ.

فَصْلٌ

في حرية اللقيط ورقِّه واستلحاقه

اللَّقِيطُ حُرٌّ، إِلَّا أَنْ تُقَامَ بِرِقِّهِ بَيِّنَةٌ مُتَعَرِّضَةٌ لِسَبَبِ الْمِلْكِ، أَوْ يُقِرَّ بِهِ؛ وَلَمْ يُكَذِّبْهُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَلَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارُهُ بِحُرِّيَّةٍ.

وَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَاضٍ مُضِرٍّ بِغَيْرِهِ، فَلَوْ لَزِمَهُ دَيْنٌ، فَأَقَرَّ بِرِقٍّ وَبِيَدِهِ مَالٌ .. قُضِيَ مِنْهُ.

وَلَوِ اسْتَلْحَقَ نَحْوَ صَغِيرٍ رَجُلٌ[1] .. لَحِقَهُ، أَوِ اثْنَانِ .. قُدِّمَ بِبَيِّنَةٍ، فَبِسَبْقِ اسْتِلْحَاقٍ مَعَ يَدٍ عَنْ غَيْرِ لَقْطٍ، فَبِقَائِفٍ، فَإِنْ عُدِمَ، أَوْ تَحَيَّرَ، أَوْ نَفَاهُ عَنْهُمَا، أَوْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا .. انْتَسَبَ بَعْدَ كَمَالِهِ لِمَنْ يَمِيلُ طَبْعُهُ إِلَيْهِ.

(١) في (أ، ب، ج): استلحقه رجل.

كِتَابُ الْجِعَالَةِ

أَرْكَانُهَا: عَمَلٌ، وَجُعْلٌ، وَصِيغَةٌ، وَعَاقِدٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: اخْتِيَارٌ، وَإِطْلَاقُ تَصَرُّفِ مُلْتَزِمٍ، وَعِلْمُ عَامِلٍ بِالِالْتِزَامِ[1]، وَأَهْلِيَّةُ عَمَلِ عَامِلٍ مُعَيَّنٍ.

وَفِي الْعَمَلِ: كُلْفَةٌ، وَعَدَمُ تَعَيُّنِهِ وَتَأْقِيتِهِ.

وَفِي الْجُعْلِ: مَا فِي الثَّمَنِ، وَلِلْعَامِلِ فِي فَاسِدٍ يُقْصَدُ . . أُجْرَةٌ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ مِنْ طَرَفِ الْمُلْتَزِمِ يَدُلُّ عَلَىٰ إِذْنِهِ فِي الْعَمَلِ بِجُعْلٍ.

فَلَوْ عَمِلَ بِقَوْلِ أَجْنَبِيٍّ: قَالَ زَيْدٌ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، وَكَانَ كَاذِبًا . . فَلَا شَيْءَ لَهُ.

وَلِمَنْ رَدَّهُ مِنْ أَقْرَبَ قِسْطُهُ.

وَلَوْ رَدَّهُ اثْنَانِ . . فَلَهُمَا الْجُعْلُ، إِلَّا إِنْ عَيَّنَ أَحَدَهُمَا؛ فَلَهُ كُلُّهُ إِنْ قَصَدَ الْآخَرُ إِعَانَتَهُ، وَإِلَّا . . فَقِسْطُهُ وَلَا شَيْءَ لِلْآخَرِ.

وَقَبْلَ فَرَاغٍ لِلْمُلْتَزِمِ تَغْيِيرٌ، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ شُرُوعٍ، أَوْ عَمِلَ جَاهِلًا . . فَلَهُ أُجْرَةٌ.

وَلِكُلٍّ فَسْخٌ، وَلِلْعَامِلِ أُجْرَةٌ إِنْ فَسَخَ الْمُلْتَزِمُ بَعْدَ شُرُوعٍ، وَإِلَّا . . فَلَا شَيْءَ، كَمَا لَوْ تَلِفَ مَرْدُودُهُ، أَوْ هَرَبَ قَبْلَ وُصُولِهِ . وَلَا يَحْبِسُهُ لِاسْتِيفَاءٍ.

وَحَلَفَ مُلْتَزِمٌ أَنْكَرَ شَرْطَ جُعْلٍ أَوْ رَدًّا.

---

(١) ليس في (أ، ب): وعلم عامل بالالتزام.

كِتَابُ الْفَرَائِضِ

يُبْدَأُ مِنْ تَرِكَةِ مَيِّتٍ بِمَا تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَزَكَاةٍ وَجَانٍ وَمَرْهُونٍ وَمَا مَاتَ مُشْتَرِيهِ مُفْلِسًا، فَبِمُؤَنِ تَجْهِيزِ مَمُونِهِ بِمَعْرُوفٍ، فَدَيْنِهِ، فَوَصِيَّتِهِ مِنْ ثُلُثِ بَاقٍ، وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ: بِقَرَابَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ، أَوْ وَلَاءٍ، أَوْ إِسْلَامٍ.

وَالْمُجْمَعُ عَلَىٰ إِرْثِهِ مِنَ الذُّكُورِ عَشَرَةٌ: ابْنٌ، وَابْنُهُ وَإِنْ نَزَلَ، وَأَبٌ، وَأَبُوهُ وَإِنْ عَلَا، وَأَخٌ مُطْلَقًا، وَعَمٌّ، وَابْنُهُ، وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ، وَزَوْجٌ، وَذُو وَلَاءٍ.

وَمِنَ الْإِنَاثِ سَبْعٌ: بِنْتٌ، وَبِنْتُ ابْنٍ وَإِنْ نَزَلَ، وَأُمٌّ، وَجَدَّةٌ، وَأُخْتٌ، وَزَوْجَةٌ، وَذَاتُ وَلَاءٍ.

فَلَوِ اجْتَمَعَ الذُّكُورُ .. فَالْوَارِثُ أَبٌ وَابْنٌ وَزَوْجٌ . أَوِ الْإِنَاثُ .. فَبِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٌ . أَوِ الْمُمْكِنُ مِنْهُمَا .. فَأَبَوَانِ وَابْنٌ وَبِنْتٌ وَأَحَدُ زَوْجَيْنِ.

فَلَوْ لَمْ يَسْتَغْرِقُوا .. صُرِفَتْ كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا لِبَيْتِ مَالٍ إِنِ انْتَظَمَ، وَإِلَّا رُدَّ مَا فَضَلَ عَلَىٰ ذَوِي فُرُوضٍ غَيْرَ زَوْجَيْنِ بِنِسْبَتِهَا.

ثُمَّ ذَوُو أَرْحَامٍ، وَهُمْ: جَدٌّ وَجَدَّةٌ سَاقِطَانِ، وَأَوْلَادُ بَنَاتٍ، وَبَنَاتُ إِخْوَةٍ، وَأَوْلَادُ أَخَوَاتٍ، وَبَنُو إِخْوَةٍ لِأُمٍّ، وَعَمٌّ لِأُمٍّ، وَبَنَاتُ أَعْمَامٍ، وَعَمَّاتٌ، وَأَخْوَالٌ، وَخَالَاتٌ، وَمُدْلُونَ بِهِمْ.

فَصْلٌ

في بيان الفروض وذويها

الْفُرُوضُ فِي كِتَابِ اللَّهِ:

١- نِصْفٌ: لِزَوْجٍ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَلِبِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِغَيْرِ أُمٍّ مُنْفَرِدَاتٍ.

٢- وَرُبُعٌ: لِزَوْجٍ لِزَوْجَتِهِ فَرْعٌ وَارِثٌ، وَلِزَوْجَةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ.

٣- وَثُمُنٌ: لَهَا مَعَهُ.

٤- وَثُلُثَانِ: لِصِنْفٍ تَعَدَّدَ مِمَّنْ فَرْضُهُ نِصْفٌ.

٥- وَثُلُثٌ: لِأُمٍّ لَيْسَ لِمَيِّتِهَا فَرْعٌ وَارِثٌ وَلَا عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ، وَلِعَدَدٍ مِنْ وَلَدِهَا، وَقَدْ يُفْرَضُ لِجَدٍّ مَعَ إِخْوَةٍ.

٦- وَسُدُسٌ: لِأَبٍ وَجَدٍّ لِمَيِّتِهِمَا فَرْعٌ وَارِثٌ، وَلِأُمٍّ لِمَيِّتِهَا ذَلِكَ أَوْ عَدَدٌ مِنْ إِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ، وَلِجَدَّةٍ لَمْ تُدْلِ بِذَكَرٍ بَيْنَ أُنْثَيَيْنِ، وَلِبِنْتِ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ أَعْلَىٰ، وَلِأُخْتٍ فَأَكْثَرَ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ، وَلِوَاحِدٍ وَلَدِ أُمٍّ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق

لَا يُحْجَبُ أَبَوَانِ وَزَوْجَانِ وَوَلَدٌ بِأَحَدٍ.

بَلِ ابْنُ ابْنٍ: بِابْنٍ، أَوِ ابْنِ ابْنٍ أَقْرَبَ مِنْهُ.

وَجَدٌّ: بِمُتَوَسِّطٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ.

وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ: بِأَبٍ، وَابْنٍ، وَابْنِهِ. وَلِأَبٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ. وَلِأُمٍّ: بِأَبٍ، وَجَدٍّ، وَفَرْعٍ وَارِثٍ.

وَابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ: بِأَبٍ، وَجَدٍّ، وَابْنٍ، وَابْنِهِ، وَأَخٍ لِأَبَوَيْنِ، وَلِأَبٍ. وَلِأَبٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَابْنِ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ.

وَعَمٌّ لِأَبَوَيْنِ: بِهَؤُلَاءِ، وَابْنِ أَخٍ لِأَبٍ . وَلِأَبٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَعَمٍّ لِأَبَوَيْنِ.

وَابْنُ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ: بِهَؤُلَاءِ، وَعَمٍّ لِأَبٍ . وَلِأَبٍ: بِهَؤُلَاءِ، وَابْنِ عَمٍّ لِأَبَوَيْنِ.

وَبَنَاتُ ابْنٍ: بِابْنٍ، أَوْ بِنْتَيْنِ إِنْ لَّمْ يُعَصِّبْنَ.

وَجَدَّةٌ لِأُمٍّ: بِأُمٍّ . وَلِأَبٍ: بِأَبٍ، وَأُمٍّ . وَبُعْدَىٰ جِهَةٍ: بِقُرْبَاهَا . وَبُعْدَىٰ جِهَةِ أَبٍ: بِقُرْبَىٰ جِهَةِ أُمٍّ، لَا الْعَكْسُ.

وَأُخْتٌ؛ كَأَخٍ . وَأَخَوَاتٌ لِأَبٍ: بِأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ.

وَعَصَبَةٌ: بِاسْتِغْرَاقِ ذَوِي فُرُوضٍ.

وَمَنْ لَهُ وَلَاءٌ: بِعَصَبَةِ نَسَبٍ.

وَالْعَصَبَةُ: مَنْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ، فَيَرِثُ التَّرِكَةَ أَوْ مَا فَضَلَ عَنِ الْفَرْضِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا

لِابْنٍ فَأَكْثَرَ التَّرِكَةُ، وَلِبِنْتٍ فَأَكْثَرَ مَا مَرَّ، وَلَوِ اجْتَمَعَا . . فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

وَوَلَدُ الِابْنِ كَالْوَلَدِ، فَلَوِ اجْتَمَعَا وَالْوَلَدُ ذَكَرٌ . . حُجِبَ وَلَدُ الِابْنِ، أَوْ أُنْثَىٰ . . فَلَهُ مَا زَادَ عَلَىٰ فَرْضِهَا، وَيُعَصِّبُ الذَّكَرُ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ، وَكَذَا مَنْ فَوْقَهُ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهَا سُدُسٌ، فَإِنْ كَانَ أُنْثَىٰ . . فَلَهَا مَعَ بِنْتٍ سُدُسٌ، وَلَا شَيْءَ لَهَا مَعَ أَكْثَرَ، وَكَذَا كُلُّ طَبَقَتَيْنِ مِنْهُمْ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة

الْأَبُ يَرِثُ بِفَرْضٍ مَعَ فَرْعٍ ذَكَرٍ وَارِثٍ، وَبِتَعْصِيبٍ مَعَ فَقْدِ فَرْعٍ وَارِثٍ، وَبِهِمَا مَعَ فَرْعٍ أُنْثَىٰ وَارِثٍ.

وَلِأُمٍّ مَعَ أَبٍ وَأَحَدِ زَوْجَيْنِ؛ ثُلُثُ بَاقٍ.

وَجَدٌّ كَأَبٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِثُلُثِ بَاقٍ، وَلَا يُسْقِطُ وَلَدَ غَيْرِ أُمٍّ، وَلَا أُمَّ أَبٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في إرث الحواشي

وَلَدُ أَبَوَيْنِ كَوَلَدِ، وَوَلَدُ أَبٍ كَوَلَدِ أَبَوَيْنِ، إِلَّا فِي الْمُشَرَّكَةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَوَلَدَا أُمٍّ وَأَخٌ لِأَبَوَيْنِ، فَيُشَارِكُ الْأَخُ وَلَدَيِ الْأُمِّ، وَلَوْ كَانَ لِأَبٍ سَقَطَ.

وَاجْتِمَاعُ الصِّنْفَيْنِ كَاجْتِمَاعِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ، إِلَّا أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُعَصِّبُهَا إِلَّا أَخُوهَا.

وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ عَصَبَةٌ، فَتُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ بِنْتٍ وَلَدَ أَبٍ.

وَابْنُ أَخٍ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَبِيهِ، لَكِنْ لَا يَرُدُّ الْأُمَّ لِلسُّدُسِ، وَلَا يَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، وَلَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَيَسْقُطُ فِي الْمُشَرَّكَةِ.

وَعَمٌّ لِغَيْرِ أُمٍّ كَأَخٍ كَذَلِكَ، وَكَذَا بَاقِي عَصَبَةِ نَسَبٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الإرث بالولاء

مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ فَتَرِكَتُهُ أَوِ الْفَاضِلُ لِمُعْتِقِهِ، فَلِعَصَبَتِهِ بِنَفْسِهِ كَتَرْتِيبِهِمْ فِي نَسَبٍ، لَكِنْ يُقَدَّمُ أَخُو مُعْتِقٍ وَابْنُ أَخِيهِ عَلَىٰ جَدِّهِ، فَلِمُعْتِقِ الْمُعْتِقِ، فَعَصَبَتِهِ كَذَلِكَ.

وَلَا تَرِثُ امْرَأَةٌ بِوَلَاءٍ إِلَّا عَتِيقَهَا، أَوْ مُنْتَمِيًا إِلَيْهِ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في ميراث الجد والإخوة

لِجَدٍّ مَعَ وَلَدِ أَبَوَيْنِ أَوْ أَبٍ بِلَا ذِي فَرْضٍ؛ الْأَكْثَرُ مِنْ ثُلُثٍ وَمُقَاسَمَةٍ كَأَخٍ، وَبِهِ؛ الْأَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ وَثُلُثِ بَاقٍ وَمُقَاسَمَةٍ.

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ أَكْثَرُ مِنْ سُدُسٍ . . أَخَذَهُ وَلَوْ عَائِلًا، وَسَقَطَتِ الْإِخْوَةُ.

وَكَذَا مَعَهُمَا، وَيَعُدُّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ عَلَيْهِ وَلَدَ الْأَبِ فِي الْقِسْمَةِ.

فَإِنْ كَانَ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ ذَكَرًا . . سَقَطَ وَلَدُ الْأَبِ، وَإِلَّا . . فَتَأْخُذُ الْوَاحِدَةُ إِلَىٰ النِّصْفِ، وَمَنْ فَوْقَهَا إِلَىٰ الثُّلُثَيْنِ، وَلَا يَفْضُلُ عَنْهُمَا شَيْءٌ، وَقَدْ يَفْضُلُ عَنِ النِّصْفِ؛ فَيَكُونُ لِوَلَدِ الْأَبِ.

وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَ جَدٍّ إِلَّا فِي الْأَكْدَرِيَّةِ، وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِغَيْرِ أُمٍّ، فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَلِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَلِلْأُخْتِ نِصْفٌ؛ فَتَعُولُ، ثُمَّ يَقْسِمُ الْجَدُّ وَالْأُخْتُ نَصِيبَهُمَا أَثْلَاثًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موانع الإرث وغيرها

الْكَافِرَانِ يَتَوَارَثَانِ، لَا حَرْبِيٌّ وَغَيْرُهُ، وَلَا مُسْلِمٌ وَكَافِرٌ، وَلَا مُتَوَارِثَانِ مَاتَا بِنَحْوِ غَرَقٍ وَلَمْ يُعْلَمْ أَسْبَقُهُمَا.

وَلَا يَرِثُ نَحْوُ مُرْتَدٍّ وَلَا يُورَثُ، كَزِنْدِيقٍ، وَمَنْ بِهِ رِقٌّ إِلَّا مُبَعَّضًا فَيُورَثُ.

وَلَا يَرِثُ قَاتِلٌ وَإِنْ لَّمْ يَضْمَنْ.

وَمَنْ فُقِدَ .. وُقِفَ مَالُهُ حَتَّىٰ تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِمَوْتِهِ، أَوْ يَحْكُمَ قَاضٍ بِهِ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا ظَنًّا، فَيُعْطَىٰ مَالُهُ مَنْ يَرِثُهُ حِينَئِذٍ.

وَلَوْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ .. وُقِفَتْ حِصَّتُهُ، وَعُمِلَ فِي الْحَاضِرِ بِالْأَسْوَإِ.

وَلَوْ خَلَّفَ حَمْلًا يَرِثُ أَوْ قَدْ يَرِثُ .. عُمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ؛ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ وَارِثٌ سِوَاهُ، أَوْ كَانَ مَنْ قَدْ يَحْجُبُهُ، أَوْ لَا مُقَدَّرَ لَهُ كَوَلَدٍ .. وُقِفَ الْمَتْرُوكُ، أَوْ لَهُ مُقَدَّرٌ .. أُعْطِيَهُ عَائِلًا إِنْ أَمْكَنَ عَوْلٌ، كَزَوْجَةٍ حَامِلٍ وَأَبَوَيْنِ.

وَإِنَّمَا يَرِثُ إِنِ انْفَصَلَ حَيًّا، وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ.

وَالْمُشْكِلُ إِنْ لَّمْ يَخْتَلِفْ إِرْثُهُ كَوَلَدِ أُمٍّ .. أَخَذَهُ، وَإِلَّا .. عُمِلَ بِالْيَقِينِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، وَوُقِفَ مَا شُكَّ فِيهِ.

وَمَنْ جَمَعَ جِهَتَيْ فَرْضٍ وَتَعْصِيبٍ، كَزَوْجٍ هُوَ ابْنُ عَمٍّ .. وَرِثَ بِهِمَا، لَا كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا؛ فَبِالْبُنُوَّةِ.

أَوْ جِهَتَيْ فَرْضٍ .. فَبِأَقْوَاهُمَا، بِأَنْ تَحْجُبَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ كَبِنْتٍ هِيَ أُخْتٌ لِأُمٍّ بِأَنْ يَطَأَ أُمَّهُ فَتَلِدَ بِنْتًا، أَوْ لَا تُحْجَبَ كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ لِأَبٍ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ فَتَلِدَ بِنْتًا، أَوْ تَكُونَ أَقَلَّ حَجْبًا كَأُمٍّ هِيَ أُخْتٌ بِأَنْ يَطَأَ بِنْتَهُ الثَّانِيَةَ فَتَلِدَ وَلَدًا.

وَلَوْ زَادَ أَحَدُ عَاصِبَيْنِ بِقَرَابَةٍ أُخْرَىٰ كَابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لِأُمٍّ .. لَمْ يُقَدَّمْ وَلَوْ حَجَبَتْهُ بِنْتٌ عَنْ فَرْضِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أصول المسائل والعول والتصحيح والمناسخات

إِنْ كَانَتِ الْوَرَثَةُ عَصَبَاتٍ .. قُسِمَ الْمَتْرُوكُ بَيْنَهُمْ إِنْ تَمَحَّضُوا ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، فَإِنِ اجْتَمَعَا .. قُدِّرَ الذَّكَرُ أُنْثَيَيْنِ، وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ: عَدَدُ رُؤُوسِهِمْ.

وَإِنْ كَانَ فِيهَا ذُو فَرْضٍ أَوْ فَرْضَيْنِ مُتَمَاثِلَيِ الْمَخْرَجِ .. فَأَصْلُهَا مِنْهُ، فَمَخْرَجُ النِّصْفِ اثْنَانِ، وَالثُّلُثِ ثَلَاثَةٌ، وَالرُّبُعِ أَرْبَعَةٌ، وَالسُّدُسِ سِتَّةٌ، وَالثُّمُنِ ثَمَانِيَةٌ.

أَوْ مُخْتَلِفَيْهِ: فَإِنْ تَدَاخَلَ مَخْرَجَاهُمَا؛ بِأَنْ فَنِيَ الْأَكْثَرُ بِالْأَقَلِّ مَرَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ .. فَأَصْلُهَا أَكْثَرُهُمَا، كَسُدُسٍ وَثُلُثٍ.

أَوْ تَوَافَقَا؛ بِأَنْ لَّمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا عَدَدٌ ثَالِثٌ .. فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، كَسُدُسٍ وَثُمُنٍ . وَالْمُتَدَاخِلَانِ مُتَوَافِقَانِ، وَلَا عَكْسَ.

أَوْ تَبَايَنَا؛ بِأَنْ لَّمْ يُفْنِهِمَا إِلَّا وَاحِدٌ .. فَأَصْلُهَا حَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ.

فَالْأُصُولُ: اثْنَانِ، وَثَلَاثَةٌ، وَأَرْبَعَةٌ، وَسِتَّةٌ، وَثَمَانِيَةٌ، وَاثْنَا عَشَرَ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ.

وَتَعُولُ مِنْهَا: السِّتَّةُ لِعَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا، وَالِاثْنَا عَشَرَ لِسَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا، وَالْأَرْبَعَةُ وَالْعِشْرُونَ لِسَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ.

* فَرْعٌ:

إِنِ انْقَسَمَتْ سِهَامُهَا مِنْ أَصْلِهَا عَلَيْهِمْ .. فَذَاكَ.

أَوِ انْكَسَرَتْ عَلَىٰ صِنْفٍ: فَإِنْ بَايَنَتْهُ .. ضُرِبَ فِي الْمَسْأَلَةِ بِعَوْلِهَا عَدَدُهُ، وَإِلَّا .. فَوَفْقُهُ، فَمَا بَلَغَ .. صَحَّتْ مِنْهُ.

أَوْ صِنْفَيْنِ: فَمَنْ وَافَقَتْ سِهَامُهُ عَدَدَهُ .. رُدَّ لِوَفْقِهِ، وَمَنْ لَّا .. تُرِكَ.

ثُمَّ إِنْ تَمَاثَلَ عَدَدَاهُمَا .. ضُرِبَ فِيهَا أَحَدُهُمَا، أَوْ تَدَاخَلَا .. فَأَكْثَرُهُمَا، أَوْ تَوَافَقَا .. فَحَاصِلُ ضَرْبِ وَفْقِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ، أَوْ تَبَايَنَا .. فَحَاصِلُ ضَرْبِ أَحَدِهِمَا فِي الْآخَرِ.

وَيُقَاسُ بِهَذَا الِانْكِسَارُ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَلَا يَزِيدُ.

فَإِذَا أُرِيدَ مَعْرِفَةُ نَصِيبِ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ مَبْلَغِ الْمَسْأَلَةِ .. ضُرِبَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِهَا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، فَمَا بَلَغَ .. فَهُوَ نَصِيبُهُ، يُقْسَمُ عَلَىٰ عَدَدِهِ.

* فَـرْعٌ:

مَاتَ عَنْ وَرَثَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ: فَإِنْ لَّمْ يَرِثْهُ غَيْرُ الْبَاقِينَ، وَإِرْثُهُمْ مِنْهُ كَمِنَ الْأَوَّلِ .. جُعِلَ كَأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يَكُنْ، كَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ مَاتَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْبَاقِينَ.

وَإِلَّا .. فَصَحِّحْ مَسْأَلَةَ كُلٍّ، فَإِنِ انْقَسَمَ نَصِيبُ الثَّانِي عَلَىٰ مَسْأَلَتِهِ، وَإِلَّا: فَإِنْ تَوَافَقَا .. ضُرِبَ فِي الْأُولَىٰ وَفْقُ مَسْأَلَتِهِ، وَإِلَّا .. فَكُلُّهَا.

وَمَنْ لَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْأُولَىٰ .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِيمَا ضُرِبَ فِيهَا، وَمِنَ الثَّانِيَةِ .. أَخَذَهُ مَضْرُوبًا فِي نَصِيبِ الثَّانِي أَوْ وَفْقِهِ.

كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

أَرْكَانُهَا: مُوصًى لَهُ، وَبِهِ، وَصِيغَةٌ، وَمُوصٍ.

وَشُرِطَ فِيهِ: تَكْلِيفٌ، وَحُرِّيَّةٌ، وَاخْتِيَارٌ؛ فَلَا تَصِحُّ بِدُونِهَا.

وَفِي الْمُوصَىٰ لَهُ مُطْلَقًا: عَدَمُ مَعْصِيَةٍ، وَغَيْرَ جِهَةٍ: كَوْنُهُ مَعْلُومًا، أَهْلًا لِمِلْكٍ؛ فَلَا تَصِحُّ لِحَمْلٍ سَيَحْدُثُ، وَلَا لِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَلَا لِمَيْتٍ، وَلَا لِدَابَّةٍ إِلَّا إِنْ فَسَّرَ بِعَلْفِهَا، وَلَا لِعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ.

وَتَصِحُّ لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ وَمَصَالِحِهِ، وَمُطْلَقًا وَتُحْمَلُ عَلَيْهِمَا، وَلِكَافِرٍ، وَقَاتِلٍ، وَلِحَمْلٍ إِنِ انْفَصَلَ حَيًّا لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهَا، أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تَكُنِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَوَارِثٍ إِنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ، وَالْعِبْرَةُ بِإِرْثِهِمْ وَقْتَ الْمَوْتِ، وَبِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ بَعْدَهُ، وَلَا تَصِحُّ لِوَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ.

وَالْوَصِيَّةُ لِرَقِيقِ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ، فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ مَوْتِهِ .. فَلَهُ.

وَفِي الْمُوصَىٰ بِهِ: كَوْنُهُ مُبَاحًا، يُنْقَلُ؛ فَتَصِحُّ بِحَمْلٍ إِنِ انْفَصَلَ حَيًّا، أَوْ مَضْمُونًا وَعُلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا، وَبِثَمَرٍ وَحَمْلٍ وَلَوْ مَعْدُومَيْنِ[1]، وَبِمُبْهَمٍ، وَبِنَجِسٍ يُقْتَنَىٰ كَكَلْبٍ قَابِلٍ لِلتَّعْلِيمِ، وَزِبْلٍ، وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ.

وَلَوْ أَوْصَىٰ مَنْ لَهُ كِلَابٌ بِكَلْبٍ، أَوْ بِهَا وَلَهُ مُتَمَوَّلٌ .. صَحَّتْ، أَوْ مَنْ لَهُ طَبْلُ لَهْوٍ وَطَبْلُ حِلٍّ بِطَبْلٍ .. حُمِلَ عَلَىٰ الثَّانِي، وَتَلْغُو بِالْأَوَّلِ إِلَّا إِنْ صَلَحَ لِلثَّانِي.

---

(١) في (أ، ب): وبثمر وحمل سيحدثان. وهي عبارة «المنهاج» (ص ٣٥٢).

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا، صَرِيحُهُ؛ كَـ«أَوْصَيْتُ لَهُ بِكَذَا»، أَوْ «أَعْطُوهُ لَهُ»، أَوْ «هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي»، وَكِنَايَتُهُ؛ كَـ«هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي».

وَتَلْزَمُ بِمَوْتٍ مَعَ قَبُولٍ بَعْدَهُ وَلَوْ بِتَرَاخٍ فِي مُعَيَّنٍ، وَالرَّدُّ بَعْدَ مَوْتٍ، فَإِنْ مَاتَ لَا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي .. بَطَلَتْ، أَوْ بَعْدَهُ .. خَلَفَهُ وَارِثُهُ.

وَمِلْكُ الْمُوصَىٰ لَهُ مَوْقُوفٌ: إِنْ قَبِلَ بَانَ أَنَّهُ مَلَكُهُ بِالْمَوْتِ، وَتَتْبَعُهُ الْفَوَائِدُ وَالْمُؤْنَةُ، وَيُطَالَبُ مُوصًى لَهُ بِهَا إِنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولٍ وَرَدٍّ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ (في الوصية بزائد على الثلث وما يلحق بالوصية)

يَنْبَغِي أَلَّا يُوصِيَ بِزَائِدٍ عَلَىٰ ثُلُثٍ؛ فَتَبْطُلُ فِيهِ إِن رَدَّهُ وَارِثٌ، وَإِنْ أَجَازَ فَتَنْفِيذٌ، وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ وَقْتَ الْمَوْتِ.

وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ: عِتْقٌ عُلِّقَ بِالْمَوْتِ، وَتَبَرُّعٌ نُجِّزَ فِي مَرَضِهِ؛ كَوَقْفٍ وَهِبَةٍ.

وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ، وَعَجَزَ الثُّلُثُ: فَإِنْ تَمَحَّضَتْ عِتْقًا .. أُقْرِعَ، وَإِلَّا .. قُسِّطَ الثُّلُثُ، كَمُنَجَّزَةٍ، فَإِنْ تَرَتَّبَتَا .. قُدِّمَ أَوَّلُ فَأَوَّلُ إِلَىٰ الثُّلُثِ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ أَعْتَقْتُ غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ، فَأَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضِ مَوْتِهِ .. تَعَيَّنَ إِنْ خَرَجَ وَحْدَهُ مِنَ الثُّلُثِ، ولَا إِقْرَاعَ.

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِحَاضِرٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ .. لَمْ يَتَسَلَّطْ مُوصًى لَهُ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ حَالًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في بيان المرض المخوف والتبرع الزائد على الثلث

تَبَرَّعَ فِي مَرَضٍ مَخُوفٍ وَمَاتَ .. لَمْ يَنْفُذْ مَا زَادَ عَلَىٰ ثُلُثٍ، أَوْ غَيْرِ مَخُوفٍ فَمَاتَ وَلَمْ يُحْمَلْ عَلَىٰ فَجْأَةٍ .. فَكَذَا، وَإِنْ شُكَّ فِيهِ .. لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِطَبِيبَيْنِ مَقْبُولَيِ الشَّهَادَةِ.

وَمِنَ المَخُوفِ: قُولَنْجٌ، وَذَاتُ جَنْبٍ، وَرُعَافٌ دَائِمٌ، وَإِسْهَالٌ مُتَتَابِعٌ، أَوْ وَخَرَجَ الطَّعَامُ غَيْرَ مُسْتَحِيلٍ أَوْ بِوَجَعٍ أَوْ بِدَمٍ، وَدِقٍّ، وَابْتِدَاءُ فَالِجٍ، وَحُمَّىٰ مُطْبِقَةٌ أَوْ غَيْرُهَا إِلَّا الرِّبْعَ، وَأَسْرُ مَنِ اعْتَادَ الْقَتْلَ، وَالْتِحَامُ قِتَالٍ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ، وَتَقْدِيمٌ لِقَتْلٍ، وَاضْطِرَابُ رِيحٍ فِي رَاكِبِ سَفِينَةٍ، وَطَلْقٌ، وَبَقَاءُ مَشِيمَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أحكام لفظية للموصىٰ به وللموصىٰ له

يَتَنَاوَلُ شَاةٌ وَبَعِيرٌ غَيْرَ سَخْلَةٍ وَفَصِيلٍ، وَجَمَلٌ وَنَاقَةٌ بَخَاتِيَ وَعِرَابًا، لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَلَا بَقَرَةٌ ثَوْرًا، وَعَكْسُهُ.

وَيَتَنَاوَلُ دَابَّةٌ فَرَسًا وَبَغْلًا وَحِمَارًا، وَرَقِيقٌ صَغِيرًا وَأُنْثَىٰ وَمَعِيبًا وَكَافِرًا، وَعُكُوسَهَا.

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهِ، وَلَا غَنَمَ لَهُ .. لَغَتْ، أَوْ مِنْ مَالِهِ .. اشْتُرِيَتْ لَهُ.

أَوْ بِأَحَدِ أَرِقَّائِهِ، فَتَلِفُوا قَبْلَ مَوْتِهِ .. بَطَلَتْ، وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ .. تَعَيَّنَ.

أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابٍ .. فَثَلَاثٌ، فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُنَّ .. لَمْ يُشْتَرَ شِقْصٌ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ نَفِيسَةٍ أَوْ نَفِيسَتَيْنِ شَيْءٌ .. فَلِوَرَثَتِهِ.

أَوْ بِصَرْفِ ثُلُثِهِ لِلْعِتْقِ .. اشْتُرِيَ شِقْصٌ.

أَوْ أَوْصَىٰ لِحَمْلِهَا .. فَلِمَنِ انْفَصَلَ حَيًّا، وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا، أَوْ قَالَ: أُنْثَىٰ؛ فَلَهُ كَذَا، فَوَلَدَتْهُمَا .. لَغَتْ، أَوْ: بِبَطْنِكِ ذَكَرٌ، فَوَلَدَتْهُمَا .. فَلِلذَّكَرِ، أَوْ ذَكَرَيْنِ .. أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا.

أَوْ لِجِيرَانِهِ .. فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

أَوْ لِلْعُلَمَاءِ .. فَلِأَصْحَابِ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرٍ وَحَدِيثٍ وَفِقْهٍ.

أَوْ لِلْفُقَرَاءِ .. دَخَلَ الْمَسَاكِينُ، وَعَكْسُهُ، أَوْ لَهُمَا .. شُرِّكَ نِصْفَيْنِ.

أَوْ لِجَمْعٍ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ كَالْعَلَوِيَّةِ .. صَحَّتْ.

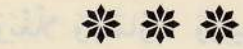
وَيَكْفِي ثَلَاثَةٌ مِنْ كُلٍّ، وَلَهُ التَّفْضِيلُ.

أَوْ لِزَيْدٍ وَالْفُقَرَاءِ .. فَكَأَحَدِهِمْ، لَكِنْ لَا يُحْرَمُ.

أَوْ لِأَقَارِبِ زَيْدٍ .. فَلِكُلِّ قَرِيبٍ مِنْ أَوْلَادِ أَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ زَيْدٌ أَوْ أُمُّهُ لَهُ وَيُعَدُّ قَبِيلَةً، إِلَّا أَبَوَيْنِ وَوَلَدًا.

أَوْ لِأَقْرَبِ أَقَارِبِهِ .. فَلِذُرِّيَّةٍ قُرْبَىٰ فَقُرْبَىٰ، فَأُبُوَّةٍ، فَأُخُوَّةٍ فَبُنُوَّتِهَا، فَجُدُودَةٍ، وَلَا يُرَجَّحُ بِذُكُورَةٍ وَوِرَاثَةٍ.

أَوْ لِأَقَارِبِ نَفْسِهِ .. لَمْ تَدْخُلْ وَرَثَتُهُ.



فَصْلٌ

في أحكام معنوية للموصىٰ به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه

تَصِحُّ بِمَنَافِعَ، فَيَدْخُلُ كَسْبٌ مُعْتَادٌ وَمَهْرٌ، وَالْوَلَدُ كَأُمِّهِ.

وَعَلَىٰ مَالِكٍ مُؤْنَةُ مُوصًى بِمَنْفَعَتِهِ، وَلَهُ إِعْتَاقُهُ وَبَيْعُهُ لِمُوصًى لَهُ، وَكَذَا لِغَيْرِهِ إِنْ أَقَّتَ بِمَعْلُومَةٍ[1]، وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ مِنَ الثُّلُثِ إِنْ أَبَّدَ، وَإِلَّا .. حُسِبَ مِنْهُ مَا نَقَصَ.

(١) اشتراط العلم بالمدة اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٧/ ٦٥)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٦/ ٨٧) أنه يصح البيع وإن كانت المدة مجهولة كالمقدرة بحياته.

وَتَصِحُّ بِحَجٍّ، وَيُحَجُّ مِنْ مِيقَاتِهِ إِلَّا إِنْ قَيَّدَ بِأَبْعَدَ؛ فَمِنْهُ.

وَحَجَّةُ الْإِسْلامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، إِلَّا إِنْ قَيَّدَ بِالثُّلُثِ؛ فَمِنْهُ.

وَلِغَيْرِهِ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ فَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

وَيُؤَدِّي وَارِثٌ عَنْهُ كَفَّارَةً مَالِيَّةً، وَكَذَا غَيْرُهُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِعْتَاقٍ.

وَيَنْفَعُهُ: صَدَقَةٌ، وَدُعَاءٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الرجوع عن الوصية

لَهُ رُجُوعٌ:

بِنَحْوِ «نَقَضْتُ»، وَ«هَذَا لِوَارِثِي»، وَبَيْعٍ وَرَهْنٍ وَكِتَابَةٍ وَلَوْ بِلَا قَبُولٍ.

وَبِوَصِيَّةٍ بِذَلِكَ، وَتَوْكِيلٍ بِهِ، وَعَرْضٍ عَلَيْهِ.

وَخَلْطِهِ بُرًّا مُعَيَّنًا، وَصُبْرَةً وَصَّىٰ بِصَاعٍ مِنْهَا؛ بِأَجْوَدَ.

وَطَحْنِهِ بُرًّا، وَبَذْرِهِ، وَعَجْنِهِ دَقِيقًا.

وَغَزْلِهِ قُطْنًا، وَنَسْجِهِ غَزْلًا، وَقَطْعِهِ ثَوْبًا قَمِيصًا، وَبِنَائِهِ، وَغَرْسِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ فِي الْإِيصَاءِ

أَرْكَانُهُ: مُوصٍ، وَوَصِيٌّ، وَمُوصًى فِيهِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِي الْمُوصِي بِقَضَاءِ حَقٍّ: مَا مَرَّ، وَبِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ مَعَهُ: وِلَايَةٌ لَهُ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً.

وَفِي الْوَصِيِّ عِنْدَ الْمَوْتِ: عَدَالَةٌ، وَكِفَايَةٌ، وَحُرِّيَّةٌ، وَإِسْلَامٌ فِي مُسْلِمٍ، وَعَدَمُ عَدَاوَةٍ وَجَهَالَةٍ. وَلَا يَضُرُّ عَمًى وَأُنُوثَةٌ، وَالْأُمُّ أَوْلَىٰ.

وَيَنْعَزِلُ وَلِيٌّ بِفِسْقٍ، لَا إِمَامٌ.

وَفِي الْمُوصَىٰ فِيهِ: كَوْنُهُ تَصَرُّفًا مَالِيًّا، مُبَاحًا؛ فَلَا يَصِحُّ فِي تَزْوِيجٍ، وَمَعْصِيَةٍ.

وَفِي الصِّيغَةِ: إِيجَابٌ بِلَفْظٍ يُشْعِرُ بِهِ، كَـ «أَوْصَيْتُ»، أَوْ «فَوَّضْتُ إِلَيْكَ»، أَوْ «جَعَلْتُكَ وَصِيًّا»، وَلَوْ مُؤَقَّتًا وَمُعَلَّقًا . وَقَبُولٌ كَوَكَالَةٍ بَعْدَ الْمَوْتِ، مَعَ بَيَانِ مَا يُوصِي فِيهِ.

وَسُنَّ إِيصَاءٌ بِأَمْرِ نَحْوِ طِفْلٍ، وَبِقَضَاءِ حَقٍّ لَمْ يَعْجِزْ عَنْهُ حَالًا أَوْ بِهِ شُهُودٌ، وَلَا يَصِحُّ عَلَىٰ نَحْوِ طِفْلٍ وَالْجَدُّ بِصِفَةِ الْوِلَايَةِ.

وَلَوْ أَوْصَىٰ اثْنَيْنِ . . لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

وَلِكُلٍّ رُجُوعٌ، وَصُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلِيٌّ فِي إِنْفَاقٍ عَلَىٰ مَوْلِيِّهِ لَائِقٍ، لَا فِي دَفْعِ الْمَالِ.

كِتَابُ الْوَدِيعَةِ

أَرْكَانُهَا: وَدِيعَةٌ، وَصِيغَةٌ، وَمُودِعٌ، وَوَدِيعٌ.

وَشُرِطَ فِيهِمَا: مَا فِي مُوَكِّلٍ وَوَكِيلٍ، فَلَوْ أَوْدَعَهُ نَحْوُ صَبِيٍّ .. ضَمِنَ، وَفِي عَكْسِهِ إِنَّمَا يَضْمَنُ بِإِتْلَافٍ.

وَفِي الْوَدِيعَةِ: كَوْنُهَا مُحْتَرَمَةً.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا فِي وَكَالَةٍ، كَـ «أَوْدَعْتُكَ هَذَا»، أَوِ «اسْتَحْفَظْتُكَهُ»، أَوْ كَـ «خُذْهُ».

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حِفْظِهَا .. حَرُمَ أَخْذُهَا، أَوْ لَمْ يَثِقْ بِأَمَانَتِهِ .. كُرِهَ، وَإِلَّا .. سُنَّ إِنْ لَمْ يَتَعَيَّنْ.

وَتَرْتَفِعُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَجُنُونِهِ، وَإِغْمَائِهِ، وَاسْتِرْدَادٍ، وَرَدٍّ.

وَأَصْلُهَا أَمَانَةٌ، وَتُضْمَنُ بِعَوَارِضَ:

١- كَأَنْ يَنْقُلَهَا مِنْ مَحَلَّةٍ أَوْ دَارٍ لِأُخْرَىٰ دُونَهَا حِرْزًا.

٢- وَكَأَنْ يُودِعَهَا بِلَا إِذْنٍ وَلَا عُذْرٍ، وَلَهُ اسْتِعَانَةٌ بِمَنْ يَحْمِلُهَا لِحِرْزٍ.

وَعَلَيْهِ لِعُذْرٍ كَإِرَادَةِ سَفَرٍ رَدُّهَا لِمَالِكِهَا أَوْ وَكِيلِهِ فَلِقَاضٍ فَلِأَمِينٍ، وَيُغْنِي عَنِ الْأَخِيرَيْنِ وَصِيَّةٌ إِلَيْهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ .. ضَمِنَ إِنْ تَمَكَّنَ.

٣- وَكَأَنْ يَدْفِنَهَا بِمَوْضِعٍ وَيُسَافِرَ، وَلَمْ يُعْلِمْ بِهَا أَمِينًا يُرَاقِبُهَا.

٤- وَكَأَلَّا يَدْفَعَ مُتْلِفَاتِهَا، كَتَرْكِ تَهْوِيَةِ ثِيَابِ صُوفٍ، أَوْ لُبْسِهَا عِنْدَ حَاجَتِهَا، أَوْ عَلْفِ دَابَّةٍ، لَا إِنْ نَهَاهُ، فَإِنْ أَعْطَاهُ عَلَفًا .. عَلَفَهَا مِنْهُ، وَإِلَّا .. رَاجَعَهُ أَوْ وَكِيلَهُ فَالْقَاضِيَ.

٥- وَكَأَنْ تَلِفَتْ بِمُخَالَفَةِ مَأْمُورٍ بِهِ، كَقَوْلِهِ: لَا تَرْقُدْ عَلَىٰ الصُّنْدُوقِ، فَرَقَدَ وَانْكَسَرَ بِهِ، وَتَلِفَ مَا فِيهِ بِهِ، لَا بِغَيْرِهِ، وَلَا إِنْ نَهَاهُ عَنْ قُفْلَيْنِ فَأَقْفَلَهُمَا.

وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِسُوقٍ، وَقَالَ: احْفَظْهَا فِي الْبَيْتِ، فَأَخَّرَ بِلَا عُذْرٍ، أَوْ ارْبِطْهَا فِي كُمِّكَ، أَوْ لَمْ يُبَيِّنْ كَيْفِيَّةَ حِفْظٍ، فَأَمْسَكَهَا بِيَدِهِ بِلَا رَبْطٍ فِيهِ، فَضَاعَتْ بِنَحْوِ غَفْلَةٍ .. ضَمِنَ، لَا بِأَخْذِ غَاصِبٍ، وَلَا بِجَعْلِهَا بِجَيْبِهِ . أَوْ اجْعَلْهَا بِجَيْبِكَ .. ضَمِنَ بِرَبْطِهَا.

٦- وَكَأَنْ يُضَيِّعَهَا، كَأَنْ يَضَعَهَا فِي غَيْرِ حِرْزِ مِثْلِهَا، أَوْ يَدُلَّ عَلَيْهَا ظَالِمًا، أَوْ يُسَلِّمَهَا لَهُ مُكْرَهًا؛ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ.

٧- وَكَأَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا، كَلُبْسٍ وَرُكُوبٍ لَا لِعُذْرٍ.

٨- وَكَأَنْ يَأْخُذَهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا، لَا إِنْ نَوَىٰ الْأَخْذَ.

٩- وَكَأَنْ يَخْلِطَهَا بِمَالٍ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ، وَلَوْ لِلْمُودِعِ.

١٠- وَكَأَنْ يَجْحَدَهَا، أَوْ يُؤَخِّرَ تَخْلِيَتَهَا بِلَا عُذْرٍ، بَعْدَ طَلَبِ مَالِكِهَا.

وَمَتَىٰ خَانَ .. لَمْ يَبْرَأْ إِلَّا بِإِيدَاعٍ.

وَحُلِّفَ فِي رَدِّهَا عَلَىٰ مُؤْتَمِنِهِ، وَفِي تَلَفِهَا مُطْلَقًا، أَوْ بِسَبَبٍ خَفِيٍّ كَسَرِقَةٍ، أَوْ ظَاهِرٍ كَحَرِيقٍ عُرِفَ دُونَ عُمُومِهِ، فَإِنْ عُرِفَ عُمُومُهُ وَلَمْ يُتَّهَمْ .. فَلَا، وَإِنْ جُهِلَ .. طُولِبَ بِبَيِّنَةٍ، ثُمَّ يَحْلِفُ أَنَّهَا تَلِفَتْ بِهِ.

كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

الْفَيْءُ: نَحْوُ مَالٍ حَصَلَ مِنْ كُفَّارٍ بِلَا إِيجَافٍ، كَجِزْيَةٍ، وَعُشْرِ تِجَارَةٍ، وَمَا جَلَوْا عَنْهُ، وَتَرِكَةِ مُرْتَدٍّ، وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ لَا وَارِثَ لَهُ.

فَيُخَمَّسُ، وَخُمُسُهُ: لِمَصَالِحِنَا كَثُغُورٍ وَقُضَاةٍ وَعُلَمَاءَ؛ يُقَدَّمُ الْأَهَمُّ، وَلِبَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ؛ وَيُفَضَّلُ الذَّكَرُ كَالْإِرْثِ، وَلِلْيَتَامَىٰ الْفُقَرَاءِ مِنَّا؛ وَالْيَتِيمُ: صَغِيرٌ لَا أَبَ لَهُ، وَلِلْمَسَاكِينِ، وَلِابْنِ السَّبِيلِ الْفَقِيرِ.

وَيَعُمُّ الْإِمَامُ الْأَرْبَعَةَ الْأَخِيرَةَ.

وَالْأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْمُرْتَزِقَةِ، فَيُعْطِي كُلًّا بِقَدْرِ حَاجَةِ مَمُونِهِ، فَإِنْ مَاتَ أَعْطَىٰ أُصُولَهُ وَزَوْجَاتِهِ وَبَنَاتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَغْنُوا، وَبَنِيهِ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَقِلُّوا.

وَسُنَّ: أَنْ يَضَعَ دِيوَانًا، وَيَنْصِبَ لِكُلِّ جَمْعٍ عَرِيفًا، وَيُقَدِّمَ إِثْبَاتًا وَإِعْطَاءً قُرَيْشًا، وَيُقَدِّمَ مِنْهُمْ بَنِي هَاشِمٍ وَالْمُطَّلِبِ، فَعَبْدِ شَمْسٍ فَنَوْفَلٍ، فَعَبْدِ الْعُزَّىٰ، فَسَائِرَ الْبُطُونِ الْأَقْرَبَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَالْأَنْصَارَ، فَسَائِرَ الْعَرَبِ، فَالْعَجَمَ.

وَلَا يُثْبِتُ فِي الدِّيوَانِ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْغَزْوِ، وَمَنْ مَرِضَ .. فَكَصَحِيحٍ وَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ، وَيُمْحَىٰ مَنْ لَمْ يُرْجُ بُرْؤُهُ.

وَمَا فَضَلَ عَنْهُمْ .. وَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مُؤْنَتِهِمْ، وَلَهُ صَرْفُ بَعْضِهِ فِي ثُغُورٍ وَسِلَاحٍ وَخَيْلٍ، وَوَقْفُ عَقَارِ فَيْءٍ، أَوْ بَيْعُهُ وَقَسْمُ غَلَّتِهِ أَوْ ثَمَنِهِ كَذَلِكَ.

manhaj attolab ezzaiden 3-2-2020.job 9 B

فَصْلٌ

في الغنيمة وما يتبعها

الْغَنِيمَةُ: نَحْوُ مَالٍ حَصَلَ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ بِإِيجَافٍ.

فَيُقَدَّمُ السَّلَبُ لِمَنْ رَكِبَ غَرَرًا مِنًّا بِإِزَالَةِ مَنَعَةِ حَرْبِيٍّ فِي الْحَرْبِ، وَهُوَ مَا مَعَهُ مِنْ ثِيَابٍ كَخُفٍّ وَرَانٍ، وَمِنْ سِوَارٍ وَمِنْطَقَةٍ وَخَاتَمٍ وَنَفَقَةٍ، وجَنِيبَةٍ مَعَهُ، وَآلَةِ حَرْبٍ كَدِرْعٍ، وَمَرْكُوبٍ وَآلَتِهِ، لَا حَقِيبَةٍ.

ثُمَّ تُخْرَجُ الْمُؤَنُ، ثُمَّ يُخَمَّسُ الْبَاقِي، وَخُمُسُهُ كَخُمُسِ الْفَيْءِ.

وَالنَّفَلُ -وَهُوَ زِيَادَةٌ يَدْفَعُهَا الْإِمَامُ بِاجْتِهَادِهِ لِمَنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ مَحْمُودٌ، أَوْ يَشْرِطُهَا لِمَنْ يَفْعَلُ مَا يَنْكِي الْحَرْبِيِّينَ- مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ الَّذِي سَيُغْنَمُ فِي هَذَا الْقِتَالِ، أَوِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ.

وَالأَخْمَاسُ الْأَرْبَعَةُ لِلْغَانِمِينَ، وَهُمْ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ، بِنِيَّتِهِ وَإِنْ لَّمْ يُقَاتِلْ، أَوْ لَا بِنِيَّتِهِ وَقَاتَلَ كَأَجِيرٍ لِحِفْظِ أَمْتِعَةٍ وَتَاجِرٍ وَمُحْتَرِفٍ.

وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَائِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْحِيَازَةِ . . فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ.

ولِرَاجِلٍ سَهْمٌ، وَلِفَارِسٍ ثَلَاثَةٌ، وَلَا يُعْطَىٰ إِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ فِيهِ نَفْعٌ.

وَيُرْضَخُ مِنْهَا لِعَبْدٍ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ حَضَرُوا، وَلِكَافِرٍ مَعْصُومٍ حَضَرَ بِلَا أُجْرَةٍ وَبِإِذْنِ الْإِمَامِ.

وَالرَّضْخُ: دُونَ سَهْمٍ يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي قَدْرِهِ.

كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ

هِيَ:

١- لِفَقِيرٍ؛ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَا كَسْبٌ لَائِقٌ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ، وَلَوْ غَيْرَ زَمِنٍ ومُتَعَفِّفٍ.

٢- وَلِمِسْكِينٍ؛ مَنْ لَهُ ذَلِكَ وَلَا يَكْفِيهِ . وَيَمْنَعُ فَقْرَ الشَّخْصِ وَمَسْكَنَتَهُ: كِفَايَتُهُ بِنَفَقَةِ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجٍ، وَاشْتِغَالُهُ بِنَوَافِلَ، لَا بِعِلْمٍ شَرْعِيٍّ وَالْكَسْبُ يَمْنَعُهُ، وَلَا مَسْكَنُهُ وَخَادِمُهُ وَثِيَابٌ وَكُتُبٌ يَحْتَاجُهَا، وَمَالٌ لَهُ غَائِبٌ بِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ مُؤَجَّلٌ.

٣- وَلِعَامِلٍ؛ كَسَاعٍ وَكَاتِبٍ وَقَاسِمٍ وَحَاشِرٍ، لَا قَاضٍ وَوَالٍ.

٤- وَلِمُؤَلَّفَةٍ؛ ضَعِيفُ إِسْلَامٍ، أَوْ شَرِيفٌ يُتَوَقَّعُ إِسْلَامُ غَيْرِهِ، أَوْ كَافٍ شَرَّ مَنْ يَلِيهِ مِنْ كُفَّارٍ أَوْ مَانِعِي زَكَاةٍ.

٥ - وَلِرِقَابٍ؛ مُكَاتَبُونَ لِغَيْرِ مُزَكٍّ.

٦- وَلِغَارِمٍ؛ مَنْ تَدَايَنَ لِنَفْسِهِ فِي مُبَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ وَتَابَ أَوْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ؛ مَعَ الْحَاجَةِ، أَوْ لِإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ وَلَوْ غَنِيًّا، أَوْ لِضَمَانٍ إِنْ أَعْسَرَ مَعَ الْأَصِيلِ، أَوْ وَحْدَهُ وَكَانَ مُتَبَرِّعًا.

٧- وَلِسَبِيلِ اللَّهِ؛ غَازٍ مُتَطَوِّعٌ وَلَوْ غَنِيًّا.

٨- وَلِابْنِ سَبِيلٍ؛ مُنْشِئُ سَفَرٍ أَوْ مُجْتَازٌ إِنِ احْتَاجَ وَلَا مَعْصِيَةَ بِسَفَرِهِ.

وَشَرْطُ آخِذٍ: حُرِّيَّةٌ، وَإِسْلَامٌ، وَأَلَّا يَكُونَ هَاشِمِيًّا وَلَا مُطَّلِبِيًّا، وَلَا مَوْلًى لَهُمَا.

فَصْلٌ

في صرف الزكاة لمستحقها وقدر ما يعطىٰ منها

مَنْ عَلِمَ الدَّافِعُ حَالَهُ . . عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَمَنْ لَا: فَإِنِ ادَّعَىٰ ضَعْفَ إِسْلَامٍ . . صُدِّقَ، أَوْ فَقْرًا أَوْ مَسْكَنَةً . . فَكَذَا إِلَّا إِنِ ادَّعَىٰ عِيَالًا أَوْ تَلَفَ مَالٍ عُرِفَ لَهُ؛ فَيُكَلَّفُ بَيِّنَةً، كَعَامِلٍ، وَمُكَاتَبٍ، وَغَارِمٍ، وَبَقِيَّةِ الْمُؤَلَّفَةِ.

وَصُدِّقَ غَازٍ وَابْنُ سَبِيلٍ، فَإِنْ تخَلَّفَا . . اسْتُرِدَّ.

وَالْبَيِّنَةُ: إِخْبَارُ عَدْلَيْنِ، أَوْ عَدْلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَيُغْنِي عَنْهَا اسْتِفَاضَةٌ، وَتَصْدِيقُ دَائِنٍ وَسَيِّدٍ.

وَيُعْطَىٰ فَقِيرٌ وَمِسْكِينٌ كِفَايَةَ عُمُرٍ غَالِبٍ، فَيَشْتَرِيَانِ بِهِ عَقَارًا يَسْتَغِلَّانِهِ، وَمُكَاتَبٌ وَغَارِمٌ مَا عَجَزَا عَنْهُ، وَابْنُ سَبِيلٍ مَا يُوصِلُهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَالَهُ.

وَغَازٍ حَاجَتَهُ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَإِقَامَةً، وَيَمْلِكُهُ، وَيُهَيَّأُ لَهُ مَرْكُوبٌ إِن لَّمْ يُطِقِ الْمَشْيَ أَوْ طَالَ سَفَرُهُ، وَمَا يَحْمِلُ زَادَهُ وَمَتَاعَهُ إِن لَّمْ يَعْتَدْ مِثْلُهُ حَمْلَهُمَا، كَابْنِ سَبِيلٍ.

وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ يَأْخُذُ بِإِحْدَاهُمَا.

فَصْلٌ

في استيعاب الأصناف والتسوية بينهم

يَجِبُ تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا . . فَمَنْ وُجِدَ.

وَعَلَىٰ الْإِمَامِ تَعْمِيمُ الْآحَادِ، وَكَذَلِكَ الْمَالِكُ إِنِ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَىٰ الْمَالُ، وَإِلَّا . . وَجَبَ إِعْطَاءُ ثَلَاثَةٍ.

وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْأَصْنَافِ، لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ، إِلَّا أَنْ يَقْسِمَ الْإِمَامُ وَتَتَسَاوَىٰ الْحَاجَاتُ.

وَلَا يَجُوزُ لِلْمَالِكِ نَقْلُ زَكَاةٍ، فَإِنْ عُدِمَتِ الْأَصْنَافُ، أَوْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْءٌ .. وَجَبَ نَقْلٌ، وَإِنْ عُدِمَ بَعْضُهُمْ، أَوْ فَضَلَ عَنْهُ شَيْءٌ .. رَدَّ عَلَىٰ الْبَاقِينَ إِنْ نَقَصَ نَصِيبُهُمْ.

وَشَرْطُ الْعَامِلِ: أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ، وَفِقْهُ زَكَاةٍ إِن لَّمْ يُعَيَّنْ لَهُ مَا يُؤْخَذُ وَمَنْ يَأْخُذُ.

وَسُنَّ: أَنْ يُعْلِمَ شَهْرًا لِأَخْذِهَا، وَيَسِمَ نَعَمَ زَكَاةٍ وَفَيْءٍ فِي مَحَلِّ صُلْبٍ ظَاهِرٍ لَا يَكْثُرُ شَعْرُهُ، وَحَرُمَ فِي الوَجْهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في صدقة التطوع

الصَّدَقَةُ سُنَّةٌ، وَتَحِلُّ لِغَنِيٍّ وَكَافِرٍ.

وَدَفْعُهَا سِرًّا وَفِي رَمَضَانَ وَلِنَحْوِ قَرِيبٍ فَجَارٍ؛ أَفْضَلُ.

وَتَحْرُمُ بِمَا يَحْتَاجُهُ لِمَمُونِهِ أَوْ لِدَيْنٍ لَا يَظُنُّ لَهُ وَفَاءً.

وَتُسَنُّ بِمَا فَضَلَ عَنْ حَاجَتِهِ إِنْ صَبَرَ، وَإِلَّا .. كُرِهَ.

كِتَابُ النِّكَاحِ

سُنَّ لِتَائِقٍ لَهُ إِنْ وَجَدَ أُهْبَتَهُ، وَإِلَّا .. فَتَرْكُهُ أَوْلَىٰ، وَكَسَرَ تَوَقَانَهُ بِصَوْمٍ.

وَكُرِهَ لِغَيْرِهِ إِنْ فَقَدَهَا أَوْ وَكَانَ بِهِ عِلَّةٌ كَهَرَمٍ، وَإِلَّا .. فَتَخَلٍّ لِعِبَادَةٍ أَفْضَلُ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَبَّدْ .. فَالنِّكَاحُ أَفْضَلُ.

وَسُنَّ بِكْرٌ إِلَّا لِعُذْرٍ دَيِّنَةٌ جَمِيلَةٌ وَلَودٌ نَسِيبَةٌ غَيْرُ ذَاتِ قَرَابَةٍ قَرِيبَةٍ، وَنَظَرُ كُلٍّ لِلْآخَرِ بَعْدَ قَصْدِهِ نِكَاحَهُ قَبْلَ خِطْبَةٍ[1] غَيْرَ عَوْرَةٍ، وَلَهُ تَكْرِيرُهُ.

وَحَرُمَ نَظَرُ نَحْوِ فَحْلٍ كَبِيرٍ وَلَوْ مُرَاهِقًا شَيْئًا مِنْ كَبِيرَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَلَوْ أَمَةً، وَلَهُ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرُ سَيِّدَتِهِ وَهُمَا عَفِيفَانِ وَمَحْرَمِهِ خَلَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ، كَعَكْسِهِ.

وَحَلَّ بِلَا شَهْوَةٍ نَظَرٌ لِصَغِيرَةٍ خَلَا فَرْجٍ.

وَنَظَرُ مَمْسُوحٍ لِأَجْنَبِيَّةٍ، وَعَكْسُهُ، وَرَجُلٍ لِرَجُلٍ، وَامْرَأَةٍ لِامْرَأَةٍ .. كَنَظَرٍ لِمَحْرَمٍ.

وَحَرُمَ نَظَرُ كَافِرَةٍ لِمُسْلِمَةٍ، وَنَظَرُ أَمْرَدَ جَمِيلٍ أَوْ بِخَوْفِ فِتْنَةٍ، لَا نَظَرٌ لِحَاجَةٍ كَمُعَامَلَةٍ وَشَهَادَةٍ وَتَعْلِيمٍ.

وَحَيْثُ حَرُمَ نَظَرٌ .. حَرُمَ مَسٌّ، وَيُبَاحَانِ لِعِلَاجٍ كَفَصْدٍ بِشَرْطِهِ.

وَلِحَلِيلِ امْرَأَةٍ نَظَرُ كُلِّ بَدَنِهَا بِلَا مَانِعٍ لَهُ، كَعَكْسِهِ.

❋ ❋ ❋

(١) في (أ): خطبته.

فَصْلٌ

في الخطبة

تَحِلُّ خِطْبَةُ خَلِيَّةٍ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ، وَتَعْرِيضٌ لِمُعْتَدَّةٍ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ، كَجَوَابٍ.

وَتَحْرُمُ عَلَىٰ عَالِمٍ خِطْبَةٌ عَلَىٰ خِطْبَةٍ جَائِزَةٍ[1] مِمَّنْ صُرِّحَ بِإِجَابَتِهِ إِلَّا بِإِعْرَاضٍ، وَيَجِبُ ذِكْرُ عُيُوبٍ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ لِمُرِيدِهِ، فَإِنِ انْدَفَعَ بِدُونِهِ .. حَرُمَ.

وَسُنَّ خُطْبَةٌ قَبْلَ خِطْبَةٍ وَقَبْلَ عَقْدٍ، وَلَوْ أَوْجَبَ وَلِيٌّ فَخَطَبَ زَوْجٌ خُطْبَةً قَصِيرَةً فَقَبِلَ .. صَحَّ، لَكِنَّهَا لَا تُسَنُّ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أركان النكاح وغيرها

أَرْكَانُهُ: زَوْجٌ، وَزَوْجَةٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: مَا فِي الْبَيْعِ، وَلَفْظُ تَزْوِيجٍ أَوْ إِنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجَمِيَّةٍ، وَصَحَّ بِتَقَدُّمِ قَبُولٍ، وَبِـ«زَوِّجْنِي» وَبِـ«تَزَوَّجْهَا»، مَعَ «زَوَّجْتُكَ» أَوْ «تَزَوَّجْتُ».

لَا بِكِنَايَةٍ فِي الصِّيغَةِ، وَلَا بِـ «قَبِلْتُ»، وَلَا نِكَاحُ شِغَارٍ كَـ «زَوَّجْتُكَهَا عَلَىٰ أَنْ تُزَوِّجَنِي بِنْتَكَ، وَبُضْعُ كُلٍّ صَدَاقُ الْأُخْرَىٰ»، فَيَقْبَلُ، وَكَذَا لَوْ سَمَّيَا مَعَهُ مَالًا، فَإِنْ لَمْ يُجْعَلِ الْبُضْعُ صَدَاقًا .. صَحَّ.

وَفِي الزَّوْجِ: حِلٌّ، وَاخْتِيَارٌ، وَتَعْيِينٌ، وَعِلْمٌ بِحِلِّ الْمَرْأَةِ لَهُ.

وَفِي الزَّوْجَةِ: حِلٌّ، وَتَعْيِينٌ، وَخُلُوٌّ مِمَّا مَرَّ.

وَفِي الْوَلِيِّ: اخْتِيَارٌ، وَفَقْدُ مَانِعٍ.

---

(١) ليس في (أ): جائزة.

وَفِي الشَّاهِدَيْنِ: مَا فِي الشَّهَادَاتِ، وَعَدَمُ تَعَيُّنٍ لِلْوِلَايَةِ، وَصَحَّ بِابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ وَعَدُوَّيْهِمَا، وَظَاهِرًا بِمَسْتُورَيْ عَدَالَةٍ، لَا إِسْلَامٍ وَحُرِّيَّةٍ.

وَيَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ بِحُجَّةٍ فِيهِ، أَوْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي حَقِّهِمَا، لَا الشَّاهِدَيْنِ بِمَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ، فَإِنْ أَقَرَّ الزَّوْجُ بِهِ .. فُسِخَ، وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ إِنْ دَخَلَ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُهُ، أَوِ الزَّوْجَةُ بِخَلَلٍ فِي وَلِيٍّ أَوْ شَاهِدٍ .. حُلِّفَ.

وَسُنَّ إِشْهَادٌ عَلَىٰ رِضَا مَنْ يُعْتَبَرُ رِضَاهَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في عاقد النكاح

لَا تَعْقِدُ امْرَأَةٌ نِكَاحًا، وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا، وَمُجْبِرٍ بِهِ.

وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ بِكْرٍ بِلَا إِذْنٍ بِشَرْطِهِ، وَسُنَّ لَهُ اسْتِئْذَانُهَا مُكَلَّفَةً، وَسُكُوتُهَا بَعْدَهُ إِذْنٌ.

وَلَا يُزَوِّجُ وَلِيٌّ ثَيِّبًا بِوَطْءٍ فِي قُبُلِهَا وَلَا غَيْرُ أَبٍ بِكْرًا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا بَالِغَتَيْنِ.

وَأَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ: أَبٌ، فَأَبُوهُ، فَسَائِرُ الْعَصَبَةِ الْمُجْمَعِ عَلَىٰ إِرْثِهِمْ كَإِرْثِهِمْ، فَالسُّلْطَانُ، وَلَا يُزَوِّجُ ابْنٌ بِبُنُوَّةٍ.

وَيُزَوِّجُ عَتِيقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَإِنْ لَمْ تَرْضَ، فَإِذَا مَاتَتْ زَوَّجَ مَنْ لَهُ الْوَلَاءُ.

وَيُزَوِّجُ السُّلْطَانُ إِذَا غَابَ الْأَقْرَبُ مَرْحَلَتَيْنِ، أَوْ أَحْرَمَ، أَوْ عَضَلَ مُكَلَّفَةً دَعَتْ إِلَىٰ كُفْءٍ، وَلَوْ عَيَّنَتْ كُفْئًا .. فَلِلْمُجْبِرِ تَعْيِينُ آخَرَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موانع ولاية النكاح

يَمْنَعُ الْوِلَايَةَ: رِقٌّ، وَصِبًا، وَجُنُونٌ، وَفِسْقُ غَيْرِ الْإِمَامِ، وَحَجْرُ سَفَهٍ، وَاخْتِلَالُ نَظَرٍ، وَاخْتِلَافُ دِينٍ، وَيَنْقُلُهَا كُلٌّ لِأَبْعَدَ، لَا عَمًى وَإِغْمَاءٌ بَلْ يُنْتَظَرُ زَوَالُهُ، وَلَا إِحْرَامٌ، وَلَا يَعْقِدُ وَكِيلُ مُحْرِمٍ وَلَوْ حَلَالًا.

وَلِمُجْبِرٍ تَوْكِيلٌ بِتَزْوِيجِ مَوْلِيَّتِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْذَنْ وَلَمْ يُعَيَّنْ زَوْجٌ، وَعَلَىٰ الْوَكِيلِ احْتِيَاطٌ . كَغَيْرِهِ إِنْ لَمْ تَنْهَهُ وَأَذِنَتْ فِي تَزْوِيجٍ وَعَيَّنَ مَنْ عَيَّنَتْهُ.

وَلْيَقُلْ وَكِيلُ وَلِيٍّ: زَوَّجْتُكَ بِنْتَ فُلَانٍ، وَوَلِيٌّ لِوَكِيلِ زَوْجٍ: زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانًا، فَيَقُولُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ.

وَعَلَىٰ أَبٍ تَزْوِيجُ ذِي جُنُونٍ مُطْبِقٍ بِكِبَرٍ لِحَاجَةٍ، وَوَلِيٍّ إِجَابَةُ مَنْ سَأَلَتْهُ تَزْوِيجًا.

وَإِذَا اجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ فِي دَرَجَةٍ، وَأَذِنَتْ لِكُلٍّ . . سُنَّ أَفْقَهُهُمْ فَأَوْرَعُهُمْ فَأَسَنُّهُمْ بِرِضَاهُمْ، فَإِنْ تَشَاحُّوا وَاتَّحَدَ خَاطِبٌ . . أُقْرِعَ، فَلَوْ زَوَّجَ مَفْضُولٌ . . صَحَّ، أَوْ أَحَدُهُمْ زَيْدًا وَآخَرُ عَمْرًا، وَعُرِفَ سَابِقٌ وَلَمْ يُنْسَ . . فَهُوَ الصَّحِيحُ، أَوْ نُسِيَ . . وَجَبَ تَوَقُّفٌ حَتَّىٰ يَبِينَ، وَإِلَّا بَطَلَا.

فَلَوِ ادَّعَىٰ كُلٌّ عِلْمَهَا بِسَبْقِ نِكَاحِهِ . . سُمِعَتْ، فَإِنْ أَنْكَرَتْ . . حُلِّفَتْ، أَوْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا . . ثَبَتَ نِكَاحُهُ، وَلِلْآخَرِ تَحْلِيفُهَا.

وَلِجَدٍّ تَوَلِّي طَرَفَيْ تَزْوِيجِ بِنْتِ ابْنِهِ ابْنَ ابْنِهِ الْآخَرِ، وَلَا يُزَوِّجُ نَحْوُ ابْنِ عَمٍّ نَفْسَهُ وَلَوْ بِوَكَالَةٍ، فَيُزَوِّجُهُ مُسَاوِيهِ فَقَاضٍ، وَقَاضِيًا قَاضٍ آخَرُ.

فَصْلٌ

في الكفاءة المعتبرة في النكاح

زَوَّجَهَا غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا وَلِيٌّ مُنْفَرِدٌ أَوْ أَقْرَبُ أَوْ بَعْضُ مُسْتَوِينَ رَضِيَ بَاقُوهُمْ . . صَحَّ، لَا حَاكِمٌ.

وَخِصَالُ الْكَفَاءَةِ:

١- سَلَامَةٌ مِنْ عَيْبِ نِكَاحٍ.

٢- وَحُرِّيَّةٌ، فَمَنْ مَسَّهُ أَوْ أَبًا أَقْرَبَ رِقٌّ . . لَيْسَ كُفْءَ سَلِيمَةٍ.

٣- وَنَسَبٌ وَلَوْ فِي الْعَجَمِ، فَعَجَمِيٌّ لَيْسَ كُفْءَ عَرَبِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ قُرَشِيٍّ لِقُرَشِيَّةٍ، وَلَا غَيْرُ هَاشِمِيٍّ وَمُطَّلِبِيٍّ لَهُمَا.

٤- وَعِفَّةٌ، فَلَيْسَ فَاسِقٌ كُفْءَ عَفِيفَةٍ.

٥- وَحِرْفَةٌ، فَلَيْسَ ذُو حِرْفَةٍ دَنِيئَةٍ كُفْءَ أَرْفَعَ مِنْهُ، فَنَحْوُ كَنَّاسٍ وَرَاعٍ لَيْسَ كُفْءَ بِنْتِ خَيَّاطٍ، وَلَا هُوَ بِنْتِ تَاجِرٍ وَبَزَّازٍ، وَلَا هُمَا بِنْتِ عَالِمٍ وَقَاضٍ.

وَلَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ، وَلَهُ تَزْوِيجُ ابْنِهِ الصَّغِيرِ مَنْ لَا تُكَافِئُهُ، لَا مَعِيبَةً وَلَا أَمَةً.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تزويج المحجور عليه

لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ إِلَّا كَبِيرٌ لِحَاجَةٍ فَوَاحِدَةً، وَلِأَبٍ تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ أَكْثَرَ، وَمَجْنُونَةٍ لِمَصْلَحَةٍ، فَإِنْ فُقِدَ . . زَوَّجَهَا حَاكِمٌ إِنْ بَلَغَتْ وَاحْتَاجَتْ.

وَمَنْ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ . . صَحَّ نِكَاحُهُ، وَمُؤْنُهُ فِي كَسْبِهِ، أَوْ لِسَفَهٍ . . نَكَحَ وَاحِدَةً لِحَاجَةٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ، أَوْ قَبِلَ لَهُ وَلِيُّهُ بِإِذْنِهِ، بِمَهْرِ مِثْلٍ فَأَقَلَّ، فَلَوْ زَادَ . . صَحَّ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنَ الْمُسَمَّىٰ.

وَلَوْ نَكَحَ غَيْرَ مَنْ عَيَّنَهَا لَهُ .. لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ عَيَّنَ قَدْرًا لَا امْرَأَةً .. نَكَحَ بِالْأَقَلِّ مِنْهُ وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ أَطْلَقَ .. نَكَحَ لَائِقَةً، وَلَوْ نَكَحَ بِلَا إِذْنٍ .. لَمْ يَصِحَّ، فَإِنْ وَطِئَ .. فَلَا شَيْءَ ظَاهِرًا لِرَشِيدَةٍ[1].

وَالْعَبْدُ يَنْكِحُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ بِحَسَبِهِ، وَلَا يُجْبِرُهُ عَلَيْهِ كَعَكْسِهِ، وَلَهُ إِجْبَارُ أَمَتِهِ، لَا مُكَاتَبَةٍ وَمُبَعَّضَةٍ، وَلَا أَمَةِ سَيِّدَهَا. وَتَزْوِيجُهُ بِمِلْكٍ؛ فَيُزَوِّجُ مُسْلِمٌ أَمَتَهُ الْكَافِرَةَ، وَفَاسِقٌ وَمُكَاتَبٌ.

وَلِوَلِيٍّ نِكَاحٍ وَمَالٍ تَزْوِيجُ أَمَةِ مَوْلِيِّهِ.

(١) تقييد النفي بالظاهر اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٧/ ٢٩١)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٦/ ٢٦٧) أن الظاهر والباطن سواء، فلا يلزمه مهر مطلقًا ولو بعد فكِّ الحجر عنه .

بابُ: مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ

تَحْرُمُ أُمٌّ؛ وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْكَ أَوْ مَنْ وَلَدَكَ، وَبِنْتٌ؛ وَهِيَ مَنْ وَلَدْتَهَا أَوْ مَنْ وَلَدَهَا، -لَا مَخْلُوقَةٌ مِنْ زِنَاهُ-، وَأُخْتٌ، وَبِنْتُ أَخٍ وَأُخْتٍ، وَعَمَّةٌ؛ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ، وَخَالَةٌ؛ وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَىٰ وَلَدَتْكَ.

وَيَحْرُمْنَ بِالرَّضَاعِ، فَمُرْضِعَتُكَ وَمَنْ أَرْضَعَتْهَا أَوْ وَلَدَتْهَا أَوْ أَبًا مِنْ رَضَاعٍ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ مَنْ وَلَدَكَ .. أُمُّ رَضَاعٍ، وَقِسِ الْبَاقِي.

وَلَا تَحْرُمُ مُرْضِعَةُ أَخِيكَ أَوْ أُخْتِكَ أَوْ نَافِلَتِكَ، وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِكَ وَبِنْتُهَا، وَلَا أُخْتُ أَخِيكَ.

وَتَحْرُمُ زَوْجَةُ ابْنِكَ أَوْ أَبِيكَ، وَأُمُّ زَوْجَتِكَ، وَبِنْتُ مَدْخُولَتِكَ.

وَمَنْ وَطِئَ امْرَأَةً بِمِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ .. حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنْتُهَا، وَحَرُمَتْ عَلَىٰ أَبِيهِ وَابْنِهِ.

وَلَوِ اخْتَلَطَتْ مُحَرَّمَةٌ بِغَيْرِ مَحْصُورَاتٍ .. نَكَحَ مِنْهُنَّ.

وَيَقْطَعُ النِّكَاحَ تَحْرِيمٌ مُؤَبَّدٌ كَوَطْءِ زَوْجَةِ ابْنِهِ بِشُبْهَةٍ.

وَحَرُمَ جَمْعُ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ لَوْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا، كَامْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا، فَإِنْ جَمَعَ بِعَقْدٍ .. بَطَلَ، أَوْ بِعَقْدَيْنِ .. فَكَتَزَوُّجٍ[1] مِن اثْنَيْنِ.

وَلَهُ تَمَلُّكُهُمَا، فَإِنْ وَطِئَ إِحْدَاهُمَا .. حَرُمَتِ الْأُخْرَىٰ حَتَّىٰ يُحَرِّمَ الْأُولَىٰ بِإِزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ كِتَابَةٍ، وَلَوْ مَلَكَهَا وَنَكَحَ أُخْرَىٰ .. حَلَّتِ الْأُخْرَىٰ دُونَهَا.

وَلِحُرٍّ أَرْبَعٌ، وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ، فَلَوْ زَادَ فِي عَقْدٍ .. بَطَلَ، أَوْ عَقْدَيْنِ .. فَكَمَا مَرَّ.

---

(١) في (أ، ب): فكتزويج.

وَتَحِلُّ نَحْوُ أُخْتٍ وَزَائِدَةٌ فِي عِدَّةِ بَائِنٍ.

وَإِذَا طَلَّقَ حُرٌّ ثَلَاثًا أَوْ غَيْرُهُ ثِنْتَيْنِ .. لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّىٰ تَغِيبَ بِقُبُلِهَا مَعَ اقْتِضَاضٍ حَشَفَةٌ مُمْكِنٍ وَطْؤُهُ أَوْ قَدْرُهَا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ مَعَ انْتِشَارٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يمنع النكاح من الرق

لَا يَنْكِحُ مَنْ يَمْلِكُهُ أَوْ بَعْضَهُ، فَلَوْ طَرَأَ مِلْكٌ تَامٌّ عَلَىٰ نِكَاحٍ .. انْفَسَخَ، وَلَا حُرٌّ مَنْ بِهَا رِقٌّ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِعَجْزِهِ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ، كَأَنْ ظَهَرَتْ مَشَقَّةٌ فِي سَفَرِهِ لِغَائِبَةٍ، أَوْ خَافَ زِنًى مُدَّتَهُ، أَوْ وَجَدَ حُرَّةً بِمُؤَجَّلٍ أَوْ بِلَا مَهْرٍ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ لَا بِدُونِهِ، وَبِخَوْفِهِ زِنًى، وَبِإِسْلَامِهَا لِمُسْلِمٍ.

وَطْرُوُّ يَسَارٍ أَوْ نِكَاحِ حُرَّةٍ لَا يَفْسَخُ الْأَمَةَ، وَلَوْ جَمَعَهُمَا حُرٌّ بِعَقْدٍ .. صَحَّ فِي الْحُرَّةِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات

لَا يَحِلُّ نِكَاحُ كَافِرَةٍ إِلَّا كِتَابِيَّةً خَالِصَةً بِكُرْهٍ، وَالْكِتَابِيَّةُ: يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ.

وَشَرْطُهُ فِي إِسْرَائِيلِيَّةٍ أَلَّا يُعْلَمَ دُخُولُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذَلِكَ الدِّينِ بَعْدَ بِعْثَةٍ تَنْسَخُهُ، وَغَيْرِهَا أَنْ يُعْلَمَ ذَلِكَ قَبْلَهَا وَلَوْ بَعْدَ تَحْرِيفِهِ إِنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ.

وَهِيَ كَمُسْلِمَةٍ فِي نَحْوِ نَفَقَةٍ، فَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَىٰ غُسْلٍ مِنْ حَدَثٍ أَكْبَرَ وَتَنَظُّفٍ وَتَرْكِ تَنَاوُلِ خَبِيثٍ.

وَتَحْرُمُ سَامِرِيَّةٌ خَالَفَتِ الْيَهُودَ وَصَابِئِيَّةٌ النَّصَارَىٰ فِي أَصْلِ دِينِهِمْ، أَوْ شُكَّ.

وَمَنِ انْتَقَلَ مِنْ دِينٍ لِآخَرَ تَعَيَّنَ إِسْلَامٌ، فَلَوْ كَانَ امْرَأَةً لَمْ تَحِلَّ لِمُسْلِمٍ، فَإِنْ كَانَتْ مَنْكُوحَةً .. فَكَمُرْتَدَّةٍ.

وَلَا تَحِلُّ مُرْتَدَّةٌ، وَرِدَّةٌ قَبْلَ دُخُولٍ تُنَجِّزُ فُرْقَةً، وَبَعْدَهُ: فَإِنْ جَمَعَهُمَا إِسْلَامٌ فِي الْعِدَّةِ .. دَامَ نِكَاحٌ، وَإِلَّا .. فَالْفُرْقَةُ مِنَ الرِّدَّةِ، وَحَرُمَ وَطْءٌ، وَلَا حَدَّ.

بابُ: نِكَاحِ الْمُشْرِكِ

أَسْلَمَ عَلَىٰ كِتَابِيَّةٍ تَحِلُّ .. دَامَ نِكَاحُهُ، أَوْ غَيْرِهَا وَتَخَلَّفَتْ أَوْ أَسْلَمَتْ وَتَخَلَّفَ .. فَكَرِدَّةٍ، أَوْ أَسْلَمَا مَعًا .. دَامَ، وَالْمَعِيَّةُ بِآخِرِ لَفْظٍ.

وَحَيْثُ دَامَ لَا تَضُرُّ مُقَارَنَتُهُ لِمُفْسِدٍ زَائِلٍ عِنْدَ إِسْلَامٍ وَلَمْ يَعْتَقِدُوا فَسَادَهُ، فَيُقَرُّ عَلَىٰ نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ وَشُهُودٍ، وَفِي عِدَّةٍ تَنْقَضِي عِنْدَ إِسْلَامٍ، وَمُؤَقَّتٍ اعْتَقَدُوهُ مُؤَبَّدًا، كَنِكَاحٍ طَرَأَتْ عَلَيْهِ عِدَّةُ شُبْهَةٍ وَأَسْلَمَا فِيهَا، أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَحْرَمَ ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ وَالْأَوَّلُ مُحْرِمٌ، لَا نِكَاحُ مَحْرَمٍ.

وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ، فَلَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا .. لَمْ تَحِلَّ إِلَّا بِمُحَلِّلٍ.

وَلِمُقَرَّرَةٍ مُسَمًّى صَحِيحٌ، وَالْفَاسِدُ إِنْ قَبَضَتْهُ قَبْلَ إِسْلَامٍ .. فَلَا شَيْءَ، أَوْ بَعْضَهُ .. فَقِسْطُ مَا بَقِيَ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ، وَإِلَّا .. فَمَهْرُ مِثْلٍ.

وَمُنْدَفِعَةٌ بِإِسْلَامٍ بَعْدَ دُخُولٍ كَمُقَرَّرَةٍ، أَوْ قَبْلَهُ مِنْهُ فَنِصْفٌ، أَوْ مِنْهَا فَلَا شَيْءَ.

وَلَوْ تَرَافَعَ إِلَيْنَا ذِمِّيَّانِ، أَوْ مُسْلِمٌ وَذِمِّيٌّ أَوْ مُعَاهَدٌ، أَوْ هُوَ وَذِمِّيٌّ .. وَجَبَ الْحُكْمُ، وَنُقِرُّهُمْ عَلَىٰ مَا نُقِرُّ لَوْ أَسْلَمُوا، وَنُبْطِلُ مَا لَا نُقِرُّ.

فَصْلٌ

فيمن زاد على العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه

أَسْلَمَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ لَهُ أَسْلَمْنَ مَعَهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ أَوْ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ .. لَزِمَهُ أَهْلًا اخْتِيَارُ مُبَاحِهِ، وَانْدَفَعَ مَنْ زَادَ.

أَوْ أَسْلَمَ مَعَهُ قَبْلَ دُخُولٍ أَوْ فِي عِدَّةٍ مُبَاحٌ .. تَعَيَّنَ.

أَوْ عَلَىٰ أُمٍّ وَبِنْتِهَا كِتَابِيَّتَيْنِ أَوْ أَسْلَمَتَا: فَإِنْ دَخَلَ بِهِمَا أَوْ بِالْأُمِّ .. حَرُمَتَا أَبَدًا، وَإِلَّا .. فَالْأُمُّ.

أَوْ أَمَةٍ أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَوْ فِي عِدَّةٍ .. أُقِرَّ إِنْ حَلَّتْ لَهُ حِينَئِذٍ، أَوْ إِمَاءٍ أَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ .. اخْتَارَ أَمَةً حَلَّتْ لَهُ حِينَ اجْتِمَاعِ إِسْلَامِهِمَا.

أَوْ حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ وَأَسْلَمْنَ كَمَا مَرَّ .. تَعَيَّنَتْ، وَإِنْ أَصَرَّتِ .. اخْتَارَ أَمَةً، وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَعَتَقْنَ، ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي عِدَّةٍ .. فَكَحَرَائِرَ.

وَالِاخْتِيَارُ كَاخْتَرْتُ نِكَاحَكِ ثَبَّتُّهُ، أَوْ كَاخْتَرْتُكِ أَمْسَكْتُكِ، كَطَلَاقٍ، لَا فِرَاقٍ وَوَطْءٍ وَظِهَارٍ وَإِيلَاءٍ، وَلَا يُعَلَّقُ اخْتِيَارٌ وَفَسْخٌ.

وَلَهُ حَصْرُ اخْتِيَارٍ فِي أَكْثَرَ مِنْ مُبَاحٍ، وَعَلَيْهِ تَعْيِينٌ وَمُؤْنَةٌ حَتَّىٰ يَخْتَارَ، فَإِنْ تَرَكَهُ .. حُبِسَ، فَإِنْ أَصَرَّ .. عُزِّرَ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ .. اعْتَدَّتْ حَامِلٌ بِوَضْعٍ، وَغَيْرُهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، إِلَّا مَوْطُوءَةً ذَاتَ أَقْرَاءٍ فَبِالْأَكْثَرِ مِنْهُمَا، وَوُقِفَ إِرْثُ زَوْجَاتٍ عُلِمَ لِصُلْحٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في مؤنة الزوجة بعد حدوث الإسلام أو الردة

أَسْلَمَا مَعًا، أَوْ هِيَ بَعْدَ دُخُولٍ قَبْلَهُ، أَوْ دُونَهُ .. اسْتَمَرَّتِ الْمُؤْنَةُ، كَأَنِ ارْتَدَّ دُونَهَا.

بابُ: الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ

يَثْبُتُ خِيَارٌ لِكُلٍّ بِجُنُونٍ وَمُسْتَحْكِمِ جُذَامٍ وَبَرَصٍ وَإِنْ تَمَاثَلَا، وَلِوَلِيِّهَا بِكُلٍّ مِنْهَا إِنْ قَارَنَ عَقْدًا، وَلِزَوْجٍ بِرَتَقِهَا وَبِقَرَنِهَا، وَلَهَا بِجَبِّهِ وَبِعُنَّتِهِ قَبْلَ وَطْءٍ، وَلَا خِيَارَ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

فَإِنْ فُسِخَ قَبْلَ وَطْءٍ .. فَلَا مَهْرَ، أَوْ بَعْدَهُ بِحَادِثٍ بَعْدَهُ فَمُسَمًّى، وَإِلَّا .. فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَلَوِ انْفَسَخَ بِرِدَّةٍ بَعْدَهُ .. فَمُسَمًّى، وَلَا يَرْجِعُ زَوْجٌ عَلَىٰ مَنْ غَرَّهُ.

وَشُرِطَ رَفْعٌ لِقَاضٍ، وَتَثْبُتُ عُنَّتُهُ بِإِقْرَارِهِ وَبِيَمِينٍ رُدَّتْ عَلَيْهَا، ثُمَّ ضَرَبَ لَهُ قَاضٍ سَنَةً بِطَلَبِهَا، وَبَعْدَهَا تَرْفَعُهُ لَهُ، فَإِنْ قَالَ: وَطِئْتُ وَهِيَ ثَيِّبٌ .. حُلِّفَ، فَإِنْ نَكَلَ .. حُلِّفَتْ، فَإِنْ حَلَفَتْ أَوْ أَقَرَّ .. فَسَخَتْ بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي: ثَبَتَتْ عُنَّتُهُ، وَلَوِ اعْتَزَلَتْهُ أَوْ مَرِضَتِ الْمُدَّةَ .. لَمْ تُحْسَبْ.

وَلَوْ شُرِطَ فِي أَحَدِهِمَا وَصْفٌ فَأَخْلَفَ .. صَحَّ النِّكَاحُ، وَلِكُلٍّ خِيَارٌ إِنْ بَانَ دُونَ مَا شُرِطَ، لَا إِنْ بَانَ مِثْلَهُ، أَوْ ظَنَّهُ بِوَصْفٍ فَلَمْ يَكُنْ، وَحُكْمُ مَهْرٍ وَرُجُوعٍ بِهِ كَعَيْبٍ.

وَالْمُؤَثِّرُ تَغْرِيرٌ فِي عَقْدٍ، وَلَوْ غُرَّ بِحُرِّيَّةٍ .. انْعَقَدَ وَلَدُهُ قَبْلَ عِلْمِهِ حُرًّا، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِسَيِّدِهَا، لَا إِنْ غَرَّهُ أَوِ انْفَصَلَ مَيْتًا بِلَا جِنَايَةٍ.

وَرَجَعَ عَلَىٰ غَارٍّ إِنْ غَرِمَهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ وَكِيلِ سَيِّدِهَا أَوْ مِنْهَا .. تَعَلَّقَ الْغُرْمُ بِذِمَّةٍ[1].

وَمَنْ عَتَقَتْ تَحْتَ مَنْ بِهِ رِقٌّ .. تَخَيَّرَتْ، لَا إِنْ عَتَقَ أَوْ لَزِمَ دَوْرٌ.

وَخِيَارُ مَا مَرَّ فَوْرِيٌّ، وَتُحَلَّفُ فِي جَهْلِ عِتْقٍ أَمْكَنَ أَوْ خِيَارٍ بِهِ أَوْ فَوْرٍ، وَحُكْمُ مَهْرٍ كَعَيْبٍ.

---

(١) في (أ): تعلق بذمته.

في الإعفاف

فَصْلٌ

لَزِمَ مُوسِرًا أَقْرَبَ فَوَارِثًا إِعْفَافُ أَصْلٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مَعْصُومٍ، عَاجِزٍ عَنْهُ، أَظْهَرَ حَاجَتَهُ لَهُ بِقَوْلِهِ بِلَا يَمِينٍ، بِأَنْ يُهَيِّئَ لَهُ مُسْتَمْتَعًا، وَعَلَيْهِ مُؤْنَتُهَا.

وَالتَّعْيِينُ بِغَيْرِ اتِّفَاقٍ عَلَىٰ مَهْرٍ أَوْ ثَمَنٍ لَهُ، لَكِنْ لَا يُعَيِّنُ مَنْ لَا تُعِفُّهُ، وَعَلَيْهِ تَجْدِيدٌ إِنْ مَاتَتْ أَوِ انْفَسَخَ، أَوْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ بِعُذْرٍ.

وَمَنْ لَهُ أَصْلَانِ وَضَاقَ مَالُهُ .. قُدِّمَ عَصَبَةٌ فَأَقْرَبُ، فَيُقْرَعُ.

وَحَرُمَ:

- وَطْءُ أَمَةِ فَرْعِهِ، وَثَبَتَ بِهِ مَهْرٌ إِنْ لَمْ تَصِرْ بِهِ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ تَأَخَّرَ إِنْزَالٌ عَنْ تَغْيِيبٍ، لَا حَدٌّ. وَوَلَدُهُ حُرٌّ نَسِيبٌ، وَتَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ إِنْ كَانَ حُرًّا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ لِفَرْعِهِ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا قِيمَةُ وَلَدٍ.

- وَنِكَاحُهَا إِنْ كَانَ حُرًّا، لَكِنْ لَوْ مَلَكَ زَوْجَةَ أَصْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ.

وَحَرُمَ نِكَاحُ أَمَةِ مُكَاتَبِهِ، فَإِنْ مَلَكَ مُكَاتَبٌ زَوْجَةَ سَيِّدِهِ .. انْفَسَخَ.

❋ ❋ ❋

في نكاح الرقيق

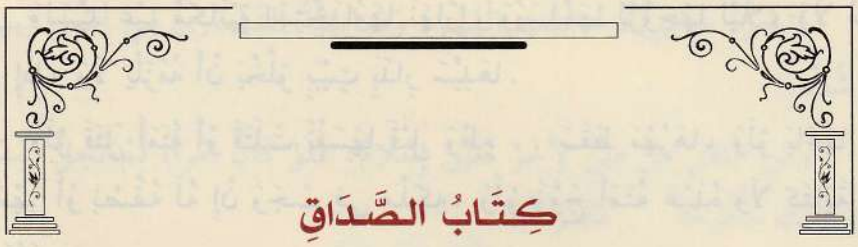
فَصْلٌ

لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرًا وَمُؤْنَةً، وَهُمَا فِي كَسْبِهِ بَعْدَ وُجُوبِ دَفْعِهِمَا، وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا، ثُمَّ فِي ذِمَّتِهِ، كَزَائِدٍ عَلَىٰ مُقَدَّرٍ، وَمَهْرٍ بِوَطْءٍ بِرِضَا مَالِكَةِ أَمْرِهَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ.

وَعَلَيْهِ تَخْلِيَتُهُ لَيْلًا لِتَمَتُّعٍ، وَيَسْتَخْدِمُهُ نَهَارًا إِنْ تَحَمَّلَهُمَا، وَالْإِخْلَاءُ لِكَسْبِهِمَا أَوْ دَفْعُ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا وَمِنْ أُجْرَةِ مِثْلٍ، وَلَهُ سَفَرٌ بِهِ وَبِأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ، وَلِزَوْجِهَا صُحْبَتُهَا.

وَلِسَيِّدِ غَيْرِ مُكَاتَبَةٍ اسْتِخْدَامُهَا نَهَارًا، وَيُسَلِّمُهَا لِزَوْجِهَا لَيْلًا، وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ إِذًا، وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَخْلُوَ بِبَيْتٍ بِدَارِ سَيِّدِهَا.

وَلَوْ قَتَلَ أَمَتَهُ أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ وَطْءٍ .. سَقَطَ مَهْرُهَا، وَلَوْ بَاعَهَا .. فَالْمَهْرُ أَوْ نِصْفُهُ لَهُ إِنْ وَجَبَ فِي مِلْكِهِ، وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ وَلَا كِتَابَةَ .. فَلَا مَهْرَ.



كِتَابُ الصَّدَاقِ

سُنَّ ذِكْرُهُ فِي الْعَقْدِ، وَكُرِهَ إِخْلَاؤُهُ عَنْهُ، وَمَا صَحَّ ثَمَنًا صَحَّ صَدَاقًا.

وَلَوْ أَصْدَقَ عَيْنًا .. فَهِيَ مِنْ ضَمَانِهِ قَبْلَ قَبْضِهَا ضَمَانَ عَقْدٍ، فَلَيْسَ لِزَوْجَةٍ تَصَرُّفٌ فِيهَا.

وَلَوْ تَلِفَتْ بِيَدِهِ أَوْ أَتْلَفَهَا هُوَ .. وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ، أَوْ هِيَ فَقَابِضَةٌ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ أَوْ تَعَيَّبَتْ لَا بِهَا .. تَخَيَّرَتْ، فَإِنْ فَسَخَتْ .. فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِلَّا .. غَرَّمَتِ الْأَجْنَبِيَّ، وَلَا شَيْءَ فِي تَعَيُّبِهَا بِغَيْرِهِ.

أَوْ عَيْنَيْنِ فَتَلِفَتْ وَاحِدَةٌ قَبْلَ قَبْضِهَا .. انْفَسَخَ فِيهَا وَتَخَيَّرَتْ، فَإِنْ فَسَخَتْ .. فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِلَّا فَحِصَّةُ التَّالِفَةِ مِنْهُ.

وَلَا يَضْمَنُ مَنَافِعَ فَائِتَةً بِيَدِهِ، وَلَوْ بِاسْتِيفَائِهِ أَوِ امْتِنَاعِهِ مِنْ تَسْلِيمٍ بَعْدَ طَلَبٍ.

وَلَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مَلَكَتْهُ بِنِكَاحٍ، وَلَوْ تَنَازَعَا فِي الْبِدَاءَةِ .. أُجْبِرَا، فَيُؤْمَرُ بِوَضْعِهِ عِنْدَ عَدْلٍ، وَتُؤْمَرُ بِتَمْكِينٍ، فَإِذَا مَكَّنَتْ أَعْطَاهُ لَهَا، وَلَوْ بَادَرَتْ فَمَكَّنَتْ .. طَالَبَتْهُ، فَإِنْ لَمْ يَطَإِ امْتَنَعَتْ، وَلَوْ بَادَرَ فَسَلَّمَ .. فَلْتُمَكِّنْ، فَإِنِ امْتَنَعَتْ .. لَمْ يَسْتَرِدَّ.

وَتُمْهَلُ لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ بِطَلَبٍ مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ، وَلِإِطَاقَةِ وَطْءٍ، وَكُرِهَ تَسْلِيمٌ قَبْلَهَا.

وَتَقَرَّرَ بِوَطْءٍ وَإِنْ حَرُمَ، وَبِمَوْتٍ.

فَصْلٌ

في الصداق الفاسد

نَكَحَهَا بِمَا لَا يَمْلِكُهُ .. وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ، أَوْ بِهِ وَبِغَيْرِهِ .. بَطَلَ فِيهِ فَقَطْ، وَتَتَخَيَّرُ؛ فَإِنْ فَسَخَتْ .. فَمَهْرُ مِثْلٍ، وَإِلَّا .. فَلَهَا مَعَ الْمَمْلُوكِ حِصَّةُ غَيْرِهِ مِنْهُ بِحَسَبِ قِيمَتِهِمَا.

وَفِي: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي وَبِعْتُكَ ثَوْبَهَا بِهَذَا الْعَبْدِ .. صَحَّ كُلٌّ، وَوُزِّعَ الْعَبْدُ عَلَىٰ الثَّوْبِ وَمَهْرِ الْمِثْلِ.

وَلَوْ نَكَحَ لِمَوْلِيِّهِ بِفَوْقِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ مَالِهِ، أَوْ أَنْكَحَ بِنْتًا لَا رَشِيدَةً أَوْ رَشِيدَةً بِكْرًا بِلَا إِذْنٍ بِدُونِهِ، أَوْ عَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا فَنَقَصَ عَنْهُ، أَوْ أَطْلَقَتْ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ، أَوْ نَكَحَ بِأَلْفٍ عَلَىٰ أَنَّ لِأَبِيهَا أَوْ أَنْ يُعْطِيَهُ أَلْفًا، أَوْ شُرِطَ فِي مَهْرٍ خِيَارٌ، أَوْ فِي نِكَاحٍ مَا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهُ وَلَمْ يُخِلَّ بِمَقْصُودِهِ الْأَصْلِيِّ كَأَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا .. صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ مِثْلٍ.

أَوْ أَخَلَّ بِهِ كَشَرْطِ مُحْتَمِلَةِ وَطْءٍ عَدَمَهُ، أَوْ شُرِطَ فِيهِ خِيَارٌ .. بَطَلَ النِّكَاحُ، أَوْ مَا يُوَافِقُ مُقْتَضَاهُ أَوْ مَا لَا وَلَا .. لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَلَوْ نَكَحَ نِسْوَةً بِمَهْرٍ .. فَلِكُلٍّ مَهْرُ مِثْلٍ.

وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا سِرًّا، وَأَكْثَرَ جَهْرًا .. لَزِمَ مَا عُقِدَ بِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في التفويض

صَحَّ تَفْوِيضُ رَشِيدَةٍ بِـ «زَوِّجْنِي بِلَا مَهْرٍ»، فَزَوَّجَ لَا بِمَهْرِ مِثْلٍ، كَسَيِّدٍ زَوَّجَ بِلَا مَهْرٍ.

وَوَجَبَ بِوَطْءٍ أَوْ مَوْتٍ مَهْرُ مِثْلٍ حَالَ عَقْدٍ.

وَلَهَا قَبْلَ وَطْءٍ طَلَبُ فَرْضِ مَهْرٍ، وَحَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ وَلِتَسْلِيمِ مَفْرُوضٍ، وَهُوَ مَا رَضِيَا بِهِ، فَلَوِ امْتَنَعَ مِنْهُ، أَوْ تَنَازَعَا فِيهِ .. فَرَضَ قَاضٍ مَهْرَ مِثْلٍ عَلِمَهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدٍ، وَلَا يَصِحُّ فَرْضُ أَجْنَبِيٍّ، وَمَفْرُوضٌ صَحِيحٌ كَمُسَمًّى.

وَمَهْرُ الْمِثْلِ: مَا يُرْغَبُ بِهِ فِي مِثْلِهَا مِنْ عَصَبَاتِهَا الْقُرْبَىٰ فَالْقُرْبَىٰ، فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ، فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَتُهُ .. فَرَحِمٌ، كَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ.

وَيُعْتَبَرُ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ كَسِنٍّ وَعَقْلٍ، فَإِنِ اخْتَصَّتْ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ .. فُرِضَ لَائِقٌ.

وَتُعْتَبَرُ مُسَامَحَةٌ مِنْ وَاحِدَةٍ لِنَقْصِ نَسَبٍ يُفَتِّرُ رَغْبَةً، وَمِنْهُنَّ لِنَحْوِ عَشِيرَةٍ.

وَفِي وَطْءِ شُبْهَةٍ مَهْرُ مِثْلِ وَقْتِهِ، وَلَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِهِ إِنِ اتَّحَدَتْ وَلَمْ يُؤَدَّ قَبْلَ تَعَدُّدِ وَطْءٍ، بَلْ يُعْتَبَرُ أَعْلَىٰ أَحْوَالٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يسقط المهر وما ينصّفه

الْفِرَاقُ قَبْلَ وَطْءٍ بِسَبَبِهَا كَفَسْخٍ بِعَيْبٍ .. يُسْقِطُ الْمَهْرَ، وَمَا لَا كَطَلَاقٍ وَإِسْلَامِهِ وَرِدَّتِهِ وَلِعَانِهِ .. يُنَصِّفُهُ بِعَوْدِ نِصْفِهِ إِلَيْهِ بِذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْهُ، فَلَوْ زَادَ بَعْدَهُ .. فَلَهُ.

وَلَوْ فَارَقَ بَعْدَ تَلَفِهِ .. فَنِصْفُ بَدَلِهِ، أَوْ تَعَيُّبِهِ بَعْدَ قَبْضِهِ: فَإِنْ قَنِعَ بِهِ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُ بَدَلِهِ سَلِيمًا، أَوْ قَبْلَهُ .. فَلَهُ نِصْفُهُ بِلَا أَرْشٍ، وَبِنِصْفِهِ إِنْ عَيَّبَهُ أَجْنَبِيٌّ.

أَوْ زِيَادَةٍ مُنْفَصِلَةٍ .. فَهِيَ لَهَا، أَوْ مُتَّصِلَةٍ .. خُيِّرَتْ: فَإِنْ شَحَّتْ .. فَنِصْفُ قِيمَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ، وَإِنْ سَمَحَتْ .. لَزِمَهُ قَبُولُ.

أَوْ زِيَادَةٍ وَنَقْصٍ، كَكِبَرِ عَبْدٍ وَنَخْلَةٍ، وَحَمْلٍ، وَتَعَلُّمِ صَنْعَةٍ مَعَ بَرَصٍ: فَإِنْ رَضِيَا بِنِصْفِ الْعَيْنِ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُ قِيمَتِهَا . وَزَرْعُ أَرْضٍ نَقْصٌ، وَحَرْثُهَا زِيَادَةٌ، وَطَلْعُ نَخْلٍ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ.

وَإِنْ فَارَقَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ مُؤَبَّرٌ .. لَمْ يَلْزَمْهَا قَطْعُهُ، فَإِنْ قُطِعَ .. فَنِصْفُ النَّخْلِ، وَلَوْ رَضِيَ بِنِصْفِهِ وَتَبْقِيَةِ الثَّمَرِ إِلَىٰ جَذَاذِهِ .. أُجْبِرَتْ، وَيَصِيرُ النَّخْلُ بِيَدِهِمَا، وَلَوْ رَضِيَتْ بِهِ فَلَهُ امْتِنَاعٌ وَقِيمَةٌ.

وَمَتَىٰ ثَبَتَ خِيَارٌ .. مَلَكَ نِصْفَهُ بِاخْتِيَارٍ، وَمَتَىٰ رَجَعَ بِقِيمَةٍ .. اعْتُبِرَ الْأَقَلُّ مِنْ إِصْدَاقٍ إِلَىٰ قَبْضٍ.

وَلَوْ أَصْدَقَ تَعْلِيمَهَا وَفَارَقَ قَبْلَهُ .. تَعَذَّرَ، وَوَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ أَوْ نِصْفُهُ.

وَلَوْ فَارَقَ وَقَدْ زَالَ مِلْكُهَا عَنْهُ، كَأَنْ وَهَبَتْهُ لَهُ .. فَلَهُ نِصْفُ بَدَلِهِ، فَإِنْ عَادَ .. تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ، وَلَوْ وَهَبَتْهُ النِّصْفَ .. فَلَهُ نِصْفُ الْبَاقِي وَرُبْعُ بَدَلِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَانَ دَيْنًا فَأَبْرَأَتْهُ .. لَمْ يَرْجِعْ.

وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في المتعة

لِزَوْجَةٍ لَمْ يَجِبْ لَهَا نِصْفُ مَهْرٍ فَقَطْ .. مُتْعَةٌ بِفِرَاقٍ، لَا بِسَبَبِهَا أَوْ بِسَبَبِهِمَا أَوْ مِلْكِهِ أَوْ مَوْتٍ.

وَسُنَّ أَلَّا تَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا، فَإِنْ تَنَازَعَا .. قَدَّرَهَا قَاضٍ بِحَالِهِمَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمىٰ

اخْتَلَفَا أَوْ وَارِثَاهُمَا أَوْ وَارِثُ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ فِي قَدْرِ مُسَمًّى أَوْ صِفَتِهِ أَوْ تَسْمِيَةٍ .. تَحَالَفَا، كَزَوْجٍ ادَّعَىٰ مَهْرَ مِثْلٍ، وَوَلِيِّ صَغِيرَةٍ أَوْ مَجْنُونَةٍ زِيَادَةً، ثُمَّ يُفْسَخُ الْمُسَمَّىٰ، وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ.

وَلَوِ ادَّعَتْ نِكَاحًا وَمَهْرَ مِثْلٍ، فَأَقَرَّ بِالنِّكَاحِ فَقَطْ .. كُلِّفَ بَيَانًا، فَإِنْ ذَكَرَ قَدْرًا وَزَادَتْ .. تَحَالَفَا، أَوْ أَصَرَّ .. حُلِّفَتْ وَقُضِيَ لَهَا.

وَلَوْ أَثْبَتَتْ أَنَّهُ نَكَحَهَا أَمْسِ بِأَلْفٍ وَالْيَوْمَ بِأَلْفٍ .. لَزِمَاهُ، فَإِنْ قَالَ: لَمْ أَطَأْ .. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَتَشَطَّرَ، أَوْ: كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدًا .. لَمْ يُصَدَّقْ.

فَصْلٌ

في الوليمة

الْوَلِيمَةُ سُنَّةٌ، وَالْإِجَابَةُ لِعُرْسٍ فَرْضُ عَيْنٍ، وَلِغَيْرِهِ سُنَّةٌ، بِشُرُوطٍ مِنْهَا:

١-٣- إِسْلَامُ دَاعٍ وَمَدْعُوٍّ، وَعُمُومٌ.

٤-٥- وَأَنْ يَدْعُوَ مُعَيَّنًا، وَلِعِرْسٍ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَتُسَنُّ لَهُمَا فِي الثَّانِي، ثُمَّ تُكْرَهُ.

٦- وَأَلَّا يَدْعُوَهُ لِنَحْوِ خَوْفٍ.

٧- وَلَا يُعْذَرَ، كَأَلَّا يَدْعُوَهُ آخَرُ، وَلَا يَكُونَ ثَمَّ مَنْ يَتَأَذَّىٰ بِهِ أَوْ تَقْبُحُ مُجَالَسَتُهُ، وَلَا مُنْكَرٌ كَفُرُشٍ مُحَرَّمَةٍ وَصُوَرِ حَيَوَانٍ مَرْفُوعَةٍ إِنْ لَمْ يَزُلْ بِهِ.

وَحَرُمَ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ.

وَلَا تَسْقُطُ إِجَابَةٌ بِصَوْمٍ، فَإِنْ شَقَّ عَلَىٰ دَاعٍ صَوْمُ نَفْلٍ .. فَالْفِطْرُ أَفْضَلُ.

وَلِضَيْفٍ أَكْلٌ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ، إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ غَيْرَهُ، وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ رِضَاهُ بِهِ.

وَحَلَّ: نَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ فِي إِمْلَاكٍ وَخِتَانٍ، وَالْتِقَاطُهُ، وَتَرْكُهُمَا أَوْلَىٰ.

كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ

يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ، فَيَلْزَمُهُ لِمَنْ بَقِيَ، وَلَوْ قَامَ بِهِنَّ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ، لَا نُشُوزٌ.

وَلَهُ إِعْرَاضٌ عَنْهُنَّ، وَسُنَّ أَلَّا يُعَطِّلَهُنَّ، كَوَاحِدَةٍ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ يَدُورَ عَلَيْهِنَّ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْعُوَهُنَّ لِمَسْكَنٍ إِحْدَاهُنَّ وَلَا يَجْمَعَهُنَّ بِمَسْكَنٍ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ، وَلَا يَدْعُوَ بَعْضًا لِمَسْكَنِهِ وَيَمْضِيَ لِبَعْضٍ إِلَّا بِهِ أَوْ بِقُرْعَةٍ أَوْ غَرَضٍ.

وَالْأَصْلُ اللَّيْلُ، وَالنَّهَارُ تَبَعٌ، وَلِمَنْ عَمَلُهُ لَيْلًا النَّهَارُ، وَلِمُسَافِرٍ وَقْتُ نُزُولِهِ.

وَلَهُ دُخُولٌ فِي أَصْلٍ عَلَىٰ أُخْرَىٰ لِضَرُورَةٍ كَمَرَضِهَا الْمَخُوفِ، وَفِي غَيْرِهِ لِحَاجَةٍ كَوَضْعِ مَتَاعٍ، وَلَهُ تَمَتُّعٌ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِيهِ، وَلَا يُطِيلُ مُكْثَهُ، فَإِنْ أَطَالَهُ قَضَىٰ، كَدُخُولِهِ بِلَا سَبَبٍ.

وَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ فِي إِقَامَةٍ فِي غَيْرِ أَصْلٍ.

وَأَقَلُّ قَسْمٍ وَأَفْضَلُهُ لَيْلَةٌ، وَلَا يُجَاوِزُ ثَلَاثًا، وَلْيُقْرِعْ لِلِابْتِدَاءِ، وَلْيُسَوِّ، لَكِنْ لِحُرَّةٍ مِثْلَا غَيْرِهَا، وَلِجَدِيدَةٍ بِكْرٍ سَبْعٌ وَثَيِّبٍ ثَلَاثٌ وِلَاءً بِلَا قَضَاءٍ، وَسُنَّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ وَسَبْعٍ بِهِ.

وَلَا قَسْمَ لِمَنْ سَافَرَتْ لَا مَعَهُ بِلَا إِذْنٍ، أَوْ بِهِ لَا لِغَرَضِهِ.

وَمَنْ سَافَرَ لِنُقْلَةٍ لَا يَصْحَبُ بَعْضَهُنَّ وَلَا يُخَلِّفُهُنَّ، أَوْ لِغَيْرِهَا مُبَاحًا . . حَلَّ ذَلِكَ بِقُرْعَةٍ فِي الْأُولَىٰ، وَقَضَىٰ مُدَّةَ الْإِقَامَةِ إِنْ سَاكَنَ مَصْحُوبَتَهُ.

وَمَنْ وَهَبَتْ حَقَّهَا .. فَلِلزَّوْجِ رَدٌّ، فَإِنْ رَضِيَ وَوَهَبَتْهُ لِمُعَيَّنَةٍ .. بَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَتَيْهِمَا، أَوْ لَهُنَّ أَوْ أَسْقَطَتْهُ .. سَوَّىٰ، أَوْ لَهُ .. فَلَهُ تَخْصِيصٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين

ظَهَرَ أَمَارَةُ نُشُوزِهَا .. وَعَظَ، أَوْ عَلِمَ .. وَعَظَ وَهَجَرَ فِي مَضْجَعٍ وَضَرَبَ إِنْ أَفَادَ.

فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ أَلْزَمَهُ قَاضٍ وَفَاءَهُ، أَوْ آذَاهَا بِلَا سَبَبٍ .. نَهَاهُ، ثُمَّ عَزَّرَهُ، أَوِ ادَّعَىٰ كُلٌّ تَعَدِّيَ صَاحِبِهِ .. مَنَعَ الظَّالِمَ بِخَبَرِ ثِقَةٍ.

فَإِنِ اشْتَدَّ شِقَاقٌ .. بَعَثَ لِكُلٍّ حَكَمًا بِرِضَاهُمَا، وَسُنَّ مِنْ أَهْلِهِمَا، وَهُمَا وَكِيلَانِ لَهُمَا، فَيُوَكِّلُ حَكَمَهُ بِطَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ، وَتُوَكِّلُ حَكَمَهَا بِبَذْلٍ وَقَبُولٍ.

كِتَابُ الْخُلْعِ

هُوَ فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ لِجِهَةِ زَوْجٍ، **وَأَرْكَانُهُ**: مُلْتَزِمٌ، وَبُضْعٌ، وَعِوَضٌ، وَصِيغَةٌ، وَزَوْجٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: صِحَّةُ طَلَاقِهِ، فَيَصِحُّ مِنْ عَبْدٍ وَمَحْجُورٍ بِسَفَهٍ، وَيُدْفَعُ عِوَضٌ لِمَالِكِ أَمْرِهِمَا.

وَفِي الْمُلْتَزِمِ: إِطْلَاقُ تَصَرُّفٍ مَالِيٍّ، فَلَوِ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بِلَا إِذْنِ سَيِّدٍ بِعَيْنٍ .. بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ فِي ذِمَّتِهَا، أَوْ بِدَيْنٍ .. فَبِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ: فَإِنْ أَطْلَقَهُ .. وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ فِي نَحْوِ كَسْبِهَا، وَإِنْ قَدَّرَ دَيْنًا .. تَعَلَّقَ بِذَلِكَ، أَوْ عَيَّنَ عَيْنًا لَهُ .. تَعَيَّنَتْ، أَوْ مَحْجُورَةٌ بِسَفَهٍ .. طَلَقَتْ رَجْعِيًّا، أَوْ مَرِيضَةٌ مَرَضَ مَوْتٍ .. صَحَّ، وَحُسِبَ مِنَ الثُّلُثِ زَائِدٌ عَلَىٰ مَهْرِ مِثْلٍ.

وَفِي الْبُضْعِ: مِلْكُ زَوْجٍ لَهُ، فَيَصِحُّ فِي رَجْعِيَّةٍ.

وَفِي الْعِوَضِ: صِحَّةُ إِصْدَاقِهِ، فَلَوْ خَالَعَهَا بِفَاسِدٍ يُقْصَدُ .. بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ، أَوْ لَا يُقْصَدُ .. فَرَجْعِيٌّ.

وَلَهُمَا تَوْكِيلٌ، فَلَوْ قَدَّرَ لِوَكِيلِهِ مَالًا فَنَقَصَ .. لَمْ تَطْلُقْ، أَوْ أَطْلَقَ فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ .. بَانَتْ بِهِ، أَوْ قَدَّرَتْ مَالًا فَزَادَ وَأَضَافَ لَهَا .. بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ عَلَيْهَا، أَوْ لَهُ .. لَزِمَهُ مُسَمَّاهُ، أَوْ أَطْلَقَ .. فَكَذَا وَرَجَعَ بِمَا سَمَّتْ.

وَصَحَّ تَوْكِيلُ كَافِرٍ وَامْرَأَةٍ وَعَبْدٍ، وَمِنْ زَوْجٍ تَوْكِيلُ مَحْجُورٍ بِسَفَهٍ، وَلَا يُوَكِّلُهُ بِقَبْضٍ، وَلَوْ وَكَّلَا وَاحِدًا .. تَوَلَّىٰ طَرَفًا فَقَطْ.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا فِي الْبَيْعِ، وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ كَلَامٍ يَسِيرٍ.

وصَرِيحُ خُلْعٍ وَكِنَايَتُهُ صَرِيحُ طَلَاقٍ وَكِنَايَتُهُ، وَمِنْهَا فَسْخٌ وَبَيْعٌ، وَمِنْ صَرِيحِهِ مُشْتَقٌّ مُفَادَاةٍ وَخُلْعٍ، فَلَوْ جَرَىٰ بِلَا عِوَضٍ بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ .. فَمَهْرُ مِثْلٍ.

وإِذَا بَدَأَ بِمُعَاوَضَةٍ كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ .. فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ تَعْلِيقٍ، فَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا.

وَلَوِ اخْتَلَفَ إِيجَابٌ وَقَبُولٌ، كَطَلَّقْتُكِ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ، أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِهِ .. فَلَغْوٌ، أَوْ بِأَلْفٍ .. فَثَلَاثٌ بِهِ.

أَوْ بِتَعْلِيقٍ كَمَتَىٰ أَعْطَيْتِنِي .. فَتَعْلِيقٌ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَلَا يُشْتَرَطُ قَبُولٌ، وَكَذَا إِعْطَاءٌ فَوْرًا إِلَّا فِي نَحْوِ إِنْ وَإِذَا.

أَوْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ طَلَاقٍ، فَأَجَابَ .. فَمُعَاوَضَةٌ بِشَوْبِ جَعَالَةٍ، فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَهُ، وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَوَحَّدَ .. فَثُلُثُهُ.

وَرَاجَعَ إِنْ شَرَطَ رَجْعَةً، وَلَوْ قَالَتْ: طَلِّقْنِي بِكَذَا، فَارْتَدَّا أَوْ أَحَدُهُمَا فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ قَبْلَ وَطْءٍ، أَوْ أَصَرَّ حَتَّىٰ انْقَضَتْ عِدَّةٌ .. بَانَتْ بِالرِّدَّةِ وَلَا مَالَ، وَإِلَّا .. طَلَقَتْ بِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الألفاظ الملزمة للعوض

قَالَ: طَلَّقْتُكِ بِكَذَا، أَوْ عَلَىٰ أَنَّ لِي عَلَيْكِ كَذَا، فَقَبِلَتْ .. بَانَتْ بِهِ، كَمَا فِي طَلَّقْتُكِ وَعَلَيْكِ أَوْ وَلِي عَلَيْكِ كَذَا، وَسَبَقَ طَلَبُهَا بِهِ، أَوْ قَالَ: أَرَدْتُ الْإِلْزَامَ وَصَدَّقَتْهُ وَقَبِلَتْ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ .. فَرَجْعِيٌّ.

أَوْ: إِنْ أَوْ مَتَىٰ ضَمِنْتِ لِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَضَمِنَتْهُ أَوْ أَكْثَرَ وَلَوْ بِتَرَاخٍ فِي مَتَىٰ .. بَانَتْ بِأَلْفٍ، كَطَلِّقِي نَفْسَكِ إِنْ ضَمِنْتِ لِي أَلْفًا، فَطَلَّقَتْ وَضَمِنَتْ.

أَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ .. بَانَتْ، فَيَمْلِكُهُ، كَأَنْ عَلَّقَ بِنَحْوِ إِقْبَاضٍ وَاقْتَرَنَ بِهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ الْإِعْطَاءِ، وَأَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً شَرْطٌ فِي إِنْ قَبَضْتُ[1]، وَيَقَعُ رَجْعِيًّا.

وَلَوْ عَلَّقَ بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ بِصِفَةِ سَلَمٍ أَوْ دُونَهَا، فَأَعْطَتْهُ لَا بِهَا .. لَمْ تَطْلُقْ، أَوْ بِهَا .. طَلَقَتْ بِهِ فِي الْأُولَىٰ، وَبِمَهْرِ مِثْلٍ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنْ بَانَ مَعِيبًا فِي الْأُولَىٰ .. فَلَهُ رَدُّهُ وَمَهْرُ مِثْلٍ.

أَوْ بِلَا صِفَةٍ .. طَلَقَتْ بِعَبْدٍ إِنْ صَحَّ بَيْعُهَا لَهُ، وَلَهُ مَهْرُ مِثْلٍ.

وَلَوْ طَلَبَتْ بِأَلْفٍ ثَلَاثًا، وَهُوَ إِنَّمَا يَمْلِكُ دُونَهَا، فَطَلَّقَ مَا يَمْلِكُهُ .. فَلَهُ أَلْفٌ، أَوْ طَلْقَةً فَطَلَّقَ بِهِ، أَوْ مُطْلَقًا .. وَقَعَ بِهِ، أَوْ بِمِئَةٍ .. وَقَعَ بِهَا، أَوْ طَلَاقًا غَدًا فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ .. بَانَتْ بِمَهْرِ مِثْلٍ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ، فَقَبِلَتْ وَدَخَلَتْ .. طَلَقَتْ بِهِ.

وَاخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ كَاخْتِلَاعِهَا، وَلِوَكِيلِهَا أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ، وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوْكِيلُهَا، فَتَتَخَيَّرُ.

فَإِنِ اخْتَلَعَ بِمَالِهِ .. فَذَاكَ، أَوْ بِمَالِهَا وَصَرَّحَ بِوَكَالَةٍ كَاذِبًا أَوْ بِوِلَايَةٍ .. لَمْ تَطْلُقْ، أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ .. فَخُلْعٌ بِمَغْصُوبٍ.

(١) أي: وليس شرطًا في «إن أقبَضْتِني»، وهذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٧/ ٤٩٢)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٦/ ٤١٤) تبعًا للمحلي (٢/ ٢٩٩) أن التناول باليد شرط في الإقباض أيضًا. وينظر: حاشية ابن قاسم على التحفة (٧/ ٤٩٢)، وحاشية الجمل (٤/ ٣١١-٣١٢).

فَصْلٌ

في الاختلاف في الخلع أو في عوضه

ادَّعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ .. حُلِّفَ، أَوِ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتْ .. بَانَتْ وَلَا عِوَضَ.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ طَلَاقٍ أَوْ صِفَةِ عِوَضِهِ أَوْ قَدْرِهِ .. تَحَالَفَا.

وَيَجِبُ بِفَسْخٍ مَهْرُ مِثْلٍ، وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَنَوَيَا نَوْعًا .. لَزِمَ.

كِتَابُ الطَّلَاقِ

أَرْكَانُهُ: صِيغَةٌ، وَمَحَلٌّ، وَوِلَايَةٌ، وَقَصْدٌ، وَمُطَلِّقٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: تَكْلِيفٌ إِلَّا سَكْرَانَ، وَاخْتِيَارٌ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ وَإِنْ لَمْ يُوَرِّ.

وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ: قُدْرَةُ مُكْرِهٍ عَلَىٰ مَا هَدَّدَ بِهِ عَاجِلًا ظُلْمًا، وَعَجْزُ مُكْرَهٍ عَنْ دَفْعِهِ، وَظَنُّهُ إِنِ امْتَنَعَ حَقَّقَهُ، وَيَحْصُلُ بِتَخْوِيفٍ بِمَحْذُورٍ كَضَرْبٍ شَدِيدٍ.

فَإِنْ ظَهَرَ قَرِينَةُ اخْتِيَارٍ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَىٰ ثَلَاثٍ أَوْ صَرِيحٍ أَوْ تَعْلِيقٍ أَوْ طَلَّقْتُ أَوْ طَلَاقٍ مُبْهَمَةٍ، فَخَالَفَ .. وَقَعَ.

وَفِي الصِّيغَةِ: مَا يَدُلُّ عَلَىٰ فِرَاقٍ صَرِيحًا أَوْ كِنَايَةً.

فَيَقَعُ بِصَرِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ، وَهُوَ مُشْتَقُّ طَلَاقٍ وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ وَتَرْجَمَتُهُ، كَطَلَّقْتُكِ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ مُطَلَّقَةٌ، يَا طَالِقُ.

وَبِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ بِأَوَّلِهَا، كَأَطْلَقْتُكِ، أَنْتِ طَلَاقٌ، أَنْتِ مُطْلَقَةٌ، خَلِيَّةٌ، بَرِيَّةٌ، بَتَّةٌ، بَتْلَةٌ، بَائِنٌ، حَلَالُ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ، اعْتَدِّي، اسْتَبْرِئِي رَحِمَكِ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ، حَبْلُكِ عَلَىٰ غَارِبِكِ، لَا أَنْدَهُ سَرْبَكِ، اعْزُبِي، اغْرُبِي، دَعِينِي، وَدِّعِينِي، أَشْرَكْتُكِ مَعَ فُلَانَةَ وَقَدْ طُلِّقَتْ، وَكَأَنَا طَالِقٌ أَوْ بَائِنٌ وَنَوَىٰ طَلَاقَهَا، لَا اسْتَبْرِئِي رَحِمِي مِنْكِ.

وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةُ طَلَاقٍ وَعَكْسُهُ، وَلَيْسَ الطَّلَاقُ كِنَايَةَ ظِهَارٍ وَعَكْسُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَوْ حَرَّمْتُكِ، وَنَوَىٰ طَلَاقًا أَوْ ظِهَارًا .. وَقَعَ، أَوْ نَوَاهُمَا .. تَخَيَّرَ، وَإِلَّا .. فَلَا تَحْرُمُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا لَوْ قَالَهُ لِأَمَتِهِ.

وَلَوْ حَرَّمَ غَيْرَ مَا مَرَّ .. فَلَغْوٌ، كَإِشَارَةِ نَاطِقٍ بِطَلَاقٍ، وَيُعْتَدُّ بِإِشَارَةِ أَخْرَسَ لَا فِي صَلَاةٍ وَشَهَادَةٍ وَحِنْثٍ، فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ .. فَصَرِيحَةٌ، وَإِلَّا .. فَكِنَايَةٌ.

وَمِنْهَا كِتَابَةٌ، فَلَوْ كَتَبَ: إِذَا بَلَغَكِ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ .. طَلَقَتْ بِبُلُوغِهِ، أَوْ إِذَا قَرَأْتِ كِتَابِي، فَقَرَأَتْهُ أَوْ فَهِمَتْهُ .. طَلَقَتْ، وَكَذَا إِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا وَهِيَ أُمِّيَّةٌ وَعَلِمَ حَالَهَا.

وَفِي الْمَحَلِّ: كَوْنُهُ زَوْجَةً، فَتَطْلُقُ بِإِضَافَتِهِ لَهَا أَوْ لِجُزْئِهَا الْمُتَّصِلِ بِهَا كَرُبْعٍ وَيَدٍ وَشَعَرٍ وَظُفْرٍ وَدَمٍ.

وَفِي الْوِلَايَةِ: كَوْنُ الْمَحَلِّ مِلْكًا لِلْمُطَلِّقِ، فَلَا يَقَعُ وَلَوْ مُعَلَّقًا عَلَىٰ أَجْنَبِيَّةٍ كَبَائِنٍ، وَصَحَّ فِي رَجْعِيَّةٍ، وَتَعْلِيقُ عَبْدٍ ثَالِثَةً كَإِنْ عَتَقْتُ أَوْ دَخَلْتِ .. فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَيَقَعْنَ إِذَا عَتَقَ أَوْ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ.

وَلَوْ عَلَّقَهُ بِصِفَةٍ فَبَانَتْ، ثُمَّ نَكَحَهَا وَوُجِدَتْ .. لَمْ يَقَعْ.

وَلِحُرٍّ ثَلَاثٌ، وَلِغَيْرِهِ ثِنْتَانِ، فَمَنْ طَلَّقَ دُونَ مَا لَهُ وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْد زَوْجٍ .. عَادَتْ بِبَقِيَّتِهِ، وَيَقَعُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ، وَيَتَوَارَثَانِ فِي عِدَّةِ رَجْعِيٍّ.

وَفِي الْقَصْدِ: قَصْدُ لَفْظِ طَلَاقٍ لِمَعْنَاهُ، فَلَا يَقَعُ مِمَّنْ حَكَىٰ طَلَاقَ غَيْرِهِ، وَلَا مِمَّنْ جَهِلَ مَعْنَاهُ وَإِنْ نَوَاهُ، وَلَا مِمَّنْ سَبَقَ لِسَانُهُ بِهِ، وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إِلَّا بِقَرِينَةٍ، كَقَوْلِهِ لِمَنِ اسْمُهَا طَالِقٌ: يَا طَالِقُ، وَلَمْ يَقْصِدْ طَلَاقًا، وَلِمَنِ اسْمُهَا طَارِقٌ: يَا طَالِقُ، وَقَالَ: أَرَدْتُ نِدَاءً فَالْتَفَّ الْحَرْفُ.

وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ هَازِلًا أَوْ لَاعِبًا أَوْ ظَنَّهَا أَجْنَبِيَّةً .. وَقَعَ.

فَصْلٌ

في تفويض الطلاق للزوجة

تَفْوِيضُ طَلَاقِهَا الْمُنَجَّزِ إِلَيْهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ تَمْلِيكٌ، فَيُشْتَرَطُ تَطْلِيقُهَا وَلَوْ بِكِنَايَةٍ فَوْرًا، وَلَهُ رُجُوعٌ قَبْلَهُ.

فَإِنْ قَالَ: طَلِّقِي بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَتْ .. بَانَتْ بِهِ، أَوْ: طَلِّقِي، وَنَوَىٰ عَدَدًا، فَطَلَّقَتْ وَنَوَتْهُ أَوْ غَيْرَهُ .. فَمَا تَوَافَقَا فِيهِ، وَإِلَّا .. فَوَاحِدَةٌ، أَوْ: طَلِّقِي ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ .. فَوَاحِدَةٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تعدد الطلاق بنية العدد فيه

نَوَىٰ عَدَدًا بِصَرِيحٍ كَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، أَوْ كِنَايَةٍ كَأَنْتِ وَاحِدَةٌ .. وَقَعَ.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَمَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٌ .. لَمْ يَقَعْ، أَوْ بَعْدَهُ .. فَثَلَاثٌ.

وَفِي مَوْطُوءَةٍ لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَكَرَّرَ طَالِقًا ثَلَاثًا وتَخَلَّلَ فَصْلٌ، أَوْ لَمْ يُؤَكِّدْ، أَوْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّالِثِ .. فَثَلَاثٌ، أَوْ بِالْأَخِيرَيْنِ .. فَوَاحِدَةٌ، أَوْ بِالثَّانِي أَوِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ .. فَثِنْتَانِ.

وَصَحَّ فِي أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ تَأْكِيدُ ثَانٍ بِثَالِثٍ، لَا أَوَّلَ بِغَيْرِهِ.

وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةً قَبْلَ طَلْقَةٍ، أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ طَلْقَةً بَعْدَ طَلْقَةٍ، أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ .. فَثِنْتَانِ.

وَفِي غَيْرِهَا طَلْقَةٌ مُطْلَقًا.

وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ، فَدَخَلَتْ .. فَثِنْتَانِ، كَأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً مَعَ طَلْقَةٍ أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ، أَوْ فِي طَلْقَةٍ وَأَرَادَ «مَعَ»، وَإِلَّا .. فَوَاحِدَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ، وَقَصَدَ مَعِيَّةً .. فَثَلَاثٌ، أَوْ حِسَابًا عَرَفَهُ .. فَثِنْتَانِ، وَإِلَّا .. فَوَاحِدَةٌ، أَوْ بَعْضَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَيْ طَلْقَةٍ؛ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ طَلْقَةٍ .. فَطَلْقَةٌ.

أَوْ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفَ طَلْقَةٍ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ .. فَثِنْتَانِ.

أَوْ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكُنَّ أَوْ بَيْنَكُنَّ طَلْقَةً أَوْ طَلْقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا .. وَقَعَ عَلَىٰ كُلٍّ طَلْقَةٌ، فَإِنْ قَصَدَ تَوْزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ .. وَقَعَ فِي ثِنْتَيْنِ ثِنْتَانِ، وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ ثَلَاثٌ، فَإِنْ قَصَدَ بَعْضَهُنَّ .. دُيِّنَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الاستثناء

يَصِحُّ اسْتِثْنَاءٌ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ، فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً .. فَوَاحِدَةٌ، أَوْ ثِنْتَيْنِ وَوَاحِدَةً إِلَّا وَاحِدَةً .. فَثَلَاثٌ.

وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ إِلَّا وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا ثِنْتَيْنِ، أَوْ خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثًا .. فَثِنْتَانِ، أَوْ ثَلَاثًا إِلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ .. فَثَلَاثٌ.

وَلَوْ عَقَّبَ طَلَاقَهُ بِإِنْ شَاءَ اللَّهُ، أَوْ إِنْ لَمْ يَشَإِ اللَّهُ، أَوْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ، وَقَصَدَ تَعْلِيقَهُ .. مَنَعَ انْعِقَادَهُ، كَكُلِّ عَقْدٍ وَحَلٍّ، وَلَوْ قَالَ: يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .. وَقَعَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الشك في الطلاق

شَكَّ فِي طَلَاقٍ .. فَلَا، أَوْ فِي عَدَدٍ .. فَالْأَقَلُّ، وَلَا يَخْفَىٰ الْوَرَعُ.

وَلَوْ عَلَّقَ اثْنَانِ بِنَقِيضَيْنِ وَجُهِلَ .. فَلَا، أَوْ وَاحِدٌ بِهِمَا لِزَوْجَتَيْهِ .. طَلَقَتْ إِحْدَاهُمَا، وَلَزِمَهُ بَحْثٌ وَبَيَانٌ، أَوْ لِزَوْجَتِهِ وَعَبْدِهِ .. مُنِعَ مِنْهُمَا إِلَىٰ بَيَانٍ، فَإِنْ مَاتَ .. لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ وَارِثِهِ إِنِ اتُّهِمَ، بَلْ يُقْرَعُ: فَإِنْ قَرَعَ عَتَقَ، أَوْ قَرَعَتْ بَقِيَ الْإِشْكَالُ.

وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَىٰ زَوْجَتَيْهِ بِعَيْنِهَا وَجَهِلَهَا .. وُقِفَ حَتَّىٰ يَعْلَمَ، وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانٍ إِنْ صَدَّقَتَاهُ فِي جَهْلِهِ.

وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَقَصَدَ الْأَجْنَبِيَّةَ .. قُبِلَ بِيَمِينِهِ، لَا إِنْ قَالَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ، وَقَصَدَ أَجْنَبِيَّةً.

أَوْ لِزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ .. وَقَعَ، وَوَجَبَ فَوْرًا فِي بَائِنٍ تَعْيِينُهَا إِنْ أَبْهَمَ وَبَيَانُهَا إِنْ عَيَّنَ، وَاعْتِزَالُهُمَا، وَمُؤْنَتُهُمَا إِلَىٰ تَعْيِينٍ أَوْ بَيَانٍ، وَالْوَطْءُ لَيْسَ تَعْيِينًا وَلَا بَيَانًا.

وَلَوْ قَالَ فِي بَيَانِهِ: أَرَدْتُ هَذِهِ .. فَبَيَانٌ، أَوْ هَذِهِ وَهَذِهِ، أَوْ هَذِهِ بَلْ هَذِهِ .. طَلَقَتَا ظَاهِرًا.

وَلَوْ مَاتَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ .. بَقِيَتْ مُطَالَبَتُهُ لِبَيَانِ الْإِرْثِ، وَلَوْ مَاتَ .. قُبِلَ بَيَانُ وَارِثِهِ لَا تَعْيِينُهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الطلاق السني وغيره

طَلَاقُ مَوْطُوءَةٍ تَعْتَدُّ بِأَقْرَاءٍ سُنِّيٌّ إِنِ ابْتَدَأَتْهَا عَقِبَهُ، وَلَمْ يَطَأْ فِي طُهْرٍ طَلَّقَ فِيهِ أَوْ عَلَّقَ بِمُضِيِّ بَعْضِهِ، وَلَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ قَبْلَهُ، وَلَا فِي نَحْوِ حَيْضٍ طَلَّقَ مَعَ آخِرِهِ أَوْ عَلَّقَ بِهِ، وَإِلَّا .. فَبِدْعِيٌّ.

وَطَلَاقُ غَيْرِهَا وَخُلْعُ زَوْجَةٍ فِي بِدْعَةٍ بِعِوَضٍ مِنْهَا .. لَا وَلَا.

وَالْبِدْعِيُّ حَرَامٌ، وَسُنَّ لِفَاعِلِهِ رَجْعَةٌ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ لِسُنَّةٍ، أَوْ طَلْقَةً حَسَنَةً، أَوْ أَحْسَنَ طَلَاقٍ أَوْ أَجْمَلَهُ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لِبِدْعَةٍ، أَوْ طَلْقَةً قَبِيحَةً، أَوْ أَقْبَحَ طَلَاقٍ أَوْ أَفْحَشَهُ، وَهِيَ فِي سُنَّةٍ أَوْ بِدْعَةٍ .. طَلَقَتْ، وَإِلَّا .. فَبِالصِّفَةِ . أَوْ طَلْقَةً سُنِّيَّةً بِدْعِيَّةً، أَوْ حَسَنَةً قَبِيحَةً .. وَقَعَ حَالًا.

وَجَازَ جَمْعُ الطَّلَقَاتِ، وَلَوْ قَالَ: ثَلَاثًا، أَوْ ثَلَاثًا لِسُنَّةٍ، وَفَسَّرَهَا بِتَفْرِيقِهَا عَلَىٰ أَقْرَاءٍ .. قُبِلَ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ، وَدُيِّنَ غَيْرُهُ، وَمَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ إِنْ دَخَلْتِ، أَوْ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ، وَمَنْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقُ، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ بَعْضَهُنَّ . وَمَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ خَاصَمَتْهُ فَقَالَتْ: تَزَوَّجْتَ، فَقَالَ ذَلِكَ .. يُقْبَلُ.

فَصْلٌ

في تعليق الطلاق بالأوقات

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي شَهْرِ كَذَا أَوْ غُرَّتِهِ أَوْ أَوَّلِهِ .. وَقَعَ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ، أَوْ نَهَارَهُ أَوْ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ .. فَبِفَجْرِ أَوَّلِهِ، أَوْ آخِرَهُ .. فَبِآخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ.

وَلَوْ قَالَ لَيْلًا: إِذَا مَضَىٰ يَوْمٌ .. فَبِغُرُوبِ شَمْسِ غَدِهِ، أَوْ نَهَارًا .. فَبِمِثْلِ وَقْتِهِ مِنْ غَدِهِ . أَوِ الْيَوْمُ وَقَالَهُ نَهَارًا .. فَبِغُرُوبِ شَمْسِهِ، أَوْ لَيْلًا .. لَغَا، كَشَهْرٍ وَسَنَةٍ.

أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَمْسِ .. وَقَعَ حَالًا، فَإِنْ قَصَدَ طَلَاقًا فِي نِكَاحٍ آخَرَ وَعُرِفَ، أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَ أَمْسِ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ .. حُلِّفَ.

وَلِلتَّعْلِيقِ أَدَوَاتٌ، كَمَنْ، وَإِنْ، وَإِذَا، وَمَتَىٰ، وَمَتَىٰ مَا، وَكُلَّمَا، وَأَيٍّ.

وَلَا يَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مُثْبَتٍ بِلَا عِوَضٍ وَتَعْلِيقٍ بِمَشِيئَتِهَا، وَلَا تَكَرُّرًا[١] إِلَّا كُلَّمَا.

فَلَوْ قَالَ: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَنَجَّزَ أَوْ عَلَّقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ.. فَطَلْقَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ، أَوْ كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي، فَطَلَّقَ.. فَثَلَاثٌ فِيهَا، وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا.

أَوْ إِنْ طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَبْدٌ حُرٌّ، وَإِنْ ثِنْتَيْنِ فَعَبْدَانِ، وَإِنْ ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ، وَإِنْ أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ، فَطَلَّقَ أَرْبَعًا.. عَتَقَ عَشَرَةٌ، وَلَوْ عَلَّقَ بِكُلَّمَا.. فَخَمْسَةَ عَشَرَ.

وَيَقْتَضِينَ فَوْرًا فِي مَنْفِيٍّ إِلَّا إِنْ، فَلَوْ قَالَ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي.. لَمْ يَقَعْ إِلَّا بِالْيَأْسِ، أَوْ أَنْ دَخَلْتِ أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِالْفَتْحِ.. وَقَعَ حَالًا إِنْ عَرَفَ نَحْوًا، وَإِلَّا.. فَتَعْلِيقٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما

عَلَّقَ بِحَمْلٍ: فَإِنْ ظَهَرَ أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ التَّعْلِيقِ، أَوْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ وَلَمْ تُوطَأْ وَطْئًا يُمْكِنُ كَوْنُ الْحَمْلِ مِنْهُ.. بَانَ وُقُوعُهُ، وَإِلَّا..فَلَا.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ كُنْتِ حَامِلًا بِذَكَرٍ فَطَلْقَةً، وَبِأُنْثَى فَطَلْقَتَيْنِ، فَوَلَدَتْهُمَا.. فَثَلَاثٌ، أَوْ إِنْ كَانَ حَمْلُكِ ذَكَرًا فَطَلْقَةً إِلَى آخِرِهِ[٢].. فَلَغْوٌ، أَوْ إِنْ وَلَدْتِ، فَوَلَدَتْ اثْنَيْنِ مُرَتَّبًا.. طَلَقَتْ بِالْأَوَّلِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي.

---

(١) في (ب، ج): تكرارًا.

(٢) أي: وإن كان أنثى فطلقتين، فولدتهما.

أَوْ كُلَّمَا وَلَدْتِ، فَوَلَدَتْ ثَلَاثَةً مُرَتَّبًا .. وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلْقَتَانِ، وَانْقَضَتْ بِالثَّالِثِ، أَوْ لِأَرْبَعٍ: كُلَّمَا[1] وَلَدَتْ وَاحِدَةٌ فَصَوَاحِبُهَا طَوَالِقُ، فَوَلَدْنَ مَعًا .. طَلَقْنَ جَمِيعًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، أَوْ مُرَتَّبًا .. طَلَقَتِ الرَّابِعَةُ ثَلَاثًا، كَالْأُولَىٰ إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا، وَالثَّانِيَةُ طَلْقَةً وَالثَّالِثَةُ طَلْقَتَيْنِ، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِما، أَوْ ثِنْتَانِ مَعًا ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا وَعِدَّةُ الْأُولَيَيْنِ بَاقِيَةٌ .. طَلَقَتَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَالْأُخْرَيَانِ طَلْقَتَيْنِ طَلْقَتَيْنِ.

أَوْ إِنْ حِضْتِ .. طَلَقَتْ بِأَوَّلِ حَيْضٍ مُقْبِلٍ، أَوْ حَيْضَةً .. فَبِتَمَامِهَا مُقْبِلَةً.

وَحُلِّفَتْ عَلَىٰ حَيْضِهَا الْمُعَلَّقِ بِهِ طَلَاقُهَا، لَا عَلَىٰ وِلَادَتِهَا.

أَوْ إِنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ، فَادَّعَتَاهُ وَكَذَّبَهُمَا .. حُلِّفَ، أَوْ وَاحِدَةً .. طَلَقَتْ.

أَوْ إِنْ أَوْ مَتَىٰ طَلَّقْتُكِ أَوْ ظَاهَرْتُ مِنْكِ أَوْ آلَيْتُ أَوْ لَاعَنْتُ أَوْ فَسَخْتُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ .. وَقَعَ الْمُنَجَّزُ.

أَوْ إِنْ وَطِئْتُكِ مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ وَطِئَ .. لَمْ يَقَعْ.

أَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا .. اشْتُرِطَتْ فَوْرًا فِي غَيْرِ نَحْوِ مَتَىٰ، وَيَقَعُ بِقَوْلِ الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتِهِ: شِئْتُ، غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ كَارِهًا، وَلَا رُجُوعَ لِمُعَلِّقٍ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلْقَةً، فَشَاءَهَا .. لَمْ تَطْلُقْ، كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَوْ بِفِعْلِ مَنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ إِعْلَامَهُ بِهِ، فَفَعَلَ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا.

❋ ❋ ❋

(١) في (أ، ب، د): إن.

فَصْلٌ

في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها

قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْنِ أَوْ بِثَلَاثٍ .. لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ إِلَّا مَعَ نِيَّتِهِ أَوْ هَكَذَا، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ الْمَقْبُوضَتَيْنِ .. حُلِّفَ.

وَلَوْ عَلَّقَ عَبْدٌ طَلْقَتَيْهِ بِصِفَةٍ، وَسَيِّدُهُ حُرِّيَّتَهُ بِهَا، فَعَتَقَ بِهَا .. لَمْ تَحْرُمْ.

وَلَوْ نَادَىٰ زَوْجَةً فَأَجَابَتْهُ أُخْرَىٰ فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَظَنَّهَا الْمُنَادَاةَ .. طَلَقَتْ لَا الْمُنَادَاةُ.

وَلَوْ عَلَّقَ بِغَيْرِ كُلَّمَا بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ وَبِنِصْفٍ، فَأَكَلَتْ رُمَّانَةً .. فَطَلْقَتَانِ.

وَالْحَلِفُ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ أَوْ مَنْعٌ أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ، فَإِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ لَمْ تَخْرُجِي أَوْ إِنْ خَرَجْتِ أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ .. وَقَعَ الْمُعَلَّقُ بِالْحَلِفِ، لَا إِنْ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ جَاءَ الْحَاجُّ، وَيَقَعُ الْآخَرُ بِصِفَتِهِ.

وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتِخْبَارًا: أَطَلَّقْتَهَا ؟ فَقَالَ: نَعَمْ .. فَإِقْرَارٌ بِهِ، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ مَاضِيًا وَرَاجَعْتُ .. حُلِّفَ، أَوْ قِيلَ ذَلِكَ الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ فَقَالَ: نَعَمْ .. فَصَرِيحٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أنواع من تعليق الطلاق

عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَّانَةٍ أَوْ رَغِيفٍ، فَبَقِيَ حَبَّةٌ أَوْ لُبَابَةٌ، أَوْ بِبَلْعِهَا تَمْرَةً بِفِيهَا وَبِرَمْيِهَا ثُمَّ بِإِمْسَاكِهَا، فَبَادَرَتْ بِأَكْلِ بَعْضٍ أَوْ رَمْيِهِ، أَوْ بِعَدَمِ تَمْيِيزِ نَوَاهُ عَنْ نَوَاهَا فَفَرَّقَتْهُ، أَوْ صِدْقِهَا فِي تُهْمَةِ سَرِقَةٍ فَقَالَتْ: سَرَقْتُ مَا سَرَقْتُ، أَوْ إِخْبَارِهَا بِعَدَدِ حَبٍّ فَذَكَرَتْ مَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ ثُمَّ وَاحِدًا وَاحِدًا إِلَىٰ مَا لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ، أَوْ إِخْبَارِ كُلٍّ مِنْ ثَلَاثٍ بِعَدَدِ رَكَعَاتِ الْفَرَائِضِ فَقَالَتْ وَاحِدَةٌ: سَبْعَ عَشْرَةَ،

وَأُخْرَىٰ: خَمْسَ عَشْرَةَ، وَثَالِثَةٌ: إِحْدَىٰ عَشْرَةَ، وَلَمْ يَقْصِدْ تَعْيِينًا فِي الْأَرْبَعِ .. لَمْ يَقَعْ.

أَوْ بِنَحْوِ حِينٍ .. وَقَعَ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ، أَوْ بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ أَوْ لَمْسِهِ أَوْ قَذْفِهِ .. تَنَاوَلَهُ حَيًّا وَمَيْتًا، لَا بِضَرْبِهِ.

وَلَوْ خَاطَبَتْهُ بِمَكْرُوهٍ كَـ «يَا سَفِيهُ، يَا خَسِيسُ»، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ: فَإِنْ قَصَدَ مُكَافَأَتَهَا .. وَقَعَ، وَإِلَّا .. فَتَعْلِيقٌ.

وَالسَّفِيهُ: مَنْ بِهِ مُنَافٍ إِطْلَاقَ التَصَرُّفِ، وَالْخَسِيسُ: مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ، وَيُشْبِهُ أَنَّهُ: مَنْ يَتَعَاطَىٰ غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بُخْلًا، وَالْبَخِيلُ: مَنْ لَا يُؤَدِّي زَكَاةً أَوْ لَا يَقْرِي ضَيْفًا.

كِتَابُ الرَّجْعَةِ

أَرْكَانُهَا: صِيغَةٌ، وَمَحَلٌّ، وَمُرْتَجِعٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: أَهْلِيَّةُ نِكَاحٍ بِنَفْسِهِ، فَلِوَلِيِّ مَنْ جُنَّ رَجْعَةٌ حَيْثُ يُزَوِّجُهُ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْمُرَادِ، صَرِيحٌ وَهُوَ رَدَدْتُكِ إِلَيَّ، وَرَجَعْتُكِ، وَارْتَجَعْتُكِ، وَرَاجَعْتُكِ، وَأَمْسَكْتُكِ، أَوْ كِنَايَةٌ كَتَزَوَّجْتُكِ، وَنَكَحْتُكِ، وَتَنْجِيزٌ، وَعَدَمُ تَوْقِيتٍ . وَسُنَّ إِشْهَادٌ.

وَفِي الْمَحَلِّ: كَوْنُهُ زَوْجَةً مَوْطُوءَةً مُعَيَّنَةً، قَابِلَةً لِحِلٍّ، مُطَلَّقَةً مَجَّانًا، لَمْ يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلَاقِهَا.

وَحُلِّفَتْ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِغَيْرِ أَشْهُرٍ إِنْ أَمْكَنَ، وَيُمْكِنُ بِوَضْعٍ لِتَامٍّ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَيْنِ مِنْ إِمْكَانِ اجْتِمَاعِهِمَا، وَلِمُصَوَّرٍ بِمِئَةٍ وَعِشْرِينَ وَلَحْظَتَيْنِ، وَلِمُضْغَةٍ بِثَمَانِينَ وَلَحْظَتَيْنِ، وَبِأَقْرَاءٍ لِحُرَّةٍ طُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِاثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَلَحْظَتَيْنِ، وَفِي حَيْضٍ بِسَبْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ وَلَحْظَةٍ، وَلِغَيْرِ حُرَّةٍ طُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ سُبِقَ بِحَيْضٍ بِسِتَّةَ عَشَرَ وَلَحْظَتَيْنِ، وَفِي حَيْضٍ بِأَحَدٍ وَثَلَاثِينَ وَلَحْظَةٍ.

وَلَوْ وَطِئَ رَجْعِيَّةً وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةً بِلَا حَمْلٍ . . رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ.

وَحَرُمَ تَمَتُّعٌ بِهَا، وَعُزِّرَ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ، وَعَلَيْهِ بِوَطْءٍ مَهْرُ مِثْلٍ، وَصَحَّ ظِهَارٌ وَإِيلَاءٌ وَلِعَانٌ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ رَجْعَةً وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ . . حُلِّفَ، أَوْ مُنْقَضِيَةٌ وَلَمْ تَنْكِحْ: فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَىٰ وَقْتِ الِانْقِضَاءِ . . حُلِّفَتْ، أَوْ وَقْتِ الرَّجْعَةِ . . حُلِّفَ، وَإِلَّا . . حَلَفَ مَنْ سَبَقَ بِالدَّعْوَىٰ، فَإِنِ ادَّعَيَا مَعًا . . حُلِّفَتْ، كَمَا لَوْ طَلَّقَ وَقَالَ: وَطِئْتُ فَلِي

رَجْعَةٌ، وَأَنْكَرَتْ، وَهُوَ مُقِرٌّ لَهَا بِمَهْرٍ: فَإِنْ قَبَضَتْهُ .. فَلَا رُجُوعَ لَهُ، وَإِلَّا .. فَلَا تُطَالِبُهُ إِلَّا بِنِصْفٍ، وَمَتَىٰ أَنْكَرَتْهَا ثُمَّ اعْتَرَفَتْ .. قُبِلَ.

كِتَابُ الْإِيلَاءِ

أَرْكَانُهُ: مَحْلُوفٌ بِهِ، وَعَلَيْهِ، وَمُدَّةٌ، وَصِيغَةٌ، وَزَوْجَانِ.

وَشُرِطَ فِيهِمَا: تَصَوُّرُ وَطْءٍ، وَصِحَّةُ طَلَاقٍ.

وَفِي الْمَحْلُوفِ بِهِ: كَوْنُهُ اسْمًا أَوْ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَىٰ، أَوِ الْتِزَامَ مَا يَلْزَمُ بِنَذْرٍ، أَوْ تَعْلِيقَ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ، وَلَمْ تَنْحَلَّ الْيَمِينُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.

وَفِي الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ: تَرْكُ وَطْءٍ شَرْعِيٍّ.

وَفِي الْمُدَّةِ: زِيَادَةٌ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ بِيَمِينٍ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ كَتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ بِفَرْجٍ وَوَطْءٍ وَجِمَاعٍ، أَوْ كِنَايَةٌ كَمُلَامَسَةٍ وَمُبَاضَعَةٍ.

وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ، فَزَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ .. زَالَ الْإِيلَاءُ، أَوْ حُرٌّ عَنْ ظِهَارِي وَكَانَ ظَاهَرَ .. فَمُولٍ، وَإِلَّا .. حُكِمَ بِهِمَا ظَاهِرًا، أَوْ عَنْ ظِهَارِي إِنْ ظَاهَرْتُ .. فَمُولٍ إِنْ ظَاهَرَ، أَوْ فَضَرَّتُكِ طَالِقٌ .. فَمُولٍ، فَإِنْ وَطِئَ طَلَقَتْ وَزَالَ الْإِيلَاءُ.

أَوْ لِأَرْبَعٍ: وَاللَّهِ لَا أَطَؤُكُنَّ .. فَمُولٍ مِنَ الرَّابِعَةِ إِنْ وَطِئَ ثَلَاثًا، فَلَوْ مَاتَ بَعْضُهُنَّ قَبْلَ وَطْءٍ .. زَالَ الْإِيلَاءُ، أَوْ لَا أَطَأُ كُلًّا مِنْكُنَّ .. فَمُولٍ مِنْ كُلٍّ.

أَوْ لَا أَطَؤُكِ سَنَةً إِلَّا مَرَّةً .. فَمُولٍ إِنْ وَطِئَ وَبَقِيَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ.

فَصْلٌ

في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره

يُمْهَلُ بِلَا قَاضٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ مِنْ إِيلَاءٍ، أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ وَالْمَانِعِ الْآتِيَيْنِ، أَوْ رَجْعَةٍ.

وَيَقْطَعُ الْمُدَّةَ: رِدَّةٌ بَعْدَ دُخُولٍ، وَمَانِعُ وَطْءٍ بِهَا حِسِّيٌّ أَوْ شَرْعِيٌّ غَيْرَ نَحْوِ حَيْضٍ كَمَرَضٍ وَجُنُونٍ وَنُشُوزٍ وَتَلَبُّسٍ بِفَرْضٍ نَحْوِ صَوْمٍ، وَتُسْتَأْنَفُ بِزَوَالِهِ.

فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يَطَأْ وَلَا مَانِعَ بِهَا .. طَالَبَتْهُ بِفَيْئَةٍ ثُمَّ بِطَلَاقٍ[1] وَلَوْ تَرَكَتْ حَقَّهَا . وَالْفَيْئَةُ: تَغْيِيبُ حَشَفَةٍ بِقُبُلٍ.

وَإِنْ كَانَ الْمَانِعُ بِهِ وَهُوَ طَبَعِيٌّ كَمَرَضٍ .. فَبِفَيْئَةٍ لِسَانٍ، ثُمَّ بِطَلَاقٍ، أَوْ شَرْعِيٌّ كَإِحْرَامٍ .. فَبِطَلَاقٍ، فَإِنْ عَصَىٰ بِوَطْءٍ .. لَمْ يُطَالَبْ.

فَإِنْ أَبَاهُمَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً، وَيُمْهَلُ يَوْمًا.

وَلَزِمَهُ بِوَطْئِهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ.

(١) المعتمد أنها تردد الطلب بين الفيئة والطلاق، وليس لها تعيين أحدهما كما في «التحفة» (٨/ ١٧٢) و«النهاية» (٧/ ٧٩).

كِتَابُ الظِّهَارِ

أَرْكَانُهُ: مُظَاهِرٌ، وَمُظَاهَرٌ مِنْهَا، وَمُشَبَّهٌ بِهِ، وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِي الْمُظَاهِرِ: كَوْنُهُ زَوْجًا يَصِحُّ طَلَاقُهُ.

وَفِي الْمُظَاهَرِ مِنْهَا: كَوْنُهَا زَوْجَةً.

وَفِي الْمُشَبَّهِ بِهِ: كَوْنُهُ كُلَّ أَوْ جُزْءَ أُنْثَىٰ مَحْرَمٍ لَمْ تَكُنْ حِلًّا.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ كَأَنْتِ أَوْ رَأْسُكِ أَوْ يَدُكِ، كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَجِسْمِهَا أَوْ يَدِهَا، أَوْ كِنَايَةٌ كَأَنْتِ كَأُمِّي أَوْ كَعَيْنِهَا أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا يُذْكَرُ لِلْكَرَامَةِ.

وَصَحَّ تَوْقِيتُهُ وَتَعْلِيقُهُ، فَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْ ضَرَّتِكِ فَأَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي، فَظَاهَرَ .. فَمُظَاهِرٌ مِنْهُمَا[1]، أَوْ مِنْ فَلَانَةَ -وَفُلَانَةُ أَجْنَبِيَّةٌ-، أَوْ مِنْ فُلَانَةَ الْأَجْنَبِيَّةِ، فَظَاهَرَ مِنْهَا .. فَمُظَاهِرٌ إِنْ نَكَحَهَا قَبْلُ أَوْ أَرَادَ اللَّفْظَ، أَوْ مِنْ فُلَانَةَ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ .. فَلَا إِلَّا إِنْ أَرَادَهُ وَظَاهَرَ قَبْلَ نِكَاحِهَا.

أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ كَظَهْرِ أُمِّي، وَنَوَىٰ بِالثَّانِي مَعْنَاهُ، وَالطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ .. وَقَعَا، وَإِلَّا .. فَالطَّلَاقُ فَقَطْ.

(١) في (أ، د): منها.

فَصْلٌ

في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع

عَلَىٰ مُظَاهِرٍ عَادَ كَفَّارَةٌ وَإِنْ فَارَقَ، وَالْعَوْدُ فِي غَيْرِ مُؤَقَّتٍ مِنْ غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ: أَنْ يُمْسِكَهَا بَعْدَهُ زَمَنَ إِمْكَانِ فُرْقَةٍ، فَلَوِ اتَّصَلَ بِهِ جُنُونُهُ أَوْ فُرْقَةٌ .. فَلَا عَوْدَ.

وَمِنْ رَجْعِيَّةٍ: أَنْ يُرَاجِعَ، وَلَوِ ارْتَدَّ مُتَّصِلًا ثُمَّ أَسْلَمَ .. فَلَا عَوْدَ بِإِسْلَامٍ، بَلْ بَعْدَهُ.

وَفِي مُؤَقَّتٍ بِمَغِيبِ حَشَفَةٍ فِي الْمُدَّةِ، وَيَجِبُ نَزْعٌ.

وَحَرُمَ قَبْلَ تَكْفِيرٍ أَوْ مُضِيِّ مُؤَقَّتٍ تَمَتُّعٌ حَرُمَ بِحَيْضٍ.

وَلَوْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِكَلِمَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَهُنَّ .. فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ، أَوْ بِأَرْبَعٍ .. فَعَائِدٌ مِنْ غَيْرِ أَخِيرَةٍ، أَوْ كَرَّرَ فِي امْرَأَةٍ مُتَّصِلًا .. تَعَدَّدَ إِنْ قَصَدَ اسْتِئْنَافًا، وَهُوَ بِهِ عَائِدٌ.

كِتَابُ الْكَفَّارَةِ

تَجِبُ نِيَّتُهَا، وَهِيَ مُخَيَّرَةٌ فِي يَمِينٍ وَسَتَأْتِي، وَمُرَتَّبَةٌ فِي ظِهَارٍ وَجِمَاعٍ وَقَتْلٍ.

وَخِصَالُهَا: إِعْتَاقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ بِلَا عِوَضٍ وَعَيْبٍ يُخِلُّ بِعَمَلٍ، فَيُجْزِئُ صَغِيرٌ وَأَقْرَعُ وَأَعْرَجُ يُمْكِنُهُ تِبَاعُ مَشْيٍ وَأَعْوَرُ وَأَصَمُّ وَأَخْشَمُ وَفَاقِدُ أَنْفِهِ وَأُذُنَيْهِ وَأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، لَا رِجْلٍ، أَوْ خِنْصَرٍ وَبِنْصَرٍ مِنْ يَدٍ، أَوْ أَنْمُلَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ إِصْبَعٍ غَيْرِهِمَا أَوْ أَنْمُلَةِ إِبْهَامٍ، وَلَا مَرِيضٌ لَا يُرْجَىٰ وَلَمْ يَبْرَأْ، وَلَا مَجْنُونٌ إِفَاقَتُهُ أَقَلُّ.

وَيُجْزِئُ مُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ، وَنِصْفَا رَقِيقَيْنِ بَاقِيهِمَا حُرٌّ أَوْ سَرَىٰ، وَرَقِيقَاهُ عَنْ كَفَّارَتَيْهِ، لَا جَعْلُ الْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ كَفَّارَةً، وَلَا مُسْتَحَقُّ عِتْقٍ.

وَإِعْتَاقٌ بِمَالٍ كَخُلْعٍ، فَلَوْ قَالَ: أَعْتِقْ أُمَّ وَلَدِكَ أَوْ عَبْدَكَ بِكَذَا، فَأَعْتَقَ .. نَفَذَ بِهِ، أَوْ أَعْتِقْهُ عَنِّي بِكَذَا، فَفَعَلَ .. مَلَكَهُ الطَّالِبُ بِهِ، ثُمَّ عَتَقَ عَنْهُ.

وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الْإِعْتَاقُ مَنْ مَلَكَ رَقِيقًا أَوْ ثَمَنَهُ فَاضِلًا عَنْ كِفَايَةِ مَمُونِهِ، فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُ ضَيْعَةٍ وَرَأْسِ مَالٍ وَمَاشِيَةٍ لَا يَفْضُلُ دَخْلُهَا عَنْ تِلْكَ، وَلَا مَسْكَنٍ وَرَقِيقٍ نَفِيسَيْنِ أَلِفَهُمَا، وَلَا شِرَاءٌ بِغَبْنٍ.

فَإِنْ عَجَزَ وَقْتَ أَدَاءٍ .. صَامَ شَهْرَيْنِ وِلَاءً وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، فَإِنِ انْكَسَرَ الْأَوَّلُ .. أَتَمَّهُ مِنَ الثَّالِثِ ثَلَاثِينَ، وَيَنْقَطِعُ الْوِلَاءُ بِفَوَاتِ يَوْمٍ وَلَوْ بِعُذْرٍ، لَا بِنَحْوِ حَيْضٍ وَجُنُونٍ.

فَإِنْ عَجَزَ لِمَرَضٍ يَدُومُ شَهْرَيْنِ ظَنًّا أَوْ لِمَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ وَلَوْ بِشَبَقٍ أَوْ خَوْفِ زِيَادَةِ مَرَضٍ .. مَلَّكَ فِي ظِهَارٍ وَجِمَاعٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا أَهْلَ زَكَاةٍ مُدًّا مُدًّا مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ.

فَإِنْ عَجَزَ .. لَمْ تَسْقُطْ، فَإِذَا قَدَرَ عَلَىٰ خَصْلَةٍ .. فَعَلَهَا.

كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ

صَرِيحُهُ كَزَنَيْتِ، وَيَا زَانِي، وَيَا زَانِيَةُ، وَزَنَىٰ ذَكَرُكَ أَوْ فَرْجُكِ ، وَكَرَمْيٍ بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ أَوْ دُبُرٍ، وَلِخُنْثَىٰ: زَنَىٰ فَرْجَاكَ، وَلِوَلَدِ غَيْرِهِ: لَسْتَ ابْنَ فُلَانٍ إِلَّا لِمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ وَلَمْ يُسْتَلْحَقْ.

وَكِنَايَتُهُ كزَنَأْتَ، وَزَنَأْتَ فِي الْجَبَلِ، وَزَنَىٰ يَدُكَ، أَوْ يَا فَاجِرُ، وَأَنْتِ تُحِبِّينَ الْخَلْوَةَ، أَوْ لَمْ أَجِدْكِ بِكْرًا، وَلِعَرَبِيٍّ: يَا نَبَطِيُّ، وَلِوَلَدِهِ: لَسْتَ ابْنِي.

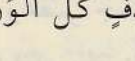
وَتَعْرِيضُهُ كيَا ابْنَ الْحَلَالِ وَأَنَا لَسْتُ بِزَانٍ . . لَيْسَ قَذْفًا.

وَقَوْلُهُ: زَنَيْتُ بِكِ، إِقْرَارٌ بِزِنًى وَقَذْفٌ، وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: يَا زَانِيَةُ، فَقَالَتْ: زَنَيْتُ بِكَ، أَوْ أَنْتَ أَزْنَىٰ مِنِّي . . فَقَاذِفٌ وَكَانِيَةٌ، أَوْ زَنَيْتُ وَأَنْتَ أَزْنَىٰ مِنِّي . . فَمُقِرَّةٌ وَقَاذِفَةٌ.

وَمَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا . . حُدَّ، أَوْ غَيْرَهُ . . عُزِّرَ.

وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَفِيفٌ عَنْ زِنًى وَوَطْءِ مَحْرَمٍ مَمْلُوكَةٍ وَدُبُرِ حَلِيلَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ . . لَمْ يُحَدَّ قَاذِفُهُ، أَوِ ارْتَدَّ . . حُدَّ.

وَيَرِثُ مُوجَبَ قَذْفٍ كُلُّ الْوَرَثَةِ، وَيَسْقُطُ بِعَفْوِ، وَلَوْ عَفَا بَعْضُهُمْ . . فَلِلْبَاقِي كُلُّهُ.



فَصْلٌ

في قذف الزوج زوجته

لَهُ قَذْفُ زَوْجَةٍ عَلِمَ زِنَاهَا، أَوْ ظَنَّهُ مُؤَكَّدًا كَشِيَاعِ زِنَاهَا بِزَيْدٍ، مَعَ قَرِينَةٍ كَأَنْ رَآهُمَا بِخَلْوَةٍ.

فَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ: فَإِنْ عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ بِأَنْ لَمْ يَطَأْهَا، أَوْ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ لِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْءٍ أَوْ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْهُ وَمِنْ زِنًى بَعْدَ اسْتِبْرَاءٍ بِحَيْضَةٍ . . لَزِمَهُ نَفْيُهُ، وَإِلَّا . . حَرُمَ، مَعَ قَذْفٍ وَلِعَانٍ، كَمَا لَوْ عَزَلَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في كيفية اللعان وشرطه وثمرته

لِعَانُهُ: قَوْلُهُ أَرْبَعًا: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنِّي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ هَذِهِ مِنَ الزِّنَىٰ، وَخَامِسَةً: إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيهِ.

فَإِنْ غَابَتْ . . مَيَّزَهَا، وَإِنْ نَفَىٰ وَلَدًا . . قَالَ فِي كُلٍّ: وَإِنَّ وَلَدَهَا أَوْ هَذَا الْوَلَدَ مِنْ زِنًى.

وَلِعَانُهَا: قَوْلُهَا بَعْدَهُ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنَ الزِّنَىٰ، وَخَامِسَةً: إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيَّ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيهِ.

وَشُرِطَ وِلَاءُ الْكَلِمَاتِ، وَتَلْقِينُ قَاضٍ لَهُ، وَصَحَّ بِغَيْرِ عَرَبِيَّةٍ، وَمِنْ أَخْرَسَ بِإِشَارَةٍ مُفْهِمَةٍ أَوْ كِتَابَةٍ كَقَذْفٍ.

وَسُنَّ تَغْلِيظٌ بِزَمَانٍ؛ وَهُوَ بَعْدَ عَصْرٍ، وَعَصْرُ جُمُعَةٍ أَوْلَىٰ، وَمَكَانٍ؛ وَهُوَ أَشْرَفُ بَلَدِهِ -فَبِمَكَّةَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَبِإِيلِيَاءَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ، وَبِغَيْرِهِمَا عَلَىٰ الْمِنْبَرِ، وَبِبَابِ مَسْجِدٍ لِمُسْلِمٍ بِهِ حَدَثٌ أَكْبَرُ، وَبِبِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَبَيْتِ نَارٍ لِأَهْلِهَا، لَا صَنَمٍ لِوَثَنِيٍّ-، وَجَمْعٌ أَقَلُّهُ أَرْبَعَةٌ، وَأَنْ يَعِظَهُمَا قَاضٍ، وَيُبَالِغَ قَبْلَ الْخَامِسَةِ، وَيَتَلَاعَنَا مِنْ قِيَامٍ.

وَشَرْطُهُ: زَوْجٌ يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَلَوْ مُرْتَدًّا بَعْدَ وَطْءٍ، لَا إِنْ أَصَرَّ وَقَذَفَ فِي رِدَّةٍ وَلَا وَلَدَ.

وَيُلَاعِنُ وَلَوْ مَعَ إِمْكَانِ بَيِّنَةٍ بِزِنَاهَا لِنَفْيِ وَلَدٍ وَإِنْ عَفَتْ عَنْ عُقُوبَةٍ وَبَانَتْ، وَلِدَفْعِهَا وَإِنْ بَانَتْ وَلَا وَلَدَ، إِلَّا تَعْزِيرَ تَأْدِيبٍ، فَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا، أَوْ عَفَتْ عَنِ الْعُقُوبَةِ، أَوْ لَمْ تَطْلُبْ، أَوْ جُنَّتْ بَعْدَ قَذْفِهِ وَلَا وَلَدَ .. فَلَا لِعَانَ.

وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ: انْفِسَاخٌ، وَحُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ، وَانْتِفَاءُ نَسَبٍ نَفَاهُ، وَسُقُوطُ عُقُوبَةٍ عَنْهُ لَهَا وَلِلزَّانِي إِنْ سَمَّاهُ فِيهِ، وَحَصَانَتِهَا فِي حَقِّهِ إِنْ لَمْ تُلَاعِنْ، وَوُجُوبُ عُقُوبَةِ زِنَاهَا، وَلَهَا لِعَانٌ لِدَفْعِهَا.

وَإِنَّمَا يَنْفِي بِهِ مُمْكِنًا مِنْهُ وَلَوْ مَيْتًا، وَإِلَّا كَأَنْ وَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْعَقْدِ أَوْ طَلَّقَ بِمَجْلِسِهِ .. فَلَا يُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ، وَالنَّفْيُ فَوْرِيٌّ إِلَّا لِعُذْرٍ تَعَسَّرَ فِيهِ إِشْهَادٌ.

وَلَهُ نَفْيُ حَمْلٍ وَانْتِظَارُ وَضْعِهِ لِتَحَقُّقِهِ، فَإِنْ قَالَ: جَهِلْتُ الْوَضْعَ، وَأَمْكَنَ .. حُلِّفَ، لَا أَحَدِ تَوْأَمَيْنِ بِأَنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

وَلَوْ هُنِّئَ بِوَلَدٍ، فَأَجَابَ بِمَا يَتَضَمَّنُ إِقْرَارًا كَآمِينَ أَوْ نَعَمْ .. لَمْ يَنْفِ.

وَلَوْ بَانَتْ ثُمَّ قَذَفَهَا بِزِنًى مُطْلَقٍ أَوْ مُضَافٍ لِبَعْدِ النِّكَاحِ .. لَاعَنَ لِنَفْيِ وَلَدٍ، وَإِلَّا .. فَلَا لِعَانَ، وَلَهُ إِنْشَاؤُهُ، وَيُلَاعِنُ لِنَفْيِهِ.

كِتَابُ الْعِدَدِ

تَجِبُ عِدَّةٌ بِوَطْءِ شُبْهَةٍ، أَوْ بِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ دَخَلَ مَنِيُّهُ الْمُحْتَرَمُ، أَوْ وَطِئَ، وَلَوْ فِي دُبُرٍ أَوْ تُيُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحِمٍ.

فَعِدَّةُ حُرَّةٍ تَحِيضُ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَلَوْ مُسْتَحَاضَةً، وَالْقُرْءُ: طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْنِ، فَإِنْ طُلِّقَتْ طَاهِرًا .. انْقَضَتْ بِطَعْنٍ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ، أَوْ حَائِضًا .. فَفِي رَابِعَةٍ.

وَمُتَحَيِّرَةٍ طُلِّقَتْ أَوَّلَ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَالًا.

وَغَيْرِ حُرَّةٍ قُرْآنِ، فَإِنْ عَتَقَتْ فِي عِدَّةِ رَجْعِيَّةٍ .. فَكَحُرَّةٍ، وَمُتَحَيِّرَةٍ بِشَرْطِهَا شَهْرَانِ.

وَحُرَّةٍ لَمْ تَحِضْ أَوْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ طُلِّقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ .. كَمَّلَتْهُ مِنَ الرَّابِعِ ثَلَاثِينَ، وَغَيْرِ حُرَّةٍ شَهْرٌ وَنِصْفٌ.

وَمَنِ انْقَطَعَ دَمُهَا وَلَوْ بِلَا عِلَّةٍ .. تَصْبِرُ حَتَّىٰ تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ، فَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ آيِسَةٌ فِيهَا .. فَبِأَقْرَاءٍ، كَآيِسَةٍ حَاضَتْ بَعْدَهَا وَلَمْ تَنْكِحْ، وَالْمُعْتَبَرُ يَأْسُ كُلِّ النِّسَاءِ.

وَحَامِلٍ وَضْعُهُ حَتَّىٰ ثَانِي تَوْأَمَيْنِ، وَلَوْ مَيْتًا أَوْ مُضْغَةً تَتَصَوَّرُ، إِنْ نُسِبَ إِلَىٰ ذِي عِدَّةٍ وَلَوِ احْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِعَانٍ.

وَلَوِ ارْتَابَتْ فِي عِدَّةٍ فِي حَمْلٍ .. لَمْ تَنْكِحْ حَتَّىٰ تَزُولَ الرِّيبَةُ، أَوْ بَعْدَهَا .. سُنَّ صَبْرٌ لِتَزُولَ، فَإِنْ نَكَحَتْ أَوِ ارْتَابَتْ بَعْدَ نِكَاحٍ .. لَمْ يَبْطُلْ إِلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إِمْكَانِ عُلُوقٍ.

وَلَوْ فَارَقَهَا فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ .. لَحِقَهُ، فَإِنْ نَكَحَتْ بَعْدَ عِدَّتِهَا فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ .. لَحِقَ الثَّانِيَ . وَلَوْ نَكَحَتْ فِيهَا فَاسِدًا وَجَهِلَهَا الثَّانِي، فَوَلَدَتْ لِإِمْكَانٍ مِنْهُ .. لَحِقَهُ، أَوْ مِنَ الْأَوَّلِ .. لَحِقَهُ، أَوْ مِنْهُمَا .. عُرِضَ عَلَىٰ قَائِفٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تداخل عدتي امرأة

لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ، كَأَنْ طَلَّقَ ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ غَيْرِ حَمْلٍ، لَا عَالِمًا فِي بَائِنٍ .. تَدَاخَلَتَا، فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً مِنْ وَطْءٍ، وَلَهُ رَجْعَةٌ فِي الْبَقِيَّةِ.

أَوْ جِنْسَيْنِ كَحَمْلٍ وَأَقْرَاءٍ .. فَكَذَلِكَ، فَتَنْقَضِيَانِ بِوَضْعِهِ، وَيُرَاجِعُ قَبْلَهُ.

أَوْ شَخْصَيْنِ كَأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ .. فَلَا تَدَاخُلَ، وَتُقَدَّمُ عِدَّةُ حَمْلٍ فَطَلَاقٍ، وَلَهُ رَجْعَةٌ فِيهَا وَقَبْلَهَا، فَإِنْ رَاجَعَ وَلَا حَمْلَ .. انْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ فِي الْأُخْرَىٰ، وَلَا يَتَمَتَّعُ بِهَا حَتَّىٰ تَقْضِيَهَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم معاشرة المفارق المعتدة

عَاشَرَ مُفَارِقٌ رَجْعِيَّةً فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ .. لَمْ تَنْقَضِ، وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَهُمَا، وَيَلْحَقُهَا طَلَاقٌ إِلَىٰ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ.

وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بِظَنِّ صِحَّةٍ وَوَطِئَ .. انْقَطَعَتْ بِوَطْئِهِ، وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا أَوْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا .. اسْتَأْنَفَتْ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ.

وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّتَهُ ثُمَّ وَطِئَ ثُمَّ طَلَّقَ .. اسْتَأْنَفَتْ، وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد

تَجِبُ بِوَفَاةِ زَوْجٍ عِدَّةٌ، وَهِيَ لِحُرَّةٍ حَائِلٍ أَوْ حَامِلٍ مِنْ غَيْرِهِ كَزَوْجَةِ صَبِيٍّ وَلَوْ رَجْعِيَّةً أَوْ لَمْ تُوطَأْ .. أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ بِلَيَالِيهَا، وَلِغَيْرِهَا كَذَلِكَ .. نِصْفُهَا، وَلِحَامِلٍ مِنْهُ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ مَسْلُولًا .. وَضْعُهُ.

وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَىٰ امْرَأَتَيْهِ وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانٍ أَوْ تَعْيِينٍ .. اعْتَدَّتَا لِوَفَاةٍ لَا فِي بَائِنٍ، فَتَعْتَدُّ مَنْ وُطِئَتْ وَهِيَ ذَاتُ أَقْرَاءٍ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ مِنْهَا وَأَقْرَاءٍ مِنْ طَلَاقٍ.

وَالْمَفْقُودُ لَا تُنْكَحُ زَوْجَتُهُ حَتَّىٰ يَثْبُتَ مَوْتُهُ بِمَا مَرَّ أَوْ طَلَاقُهُ ثُمَّ تَعْتَدَّ، فَلَوْ حُكِمَ بِنِكَاحِهَا قَبْلَ ثُبُوتِهِ .. نُقِضَ، وَلَوْ نَكَحَتْ وَبَانَ مَيْتًا .. صَحَّ.

وَيَجِبُ إِحْدَادٌ عَلَىٰ مُعْتَدَّةِ وَفَاةٍ، وَسُنَّ لِمُفَارَقَةٍ، وَهُوَ تَرْكُ لُبْسِ مَصْبُوغٍ لِزِينَةٍ وَلَوْ قَبْلَ نَسْجِهِ أَوْ خَشُنَ، وَتَحَلٍّ بِحَبٍّ وَمَصُوغٍ نَهَارًا، وَتَطَيُّبٍ، وَدَهْنِ شَعْرٍ، وَاكْتِحَالٍ بِكُحْلِ زِينَةٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ فَلَيْلًا، وَإِسْفِيذَاجٍ وَدُمَامٍ، وَخِضَابِ مَا ظَهَرَ بِنَحْوِ حِنَّاءٍ.

وَحَلَّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ، وَتَنَظُّفٌ.

وَلَوْ تَرَكَتْ إِحْدَادًا أَوْ سُكْنَىٰ .. انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

وَلَهَا إِحْدَادٌ عَلَىٰ غَيْرِ زَوْجٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في سكنىٰ المعتدة

تَجِبُ سُكْنَىٰ لِمُعْتَدَّةِ فُرْقَةٍ تَجِبُ نَفَقَتُهَا لَوْ لَمْ تُفَارَقْ، فِي مَسْكَنٍ كَانَتْ بِهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ وَلَوْ مِنْ نَحْوِ شَعَرٍ، وَلَا تُخْرَجُ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَّا لِعُذْرٍ كَشِرَاءِ غَيْرِ مَنْ

لَهَا نَفَقَةٌ نَحْوَ طَعَامٍ نَهَارًا، وَغَزْلِهَا وَنَحْوِهِ عِنْدَ جَارَتِهَا لَيْلًا إِنْ بَاتَتْ بِبَيْتِهَا، وَكَخَوْفٍ، وَشِدَّةِ تَأَذِّيهَا بِجِيرَانٍ أَوْ عَكْسِهِ.

وَلَوِ انْتَقَلَتْ لِبَلَدٍ أَوْ مَسْكَنٍ بِإِذْنٍ، فَوَجَبَتْ عِدَّةٌ وَلَوْ قَبْلَ وُصُولِهَا .. اعْتَدَّتْ فِيهِ، أَوْ بِلَا إِذْنٍ .. فَفِي الْأَوَّلِ، كَمَا لَوْ أَذِنَ فَوَجَبَتْ قَبْلَ خُرُوجِهَا.

أَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنٍ فَوَجَبَتْ فِي طَرِيقٍ .. فَعَوْدُهَا أَوْلَىٰ، وَيَجِبُ بَعْدَ انْقِضَاءِ حَاجَتِهَا أَوْ مُدَّةِ الْإِذْنِ أَوْ إِقَامَةِ الْمُسَافِرِ، كَوُجُوبِهَا بَعْدَ وُصُولِهَا، وَلَوْ خَرَجَتْ فَطَلَّقَهَا وَقَالَ: مَا أَذِنْتُ فِي خُرُوجٍ، أَوْ أَذِنْتُ لَا لِنُقْلَةٍ .. حُلِّفَ.

وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا .. تَعَيَّنَ، وَصَحَّ بَيْعُهُ فِي عِدَّةِ أَشْهُرٍ، أَوْ مُسْتَعَارًا أَوْ مُكْتَرًى وَانْقَضَتْ مُدَّتُهُ .. انْتَقَلَتْ إِنِ امْتَنَعَ الْمَالِكُ، أَوْ لَهَا .. تَخَيَّرَتْ، كَمَا لَوْ كَانَ خَسِيسًا، وَيُخَيَّرُ إِنْ كَانَ نَفِيسًا.

وَلَيْسَ لَهُ مُسَاكَنَتُهَا وَلَا مُدَاخَلَتُهَا إِلَّا فِي دَارٍ وَاسِعَةٍ مَعَ مُمَيِّزٍ بَصِيرٍ مَحْرَمٍ لَهَا مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ أُنْثَىٰ أَوْ حَلِيلَةٌ، أَوْ دَارٍ بِهَا نَحْوُ حُجْرَةٍ وَانْفَرَدَ كُلٌّ بِوَاحِدَةٍ بِمَرَافِقِهَا كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَمَمَرٍّ وَأُغْلِقَ بَابٌ بَيْنَهُمَا.

باب: الاِسْتِبْرَاءِ

يَجِبُ بِمِلْكِ أَمَةٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَإِنْ تُيُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحِمٍ، وَبِطَلَاقٍ قَبْلَ وَطْءٍ، وَبِزَوَالِ كِتَابَةٍ وَرِدَّةٍ، -لَا بِحِلٍّ مِنْ نَحْوِ صَوْمٍ، وَلَا بِمِلْكِهِ زَوْجَتَهُ، بَلْ يُسَنُّ-، وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ عَنْ أَمَةٍ بِعِتْقِهَا، وَلَوِ اسْتَبْرَأَ قَبْلَهُ مُسْتَوْلَدَةً لَا غَيْرَهَا.

وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ تَزْوِيجُ مَوْطُوءَتِهِ، لَا تَزَوُّجُهَا إِنْ أَعْتَقَهَا.

وَهُوَ حَيْضَةٌ، وَلِذَاتِ أَشْهُرٍ شَهْرٌ، وَلِحَامِلٍ لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ وَضْعُهُ، وَلَوْ مِنْ زِنًى.

وَلَوْ مَلَكَ نَحْوَ مَجُوسِيَّةٍ أَوْ مُزَوَّجَةٍ، فَجَرَىٰ صُورَةُ اسْتِبْرَاءٍ، فَزَالَ مَانِعُهُ .. لَمْ يَكْفِ.

وَحَرُمَ قَبْلَ اسْتِبْرَاءٍ فِي مَسْبِيَّةٍ وَطْءٌ، وَفِي غَيْرِهَا تَمَتُّعٌ.

وَتُصَدَّقُ فِي قَوْلِهَا: حِضْتُ، وَلَوْ مَنَعَتْهُ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي بِالِاسْتِبْرَاءِ .. حُلِّفَ.

وَلَا تَصِيرُ فِرَاشًا إِلَّا بِوَطْءٍ، فَإِذَا وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنْهُ .. لَحِقَهُ وَإِنْ قَالَ: عَزَلْتُ، لَا إِنْ نَفَاهُ وَادَّعَىٰ اسْتِبْرَاءً وَحَلَفَ وَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ، فَإِنْ أَنْكَرَتْهُ .. حَلَفَ: إِنَّ الْوَلَدَ لَيْسَ مِنْهُ، وَلَوِ ادَّعَتْ إِيلَادًا فَأَنْكَرَ الْوَطْءَ .. لَمْ يُحَلَّفْ.

كِتَابُ الرَّضَاعِ

أَرْكَانُهُ: رَضِيعٌ، وَلَبَنٌ، وَمُرْضِعٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ آدَمِيَّةً، حَيَّةً، بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ.

وَفِي الرَّضِيعِ: كَوْنُهُ حَيًّا، وَلَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِينًا.

وَفِي اللَّبَنِ: وُصُولُهُ أَوْ مَا حَصَلَ مِنْهُ جَوْفًا، وَلَوِ اخْتَلَطَ، أَوْ بِإِيجَارٍ أَوْ إِسْعَاطٍ، أَوْ بَعْدَ مَوْتِ الْمَرْأَةِ، لَا بِحُقْنَةٍ، أَوْ تَقْطِيرٍ فِي نَحْوِ أُذُنٍ.

وَشَرْطُهُ: كَوْنُهُ خَمْسًا يَقِينًا عُرْفًا، فَلَوْ قَطَعَ إِعْرَاضًا أَوْ قَطَعَتْهُ . . تَعَدَّدَ، أَوْ لِنَحْوِ لَهْوٍ وَعَادَ حَالًا، أَوْ تَحَوَّلَ إِلَىٰ ثَدْيِهَا الْآخَرِ، أَوْ قَامَتْ لِشُغْلٍ خَفِيفٍ فَعَادَتْ . . فَلَا.

وَلَوْ حُلِبَ مِنْهَا دَفْعَةً وَأُوجِرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسُهُ . . فَرَضْعَةٌ.

وَتَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهُ، وَذُو اللَّبَنِ أَبَاهُ، وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ إِلَىٰ أُصُولِهِمَا وَفُرُوعِهِمَا وَحَوَاشِيهِمَا، وَإِلَىٰ فُرُوعِ الرَّضِيعِ.

وَلَوِ ارْتَضَعَ مِنْ خَمْسٍ لَبَنُهُنَّ لِرَجُلٍ مِنْ كُلٍّ رَضْعَةً . . صَارَ ابْنَهُ، فَيَحْرُمْنَ عَلَيْهِ، لَا خَمْسِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ لَهُ.

وَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ وَلَدٌ نَزَلَ بِهِ، وَلَوْ نَفَاهُ انْتَفَىٰ اللَّبَنُ، وَلَوْ وَطِئَ وَاحِدٌ مَنْكُوحَةً أَوِ اثْنَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَوَلَدَتْ . . فَاللَّبَنُ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ، وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِوِلَادَةٍ مِنْ آخَرَ، فَاللَّبَنُ بَعْدَهَا لَهُ.

فَصْلٌ

في طرو الرضاع على النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح

تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ بِنْتُهَا .. انْفَسَخَ نِكَاحُهُ، وَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا، وَلَهُ عَلَىٰ الْمُرْضِعَةِ إِنْ لَمْ يَأْذَنْ نِصْفُ مَهْرِ مِثْلٍ، فَإِنِ ارْتَضَعَتْ مِنْ نَائِمَةٍ أَوْ سَاكِتَةٍ .. فَلَا غُرْمَ.

أَوْ أُمُّ كَبِيرَةٍ تَحْتَهُ .. انْفَسَخَتَا، وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا، أَوْ بِنْتُهَا .. حَرُمَتِ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا، وَالصَّغِيرَةُ رَبِيبَةٌ، وَالْغُرْمُ مَا مَرَّ، لَا إِنْ وَطِئَ الْكَبِيرَةَ؛ فَلَهُ لِأَجْلِهَا مَهْرُ مِثْلٍ.

أَوِ الْكَبِيرَةُ .. حَرُمَتْ أَبَدًا، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنِ ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِهِ، وَإِلَّا .. فَرَبِيبَةٌ، وَتَنْفَسِخُ، كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْ ثَلَاثَ صَغَائِرَ تَحْتَهُ.

وَلَوْ أَرْضَعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ زَوْجَتَيْهِ .. انْفَسَخَتَا، وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتُهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ .. حَرُمَتْ عَلَيْهِمَا أَبَدًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه

أَقَرَّ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا رَضَاعًا مُحَرِّمًا وَأَمْكَنَ .. حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا، أَوْ زَوْجَانِ .. فُرِّقَا، وَلَهَا الْمَهْرُ[1] إِنْ وَطِئَهَا مَعْذُورَةً.

أَوِ ادَّعَاهُ فَأَنْكَرَتِ .. انْفَسَخَ، وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ وَطِئَ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُهُ، أَوْ عَكْسُهُ .. حُلِّفَ إِنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاهَا بِهِ أَوْ مَكَّنَتْهُ، وَإِلَّا .. حُلِّفَتْ، وَلَهَا مَهْرُ مِثْلٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ.

---

(١) في (ج، د، هـ): مهر مثل.

وَحُلِّفَ مُنْكِرُ رَضَاعٍ عَلَىٰ نَفْيِ عِلْمِهِ، وَمُدَّعِيهِ عَلَىٰ بَتٍّ.

وَيَثْبُتُ هُوَ وَالْإِقْرَارُ بِهِ بِمَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَاتِ، وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةً وَإِنْ ذَكَرَتْ فِعْلَهَا.

وَشَرْطُ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ وَقْتٍ وَعَدَدٍ وَتَفْرِقَةٍ وَوُصُولِ لَبَنٍ جَوْفَهُ، وَيُعْرَفُ بِنَظَرِ حَلَبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ، أَوْ قَرَائِنَ كَامْتِصَاصِ ثَدْيٍ وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ.

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

١- يَجِبُ بِفَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَىٰ مُعْسِرٍ فِيهِ -وَهُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْمَسْكَنَةِ- وَمَنْ بِهِ رِقٌّ لِزَوْجَتِهِ . . مُدُّ طَعَامٍ، وَمُتَوَسِّطٍ -وَهُوَ مَنْ يَرْجِعُ بِتَكْلِيفِهِ مُدَّيْنِ مُعْسِرًا- مُدٌّ وَنِصْفٌ، وَمُوسِرٍ -وَهُوَ مَنْ لَا يَرْجِعُ- مُدَّانِ، مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْمَحَلِّ، فَإِنِ اخْتَلَفَ فَلَائِقٌ بِهِ.

وَالْمُدُّ: مِئَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ.

وَعَلَيْهِ دَفْعُ حَبٍّ وَطَحْنُهُ وَعَجْنُهُ وَخَبْزُهُ، وَلَهَا اعْتِيَاضٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ رِبًا.

وَتَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِأَكْلِهَا عِنْدَهُ كَالْعَادَةِ، وَهِيَ رَشِيدَةٌ أَوْ أَذِنَ وَلِيُّهَا.

وَيَجِبُ لَهَا:

٢-٣- أُدْمُ غَالِبِ الْمَحَلِّ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ، كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَتَمْرٍ، وَيَخْتَلِفُ بِالْفُصُولِ، وَلَحْمٌ يَلِيقُ بِهِ كَعَادَةِ الْمَحَلِّ، وَيُقَدِّرُهُمَا قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ، وَيُفَاوِتُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ.

٤- وَكِسْوَةٌ تَكْفِيهَا مِنْ قَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَنَحْوِ سَرَاوِيلَ وَمِكْعَبٍ، وَيَزِيدُ فِي شِتَاءٍ نَحْوَ جُبَّةٍ بِحَسَبِ عَادَةِ مِثْلِهِ.

٥- وَلِقُعُودِهَا عَلَىٰ مُعْسِرٍ لِبْدٌ فِي شِتَاءٍ وَحَصِيرٌ فِي صَيْفٍ، وَمُتَوَسِّطٍ زِلِّيَّةٌ، وَمُوسِرٍ طِنْفِسَةٌ فِي شِتَاءٍ وَنِطْعٌ فِي صَيْفٍ تَحْتَهُمَا زِلِّيَّةٌ أَوْ حَصِيرٌ.

٦- وَلِنَوْمِهَا فِرَاشٌ وَمِخَدَّةٌ، مَعَ لِحَافٍ أَوْ كِسَاءٍ فِي شِتَاءٍ، وَرِدَاءٍ فِي صَيْفٍ.

٧- وَآلَةُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَطَبْخٍ كَقَصْعَةٍ وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ.

٨- وَآلَةُ تَنَظُّفٍ كَمِشْطٍ وَدُهْنٍ وَسِدْرٍ وَنَحْوِ مَرْتَكٍ تَعَيَّنَ لِصُنَانٍ، وَأُجْرَةُ حَمَّامٍ اعْتِيدَ، وَثَمَنُ مَاءِ غُسْلٍ بِسَبَبِهِ.

لَا مَا يَزِينُ كَكُحْلٍ وَخِضَابٍ، وَدَوَاءُ مَرَضٍ، وَأُجْرَةُ نَحْوِ طَبِيبٍ.

٩- وَمَسْكَنٌ يَلِيقُ بِهَا.

١٠- وَإِخْدَامُ حُرَّةٍ تُخْدَمُ عَادَةً فِي بَيْتِ أَبِيهَا، بِمَنْ يَحِلُّ نَظَرُهُ لَهَا، فَيَجِبُ لَهُ إِنْ صَحِبَهَا مَا يَلِيقُ بِهِ مِنْ دُونِ مَا لِلزَّوْجَةِ نَوْعًا مِنْ غَيْرِ كِسْوَةٍ، وَدُونِهِ جِنْسًا وَنَوْعًا مِنْهَا، فَلَهُ مُدٌّ وَثُلُثٌ عَلَىٰ مُوسِرٍ، وَمُدٌّ عَلَىٰ غَيْرِهِ، لَا آلَةُ تَنَظُّفٍ، فَإِنْ كَثُرَ وَسَخٌ وَتَأَذَّىٰ بِقَمْلٍ .. وَجَبَ أَنْ يُرَفَّهَ.

وَإِخْدَامُ مَنِ احْتَاجَتْ لِخِدْمَةٍ لِنَحْوِ مَرَضٍ.

وَالْمَسْكَنُ وَالْخَادِمُ إِمْتَاعٌ، وَغَيْرُهُمَا تَمْلِيكٌ، فَلَوْ قَتَّرَتْ بِمَا يَضُرُّ .. مَنَعَهَا.

وَتُعْطَىٰ الْكِسْوَةَ أَوَّلَ كُلِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ تَلِفَتْ فِيهَا .. لَمْ تُبْدَلْ، أَوْ مَاتَتْ .. لَمْ تُرَدَّ، أَوْ لَمْ يَكْسُ مُدَّةً .. فَدَيْنٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موجب المؤن ومسقطاتها

تَجِبُ الْمُؤَنُ وَلَوْ عَلَىٰ صَغِيرٍ -لَا لِصَغِيرَةٍ- بِالتَّمْكِينِ، وَالْعِبْرَةُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمُعْصِرٍ بِتَمْكِينِ وَلِيِّهِمَا، وَحُلِّفَ الزَّوْجُ عَلَىٰ عَدَمِهِ.

فَإِنْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ .. وَجَبَتْ مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ، فَإِنْ غَابَ وَأَظْهَرَتِ التَّسْلِيمَ .. كَتَبَ الْقَاضِي لِقَاضِي بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ فَيَجِيءَ وَلَوْ بِنَائِبِهِ، فَإِنْ أَبَىٰ وَمَضَىٰ زَمَنُ وُصُولِهِ .. فَرَضَهَا الْقَاضِي.

وَتَسْقُطُ بِنُشُوزٍ كَمَنْعِ تَمَتُّعٍ إِلَّا لِعُذْرٍ كَعَبَالَةٍ وَمَرَضٍ يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ، وَكَخُرُوجٍ بِلَا إِذْنٍ إِلَّا لِعُذْرٍ كَخَوْفٍ، وَلِنَحْوِ زِيَارَةٍ فِي غَيْبَتِهِ . وَبِسَفَرٍ وَلَوْ بِإِذْنِهِ لَا مَعَهُ، أَوْ بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ، كَإِحْرَامِهَا وَلَوْ بِلَا إِذْنٍ مَا لَمْ تَخْرُجْ.

وَلَهُ مَنْعُهَا نَفْلًا مُطْلَقًا وَقَضَاءً مُوَسَّعًا، فَإِنْ أَبَتْ .. فَنَاشِزَةٌ.

وَلِرَجْعِيَّةٍ مُؤَنُ غَيْرِ تَنَظُّفٍ، فَلَوْ أَنْفَقَ لِظَنِّ حَمْلٍ فَأَخْلَفَ .. اسْتَرَدَّ مَا بَعْدَ عِدَّتِهَا.

وَلَا مُؤْنَةَ لِحَائِلٍ بَائِنٍ، وَتَجِبُ لِحَامِلٍ لَهَا، لَا عَنْ شُبْهَةٍ وَفَسْخٍ بِمُقَارِنٍ وَوَفَاةٍ.

وَمُؤْنَةُ عِدَّةٍ كَمُؤْنَةِ زَوْجَةٍ، وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا إِلَّا بِظُهُورِ حَمْلٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة

أَعْسَرَ مَالًا وَكَسْبًا لَائِقًا بِهِ بِأَقَلِّ نَفَقَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ، أَوْ بِمَسْكَنٍ، أَوْ مَهْرٍ وَاجِبٍ قَبْلَ وَطْءٍ: فَإِنْ صَبَرَتْ .. فَغَيْرُ الْمَسْكَنِ دَيْنٌ، وَإِلَّا .. فَلَهَا فَسْخٌ، لَا لِأَمَةٍ بِمَهْرٍ، وَلَا إِنْ تَبَرَّعَ أَبٌ لِمَوْلِيِّهِ أَوْ سَيِّدٌ.

فَلَا فَسْخَ بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ، وَلَا بِغَيْبَةِ مَالِهِ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ، وَكُلِّفَ إِحْضَارَهُ، وَلَا بِغَيْبَةِ مَنْ جُهِلَ حَالُهُ، وَلَا لِوَلِيٍّ، وَلَا فِي غَيْرِ مَهْرٍ لِسَيِّدِ أَمَةٍ، بَلْ لَهُ إِلْجَاؤُهَا إِلَيْهِ بِأَنْ يَتْرُكَ وَاجِبَهَا وَيَقُولَ: افْسَخِي أَوِ اصْبِرِي.

وَلَا قَبْلَ ثُبُوتِ إِعْسَارِهِ عِنْدَ قَاضٍ، فَيُمْهِلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَهَا خُرُوجٌ فِيهَا لِتَحْصِيلِ نَفَقَةٍ، وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ لَيْلًا، ثُمَّ يَفْسَخُ الْقَاضِي أَوْ هِيَ بِإِذْنِهِ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ، فَإِنْ سَلَّمَ نَفَقَتَهُ .. فَلَا، فَإِنْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ .. بَنَتْ، كَمَا لَوْ أَيْسَرَ فِي الثَّالِثِ.

وَلَوْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ .. فَلَهَا الْفَسْخُ لَا بِالْمَهْرِ.

فَصْلٌ

في مؤنة القريب

لَزِمَ مُوسِرًا وَلَوْ بِكَسْبٍ يَلِيقُ بِمَا يَفْضُلُ عَنْ مُؤْنَةِ مَمُونِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ .. كِفَايَةُ أَصْلٍ وَفَرْعٍ لَمْ يَمْلِكَاهَا، وَعَجَزَ الْفَرْعُ عَنْ كَسْبٍ يَلِيقُ، وَإِنِ اخْتَلَفَا دِينًا.

وَلَا تَصِيرُ بِفَوْتِهَا دَيْنًا إِلَّا بِاقْتِرَاضٍ قَاضٍ لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنْعٍ.

وَعَلَىٰ أُمِّهِ إِرْضَاعُهُ اللِّبَأَ، ثُمَّ إِنِ انْفَرَدَتْ هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ .. وَجَبَ إِرْضَاعُهُ، أَوْ وُجِدَتَا .. لَمْ تُجْبَرْ هِيَ، فَإِنْ رَغِبَتْ .. فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا، لَا إِنْ طَلَبَتْ فَوْقَ أُجْرَةِ مِثْلٍ، أَوْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ، أَوْ رَضِيَتْ بِأَقَلَّ دُونَهَا.

وَمَنِ اسْتَوَىٰ فَرْعَاهُ مَوَّنَاهُ، فَالْأَقْرَبُ فَالْوَارِثُ، فَإِنْ تَفَاوَتَا إِرْثًا .. مَوَّنَا سَوَاءً[1].

وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ .. فَعَلَىٰ الْأَبِ، أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ .. فَالْأَقْرَبُ، أَوْ أَصْلٌ وَفَرْعٌ .. فَالْفَرْعُ، أَوْ مُحْتَاجُونَ .. قُدِّمَ الْأَقْرَبُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحضانة

الْحَضَانَةُ: تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ، وَالْإِنَاثُ أَلْيَقُ بِهَا، وَأَوْلَاهُنَّ أُمٌّ فَأُمَّهَاتٌ لَهَا وَارِثَاتٌ الْقُرْبَىٰ فَالْقُرْبَىٰ، فَأُمَّهَاتُ أَبٍ كَذَلِكَ، فَأُخْتٌ فَخَالَةٌ فَبِنْتُ أُخْتٍ فَبِنْتُ أَخٍ فَعَمَّةٌ، وَتُقَدَّمُ أُخْتٌ وَخَالَةٌ وَعَمَّةٌ لِأَبَوَيْنِ عَلَيْهِنَّ لِأَبٍ، وَلِأَبٍ عَلَيْهِنَّ لِأُمٍّ.

وَتَثْبُتُ لِأُنْثَىٰ قَرِيبَةٍ غَيْرِ مَحْرَمٍ كَبِنْتِ خَالَةٍ، وَلِذَكَرٍ قَرِيبٍ وَارِثٍ بِتَرْتِيبِ نِكَاحٍ، وَلَا تُسَلَّمُ مُشْتَهَاةٌ لِغَيْرِ مَحْرَمٍ، بَلْ لِثِقَةٍ يُعَيِّنُهَا.

---

(١) هذا ما رجحه جماعة منهم ابن المقرئ والزركشي، واعتمد الرملي وغيره أن واجب النفقة يتفاوت كالإرث. ينظر: «التحفة» (٨/ ٣٥٢)، و«النهاية» (٧/ ٢٢٣).

وَإِنِ اجْتَمَعَ ذُكُورٌ وَإِنَاثٌ .. فَأُمٌّ فَأُمَّهَاتُهَا، فَأَبٌ فَأُمَّهَاتُهُ، فَالْأَقْرَبُ مِنَ الْحَوَاشِي، فَالْأُنْثَىٰ، فَبِقُرْعَةٍ.

وَلَا حَضَانَةَ لِغَيْرِ حُرٍّ وَرَشِيدٍ وَأَمِينٍ وَمُسْلِمٍ عَلَيْهِ، وَلِذَاتِ لَبَنٍ لَمْ تُرْضِعِ الْوَلَدَ، وَنَاكِحَةِ غَيْرِ أَبِيهِ إِلَّا مَنْ لَهُ حَقٌّ فِي حَضَانَةٍ وَرَضِيَ، فَإِنْ زَالَ الْمَانِعُ .. ثَبَتَ الْحَقُّ.

وَالْمُمَيِّزُ إِنِ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ .. فَعِنْدَ مَنِ اخْتَارَ مِنْهُمَا، وَخُيِّرَ بَيْنَ أُمٍّ وَجَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحَوَاشِي، كَأَبٍ وَأُخْتٍ أَوْ خَالَةٍ، وَلَهُ بَعْدَ اخْتِيَارٍ تَحَوُّلٌ لِلْآخَرِ.

وَلِأَبٍ اخْتِيرَ مَنْعُ أُنْثَىٰ لَا ذَكَرٍ زِيَارَةَ أُمٍّ، وَلَا يَمْنَعُ أُمًّا زِيَارَتَهُمَا عَلَىٰ الْعَادَةِ، وَهِيَ أَوْلَىٰ بِتَمْرِيضِهِمَا عِنْدَهُ إِنْ رَضِيَ، وَإِلَّا .. فَعِنْدَهَا. وَإِنِ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ .. فَعِنْدَهَا لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا، أَوْ أُنْثَىٰ .. فَعِنْدَهَا أَبَدًا، وَيَزُورُهَا الْأَبُ عَلَىٰ الْعَادَةِ.

وَإِنِ اخْتَارَهُمَا .. أُقْرِعَ، أَوْ لَمْ يَخْتَرْ .. فَالْأُمُّ أَوْلَىٰ.

وَلَوْ سَافَرَ أَحَدُهُمَا لَا لِنُقْلَةٍ .. فَالْمُقِيمُ، أَوْ لَهَا .. فَالْعَصَبَةُ إِنْ أَمِنَ خَوْفًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في مؤنة المملوك

عَلَيْهِ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ غَيْرَ مُكَاتَبِهِ مِنْ غَالِبِ عَادَةِ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ، فَلَا يَكْفِي سَتْرُ عَوْرَةٍ بِبِلَادِنَا.

وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مِمَّا يَتَنَعَّمُ بِهِ، وَتَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ، وَيَبِيعُ قَاضٍ فِيهَا مَالَهُ، فَإِنْ فُقِدَ .. أَمَرَهُ بِإِيجَارِهِ أَوْ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ.

وَلَهُ إِجْبَارُ أَمَتِهِ عَلَىٰ إِرْضَاعِ وَلَدِهَا، وَكَذَا غَيْرُهُ إِنْ فَضَلَ، وَعَلَىٰ فَطْمِهِ قَبْلَ حَوْلَيْنِ، وَإِرْضَاعِهِ بَعْدَهُمَا؛ إِنْ لَمْ يَضُرَّ.

وَلِحُرَّةٍ حَقٌّ فِي تَرْبِيَتِهِ، فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَطْمُهُ قَبْلَ حَوْلَيْنِ وَإِرْضَاعُهُ بَعْدَهُمَا إِلَّا بِتَرَاضٍ بِلَا ضَرَرٍ.

وَلَا يُكَلِّفُ مَمْلُوكَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ، وَلَهُ مُخَارَجَةُ رَقِيقِهِ بِتَرَاضٍ، وَهِيَ ضَرْبُ خَرَاجٍ مَعْلُومٍ يُؤَدِّيهِ كُلَّ يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ.

وَعَلَيْهِ كِفَايَةُ دَوَابِّهِ الْمُحْتَرَمَةِ، فَإِنِ امْتَنَعَ وَلَهُ مَالٌ .. أُجْبِرَ عَلَىٰ كِفَايَةٍ أَوْ إِزَالَةِ مِلْكٍ أَوْ ذَبْحِ مَأْكُولٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ .. فَعَلَ الْحَاكِمُ مَا يَرَاهُ . وَلَا يُحْلَبُ مَا يَضُرُّ.

وَمَا لَا رُوحَ لَهُ كَقَنَاةٍ وَدَارٍ .. لَا تَجِبُ عِمَارَتُهُ.

كِتَابُ الْجِنَايَةِ

هِيَ عَمْدٌ وَشِبْهُهُ وَخَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَّمْ يَقْصِدْ عَيْنَ مَنْ وَقَعَتْ بِهِ .. فَخَطَأٌ، أَوْ قَصَدَهَا بِمَا يُتْلِفُ غَالِبًا .. فَعَمْدٌ، أَوْ غَيْرُهُ[1] .. فَشِبْهُهُ.

وَلَا قَوَدَ إِلَّا فِي عَمْدِ ظُلْمٍ، كَغَرْزِ إِبْرَةٍ بِمَقْتَلٍ، أَوْ بِغَيْرِهِ وَتَأَلَّمَ حَتَّىٰ مَاتَ، فَإِنْ لَّمْ يَظْهَرْ أَثَرٌ وَمَاتَ حَالًا .. فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَلَا أَثَرَ لَهُ فِيمَا لَا يُؤْلِمُ كَجِلْدَةِ عَقِبٍ.

وَلَوْ مَنَعَهُ طَعَامًا أَوْ شَرَابًا وَطَلَبًا حَتَّىٰ مَاتَ: فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةٌ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا جُوعًا أَوْ عَطَشًا .. فَعَمْدٌ، وَإِلَّا: فَإِنْ لَّمْ يَسْبِقْ ذَلِكَ .. فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَإِنْ سَبَقَ وَعَلِمَهُ .. فَعَمْدٌ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُ دِيَةِ شِبْهِهِ.

وَيَجِبُ قَوَدٌ بِسَبَبٍ، فَيَجِبُ:

عَلَىٰ مُكْرِهٍ، لَا إِنْ أَكْرَهَهُ عَلَىٰ قَتْلِ نَفْسِهِ، أَوْ قَتْلِ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو، أَوْ صُعُودِ شَجَرَةٍ فَزَلِقَ وَمَاتَ . وَعَلَىٰ مُكْرِهٍ لَا إِنْ قَالَ: اقْتُلْنِي، أَوْ أَكْرَهَهُ عَلَىٰ رَمْيِ صَيْدٍ فَأَصَابَ رَجُلًا فَمَاتَ، فَإِنْ وَجَبَتْ دِيَةٌ .. وُزِّعَتْ، فَإِنِ اخْتَصَّ أَحَدُهُمَا بِمَا يُوجِبُ قَوَدًا .. اقْتُصَّ مِنْهُ.

وَعَلَىٰ مَنْ ضَيَّفَ بِمَسْمُومٍ يَقْتُلُ غَالِبًا غَيْرَ مُمَيِّزٍ فَمَاتَ، فَإِنْ ضَيَّفَ بِهِ مُمَيِّزًا، أَوْ دَسَّهُ فِي طَعَامِهِ الْغَالِبِ أَكْلُهُ مِنْهُ[2] وَجَهِلَهُ .. فَشِبْهُ عَمْدٍ.

---

(١) أي: قصدها بما يقتل غيرَ غالب، وكذا إن لم يقصد عين شخصٍ بل إصابة أي واحد من جماعة بما يقتل غالبًا أو غيرَ غالب؛ فشبه عمد، كما في «التحفة» (٨/ ٣٧٩) مع حاشية ابن قاسم عليه، و«النهاية» (٧/ ٢٥٠).

(٢) اشتراط الغلبة للحكم بكون ذلك شبهَ عمدٍ اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٨/ ٣٨٥)، واعتمد =

وَعَلَىٰ مَنْ أَلْقَىٰ غَيْرَهُ فِيمَا لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهُ وَإِنِ الْتَقَمَهُ حُوتٌ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ وَمَنَعَهُ عَارِضٌ .. فَشِبْهُ عَمْدٍ، أَوْ مَكَثَ .. فَهَدْرٌ، أَوِ الْتَقَمَهُ حُوتٌ .. فَعَمْدٌ إِنْ عَلِمَ بِهِ، وَإِلَّا .. فَشِبْهُهُ.

وَلَوْ تَرَكَ عِلَاجَ جُرْحِهِ الْمُهْلِكِ .. فَقَوَدٌ.

وَلَوْ أَمْسَكَهُ أَوْ أَلْقَاهُ مِنْ عَالٍ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، فَقَتَلَهُ أَوْ رَدَّاهُ آخَرُ .. فَالْقَوَدُ عَلَىٰ الْآخَرِ فَقَطْ.

❋ ❋ ❋

في الجناية من اثنين

فَصْلٌ

وُجِدَ مِنِ اثْنَيْنِ مَعًا فِعْلَانِ مُزْهِقَانِ كَحَزٍّ وَقَدٍّ، وَكَقَطْعِ عُضْوَيْنِ .. فَقَاتِلَانِ، أَوْ مُرَتَّبًا .. فَالْأَوَّلُ إِنْ أَنْهَاهُ إِلَىٰ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ بِأَنْ لَمْ يَبْقَ إِبْصَارٌ وَنُطْقٌ وَحَرَكَةُ اخْتِيَارٍ، وَيُعَزَّرُ الثَّانِي، وَإِلَّا .. فَإِنْ ذَفَّفَ كَحَزٍّ بَعْدَ جَرْحٍ فَهُوَ الْقَاتِلُ، وَعَلَىٰ الْأَوَّلِ ضَمَانُ جَرْحِهِ، وَإِلَّا .. فَقَاتِلَانِ.

وَلَوْ قَتَلَ مَرِيضًا حَرَكَتُهُ حَرَكَةُ مَذْبُوحٍ وَلَوْ بِضَرْبٍ يَقْتُلُهُ، أَوْ مَنْ عَهِدَهُ أَوْ ظَنَّهُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا غَيْرَ حَرْبِيٍّ، أَوْ ظَنَّهُ قَاتِلَ أَبِيهِ أَوْ حَرْبِيًّا بِدَارِنَا، فَأَخْلَفَ .. لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ بِدَارِهِمْ أَوْ صَفِّهِمْ .. فَهَدْرٌ.

❋ ❋ ❋

= الرملي في «النهاية» (٧/ ٢٥٥) أن الغلبة ليست شرطًا للحكم بأنه شبه عمد تجب فيه الدية، بل هو لأجل جريان الخلاف ليأتي القول بوجوب القصاص.

فَصْلٌ

في أركان القود في النفس

أَرْكَانُ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ: قَتِيلٌ، وَقَاتِلٌ، وَقَتْلٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: مَا مَرَّ.

وَفِي الْقَتِيلِ: عِصْمَةٌ، فَيُهْدَرُ حَرْبِيٌّ وَمُرْتَدٌّ، كَزَانٍ مُحْصَنٍ قَتَلَهُ مُسْلِمٌ، وَمَنْ عَلَيْهِ قَوَدٌ لِقَاتِلِهِ.

وَفِي الْقَاتِلِ:

١- الْتِزَامٌ، فَلَا قَوَدَ عَلَىٰ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَحَرْبِيٍّ . وَلَوْ قَالَ: كُنْتُ وَقْتَ الْقَتْلِ صَبِيًّا وَأَمْكَنَ، أَوْ مَجْنُونًا وَعُهِدَ . . حُلِّفَ، أَوْ أَنَا صَبِيٌّ . . فَلَا قَوَدَ.

٢- وَمُكَافَأَةٌ حَالَ جِنَايَةٍ، فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَيُقْتَلُ ذُو أَمَانٍ بِمُسْلِمٍ، وَبِذِي أَمَانٍ وَإِنِ اخْتَلَفَا دِينًا، أَوْ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ وَلَوْ قَبْلَ مَوْتِ الْجَرِيحِ، وَيَقْتَصُّ فِي هَذِهِ إِمَامٌ بِطَلَبِ وَارِثٍ، وَيُقْتَلُ مُرْتَدٌّ بِغَيْرِ حَرْبِيٍّ.

وَلَا حُرٌّ بِغَيْرِهِ، وَلَا مُبَعَّضٌ بِمِثْلِهِ وَإِنْ فَاقَهُ حُرِّيَّةً، وَيُقْتَلُ رَقِيقٌ بِرَقِيقٍ وَإِنْ عَتَقَ الْقَاتِلُ، لَا مُكَاتَبٌ بِرَقِيقِهِ، وَلَا قَوَدَ بَيْنَ رَقِيقِ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ كَافِرٍ.

وَيُقْتَلُ بِأَصْلِهِ لَا بِفَرْعِهِ وَلَا لَهُ، وَلَوْ تَدَاعَيَا مَجْهُولًا وَقَتَلَهُ أَحَدُهُمَا: فَإِنْ أُلْحِقَ بِهِ . . فَلَا قَوَدَ.

وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ شَقِيقَيْنِ حَائِزَيْنِ الْأَبَ وَالْآخَرُ الْأُمَّ مَعًا، وَكَذَا مُرَتَّبًا وَلَا زَوْجِيَّةَ . . فَلِكُلٍّ قَوَدٌ، وَقُدِّمَ فِي مَعِيَّةٍ بِقُرْعَةٍ، وَغَيْرِهَا بِسَبْقٍ، فَإِنِ اقْتَصَّ أَحَدُهُمَا وَلَوْ مُبَادِرًا . . فَلِوَارِثِ الْآخَرِ قَتْلُهُ . أَوْ زَوْجِيَّةٌ . . فَلِلْأَوَّلِ.

وَيُقْتَلُ شَرِيكُ مَنِ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ، لَا قَاتِلُ غَيْرِهِ بِجَرْحَيْنِ عَمْدٍ وَغَيْرِهِ، أَوْ مَضْمُونٍ وَغَيْرِهِ.

وَلَوْ دَاوَىٰ جُرْحَهُ بِمُذَفِّفٍ فَقَاتِلُ نَفْسِهِ، أَوْ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا، أَوْ جَهِلَ حَالَهُ . . فَشِبْهُ عَمْدٍ، فَإِنْ عَلِمَهُ . . فَشَرِيكُ جَارِحِ نَفْسِهِ.

وَيُقْتَلُ جَمْعٌ بِوَاحِدٍ، وَلِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ بَعْضِهِمْ بِحِصَّتِهِ مِنَ الدِّيَةِ بِاعْتِبَارِ عَدَدِهِمْ . وَلَوْ ضَرَبُوهُ بِسِيَاطٍ وَضَرْبُ كُلٍّ لَا يَقْتُلُ . . قُتِلُوا إِنْ تَوَاطَؤُوا، وَإِلَّا . . فَالدِّيَةُ بِاعْتِبَارِ الضَّرَبَاتِ.

وَمَنْ قَتَلَ جَمْعًا مُرَتَّبًا . . قُتِلَ بِأَوَّلِهِمْ، أَوْ مَعًا . . فَبِقُرْعَةٍ وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، فَلَوْ قَتَلَهُ غَيْرُ مَنْ ذُكِرَ . . عَصَىٰ وَوَقَعَ قَوَدًا، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تغير حال المجروح

جَرَحَ عَبْدَهُ أَوْ حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا، فَعَتَقَ وَعُصِمَ فَمَاتَ؛ فَهَدْرٌ، وَلَوْ رَمَاهُ فَعَتَقَ وَعُصِمَ . . فَدِيَةُ خَطَإٍ.

وَلَوِ ارْتَدَّ جَرِيحٌ وَمَاتَ . . فَنَفْسُهُ هَدْرٌ، وَلِوَارِثِهِ قَوَدُ الْجَرْحِ إِنْ أَوْجَبَهُ، وَإِلَّا . . فَالْأَقَلُّ مِنْ أَرْشِهِ وَدِيَةٍ فَيْئًا، فَإِنْ أَسْلَمَ فَمَاتَ سِرَايَةً . . فَدِيَةٌ، كَمَا لَوْ جَرَحَ مُسْلِمٌ ذِمِّيًّا فَأَسْلَمَ، أَوْ حُرٌّ عَبْدًا فَعَتَقَ وَمَاتَ سِرَايَةً، وَدِيَتُهُ لِلسَّيِّدِ؛ فَإِنْ زَادَتْ عَلَىٰ قِيمَتِهِ . . فَالزِّيَادَةُ لِوَرَثَتِهِ.

وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ فَعَتَقَ ثُمَّ مَاتَ سِرَايَةً . . فَلِلسَّيِّدِ الْأَقَلُّ مِنَ الدِّيَةِ وَالْأَرْشِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني

كَالنَّفْسِ فِيمَا مَرَّ غَيْرُهَا، فَيُقْطَعُ جَمْعٌ بِيَدٍ تَحَامَلُوا عَلَيْهَا فَأَبَانُوهَا.

وَالشِّجَاجُ: حَارِصَةٌ تَشُقُّ الْجِلْدَ، وَدَامِيَةٌ تُدْمِيهِ، وَبَاضِعَةٌ تَقْطَعُ اللَّحْمَ، وَمُتَلَاحِمَةٌ تَغُوصُ فِيهِ، وَسِمْحَاقٌ تَصِلُ جِلْدَةَ الْعَظْمِ، وَمُوضِحَةٌ تَصِلُهُ، وَهَاشِمَةٌ تَهْشِمُهُ، وَمُنَقِّلَةٌ تَنْقُلُهُ، وَمَأْمُومَةٌ تَصِلُ خَرِيطَةَ الدِّمَاغِ، وَدَامِغَةٌ تَخْرِقُهَا.

وَلَا قَوَدَ إِلَّا فِي مُوضِحَةٍ وَلَوْ فِي بَاقِي الْبَدَنِ.

وَيَجِبُ فِي قَطْعِ بَعْضِ نَحْوِ مَارِنٍ وَإِنْ لَّمْ يَبِنْ، وَفِي قَطْعٍ مِنْ مَفْصِلٍ حَتَّىٰ فِي أَصْلِ فَخِذٍ وَمَنْكِبٍ إِنْ أَمْكَنَ بِلَا إِجَافَةٍ، وَفِي فَقْءِ عَيْنٍ وَقَطْعِ أُذُنٍ وَجَفْنٍ وَمَارِنٍ وَشَفَةٍ وَلِسَانٍ وَذَكَرٍ وَأُنْثَيَيْنِ وَأَلْيَيْنِ وَشُفْرَيْنِ، لَا فِي كَسْرِ عَظْمٍ إِلَّا سِنًّا وَأَمْكَنَ.

وَلَهُ قَطْعُ مَفْصِلِ أَسْفَلَ الْكَسْرِ، فَلَوْ كَسَرَ عَضُدَهُ وَأَبَانَهُ .. قَطَعَ مِنَ الْمِرْفَقِ، أَو الْكُوعِ وَلَهُ حُكُومَةُ الْبَاقِي.

وَلَوْ أَوْضَحَ وَهَشَمَ أَوْ نَقَّلَ .. أَوْضَحَ وَأَخَذَ أَرْشَ الْبَاقِي، وَلَوْ قَطَعَهُ مِنْ كُوعِهِ .. لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ أَصَابِعِهِ، فَإِنْ قَطَعَ .. عُزِّرَ وَلَا غُرْمَ، وَلَهُ قَطْعُ الْكَفِّ.

وَيَجِبُ بِإِبْطَالِ بَصَرٍ وَسَمْعٍ وَبَطْشٍ وَذَوْقٍ وَشَمٍّ وَكَلَامٍ، فَلَوْ أَوْضَحَهُ أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً تُذْهِبُ ضَوْءَهُ غَالِبًا فَذَهَبَ .. فَعَلَ بِهِ كَفِعْلِهِ، فَإِنْ ذَهَبَ، وَإِلَّا .. أَذْهَبَهُ بِأَخَفَّ مُمْكِنٍ، كَتَقْرِيبِ حَدِيدَةٍ مُحَمَّاةٍ.

وَلَوْ قَطَعَ أُصْبُعًا فَتَأَكَّلَ غَيْرُهَا .. فَلَا قَوَدَ فِي الْمُتَأَكِّلِ.

بابُ: كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ

لَا تُؤْخَذُ يَسَارٌ بِيَمِينٍ، وَلَا شَفَةٌ سُفْلَىٰ بِعُلْيَا، وَعَكْسُهُمَا، وَلَا أَنْمُلَةٌ بِأُخْرَىٰ، وَلَا حَادِثٌ بِمَوْجُودٍ، وَلَا زَائِدٌ بِزَائِدٍ أَوْ أَصْلِيٍّ دُونَهُ أَوْ بِمَحَلٍّ آخَرَ، وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ كِبَرٍ وَطُولٍ وَقُوَّةٍ.

وَالْعِبْرَةُ فِي مُوضِحَةٍ بِمَسَاحَةٍ، وَلَا يَضُرُّ تَفَاوُتُ غِلَظِ لَحْمٍ وَجِلْدٍ.

وَلَوْ أَوْضَحَ رَأْسًا وَرَأْسُهُ أَصْغَرُ .. اسْتُوعِبَ، وَيُؤْخَذُ قِسْطٌ مِنْ أَرْشِ الْمُوضِحَةِ، أَوْ أَكبَرُ .. أُخِذَ قَدْرُ حَقِّهِ، وَالْخِيرَةُ فِي مَحَلِّهِ لِلْجَانِي، أَوْ نَاصِيَةً وَنَاصِيَتُهُ أَصْغَرُ .. كُمِّلَ.

وَلَوْ زَادَ فِي مُوضِحَةٍ عَمْدًا .. لَزِمَهُ قَوَدُهُ، فَإِنْ وَجَبَ مَالٌ .. فَأَرْشٌ كَامِلٌ، وَلَوْ أَوْضَحَهُ جَمْعٌ .. أَوْضَحَ مِنْ كُلٍّ مِثْلَهَا.

وَيُؤْخَذُ أَشَلُّ بِأَشَلَّ مِثْلِهِ أَوْ دُونَهُ، وَبِصَحِيحٍ إِنْ أُمِنَ نَزْفُ دَمٍ وَيَقْنَعُ بِهِ، لَا عَكْسُهُمَا فِي غَيْرِ أَنْفٍ وَأُذُنٍ وَسِرَايَةٍ وَإِنْ رَضِيَ الْجَانِي، فَلَوْ فَعَلَ بِلَا إِذْنٍ .. فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ، فَلَوْ سَرَىٰ .. فَقَوَدُ النَّفْسِ، وَالشَّلَلُ: بُطْلَانُ الْعَمَلِ، وَلَا أَثَرَ لِانْتِشَارِ الذَّكَرِ وَعَدَمِهِ.

وَيُؤْخَذُ سَلِيمٌ بِأَعْسَمَ وَأَعْرَجَ، وَفَاقِدُ أَظْفَارٍ بِسَلِيمِهَا، لَا عَكْسُهُ، وَلَا أَثَرَ لِتَغَيُّرِهَا، وَأَنْفُ شَامٍّ بِأَخْشَمَ، وَأُذُنُ سَمِيعٍ بِأَصَمَّ، لَا عَيْنٌ صَحِيحَةٌ بِعَمْيَاءَ، وَلَا لِسَانُ نَاطِقٍ بِأَخْرَسَ.

وَفِي قَلْعِ سِنٍّ قَوَدٌ، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ انْتُظِرَ؛ فَإِنْ بَانَ فَسَادُ مَنْبِتِهَا .. وَجَبَ قَوَدٌ، وَلَا يُقْتَصُّ لَهُ فِي صِغَرِهِ.

وَلَوْ نَقَصَتْ يَدُهُ أَصْبُعًا فَقَطَعَ كَامِلَةً .. قُطِعَ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ أَصْبُعٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ .. فَلِلْمَقْطُوعِ مَعَ حُكُومَةِ خُمُسِ الْكَفِّ دِيَةُ أَصَابِعِهِ، أَوْ لَقْطُهَا وَحُكُومَةُ مَنَابِتِهَا.

وَلَوْ قَطَعَ كَفًّا بِلَا أَصَابِعَ .. فَلَا قَوَدَ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ كَفُّهُ مِثْلَهَا، وَلَوْ شَلَّتْ أَصْبُعَاهُ، فَقَطَعَ كَامِلَةً .. لَقَطَ الثَّلَاثَ وَأَخَذَ دِيَةَ أَصْبُعَيْنِ، أَوْ قَطَعَ يَدَهُ وَقَنِعَ بِهَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في اختلاف مستحق الدم والجاني

قَدَّ شَخْصًا وَزَعَمَ مَوْتَهُ، أَوْ قَطَعَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَمَاتَ وَزَعَمَ سِرَايَةً وَالْوَلِيُّ انْدِمَالًا مُمْكِنًا، أَوْ سَبَبًا عَيَّنَهُ أَوْ أَمْكَنَ انْدِمَالٌ .. حُلِّفَ الْوَلِيُّ، كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَهُ فَمَاتَ وَزَعَمَ سَبَبًا، وَالْوَلِيُّ سِرَايَةً.

وَلَوْ أَزَالَ طَرَفًا ظَاهِرًا وَزَعَمَ نَقْصَهُ خِلْقَةً .. حُلِّفَ، أَوْ أَوْضَحَ مُوضِحَتَيْنِ وَرَفَعَ الْحَاجِزَ وَزَعَمَهُ قَبْلَ انْدِمَالِهِ .. حُلِّفَ إِنْ قَصُرَ زَمَنٌ، وَإِلَّا .. حُلِّفَ الْجَرِيحُ وَثَبَتَ أَرْشَانِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في مستحق القود ومستوفيه

الْقَوَدُ لِلْوَرَثَةِ، وَيُحْبَسُ جَانٍ إِلَىٰ كَمَالِ صَبِيِّهِمْ وَمَجْنُونِهِمْ، وَحُضُورِ غَائِبِهِمْ.

وَلَا يَسْتَوْفِيهِ إِلَّا وَاحِدٌ بِتَرَاضٍ، أَوْ بِقُرْعَةٍ مَعَ إِذْنٍ، وَلَا يَدْخُلُهَا عَاجِزٌ، فَلَوْ بَدَرَ أَحَدُهُمْ فَقَتَلَهُ بَعْدَ عَفْوٍ .. لَزِمَهُ قَوَدٌ، أَوْ قَبْلَهُ .. فَلَا، وَلِلْبَقِيَّةِ قِسْطُ دِيَةٍ مِنْ تَرِكَةِ جَانٍ.

وَلَا يَسْتَوْفِي إِلَّا بِإِذْنِ إِمَامٍ، فَإِنِ اسْتَقَلَّ عُزِّرَ، وَيَأْذَنُ لِأَهْلٍ فِي نَفْسٍ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي ضَرْبِ رَقَبَةٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهَا عَمْدًا .. عَزَّرَهُ وَلَمْ يَعْزِلْهُ، أَوْ خَطَأً مُمْكِنًا .. عَزَلَهُ لَا مَاهِرًا، وَلَمْ يُعَزِّرْهُ إِنْ حَلَفَ.

وَأُجْرَةُ جَلَّادٍ لَمْ يُرْزَقْ مِنَ الْمَصَالِحِ .. عَلَىٰ جَانٍ.

وَلَهُ قَوَدٌ فَوْرًا، وَفِي حَرَمٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ وَمَرَضٍ، لَا مَسْجِدٍ، وَتُحْبَسُ ذَاتُ حَمْلٍ وَلَوْ بِتَصْدِيقِهَا فِي قَوَدٍ حَتَّىٰ تُرْضِعَهُ اللِّبَأَ وَيَسْتَغْنِيَ عَنْهَا.

وَمَنْ قَتَلَ بِشَيْءٍ .. قُتِلَ بِهِ أَوْ بِسَيْفٍ، إِلَّا بِنَحْوِ سِحْرٍ .. فَبِسَيْفٍ، وَلَوْ فُعِلَ بِهِ كَفِعْلِهِ مِنْ نَحْوِ إِجَافَةٍ فَلَمْ يَمُتْ .. قُتِلَ بِسَيْفٍ، وَلَوْ قَطَعَ فَسَرَىٰ .. حَزَّ الْوَلِيُّ، أَوْ قَطَعَ ثُمَّ حَزَّ أَوِ انْتَظَرَ السِّرَايَةَ.

وَلَوِ اقْتَصَّ مَقْطُوعُ يَدٍ فَمَاتَ سِرَايَةً، وَتَسَاوَيَا دِيَةً .. حَزَّ الْوَلِيُّ أَوْ عَفَا بِنِصْفِ دِيَةٍ، وَلَوْ كَانَ الْمَقْطُوعُ يَدَيْنِ وَعَفَا .. فَلَا شَيْءَ.

وَلَوْ مَاتَ جَانٍ بِقَوَدِ يَدٍ .. فَهَدْرٌ، وَإِنْ مَاتَا سِرَايَةً مَعًا، أَوْ سَبَقَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ .. فَقَدِ اقْتَصَّ، وَإِلَّا .. فَنِصْفُ دِيَةٍ.

وَلَوْ قَالَ مُسْتَحِقُّ يَمِينٍ: أَخْرِجْهَا، فَأَخْرَجَ يَسَارًا وَقَصَدَ إِبَاحَتَهَا .. فَمُهْدَرَةٌ، أَوْ جَعَلَهَا عَنْهَا ظَانًّا إِجْزَاءَهَا، أَوْ أَخْرَجَهَا دَهَشًا وَظَنَّاهَا الْيَمِينَ، أَوِ الْقَاطِعُ الْإِجْزَاءَ .. فَدِيَةٌ لَهَا، وَيَبْقَىٰ قَوَدُ الْيَمِينِ إِلَّا فِي ظَنِّ الْقَاطِعِ الْإِجْزَاءَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موجَب العمد والعفو

مُوجَبُ الْعَمْدِ قَوَدٌ، وَالدِّيَةُ بَدَلٌ، فَلَوْ عَفَا عَنْهُ مَجَّانًا أَوْ مُطْلَقًا .. فَلَا شَيْءَ، أَوْ عَنِ الدِّيَةِ .. لَغَا، فَإِنِ اخْتَارَهَا عَقِبَ عَفْوِهِ مُطْلَقًا، أَوْ عَفَا عَلَيْهَا بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهَا .. وَجَبَتْ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ جَانٍ.

وَلَوْ عَفَا عَلَىٰ غَيْرِ جِنْسِهَا أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا .. ثَبَتَ إِنْ قَبِلَ جَانٍ، وَإِلَّا .. فَلَا، وَلَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ.

وَلَوْ قَطَعَ أَوْ قَتَلَ مَالِكَ أَمْرِهِ بِإِذْنِهِ .. فَهَدْرٌ، وَلَوْ قُطِعَ فَعَفَا عَنْ قَوَدِهِ وَأَرْشِهِ .. صَحَّ، لَا[1] عَنْ أَرْشِ السِّرَايَةِ وَإِنْ قَالَ: وَعَمَّا يَحْدُثُ، إِلَّا إِنْ عَفَا عَنْهُ بِلَفْظِ وَصِيَّةٍ فَوَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ.

وَمَنْ لَهُ قَوَدُ نَفْسٍ بِسِرَايَةِ طَرَفٍ، فَعَفَا عَنْهَا .. فَلَا قَطْعَ، أَوْ عَنِ الطَّرَفِ .. فَلَهُ حَزُّ الرَّقَبَةِ، وَلَوْ قَطَعَهُ ثُمَّ عَفَا عَنِ النَّفْسِ فَسَرَىٰ الْقَطْعُ .. بَانَ بُطْلَانُ الْعَفْوِ.

وَلَوْ وَكَّلَ ثُمَّ عَفَا، فَاقْتَصَّ الْوَكِيلُ جَاهِلًا .. فَعَلَيْهِ دِيَةٌ، وَلَا يَرْجِعُ بِهَا.

وَلَوْ لَزِمَهَا قَوَدٌ فَنَكَحَهَا بِهِ مُسْتَحِقُّهُ .. جَازَ وَسَقَطَ، فَإِنْ فَارَقَ قَبْلَ وَطْءٍ .. رَجَعَ بِنِصْفِ أَرْشٍ.

(١) في (أ، ب): وأرشه برئ لا من أرشه، إن جرىٰ لفظ وصية ومات منه فوصيّه لقاتل ولا من أرش السراية.

كِتَابُ الدِّيَاتِ

دِيَةُ حُرٍّ مُسْلِمٍ مِئَةُ بَعِيرٍ مُثَلَّثَةٌ فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ؛ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً بِقَوْلِ خَبِيرَيْنِ، وَمُخَمَّسَةٌ فِي خَطَإٍ مِنْ بَنَاتِ مَخَاضٍ، وَبَنَاتِ لَبُونٍ، وَبَنِي لَبُونٍ، وَحِقَاقٍ، وَجَذَعَاتٍ، إِلَّا فِي حَرَمِ مَكَّةَ أَوْ أَشْهُرٍ حُرُمٍ أَوْ مَحْرَمٍ رَحِمٍ .. فَمُثَلَّثَةٌ.

وَدِيَةُ عَمْدٍ عَلَىٰ جَانٍ مُعَجَّلَةٌ، وَغَيْرِهِ عَلَىٰ عَاقِلَةٍ مُؤَجَّلَةٌ ؛ وَلَا يُقْبَلُ مَعِيبٌ إِلَّا بِرِضًا.

وَمَنْ لَزِمَتْهُ .. فَمِنْ إِبِلِهِ، فَغَالِبِ مَحَلِّهِ، فَأَقْرَبِ مَحَلٍّ، وَمَا عُدِمَ .. فَقِيمَتُهُ مِنْ غَالِبِ نَقْدِ مَحَلِّ الْعَدَمِ.

وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ ثُلُثُ مُسْلِمٍ، وَمَجُوسِيٍّ وَنَحْوِ وَثَنِيٍّ ثُلُثُ خُمُسِهِ، وَأُنْثَىٰ وَخُنْثَىٰ نِصْفُ حُرٍّ.

وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ إِسْلَامٌ إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا لَمْ يُبَدَّلْ .. فَدِيَةُ دِينِهِ، وَإِلَّا .. فَكَمَجُوسِيٍّ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موجَب ما دون النفس من الجرح

فِي مُوضِحَةِ رَأْسٍ أَوْ وَجْهٍ وَلَوْ صَغُرَتْ وَالْتَحَمَتْ .. نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ صَاحِبِهَا، وَهَاشِمَةٍ أَوْضَحَتْ أَوْ أَحْوَجَتْ لَهُ .. عُشْرٌ، وَبِدُونِهِ .. نِصْفُهُ،

وَمُنَقِّلَةٍ .. هُمَا، وَمَأْمُومَةٍ .. ثُلُثُ دِيَةٍ، كَجَائِفَةٍ؛ وَهِيَ جَرْحٌ يَنْفُذُ لِجَوْفٍ بَاطِنٍ مُحِيلٍ أَوْ طَرِيقٍ لَهُ، كَبَطْنٍ وَصَدْرٍ وَثُغْرَةِ نَحْرٍ وَجَبِينٍ.

وَلَوْ أَوْضَحَ وَهَشَمَ آخَرُ وَنَقَّلَ ثَالِثٌ وَأَمَّ رَابِعٌ .. فَعَلَىٰ كُلٍّ نِصْفُ عُشْرٍ، إِلَّا الرَّابِعَ فَتَمَامُ الثُّلُثِ.

وَفِي الشِّجَاجِ قَبْلَ مُوضِحَةٍ إِنْ عُرِفَتْ نِسْبَتُهَا مِنْهَا .. الْأَكْثَرُ مِنْ حُكُومَةٍ وَقِسْطٍ مِنَ الْمُوضِحَةِ، وَإِلَّا .. فَحُكُومَةٌ.

وَلَوْ أَوْضَحَ مَوْضِعَيْنِ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ وَجِلْدٌ، أَوِ انْقَسَمَتْ مُوضِحَتُهُ عَمْدًا وَغَيْرُهُ، أَوْ شَمِلَتْ رَأْسًا وَوَجْهًا، أَوْ وَسَّعَ مُوضِحَةَ غَيْرِهِ .. فَمُوضِحَتَانِ.

وَالْجَائِفَةُ كَمُوضِحَةٍ، فَلَوْ نَفَذَتْ مِنْ جَانِبٍ إِلَىٰ آخَرَ .. فَجَائِفَتَانِ.

فَصْلٌ

في موجَب إبانة الأطراف

فِي أُذُنَيْنِ وَلَوْ بِإِيبَاسٍ دِيَةٌ، وَبَعْضٍ قِسْطُهُ، وَيَابِسَتَيْنِ حُكُومَةٌ.

وَكُلِّ عَيْنٍ نِصْفٌ وَلَوْ عَيْنَ أَحْوَلَ وَأَعْوَرَ وَأَعْمَشَ، أَوْ بِهَا بَيَاضٌ لَا يَنْقُصُ ضَوْءًا، فَإِنْ نَقَصَهُ .. فَقِسْطٌ إِنِ انْضَبَطَ، وَإِلَّا .. فَحُكُومَةٌ.

وَكُلِّ جَفْنٍ رُبُعٌ وَلَوْ لِأَعْمَىٰ، وَكُلٌّ مِنْ طَرَفَيْ مَارِنٍ وَحَاجِزٍ ثُلُثٌ، وَكُلِّ شَفَةٍ نِصْفٌ، وَفِي لِسَانٍ وَلَوْ لِأَلْكَنَ وَأَرَتَّ وَأَلْثَغَ وَطِفْلٍ دِيَةٌ، وَلِأَخْرَسَ حُكُومَةٌ.

وَكُلِّ سِنٍّ نِصْفُ عُشْرٍ وَإِنْ كَسَرَهَا دُونَ السِّنْخِ، أَوْ عَادَتْ، أَوْ قَلَّتْ حَرَكَتُهَا، أَوْ نَقَصَتْ مَنْفَعَتُهَا، فَإِنْ بَطَلَتْ مَنْفَعَتُهَا .. فَحُكُومَةٌ، كَزَائِدَةٍ، وَلَوْ قُلِعَتِ الْأَسْنَانُ فَبِحِسَابِهِ، وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ غَيْرِ مَثْغُورٍ وَبَانَ فَسَادُ مَنْبِتِهَا .. فَأَرْشٌ.

وَفِي لَحْيَيْنِ دِيَةٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهَا أَرْشُ أَسْنَانٍ.

وَكُلِّ يَدٍ وَرِجْلٍ نِصْفٌ، فَإِنْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِ كَفٍّ أَوْ كَعْبٍ .. فَحُكُومَةٌ أَيْضًا.

وَكُلِّ أَصْبُعٍ عُشْرُ دِيَةٍ، وَأَنْمُلَةِ إِبْهَامٍ نِصْفُهُ، وَغَيْرِهَا ثُلُثُهُ.

وَحَلَمَتَيْهَا دِيَتُهَا، وَحَلَمَةِ غَيْرِهَا حُكُومَةٌ.

وَكُلِّ مِنْ أُنثَيَيْنِ، وَأَلْيَيْنِ، وَشُفْرَيْنِ، وَذَكَرٍ وَلَوْ لِصَغِيرٍ وَعِنِّينٍ، وَسَلْخِ جِلْدٍ إِنْ بَقِيَ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ السَّالِخِ .. دِيَةٌ، وَحَشَفَةٌ كَذَكَرٍ، وَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ مِنْهَا، كَبَعْضِ مَارِنٍ وَحَلَمَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في موجَب إزالة المنافع

تَجِبُ دِيَةٌ فِي عَقْلٍ، فَإِنْ زَالَ بِمَا لَهُ أَرْشٌ .. وَجَبَ مَعَ دِيَتِهِ، فَإِنِ ادَّعَىٰ زَوَالَهُ .. اخْتُبِرَ فِي غَفَلَاتِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَنْتَظِمْ قَوْلُهُ وَفِعْلُهُ .. أُعْطِيَ بِلَا حَلِفٍ، وَإِلَّا .. حَلَفَ جَانٍ.

وَفِي سَمْعٍ، وَمَعَ أُذُنَيْهِ دِيَتَانِ، وَلَوِ ادَّعَىٰ زَوَالَهُ فَانْزَعَجَ لِصِيَاحٍ فِي غَفْلَةٍ .. حَلَفَ جَانٍ، وَإِلَّا .. فَمُدَّعٍ وَيَأْخُذُ دِيَةً، وَإِنْ نَقَصَ .. فَقِسْطُهُ إِنْ عُرِفَ، وَإِلَّا .. فَحُكُومَةٌ بِاجْتِهَادِ قَاضٍ، كَشَمٍّ وَضَوْءٍ.

وَلَوْ فَقَأَ عَيْنَيْهِ .. لَمْ يُزَدْ، وَإِنِ ادَّعَىٰ زَوَالَهُ .. سُئِلَ أَهْلُ خِبْرَةٍ، ثُمَّ امْتُحِنَ بِتَقْرِيبٍ نَحْوِ عَقْرَبٍ بَغْتَةً.

وَفِي كَلَامٍ وَإِنْ لَّمْ يُحْسِنْ بَعْضَ حُرُوفٍ لَا بِجِنَايَةٍ، وَتُوَزَّعُ عَلَىٰ ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ حَرْفًا عَرَبِيَّةً، فَفِي بَعْضِهَا قِسْطُهُ، وَلَوْ قَطَعَ نِصْفَ لِسَانِهِ فَزَالَ رُبُعُ كَلَامِهِ، أَوْ عَكَسَ .. فَنِصْفُ دِيَةٍ.

وَفِي صَوْتٍ، فَإِنْ زَالَ مَعَهُ حَرَكَةُ لِسَانٍ .. فَدِيَتَانِ.

وَفِي ذَوْقٍ، وَتُدْرَكُ بِهِ حَلَاوَةٌ وَحُمُوضَةٌ وَمَرَارَةٌ وَمُلُوحَةٌ وَعُذُوبَةٌ، وَتُوَزَّعُ عَلَيْهِنَّ، فَإِنْ نَقَصَ فَكَسَمْعٍ.

وَفِي مَضْغٍ، وَجِمَاعٍ، وَقُوَّةِ إِمْنَاءٍ، وَحَبَلٍ، وَإِفْضَائِهَا؛ وَهُوَ رَفْعُ مَا بَيْنَ قُبُلٍ وَدُبُرٍ، فَإِنْ لَّمْ يُمْكِنْ وَطْءٌ إِلَّا بِهِ .. فَلَيْسَ لِزَوْجٍ، وَلَوْ أَزَالَ بَكَارَتَهَا .. فَلَا شَيْءَ، أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ ذَكَرٍ .. فَحُكُومَةٌ، أَوْ بِهِ وَعُذِرَتْ .. فَمَهْرُ مِثْلٍ ثَيِّبًا وَحُكُومَةٌ.

وَفِي بَطْشٍ، وَمَشْيٍ، وَنَقْصُ كُلٍّ كَسَمْعٍ.

وَلَوْ كَسَرَ صُلْبَهُ، فَزَالَ مَشْيُهُ وَجِمَاعُهُ أَوْ مَنِيُّهُ .. فَدِيَتَانِ.

* فَـرْعٌ:

فَعَلَ مَا يُوجِبُ دِيَاتٍ فَمَاتَ مِنْهُ، أَوْ حَزَّهُ الْجَانِي قَبْلَ انْدِمَالٍ وَاتَّحَدَ الْحَزُّ وَالْمُوجِبُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ .. فَدِيَةٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية على الرقيق

تَجِبُ حُكُومَةٌ فِيمَا لَا مُقَدَّرَ فِيهِ، وَهِيَ جُزْءٌ نِسْبَتُهُ لِدِيَةِ نَفْسٍ نِسْبَةُ مَا نَقَصَ مِن قِيمَتِهِ بَعْدَ الْبُرْءِ، بِفَرْضِهِ رَقِيقًا بِصِفَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ نَقْصٌ .. اعْتُبِرَ أَقْرَبُ نَقْصٍ إِلَىٰ الْبُرْءِ.

وَلَا تَبْلُغُ حُكُومَةُ مَا لَهُ مُقَدَّرٌ مُقَدَّرَهُ، وَلَا مَا لَا مُقَدَّرَ لَهُ دِيَةَ نَفْسٍ أَوْ مَتْبُوعِهِ، فَإِنْ بَلَغَتْ .. نَقَصَ قَاضٍ شَيْئًا بِاجْتِهَادِهِ.

وَالْمُقَدَّرُ -كَمُوضِحَةٍ- يَتْبَعُهُ الشَّيْنُ حَوَالَيْهِ.

وَفِي نَفْسِ رَقِيقٍ قِيمَتُهُ، وَفِي غَيْرِهَا مَا نَقَصَ إِنْ لَمْ يَتَقَدَّرْ فِي حُرٍّ، وَإِلَّا .. فَنِسْبَتُهُ مِنْ قِيمَتِهِ؛ فَفِي ذَكَرِهِ وَأُنْثَيَيْهِ قِيمَتَاهُ.

بابُ: مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَالْعَاقِلَةِ وَجِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْغُرَّةِ وَالْكَفَّارَةِ

صَاحَ أَوْ سَلَّ سِلَاحًا: فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ غَيْرِ قَوِيٍّ تَمْيِيزٍ بِطَرَفِ عَالٍ، فَوَقَعَ فَمَاتَ .. فَشِبْهُ عَمْدٍ، وَإِلَّا .. فَهَدْرٌ، كَمَا لَوْ وَضَعَ حُرًّا بِمَسْبَعَةٍ فَأَكَلَهُ سَبُعٌ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ تَخَلُّصِهِ.

وَلَوْ صَاحَ عَلَىٰ صَيْدٍ، فَوَقَعَ غَيْرُ مُمَيِّزٍ مِن طَرَفٍ عَالٍ .. فَخَطَأٌ.

وَلَوْ أَلْقَتْ جَنِينًا بِبَعْثِ نَحْوِ سُلْطَانٍ إِلَيْهَا .. ضُمِنَ.

وَلَوْ تَبِعَ بِسِلَاحٍ هَارِبًا مِنْهُ، فَرَمَىٰ نَفْسَهُ فِي مُهْلِكٍ كَنَارٍ عَالِمًا بِهِ .. لَمْ يَضْمَنْهُ، أَوْ جَاهِلًا أَوِ انْخَسَفَ بِهِ سَقْفٌ .. ضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ عَلَّمَ صَبِيًّا الْعَوْمَ فَغَرِقَ، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا عُدْوَانًا، أَوْ بِدِهْلِيزِهِ وَسَقَطَ فِيهَا مَنْ دَعَاهُ جَاهِلًا بِهَا.

وَيُضْمَنُ مَا تَلِفَ بِقُمَامَاتٍ وَقُشُورِ بِطِّيخٍ طُرِحَتْ بِطَرِيقٍ، أَوْ بِجَنَاحٍ أَوْ مِيزَابٍ إِلَىٰ شَارِعٍ وَإِنْ جَازَ إِخْرَاجُهُ، فَإِنْ تَلِفَ بِالْخَارِجِ .. فَالضَّمَانُ، أَوْ وَبِالدَّاخِلِ .. فَنِصْفُهُ، كَجِدَارٍ بَنَاهُ مَائِلًا إِلَىٰ شَارِعٍ.

وَلَوْ تَعَاقَبَ سَبَبَا هَلَاكٍ، كَأَنْ حَفَرَ بِئْرًا وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا عُدْوَانًا، فَعَثَرَ بِهِ إِنْسَانٌ وَوَقَعَ بِهَا .. فَعَلَىٰ الْأَوَّلِ، فَإِنْ وَضَعَهُ بِحَقٍّ .. فَالْحَافِرُ، وَلَوْ وَضَعَ حَجَرًا وَآخَرَانِ حَجَرًا، فَعَثَرَ بِهِمَا آخَرُ .. فَالضَّمَانُ أَثْلَاثٌ، أَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ غَيْرُهُ فَدَحْرَجَهُ، فَعَثَرَ بِهِ آخَرُ .. ضَمِنَهُ الْمُدَحْرِجُ.

وَلَوْ عَثَرَ بِقَاعِدٍ أَوْ نَائِمٍ أَوْ وَاقِفٍ بِطَرِيقٍ اتَّسَعَ، وَمَاتَا أَوْ أَحَدُهُمَا .. هَدَرَ عَاثِرٌ، فَإِنْ ضَاقَ .. هَدَرَ قَاعِدٌ وَنَائِمٌ، وَضُمِنَ وَاقِفٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يوجب الشركة في الضمان

اصْطَدَمَ حُرَّانِ .. فَعَلَىٰ عَاقِلَةِ مَنْ قَصَدَ نِصْفُ دِيَةٍ مُغَلَّظَةٍ، وَغَيْرِهِ نِصْفُهَا مُخَفَّفَةً، وَعَلَىٰ كُلٍّ أَوْ فِي تَرِكَتِهِ نِصْفُ قِيمَةِ دَابَّةِ الْآخَرِ . وَمَنْ أَرْكَبَ صَبِيَّيْنِ أَوْ مَجْنُونَيْنِ تَعَدِّيًا وَلَوْ وَلِيًّا .. ضَمِنَهُمَا وَدَابَّتَيْهِمَا.

أَوْ رَقِيقَانِ .. فَهَدْرٌ، أَوْ سَفِينَتَانِ .. فَكَدَابَّتَيْنِ، وَالْمَلَّاحَانِ كَرَاكِبَيْنِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا مَالُ أَجْنَبِيٍّ .. لَزِمَ كُلًّا نِصْفُ الضَّمَانِ.

وَلَوْ أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَىٰ غَرَقٍ .. جَازَ طَرْحُ مَتَاعِهَا، وَوَجَبَ لِرَجَاءِ نَجَاةِ رَاكِبٍ، فَإِنْ طَرَحَ مَالَ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنٍ .. ضَمِنَهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَلْقِ مَتَاعَكَ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، أَوْ نَحْوَهُ، وَخَافَ غَرَقًا، وَلَمْ يَخْتَصَّ نَفْعُ الْإِلْقَاءِ بِالْمُلْقِي.

وَلَوْ قَتَلَ حَجَرُ مَنْجَنِيقٍ أَحَدَ رُمَاتِهِ .. هُدِرَ قِسْطُهُ، وَعَلَىٰ عَاقِلَةِ الْبَاقِينَ الْبَاقِي، أَوْ غَيْرَهُمْ بِلَا قَصْدٍ .. فَخَطَأٌ، أَوْ بِهِ .. فَعَمْدٌ إِنْ غَلَبَتِ الْإِصَابَةُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله

عَاقِلَةُ جَانٍ: عَصَبَتُهُ، وَقُدِّمَ أَقْرَبُ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ .. فَمَنْ يَلِيهِ، وَمُدْلٍ بِأَبَوَيْنِ، فَمُعْتِقٌ، فَعَصَبَتُهُ، فَمُعْتِقُهُ، فَعَصَبَتُهُ، فَمُعْتِقُ أَبِي الْجَانِي فَعَصَبَتُهُ، فَمُعْتِقُهُ، فَعَصَبَتُهُ، وَهَكَذَا.

وَلَا يَعْقِلُ بَعْضُ جَانٍ وَمُعْتِقٍ وَلَوِ ابْنَ ابْنِ عَمِّهَا، وَعَتِيقُهَا تَعْقِلُهُ عَاقِلَتُهَا، وَمُعْتِقُونَ وَكُلٌّ مِنْ عَصَبَةِ كُلِّ مُعْتِقٍ كَمُعْتِقٍ، وَلَا يَعْقِلُ عَتِيقٌ.

فَبَيْتُ مَالٍ عَنْ مُسْلِمٍ، فَعَلَىٰ جَانٍ، وَتُؤَجَّلُ عَلَيْهِ كَعَاقِلَةٍ دِيَةُ نَفْسٍ كَامِلَةٍ ثَلَاثَ سِنِينَ؛ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ، وَكَافِرٍ مَعْصُومٍ سَنَةً، وَامْرَأَةٍ وَخُنْثَىٰ سَنَتَيْنِ؛ فِي الْأُولَىٰ ثُلُثٌ.

وَتَحْمِلُ عَاقِلَةٌ رَقِيقًا، فَفِي كُلِّ سَنَةٍ قَدْرُ ثُلُثٍ، كَغَيْرِ نَفْسٍ.

وَلَوْ قَتَلَ مُسْلِمَيْنِ .. فَفِي ثَلَاثٍ.

وَأَجَلُ نَفْسٍ مِنْ زُهُوقٍ، وَغَيْرِهَا مِنْ جِنَايَةٍ، وَمَنْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ سَنَةٍ .. فَلَا شَيْءَ.

وَيَعْقِلُ كَافِرٌ ذُو أَمَانٍ عَنْ مِثْلِهِ، لَا فَقِيرٌ وَرَقِيقٌ وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَامْرَأَةٌ وَخُنْثَىٰ وَمُسْلِمٌ عَنْ كَافِرٍ وَعَكْسُهُ.

وَعَلَىٰ غَنِيٍّ مَلَكَ آخِرَ السَّنَةِ فَاضِلًا عَنْ حَاجَتِهِ عِشْرِينَ دِينَارًا .. نِصْفُ دِينَارٍ، وَمُتَوَسِّطٍ مَلَكَ دُونَهَا وَفَوْقَ رُبُعِهِ .. رُبُعُهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في جناية الرقيق

مَالُ جِنَايَةِ رَقِيقٍ يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ فَقَطْ، وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ لَهَا، وَفِدَاؤُهُ بِالْأَقَلِّ مِن قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ وَقَتَهَا إِنْ مَنَعَ بَيْعَهُ ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ، وَإِلَّا فَوَقْتَ فِدَاءٍ.

وَلَوْ جَنَىٰ قَبْلَ فِدَاءٍ .. بَاعَهُ فِيهِمَا، أَوْ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشَيْنِ.

وَلَوْ أَتْلَفَهُ فَدَاهُ بِالْأَقَلِّ كَأُمِّ وَلَدٍ، وَجِنَايَاتُهَا كَوَاحِدَةٍ.

وَلَوْ هَرَبَ أَوْ مَاتَ .. بَرِئَ سَيِّدُهُ، إِلَّا إِنْ طُلِبَ فَمَنَعَهُ.

وَلَوِ اخْتَارَ فِدَاءً .. فَلَهُ رُجُوعٌ وَبَيْعٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الغرة

فِي كُلِّ جَنِينٍ انْفَصَلَ أَوْ ظَهَرَ مَيْتًا، وَلَوْ لَحْمًا فِيهِ صُورَةٌ خَفِيَّةٌ بِقَوْلِ قَوَابِلَ، بِجِنَايَةٍ عَلَىٰ أُمِّهِ الْحَيَّةِ، وَهُوَ مَعْصُومٌ .. غُرَّةٌ.

وَإِنِ انْفَصَلَ حَيًّا: فَإِنْ مَاتَ عَقِبَهُ، أَوْ دَامَ أَلَمُهُ وَمَاتَ .. فَدِيَةٌ، وَإِلَّا .. فَلَا ضَمَانَ.

وَالْغُرَّةُ: رَقِيقٌ مُمَيِّزٌ بِلَا عَيْبِ مَبِيعٍ وَهَرَمٍ، يَبْلُغُ عُشْرَ دِيَةِ الْأُمِّ، وَتُفْرَضُ كَأَبٍ دِينًا إِنْ فَضَلَهَا فِيهِ، فَالْعُشْرُ، فَقِيمَتُهُ، لِوَرَثَةِ جَنِينٍ.

وَفِي جَنِينِ رَقِيقٍ عُشْرُ أَقْصَىٰ قِيَمِ أُمِّهِ مِنْ جِنَايَةٍ إِلَىٰ إِلْقَاءٍ، لِسَيِّدِهِ، وَتُقَوَّمُ سَلِيمَةً.

وَالْوَاجِبُ عَلَىٰ عَاقِلَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في كفارة القتل

عَلَىٰ غَيْرِ حَرْبِيٍّ، وَلَوْ صَبِيًّا وَمَجْنُونًا وَرَقِيقًا وَمُعَاهَدًا وَشَرِيكًا .. كَفَّارَةٌ بِقَتْلِهِ مَعْصُومًا عَلَيْهِ، وَلَوْ مُعَاهَدًا وَجَنِينًا وَعَبْدَهُ وَنَفْسَهُ.

بابُ: دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ

شُرِطَ لِكُلِّ دَعْوَىٰ:

١- أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً، كَقَتْلِهِ عَمْدًا أَوْ شِبْهَهُ أَوْ خَطَأً، إِفْرَادًا أَوْ شَرِكَةً، فَإِنْ أَطْلَقَ سُنَّ اسْتِفْصَالُهُ.

٢- وَمُلْزِمَةً.

٣- وَأَنْ يُعَيِّنَ مُدَّعًى عَلَيْهِ.

٤-٥- وَأَنْ يَكُونَ كُلٌّ غَيْرَ حَرْبِيٍّ، مُكَلَّفًا.

٦- وَأَلَّا تُنَاقِضَهَا أُخْرَىٰ، فَلَوِ ادَّعَىٰ انْفِرَادَهُ بِقَتْلٍ، ثُمَّ عَلَىٰ آخَرَ .. لَمْ تُسْمَعِ الثَّانِيَةُ، أَوْ عَمْدًا وَفَسَّرَهُ بِغَيْرِهِ .. عُمِلَ بِتَفْسِيرِهِ.

وَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْقَسَامَةُ فِي قَتْلٍ وَلَوْ لِرَقِيقٍ، بِمَحَلِّ لَوْثٍ؛ وَهُوَ قَرِينَةٌ تُصَدِّقُ الْمُدَّعِيَ، كَأَنْ وُجِدَ قَتِيلٌ أَوْ بَعْضُهُ فِي مَحَلَّةٍ أَوْ قَرْيَةٍ صَغِيرَةٍ لِأَعْدَائِهِ، أَوْ تَفَرَّقَ عَنْهُ مَحْصُورُونَ، أَوْ أَخْبَرَ بِقَتْلِهِ عَدْلٌ أَوْ عَبْدَانِ أَوِ امْرَأَتَانِ أَوْ صِبْيَةٌ أَوْ فَسَقَةٌ أَوْ كُفَّارٌ.

وَلَوْ تَقَاتَلَ صَفَّانِ وَانْكَشَفَا عَنْ قَتِيلٍ .. فَلَوْثٌ فِي حَقِّ الْآخَرِ.

وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ فَقَالَ أَحَدُ ابْنَيْهِ: قَتَلَهُ زَيْدٌ، وَكَذَّبَهُ الْآخَرُ وَلَوْ فَاسِقًا .. بَطَلَ، أَوْ: وَمَجْهُولٌ، وَالْآخَرُ: عَمْرٌو وَمَجْهُولٌ .. حَلَفَ كُلٌّ عَلَىٰ مَنْ عَيَّنَهُ، وَلَهُ رُبُعُ دِيَةٍ.

وَلَوْ أَنْكَرَ مُدَّعًى عَلَيْهِ اللَّوْثَ .. حُلِّفَ، وَلَوْ ظَهَرَ لَوْثٌ بِقَتْلٍ مُطْلَقًا .. فَلَا قَسَامَةَ.

وَهِيَ حَلِفُ مُسْتَحِقِّ بَدَلِ الدَّمِ -وَلَوْ مُكَاتَبًا أَوْ مُرْتَدًّا، وَتَأْخِيرُهُ لِيُسْلِمَ أَوْلَىٰ- خَمْسِينَ يَمِينًا وَلَوْ مُتَفَرِّقَةً. وَلَوْ مَاتَ .. لَمْ يَبْنِ وَارِثُهُ.

وَتُوَزَّعُ عَلَىٰ وَرَثَتِهِ بِحَسَبِ الْإِرْثِ، وَيُجْبَرُ كَسْرٌ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا أَوْ غَابَ .. حَلَفَهَا الْآخَرُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ، وَلَهُ صَبْرٌ لِلْغَائِبِ.

وَيَمِينُ مُدَّعًى عَلَيْهِ بِلَا لَوْثٍ، وَمَرْدُودَةٌ، وَمَعَ شَاهِدٍ .. خَمْسُونَ.

وَالْوَاجِبُ بِالْقَسَامَةِ دِيَةٌ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ عَمْدًا بِلَوْثٍ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ حَضَرَ أَحَدُهُمْ .. حَلَفَ خَمْسِينَ وَأَخَذَ ثُلُثَ دِيَةٍ، فَإِنْ حَضَرَ آخَرُ .. فَكَذَا إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَهُ فِي الْأَيْمَانِ، وَإِلَّا .. اكْتَفَىٰ بِهَا، وَالثَّالِثُ كَالثَّانِي.

وَلَا قَسَامَةَ فِيمَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما يثبت به موجب القود وموجب المال بسبب الجناية

إِنَّمَا يَثْبُتُ قَتْلٌ بِسِحْرٍ بِإِقْرَارٍ، وَمُوجِبُ قَوَدٍ بِهِ أَوْ بِعَدْلَيْنِ، وَمَالٍ بِذَلِكَ أَوْ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ وَيَمِينٍ، وَلَوْ عَفَا عَنْ قَوَدٍ .. لَمْ يُقْبَلْ لِلْمَالِ الْأَخِيرَانِ، كَأَرْشِ هَشْمٍ بَعْدَ إِيضَاحٍ.

وَلْيُصَرِّحِ الشَّاهِدُ بِالْإِضَافَةِ، فَلَا يَكْفِي: «جَرَحَهُ فَمَاتَ»، حَتَّىٰ يَقُولَ: «مِنْهُ»، أو: «فَقَتَلَهُ»، وَتَثْبُتُ دَامِيَةٌ بِـ «ضَرَبَهُ فَأَدْمَاهُ»، أَوْ «فَأَسَالَ دَمَهُ»، وَمُوضِحَةٌ بِـ «أَوْضَحَ رَأْسَهُ»، وَيَجِبُ لِقَوَدٍ بَيَانُهَا.

وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِمُوَرِّثِهِ بِجُرْحٍ انْدَمَلَ، وَبِمَالٍ فِي مَرَضٍ، لَا شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ بَيِّنَةِ جِنَايَةٍ يَحْمِلُونَهَا.

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَىٰ اثْنَيْنِ بِقَتْلِهِ، فَشَهِدَا بِهِ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ: فَإِنْ صَدَّقَ الْوَلِيُّ الْأَوَّلَيْنِ فَقَطْ .. حُكِمَ بِهِمَا، وَإِلَّا .. بَطَلَتَا، وَلَوْ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَةٍ بِعَفْوِ بَعْضٍ .. سَقَطَ الْقَوَدُ.

وَلَوِ اخْتَلَفَ شَاهِدَانِ فِي زَمَانِ فِعْلٍ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ آلَتِهِ أَوْ هَيْئَتِهِ . . لَغَتْ، وَلَا لَوْثَ.

كِتَابُ الْبُغَاةِ

هُمْ مُخَالِفُو إِمَامٍ بِتَأْوِيلٍ بَاطِلٍ ظَنًّا وَشَوْكَةٍ لَهُمْ، وَيَجِبُ قِتَالُهُمْ.

وَأَمَّا الْخَوَارِجُ -وَهُمْ قَوْمٌ يُكَفِّرُونَ مُرْتَكِبَ كَبِيرَةٍ، وَيَتْرُكُونَ الْجَمَاعَاتِ- فَلَا يُقَاتَلُونَ مَا لَمْ يُقَاتِلُوا وَهُمْ فِي قَبْضَتِنَا، وَإِلَّا قُوتِلُوا، وَلَا يَجِبُ قَتْلُ الْقَاتِلِ مِنْهُمْ.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ بُغَاةٍ وَقَضَاؤُهُمْ فِيمَا يُقْبَلُ قَضَاؤُنَا؛ إِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ لَا يَسْتَحِلُّونَ دِمَاءَنَا وَأَمْوَالَنَا، وَلَوْ كَتَبُوا بِحُكْمٍ أَوْ سَمَاعِ بَيِّنَةٍ .. فَلَنَا تَنْفِيذُهُ وَالْحُكْمُ بِهَا.

وَيُعْتَدُّ بِمَا اسْتَوْفَوْهُ مِنْ عُقُوبَةٍ وَخَرَاجٍ وَزَكَاةٍ وَجِزْيَةٍ، وَبِمَا فَرَّقُوهُ مِنْ سَهْمِ الْمُرْتَزِقَةِ عَلَىٰ جُنْدِهِمْ، وَحَلَفَ فِي دَفْعِ زَكَاةٍ لَهُمْ، لَا خَرَاجٍ أَوْ جِزْيَةٍ، وَفِي عُقُوبَةٍ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ مُوجِبُهَا بِبَيِّنَةٍ وَلَا أَثَرَ لَهَا بِبَدَنِهِ.

وَمَا أَتْلَفُوهُ عَلَيْنَا أَوْ عَكْسُهُ لِضَرُورَةِ حَرْبٍ .. هَدْرٌ، كَذِي شَوْكَةٍ بِلَا تَأْوِيلٍ.

وَلَا يُقَاتِلُهُمُ الْإِمَامُ حَتَّىٰ يَبْعَثَ إِلَيْهِمْ أَمِينًا فَطِنًا نَاصِحًا يَسْأَلُهُمْ مَا يَنْقِمُونَ، فَإِنْ ذَكَرُوا مَظْلِمَةً أَوْ شُبْهَةً .. أَزَالَهَا، فَإِنْ أَصَرُّوا .. وَعَظَهُمْ، ثُمَّ أَعْلَمَهُمْ بِالْمُنَاظَرَةِ، ثُمَّ بِالْقِتَالِ، فَإِنِ اسْتَمْهَلُوا فَعَلَ مَا يَرَاهُ[1] مَصْلَحَةً.

وَلَا يُتْبَعُ مُدْبِرُهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُثْخَنُهُمْ وَأَسِيرُهُمْ، وَلَا يُطْلَقُ وَلَوْ صَبِيًّا أَوِ امْرَأَةً حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ الْحَرْبُ وَيَتَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ، إِلَّا أَنْ يُطِيعَ بِاخْتِيَارِهِ، وَيُرَدُّ لَهُمْ بَعْدَ أَمْنِ غَائِلَتِهِمْ مَا أُخِذَ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ.

---

(١) في (ب، ج، هـ): رآه.

وَلَا يُقَاتَلُونَ بِمَا يَعُمُّ كَنَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ، وَلَا يُسْتَعَانُ عَلَيْهِمْ بِكَافِرٍ، إِلَّا لِضَرُورَةٍ، وَلَا بِمَنْ يَرَىٰ قَتْلَهُمْ مُدْبِرِينَ.

وَلَوْ آمَنُوا حَرْبِيِّينَ لِيُعِينُوهُمُ . . نَفَذَ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ أَعَانَهُمْ كُفَّارٌ مَعْصُومُونَ عَالِمُونَ بِتَحْرِيمِ قِتَالِنَا مُخْتَارُونَ . . انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ، فَإِنْ قَالَ ذِمِّيُّونَ: ظَنَنَّا أَنَّهُمْ مُحِقُّونَ وَأَنَّ لَنَا إِعَانَةَ الْمُحِقِّ . . فَلَا، وَيُقَاتَلُونَ كَبُغَاةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في شروط الإمام الأعظم وفي طرق انعقاد الإمامة

شَرْطُ الْإِمَامِ: كَوْنُهُ أَهْلًا لِقَضَاءٍ، قُرَشِيًّا، شُجَاعًا.

وَتَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ بِبَيْعَةِ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَوُجُوهِ النَّاسِ الْمُتَيَسِّرِ اجْتِمَاعُهُمْ بِصِفَةِ الشُّهُودِ، وَبِاسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ، كَجَعْلِهِ الْأَمْرَ شُورَىٰ بَيْنَ جَمْعٍ، وَبِاسْتِيلَاءِ مُتَغَلِّبٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ.

كِتَابُ الرِّدَّةِ

هِيَ قَطْعُ مَنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ الْإِسْلَامَ بِكُفْرٍ عَزْمًا أَوْ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا، اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوِ اعْتِقَادًا، كَنَفْيِ الصَّانِعِ أَوْ نَبِيٍّ، أَوْ تَكْذِيبِهِ، أَوْ جَحْدِ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ مَعْلُومٍ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً بِلَا عُذْرٍ، أَوْ تَرَدُّدٍ فِي كُفْرٍ، أَوْ إِلْقَاءِ مِصْحَفٍ بِقَاذُورَةٍ، أَوْ سُجُودٍ لِمَخْلُوقٍ.

فَتَصِحُّ رِدَّةُ سَكْرَانَ كَإِسْلَامِهِ، وَلَوِ ارْتَدَّ فَجُنَّ .. أُمْهِلَ.

وَيَجِبُ تَفْصِيلُ شَهَادَةٍ بِرِدَّةٍ[1]، وَلَوِ ادَّعَىٰ إِكْرَاهًا وَقَدْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِلَفْظِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلِهِ .. حُلِّفَ، أَوْ بِرِدَّتِهِ .. فَلَا تُقْبَلُ[2] إِلَّا بِقَرِينَةٍ كَأَسْرِ كُفَّارٍ.

وَلَوْ قَالَ أَحَدُ ابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ: مَاتَ أَبِي مُرْتَدًّا: فَإِنْ بَيَّنَ سَبَبَ رِدَّتِهِ .. فَنَصِيبُهُ فَيْءٌ، وَإِلَّا اسْتُفْصِلَ.

وَتَجِبُ اسْتِتَابَةُ مُرْتَدٍّ حَالًا، فَإِنْ أَصَرَّ قُتِلَ، أَوْ أَسْلَمَ صَحَّ وَلَوْ زِنْدِيقًا.

وَفَرْعُهُ إِنِ انْعَقَدَ قَبْلَهَا، أَوْ فِيهَا وَأَحَدُ أُصُولِهِ مُسْلِمٌ .. فَمُسْلِمٌ، أَوْ مُرْتَدُّونَ .. فَمُرْتَدٌّ.

وَمِلْكُهُ مَوْقُوفٌ، إِنْ مَاتَ مُرْتَدًّا بَانَ زَوَالُهُ بِالرِّدَّةِ، وَيُقْضَىٰ مِنْهُ دَيْنٌ لَزِمَهُ قَبْلَهَا، وَمَا أَتْلَفَهُ فِيهَا، وَيُمَانُ مِنْهُ مَمُونُهُ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٩/ ٩٤) بعد كلام، واعتمد الرملي في «النهاية» (٧/ ٤١٨) أنها تقبل مطلقة ولا يشترط تفصيلها.

(٢) ليس في (أ، ب): تقبل.

وَتَصَرُّفُهُ إِنْ لَمْ يَحْتَمِلِ الْوَقْفَ .. بَاطِلٌ، وَإِلَّا .. فَمَوْقُوفٌ: إِنْ أَسْلَمَ نَفَذَ.

وَيُجْعَلُ مَالُهُ عِنْدَ عَدْلٍ، وَأَمَتُهُ عِنْدَ نَحْوِ مَحْرَمٍ، وَيُؤْجَرُ مَالُهُ، وَيُؤَدِّي مُكَاتَبُهُ النُّجُومَ لِقَاضٍ.

كِتَابُ الزِّنَى

يَجِبُ الْحَدُّ عَلَىٰ مُلْتَزِمٍ عَالِمٍ بِتَحْرِيمِهِ، بِإِيلَاجِ حَشَفَةٍ أَوْ قَدْرِهَا بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ مُشْتَهًى طَبْعًا، بِلَا شُبْهَةٍ، وَلَوْ مُكْتَرَاةً وَمُبِيحَةً وَمَحْرَمًا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا.

لَا بِغَيْرِ إِيلَاجٍ، وَبِوَطْءِ حَلِيلَتِهِ فِي نَحْوِ حَيْضٍ وَصَوْمٍ وَفِي دُبُرٍ، وَأَمَتِهِ الْمُزَوَّجَةِ أَوِ الْمُعْتَدَّةِ أَوِ الْمَحْرَمِ، وَوَطْءٍ بِإِكْرَاهٍ، أَوْ بِتَحْلِيلِ عَالِمٍ، أَوْ لِمَيْتَةٍ أَوْ بَهِيمَةٍ.

وَالْحَدُّ لِمُحْصَنٍ رَجْمٌ بِمَدَرٍ وَحِجَارَةٍ مُعْتَدِلَةٍ، وَلَوْ فِي مَرَضٍ وَحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ، وَسُنَّ حَفْرٌ لِامْرَأَةٍ لَمْ يَثْبُتْ زِنَاهَا بِإِقْرَارٍ. وَالْمُحْصَنُ: مُكَلَّفٌ حُرٌّ وَلَوْ كَافِرًا، وَطِئَ أَوْ وُطِئَتْ بِقُبُلٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَلَوْ بِنَاقِصٍ.

وَلِبِكْرٍ حُرٍّ مِئَةُ جَلْدَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ لِمَسَافَةِ قَصْرٍ فَأَكْثَرَ، وَيَجِبُ تَأْخِيرُ الْجَلْدِ لِحَرٍّ وَبَرْدٍ مُفْرِطَيْنِ، وَمَرَضٍ إِنْ رُجِيَ بُرْؤُهُ، وَإِلَّا جُلِدَ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ مِئَةُ غُصْنٍ وَنَحْوِهِ مَرَّةً، فَإِنْ كَانَ خَمْسُونَ فَمَرَّتَيْنِ، مَعَ مَسِّ الْأَغْصَانِ لَهُ أَوِ انْكِبَاسٍ، فَإِنْ بَرَأَ أَجْزَأَهُ.

وَتَعْيِينُ الْجِهَةِ لِلْإِمَامِ، وَيُغَرَّبُ غَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ زِنَاهُ لَا لِبَلَدِهِ وَلَا لِدُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ، وَمُسَافِرٌ لِغَيْرِ مَقْصِدِهِ، فَإِنْ عَادَ لِمَحَلِّهِ أَوْ لِدُونِ الْمَسَافَةِ مِنْهُ . . جُدِّدَ.

وَلَا تُغَرَّبُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِنَحْوِ مَحْرَمٍ وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ لَمْ يُجْبَرْ.

وَلِغَيْرِ حُرٍّ نِصْفُ حُرٍّ.

وَيَثْبُتُ بِإِقْرَارٍ وَلَوْ مَرَّةً، أَوْ بَيِّنَةٍ، وَلَوْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ سَقَطَ، لَا إِنْ هَرَبَ، أَوْ قَالَ: لَا تَحُدُّونِي.

وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزِنَاهَا، وَأَرْبَعٌ بِأَنَّهَا عَذْرَاءُ . . فَلَا حَدَّ.

وَيَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ مِنْ حُرٍّ وَمُكَاتَبٍ وَمُبَعَّضٍ، وَسُنَّ حُضُورُهُ كَالشُّهُودِ.

وَيَحُدُّ الرَّقِيقَ الْإِمَامُ أَوِ السَّيِّدُ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ مُكَاتَبًا، فَإِنْ تَنَازَعَا . . فَالْإِمَامُ.

وَلِسَيِّدِهِ تَعْزِيرُهُ، وَسَمَاعُ بَيِّنَةٍ بِعُقُوبَتِهِ إِنْ كَانَ أَهْلًا.

كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

شُرِطَ لَهُ فِي الْقَاذِفِ: مَا فِي الزَّانِي، وَاخْتِيَارٌ، وَعَدَمُ إِذْنٍ وَأَصَالَةٍ، وَيُعَزَّرُ مُمَيِّزٌ وَأَصْلٌ.

وَحَدُّ حُرٍّ ثَمَانُونَ، وَغَيْرِهِ أَرْبَعُونَ.

وَفِي الْمَقْذُوفِ: إِحْصَانٌ، وَتَقَدَّمَ فِي اللِّعَانِ.

وَلَوْ شَهِدَ بِزِنًى دُونُ أَرْبَعَةٍ أَوْ نِسَاءٌ أَوْ عَبِيدٌ أَوْ أَهْلُ ذِمَّةٍ .. حُدُّوا.

وَلَوْ تَقَاذَفَا .. لَمْ يَتَقَاصَّا، وَلَوِ اسْتَقَلَّ مَقْذُوفٌ بِاسْتِيفَاءٍ .. لَمْ يَكْفِ.

كِتَابُ السَّرِقَةِ

أَرْكَانُهَا: سَرِقَةٌ، وَسَارِقٌ، وَمَسْرُوقٌ.

فَالسَّرِقَةُ: أَخْذُ مَالٍ خُفْيَةً مِنْ حِرْزِ مِثْلِهِ، فَلَا يُقْطَعُ مُخْتَلِسٌ وَمُنْتَهِبٌ وَجَاحِدٌ.

وَشُرِطَ فِي السَّارِقِ: مَا فِي الْقَاذِفِ، فَلَا يُقْطَعُ حَرْبِيٌّ وَلَوْ مُعَاهَدًا وَصَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَمُكْرَهٌ وَجَاهِلٌ.

وَفِي الْمَسْرُوقِ:

١- كَوْنُهُ رُبْعَ دِينَارٍ خَالِصًا أَوْ قِيمَتَهُ، فَلَا قَطْعَ بِرُبُعِ سَبِيكَةٍ أَوْ حَلْيًا لَا يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا، وَلَا بِمَا نَقَصَ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ عَنْ نِصَابٍ، وَلَا بِمَا دُونَ نِصَابَيْنِ اشْتَرَكَا فِي إِخْرَاجِهِ، وَلَا بِغَيْرِ مَالٍ.

بَلْ بِثَوْبٍ رَثٍّ فِي جَيْبِهِ تَمَامُ نِصَابٍ جَهِلَهُ، وَبِخَمْرٍ بَلَغَ إِنَاؤُهُ نِصَابًا، وَبِآلَةِ لَهْوٍ بَلَغَ مُكَسَّرُهَا ذَلِكَ، وَبِنِصَابٍ ظَنَّهُ فُلُوسًا لَا تُسَاوِيهِ، أَوِ انْصَبَّ مِنْ وِعَاءٍ بِثَقْبِهِ لَهُ، أَوْ أَخْرَجَهُ دُفْعَتَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّلَ عِلْمُ الْمَالِكِ وَإِعَادَةُ الْحِرْزِ . . فَالثَّانِيَةُ سَرِقَةٌ أُخْرَىٰ.

٢- وَكَوْنُهُ لِغَيْرِهِ، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ مَالِهِ وَلَوْ مَلَكَهُ قَبْلَ إِخْرَاجِهِ، وَلَا بِمَا ادَّعَىٰ مِلْكَهُ، وَلَا بِمَا لَهُ فِيهِ شَرِكَةٌ. وَلَوْ سَرَقَا وَادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَهُ أَوْ لَهُمَا، فَكَذَّبَهُ الْآخَرُ . . قُطِعَ الْآخَرُ دُونَهُ.

٣- وَكَوْنُهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ، فَيُقْطَعُ بِأُمِّ وَلَدٍ سَرَقَهَا مَعْذُورَةً، وَبِمَالِ زَوْجِهِ، وَبِنَحْوِ بَابِ مَسْجِدٍ، لَا بِحُصُرِهِ وَقَنَادِيلَ تُسْرَجُ وَمَالِ بَيْتِ مَالٍ؛ وَهُوَ مُسْلِمٌ، وَمَالِ صَدَقَةٍ وَمَوْقُوفٍ؛ وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ، وَمَالِ بَعْضِهِ أَوْ سَيِّدِهِ.

٤- وَكَوْنُهُ مُحْرَزًا بِلِحَاظِ دَائِمٍ، أَوْ حَصَانَةٍ مَعَ لِحَاظٍ فِي بَعْضٍ عُرْفًا، فَعَرْصَةُ دَارٍ وَصُفَّتُهَا حِرْزُ خَسِيسِ آنِيَةٍ وَثِيَابٍ، وَمَخْزَنٌ حِرْزُ حُلِيٍّ وَنَقْدٍ، وَنَوْمٌ بِنَحْوِ صَحْرَاءَ عَلَىٰ مَتَاعٍ، أَوْ تَوَسُّدُهُ . . حِرْزٌ، لَا إِنْ وَضَعَهُ بِقُرْبِهِ بِلَا مُلَاحِظٍ قَوِيٍّ، أَوِ انْقَلَبَ.

وَدَارٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنِ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ بِمُلَاحِظٍ قَوِيٍّ يَقْظَانَ بِهَا وَلَوْ مَعَ فَتْحِ الْبَابِ، أَوْ نَائِمٍ مَعَ إِغْلَاقِهِ، وَمُتَّصِلَةٌ حِرْزٌ بِإِغْلَاقِهِ مَعَ مُلَاحِظٍ وَلَوْ نَائِمًا، وَمَعَ غَيْبَتِهِ زَمَنَ أَمْنٍ نَهَارًا، وَخَيْمَةٌ وَمَا فِيهَا بِصَحْرَاءَ لَمْ تُشَدَّ أَطْنَابُهَا وَلَمْ تُرْخَ أَذْيَالُهَا . . كَمَتَاعٍ بِقُرْبِهِ، وَإِلَّا . . فَمُحْرَزَانِ مَعَ حَافِظٍ قَوِيٍّ وَلَوْ نَائِمًا بِقُرْبِهَا.

وَمَاشِيَةٌ بِصَحْرَاءَ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ يَرَاهَا، وَبِأَبْنِيَةٍ مُغْلَقَةٍ بِعِمَارَةٍ مُحْرَزَةٌ بِهَا وَلَوْ بِلَا حَافِظٍ، وَبِبَرِّيَّةٍ مُحْرَزَةٌ بِحَافِظٍ وَلَوْ نَائِمًا.

وَسَائِرَةٌ مُحْرَزَةٌ بِسَائِقٍ يَرَاهَا أَوْ قَائِدٍ أَكْثَرَ الِالْتِفَاتَ لَهَا؛ مَعْ قَطْرِ إِبِلٍ وَبِغَالٍ، وَلَمْ يَزِدْ قِطَارٌ فِي عُمْرَانٍ عَلَىٰ سَبْعَةٍ.

وَكَفَنٌ مَشْرُوعٌ فِي قَبْرٍ بِبَيْتٍ حَصِينٍ أَوْ بِمَقْبَرَةٍ بِعُمْرَانٍ . . مُحْرَزٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر

يُقْطَعُ مُؤَجِّرُ حِرْزٍ وَمُعِيرُهُ، لَا مَنْ سَرَقَ مَغْصُوبًا، أَوْ مِنْ حِرْزٍ مَغْصُوبٍ، أَوْ مَالَ مَنْ غَصَبَ مِنْهُ شَيْئًا وَوَضَعَهُ مَعَهُ فِي حِرْزِهِ.

وَلَوْ نَقَبَ فِي لَيْلَةٍ وَسَرَقَ فِي أُخْرَىٰ . . قُطِعَ إِلَّا إِنْ ظَهَرَ النَّقْبُ، وَلَوْ نَقَبَ وَأَخْرَجَ غَيْرُهُ . . فَلَا قَطْعَ، كَمَا لَوْ نَقَبَا وَوَضَعَهُ أَحَدُهُمَا فِي النَّقْبِ فَأَخَذَهُ الْآخَرُ . وَلَوْ رَمَاهُ إِلَىٰ خَارِجِ الْحِرْزِ، أَوْ أَخْرَجَهُ بِمَاءٍ جَارٍ أَوْ رِيحٍ هَابَّةٍ أَوْ دَابَّةٍ سَائِرَةٍ . . قُطِعَ.

وَلَا يُضْمَنُ حُرٌّ بِيَدٍ، وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُهُ وَلَوْ صَغِيرًا مَعَهُ مَالٌ يَلِيقُ بِهِ، أَوْ نَائِمًا عَلَىٰ بَعِيرٍ فَأَخْرَجَهُ عَنْ قَافِلَةٍ، فَإِنْ كَانَ رَقِيقًا .. قُطِعَ، كَمَا لَوْ نَقَلَ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ إِلَىٰ صَحْنِ دَارٍ أَوْ نَحْوِ خَانٍ بَابُهُمَا مَفْتُوحٌ لَا بِفِعْلِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها

تَثْبُتُ السَّرِقَةُ بِيَمِينِ رَدٍّ وَبِرَجُلَيْنِ وَبِإِقْرَارٍ بِتَفْصِيلٍ فِيهِمَا.

وَقُبِلَ رُجُوعُ مُقِرٍّ لِقَطْعٍ، وَمَنْ أَقَرَّ بِعُقُوبَةٍ لِلَّهِ .. فَلِلْقَاضِي تَعْرِيضٌ بِرُجُوعٍ.

وَلَا قَطْعَ إِلَّا بِطَلَبٍ، فَلَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةٍ لِغَائِبٍ .. لَمْ يُقْطَعْ حَالًا، أَوْ بِزِنًى بِأَمَتِهِ .. حُدَّ حَالًا.

وَيَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ الْمَالُ فَقَطْ.

وَعَلَىٰ السَّارِقِ رَدُّ مَا سَرَقَ أَوْ بَدَلِهِ، وَتُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَىٰ وَلَوْ مَعِيبَةً أَوْ سَرَقَ مِرَارًا، فَإِنْ عَادَ فَرِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، فَيَدُهُ الْيُسْرَىٰ، فَرِجْلُهُ الْيُمْنَىٰ، مِنْ كُوعٍ وَكَعْبٍ، ثُمَّ عُزِّرَ.

وَسُنَّ غَمْسُ مَحَلِّ قَطْعِهِ بِدُهْنٍ مُغْلًى لِمَصْلَحَتِهِ؛ فَمُؤْنَتُهُ عَلَيْهِ.

وَلَوْ سَرَقَ فَسَقَطَتْ يُمْنَاهُ .. سَقَطَ الْقَطْعُ.

بابُ: قَاطِعِ الطَّرِيقِ

هُوَ مُلْتَزِمٌ مُخْتَارٌ مُخِيفٌ يُقَاوِمُ مَنْ يَبْرُزُ لَهُ بِحَيْثُ يَبْعُدُ غَوْثٌ.

فَمَنْ أَعَانَ الْقَاطِعَ أَوْ أَخَافَ الطَّرِيقَ بِلَا أَخْذِ نِصَابٍ وَقَتْلٍ .. عُزِّرَ، أَوْ بِأَخْذِ نِصَابٍ بِلَا شُبْهَةٍ مِنْ حِرْزٍ .. قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَىٰ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَىٰ، فَإِنْ عَادَ .. فَعَكْسُهُ، أَوْ بِقَتْلٍ .. قُتِلَ حَتْمًا، أَوْ وَأَخْذِ نِصَابٍ .. قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ ثَلَاثَةً حَتْمًا ثُمَّ يُنْزَلُ، فَإِنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَهَا أُنْزِلَ.

وَالْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِهِ مَعْنَىٰ الْقَوَدِ؛ فَلَا يُقْتَلُ بِغَيْرِ كُفْءٍ، وَلَوْ مَاتَ .. فَدِيَةٌ، وَيُقْتَلُ بِوَاحِدٍ مِمَّنْ قَتَلَهُمْ، وَلِلْبَاقِينَ دِيَاتٌ، وَلَوْ عَفَا وَلِيُّهُ بِمَالٍ .. وَجَبَ، وَقُتِلَ حَدًّا، وَتُرَاعَىٰ الْمُمَاثَلَةُ.

وَلَا يَتَحَتَّمُ غَيْرُ قَتْلٍ وَصَلْبٍ، وَتَسْقُطُ بِتَوْبَةٍ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ تَخُصُّهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في اجتماع عقوبات على واحد

مَنْ لَزِمَهُ قَتْلٌ وَقَطْعٌ وَحَدُّ قَذْفٍ وَطَالَبُوهُ .. جُلِدَ ثُمَّ أُمْهِلَ، ثُمَّ قُطِعَ ثُمَّ قُتِلَ بِلَا مُهْلَةٍ.

فَإِنْ أَخَّرَ مُسْتَحِقُّ الْجَلْدِ .. صَبَرَ الْآخَرَانِ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ، أَوِ الْقَطْعِ .. صَبَرَ مُسْتَحِقُّ الْقَتْلِ، فَإِنْ بَادَرَ وَقَتَلَ .. عُزِّرَ، وَلِمُسْتَحِقِّ الْقَطْعِ دِيَةٌ.

أَوْ عُقُوبَاتٌ لِلَّهِ .. قُدِّمَ الْأَخَفُّ، أَوْ وَلِآدَمِيٍّ .. قُدِّمَ حَقُّهُ إِنْ لَمْ يُفَوِّتْ حَقَّ اللَّهِ أَوْ كَانَا قَتْلًا.

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ . . حَرُمَ تَنَاوُلُهُ وَلَوْ لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ أَوْ دُرْدِيًّا، عَلَىٰ مُلْتَزِمٍ تَحْرِيمَهُ مُخْتَارٍ عَالِمٍ بِهِ وَبِتَحْرِيمِهِ وَلَا ضَرُورَةَ.

وَحُدَّ بِهِ وَإِنْ جَهِلَ الْحَدَّ، لَا لِتَدَاوٍ أَوْ عَطَشٍ، وَلَا مُسْتَهْلَكًا، وَلَا بِحَقْنٍ وَسُعُوطٍ.

وَحَدُّ حُرٍّ أَرْبَعُونَ، وَغَيْرِهِ عِشْرُونَ، وِلَاءً بِنَحْوِ سَوْطٍ وَأَيْدٍ، وَلِلْإِمَامِ زِيَادَةُ قَدْرِهِ، وَهِيَ تَعَازِيرُ.

وَحُدَّ بِإِقْرَارِهِ وَبِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَنَّهُ شَرِبَ مُسْكِرًا.

وَسَوْطُ الْعُقُوبَةِ بَيْنَ قَضِيبٍ وَعَصًا، وَرَطْبٍ وَيَابِسٍ، وَيُفَرِّقُهُ عَلَىٰ الْأَعْضَاءِ، وَيَتَّقِي الْمَقَاتِلَ وَالْوَجْهَ.

وَلَا تُشَدُّ يَدُهُ، وَلَا تُجَرَّدُ ثِيَابُهُ الْخَفِيفَةُ، وَلَا يُحَدُّ فِي سُكْرِهِ وَلَا فِي مَسْجِدٍ، فَإِنْ فُعِلَ أَجْزَأَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في التعزير

عُزِّرَ لِمَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ لَهَا وَلَا كَفَّارَةَ غَالِبًا، بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ بِاجْتِهَادِ إِمَامٍ.

وَلْيَنْقُصْهُ عَنْ أَدْنَىٰ حَدِّ الْمُعَزَّرِ، وَلَهُ تَعْزِيرُ مَنْ عَفَا عَنْهُ مُسْتَحِقُّه.

كِتَابُ الصِّيَالِ
وَضَمَانِ الْوُلاةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْخَتْنِ

لَهُ دَفْعُ صَائِلٍ عَلَىٰ مَعْصُومٍ، بَلْ يَجِبُ فِي بُضْعٍ، وَنَفْسٍ -وَلَوْ مَمْلُوكَةً- قَصَدَهَا غَيْرُ مُسْلِمٍ مَحْقُونِ الدَّمِ، فَيُهْدَرُ لَا جَرَّةٌ سَاقِطَةٌ.

وَلْيُدْفَعْ بِالْأَخَفِّ إِنْ أَمْكَنَ، كَهَرَبٍ فَزَجْرٍ فَاسْتِغَاثَةٍ، فَضَرْبٍ بِيَدٍ فَبِسَوْطٍ فَبِعَصًا، فَقَطْعٍ فَقَتْلٍ.

وَلَوْ عُضَّتْ يَدُهُ .. خَلَّصَهَا بِفَكٍّ فَم فَبِضَرْبِهِ فَبِسَلِّهَا، فَإِنْ سَقَطَتْ أَسْنَانُهُ .. هُدِرَتْ، كَأَنْ رَمَىٰ عَيْنَ نَاظِرٍ عَمْدًا إِلَيْهِ مُجَرَّدًا أَوْ إِلَىٰ حُرْمَتِهِ فِي دَارِهِ، مِنْ نَحْوِ ثَقْبٍ، بِخَفِيفٍ كَحَصَاةٍ، وَلَيْسَ لِلنَّاظِرِ ثَمَّ مَحْرَمٌ غَيْرُ مُجَرَّدَةٍ أَوْ حَلِيلَةٌ أَوْ مَتَاعٌ، فَأَعْمَاهُ أَوْ أَصَابَ قُرْبَ عَيْنِهِ فَمَاتَ، وَلَوْ لَمْ يُنْذِرْهُ.

وَالتَّعْزِيرُ مِمَّنْ يَلِيهِ مَضْمُونٌ، لَا الْحَدُّ، وَالزَّائِدُ فِي حَدٍّ يُضْمَنُ بِقِسْطِهِ.

وَلِمُسْتَقِلٍّ قَطْعُ غُدَّةٍ لَمْ يَكُنْ أَخْطَرَ، وَلِأَبٍ وَإِنْ عَلَا قَطْعُهَا مِنْ صَغِيرٍ وَمَجْنُونٍ إِنْ زَادَ خَطَرُ تَرْكٍ، وَلِوَلِيِّهِمَا عِلَاجٌ لَا خَطَرَ فِيهِ، فَلَوْ مَاتَا بِجَائِزٍ .. فَلَا ضَمَانَ، وَلَوْ فَعَلَ بِهِمَا مَا مُنِعَ .. فَدِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ.

وَمَا وَجَبَ بِخَطَإِ إِمَامٍ فَعَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، وَلَوْ حَدَّ بِشَاهِدَيْنِ لَيْسَا أَهْلًا: فَإِنْ قَصَّرَ .. فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَعَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، وَلَا رُجُوعَ إِلَّا عَلَىٰ مُتَجَاهِرَيْنِ بِفِسْقٍ.

وَمَنْ عَالَجَ بِإِذْنٍ لَمْ يَضْمَنْ، وَفِعْلُ جَلَّادٍ بِأَمْرِ إِمَامٍ كَفِعْلِهِ، وَإِنْ عَلِمَ خَطَأَهُ .. فَالضَّمَانُ عَلَىٰ الْجَلَّادِ إِنْ لَمْ يُكْرِهْهُ، وَإِلَّا .. فَعَلَيْهِمَا.

وَيَجِبُ خَتْنُ مُكَلَّفٍ مُطِيقٍ رَجُلٍ بِقَطْعِ قُلْفَتِهِ، وَامْرَأَةٍ بِجُزْءٍ مِنْ بَظْرِهَا، وَسُنَّ لِسَابِعِ ثَانِي وِلَادَةٍ.

وَمَنْ خُتِنَ مُطِيقًا .. لَمْ يَضْمَنْهُ وَلِيٌّ، وَمُؤْنَتُهُ فِي مَالِ مَخْتُونٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

فيما تتلفه الدواب

صَحِبَ دَابَّةً .. ضَمِنَ مَا أَتْلَفَتْهُ غَالِبًا، أَوْ تَلِفَ بِبَوْلِهَا أَوْ رَوْثِهَا أَوْ رَكْضِهَا بِطَرِيقٍ[1]، كَمَنْ حَمَلَ حَطَبًا فَحَكَّ بِنَاءً فَسَقَطَ، أَوْ تَلِفَ بِهِ شَيْءٌ فِي زِحَامٍ، أَوْ فِي غَيْرِهِ وَالتَّالِفُ مُدْبِرٌ أَوْ أَعْمَىٰ أَوْ مَعَهُمَا وَلَمْ يُنَبِّهْهُمَا.

وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا فَأَتْلَفَتْ شَيْئًا .. ضَمِنَهُ ذُو يَدٍ فَرَّطَ لَا إِنْ قَصَّرَ مَالِكُهُ، وَإِتْلَافُ عَادٍ مُضَمِّنٌ.

(١) المعتمد أنه لا ضمان بالبول والروث مطلقًا، ولا بالركض إذا كان معتادًا. ينظر: «التحفة» (٩/ ٢٠٥)، و«النهاية» (٨/ ٤١)، وحاشية الجمل (٥/ ١٧٧).

كِتَابُ الْجِهَادِ

هُوَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَالْكُفَّارُ بِبِلَادِهِمْ كُلَّ عَامٍ فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا فَعَلَهُ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ سَقَطَ، كَقِيامٍ بِحُجَجِ الدِّينِ، وَبِحَلِّ مُشْكِلِهِ[1]، وَبِعُلُومِ الشَّرْعِ بِحَيْثُ يَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ، وَبِأَمْرٍ بِمَعْرُوفٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَإِحْيَاءِ الْكَعْبَةِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ كُلَّ عَامٍ، وَدَفْعِ ضَرَرٍ مَعْصُومٍ، وَمَا يَتِمُّ بِهِ الْمَعَاشُ، وَرَدِّ سَلَامٍ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ، وَابْتِدَاؤُهُ سُنَّةٌ لَا عَلَىٰ نَحْوِ قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلٍ، وَلَا رَدَّ عَلَيْهِ.

وَإِنَّمَا يَجِبُ الْجِهَادُ عَلَىٰ مُسْلِمٍ ذَكَرٍ حُرٍّ مُسْتَطِيعٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَلَوْ خَافَ طَرِيقًا.

وَحَرُمَ سَفَرُ مُوسِرٍ بِلَا إِذْنِ رَبِّ دَيْنٍ حَالٍّ، وَجِهَادُ وَلَدٍ بِلَا إِذْنِ أَصْلِهِ الْمُسْلِمِ، لَا سَفَرُ تَعَلُّمِ فَرْضٍ، فَإِنْ أَذِنَ ثُمَّ رَجَعَ .. وَجَبَ رُجُوعُهُ إِنْ لَمْ يَحْضُرِ الصَّفَّ، وَإِلَّا حَرُمَ انْصِرَافُهُ.

وَإِنْ دَخَلُوا بَلْدَةً لَنَا .. تَعَيَّنَ عَلَىٰ أَهْلِهَا وَمَنْ دُونَ مَسَافَةِ قَصْرٍ مِنْهَا، حَتَّىٰ عَلَىٰ فَقِيرٍ وَوَلَدٍ وَمَدِينٍ وَرَقِيقٍ بِلَا إِذْنٍ، وَعَلَىٰ مَنْ بِهَا بِقَدْرِ كِفَايَةٍ.

وَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَأَهُّبٌ لِقِتَالٍ وَجَوَّزَ أَسْرًا .. فَلَهُ اسْتِسْلَامٌ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ قُتِلَ، وَأَمِنَتِ الْمَرْأَةُ فَاحِشَةً، وَلَوْ أَسَرُوا مُسْلِمًا .. لَزِمَنَا نُهُوضٌ لِخَلَاصِهِ إِنْ رُجِيَ.

❋ ❋ ❋

(١) في (أ): مشكلة.

فَصْلٌ

في أحكام الجهاد

كُرِهَ غَزْوٌ بِلَا إِذْنِ إِمَامٍ، وَسُنَّ أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَىٰ سَرِيَّةٍ بَعَثَهَا، وَيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ بِالثَّبَاتِ.

وَلَهُ اكْتِرَاءُ كُفَّارٍ وَاسْتِعَانَةٌ بِهِمْ إِنْ أَمِنَّاهُمْ وَقَاوَمْنَا الْفَرِيقَيْنِ، وَبِعَبِيدٍ وَمُرَاهِقِينَ أَقْوِيَاءَ بِإِذْنِ مَالِكِ أَمْرِهِمَا، وَلِكُلٍّ بَذْلُ أُهْبَةٍ.

وَكُرِهَ قَتْلُ قَرِيبٍ، وَمَحْرَمٍ أَشَدُّ، إِلَّا أَنْ يَسُبَّ اللَّهَ أَوْ نَبِيَّهُ.

وَجَازَ قَتْلُ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمَنْ بِهِ رِقٌّ وَأُنْثَىٰ وَخُنْثَىٰ قَاتَلُوا وَغَيْرِهِمْ لَا الرُّسُلِ، وَحِصَارُ كُفَّارٍ وَقَتْلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ لَا بِحَرَمِ مَكَّةَ، وَتَبْيِيتُهُمْ فِي غَفْلَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْلِمٌ، وَرَمْيُ مُتَتَرِّسِينَ فِي قِتَالٍ بِذَرَارِيهِمْ أَوْ بِآدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ إِنْ دَعَتْ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ.

وَحَرُمَ انْصِرَافُ مَنْ لَزِمَهُ جِهَادٌ عَنْ صَفٍّ إِنْ قَاوَمْنَاهُمْ، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا لِفِئَةٍ يَسْتَنْجِدُ بِهَا وَلَوْ بَعِيدَةً، وَشَارَكَا مَا لَمْ يَبْعُدَا الْجَيْشَ فِيمَا غَنِمَ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.

وَيَجُوزُ بِلَا كُرْهٍ لِقَوِيٍّ أَذِنَ لَهُ إِمَامٌ مُبَارَزَةٌ، فَإِنْ طَلَبَهَا كَافِرٌ سُنَّتْ لَهُ، وَإِلَّا كُرِهَتْ.

وَجَازَ إِتْلَافٌ لِغَيْرِ حَيَوَانٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَإِنْ ظُنَّ حُصُولُهُ لَنَا .. كُرِهَ، وَحَرُمَ لِحَيَوَانٍ مُحْتَرَمٍ إِلَّا لِحَاجَةٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب

تَرِقُّ ذَرَارِيُّ كُفَّارٍ وَعَبِيدُهُمْ بِأَسْرٍ، وَيَفْعَلُ الْإِمَامُ فِي كَامِلٍ وَلَوْ عَتِيقَ ذِمِّيٍّ الْأَحَظَّ مِنْ قَتْلٍ وَمَنٍّ وَفِدَاءٍ بِأَسْرَىٰ أَوْ بِمَالٍ وَإِرْقَاقٍ، فَإِنْ خَفِيَ حَبَسَهُ حَتَّىٰ يَظْهَرَ.

وَإِسْلَامُ كَافِرٍ بَعْدَ أَسْرِهِ يَعْصِمُ دَمَهُ، وَالْخِيَارُ فِي الْبَاقِي، لَكِنْ إِنَّمَا يُفْدَىٰ مَنْ لَهُ عِزٌّ يَسْلَمُ بِهِ، وَقَبْلَهُ يَعْصِمُ دَمَهُ وَمَالَهُ وَفَرْعَهُ الْحُرَّ الصَّغِيرَ وَالْمَجْنُونَ، لَا زَوْجَتَهُ، فَإِنْ رَقَّتِ .. انْقَطَعَ نِكَاحُهُ كَسَبْيِ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ أَوْ زَوْجٍ حُرٍّ وَرَقَّ، وَلَا يَرِقُّ عَتِيقُ مُسْلِمٍ.

وَإِذَا رَقَّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِ حَرْبِيٍّ .. لَمْ يَسْقُطْ، فَيُقْضَىٰ مِنْ مَالِهِ إِنْ غُنِمَ بَعْدَ رِقِّهِ.

وَلَوْ كَانَ لِحَرْبِيٍّ عَلَىٰ مِثْلِهِ دَيْنُ مُعَاوَضَةٍ، ثُمَّ عُصِمَ أَحَدُهُمَا .. لَمْ يَسْقُطْ.

وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِلَا رِضًا .. غَنِيمَةٌ، وَكَذَا مَا وُجِدَ كَلُقَطَةٍ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ .. وَجَبَ تَعْرِيفُهُ.

وَلِغَانِمِينَ -لَا لِمَنْ لَحِقَهُمْ بَعْدُ- تَبَسُّطٌ فِي غَنِيمَةٍ بِدَارِ حَرْبٍ وَالْعَوْدِ إِلَىٰ عِمْرَانِ غَيْرِهَا بِمَا يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا، وَعَلْفِ شَعِيرًا وَنَحْوَهُ، وَذَبْحٍ لِأَكْلٍ؛ بِقَدْرِ حَاجَةٍ، وَمَنْ عَادَ إِلَىٰ الْعِمْرَانِ .. لَزِمَهُ رَدُّ مَا بَقِيَ إِلَىٰ الْغَنِيمَةِ.

وَلِغَانِمٍ حُرٍّ أَوْ مُكَاتَبٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَلَوْ مَحْجُورًا[1] إِعْرَاضٌ عَنْ حَقِّهِ قَبْلَ مِلْكِهِ -وَهُوَ بِاخْتِيَارِ تَمَلُّكٍ- لَا لِسَالِبٍ وَذِي قُرْبَىٰ، وَالْمُعْرِضُ كَمَعْدُومٍ، وَمَنْ مَاتَ .. فَحَقُّهُ لِوَارِثِهِ.

وَلَوْ كَانَ فِيهَا كَلْبٌ أَوْ كِلَابٌ تَنْفَعُ، وَأَرَادَهُ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُنَازَعْ .. أُعْطِيَهُ، وَإِلَّا .. قُسِمَتْ إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا .. أُقْرِعَ.

وَسَوَادُ الْعِرَاقِ فُتِحَ عَنْوَةً وَقُسِمَ، ثُمَّ بَذَلُوهُ وَوُقِفَ عَلَيْنَا، وَخَرَاجُهُ أُجْرَةٌ، وَهُوَ مِنْ عَبَّادَانَ إِلَىٰ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ طُولًا، وَمِنَ الْقَادِسِيَّةِ إِلَىٰ حُلْوَانَ عَرْضًا،

(١) هذا يشمل المحجور عليه بالفلس وبالسفه، والمعتمد أن السفيه لا يصح إعراضه عن حقه، كما في «التحفة» (٩/ ٢٥٩)، و«النهاية» (٨/ ٧٥).

لَكِنْ لَيْسَ لِلْبَصْرَةِ حُكْمُهُ إِلَّا الْفُرَاتَ شَرْقِيَّ دِجْلَتِهَا، وَنَهْرَ الصَّرَاةِ غَرْبِيَّهَا، وَأَبْنِيَتُهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا.

وَفُتِحَتْ مَكَّةُ صُلْحًا، وَمَسَاكِنُهَا وَأَرْضُهَا الْمُحْيَاةُ مِلْكٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الأمان مع الكفار

لِمُسْلِمٍ مُخْتَارٍ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَأَسِيرٍ .. أَمَانُ حَرْبِيٍّ مَحْصُورٍ غَيْرِ أَسِيرٍ وَنَحْوِ جَاسُوسٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَأَقَلَّ، بِمَا يُفِيدُ مَقْصُودَهُ وَلَوْ رِسَالَةً وَإِشَارَةً، إِنْ عَلِمَ الْكَافِرُ الْأَمَانَ، وَلَيْسَ لَنَا نَبْذُهُ بِلَا تُهْمَةٍ، وَيَدْخُلُ فِيهِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ بِدَارِنَا إِنْ أَمَّنَهُ إِمَامٌ، وَكَذَا بِدَارِهِمْ إِنْ شَرَطَهُ إِمَامٌ.

وَسُنَّ لِمُسْلِمٍ بِدَارِ كُفْرٍ أَمْكَنَهُ إِظْهَارُ دِينِهِ وَلَمْ يَرْجُ ظُهُورَ إِسْلَامٍ بِمُقَامِهِ .. هِجْرَةٌ، وَوَجَبَتْ إِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ وَأَطَاقَهَا، كَهَرَبِ أَسِيرٍ، وَلَوْ أَطْلَقُوهُ بِلَا شَرْطٍ .. فَلَهُ اغْتِيَالُهُمْ، أَوْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ فِي أَمَانِهِ أَوْ عَكْسُهُ .. حَرُمَ، فَإِنْ تَبِعَهُ أَحَدٌ فَصَائِلٌ، أَوْ عَلَىٰ أَلَّا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ وَلَمْ يُمْكِنْهُ مَا مَرَّ .. حَرُمَ وَفَاءٌ.

وَلِإِمَامٍ مُعَاقَدَةُ كَافِرٍ يَدُلُّ عَلَىٰ قَلْعَةٍ كَذَا بِأَمَةٍ مِنْهَا، فَإِنْ فَتَحَهَا بِدِلَالَتِهِ وَفِيهَا الْأَمَةُ حَيَّةً وَلَمْ تُسْلِمْ قَبْلَهُ .. أُعْطِيَهَا، أَوْ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْعَقْدِ، أَوْ مَاتَتْ بَعْدَ الظَّفَرِ .. فَقِيمَتَهَا، وَإِلَّا .. فَلَا شَيْءَ لَهُ.

كِتَابُ الْجِزْيَةِ

أَرْكَانُهَا: عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ لَهُ وَمَكَانٌ وَمَالٌ وَصِيغَةٌ.

وَشُرِطَ فِيهَا: مَا فِي الْبَيْعِ، وَهِيَ كَـ «أَقْرَرْتُكُمْ -أَوْ أَذِنْتُ فِي إِقَامَتِكُمْ- بِدَارِنَا عَلَىٰ أَنْ تَلْتَزِمُوا كَذَا، وَتَنْقَادُوا لِحُكْمِنَا»، وَ«قَبِلْنَا وَرَضِينَا».

وَصُدِّقَ كَافِرٌ فِي: دَخَلْتُ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ، أَوْ رَسُولًا، أَوْ بِأَمَانِ مُسْلِمٍ.

وَفِي الْعَاقِدِ: كَوْنُهُ إِمَامًا، وَعَلَيْهِ إِجَابَةٌ إِذَا طَلَبُوا وَأَمِنَ.

وَفِي الْمَعْقُودِ لَهُ: كَوْنُهُ مُتَمَسِّكًا بِكِتَابٍ لِجَدٍّ أَعْلَىٰ لَمْ نَعْلَمْ تَمَسُّكَهُ بِهِ بَعْدَ نَسْخِهِ، حُرًّا ذَكَرًا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، وَتُلَفَّقُ إِفَاقَةُ جُنُونٍ كَثُرَ، وَلَوْ كَمَلَ عُقِدَ لَهُ إِنِ الْتَزَمَ جِزْيَةً، وَإِلَّا بُلِّغَ الْمَأْمَنَ.

وَفِي الْمَكَانِ: قَبُولُهُ، فَيُمْنَعُ كَافِرٌ إِقَامَةً بِالْحِجَازِ، وَهُوَ مَكَّةُ وَالْمَدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَطُرُقُهَا وَقُرَاهَا، فَلَوْ دَخَلَهُ بِلَا إِذْنِ إِمَامٍ .. أَخْرَجَهُ، وَعَزَّرَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ، وَلَا يَأْذَنُ لَهُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ لَنَا كَرِسَالَةٍ وَتِجَارَةٍ فِيهَا كَبِيرُ حَاجَةٍ، وَإِلَّا فَلَا يَأْذَنُ لَهُ إِلَّا بِشَرْطِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا، وَلَا يُقِيمُ إِلَّا ثَلَاثَةً، فَإِنْ مَرِضَ فِيهِ وَشَقَّ نَقْلُهُ، أَوْ خِيفَ مِنْهُ .. تُرِكَ، فَإِنْ مَاتَ وَشَقَّ نَقْلُهُ .. دُفِنَ ثَمَّ.

وَلَا يَدْخُلُ حَرَمَ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ رَسُولًا خَرَجَ لَهُ إِمَامٌ يَسْمَعُهُ، فَإِنْ مَرِضَ أَوْ مَاتَ فِيهِ .. نُقِلَ.

وَفِي الْمَالِ: كَوْنُهُ دِينَارًا فَأَكْثَرَ كُلَّ سَنَةٍ، لَكِنْ لَا يَعْقِدُ لِسَفِيهٍ بِأَكْثَرَ، وَسُنَّ مُمَاكَسَةُ غَيْرِ فَقِيرٍ، فَيَعْقِدُ لِمُتَوَسِّطٍ بِدِينَارَيْنِ، وَغَنِيٍّ بِأَرْبَعَةٍ.

وَلَوْ أَسْلَمَ أَوْ مَاتَ أَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَةٍ . . فَجِزْيَتُهُ كَدَيْنِ آدَمِيٍّ، أَوْ فِي أَثْنَائِهَا . . فَقِسْطٌ.

وَتُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ، وَسُنَّ لِإِمَامٍ أَنْ يَشْرِطَ عَلَىٰ غَيْرِ فَقِيرٍ ضِيَافَةَ مَنْ يَمُرُّ بِهِ مِنَّا زَائِدَةً عَلَىٰ جِزْيَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَقَلَّ، وَيَذْكُرُ عَدَدَ ضِيفَانٍ رَجْلًا وَخَيْلًا، وَمَنْزِلَهُمْ كَكَنِيسَةٍ وَفَاضِلِ مَسْكَنٍ، وَجِنْسَ طَعَامٍ وَأُدْمٍ وَقَدْرَهُمَا لِكُلٍّ مِنَّا، وَالْعَلَفَ لَا جِنْسَهُ وَقَدْرَهُ إِلَّا الشَّعِيرَ فَيُقَدِّرُهُ.

وَلَهُ إِجَابَةُ مَنْ طَلَبَ أَدَاءَ جِزْيَةٍ بِاسْمِ زَكَاةٍ إِنْ رَآهُ، وَتَضْعِيفُهَا عَلَيْهِ لَا الْجُبْرَانِ، وَلَا يَأْخُذُ قِسْطَ بَعْضِ نِصَابٍ، ثُمَّ الْمَأْخُوذُ جِزْيَةٌ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أحكام الجزية

لَزِمَنَا:

١-٢- الْكَفُّ مُطْلَقًا، وَالدَّفْعُ عَنْهُمْ لَا بِدَارِ حَرْبٍ خَلَتْ عَنْ مُسْلِمٍ إِلَّا إِنْ شُرِطَ أَوِ انْفَرَدُوا بِجِوَارِنَا.

٣- وَضَمَانُ مَا نُتْلِفُهُ عَلَيْهِمْ نَفْسًا وَمَالًا.

٤-٥- وَمَنْعُهُمْ إِحْدَاثَ كَنِيسَةٍ وَنَحْوِهَا، وَهَدْمُهُمَا[1]، لَا بِبَلَدٍ فَتَحْنَاهُ صُلْحًا وَشُرِطَ لَنَا مَعَ إِحْدَاثِهِمَا أَوْ إِبْقَائِهِمَا، أَوْ لَهُمْ.

٦-٧- وَمَنْعُهُمْ مُسَاوَاةَ بِنَاءٍ لِبِنَاءِ جَارٍ مُسْلِمٍ، وَرُكُوبًا لِخَيْلٍ وَبِسَرْجٍ أَوْ رُكُبِ نَحْوِ حَدِيدٍ.

٨- وَإِلْجَاؤُهُمْ لِزَحْمَتِنَا إِلَىٰ أَضْيَقِ طُرُقٍ.

٩- وَعَدَمُ تَوْقِيرِهِمْ وَتَصْدِيرِهِمْ بِمَجْلِسٍ بِهِ مُسْلِمٌ.

---

(١) في (أ، ب): وهدمها.

١٠- وَأَمْرُهُمْ بِغِيَارٍ أَوْ زُنَّارٍ فَوْقَ الثِّيَابِ، وَبِتَمَيُّزِهِمْ بِنَحْوِ خَاتَمِ حَدِيدٍ إِنْ تَجَرَّدُوا بِمَكَانٍ بِهِ مُسْلِمٌ.

١١- وَمَنْعُهُمْ إِظْهَارَ مُنْكَرٍ بَيْنَنَا، فَإِنْ خَالَفُوا .. عُزِّرُوا وَلَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهُمْ.

وَلَوْ قَاتَلُونَا أَوْ أَبَوْا جِزْيَةً أَوْ إِجْرَاءَ حُكْمِنَا .. انْتَقَضَ، وَلَوْ زَنَىٰ ذِمِّيٌّ بِمُسْلِمَةٍ وَلَوْ بِنِكَاحٍ، أَوْ دَلَّ أَهْلَ حَرْبٍ عَلَىٰ عَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ دَعَا مُسْلِمًا لِكُفْرٍ، أَوْ سَبَّ اللَّهَ أَوْ نَبِيًّا أَوِ الْإِسْلَامَ أَوِ الْقُرْآنَ بِمَا لَا يَدِينُونَ بِهِ أَوْ نَحْوَهَا .. انْتَقَضَ عَهْدُهُ إِنْ شُرِطَ انْتِقَاضُهُ بِهِ.

وَمَنِ انْتَقَضَ عَهْدُهُ بِقِتَالٍ .. قُتِلَ، أَوْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَسْأَلْ تَجْدِيدَ عَهْدٍ .. فَلِلْإِمَامِ الْخِيَرَةُ فِيهِ، فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَهَا تَعَيَّنَ مَنٌّ.

وَمَنِ انْتَقَضَ أَمَانُهُ .. لَمْ يَنْتَقِضْ أَمَانُ ذَرَارِيِّهِ، وَمَنْ نَبَذَهُ وَاخْتَارَ دَارَ الْحَرْبِ .. بُلِّغَهَا.

كِتَابُ الْهُدْنَةِ

إِنَّمَا يَعْقِدُهَا لِبَعْضِ إِقْلِيمٍ وَالِيهِ أَوْ إِمَامٌ، وَلِغَيْرِهِ إِمَامٌ، لِمَصْلَحَةٍ كَضَعْفِنَا أَوْ رَجَاءِ إِسْلَامٍ أَوْ بَذْلِ جِزْيَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ضَعْفٌ .. جَازَتْ إِلَىٰ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَإِلَّا .. فَإِلَىٰ عَشْرِ سِنِينَ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ، فَإِنْ زِيدَ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ.

وَيُفْسِدُ الْعَقْدَ: إِطْلَاقُهُ، وَشَرْطٌ فَاسِدٌ كَمَنْعِ فَكِّ أَسْرَانَا، أَوْ تَرْكِ مَا لَنَا لَهُمْ، أَوْ رَدِّ مُسْلِمَةٍ، أَوْ عَقْدِ جِزْيَةٍ بِدُونِ دِينَارٍ، أَوْ دَفْعِ مَالٍ إِلَيْهِمْ، وَتَصِحُّ عَلَىٰ أَنْ يَنْقُضَهَا إِمَامٌ أَوْ مُعَيَّنٌ عَدْلٌ ذُو رَأْيٍ مَتَىٰ شَاءَ.

وَمَتَىٰ فَسَدَتْ .. بَلَّغْنَاهُمْ مَأْمَنَهُمْ، أَوْ صَحَّتْ .. لَزِمَنَا الْكَفُّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ تَنْقَضِيَ أَوْ تُنْقَضَ بِتَصْرِيحٍ أَوْ نَحْوِهِ كَقِتَالِنَا أَوْ مُكَاتَبَةِ أَهْلِ حَرْبٍ بِعَوْرَةٍ لَنَا، أَوْ نَقْضِ بَعْضِهِمْ بِلَا إِنْكَارِ بَاقِيهِمْ.

وَإِذَا انْتَقَضَتْ .. جَازَتْ إِغَارَةٌ عَلَيْهِمْ بِبِلَادِهِمْ، وَلَهُ بِأَمَارَةِ خِيَانَةٍ نَبْذُ هُدْنَةٍ لَا جِزْيَةٍ، وَيُبَلِّغُهُمْ مَأْمَنَهُمْ.

وَلَوْ شُرِطَ رَدُّ مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ أَوْ أُطْلِقَ .. لَمْ يُرَدَّ وَاصِفُ إِسْلَامٍ، إِلَّا إِنْ كَانَ فِي الْأُولَىٰ ذَكَرًا حُرًّا غَيْرَ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ طَلَبَتْهُ عَشِيرَتُهُ أَوْ غَيْرُهَا وَقَدَرَ عَلَىٰ قَهْرِهِ، وَلَمْ يَجِبْ دَفْعُ مَهْرٍ لِزَوْجٍ، وَالرَّدُّ بِتَخْلِيَةٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ رُجُوعٌ، وَلَهُ قَتْلُ طَالِبِهِ، وَلَنَا تَعْرِيضٌ لَهُ بِهِ.

وَلَوْ شُرِطَ رَدُّ مُرْتَدٍّ .. لَزِمَهُمُ الْوَفَاءُ، فَإِنْ أَبَوْا .. فَنَاقِضُونَ، وَجَازَ شَرْطُ عَدَمِ رَدِّهِ.

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

أَرْكَانُ الذَّبْحِ: ذَبْحٌ، وَذَابِحٌ، وَذَبِيحٌ، وَآلَةٌ.

فَالذَّبْحُ قَطْعُ حُلْقُومٍ وَمَرِيءٍ مِنْ مَقْدُورٍ، وَقَتْلُ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَحَلٍّ، وَلَوْ ذَبَحَ مَقْدُورًا مِنْ قَفَاهُ أَوْ أُذُنِهِ . . عَصَىٰ.

وَشُرِطَ فِي الذَّبْحِ: قَصْدٌ، فَلَوْ سَقَطَتْ مُدْيَةٌ عَلَىٰ مَذْبَحِ شَاةٍ أَوِ احْتَكَّتْ بِهَا فَانْذَبَحَتْ، أَوِ اسْتَرْسَلَتْ جَارِحَةٌ بِنَفْسِهَا فَقَتَلَتْ، أَوْ أَرْسَلَ سَهْمًا لَا لِصَيْدٍ فَقَتَلَ صَيْدًا . . حَرُمَ، كَجَارِحَةٍ غَابَتْ عَنْهُ مَعَ الصَّيْدِ، أَوْ جَرَحَتْهُ وَغَابَ؛ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيْتًا، لَا إِنْ رَمَاهُ ظَانًّهُ حَجَرًا أَوْ سِرْبَ ظِبَاءٍ فَأَصَابَ وَاحِدَةً، أَوْ قَصَدَ وَاحِدَةً فَأَصَابَ غَيْرَهَا.

وَسُنَّ نَحْرُ إِبِلٍ قَائِمَةً مَعْقُولَةَ رُكْبَةٍ يُسْرَىٰ، وَذَبْحُ نَحْوِ بَقَرٍ مُضْجَعًا لِجَنْبٍ أَيْسَرَ مَشْدُودًا قَوَائِمُهُ غَيْرَ رِجْلٍ يُمْنَىٰ، وَأَنْ يَقْطَعَ الْوَدَجَيْنِ، وَيُحِدَّ مُدْيَتَهُ، وَيُوَجِّهَ ذَبِيحَتَهُ لِقِبْلَةٍ، وَيُسَمِّيَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَيُصَلِّيَ عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ.

وَفِي الذَّابِحِ: حِلُّ نِكَاحِنَا لِأَهْلِ مِلَّتِهِ، وَكَوْنُهُ فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ بَصِيرًا، وَكُرِهَ ذَبْحُ أَعْمَىٰ وَغَيْرِ مُمَيِّزٍ وَسَكْرَانَ.

وَحَرُمَ مَا شَارَكَ فِيهِ مَنْ حَلَّ ذَبْحُهُ غَيْرَهُ، لَا مَا سَبَقَ إِلَيْهِ آلَةُ الْأَوَّلِ فَقَتَلَتْهُ أَوْ أَنْهَتْهُ إِلَىٰ حَرَكَةِ مَذْبُوحٍ.

وَفِي الذَّبِيحِ: كَوْنُهُ مَأْكُولًا، فِيهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ، وَلَوْ أَرْسَلَ آلَةً عَلَىٰ غَيْرِ مَقْدُورٍ فَجَرَحَتْهُ وَلَمْ يَتْرُكْ ذَبْحَهُ بِتَقْصِيرٍ . . حَلَّ، إِلَّا عُضْوًا أَبَانَهُ بِجَرْحٍ غَيْرِ مُذَفِّفٍ.

وَمَا تَعَذَّرَ ذَبْحُهُ لِوُقُوعِهِ فِي نَحْوِ بِئْرٍ .. حَلَّ بِجَرْحٍ يُزْهِقُ وَلَوْ بِسَهْمٍ، لَا بِجَارِحَةٍ.

وَفِي الْآلَةِ: كَوْنُهَا مُحَدَّدَةً تَجْرَحُ كَحَدِيدٍ وَقَصَبٍ وَحَجَرٍ إِلَّا عَظْمًا، فَلَوْ قُتِلَ بِثِقَلِ غَيْرِ جَارِحَةٍ كَبُنْدُقَةٍ وَمُدْيَةٍ كَالَّةٍ، أَوْ بِمُثَقَّلٍ وَمُحَدَّدٍ كَبُنْدُقَةٍ وَسَهْمٍ .. حَرُمَ، لَا إِنْ جَرَحَهُ سَهْمٌ فِي هَوَاءٍ وَأَثَّرَ فَسَقَطَ بِأَرْضٍ وَمَاتَ، أَوْ قُتِلَ بِإِعَانَةِ رِيحٍ لِلسَّهْمِ.

أَوْ كَوْنُهَا فِي غَيْرِ مَقْدُورٍ جَارِحَةَ سِبَاعٍ أَوْ طَيْرٍ كَكَلْبٍ وَفَهْدٍ وَصَقْرٍ مُعَلَّمَةً؛ بِأَنْ تَنْزَجِرَ بِزَجْرٍ، وَتَسْتَرْسِلَ بِإِرْسَالٍ، وَتُمْسِكَ وَلَا تَأْكُلَ مِنْهُ، مَعَ تَكَرُّرٍ يُظَنُّ بِهِ تَأَدُّبُهَا، وَلَوْ تَعَلَّمَتْ ثُمَّ أَكَلَتْ مِنْ صَيْدٍ .. حَرُمَ، وَاسْتُؤْنِفَ تَعْلِيمُهَا.

فَصْلٌ

فيما يملك به الصيد

يُمْلَكُ صَيْدٌ بِإِبْطَالِ مَنَعَتِهِ قَصْدًا، كَضَبْطٍ بِيَدٍ، وَتَذْفِيفٍ، وَإِزْمَانٍ، وَوُقُوعِهِ فِيمَا نُصِبَ لَهُ، وَإِلْجَائِهِ لِمَضِيقٍ، بِحَيْثُ لَا يَنْفَلِتُ مِنْهُمَا.

وَلَا يَزُولُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِانْفِلَاتِهِ وَبِإِرْسَالِهِ، وَلَوْ تَحَوَّلَ حَمَامُهُ لِبُرْجِ غَيْرِهِ .. لَزِمَهُ تَمْكِينٌ، فَإِنْ عَسُرَ تَمْيِيزُهُ .. لَمْ يَصِحَّ تَمْلِيكُ أَحَدِهِمَا شَيْئًا مِنْهُ لِثَالِثٍ، فَإِنْ عُلِمَ الْعَدَدُ وَاسْتَوَتِ الْقِيمَةُ وَبَاعَاهُ .. صَحَّ.

وَلَوْ جَرَحَا صَيْدًا مَعًا وَأَبْطَلَا مَنَعَتَهُ .. فَلَهُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا .. فَلَهُ، أَوْ مُرَتَّبًا وَأَبْطَلَهَا أَحَدُهُمَا .. فَلَهُ، ثُمَّ بَعْدَ إِبْطَالِ الْأَوَّلِ بِإِزْمَانٍ: إِنْ ذَفَّفَ الثَّانِي فِي مَذْبَحٍ .. حَلَّ، وَعَلَيْهِ لِلْأَوَّلِ أَرْشٌ، أَوْ فِي غَيْرِهِ أَوْ لَمْ يُذَفِّفْ وَمَاتَ بِالْجَرْحَيْنِ .. حَرُمَ، وَيَضْمَنُ لِلْأَوَّلِ، وَلَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا فِيهِ وَأَزْمَنَ الْآخَرُ، وَجُهِلَ السَّابِقُ .. حَرُمَ.

كِتَابُ الأُضْحِيَةِ

التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ، وَتَجِبُ بِنَحْوِ نَذْرٍ.

وَكُرِهَ لِمُرِيدِهَا إِزَالَةُ نَحْوِ شَعَرٍ فِي عَشْرِ الْحِجَّةِ وَتَشْرِيقٍ حَتَّىٰ يُضَحِّيَ.

وَسُنَّ أَنْ يَذْبَحَ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ، وَأَنْ يَشْهَدَ مَنْ وَكَّلَ.

وَشَرْطُهَا: نَعَمٌ، وَبُلُوغُ ضَأْنٍ سَنَةً أَوْ إِجْذَاعُهُ، وَبَقَرٍ وَمَعْزٍ سَنَتَيْنِ، وَإِبِلٍ خَمْسًا، وَفَقْدُ عَيْبٍ يَنْقُصُ مَأْكُولًا، وَنِيَّةٌ عِنْدَ ذَبْحٍ أَوْ تَعْيِينٍ، لَا فِيمَا عُيِّنَ بِنَذْرٍ، وَإِنْ وَكَّلَ بِذَبْحٍ .. كَفَتْ نِيَّتُهُ، وَلَهُ تَفْوِيضُهَا لِمُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ.

وَيُجْزِئُ بَعِيرٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ، وَشَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ، وَأَفْضَلُهَا بِسَبْعِ شِيَاهٍ، فَوَاحِدٍ مِنْ إِبِلٍ، فَبَقَرٍ، فَضَأْنٍ، فَمَعْزٍ، فَشِرْكٍ مِنْ بَعِيرٍ.

وَوَقْتُهَا مِنْ مُضِيِّ قَدْرِ رَكْعَتَيْنِ وَخُطْبَتَيْنِ خَفِيفَاتٍ، مِنْ طُلُوعِ شَمْسِ نَحْرٍ إِلَىٰ آخِرِ تَشْرِيقٍ، وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا إِلَىٰ مُضِيِّ ذَلِكَ مِنِ ارْتِفَاعِهَا كَرُمْحٍ.

وَمَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً أَوْ فِي ذِمَّتِهِ ثُمَّ عَيَّنَ .. لَزِمَهُ ذَبْحٌ فِيهِ، فَإِنْ تَلِفَتْ فِي الثَّانِيَةِ .. بَقِيَ الْأَصْلُ، أَوْ فِي الْأُولَىٰ بِلَا تَقْصِيرٍ .. فَلَا شَيْءَ، أَوْ بِهِ .. لَزِمَهُ الْأَكْثَرُ مِنْ مِثْلِهَا وَقِيمَتِهَا لِيَشْتَرِيَ بِهَا كَرِيمَةً أَوْ مِثْلَيْنِ فَأَكْثَرَ.

وَسُنَّ أَكْلٌ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وَإِطْعَامُ أَغْنِيَاءَ لَا تَمْلِيكُهُمْ، وَيَجِبُ تَصَدُّقٌ بِلَحْمٍ مِنْهَا، وَالْأَفْضَلُ بِكُلِّهَا إِلَّا لُقَمًا يَأْكُلُهَا، وَسُنَّ إِنْ جَمَعَ أَلَّا يَأْكُلَ فَوْقَ ثُلُثٍ، وَلَا يَتَصَدَّقَ بِدُونِهِ.

وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ.

وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ كَهِيَ[١]، وَلَهُ أَكْلُ وَلَدِ غَيْرِهَا، وَشُرْبُ فَاضِلِ لَبَنِهِمَا.

وَلَا تَضْحِيَةَ لِأَحَدٍ عَنْ آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَلَوْ مَيْتًا، وَلَا لِرَقِيقٍ، فَإِنْ أَذِنَ سَيِّدُهُ .. وَقَعَتْ لِسَيِّدِهِ وَلِلْمُكَاتَبِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في العقيقة

سُنَّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَهِيَ كَضَحِيَّةٍ.

وَسُنَّ لِذَكَرٍ شَاتَانِ، وَغَيْرِهِ شَاةٌ، وَطَبْخُهَا، وَبِحُلْوٍ، وَأَلَّا يُكْسَرَ عَظْمُهَا، وَأَنْ تُذْبَحَ سَابِعَ وِلَادَتِهِ، وَيُسَمَّىٰ فِيهِ، وَيُحْلَقَ رَأْسُهُ بَعْدَ ذَبْحِهَا، وَيُتَصَدَّقَ بِزِنَتِهِ ذَهَبًا فَفِضَّةً، وَيُؤَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَىٰ، وَيُقَامَ فِي الْيُسْرَىٰ، وَيُحَنَّكَ بِتَمْرٍ فَحُلْوٍ حِينَ يُولَدُ.

(١) أي: يحرم الأكل منه، وهذا اعتمده ابن حجر في «التحفة» (٩/ ٣٦٥) بناء علىٰ ما في المجموع (٨/ ٣٦٦)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٨/ ١٤٣) أن ولد الواجبة يجوز أكل كله بناء علىٰ ما في «المنهاج» (ص ٥٣٨).

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

حَلَّ دُودُ طَعَامٍ لَمْ يَنْفَرِدْ، وَجَرَادٌ وَسَمَكٌ، فِي حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ، وَكُرِهَ قَطْعُهُمَا.

وَحَرُمَ مَا يَعِيشُ فِي بَحْرٍ وَبَرٍّ كَضِفْدَعٍ وَسَرَطَانٍ وَحَيَّةٍ.

وَحَلَّ مِنْ حَيَوَانِ بَرٍّ: جَنِينٌ مَاتَ بِذَكَاةِ أُمِّهِ، وَنَعَمٌ، وَخَيْلٌ، وَبَقَرُ وَحْشٍ، وَحِمَارُهُ، وَظَبْيٌ، وَضَبُعٌ، وَضَبٌّ، وَأَرْنَبٌ، وَثَعْلَبٌ، وَيَرْبُوعٌ، وَفَنَكٌ، وَسَمُّورٌ، وَغُرَابُ زَرْعٍ، وَنَعَامَةٌ، وَكُرْكِيٌّ، وَإِوَزٌّ، وَدَجَاجٌ، وَحَمَامٌ؛ وَهُوَ مَا عَبَّ، وَمَا عَلَىٰ شَكْلِ عُصْفُورٍ بِأَنْوَاعِهِ كَعَنْدَلِيبٍ وَصَعْوَةٍ وَزَرْزُورٍ.

لَا حِمَارٌ أَهْلِيٌّ، وَلَا ذُو نَابٍ وَمِخْلَبٍ كَأَسَدٍ وَقِرْدٍ، وَكَصَقْرٍ وَنَسْرٍ، وَلَا ابْنُ آوَىٰ، وَهِرَّةٌ، وَرَخَمَةٌ، وَبُغَاثَةٌ، وَبَبَّغَا، وَطَاوُسٌ، وَذُبَابٌ، وَحَشَرَاتٌ كَخُنْفُسَاءَ.

وَلَا مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ أَوْ نُهِيَ عَنْه كَعَقْرَبٍ وَحِدَأَةٍ وَفَأْرَةٍ وَسَبُعٍ ضَارٍ، وَكَخُطَّافٍ وَنَحْلٍ. وَلَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ.

وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ إِنِ اسْتَطَابَهُ عَرَبٌ ذَوُو يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ حَالَ رَفَاهِيَةٍ.. حَلَّ، أَوِ اسْتَخْبَثُوهُ.. فَلَا، فَإِن اخْتَلَفُوا.. فَالْأَكْثَرُ، فَقُرَيْشٌ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَوْ لَمْ تَحْكُمْ بِشَيْءٍ.. اعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ، وَمَا جُهِلَ اسْمُهُ عُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ.

وَحَرُمَ مُتَنَجِّسٌ، وَكُرِهَ جَلَّالَةٌ تَغَيَّرَ لَحْمُهَا إِلَىٰ أَنْ يَطِيبَ لَا بِنَحْوِ غَسْلٍ.

وَكُرِهَ لِحُرٍّ مَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحَجْمٍ، وَسُنَّ أَنْ يُنَاوِلَهُ مَمْلُوكَهُ.

وَعَلَىٰ مُضْطَرٍّ سَدُّ رَمَقِهِ مِنْ مُحَرَّمٍ وَجَدَهُ فَقَطْ، وَلَيْسَ نَبِيًّا، إِلَّا أَنْ يَخَافَ مَحْذُورًا فَيَشْبَعُ.

وَلَهُ قَتْلُ غَيْرِ آدَمِيٍّ مَعْصُومٍ لِأَكْلِهِ، وَلَوْ وَجَدَ طَعَامَ غَائِبٍ .. أَكَلَ وَغَرِمَ، أَوْ حَاضِرٍ مُضْطَرٍّ .. لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ، فَإِنْ آثَرَ مُسْلِمًا جَازَ، أَوْ غَيْرِ مُضْطَرٍّ .. لَزِمَهُ لِمَعْصُومٍ بِثَمَنِ مِثْلٍ مَقْبُوضٍ إِنْ حَضَرَ، وَإِلَّا .. فَفِي ذِمَّةٍ، وَلَا ثَمَنَ إِنْ لَمْ يُذْكَرْ، فَإِنْ مَنَعَ فَلَهُ قَهْرُهُ وَإِنْ قَتَلَهُ.

أَوْ وَجَدَ مَيْتَةً وَطَعَامَ غَيْرٍ لَمْ يَبْذُلْهُ، أَوْ وَصَيْدًا حَرُمَ بِإِحْرَامٍ أَوْ حَرَمٍ .. تَعَيَّنَتْ.

وَحَلَّ قَطْعُ جُزْءٍ لِأَكْلِهِ إِنْ فَقَدَ نَحْوَ مَيْتَةٍ وَكَانَ خَوْفُهُ أَقَلَّ.

كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ

هِيَ سُنَّةٌ وَلَوْ بِعِوَضٍ، وَلَازِمَةٌ فِي حَقِّ مُلْتَزِمِهِ؛ فَلَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا، وَلَا تَرْكُ عَمَلٍ، وَلَا زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ فِيهِ وَلَا فِي عِوَضٍ.

وَشَرْطُهَا:

١- كَوْنُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ: عُدَّةَ قِتَالٍ، كَذِي حَافِرٍ وَخُفٍّ وَنَصْلٍ، وَرَمْيٍ بِأَحْجَارٍ وَمَنْجَنِيقٍ، لَا كَطَيْرٍ وَصِرَاعٍ وَكُرَةٍ مِحْجَنٍ وَبُنْدُقٍ وَعَوْمٍ وَشَطْرَنْجٍ وَخَاتَمٍ بِعِوَضٍ. وَجِنْسًا أَوْ بَغْلًا وَحِمَارًا.

٢- وَعِلْمُ مَسَافَةٍ وَمَبْدَإٍ مُطْلَقًا، وَغَايَةٍ لِرَاكِبَيْنِ وَلِرَامِيَيْنِ إِنْ ذُكِرَتْ، وَتَسَاوٍ فِيهِمَا.

٣- وَتَعْيِينُ الْمَرْكُوبَيْنِ وَلَوْ بِالْوَصْفِ، وَالرَّاكِبَيْنِ وَالرَّامِيَيْنِ بِالْعَيْنِ، وَيَتَعَيَّنُونَ بِهَا.

٤-٥- وَإِمْكَانُ سَبْقِ كُلٍّ، وَقَطْعِهِ الْمَسَافَةَ بِلَا نُدُورٍ.

٦- وَعِلْمُ عِوَضٍ، وَيُعْتَبَرُ عِنْدَ شَرْطِهِ مِنْهُمَا مُحَلِّلٌ كُفْءٌ هُوَ وَمَرْكُوبُهُ يَغْنَمُ وَلَا يَغْرَمُ، فَإِنْ سَبَقَهُمَا .. أَخَذَ الْعِوَضَيْنِ، أَوْ سَبَقَاهُ وَجَاءَا مَعًا أَوْ لَمْ يَسْبِقْ أَحَدٌ .. فَلَا شَيْءَ لِأَحَدٍ، أَوْ جَاءَ مَعَ أَحَدِهِمَا .. فَعِوَضُ هَذَا لِنَفْسِهِ، وَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلْمُحَلِّلِ وَمَنْ مَعَهُ، وَإِلَّا .. فَعِوَضُ الْمُتَأَخِّرِ لِلسَّابِقِ.

وَلَوْ تَسَابَقَ جَمْعٌ وَشُرِطَ لِلثَّانِي مِثْلُ الْأَوَّلِ أَوْ دُونَهُ .. صَحَّ.

وَسَبْقُ ذِي خُفٍّ بِكَتِدٍ، وَحَافِرٍ بِعُنُقٍ.

وَشُرِطَ لِمُنَاضَلَةٍ: بَيَانُ بَادِئٍ وَعَدَدِ رَمْيٍ وَإِصَابَةٍ، وَبَيَانُ قَدْرِ غَرَضٍ وَارْتِفَاعِهِ إِنْ لَمْ يَغْلِبْ عُرْفٌ، لَا مُبَادَرَةٍ بِأَنْ يَبْدُرَ أَحَدُهُمَا بِإِصَابَةِ الْمَشْرُوطِ مِنْ عَدَدٍ مَعْلُومٍ، مَعَ اسْتِوَائِهِمَا فِي الْمَرْمِيِّ أَوِ الْيَأْسِ مِنْهُ فِيهَا، وَمُحَاطَّةٍ بِأَنْ تَزِيدَ إِصَابَتُهُ عَلَىٰ إِصَابَةِ الْآخَرِ بِكَذَا مِنْهُ، وَنُوَبٍ، -وَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُبَادَرَةِ وَأَقَلِّ نُوَبِهِ-، وَلَا قَوْسٍ وَسَهْمٍ، فَإِنْ عُيِّنَ .. لَغَا، وَجَازَ إِبْدَالُهُ بِمِثْلِهِ، وَشَرْطُ مَنْعِهِ مُفْسِدٌ.

وَسُنَّ بَيَانُ صِفَةِ إِصَابَةِ الْغَرَضِ مِنْ قَرْعٍ وَهُوَ مُجَرَّدُهَا، أَوْ خَزْقٍ بِأَنْ يَثْقُبَهُ وَيَسْقُطَ، أَوْ خَسْقٍ بِأَنْ يَثْبُتَ فِيهِ وَإِنْ سَقَطَ، أَوْ مَرْقٍ بِأَنْ يَنْفُذَ، فَإِنْ أَطْلَقَا .. كَفَىٰ الْقَرْعُ.

وَلَوْ عَيَّنَ زَعِيمَانِ حِزْبَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ .. جَازَ لَا بِقُرْعَةٍ، فَإِنْ عَيَّنَ مَنْ ظَنَّهُ رَامِيًا فَأَخْلَفَ .. بَطَلَ فِيهِ وَفِي مُقَابِلِهِ لَا فِي الْبَاقِي، وَلَهُمُ الْفَسْخُ، فَإِنْ أَجَازُوا وَتَنَازَعُوا فِي مُقَابِلِهِ .. فُسِخَ.

وَإِذَا نَضَلَ حِزْبٌ .. قُسِمَ الْعِوَضُ بِالسَّوِيَّةِ، لَا الْإِصَابَةِ إِلَّا إِنْ شُرِطَ، وَتُعْتَبَرُ بِنَصْلٍ، فَلَوْ تَلِفَ وَتَرٌ أَوْ قَوْسٌ، أَوْ عَرَضَ مَا انْصَدَمَ بِهِ السَّهْمُ، وَأَصَابَ .. حُسِبَ لَهُ، وَإِلَّا .. لَمْ يُحْسَبْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يُقَصِّرْ.

وَلَوْ نَقَلَتْ رِيحٌ الْغَرَضَ فَأَصَابَ مَحَلَّهُ .. حُسِبَ لَهُ، وَإِلَّا .. حُسِبَ عَلَيْهِ.

وَلَوْ شُرِطَ خَسْقٌ فَلَقِيَ صَلَابَةً فَسَقَطَ .. حُسِبَ لَهُ.

كِتَابُ الأَيْمَانِ

الْيَمِينُ: تَحْقِيقُ مُحْتَمِلٍ بِمَا اخْتَصَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِهِ، كَوَاللَّهِ، وَرَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَمَنْ نَفْسِي بِيَدِهِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ غَيْرَ الْيَمِينِ، وَبِمَا هُوَ فِيهِ أَغْلَبُ كَالرَّحِيمِ وَالْخَالِقِ وَالرَّازِقِ وَالرَّبِّ مَا لَمْ يُرِدْ غَيْرَهُ، أَوْ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ سَوَاءٌ كَالْمَوْجُودِ وَالْعَالِمِ وَالْحَيِّ إِنْ أَرَادَهُ.

وَبِصِفَتِهِ كَعَظَمَتِهِ وَعِزَّتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ وَكَلَامِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ وَحَقِّهِ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْحَقِّ الْعِبَادَاتِ، وَبِاللَّذَيْنِ قَبْلَهُ الْمَعْلُومَ وَالْمَقْدُورَ، وَبِالْبَقِيَّةِ ظُهُورَ آثَارِهَا.

وَحُرُوفُ الْقَسَمِ: بَاءٌ وَوَاوٌ وَتَاءٌ، وَيَخْتَصُّ اللَّهُ بِالتَّاءِ، وَلَوْ قَالَ: اللَّه، بِتَثْلِيثِ آخِرِهِ أَوْ تَسْكِينِهِ .. فَكِنَايَةٌ.

وَأَقْسَمْتُ أَوْ أُقْسِمُ أَوْ حَلَفْتُ أَوْ أَحْلِفُ بِاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ .. يَمِينٌ، إِلَّا إِنْ نَوَىٰ خَبَرًا.

وَأُقْسِمُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ أَوْ أَسْأَلُكَ بِاللَّهِ لَتَفْعَلَنَّ .. يَمِينٌ إِنْ أَرَادَ يَمِينَ نَفْسِهِ، لَا إِنْ فَعَلْتُ كَذا فَأَنَا يَهُودِيٌّ، أَوْ نَحْوُهُ.

وَتَصِحُّ عَلَىٰ مَاضٍ وَغَيْرِهِ، وَتُكْرَهُ إِلَّا فِي طَاعَةٍ وَدَعْوَىٰ وَحَاجَةٍ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ ارْتِكَابِ مَعْصِيَةٍ .. عَصَىٰ، وَلَزِمَهُ حِنْثٌ وَكَفَّارَةٌ، أَوْ عَلَىٰ مُبَاحٍ .. سُنَّ تَرْكُ حِنْثِهِ، أَوْ تَرْكِ مَنْدُوبٍ أَوْ فِعْلِ مَكْرُوهٍ .. سُنَّ حِنْثُهُ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ، أَوْ عَكْسِهِمَا .. كُرِهَ.

وَلَهُ تَقْدِيمُ كَفَّارَةٍ بِلَا صَوْمٍ عَلَىٰ أَحَدِ سَبَبَيْهَا، كَمَنْذُورٍ مَالِيٍّ.

فَصْلٌ

في صفة كفارة اليمين

خُيِّرَ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ بَيْنَ إِعْتَاقٍ كَظِهَارٍ، وَتَمْلِيكِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلٌّ مُدًّا مِنْ جِنْسِ فِطْرَةٍ، أَوْ مُسَمَّىٰ كِسْوَةٍ وَلَوْ مَلْبُوسًا لَمْ تَذْهَبْ قُوَّتُهُ، وَلَمْ يَصْلُحْ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ كَقَمِيصٍ صَغِيرٍ وَعِمَامَتِهِ وَإِزَارِهِ وَسَرَاوِيلِهِ لِكَبِيرٍ، لَا نَحْوَ خُفٍّ.

فَإِنْ عَجَزَ عَنْ كُلٍّ بِغَيْرِ غَيْبَةِ مَالِهِ .. لَزِمَهُ صَوْمُ ثَلَاثَةٍ وَلَوْ مُفَرَّقَةً، فَإِنْ كَانَ أَمَةً تَحِلُّ .. لَمْ تَصُمْ إِلَّا بِإِذْنٍ، كَغَيْرِهَا وَالصَّوْمُ يَضُرُّهُ وَقَدْ حَنِثَ بِلَا إِذْنٍ، وَمُبَعَّضٌ كَحُرٍّ فِي غَيْرِ إِعْتَاقٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما

حَلَفَ لَا يَسْكُنُ أَوْ لَا يُقِيمُ بِهَا، فَمَكَثَ بِلَا عُذْرٍ .. حَنِثَ وَإِنْ بَعَثَ مَتَاعَهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُسَاكِنُهُ وَهُمَا فِيهَا، فَمَكَثَا لِبِنَاءِ حَائِلٍ، لَا إِنْ خَرَجَ أَحَدُهُمَا حَالًا، أَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا وَهُوَ فِيهَا، أَوْ لَا يَخْرُجُ وَهُوَ خَارِجٌ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ؛ فَاسْتَدَامَ، وَيَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ نَحْوِ لُبْسٍ.

وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ الدَّارَ .. حَنِثَ بِدُخُولِهِ دَاخِلَ بَابِهَا وَلَوْ بِرِجْلِهِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا فَقَطْ، لَا بِصُعُودِ سَطْحٍ وَلَوْ مُحَوَّطًا لَمْ يُسْقَفْ، وَلَوْ صَارَتْ غَيْرَ دَارٍ فَدَخَلَ .. لَمْ يَحْنَثْ.

أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَ زَيْدٍ .. حَنِثَ بِمَا يَمْلِكُهَا أَوْ تُعْرَفُ بِهِ، فَإِنْ أَرَادَ مَسْكَنَهُ .. فَبِهِ.

أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارَهُ أَوْ لَا يُكَلِّمُ عَبْدَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ، فَزَالَ مِلْكُهُ فَدَخَلَ وَكَلَّمَ .. لَمْ يَحْنَثْ، إِلَّا أَنْ يُشِيرَ وَلَمْ يُرِدْ مَا دَامَ مِلْكُهُ.

أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا مِن ذَا الْبَابِ .. حَنِثَ بِالْمَنْفَذِ، أَوْ بَيْتًا .. فَبِمُسَمَّاهُ.

أَوْ لَا يَدْخُلُ عَلَىٰ زَيْدٍ، فَدَخَلَ عَلَىٰ قَوْمٍ هُوَ فِيهِمْ .. حَنِثَ وَإِنِ اسْتَثْنَاهُ، وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ السَّلَامِ يَحْنَثُ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحلف علىٰ أكل أو شرب

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ رُؤُوسًا .. حَنِثَ بِرُؤُوسِ نَعَمٍ، لَا طَيْرٍ وَصَيْدٍ إِلَّا إِنْ كَانَ مِنْ بَلَدٍ تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً، أَوْ بَيْضًا .. فَبِمُفَارِقِ بَائِضِهِ حَيًّا كَدَجَاجٍ وَنَعَامٍ، أَوْ لَحْمًا .. فَبِلَحْمِ مَأْكُولٍ وَلَوْ لَحْمَ رَأْسٍ وَلِسَانٍ، لَا سَمَكٍ وَجَرَادٍ.

وَيَتَنَاوَلُ شَحْمَ ظَهْرٍ وَجَنْبٍ، لَا بَطْنٍ وَعَيْنٍ، وَالشَّحْمُ عَكْسُهُ، وَالْأَلْيَةُ وَالسَّنَامُ لَيْسَا شَحْمًا وَلَا لَحْمًا، وَلَا يَتَنَاوَلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، وَالدَّسْمُ يَتَنَاوَلُهُمَا وَشَحْمَ نَحْوِ ظَهْرٍ وَدُهْنًا.

وَيَتَنَاوَلُ لَحْمُ الْبَقَرِ جَامُوسًا وَبَقَرَ وَحْشٍ، وَالْخُبْزُ كُلَّ خُبْزٍ وَلَوْ مِنْ أَرُزٍّ وَبَاقِلَّا وَذُرَةٍ وَحِمَّصٍ وَإِنْ ثَرَّدَهُ، وَالطَّعَامُ قُوتًا وَفَاكِهَةً، وَالْفَاكِهَةُ رُطَبًا وَعِنَبًا وَرُمَّانًا وَأُتْرُجًّا وَرَطْبًا وَيَابِسًا وَلِيمُونًا وَنَبْقًا وَبِطِّيخًا وَلُبَّ فُسْتُقٍ وَغَيْرِهِ، لَا قِثَّاءً وَخِيَارًا وَبَاذِنْجَانًا وَجَزَرًا.

وَلَا يَتَنَاوَلُ الثَّمَرُ يَابِسًا، وَلَا الْبِطِّيخُ وَالتَّمْرُ وَالْجَوْزُ هِنْدِيًّا، وَلَا الرُّطَبُ تَمْرًا وَبُسْرًا، وَلَا الْعِنَبُ زَبِيبًا، وَعُكُوسُهَا.

وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ ذَا الْبُرَّ .. حَنِثَ بِهِ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ وَلَوْ مَطْبُوخًا، لَا عَلَىٰ غَيْرِهَا، أَوْ ذَا .. فَبِالْجَمِيعِ. أَوْ ذَا الرُّطَبَ، فَأَكَلَهُ تَمْرًا، أَوْ لَا أُكَلِّمُ ذَا الصَّبِيَّ أَوْ ذَا الْعَبْدَ، فَكَلَّمَهُ كَامِلًا .. لَمْ يَحْنَثْ.

أَوْ لَا آكُلُ مِن ذِي الْبَقَرَةِ، أَوْ مِنْ ذِي الشَّجَرَةِ .. حَنِثَ بِمَا يُؤْكَلُ مِنْهُمَا، لَا بِوَلَدٍ وَلَبَنٍ وَنَحْوِ وَرَقٍ، أَوْ لَا آكُلُ سَوِيقًا فَسَفَّهُ أَوْ تَنَاوَلَهُ بِآلَةٍ، أَوْ مَائِعًا فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ .. حَنِثَ، لَا إِنْ شَرِبَهُ، أَوْ لَا أَشْرَبُهُ .. فَبِالْعَكْسِ.

أَوْ لَا آكُلُ سَمْنًا، فَأَكَلَهُ بِخُبْزٍ أَوْ فِي عَصِيدَةٍ وَعَيْنُهُ ظَاهِرَةٌ .. حَنِثَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في مسائل متفرقة

حَلَفَ لَا يَأْكُلُ ذِي التَّمْرَةَ، فَاخْتَلَطَتْ بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ إِلَّا بَعْضَ تَمْرَةٍ .. لَمْ يَحْنَثْ، أَوْ لَيَأْكُلَنَّهَا فَاخْتَلَطَتْ، أَوْ ذِي الرُّمَّانَةَ .. لَمْ يَبَرَّ إِلَّا بِالْجَمِيعِ.

أَوْ لَا يَلْبَسُ ذَيْنِ .. لَمْ يَحْنَثْ بِأَحَدِهِمَا، أَوْ لَا ذَا وَلَا ذَا .. حَنِثَ بِهِ، أَوْ لَيَأْكُلَنَّ ذَا غَدًا فَتَلِفَ أَوْ مَاتَ فِي غَدٍ بَعْدَ تَمَكُّنِهِ، أَوْ أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ .. حَنِثَ.

أَوْ لَيَقْضِيَنَّ حَقَّهُ عِنْدَ رَأْسِ الْهِلَالِ .. فَلْيَقْضِ عِنْدَ غُرُوبِ آخِرِ الشَّهْرِ، فَإِنْ خَالَفَ مَعَ تَمَكُّنِهِ .. حَنِثَ، لَا إِنْ شَرَعَ فِي مُقَدِّمَةِ الْقَضَاءِ حِينَئِذٍ فَتَأَخَّرَ.

أَوْ لَا يَتَكَلَّمُ .. لَمْ يَحْنَثْ بِمَا لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، أَوْ لَا يُكَلِّمُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ .. حَنِثَ، لَا إِنْ كَاتَبَهُ أَوْ رَاسَلَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَوْ أَفْهَمَهُ بِقِرَاءَةِ آيَةٍ مُرَادَهُ وَنَوَاهَا.

أَوْ لَا مَالَ لَهُ .. حَنِثَ بِكُلِّ مَالٍ وَإِنْ قَلَّ، حَتَّىٰ بِمُدَبَّرِهِ وَدَيْنِهِ وَلَوْ مُؤَجَّلًا، لَا بِمُكَاتَبٍ.

أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ .. بَرَّ بِمَا يُسَمَّىٰ ضَرْبًا وَلَوْ لَطْمًا وَوَكْزًا، وَلَا يُشْتَرَطُ إِيلَامٌ إِلَّا أَنْ يَصِفَهُ بِنَحْوِ شَدِيدٍ. أَوْ لَيَضْرِبَنَّهُ مِئَةَ سَوْطٍ أَوْ خَشَبَةٍ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً بِمِئَةِ مَشْدُودَةٍ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ بِعِثْكَالٍ عَلَيْهِ مِئَةُ غُصْنٍ .. بَرَّ وَإِنْ شَكَّ فِي إِصَابَةِ الْكُلِّ، أَوْ مِئَةَ مَرَّةٍ .. لَمْ يَبَرَّ بِهَذَا.

أَوْ لَا يُفَارِقُهُ حَتَّىٰ يَسْتَوْفِيَ، فَفَارَقَهُ وَلَوْ بِوُقُوفٍ أَوْ بِفَلَسٍ أَوْ أَبْرَأَهُ أَوْ أَحَالَ أَوِ احْتَالَ . . حَنِثَ، لَا إِنْ فَارَقَهُ غَرِيمُهُ، وَإِنِ اسْتَوْفَىٰ وَفَارَقَهُ وَوَجَدَهُ غَيْرَ جِنْسِ حَقِّهِ وَجَهِلَهُ أَوْ رَدِيئًا . . لَمْ يَحْنَثْ.

أَوْ لَا رَأَىٰ مُنْكَرًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَىٰ الْقَاضِي، فَرَآهُ . . بَرَّ بِالرَّفْعِ إِلَىٰ قَاضِي الْبَلَدِ، فَإِنْ مَاتَ وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ . . حَنِثَ، أَوْ إِلَىٰ قَاضٍ . . بَرَّ بِكُلِّ قَاضٍ، أَوْ إِلَىٰ الْقَاضِي فُلَانٍ . . بَرَّ بِالرَّفْعِ إِلَيْهِ وَلَوْ مَعْزُولًا، فَإِنْ نَوَىٰ مَا دَامَ قَاضِيًا وَتَمَكَّنَ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّىٰ عُزِلَ . . حَنِثَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الحلف علىٰ ألا يفعل كذا

حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا، وَأَطْلَقَ . . حَنِثَ بِفِعْلِهِ، لَا بِفِعْلِ وَكِيلِهِ لَهُ، إِلَّا فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَنْكِحُ؛ فَيَحْنَثُ بِقَبُولِ وَكِيلِهِ لَهُ، لَا بِقَبُولِهِ هُوَ لِغَيْرِهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِفَاسِدٍ إِلَّا بِنُسُكٍ.

أَوْ لَا يَهَبُ . . حَنِثَ بِتَمْلِيكِ تَطَوُّعٍ فِي حَيَاةٍ، أَوْ لَا يَتَصَدَّقُ . . لَمْ يَحْنَثْ بِهِبَةٍ.

أَوْ لَا يَأْكُلُ طَعَامًا أَوْ مِنْ طَعَامٍ اشْتَرَاهُ زَيْدٌ . . حَنِثَ بِمَا اشْتَرَاهُ وَحْدَهُ وَلَوْ سَلَمًا، لَا إِنِ اخْتَلَطَ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يَظُنَّ أَكْلَهُ مِنْهُ.

أَوْ لَا يَدْخُلُ دَارًا اشْتَرَاهَا زَيْدٌ . . لَمْ يَحْنَثْ بِدَارٍ أَخَذَهَا بِلَا شِرَاءٍ كَشُفْعَةٍ.

كِتَابُ النَّذْرِ

أَرْكَانُهُ: صِيغَةٌ، وَمَنْذُورٌ، وَنَاذِرٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: إِسْلَامٌ، وَاخْتِيَارٌ، وَنُفُوذُ تَصَرُّفٍ فِيمَا يَنْذِرُهُ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِالْتِزَامٍ كَـ «لِلَّهِ عَلَيَّ» أَوْ «عَلَيَّ كَذَا».

وَفِي الْمَنْذُورِ: كَوْنُهُ قُرْبَةً لَمْ تَتَعَيَّنْ، كِعِتْقٍ وَعِيَادَةٍ وَقِرَاءَةِ سُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ وَطُولِ قِرَاءَةِ صَلَاةٍ وَصَلَاةِ جَمَاعَةٍ، فَلَوْ نَذَرَ غَيْرَهَا .. لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ.

وَالنَّذْرُ ضَرْبَانِ:

نَذْرُ لَجَاجٍ بِأَنْ يَمْنَعَ أَوْ يَحُثَّ أَوْ يُحَقِّقَ خَبَرًا غَضَبًا بِالْتِزَامِ قُرْبَةٍ، كَـ «إِنْ كَلَّمْتُهُ فَعَلَيَّ كَذَا»، وَفِيهِ مَا الْتَزَمَهُ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَلَوْ قَالَ: فَعَلَيَّ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ .. لَزِمَتْهُ.

وَنَذْرُ تَبَرُّرٍ بِأَنْ يَلْتَزِمَ قُرْبَةً بِلَا تَعْلِيقٍ كَـ «عَلَيَّ كَذَا»، أَوْ بِتَعْلِيقٍ بِحُدُوثِ نِعْمَةٍ أَوْ ذَهَابِ نِقْمَةٍ كَـ «إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا»، فَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ حَالًا أَوْ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ.

وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ .. سُنَّ تَعْجِيلُهُ، فَإِنْ قَيَّدَ بِتَفْرِيقٍ أَوْ مُوَالَاةٍ .. وَجَبَ.

أَوْ سَنَةٍ مُعَيَّنَةٍ .. لَمْ يَدْخُلْ عِيدٌ وَتَشْرِيقٌ وَحَيْضٌ وَنِفَاسٌ وَرَمَضَانُ، فَلَا قَضَاءَ، وَلَا يَجِبُ بِمَا أَفْطَرَهُ مِنْ غَيْرِهَا اسْتِئْنَافُ سَنَةٍ إِلَّا إِنْ شَرَطَ تَتَابُعَهَا.

أَوْ مُطْلَقَةٍ .. وَجَبَ تَتَابُعُهَا إِنْ شَرَطَهُ، وَلَا يَقْطَعُهُ مَا لَا يَدْخُلُ فِي مُعَيَّنَةٍ، وَيَقْضِيهِ -غَيْرَ زَمَنِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ- مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ.

أَوِ الْأَثَانِينِ .. لَمْ يَقْضِهَا إِنْ وَقَعَتْ فِيمَا مَرَّ، أَوْ فِي شَهْرَيْنِ لَزِمَهُ صَوْمُهُمَا تِبَاعًا وَسَبَقَا.

أَوْ يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنْ جُمْعَةٍ .. تَعَيَّنَ، فَإِنْ نَسِيَهُ .. صَامَ يَوْمَهَا.

وَمَنْ نَذَرَ إِتْمَامَ نَفْلٍ .. لَزِمَهُ، أَوْ صَوْمَ بَعْضِ يَوْمٍ .. لَمْ يَنْعَقِدْ، أَوْ يَوْمِ قُدُومِ زَيْدٍ .. انْعَقَدَ، فَإِنْ صَامَهُ عَنْهُ، وَإِلَّا .. فَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا أَوْ يَوْمًا مِمَّا مَرَّ .. سَقَطَ، وَإِلَّا .. لَزِمَهُ الْقَضَاءُ. أَوِ التَّالِي لَهُ وَأَوَّلِ خَمِيسٍ بَعْدَ قُدُومِ عَمْرٍو، فَقَدِمَا فِي الْأَرْبِعَاءِ .. صَامَ الْخَمِيسَ عَنْ أَوَّلِهِمَا، وَقَضَى الْآخَرَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في نذر الإتيان إلى الحرم أو بنسك أو غيره

نَذَرَ إِتْيَانَ الْحَرَمِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهُ .. لَزِمَهُ نُسُكٌ.

أَوِ الْمَشْيَ إِلَيْهِ .. لَزِمَهُ مَعَ نُسُكٍ مَشْيٌ مِنْ مَسْكَنِهِ، أَوْ أَنْ يَحُجَّ أَوْ يَعْتَمِرَ مَاشِيًا .. لَزِمَهُ مَشْيٌ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ، فَإِنْ رَكِبَ .. أَجْزَأَهُ وَلَزِمَهُ دَمٌ.

أَوْ نُسُكًا وَعُضِبَ .. أَنَابَ، وَسُنَّ تَعْجِيلُهُ أَوَّلَ تَمَكُّنِهِ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَهُ .. فُعِلَ مِنْ مَالِهِ. أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ عَامًا مُعَيَّنًا وَتَمَكَّنَ .. لَزِمَهُ، فَإِنْ فَاتَهُ بِلَا عُذْرٍ أَوْ بِمَرَضٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ نِسْيَانٍ بَعْدَ إِحْرَامِهِ .. قَضَى. أَوْ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا فِي وَقْتٍ فَفَاتَهُ .. قَضَى.

أَوْ إِهْدَاءَ شَيْءٍ إِلَى الْحَرَمِ .. لَزِمَهُ حَمْلُهُ إِلَيْهِ إِنْ سَهُلَ، وَصَرْفُهُ لِمَسَاكِينِهِ، أَوْ تَصَدُّقًا عَلَى أَهْلِ بَلَدٍ مُعَيَّنٍ .. لَزِمَهُ، أَوْ صَوْمًا بِمَكَانٍ .. لَمْ يَتَعَيَّنْ، أَوْ صَلَاةً بِهِ .. فَكَاعْتِكَافٍ.

أَوْ صَوْمًا .. فَيَوْمٌ، أَوْ أَيَّامًا .. فَثَلَاثَةٌ، أَوْ صَدَقَةً .. فَبِمُتَمَوَّلٍ، أَوْ صَلَاةً .. فَرَكْعَتَانِ بِقِيَامِ قَادِرٍ، أَوْ صَلَاةً قَاعِدًا .. جَازَ قَائِمًا، لَا عَكْسُهُ، أَوْ عِتْقًا .. فَرَقَبَةٌ، أَوْ عِتْقَ كَافِرَةٍ أَوْ مَعِيبَةٍ .. أَجْزَأَهُ كَامِلَةٌ، فَإِنْ عَيَّنَ نَاقِصَةً .. تَعَيَّنَتْ.

كِتَابُ الْقَضَاءِ

تَوَلِّيهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَمَنْ تَعَيَّنَ فِي نَاحِيَةٍ .. لَزِمَهُ طَلَبُهُ وَقَبُولُهُ فِيهَا، أَوْ كَانَ أَفْضَلَ .. سُنَّا لَهُ، أَوْ مَفْضُولًا وَلَمْ يَمْتَنِعِ الْأَفْضَلُ .. كُرِهَا لَهُ، أَوْ مُسَاوِيًا .. فَكَذَا إِنِ اشْتَهَرَ وَكُفِيَ، وَإِلَّا .. سُنَّا لَهُ.

وَشَرْطُ الْقَاضِي: كَوْنُهُ أَهْلًا لِلشَّهَادَاتِ، كَافِيًا، مُجْتَهِدًا وَهُوَ الْعَارِفُ بِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ وَبِالْقِيَاسِ وَأَنْوَاعِهَا وَحَالِ الرُّوَاةِ وَلِسَانِ الْعَرَبِ وَأَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ.

فَإِنْ فُقِدَ الشَّرْطُ فَوَلَّىٰ سُلْطَانٌ ذُو شَوْكَةٍ مُسْلِمًا غَيْرَ أَهْلٍ .. نَفَذَ قَضَاؤُهُ.

وَسُنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَأْذَنَ لِلْقَاضِي فِي الِاسْتِخْلَافِ، فَإِنْ أَطْلَقَ التَّوْلِيَةَ .. اسْتَخْلَفَ فِيمَا عَجَزَ عَنْهُ، أَوِ الْإِذْنَ .. فَمُطْلَقًا، وَشَرْطُهُ كَالْقَاضِي، إِلَّا أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ فِي خَاصٍّ كَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَيَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَيَحْكُمُ بِاجْتِهَادِهِ أَوِ اجْتِهَادِ مُقَلَّدِهِ، وَلَا يَشْرِطُ عَلَيْهِ خِلَافَهُ.

وَجَازَ نَصْبُ أَكْثَرَ مِنْ قَاضٍ بِمَحَلٍّ إِنْ لَمْ يُشْرَطِ اجْتِمَاعُهُمْ عَلَىٰ الْحُكْمِ، وَتَحْكِيمُ اثْنَيْنِ أَهْلًا لِلْقَضَاءِ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ، وَلَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ إِلَّا بِرِضَاهُمَا بِهِ قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا قَاضِيًا، وَلَا يَكْفِي رِضَا جَانٍ فِي ضَرْبِ دِيَةٍ عَلَىٰ عَاقِلَتِهِ، وَلَوْ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَهُ .. امْتَنَعَ.

فَصْلٌ

فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله

زَالَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِنَحْوِ جُنُونٍ وَإِغْمَاءٍ .. انْعَزَلَ، فَلَوْ عَادَتْ .. لَمْ تَعُدْ وِلَايَتُهُ.

وَلَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ، وَلِلْإِمَامِ عَزْلُهُ بِخَلَلٍ وَبِأَفْضَلَ وَبِمَصْلَحَةٍ، وَإِلَّا .. حَرُمَ، وَيَنْفُذُ إِنْ وُجِدَ صَالِحٌ، وَلَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ عَزْلُهُ، فَإِنْ عَلَّقَهُ بِقِرَاءَتِهِ كِتَابًا .. انْعَزَلَ بِهَا وَبِقِرَاءَةٍ عَلَيْهِ.

وَيَنْعَزِلُ بِانْعِزَالِهِ نَائِبُهُ لَا قَيِّمُ يَتِيمٍ وَوَقْفٍ، وَلَا مَنِ اسْتَخْلَفَهُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي، وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ وَوَالٍ بِانْعِزَالِ الْإِمَامِ.

وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ وَلَا مَعْزُولٍ: حَكَمْتُ بِكَذَا، وَلَا شَهَادَةُ كُلٍّ بِحُكْمِهِ إِلَّا إِنْ شَهِدَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ وَلَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِي أَنَّهُ حُكْمُهُ.

وَلَوِ ادُّعِيَ عَلَىٰ مُتَوَلٍّ جَوْرٌ فِي حُكْمٍ .. لَمْ يُسْمَعْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ، أَوْ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِحُكْمِهِ أَوْ عَلَىٰ مَعْزُولٍ شَيْءٌ .. فَكَغَيْرِهِمَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في آداب القضاء وغيرها

تَثْبُتُ التَّوْلِيَةُ بِشَاهِدَيْنِ يَخْرُجَانِ مَعَ الْمُتَوَلِّي يُخْبِرَانِ، أَوْ بِاسْتِفَاضَةٍ.

وَسُنَّ أَنْ يَكْتُبَ مُوَلِّيهِ لَهُ، وَيَبْحَثَ الْقَاضِي عَنْ حَالِ عُلَمَاءِ الْمَحَلِّ وَعُدُولِهِ، وَيَدْخُلَ يَوْمَ إِثْنَيْنِ[1] فَخَمِيسٍ فَسَبْتٍ، وَيَنْزِلَ وَسَطَ الْمَحَلِّ، وَيَنْظُرَ أَوَّلًا فِي أَهْلِ الْحَبْسِ: فَمَنْ أَقَرَّ بِحَقٍّ .. فَعَلَ مُقْتَضَاهُ، وَمَنْ قَالَ: ظُلِمْتُ .. فَعَلَىٰ خَصْمِهِ حُجَّةٌ، فَإِنْ كَانَ غَائِبًا .. كَتَبَ إِلَيْهِ لِيَحْضُرَ، ثُمَّ الْأَوْصِيَاءِ: فَمَنْ وَجَدَهُ

(١) في (أ، ب): الاثنين.

عَدْلًا قَوِيًّا .. أَقَرَّهُ، أَوْ فَاسِقًا .. أَخَذَ الْمَالَ مِنْهُ، أَوْ ضَعِيفًا .. عَضَدَهُ بِمُعِينٍ.

ثُمَّ يَتَّخِذَ كَاتِبًا عَدْلًا ذَكَرًا حُرًّا عَارِفًا بِكِتَابَةِ مَحَاضِرَ وَسِجِلَّاتٍ شَرْطًا، فَقِيهًا عَفِيفًا[1] وَافِرَ عَقْلٍ جَيِّدَ خَطٍّ نَدْبًا، وَمُتَرْجِمَيْنِ، وَأَصَمَّ مُسْمِعَيْنِ أَهْلَيْ شَهَادَةٍ، وَلَا يَضُرُّهُمَا الْعَمَىٰ.

وَيَتَّخِذَ الْقَاضِي مُزَكِّيَيْنِ، وَدِرَّةً لِتَأْدِيبٍ، وَسِجْنًا لِأَدَاءِ حَقٍّ وَلِعُقُوبَةٍ، وَمَجْلِسًا رَفِيقًا.

وَكُرِهَ مَسْجِدٌ، وَقَضَاءٌ عِنْدَ تَغَيُّرِ خُلُقِهِ بِنَحْوِ غَضَبٍ، وَأَنْ يُعَامِلَ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلٍ مَعْرُوفٍ.

وَسُنَّ أَنْ يُشَاوِرَ الْفُقَهَاءَ، وَحَرُمَ قَبُولُهُ هَدِيَّةَ مَنْ لَا عَادَةَ لَهُ قَبْلَ وِلَايَتِهِ أَوْ زَادَ عَلَيْهَا فِي مَحَلِّهَا، وَمَنْ لَهُ خُصُومَةٌ، وَإِلَّا .. جَازَ، وَسُنَّ أَنْ يُثِيبَ عَلَيْهَا أَوْ يَرُدَّهَا أَوْ يَضَعَهَا بِبَيْتِ الْمَالِ.

وَلَا يَقْضِي بِخِلَافِ عِلْمِهِ، وَلَا بِهِ فِي عُقُوبَةٍ لِلَّهِ أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِخِلَافِهِ، وَلَا لِنَفْسِهِ وَبَعْضِهِ وَرَقِيقِ كُلٍّ وَشَرِيكِهِ فِي الْمُشْتَرَكِ، وَيَقْضِي لِكُلِّ غَيْرُهُ.

وَلَوْ أَقَرَّ مُدَّعًى عَلَيْهِ، أَوْ حَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً، وَسَأَلَ الْقَاضِيَ أَنْ يُشْهِدَ بِذَلِكَ، أَوِ الْحُكْمَ بِمَا ثَبَتَ وَالْإِشْهَادَ بِهِ .. لَزِمَهُ، أَوْ أَنْ يَكْتُبَ لَهُ مَحْضَرًا أَوْ سِجِلًّا .. سُنَّ: إِجَابَتُهُ، وَنُسْخَتَانِ إِحْدَاهُمَا لَهُ، وَالْأُخْرَىٰ بِدِيوَانِ الْحُكْمِ.

وَإِذَا حَكَمَ فَبَانَ بِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، أَوْ خِلَافَ نَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ جَلِيٍّ .. بَانَ أَنْ لَا حُكْمَ، وَقَضَاءٌ رُتِّبَ عَلَىٰ أَصْلٍ كَاذِبٍ يَنْفُذُ ظَاهِرًا.

---

(١) ليس في (أ): عفيفا.

وَلَوْ رَأَىٰ وَرَقَةً فِيهَا حُكْمُهُ أَوْ شَهَادَتُهُ، أَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُ حَكَمَ أَوْ شَهِدَ بِكَذَا . . لَمْ يَعْمَلْ بِهِ حَتَّىٰ يَذْكُرَ.

وَلَهُ حَلِفٌ عَلَىٰ مَا لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ اعْتِمَادًا عَلَىٰ خَطِّ نَحْوِ مُوَرِّثِهِ إِنْ وَثِقَ بِأَمَانَتِهِ، وَلَهُ رِوَايَةُ الْحَدِيثِ بِخَطٍّ مَحْفُوظٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في التسوية بين الخصمين

تَجِبُ تَسْوِيَةٌ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ فِي الْإِكْرَامِ كَقِيَامٍ وَدُخُولٍ وَاسْتِمَاعٍ وَطَلَاقَةِ وَجْهٍ وَجَوَابِ سَلَامٍ وَمَجْلِسٍ، وَلَهُ رَفْعُ مُسْلِمٍ[1].

وَإِذَا حَضَرَاهُ . . سَكَتَ، أَوْ قَالَ: لِيَتَكَلَّمِ الْمُدَّعِي، فَإِذَا ادَّعَىٰ . . طَالَبَ خَصْمَهُ بِالْجَوَابِ، فَإِنْ أَقَرَّ فَذَاكَ، أَوْ أَنْكَرَ سَكَتَ، أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: أَلَكَ حُجَّةٌ؟ فَإِنْ قَالَ: لِي حُجَّةٌ وَأُرِيدُ حَلِفَهُ . . مُكِّنَ، أَوْ لَا ثُمَّ أَقَامَهَا . . قُبِلَتْ.

وَإِذَا ازْدَحَمَ مُدَّعُونَ . . قُدِّمَ بِسَبْقٍ عُلِمَ فَبِقُرْعَةٍ بِدَعْوَىٰ، وَسُنَّ تَقْدِيمُ مُسَافِرِينَ مُسْتَوْفِزِينَ وَنِسْوَةٍ إِنْ قَلُّوا.

وَحَرُمَ اتِّخَاذُ شُهُودٍ لَا يَقْبَلُ غَيْرَهُمْ، بَلْ مَنْ عَلِمَ حَالَهُ . . عَمِلَ بِعِلْمِهِ، وَإِلَّا . . اسْتَزْكَاهُ كَأَنْ يَكْتُبَ مَا يُمَيِّزُ الشَّاهِدَ وَالْمَشْهُودَ لَهُ وَعَلَيْهِ وَبِهِ، وَيَبْعَثَ بِهِ لِكُلِّ مُزَكٍّ، ثُمَّ يُشَافِهُهُ الْمَبْعُوثُ بِمَا عِنْدَهُ بِلَفْظِ شَهَادَةٍ، وَيَكْفِي أَنَّهُ عَدْلٌ.

وَشَرْطُ الْمُزَكِّي كَشَاهِدٍ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ بِجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ، وَخِبْرَةِ بَاطِنِ مَنْ يُعَدِّلُهُ بِصُحْبَةٍ أَوْ جِوَارٍ أَوْ مُعَامَلَةٍ.

---

(١) أي: في المجلس وغيره، واعتمد الرملي في «النهاية» (٨/ ٢٦١) أنه يجب رفع المسلم علىٰ الذمي في المجلس، وينظر: «التحفة» (١٠/ ١٥١).

وَيَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِ جَرْحٍ، وَيَعْتَمِدُ فِيهِ مُعَايَنَةً أَوْ سَمَاعًا مِنْهُ أَوِ اسْتِفَاضَةً، وَيُقَدَّمُ عَلَىٰ تَعْدِيلٍ، فَإِنْ قَالَ الْمُعَدِّلُ: تَابَ مِنْ سَبَبِهِ .. قُدِّمَ، وَلَا يَكْفِي قَوْلُ الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ: هُوَ عَدْلٌ.

بابُ: الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

هُوَ جَائِزٌ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ إِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي حُجَّةٌ وَلَمْ يَقُلْ: هُوَ مُقِرٌّ، وَلِلْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ يُنْكِرُ.

وَيَجِبُ تَحْلِيفُهُ بَعْدَ حُجَّتِهِ: إِنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ، كَمَا لَوِ ادَّعَىٰ عَلَىٰ نَحْوِ صَبِيٍّ . وَلَوِ ادَّعَىٰ وَكِيلٌ عَلَىٰ غَائِبٍ . . لَمْ يُحَلَّفْ، وَلَوْ حَضَرَ وَقَالَ: أَبْرَأَنِي مُوَكِّلُكَ . . أُمِرَ بِالتَّسْلِيمِ، وَلَهُ تَحْلِيفُهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ.

وَإِذَا حَكَمَ بِمَالٍ وَلَهُ مَالٌ فِي عَمَلِهِ . . قَضَاهُ مِنْهُ، وَإِلَّا . . فَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعِي إِنْهَاءَ الْحَالِ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ . . أَنْهَاهُ بِإِشْهَادِ عَدْلَيْنِ بِحُكْمٍ أَوْ سَمَاعِ حُجَّةٍ، وَيُسَمِّيهَا إِنْ لَمْ يُعَدِّلْهَا، وَإِلَّا . . فَلَهُ تَرْكُ تَسْمِيَتِهَا.

وَسُنَّ كِتَابٌ بِهِ يَذْكُرُ فِيهِ مَا يُمَيِّزُ الْخَصْمَيْنِ، وَخَتْمُهُ، وَيَشْهَدَانِ بِمَا جَرَىٰ إِنْ أَنْكَرَ الْخَصْمُ، فَإِنْ قَالَ: لَيْسَ الْمَكْتُوبُ اسْمِي . . حُلِّفَ إِنْ لَمْ يُعْرَفْ بِهِ، أَوْ لَسْتُ الْخَصْمَ وَثَبَتَ أَنَّهُ اسْمُهُ . . حُكِمَ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَشْرَكُهُ فِيهِ مُعَاصِرًا لِلْمُدَّعِي، وَإِلَّا . . فَإِنْ مَاتَ أَوْ أَنْكَرَ . . بَعَثَ لِلْكَاتِبِ لِيَطْلُبَ مِنَ الشُّهُودِ زِيَادَةَ تَمْيِيزٍ، وَيَكْتُبُهَا.

وَلَوْ شَافَهَ الْحَاكِمُ فِي عَمَلِهِ بِحُكْمِهِ قَاضِيًا . . أَمْضَاهُ فِي عَمَلِهِ، وَهُوَ قَضَاءٌ بِعِلْمِهِ.

وَالْإِنْهَاءُ بِحُكْمٍ يَمْضِي مُطْلَقًا، وَبِسَمَاعِ حُجَّةٍ يُقْبَلُ فِيمَا فَوْقَ مَسَافَةِ عَدْوَىٰ، وَهِيَ مَا يَرْجِعُ مِنْهَا مُبَكِّرٌ إِلَىٰ مَحَلِّهِ يَوْمَهُ.

فَصْلٌ

في الدعوىٰ بعين غائبة

ادَّعَىٰ عَيْنًا غَائِبَةً عَنِ الْبَلَدِ يُؤْمَنُ اشْتِبَاهُهَا كَحَيَوَانٍ وَعَقَارٍ عُرِفَا .. سَمِعَ حُجَّتَهُ وَحَكَمَ بِهَا، وَكَتَبَ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ لِيُسَلِّمَهَا لِلْمُدَّعِي، وَيَعْتَمِدُ فِي عَقَارٍ لَمْ يَشْتَهِرْ حُدُودَهُ.

أَوْ لَا يُؤْمَنُ .. بَالَغَ فِي وَصْفِ مِثْلِيٍّ، وَذَكَرَ قِيمَةَ مُتَقَوِّمٍ، وَسَمِعَ الْحُجَّةَ فَقَطْ، وَكَتَبَ إِلَىٰ قَاضِي بَلَدِ الْعَيْنِ بِمَا قَامَتْ بِهِ، فَيَبْعَثُهَا لِلْكَاتِبِ مَعَ الْمُدَّعِي بِكَفِيلٍ بِبَدَنِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً، وَإِلَّا .. فَمَعَ أَمِينٍ، فَإِنْ قَامَتْ بِعَيْنِهَا .. كَتَبَ بِبَرَاءَةِ الْكَفِيلِ.

أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ فَقَطْ .. كُلِّفَ إِحْضَارَ مَا يَسْهُلُ إِحْضَارُهُ؛ لِتَقُومَ الْحُجَّةُ بِعَيْنِهِ.

وَلَوْ أَنْكَرَ الْعَيْنَ .. حُلِّفَ، ثُمَّ لِلْمُدَّعِي دَعْوَىٰ بَدَلِهَا، فَإِنْ نَكَلَ فَحَلَفَ الْمُدَّعِي أَوْ أَقَامَ حُجَّةً .. كُلِّفَ الْإِحْضَارَ وَحُبِسَ عَلَيْهِ، فَإِنِ ادَّعَىٰ تَلَفَهَا .. حُلِّفَ.

وَلَوْ غَصَبَهُ عَيْنًا أَوْ دَفَعَهَا لَهُ لِيَبِيعَهَا فَجَحَدَهَا، وَشَكَّ أَبَاقِيَةٌ أَمْ لَا، فَقَالَ: أَدَّعِي عَلَيْهِ كَذَا، يَلْزَمُهُ رَدُّهُ إِنْ بَقِيَ أَوْ بَدَلُهُ إِنْ تَلِفَ أَوْ ثَمَنُهُ إِنْ بَاعَهُ .. سُمِعَتْ.

وَإِذَا أُحْضِرَتِ[1] الْعَيْنُ فَثَبَتَتْ لِلْمُدَّعِي .. فَمُؤْنَةُ الْإِحْضَارِ عَلَىٰ خَصْمِهِ، وَإِلَّا .. فَهِيَ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَيْهِ.

(١) في (أ، ب): حضرت.

فَصْلٌ

في بيان من يحكم عليه في غيبته

الْغَائِبُ الَّذِي تُسْمَعُ الْحُجَّةُ وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ: مَنْ فَوْقَ عَدْوَىٰ أَوْ تَوَارَىٰ أَوْ تَعَزَّزَ.

وَلَوْ سَمِعَ حُجَّةً عَلَىٰ غَائِبٍ فَقَدِمَ قَبْلَ الْحُكْمِ .. لَمْ تُعَدْ، بَلْ يُخْبِرُهُ وَيُمَكِّنُهُ مِنْ جَرْحٍ.

وَلَوْ سَمِعَهَا فَانْعَزَلَ فَوُلِّيَ .. أُعِيدَتْ.

وَلَوِ اسْتُعْدِيَ عَلَىٰ حَاضِرٍ .. أَحْضَرَهُ بِدَفْعِ خَتْمٍ، فَإِنِ امْتَنَعَ بِلَا عُذْرٍ .. فَبِمُرَتَّبٍ لِذَلِكَ فَبِأَعْوَانِ السُّلْطَانِ، وَيُعَزِّرُهُ، أَوْ غَائِبٍ فِي غَيْرِ عَمَلِهِ أَوْ فِيهِ وَلَهُ ثَمَّ نَائِبٌ أَوْ فِيهِ مُصْلِحٌ .. لَمْ يُحْضِرْهُ، بَلْ يَسْمَعُ حُجَّةً وَيَكْتُبُ، وَإِلَّا .. أَحْضَرَهُ مِنْ عَدْوَىٰ.

وَلَا تُحْضَرُ مُخَدَّرَةٌ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ خُرُوجُهَا لِحَاجَاتٍ.

بابُ: الْقِسْمَةِ

قَدْ يَقْسِمُ الشُّرَكَاءُ أَوْ حَاكِمٌ وَلَوْ بِمَنْصُوبِهِمَا.

وَشَرْطُ مَنْصُوبِهِ: أَهْلِيَّتُهُ لِلشَّهَادَاتِ، وَعِلْمُهُ بِقِسْمَةٍ، وَكَذَا تَعَدُّدُهُ لِتَقْوِيمٍ أَوْ جَعْلُهُ حَاكِمًا فِيهِ، وَأُجْرَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، فَعَلَىٰ الشُّرَكَاءِ.

فَإِنِ اكْتَرَوْا قَاسِمًا وَعَيَّنَ كُلٌّ قَدْرًا .. لَزِمَهُ، وَإِلَّا فَالْأُجْرَةُ عَلَىٰ قَدْرِ الْحِصَصِ الْمَأْخُوذَةِ.

ثُمَّ مَا عَظُمَ ضَرَرُ قِسْمَتِهِ إِنْ بَطَلَ نَفْعُهُ بِالْكُلِّيَّةِ كَجَوْهَرَةٍ وَثَوْبٍ نَفِيسَيْنِ .. مَنَعَهُمُ الْحَاكِمُ، وَإِلَّا .. لَمْ يَمْنَعْهُمْ وَلَمْ يُجِبْهُمْ كَسَيْفٍ يُكْسَرُ، وَكَحَمَّامٍ وَطَاحُونَةٍ صَغِيرَيْنِ.

وَلَوْ كَانَ لَهُ عُشْرُ دَارٍ لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَىٰ وَالْبَاقِي لِآخَرَ .. أُجْبِرَ بِطَلَبِ الْآخَرِ، لَا عَكْسُهُ.

وَمَا لَا يَعْظُمُ ضَرَرُهُ قِسْمَتُهُ أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: بِالْأَجْزَاءِ، كَمِثْلِيٍّ وَدَارٍ مُتَّفِقَةِ الْأَبْنِيَةِ وَأَرْضٍ مُشْتَبِهَةِ الْأَجْزَاءِ، فَيُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ، فَيُجَزَّأُ مَا يُقْسَمُ بِعَدَدِ الْأَنْصِبَاءِ إِنِ اسْتَوَتْ، وَيُكْتَبُ فِي كُلِّ رُقْعَةٍ اسْمُ شَرِيكٍ أَوْ جُزْءٍ مُمَيَّزٍ، وَتُدْرَجُ فِي بَنَادِقَ مُسْتَوِيَةٍ، ثُمَّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْهُمَا رُقْعَةً عَلَىٰ الْجُزْءِ الْأَوَّلِ إِنْ كُتِبَتِ الْأَسْمَاءُ، أَوْ عَلَىٰ اسْمِ زَيْدٍ إِنْ كُتِبَتِ الْأَجْزَاءُ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ كَنِصْفٍ وَثُلُثٍ وَسُدُسٍ .. جُزِّئَ عَلَىٰ أَقَلِّهَا، وَيُجْتَنَبُ تَفْرِيقُ حِصَّةٍ وَاحِدٍ.

الثَّانِي: بِالتَّعْدِيلِ، كَأَرْضٍ تَخْتَلِفُ قِيمَةُ أَجْزَائِهَا، وَيُجْبَرُ عَلَيْهَا فِيهَا وَفِي مَنْقُولَاتِ نَوْعٍ، وَفِي نَحْوِ دَكَاكِينَ صِغَارٍ مُتَلَاصِقَةٍ أَعْيَانًا؛ إِنْ زَالَتِ الشَّرِكَةُ.

الثَّالِثُ: بِالرَّدِّ، كَأَنْ يَكُونَ بِأَحَدِ الْجَانِبَيْنِ نَحْوُ بِئْرٍ لَا تُمْكِنُ قِسْمَتُهُ، فَيَرُدُّ آخِذُهُ قِسْطَ قِيمَتِهِ، وَلَا إِجْبَارَ فِيهِ.

وَشُرِطَ لِمَا قُسِمَ بِتَرَاضٍ رِضًا بَعْدَ قُرْعَةٍ، كَـ «رَضِينَا بِهَذِهِ».

وَالْأَوَّلُ إِفْرَازٌ، وَغَيْرُهُ بَيْعٌ.

وَلَوْ ثَبَتَ بِحُجَّةٍ غَلَطٌ أَوْ حَيْفٌ فِي قِسْمَةِ إِجْبَارٍ أَوْ قِسْمَةِ تَرَاضٍ وَهِيَ بِالْأَجْزَاءِ .. نُقِضَتْ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ .. فَلَهُ تَحْلِيفُ شَرِيكِهِ.

وَلَوِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ مَقْسُومٍ مُعَيَّنًا، وَلَيْسَ سَوَاءً .. بَطَلَتْ، وَإِلَّا .. بَطَلَتْ فِيهِ.

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

الشَّاهِدُ: حُرٌّ، مُكَلَّفٌ، ذُو مُرُوءَةٍ، يَقِظٌ، نَاطِقٌ، غَيْرُ مَحْجُورٍ بِسَفَهٍ وَمُتَّهَمٍ، عَدْلٌ بِأَنْ لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَلَمْ يُصِرَّ عَلَىٰ صَغِيرَةٍ أَوْ غَلَبَتْ طَاعَتُهُ، كَلَعِبٍ بِنَرْدٍ وَبِشِطْرَنْجٍ إِنْ شُرِطَ مَالٌ -وَإِلَّا كُرِهَ كَغِنَاءٍ بِلَا آلَةٍ وَاسْتِمَاعِهِ، لَا حُدَاءٍ وَدُفٍّ وَلَوْ بِجَلَاجِلَ وَاسْتِمَاعِهِمَا-، وَكَاسْتِعْمَالِ آلَةٍ مُطْرِبَةٍ كَطُنْبُورٍ وَعُودٍ وَصَنْجٍ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ وَيَرَاعٍ وَكُوبَةٍ؛ وَهِيَ طَبْلٌ طَوِيلٌ ضَيِّقُ الْوَسَطِ، وَاسْتِمَاعِهَا، لَا رَقْصٍ إِلَّا بِتَكَسُّرٍ، وَلَا إِنْشَاءِ شِعْرٍ وَإِنْشَادِهِ وَاسْتِمَاعِهِ إِلَّا بِفُحْشٍ أَوْ تَشْبِيبٍ بِمُعَيَّنٍ مِنْ أَمْرَدَ أَوِ امْرَأَةٍ غَيْرِ حَلِيلَةٍ.

والْمُرُوءَةُ: تَوَقِّي الْأَدْنَاسِ عُرْفًا، فَيُسْقِطُهَا أَكْلٌ وَشُرْبٌ وَكَشْفُ رَأْسٍ وَلُبْسُ فَقِيهٍ قَبَاءً أَوْ قَلَنْسُوَةً؛ حَيْثُ لَا يُعْتَادُ، وَقُبْلَةٌ حَلِيلَةٍ بِحَضْرَةِ النَّاسِ، وَإِكْثَارُ مَا يُضْحِكُ أَوْ لَعِبِ شِطْرَنْجٍ أَوْ غِنَاءٍ أَوِ اسْتِمَاعِهِ أَوْ رَقْصٍ، وَحِرْفَةٌ دَنِيئَةٌ كَحَجْمٍ وَكَنْسٍ وَدَبْغٍ مِمَّنْ لَا تَلِيقُ بِهِ.

وَالتُّهَمَةُ: جَرُّ نَفْعٍ أَوْ دَفْعُ ضُرٍّ، فَتُرَدُّ لِرَقِيقِهِ وَغَرِيمٍ لَهُ مَاتَ أَوْ حُجِرَ بِفَلَسٍ، وَبِمَا هُوَ مَحَلُّ تَصَرُّفِهِ، وَبِبَرَاءَةِ مَضْمُونِهِ، وَمِنْ غُرَمَاءِ مَحْجُورٍ فَلَسٍ بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ، وَلِبَعْضِهِ لَا عَلَيْهِ، وَلَا عَلَىٰ أَبِيهِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ أَوْ قَذْفِهَا، وَلَا لِزَوْجِهِ وَأَخِيهِ وَصَدِيقِهِ.

وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ وَغَيْرِهِ .. قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ لِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تَرِكَةٍ، فَشَهِدَا لَهُمَا بِوَصِيَّةٍ مِنْهَا .. قُبِلَتَا.

وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ شَخْصٍ عَلَيْهِ، وَهُوَ مَنْ يَحْزَنُ بِفَرَحِهِ، وَعَكْسُهُ، وَتُقْبَلُ عَلَىٰ عَدُوِّ دِينٍ كَكَافِرٍ وَمُبْتَدِعٍ، وَمِنْ مُبْتَدِعٍ لَا نُكَفِّرُهُ، لَا دَاعِيَةٍ[1] وَلَا خَطَّابِيٍّ لِمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَا يَنْفِي الِاحْتِمَالَ، وَلَا مُبَادِرٍ إِلَّا فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ فِي حَقِّ لِلَّهِ، أَوْ مَا لَهُ فِيهِ حَقٌّ مُؤَكَّدٌ كَطَلَاقٍ وَعِتْقٍ وَنَسَبٍ وَعَفْوٍ عَنْ قَوَدٍ وَبَقَاءِ عِدَّةٍ وَانْقِضَائِهَا.

وَتُقْبَلُ شَهَادَةٌ مُعَادَةٌ بَعْدَ زَوَالِ رِقٍّ أَوْ صِبًا أَوْ كُفْرٍ ظَاهِرٍ أَوْ بِدَارٍ، لَا سِيَادَةٍ أَوْ عَدَاوَةٍ أَوْ فِسْقٍ، وَإِنَّمَا يُقْبَلُ غَيْرُهَا مِنْ فَاسِقٍ أَوْ خَارِمٍ مُرُوءَةٍ بَعْدَ تَوْبَتِهِ؛ وَهِيَ نَدَمٌ بِإِقْلَاعٍ، وَعَزْمٍ أَلَّا يَعُودَ، وَخُرُوجٍ عَنْ ظُلَامَةِ آدَمِيٍّ، وَقَوْلٍ فِي قَوْلِيٍّ كَقَوْلِهِ: قَذْفِي بَاطِلٌ، وَأَنَا نَادِمٌ، وَلَا أَعُودُ، وَاسْتِبْرَاءِ سَنَةٍ فِي فِعْلِيٍّ وَشَهَادَةِ زُورٍ وَقَذْفِ إِيذَاءٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أنواع المشهود به وتعدد الشهود

لَا يَكْفِي لِغَيْرِ هِلَالِ رَمَضَانَ شَاهِدٌ، وَشُرِطَ لِنَحْوِ زِنًى أَرْبَعَةٌ، وَلِمَالٍ وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ كَبَيْعٍ وَإِقَالَةٍ وَخِيَارٍ؛ رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلِغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ عُقُوبَةٍ وَمَا يَظْهَرُ لِرِجَالٍ غَالِبًا كَنِكَاحٍ وَطَلَاقٍ وَإِقْرَارٍ بِنَحْوِ زِنًى وَمَوْتٍ وَوَكَالَةٍ وَوِصَايَةٍ وَشَهَادَةٍ عَلَىٰ شَهَادَةٍ؛ رَجُلَانِ، وَمَا لَا يَرَوْنَهُ غَالِبًا كَبَكَارَةٍ وَوِلَادَةٍ وَحَيْضٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبِ امْرَأَةٍ تَحْتَ ثَوْبِهَا؛ يَثْبُتُ بِمَنْ مَرَّ وَبِأَرْبَعٍ.

وَلَا يَثْبُتُ بِرَجُلٍ وَيَمِينٍ إِلَّا مَالٌ أَوْ مَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ، وَلَا يَثْبُتُ شَيْءٌ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ.

---

(١) هذا ما اعتمده ابن حجر في «التحفة» (١٠/ ٢٣٦)، واعتمد الرملي في «النهاية» (٨/ ٣٠٥) أن شهادة الداعي إلىٰ بدعته تقبل إلا شهادة الخطابية لموافقيهم من غير بيان السبب.

وَيَذْكُرُ فِي حَلِفِهِ صِدْقَ شَاهِدِهِ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ وَتَعْدِيلِهِ، وَلَهُ تَرْكُ حَلِفِهِ وَتَحْلِيفُ خَصْمِهِ، فَإِنْ نَكَلَ . . فَلَهُ أَنْ يَحْلِفَ يَمِينَ الرَّدِّ.

وَلَوْ قَالَ لِمَنْ بِيَدِهِ أَمَةٌ وَوَلَدُهَا: هَذِهِ مُسْتَوْلَدَتِي عَلِقَتْ بِذَا فِي مِلْكِي مِنِّي، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ . . ثَبَتَ الْإِيلَادُ لَا نَسَبُ الْوَلَدِ وَحُرِّيَّتُهُ، أَوْ غُلَامٌ: كَانَ لِي وَأَعْتَقْتُهُ، وَحَلَفَ مَعَ شَاهِدٍ . . انْتَزَعَهُ وَصَارَ حُرًّا.

وَلَوِ ادَّعَوْا مَالًا لِمُوَرِّثِهِمْ وَأَقَامُوا شَاهِدًا، وَحَلَفَ بَعْضُهُمْ . . انْفَرَدَ بِنَصِيبِهِ وَبَطَلَ حَقُّ كَامِلٍ حَضَرَ وَنَكَلَ، وَغَيْرُهُ إِذَا زَالَ عُذْرُهُ . . حَلَفَ وَأَخَذَ نَصِيبَهُ بِلَا إِعَادَةِ شَهَادَةٍ.

وَشُرِطَ لِشَهَادَةٍ بِفِعْلٍ كَزِنًى إِبْصَارٌ، فَيُقْبَلُ أَصَمُّ، وَبِقَوْلٍ كَعَقْدٍ هُوَ وَسَمْعٌ، فَلَا يُقْبَلُ أَصَمُّ، وَأَعْمَىٰ إِلَّا أَنْ يُقِرَّ فِي أُذُنِهِ فَيُمْسِكَهُ حَتَّىٰ يَشْهَدَ، أَوْ يَكُونَ عَمَاهُ بَعْدَ تَحَمُّلِهِ وَالْمَشْهُودُ لَهُ وَعَلَيْهِ مَعْرُوفَي الِاسْمِ وَالنَّسَبِ.

وَمَنْ سَمِعَ قَوْلَ شَخْصٍ أَوْ رَأَىٰ فِعْلَهُ وَعَرَفَهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ . . شَهِدَ بِهِمَا إِنْ غَابَ أَوْ مَاتَ، وَإِلَّا فَبِإِشَارَةٍ كَمَا لَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ بِهِمَا وَمَاتَ وَلَمْ يُدْفَنْ.

وَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُ شَهَادَةٍ عَلَىٰ مُنْتَقِبَةٍ اعْتِمَادًا عَلَىٰ صَوْتِهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا بِعَيْنِهَا أَوْ بِاسْمٍ وَنَسَبٍ . . جَازَ وَأَدَّىٰ بِمَا عَلِمَ، لَا بِتَعْرِيفِ عَدْلٍ أَوْ عَدْلَيْنِ، وَالْعَمَلُ بِخِلَافِهِ.

وَلَوْ ثَبَتَ عَلَىٰ عَيْنِهِ حَقٌّ . . سَجَّلَ الْقَاضِي بِحِلْيَةٍ، لَا بِاسْمٍ وَنَسَبٍ لَمْ يَثْبُتَا.

وَلَهُ بِلَا مُعَارِضٍ شَهَادَةٌ بِنَسَبٍ وَمَوْتٍ وَعِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَوَقْفٍ وَنِكَاحٍ بِتَسَامُعٍ مِنْ جَمْعٍ يُؤْمَنُ كَذِبُهُمْ، وَبِمِلْكٍ بِهِ أَوْ بِيَدٍ وَتَصَرُّفٍ تَصَرُّفَ مُلَّاكٍ مُدَّةً طَوِيلَةً عُرْفًا أَوْ بِاسْتِصْحَابٍ.

فَصْلٌ

في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَكِتَابَةُ الصَّكِّ فَرْضَا كِفَايَةٍ، وَكَذَا الْأَدَاءُ إِنْ كَانُوا جَمْعًا، فَلَوْ طُلِبَ مِنْ وَاحِدٍ أَوِ اثْنَيْنِ أَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا هُمَا أَوْ وَاحِدٌ وَالْحَقُّ يَثْبُتُ بِهِ وَبِيَمِينٍ . . فَفَرْضُ عَيْنٍ.

وَإِنَّمَا يَجِبُ إِنْ دُعِيَ مِنْ مَسَافَةِ عَدْوَىٰ، وَلَمْ يُجْمَعْ عَلَىٰ فِسْقِهِ، وَلَا عُذْرَ لَهُ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ، وَالْمَعْذُورُ يُشْهِدُ عَلَىٰ شَهَادَتِهِ، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي مَنْ يَسْمَعُهَا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها

تُقْبَلُ شَهَادَةٌ عَلَىٰ شَهَادَةٍ مَقْبُولٍ فِي غَيْرِ عُقُوبَةٍ لِلَّهِ وَإِحْصَانٍ.

وَتَحَمُّلُهَا بِأَنْ يَسْتَرْعِيَهُ فَيَقُولَ: أَنَا شَاهِدٌ بِكَذَا وَأُشْهِدُكَ أَوِ اشْهَدْ عَلَىٰ شَهَادَتِي، أَوْ يَسْمَعَهُ يَشْهَدُ عِنْدَ حَاكِمٍ، أَوْ يُبَيِّنُ سَبَبَهَا كَأَشْهَدُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَىٰ فُلَانٍ أَلْفًا قَرْضًا.

وَلْيُبَيِّنِ الْفَرْعُ عِنْدَ الْأَدَاءِ جِهَةَ التَّحَمُّلِ، إِلَّا أَنْ يَثِقَ الْحَاكِمُ بِعِلْمِهِ.

وَلَوْ حَدَثَ بِالْأَصْلِ عَدَاوَةٌ أَوْ فِسْقٌ . . لَمْ يَشْهَدْ فَرْعٌ، وَصَحَّ أَدَاءُ كَامِلٍ تَحَمَّلَ نَاقِصًا، وَيَكْفِي فَرْعَانِ لِأَصْلَيْنِ.

وَشَرْطُ قَبُولِهَا مَوْتُ أَصْلٍ، أَوْ عُذْرُهُ بِعُذْرِ جُمُعَةٍ، أَوْ غَيْبَتُهُ فَوْقَ عَدْوَىٰ، وَأَنْ يُسَمِّيَهُ فَرْعٌ، وَلَهُ تَزْكِيَتُهُ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في رجوع الشهود عن شهادتهم

رَجَعُوا عَنِ الشَّهَادَةِ قَبْلَ الْحُكْمِ .. امْتَنَعَ، أَوْ بَعْدَهُ .. لَمْ يُنْقَضْ وَلَا تُسْتَوْفَىٰ عُقُوبَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ اسْتُوفِيَتْ بِقَطْعٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ جَلْدٍ وَمَاتَ، وَقَالُوا: تَعَمَّدْنَا وَعَلِمْنَا أَنَّهُ يُسْتَوْفَىٰ مِنْهُ بِقَوْلِنَا .. لَزِمَهُمْ قَوَدٌ إِنْ جَهِلَ الْوَلِيُّ تَعَمُّدَهُمْ، كَمُزَكٍّ وَقَاضٍ.

فَلَوْ رَجَعَ هُوَ وَهُمْ .. فَالْقَوَدُ وَالدِّيَةُ مُنَاصَفَةٌ، أَوْ وَلِيٌّ وَلَوْ مَعَهُمْ .. فَعَلَيْهِ دُونَهُمْ.

وَلَوْ شَهِدُوا بِبَيْنُونَةٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي فَرَجَعُوا .. لَزِمَهُمْ مَهْرُ مِثْلٍ وَلَوْ قَبْلَ وَطْءٍ، إِلَّا إِنْ ثَبَتَ أَنْ لَا نِكَاحَ.

وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ مَالٍ .. غَرِمُوا مُوَزَّعًا عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ وَبَقِيَ نِصَابٌ .. فَلَا، أَوْ دُونَهُ .. فَقِسْطٌ مِنْهُ، وَعَلَىٰ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ .. نِصْفٌ، وَعَلَيْهِ مَعَ أَرْبَعٍ فِي نَحْوِ رَضَاعٍ .. ثُلُثٌ، فَإِنْ رَجَعَ هُوَ أَوْ ثِنْتَانِ .. فَلَا غُرْمَ، وَفِي مَالٍ .. نِصْفٌ، فَإِنْ رَجَعَ ثِنْتَانِ .. فَلَا غُرْمَ، كَمَا لَوْ رَجَعَ شُهُودُ إِحْصَانٍ أَوْ صِفَةٍ.

كِتَابُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ

الْمُدَّعِي: مَنْ خَالَفَ قَوْلُهُ الظَّاهِرَ، وَالْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ: مَنْ وَافَقَهُ.

فَلَوْ قَالَ قَبْلَ وَطْءٍ: أَسْلَمْنَا مَعًا، وَقَالَتْ: مُرَتَّبًا .. فَهُوَ مُدَّعٍ.

وَشُرِطَ فِي غَيْرِ عَيْنٍ وَدَيْنٍ دَعْوَىٰ عِنْدَ حَاكِمٍ، وَإِنِ اسْتَحَقَّ عَيْنًا .. فَكَذَا إِنْ خَشِيَ بِأَخْذِهَا ضَرَرًا، أَوْ دَيْنًا عَلَىٰ غَيْرِ مُمْتَنِعٍ .. طَالَبَهُ، أَوْ مُمْتَنِعٍ .. أَخَذَ جِنْسَ حَقِّهِ فَيَمْلِكُهُ، ثُمَّ غَيْرَهُ فَيَبِيعُهُ حَيْثُ لَا حُجَّةَ، فَلَهُ فِعْلُ مَا لَا يَصِلُ لِلْمَالِ إِلَّا بِهِ، وَالْمَأْخُوذُ مَضْمُونٌ إِنْ تَلِفَ قَبْلَ تَمَلُّكِهِ، وَلَا يَأْخُذُ فَوْقَ حَقِّهِ إِنْ أَمْكَنَ، وَلَهُ أَخْذُ مَالِ غَرِيمِ غَرِيمِهِ.

وَمَتَىٰ ادَّعَىٰ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا .. وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ، أَوْ عَيْنًا تَنْضَبِطُ .. وَصَفَهَا بِصِفَةِ سَلَمٍ، فَإِنْ تَلِفَتْ مُتَقَوِّمَةً .. ذَكَرَ قِيمَةً، أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا .. وَصَفَهُ بِصِحَّةٍ، أَوْ نِكَاحًا .. فَكَذَا مَعَ: نَكَحْتُهَا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ، وَرِضَاهَا إِنْ شُرِطَ، وَيَزِيدُ فِيمَنْ بِهَا رِقٌّ: عَجْزًا عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ وَخَوْفَ زِنًى.

وَلَا يَمِينَ عَلَىٰ مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً، إِلَّا إِنِ ادَّعَىٰ خَصْمُهُ مُسْقِطًا، فَيَحْلِفُ عَلَىٰ نَفْيِهِ، وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِيَأْتِيَ بِدَافِعٍ .. أُمْهِلَ ثَلَاثَةً.

وَلَوِ ادَّعَىٰ رِقَّ غَيْرِ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، فَقَالَ: أَنَا حُرٌّ أَصَالَةً .. حُلِّفَ، أَوْ رِقَّهُمَا وَلَيْسَا بِيَدِهِ .. لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِحُجَّةٍ، أَوْ بِيَدِهِ وَجُهِلَ لَقْطُهُمَا .. حُلِّفَ، وَإِنْكَارُهُمَا لَغْوٌ.

وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَىٰ بِمُؤَجَّلٍ.

فَصْلٌ

فيما يتعلق بجواب المدعىٰ عليه

أَصَرَّ عَلَىٰ سُكُوتِهِ عَنْ جَوَابِ الدَّعْوَىٰ .. فَكَنَاكِلٍ.

فَإِنِ ادَّعَىٰ عَشَرَةً .. لَمْ يَكْفِ «لَا تَلْزَمُنِي» حَتَّىٰ يَقُولَ: «وَلَا بَعْضُهَا»، وَكَذَا يَحْلِفُ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَىٰ نَفْيِهَا فَقَطْ .. فَنَاكِلٌ عَمَّا دُونَهَا، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعِي عَلَىٰ اسْتِحْقَاقِهِ.

أَوْ شُفْعَةً أَوْ مَالًا مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ .. كَفَىٰ «لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا»، أَوْ «لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُ شَيْءٍ»، وَحَلَفَ كَمَا أَجَابَ.

أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا بِيَدِ خَصْمِهِ .. كَفَاهُ «لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ»، أَوْ «إِنِ ادَّعَيْتَ مِلْكًا مُطْلَقًا .. فَلَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيمُهُ، أَوْ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا .. فَاذْكُرْهُ لِأُجِيبَ»، فَإِنْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ وَادَّعَىٰ رَهْنًا أَوْ إِجَارَةً .. كُلِّفَ بَيِّنَةً.

أَوْ عَيْنًا فَقَالَ: «لَيْسَتْ لِي»، أَوْ أَضَافَهَا لِمَنْ تَتَعَذَّرُ مُخَاصَمَتُهُ .. لَمْ تُنْزَعْ، وَلَا تَنْصَرِفُ الْخُصُومَةُ، بَلْ يَحْلِفُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ تَسْلِيمٌ، أَوْ يُقِيمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً، وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لِحَاضِرٍ وَصَدَّقَهُ .. صَارَتِ الْخُصُومَةُ مَعَهُ، أَوْ لِغَائِبٍ .. انْصَرَفَتْ، فَإِنْ أَقَامَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً فَقَضَاءٌ عَلَىٰ غَائِبٍ، وَإِلَّا .. وُقِفَ الْأَمْرُ إِلَىٰ قُدُومِهِ.

وَمَا قُبِلَ إِقْرَارُ رَقِيقٍ بِهِ كَعُقُوبَةٍ .. فَالدَّعْوَىٰ وَالْجَوَابُ عَلَيْهِ، وَمَا لَا كَأَرْشٍ .. فَعَلَىٰ السَّيِّدِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في كيفية الحلف وضابط الحالف

سُنَّ تَغْلِيظُ يَمِينٍ لَا فِي نَجِسٍ أَوْ مَالٍ لَمْ يَبْلُغْ نِصَابَ زَكَاةِ نَقْدٍ وَلَمْ يَرَهُ قَاضٍ، بِمَا فِي اللِّعَانِ مِنْ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وَبِزِيَادَةِ أَسْمَاءٍ وَصِفَاتٍ.

وَيَحْلِفُ عَلَىٰ الْبَتِّ لَا فِي نَفْيٍ مُطْلَقٍ لِفِعْلٍ لَا يُنْسَبُ لَهُ، فَعَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ نَفْيِ الْعِلْمِ.

وَيُعْتَبَرُ نِيَّةُ الْحَاكِمِ، فَلَا يَدْفَعُ إِثْمَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ نَحْوُ تَوْرِيَةٍ.

وَمَنْ طُلِبَ مِنْهُ يَمِينٌ عَلَىٰ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ .. حَلَفَ.

وَلَا يُحَلَّفُ قَاضٍ عَلَىٰ تَرْكِهِ ظُلْمًا فِي حُكْمِهِ، وَلَا شَاهِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَا مُدَّعٍ صِبًا، بَلْ يُمْهَلُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ، إِلَّا كَافِرًا أَنْبَتَ وَقَالَ: تَعَجَّلْتُهُ.

وَالْيَمِينُ تَقْطَعُ الْخُصُومَةَ حَالًا، لَا الْحَقَّ، فَتُسْمَعُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعِي بَعْدُ.

وَلَوْ قَالَ الْخَصْمُ: حَلِّفْنِي فَلْيَحْلِفْ أَنَّهُ لَمْ يُحَلِّفْنِي .. مُكِّنَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في النكول

نَكَلَ كَأَنْ قَالَ -بَعْدَ قَوْلِ الْقَاضِي: احْلِفْ-: لَا، أَوْ: أَنَا نَاكِلٌ، أَوْ سَكَتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَحَكَمَ بِنُكُولِهِ، أَوْ قَالَ لِلْمُدَّعِي: احْلِفْ .. حَلَفَ الْمُدَّعِي، وَقَضَىٰ لَهُ، لَا بِنُكُولِهِ.

وَيَمِينُ الرَّدِّ كَإِقْرَارِ الْخَصْمِ، فَلَا تُسْمَعُ بَعْدَهَا حُجَّتُهُ بِمُسْقِطٍ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الْمُدَّعِي سَقَطَ حَقُّهُ، وَتُسْمَعُ حُجَّتُهُ، فَإِنْ أَبْدَىٰ عُذْرًا كَإِقَامَةِ حُجَّةٍ .. أُمْهِلَ ثَلَاثَةً، وَلَا يُمْهَلُ خَصْمُهُ لِذَلِكَ حِينَ يُسْتَحْلَفُ إِلَّا بِرِضَا الْمُدَّعِي، وَإِنِ اسْتَمْهَلَ فِي ابْتِدَاءِ الْجَوَابِ لِذَلِكَ .. أُمْهِلَ إِلَىٰ آخِرِ الْمَجْلِسِ إِنْ شَاءَ.

وَمَنْ طُولِبَ بِجِزْيَةٍ فَادَّعَىٰ مُسْقِطًا: فَإِنْ وَافَقَتِ الظَّاهِرَ وَحَلَفَ، وَإِلَّا .. طُولِبَ بِهَا، أَوْ بِزَكَاةٍ فَادَّعَاهُ .. لَمْ يُطَالَبْ بِهَا.

وَلَوِ ادَّعَىٰ وَلِيُّ صَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ حَقًّا لَهُ، فَأَنْكَرَ وَنَكَلَ .. لَمْ يَحْلِفِ الْوَلِيُّ.

فَصْلٌ

في تعارض البينتين

ادَّعَىٰ كُلٌّ مِنْهُمَا شَيْئًا وَأَقَامَ بَيِّنَةً، وَهُوَ بِيَدِ ثَالِثٍ .. سَقَطَتَا، أَوْ بِيَدِهِمَا أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ .. فَهُوَ لَهُمَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدِهِمَا .. رَجَحَتْ بَيِّنَتُهُ إِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ؛ وَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ وَأَسْنَدَتْ بَيِّنَتُهُ إِلَىٰ مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَتِهَا، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ: هُوَ مِلْكِي اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ، فَقَالَ: بَلْ مِلْكِي .. رُجِّحَ الْخَارِجُ، فَلَوْ أُزِيلَتْ يَدُهُ بِإِقْرَارٍ .. لَمْ تُسْمَعْ دَعْوَاهُ بِغَيْرِ ذِكْرِ انْتِقَالٍ.

وَيُرَجَّحُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَىٰ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ، لَا بِزِيَادَةِ شُهُودٍ، وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَىٰ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا بِمُؤَرَّخَةٍ عَلَىٰ مُطْلَقَةٍ.

وَيُرَجَّحُ بِتَأْرِيخٍ سَابِقٍ، وَلِصَاحِبِهِ أُجْرَةٌ وَزِيَادَةٌ حَادِثَةٌ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

وَلَوْ شَهِدَتْ بِمِلْكِهِ أَمْسِ .. لَمْ تُسْمَعْ حَتَّىٰ تَقُولَ: وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ، أَوْ: لَا نَعْلَمُ مُزِيلًا لَهُ، أَوْ تُبَيِّنَ سَبَبَهُ.

وَلَوْ أَقَامَ حُجَّةً مُطْلَقَةً بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ .. لَمْ يَسْتَحِقَّ وَلَدًا أَوْ ثَمَرَةً ظَاهِرَةً.

وَلَوِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا، فَأُخِذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ غَيْرِ إِقْرَارٍ وَلَوْ مُطْلَقَةً .. رَجَعَ عَلَىٰ بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ مِلْكًا مُطْلَقًا، فَشَهِدَتْ لَهُ مَعَ سَبَبِهِ .. لَمْ يَضُرَّ، وَإِنْ ذَكَرَ سَبَبًا وَهِيَ آخَرَ .. ضَرَّ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في اختلاف المتداعيين

اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ مُكْتَرَىٰ، أَوِ ادَّعَىٰ كُلٌّ عَلَىٰ ثَالِثٍ بِيَدِهِ شَيْءٌ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْهُ وَسَلَّمَهُ ثَمَنَهُ، وَأَقَامَ بَيِّنَةً: فَإِنِ اخْتَلَفَ تَأْرِيخُهُمَا .. حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ، وَإِلَّا ..

سَقَطَتَا، أَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ لَهُ وَأَقَامَهَا .. سَقَطَتَا إِنْ لَمْ يُمْكِنْ جَمْعٌ، وَإِلَّا .. لَزِمَهُ الثَّمَنَانِ.

وَلَوْ مَاتَ عَنِ ابْنَيْنِ مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيٍّ فَقَالَ كُلٌّ: مَاتَ عَلَىٰ دِينِي: فَإِنْ عُرِفَتْ نَصْرَانِيَّتُهُ .. حُلِّفَ النَّصْرَانِيُّ، فَإِنْ أَقَامَ كُلٌّ بَيِّنَةً مُطْلَقَةً .. قُدِّمَ الْمُسْلِمُ، وَإِنْ قُيِّدَتْ بِأَنَّ آخِرَ كَلَامِهِ نَصْرَانِيَّةٌ .. حُلِّفَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ جُهِلَ دِينُهُ وَلِكُلٍّ بَيِّنَةٌ أَوْ لَا بَيِّنَةَ .. حَلَفَا.

وَلَوْ مَاتَ نَصْرَانِيٌّ عَنْهُمَا فَقَالَ الْمُسْلِمُ: أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَوْتِهِ، وَالنَّصْرَانِيُّ: قَبْلَهُ .. حُلِّفَ الْمُسْلِمُ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ النَّصْرَانِيِّ . أَوْ قَالَ الْمُسْلِمُ: مَاتَ قَبْلَ إِسْلَامِي، وَالنَّصْرَانِيُّ: بَعْدَهُ، وَاتَّفَقَا عَلَىٰ وَقْتِ الْإِسْلَامِ .. فَعَكْسُهُ.

وَلَوْ مَاتَ عَنْ أَبَوَيْنِ كَافِرَيْنِ وَابْنَيْنِ مُسْلِمَيْنِ، فَقَالَ كُلٌّ: مَاتَ عَلَىٰ دِينِنَا .. حُلِّفَ الْأَبَوَانِ.

وَلَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ سَالِمًا، وَأُخْرَىٰ غَانِمًا، وَكُلٌّ ثُلُثُ مَالِهِ: فَإِنِ اخْتَلَفَ تَأْرِيخٌ .. قُدِّمَ الْأَسْبَقُ، أَوِ اتَّحَدَ .. أُقْرِعَ، وَإِلَّا .. عَتَقَ مِنْ كُلٍّ نِصْفُهُ.

أَوْ شَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ وَصَّىٰ بِعِتْقِ سَالِمٍ، وَوَارِثَانِ أَنَّهُ رَجَعَ وَوَصَّىٰ بِعِتْقِ غَانِمٍ، وَكُلٌّ ثُلُثُهُ .. تَعَيَّنَ غَانِمٌ، فَإِنْ كَانَا حَائِزَيْنِ فَاسِقَيْنِ .. فَسَالِمٌ وَثُلُثَا غَانِمٍ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في القائف

شَرْطُ الْقَائِفِ: أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَاتِ، وَتَجْرِبَةٌ.

فَإِذَا تَدَاعَيَا -وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا إِسْلَامًا وَحُرِّيَّةً- مَجْهُولًا، أَوْ وَلَدَ مَوْطُوءَتِهِمَا وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ كُلٍّ، كَأَنْ وَطِئَا امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ، أَوْ أَحَدُهُمَا زَوْجَةَ الْآخَرِ بِشُبْهَةٍ،

وَوَلَدَتْهُ لِمَا بَيْنَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَأَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَطْئِهِمَا . . عُرِضَ عَلَيْهِ، فَإِنْ تَخَلَّلَ حَيْضَةٌ . . فَلِلثَّانِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ زَوْجًا فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ.

كِتَابُ الإِعْتَاقِ

أَرْكَانُهُ: عَتِيقٌ، وَصِيغَةٌ، وَمُعْتِقٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: مَا فِي وَاقِفٍ، وَأَهْلِيَّةُ وَلَاءٍ.

وَفِي الْعَتِيقِ: أَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ غَيْرَ عِتْقٍ يَمْنَعُ بَيْعَهُ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ وَهُوَ مُشْتَقٌّ تَحْرِيرٍ وَإِعْتَاقٍ وَفَكِّ رَقَبَةٍ، أَوْ كِنَايَةٌ كَ «لَا مِلْكَ لِي عَلَيْكَ»، «لَا سُلْطَانَ»، «لَا سَبِيلَ»، «لَا خِدْمَةَ»، «أَنْتَ سَائِبَةٌ»، «أَنْتَ مَوْلَايَ»، وَصِيغَةِ طَلَاقٍ أَوْ ظِهَارٍ، وَلَا يَضُرُّ خَطَأٌ بِتَذْكِيرٍ أَوْ تَأْنِيثٍ.

وَصَحَّ مُعَلَّقًا، وَمُضَافًا لِجُزْئِهِ فَيَعْتِقُ كُلُّهُ، وَمُفَوَّضًا إِلَيْهِ فَلَوْ قَالَ: خَيَّرْتُكَ، وَنَوَىٰ تَفْوِيضًا، أَوْ: إِعْتَاقُكَ إِلَيْكَ، فَأَعْتَقَ نَفْسَهُ .. عَتَقَ . وَبِعِوَضٍ وَلَوْ فِي بَيْعٍ، وَالْوَلَاءُ لِسَيِّدِهِ.

وَلَوْ أَعْتَقَ حَامِلًا بِمَمْلُوكٍ لَهُ .. تَبِعَهَا، لَا عَكْسُهُ، أَوْ مُشْتَرَكًا أَوْ نَصِيبَهُ .. عَتَقَ نَصِيبُهُ وَسَرَىٰ بِالْإِعْتَاقِ لِمَا أَيْسَرَ بِهِ وَلَوْ مَدِينًا كَإِيلَادِهِ، وَعَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ: قِيمَةُ مَا أَيْسَرَ بِهِ وَقْتَ الْإِعْتَاقِ أَوِ الْعُلُوقِ، وَحِصَّتُهُ مِنْ مَهْرٍ، لَا قِيمَتُهَا مِنَ الْوَلَدِ، وَلَا يَسْرِي تَدْبِيرٌ.

وَلَوْ قَالَ لِمُوسِرٍ: أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَعَلَيْكَ قِيمَةُ نَصِيبِي، فَأَنْكَرَ .. حُلِّفَ، وَيَعْتِقُ نَصِيبُ الْمُدَّعِي فَقَطْ بِإِقْرَارِهِ، أَوْ لِشَرِيكِهِ: إِنْ أَعْتَقْتَ نَصِيبَكَ فَنَصِيبِي حُرٌّ، فَأَعْتَقَ وَهُوَ مُوسِرٌ .. سَرَىٰ وَلَزِمَهُ الْقِيمَةُ، فَلَوْ قَالَهُ لَهُ وَقَالَ: مَعَ نَصِيبِكَ، أَوْ: قَبْلَهُ، فَأَعْتَقَ .. عَتَقَ نَصِيبُ كُلٍّ عَنْهُ، وَالْوَلَاءُ لَهُمَا.

وَلَوْ تَعَدَّدَ مُعْتِقٌ وَلَوْ مَعَ تَفَاوُتٍ .. فَالْقِيمَةُ بِعَدَدِهِ.

وَشُرِطَ لِلسِّرَايَةِ تَمَلُّكُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَوْ وَرِثَ جُزْءَ بَعْضِهِ .. لَمْ يَسْرِ.

وَالْمَيْتُ مُعْسِرٌ، وَكَذَا الْمَرِيضُ إِلَّا فِي ثُلُثِ مَالِهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في العتق بالبعضية

مَلَكَ حُرٌّ بَعْضَهُ .. عَتَقَ، وَلَا يَشْتَرِي لِمَوْلِيِّهِ بَعْضَهُ، وَلَوْ وُهِبَ أَوْ وُصِّيَ لَهُ وَلَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ .. فَعَلَى الْوَلِيِّ قَبُولُهُ وَيَعْتِقُ، وَإِلَّا .. لَمْ يَجُزْ.

وَلَوْ مَلَكَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مَجَّانًا .. عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، أَوْ بِعِوَضٍ بِلَا مُحَابَاةٍ .. فَمِنْ ثُلُثِهِ وَلَا يَرِثُهُ، فَإِنْ كَانَ مَدِينًا .. بِيعَ لِلدَّيْنِ، أَوْ بِهَا .. فَقَدْرُهَا كَمِلْكِهِ مَجَّانًا، وَالْبَاقِي مِنَ الثُّلُثِ.

وَلَوْ وُهِبَ لِرَقِيقٍ جُزْءُ بَعْضِ سَيِّدِهِ فَقَبِلَ .. عَتَقَ وَسَرَى[1]، وَعَلَى سَيِّدِهِ قِيمَةُ بَاقِيهِ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق

أَعْتَقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ، وَلَا دَيْنَ .. عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَوْ ثَلَاثَةً مَعًا كَذَلِكَ وَقِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ، أَوْ قَالَ: أَعْتَقْتُ ثُلُثَكُمْ، أَوْ ثُلُثَ كُلٍّ مِنْكُمْ، أَوْ ثُلُثُكُمْ حُرٌّ .. عَتَقَ أَحَدُهُمْ بِقُرْعَةٍ، بِأَنْ يُكْتَبَ فِي رُقْعَتَيْنِ: رِقٌّ، وَفِي ثَالِثَةٍ: عِتْقٌ، وَتُخْرَجُ وَاحِدَةٌ بِاسْمِ أَحَدِهِمْ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ .. عَتَقَ وَرَقَّ الْآخَرَانِ،

(١) هذا ما في «المنهاج» (ص ٥٨٨)، واعتمده ابن حجر في «التحفة» (١٠/ ٣٦٩)، أما الرملي فاعتمد في «النهاية» (٨/ ٣٩٠) عدم السراية، بناء على ما في «الروضة» (١٢/ ١٣٥).

أَوِ الرِّقُ . . رَقَّ وَأُخْرِجَتْ أُخْرَىٰ بِاسْمِ آخَرَ، أَوْ تُكْتَبَ أَسْمَاؤُهُمْ، ثُمَّ تُخْرَجُ رُقْعَةٌ عَلَىٰ الْعِتْقِ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ . . عَتَقَ وَرَقَّا.

أَوْ مُخْتَلِفَةٌ كَمِئَةٍ وَمِئَتَيْنِ وَثَلَاثِ مِئَةٍ . . أُقْرِعَ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ خَرَجَ لِلثَّانِي . . عَتَقَ وَرَقَّا، أَوْ لِلثَّالِثِ . . عَتَقَ ثُلُثَاهُ، أَوْ لِلْأَوَّلِ . . عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ، فَمَنْ خَرَجَ . . تُمِّمَ مِنْهُ الثُّلُثُ.

أَوْ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ وَأَمْكَنَ تَوْزِيعٌ بِعَدَدٍ وَقِيمَةٍ كَسِتَّةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ . . جُعِلُوا اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ، أَوْ بِقِيمَةٍ فَقَطْ أَوْ عَكْسُهُ كَسِتَّةٍ قِيمَةُ أَحَدِهِمْ مِئَةٌ وَاثْنَيْنِ مِئَةٌ وَثَلَاثَةٍ مِئَةٌ . . جُزِّئُوا كَذَلِكَ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَأَرْبَعَةٍ قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ . . سُنَّ أَنْ يُجَزَّؤُوا ثَلَاثَةً: وَاحِدٌ وَوَاحِدٌ وَاثْنَانِ، فَإِنْ خَرَجَ لِوَاحِدٍ . . عَتَقَ، ثُمَّ أُقْرِعَ لِتَتْمِيمِ الثُّلُثِ، أَوْ لِلِاثْنَيْنِ . . رَقَّ الْآخَرَانِ، ثُمَّ أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا، فَيَعْتِقُ مَنْ خَرَجَ لَهُ الْعِتْقُ وَثُلُثُ الْآخَرِ.

وَإِذَا عَتَقَ بَعْضُهُمْ بِقُرْعَةٍ، فَظَهَرَ مَالٌ، وَخَرَجَ كُلُّهُمْ مِنَ الثُّلُثِ . . بَانَ عِتْقُهُمْ، وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ، أَوْ بَعْضُهُمْ . . أُقْرِعَ.

وَمَنْ عَتَقَ وَلَوْ بِقُرْعَةٍ . . بَانَ عِتْقُهُ وَقُوِّمَ وَلَهُ كَسْبُهُ مِنَ الْإِعْتَاقِ، فَلَا يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ.

وَمَنْ رَقَّ . . قُوِّمَ بِأَقَلِّ قِيمَةٍ مِنْ مَوْتٍ إِلَىٰ قَبْضٍ، وَحُسِبَ كَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَهُ مِنَ الثُّلُثَيْنِ، فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ، قِيمَةُ كُلٍّ مِئَةٌ، فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِئَةً . . أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ . . عَتَقَ وَلَهُ الْمِئَةُ، أَوْ لِغَيْرِهِ . . عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ، فَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ . . عَتَقَ ثُلُثُهُ، أَوْ لَهُ . . عَتَقَ رُبُعُهُ، وَلَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ.

فَصْلٌ

في الولاء

مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ مَنْ بِهِ رِقٌّ وَلَوْ بِكِتَابَةٍ أَوْ تَدْبِيرٍ .. فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَلِعَصَبَتِهِ، يُقَدَّمُ بِفَوَائِدِهِ الْأَقْرَبُ.

وَوَلَاءُ وَلَدِ عَتِيقَةٍ مِنْ عَبْدٍ لِمَوْلَاهَا، فَإِنْ عَتَقَ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ .. انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ، أَوِ الْأَبُ بَعْدَ الْجَدِّ .. انْجَرَّ لِمَوْلَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ هَذَا الْوَلَدُ أَبَاهُ .. جَرَّ وَلَاءَ إِخْوَتِهِ إِلَيْهِ.

كِتَابُ التَّدْبِيرِ

هُوَ تَعْلِيقُ عِتْقٍ بِمَوْتِهِ، **وَأَرْكَانُهُ**: صِيغَةٌ، وَمَالِكٌ، وَمَحَلٌّ.

وَشُرِطَ فِيهِ: كَوْنُهُ رَقِيقًا غَيْرَ أُمِّ وَلَدٍ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ، صَرِيحٌ كَأَنْتَ حُرٌّ -أَوْ أَعْتَقْتُكَ- بَعْدَ مَوْتِي، أَوْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ، أَوْ كِنَايَةٌ كَ «خَلَّيْتُ سَبِيلَكَ بَعْدَ مَوْتِي».

وَصَحَّ مُقَيَّدًا كَإِنْ مُتُّ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوِ الْمَرَضِ .. فَأَنْتَ حُرٌّ، وَمُعَلَّقًا كَإِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ .. فَأَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي، وَشُرِطَ دُخُولُهُ قَبْلَ مَوْتِ سَيِّدِهِ، فَإِنْ قَالَ: إِنْ مُتُّ ثُمَّ دَخَلْتَ فَأَنْتَ حُرٌّ .. فَبَعْدَهُ وَلَوْ مُتَرَاخِيًا، وَلِلْوَارِثِ كَسْبُهُ قَبْلَهُ، لَا نَحْوُ بَيْعِهِ، كَإِذَا مُتُّ وَمَضَىٰ شَهْرٌ .. فَأَنْتَ حُرٌّ، وَلَيْسَتَا تَدْبِيرًا.

أَوْ قَالَ: إِنْ أَوْ مَتَىٰ شِئْتَ .. اشْتُرِطَتِ الْمَشِيئَةُ قَبْلَ الْمَوْتِ فِيهِمَا، فَوْرًا فِي نَحْوِ «إِنْ».

وَلَوْ قَالَا لِعَبْدِهِمَا: إِذَا مُتْنَا فَأَنْتَ حُرٌّ .. لَمْ يَعْتِقْ حَتَّىٰ يَمُوتَا، فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ نَحْوُ بَيْعِ نَصِيبِهِ.

وَفِي الْمَالِكِ: اخْتِيَارٌ، وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ، فَيَصِحُّ مِن سَفِيهٍ وَكَافِرٍ، وَتَدْبِيرُ مُرْتَدٍّ مَوْقُوفٌ، وَلِحَرْبِيٍّ حَمْلُ مُدَبَّرِهِ لِدَارِهِمْ.

وَلَوْ دَبَّرَ كَافِرٌ مُسْلِمًا .. بِيعَ عَلَيْهِ، أَوْ كَافِرًا فَأَسْلَمَ .. نُزِعَ مِنْهُ، وَلَهُ كَسْبُهُ.

وَبَطَلَ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَبِإِيلَادٍ، لَا بِرِدَّةٍ وَرُجُوعٍ لَفْظًا وَإِنْكَارٍ وَوَطْءٍ، وَحَلَّ لَهُ.

وَصَحَّ تَدْبِيرُ مُكَاتَبٍ وَعَكْسُهُ، وَتَعْلِيقُ عِتْقِ كُلٍّ بِصِفَةٍ، وَيَعْتِقُ بِالْأَسْبَقِ.

فَصْلٌ

في حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة

حَمْلُ مَنْ دُبِّرَتْ حَامِلًا مُدَبَّرٌ، لَا إِنْ بَطَلَ قَبْلَ انْفِصَالِهِ تَدْبِيرُهَا بِلَا مَوْتٍ، كَمُعَلَّقٍ عِتْقُهَا حَامِلًا.

وَصَحَّ تَدْبِيرُ حَمْلٍ، وَلَا تَتْبَعُهُ أُمُّهُ، فَإِنْ بَاعَهَا فَرُجُوعٌ عَنْهُ، وَلَا يَتْبَعُ مُدَبَّرًا وَلَدُهُ.

وَالْمُدَبَّرُ كَقِنٍّ فِي جِنَايَةٍ، وَيَعْتِقُ بِالْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الدَّيْنِ، كَعِتْقٍ عُلِّقَ بِصِفَةٍ قُيِّدَتْ بِالْمَرَضِ، كَإِنْ دَخَلْتَ فِي مَرَضِ مَوْتِي .. فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ بِاخْتِيَارِهِ، وَحُلِّفَ فِيمَا مَعَهُ وَقَالَ: كَسَبْتُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْوَارِثُ: قَبْلَهُ.

كِتَابُ الْكِتَابَةِ

وَهِيَ سُنَّةٌ بِطَلَبِ أَمِينٍ مُكْتَسِبٍ، وَإِلَّا فَمُبَاحَةٌ.

وَأَرْكَانُهَا: رَقِيقٌ، وَصِيغَةٌ، وَعِوَضٌ، وَسَيِّدٌ.

وَشُرِطَ فِيهِ: مَا فِي مُعْتِقٍ. وَكِتَابَةُ مَرِيضٍ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ خَلَّفَ مِثْلَيْهِ.. صَحَّتْ فِي كُلِّهِ، أَوْ مِثْلَهُ.. فَفِي ثُلُثَيْهِ، أَوْ لَمْ يُخَلِّفْ غَيْرَهُ.. فَفِي ثُلُثِهِ.

وَفِي الرَّقِيقِ: اخْتِيَارٌ، وَعَدَمُ صِبًا وَجُنُونٍ، وَأَلَّا يَتَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لَازِمٌ.

وَفِي الصِّيغَةِ: لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهَا إِيجَابًا كَكَاتَبْتُكَ عَلَىٰ كَذَا مُنَجَّمًا، مَعَ: إِذَا أَدَّيْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ، لَفْظًا أَوْ نِيَّةً، وَقَبُولًا كَقَبِلْتُ ذَلِكَ.

وَفِي الْعِوَضِ: كَوْنُهُ دَيْنًا وَلَوْ مَنْفَعَةً، مُؤَجَّلًا، مُنَجَّمًا بِنَجْمَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَلَوْ فِي مُبَعَّضٍ، مَعَ بَيَانِ قَدْرِهِ وَصِفَتِهِ وَعَدَدِ النُّجُومِ وَقِسْطِ كُلِّ نَجْمٍ.

وَلَوْ كَاتَبَ عَلَىٰ خِدْمَةِ شَهْرٍ وَدِينَارٍ وَلَوْ فِي أَثْنَائِهِ.. صَحَّتْ، لَا عَلَىٰ أَنْ يَبِيعَهُ كَذَا.

وَلَوْ كَاتَبَهُ وَبَاعَهُ ثَوْبًا بِأَلْفٍ وَنَجَّمَهُ، وَعَلَّقَ الْحُرِّيَّةَ بِأَدَائِهِ.. صَحَّتْ، لَا الْبَيْعُ.

وَصَحَّتْ كِتَابَةُ أَرِقَّاءَ عَلَىٰ عِوَضٍ، وَوُزِّعَ عَلَىٰ قِيمَتِهِمْ وَقْتَ الْكِتَابَةِ، فَمَنْ أَدَّىٰ حِصَّتَهُ.. عَتَقَ، وَمَنْ عَجَزَ.. رَقَّ، لَا بَعْضِ رَقِيقٍ.

وَلَوْ كَاتَبَاهُ مَعًا.. صَحَّ إِنِ اتَّفَقَتِ النُّجُومُ وَجُعِلَتْ عَلَىٰ نِسْبَةِ مِلْكَيْهِمَا، فَلَوْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ أَحَدُهُمَا وَأَبْقَاهُ الْآخَرُ.. لَمْ تَجُزْ، وَلَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ نَصِيبِهِ أَوْ أَعْتَقَهُ.. عَتَقَ، وَقُوِّمَ الْبَاقِي إِنْ أَيْسَرَ وَعَادَ الرِّقُّ.

فَصْلٌ

في أحكام الكتابة الصحيحة

لَزِمَ السَّيِّدَ فِي صَحِيحَةٍ قَبْلَ عِتْقٍ حَطُّ مُتَمَوَّلٍ مِنَ النُّجُومِ أَوْ دَفْعُهُ مِنْ جِنْسِهَا، وَالْحَطُّ وَكَوْنُ كُلٍّ فِي الْأَخِيرِ وَرُبْعًا فَسُبْعًا .. أَوْلَىٰ.

وَحَرُمَ تَمَتُّعٌ بِمُكَاتَبَتِهِ، وَيَجِبُ بِوَطْئِهِ مَهْرٌ لَا حَدٌّ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، وَلَا تَجِبُ قِيمَتُهُ، وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً مُكَاتَبَةً، وَوَلَدُهَا الرَّقِيقُ الْحَادِثُ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا، وَالْحَقُّ فِيهِ لِلسَّيِّدِ، فَلَوْ قُتِلَ فَقِيمَتُهُ لَهُ، وَيَمُونُهُ مِنْ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَكَسْبِهِ وَمَهْرِهِ، وَمَا فَضَلَ .. وُقِفَ: فَإِنْ عَتَقَ .. فَلَهُ، وَإِلَّا .. فَلِسَيِّدِهِ.

وَلَا يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبٍ إِلَّا بِأَدَاءِ الْكُلِّ، وَلَوْ أَتَىٰ بِمَالٍ فَقَالَ سَيِّدُهُ: حَرَامٌ، وَلَا بَيِّنَةَ .. حَلَفَ الْمُكَاتَبُ، وَيُقَالُ لِسَيِّدِهِ: خُذْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَىٰ .. قَبَضَهُ الْقَاضِي، فَإِنْ نَكَلَ .. حَلَفَ سَيِّدُهُ.

وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّىٰ مَعِيبًا وَرَدَّهُ، أَوْ مُسْتَحَقًّا .. بَانَ أَنْ لَا عِتْقَ وَإِنْ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: أَنْتَ حُرٌّ.

وَلَهُ شِرَاءُ إِمَاءٍ لِتِجَارَةٍ، لَا تَزَوُّجٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، وَلَا وَطْءٌ، فَإِنْ وَطِئَهَا .. فَلَا حَدَّ، وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ، فَإِنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ عِتْقِ أَبِيهِ أَوْ بَعْدَهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ .. تَبِعَهُ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ لَهَا وَوَطِئَهَا مَعَهُ، أَوْ بَعْدَهُ وَوَلَدَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَطْءِ .. فَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ.

وَلَوْ عَجَّلَ .. لَمْ يُجْبَرِ السَّيِّدُ عَلَىٰ قَبْضٍ إِنِ امْتَنَعَ لِغَرَضٍ، وَإِلَّا .. أُجْبِرَ، فَإِنْ أَبَىٰ .. قَبَضَ الْقَاضِي، أَوْ عَجَّلَ بَعْضًا لِيُبْرِئَهُ، فَقَبَضَ وَأَبْرَأَ .. بَطَلَا.

وَصَحَّ اعْتِيَاضٌ عَنْ نُجُومٍ لَا بَيْعُهَا، وَلَا بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ، فَلَوْ بَاعَ وَأَدَّىٰ لِلْمُشْتَرِي .. لَمْ يَعْتِقْ، وَيُطَالِبُ السَّيِّدُ الْمُكَاتَبَ، وَالْمُكَاتَبُ الْمُشْتَرِيَ.

وَلَيْسَ لَهُ تَصَرُّفٌ فِي شَيْءٍ مِمَّا بِيَدِ مُكَاتَبِهِ، وَلَوْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ: أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ بِكَذَا، فَفَعَلَ .. عَتَقَ، وَلَزِمَهُ مَا الْتَزَمَ.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في لزوم الكتابة وجوازها وحكم تصرفات المكاتب

الْكِتَابَةُ لَازِمَةٌ لِلسَّيِّدِ، فَلَا يَفْسَخُهَا إِلَّا إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءٍ، أَوِ امْتَنَعَ مِنْهُ، أَوْ غَابَ وَإِنْ حَضَرَ مَالُهُ، وَلَيْسَ لِحَاكِمٍ أَدَاءٌ مِنْهُ.

وَجَائِزَةٌ لِلْمُكَاتَبِ، فَلَهُ تَرْكُ الْأَدَاءِ وَالْفَسْخُ، وَلَوِ اسْتَمْهَلَ عِنْدَ الْمَحِلِّ لِعَجْزٍ .. سُنَّ إِمْهَالُهُ، أَوْ لِبَيْعِ عَرْضٍ .. وَجَبَ، وَلَهُ أَلَّا يَزِيدَ عَلَىٰ ثَلَاثَةٍ، أَوْ لِإِحْضَارِ مَالِهِ مِنْ دُونِ مَرْحَلَتَيْنِ .. وَجَبَ.

وَلَا تَنْفَسِخُ بِجُنُونٍ وَلَا بِحَجْرِ سَفَهٍ، وَيَقُومُ وَلِيُّ السَّيِّدِ مَقَامَهُ فِي قَبْضٍ، وَالْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُكَاتَبِ فِي أَدَاءٍ، إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَلَمْ يَأْخُذِ السَّيِّدُ.

وَلَوْ جَنَىٰ عَلَىٰ سَيِّدِهِ .. لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوْ أَرْشٌ مِمَّا مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ .. فَلَهُ تَعْجِيزُهُ، أَوْ عَلَىٰ أَجْنَبِيٍّ .. لَزِمَهُ قَوَدٌ أَوِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَالْأَرْشِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَالٌ .. عَجَّزَهُ الْحَاكِمُ بِطَلَبِ الْمُسْتَحِقِّ، وَبِيعَ بِقَدْرِ الْأَرْشِ، وَبَقِيَتِ الْكِتَابَةُ فِيمَا بَقِيَ، وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ .. عَتَقَ، وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ.

وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ .. بَطَلَتْ، وَلِسَيِّدِهِ قَوَدٌ عَلَىٰ قَاتِلِهِ إِنْ كَافَأَهُ، وَإِلَّا فَالْقِيمَةُ.

وَلِمُكَاتَبٍ تَصَرُّفٌ لَا تَبَرُّعَ فِيهِ وَلَا خَطَرَ، وَشِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَىٰ سَيِّدِهِ، وَيَعْتِقُ بِعَجْزِهِ، وَشِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ بِإِذْنٍ، وَتَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا.

❋ ❋ ❋

فَصْلٌ

في أحكام الكتابة الباطلة والفاسدة

الْكِتَابَةُ الْبَاطِلَةُ بِاخْتِلَالِ رُكْنٍ مُلْغَاةٌ إِلَّا فِي تَعْلِيقٍ مُعْتَبَرٍ.

وَالْفَاسِدَةُ بِكِتَابَةِ بَعْضٍ أَوْ فَسَادِ شَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ كَالصَّحِيحَةِ فِي اسْتِقْلَالِهِ بِكَسْبٍ وَأَخْذِ أَرْشِ جِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَمَهْرٍ، وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالْأَدَاءِ، وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، وَكَالتَّعْلِيقِ فِي أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِغَيْرِ أَدَائِهِ، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ، وَلَا يُصْرَفُ لَهُ سَهْمُ الْمُكَاتَبِينَ.

وَتُخَالِفُهُمَا فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا، وَأَنَّهَا تَبْطُلُ بِنَحْوِ إِغْمَاءِ السَّيِّدِ وَحَجْرِ سَفَهٍ عَلَيْهِ، وَأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّاهُ أَوْ بِبَدَلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ، وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ الْعِتْقِ، فَإِنِ اتَّحَدَا فَالتَّقَاصُّ وَلَوْ بِلَا رِضًا، وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ.

فَإِنْ فَسَخَهَا أَحَدُهُمَا .. أَشْهَدَ، فَلَوْ قَالَ بَعْدَ قَبْضِهِ: كُنْتُ فَسَخْتُ، فَأَنْكَرَ الْمُكَاتَبُ .. حُلِّفَ.

وَلَوِ ادَّعَىٰ كِتَابَةً فَأَنْكَرَ سَيِّدُهُ أَوْ وَارِثُهُ .. حُلِّفَ، وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ أَوْ صِفَتِهَا .. تَحَالَفَا، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَقْبِضْ مَا ادَّعَاهُ وَلَمْ يَتَّفِقَا .. فَسَخَهَا الْحَاكِمُ، وَإِنْ قَبَضَهُ وَقَالَ الْمُكَاتَبُ: بَعْضُهُ وَدِيعَةٌ .. عَتَقَ وَرَجَعَ بِمَا أَدَّىٰ، وَالسَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ، وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ.

وَلَوْ قَالَ: كَاتَبْتُكَ وَأَنَا مَجْنُونٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ، فَأَنْكَرَ .. حَلَفَ السَّيِّدُ إِنْ عُرِفَ ذَلِكَ، وَإِلَّا .. فَالْمُكَاتَبُ، أَوْ قَالَ: وَضَعْتُ النَّجْمَ الْأَوَّلَ أَوْ بَعْضًا، فَقَالَ: بَلِ الْآخِرَ أَوِ الْكُلَّ .. حَلَفَ السَّيِّدُ.

وَلَوْ قَالَ: كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا، فَصَدَّقَاهُ .. فَمُكَاتَبٌ، فَمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ .. عَتَقَ، ثُمَّ إِنْ عَتَقَ نَصِيبُ الْآخَرِ .. فَالْوَلَاءُ لِلْأَبِ، وَإِنْ عَجَزَ .. عَادَ قِنًّا وَلَا سِرَايَةَ . وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا .. فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ، وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ بِحَلِفِهِ، فَإِنْ أَعْتَقَ الْمُصَدِّقُ وَكَانَ مُوسِرًا .. سَرَىٰ الْعِتْقُ.

كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ

حَبِلَتْ مِنْ حُرٍّ أَمَتُهُ، فَوَضَعَتْ حَيًّا أَوْ مَيْتًا أَوْ مَا فِيهِ غُرَّةٌ . . عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، كَوَلَدِهَا بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًى بَعْدَ وَضْعِهَا، أَوْ أَمَةُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ . . فَالْوَلَدُ رَقِيقٌ، أَوْ بِشُبْهَةٍ . . فَحُرٌّ، وَلَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ وَإِنْ مَلَكَهَا.

وَلَهُ انْتِفَاعٌ بِأُمِّ وَلَدِهِ، وَأَرْشُ جِنَايَةٍ عَلَيْهَا، وَتَزْوِيجُهَا جَبْرًا.

وَلَا يَصِحُّ تَمْلِيكُهَا مِنْ غَيْرِهَا وَرَهْنُهَا، كَوَلَدِهَا التَّابِعِ لَهَا، وَعِتْقُهُمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَائِمَةُ المُحْتَوَيَاتِ

قائمة المحتويات

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٧
دراسة الكتاب	١٤
أولًا: اسم الكتاب	١٤
ثانيًا: توثيق نسبة الكتاب	١٤
ثالثًا: منهج المؤلف في الكتاب	١٥
رابعًا: قيمة الكتاب العلمية	١٦
خامسًا: جهود العلماء في خدمة «منهج الطلاب» وشرحه «فتح الوهاب»	١٩
عملي في تحقيق الكتاب	٢٧
وصف المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب	٢٩
صور نماذج المخطوطات	٣٣
ترجمة المؤلف	٤٧
أولًا: اسمه ونسبه ومولده ونشأته	٤٧
ثانيًا: مكانته العلمية	٤٨
ثالثًا: آدابه ومناقبه	٥١
رابعًا: وفاته	٥٢
خامسًا: مؤلفاته	٥٢
بداية الكتاب	٥٧
خطبة المؤلف	٥٩
كِتَابُ الطَّهَارَةِ	٦٠
بَابُ الأَحْدَاثِ	٦٢

الموضوع الصفحة

فَصْلٌ: (في آداب الخلاء وفي الاستنجاء) ٦٢

بَابُ الْوُضُوءِ ٦٤

بَابُ مَسْحِ الخُفَّيْنِ ٦٦

بَابُ الغُسْلِ ٦٧

بَابٌ: (في النجاسة وإزالتها) ٦٨

بَابُ التَّيَمُّمِ ٦٩

فَصْلٌ: (في كيفية التيمم وغيرها) ٧٠

بَابُ الحَيْضِ ٧٢

فَصْلٌ: (في الاستحاضة والنفاس وبيان أقسام المستحاضة) ٧٢

كِتَابُ الصَّلاةِ ٧٤

بَابُ أَوْقَاتِها ٧٤

فَصْلٌ: (فيمن تجب عليه الصلاة) ٧٥

بَابٌ: (في الأذان والإقامة) ٧٦

بَابٌ: (في استقبال القبلة في الصلاة) ٧٨

بَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ ٧٩

بَابٌ: (في شروط صحة الصلاة) ٨٥

بَابٌ: (في مقتضِي سجود السهو وما يتعلق به) ٨٧

بَابٌ: (في سجودي التلاوة والشكر) ٨٩

بَابٌ: (في صلاة النفل) ٩٠

بَابٌ: (في صلاة الجماعة) ٩٢

فَصْلٌ: (في صفات الأئمة) ٩٣

فَصْلٌ: (في شروط الاقتداء وآدابه) ٩٤

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في قطع القدوة وما تنقطع به) ٩٦
بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ ٩٧
فَصْلٌ: (في شروط القصر) ٩٧
فَصْلٌ: (في الجمع بين الصلاتين) ٩٨
بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ١٠٠
فَصْلٌ: (في الأغسال المسنونة في الجمعة وغيرها) ١٠١
فَصْلٌ: (فيما تدرك به الجمعة وفي الاستخلاف) ١٠٢
بَابٌ: (في صلاة الخوف) ١٠٤
فَصْلٌ: (في اللباس) ١٠٥
بَابٌ: (في صلاة العيدين) ١٠٦
بَابٌ: (في صلاة كسوفي الشمس والقمر) ١٠٨
بَابٌ: (في الاستسقاء) ١٠٩
بَابٌ: (في حكم تارك الصلاة) ١١٠
كِتَابُ الْجَنَائِزِ ١١١
فَصْلٌ: (في تكفين الميت وحمله) ١١٣
فَصْلٌ: (في صلاة الميت) ١١٤
فَصْلٌ: (في دفن الميت) ١١٦
كِتَابُ الزَّكَاةِ ١١٨
بَابُ زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ ١١٨
بَابُ زَكَاةِ النَّابِتِ ١٢٠
بَابُ زَكَاةِ النَّقْدِ ١٢١
بَابُ زَكَاةِ الْمَعْدِنِ وَالرِّكَازِ وَالتِّجَارَةِ ١٢٢

الموضوع الصفحة

بَابُ زَكَاةُ الْفِطْرِ ١٢٤
بَابُ مَنْ تَلْزَمُهُ زَكَاةُ الْمَالِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ ١٢٦
بَابُ أَدَاءِ زَكَاةِ الْمَالِ ١٢٧
بَابُ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ ١٢٨
كِتَابُ الصَّوْمِ ١٢٩
فَصْلٌ: (في أركان الصوم) ١٢٩
فَصْلٌ: (في شروط وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه) ١٣١
فَصْلٌ: (في فدية فوت الصوم الواجب) ١٣١
بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ١٣٣
كِتَابُ الِاعْتِكَافِ ١٣٤
فَصْلٌ: (في الاعتكاف المنذور) ١٣٥
كِتَابُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ١٣٦
بَابُ الْمَوَاقِيتِ ١٣٨
بَابُ الإِحْرَامِ ١٣٩
بَابُ صِفَةِ النُّسُكِ ١٤٠
فَصْلٌ: (فيما يطلب في الطواف من واجبات وسنن) ١٤٠
فَصْلٌ: (في الوقوف بعرفة) ١٤٢
فَصْلٌ: (في المبيت بمزدلفة والدفع منها) ١٤٢
فَصْلٌ: (في المبيت بمنىٰ ليالي أيام التشريق الثلاثة) ١٤٣
فَصْلٌ: (في أركان الحج والعمرة وبيان أوجه أدائهما) ١٤٤
بَابُ مَا حَرُمَ بِالإِحْرَامِ ١٤٥
بَابُ الإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ ١٤٧

الموضوع — الصفحة

كِتَابُ الْبَيْعِ ١٤٨
بَابُ الرِّبَا ١٥٠
بَابٌ: (فيما نهي عنه من البيوع وغيرها) ١٥١
فَصْلٌ: (فيما نهي عنه من البيوع نهيا لا يقتضي بطلانها) ١٥٢
فَصْلٌ: (في تفريق الصفقة وتعددها) ١٥٣
بَابُ الْخِيَارِ ١٥٤
فَصْلٌ: (في خيار الشرط) ١٥٤
فَصْلٌ: (في خيار العيب) ١٥٥
بَابٌ: (في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده، والتصرف في ماله تحت يد غيره) ١٥٧
بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُحَاطَّةِ ١٥٩
بَابُ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ ١٦٠
فَصْلٌ: (في بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما) ١٦١
بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَقْدِ ١٦٣
بَابٌ: (في معاملة الرقيق) ١٦٤
كِتَابُ السَّلَمِ ١٦٥
فَصْلٌ: (في أداء غير المسلَم فيه عنه ووقت أدائه ومكانه) ١٦٧
فَصْلٌ: (في القرض) ١٦٧
كِتَابُ الرَّهْنِ ١٦٨
فَصْلٌ: (فيما يترتب علىٰ لزوم الرهن) ١٧٠
فَصْلٌ: (في الاختلاف في الرهن) ١٧١
فَصْلٌ: (في تعلق الدين بالتركة) ١٧٢

الموضوع الصفحة

كِتَابُ التَّفْلِيسِ ١٧٣
فَصْلٌ: (فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس) ١٧٣
فَصْلٌ: (في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه) ١٧٤
بَابٌ: (في الحجر) ١٧٦
فَصْلٌ: (فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله) ١٧٧
بَابُ الْصُّلْحِ ١٧٨
فَصْلٌ: (في التزاحم علىٰ الحقوق المشتركة) ١٧٨
بَابُ الْحَوَالَةِ ١٨١
بَابُ الضَّمَانِ ١٨٢
كِتَابُ الشَّرِكَةِ ١٨٤
كِتَابُ الْوَكَالَةِ ١٨٥
فَصْلٌ: (فيما يجب علىٰ الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع بأجل) ١٨٦
فَصْلٌ: (فيما يجب علىٰ الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل) ١٨٦
فَصْلٌ: (في حكم الوكالة وارتفاعها) ١٨٧
كِتَابُ الْإِقْرَارِ ١٨٩
فَصْلٌ: (في أنواع من الإقرار مع بيان صحة الاستثناء) ١٩٠
فَصْلٌ: (في الإقرار بالنسب) ١٩٢
كِتَابُ الْعَارِيَّةِ ١٩٣
فَصْلٌ: (في أن العارية غير لازمة وغير ذلك) ١٩٤
كِتَابُ الْغَصْبِ ١٩٥
فَصْلٌ: (في حكم الغصب وما يضمن به المغصوب) ١٩٥

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب) ١٩٦
فَصْلٌ: (فيما يطرأ علىٰ المغصوب من زيادة وغيرها) ١٩٧
كِتَابُ الشُّفْعَةِ ١٩٩
فَصْلٌ: (فيما يؤخذ به الشقص المشفوع وفي الاختلاف في قدر الثمن) ١٩٩
كِتَابُ الْقِرَاضِ ٢٠١
فَصْلٌ: (في أحكام القراض) ٢٠١
فَصْلٌ: (في أن القراض جائز من الطرفين، وفي اختلاف العاقدين) ٢٠٢
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ ٢٠٤
فَصْلٌ: (في أن المساقاة لازمة، وفي المزارعة والمخابرة) ٢٠٥
كِتَابُ الإِجَارَةِ ٢٠٦
فَصْلٌ: (فيما يجب علىٰ المكري والمكتري لعقار أو دابة) ٢٠٨
فَصْلٌ: (في غاية الزمن الذي تقدر المنفعة به، وفي يد المكتري) ٢٠٨
فَصْلٌ: (فيما يقتضي الانفساخ والخيار في الإجارة) ٢٠٩
كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ٢١٠
فَصْلٌ: (في المنافع المشتركة) ٢١١
فَصْلٌ: (في الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض) ٢١١
كِتَابُ الْوَقْفِ ٢١٣
فَصْلٌ: (في أحكام الوقف اللفظية) ٢١٤
فَصْلٌ: (في أحكام الوقف المعنوية) ٢١٤
فَصْلٌ: (في النظر علىٰ الوقف وشرط الناظر ووظيفته) ٢١٥
كِتَابُ الْهِبَةِ ٢١٦

الموضوع الصفحة

كِتَابُ اللُّقَطَةِ ٢١٨
فَصْلٌ: (في لَقْط الحيوان وغيره) ٢١٨
كِتَابُ اللَّقِيطِ ٢٢٠
فَصْلٌ: (في الحكم بإسلام اللقيط وغيره) ٢٢٠
فَصْلٌ: (في حرية اللقيط ورقِّه واستلحاقه) ٢٢١
كِتَابُ الْجِعَالَةِ ٢٢٢
كِتَابُ الْفَرَائِضِ ٢٢٣
فَصْلٌ: (في بيان الفروض وذويها) ٢٢٤
فَصْلٌ: (في الحجب حرمانا بالشخص أو بالاستغراق) ٢٢٤
فَصْلٌ: (في إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا) ٢٢٥
فَصْلٌ: (في إرث الأب والجد وإرث الأم في حالة) ٢٢٦
فَصْلٌ: (في إرث الحواشي) ٢٢٦
فَصْلٌ: (في الإرث بالولاء) ٢٢٧
فَصْلٌ: (في ميراث الجد والإخوة) ٢٢٧
فَصْلٌ: (في موانع الإرث وغيرها) ٢٢٨
فَصْلٌ: (في أصول المسائل والعول والتصحيح والمناسخات) ٢٢٩
كِتَابُ الْوَصِيَّةِ ٢٣١
فَصْلٌ: (في الوصية بزائد علىٰ الثلث وما يلحق بالوصية) ٢٣٢
فَصْلٌ: (في بيان المرض المخوف والتبرع الزائد علىٰ الثلث) ٢٣٣
فَصْلٌ: (في أحكام لفظية للموصىٰ به وللموصىٰ له) ٢٣٣
فَصْلٌ: (في أحكام معنوية للموصىٰ به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه) ٢٣٤

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في الرجوع عن الوصية) ٢٣٥
فَصْلٌ: فِي الْإِيصَاءِ ٢٣٥
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ٢٣٧
كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ ٢٣٩
فَصْلٌ: (في الغنيمة وما يتبعها) ٢٤٠
كِتَابُ قَسْمِ الزَّكَاةِ ٢٤١
فَصْلٌ: (في صرف الزكاة لمستحقها وقدر ما يعطىٰ منها) ٢٤٢
فَصْلٌ: (في استيعاب الأصناف والتسوية بينهم) ٢٤٢
فَصْلٌ: (في صدقة التطوع) ٢٤٣
كِتَابُ النِّكَاحِ ٢٤٤
فَصْلٌ: (في الخطبة) ٢٤٥
فَصْلٌ: (في أركان النكاح وغيرها) ٢٤٥
فَصْلٌ: (في عاقد النكاح) ٢٤٦
فَصْلٌ: (في موانع ولاية النكاح) ٢٤٧
فَصْلٌ: (في الكفاءة المعتبرة في النكاح) ٢٤٨
فَصْلٌ: (في تزويج المحجور عليه) ٢٤٨
بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ ٢٥٠
فَصْلٌ: (فيما يمنع النكاح من الرق) ٢٥١
فَصْلٌ: (في نكاح من تحل ومن لا تحل من الكافرات) ٢٥١
بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ ٢٥٣
فَصْلٌ: (فيمن زاد علىٰ العدد الشرعي من زوجات الكافر بعد إسلامه) ٢٥٣
فَصْلٌ: (في مؤنة الزوجة بعد حدوث الإسلام أو الردة) ٢٥٤

الموضوع الصفحة

بَابُ الْخِيَارِ وَالْإِعْفَافِ وَنِكَاحِ الرَّقِيقِ ٢٥٥
فَصْلٌ: (في الإعفاف) ٢٥٦
فَصْلٌ: (في نكاح الرقيق) ٢٥٦
كِتَابُ الصَّدَاقِ ٢٥٨
فَصْلٌ: (في الصداق الفاسد) ٢٥٩
فَصْلٌ: (في التفويض) ٢٥٩
فَصْلٌ: (فيما يسقط المهر وما ينصّفه) ٢٦٠
فَصْلٌ: (في المتعة) ٢٦١
فَصْلٌ: (في التحالف إذا وقع اختلاف في المهر المسمىٰ) ٢٦٢
فَصْلٌ: (في الوليمة) ٢٦٢
كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ ٢٦٣
فَصْلٌ: (في حكم الشقاق بالتعدي بين الزوجين) ٢٦٤
كِتَابُ الْخُلْعِ ٢٦٥
فَصْلٌ: (في الألفاظ الملزمة للعوض) ٢٦٦
فَصْلٌ: (في الاختلاف في الخلع أو في عوضه) ٢٦٨
كِتَابُ الطَّلَاقِ ٢٦٩
فَصْلٌ: (في تفويض الطلاق للزوجة) ٢٧١
فَصْلٌ: (في تعدد الطلاق بنية العدد فيه) ٢٧١
فَصْلٌ: (في الاستثناء) ٢٧٢
فَصْلٌ: (في الشك في الطلاق) ٢٧٣
فَصْلٌ: (في الطلاق السني وغيره) ٢٧٣
فَصْلٌ: (في تعليق الطلاق بالأوقات) ٢٧٤

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في تعليق الطلاق بالحمل والحيض وغيرهما) ٢٧٥
فَصْلٌ: (في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها) ٢٧٧
فَصْلٌ: (في أنواع من تعليق الطلاق) ٢٧٧
كِتَابُ الرَّجْعَةِ ٢٧٩
كِتَابُ الْإِيلَاءِ ٢٨١
فَصْلٌ: (في أحكام الإيلاء من ضرب مدة وغيره) ٢٨٢
كِتَابُ الظِّهَارِ ٢٨٣
فَصْلٌ: (في أحكام الظهار من وجوب كفارة وتحريم تمتع) ٢٨٤
كِتَابُ الْكَفَّارَةِ ٢٨٥
كِتَابُ اللِّعَانِ وَالْقَذْفِ ٢٨٧
فَصْلٌ: (في قذف الزوج زوجته) ٢٨٨
فَصْلٌ: (في كيفية اللعان وشرطه وثمرته) ٢٨٨
كِتَابُ الْعِدَدِ ٢٩٠
فَصْلٌ: (في تداخل عدتي امرأة) ٢٩١
فَصْلٌ: (في حكم معاشرة المفارق المعتدة) ٢٩١
فَصْلٌ: (في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد) ٢٩٢
فَصْلٌ: (في سكنىٰ المعتدة) ٢٩٢
بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ ٢٩٤
كِتَابُ الرَّضَاعِ ٢٩٥
فَصْلٌ: (في طرو الرضاع علىٰ النكاح مع الغرم بسبب قطعه النكاح) ٢٩٦
فَصْلٌ: (في الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه) ٢٩٦
كِتَابُ النَّفَقَاتِ ٢٩٨

الموضوع الصفحة

فَصْلٌ: (في موجب المؤن ومسقطاتها) ٢٩٩
فَصْلٌ: (في حكم الإعسار بمؤنة الزوجة) ٣٠٠
فَصْلٌ: (في مؤنة القريب) ٣٠١
فَصْلٌ: (في الحضانة) ٣٠١
فَصْلٌ: (في مؤنة المملوك) ٣٠٢
كِتَابُ الْجِنَايَةِ ٣٠٤
فَصْلٌ: (في الجناية من اثنين) ٣٠٥
فَصْلٌ: (في أركان القود في النفس) ٣٠٦
فَصْلٌ: (في تغير حال المجروح) ٣٠٧
فَصْلٌ: (فيما يعتبر في قود الأطراف والجراحات والمعاني) ٣٠٧
بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقَوَدِ وَالِاخْتِلافِ فِيهِ وَمُسْتَوْفِيهِ ٣٠٩
فَصْلٌ: (في اختلاف مستحق الدم والجاني) ٣١٠
فَصْلٌ: (في مستحق القود ومستوفيه) ٣١٠
فَصْلٌ: (في موجَب العمد والعفو) ٣١١
كِتَابُ الدِّيَاتِ ٣١٣
فَصْلٌ: (في موجَب ما دون النفس من الجرح) ٣١٣
فَصْلٌ: (في موجَب إبانة الأطراف) ٣١٤
فَصْلٌ: (في موجَب إزالة المنافع) ٣١٥
فَصْلٌ: (في الجناية التي لا تقدير لأرشها والجناية علىٰ الرقيق) ٣١٦
بَابُ مُوجِبَاتِ الدِّيَةِ وَالْعَاقِلَةِ وَجِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْغُرَّةِ وَالْكَفَّارَةِ ٣١٧
فَصْلٌ: (فيما يوجب الشركة في الضمان) ٣١٨
فَصْلٌ: (في العاقلة وكيفية تأجيل ما تحمله) ٣١٨

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في جناية الرقيق) ٣١٩
فَصْلٌ: (في الغرة) ٣١٩
فَصْلٌ: (في كفارة القتل) ٣٢٠
بَابُ دَعْوَىٰ الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ ٣٢١
فَصْلٌ: (فيما يثبت به موجِب القود وموجِب المال بسبب الجناية) ٣٢٢
كِتَابُ الْبُغَاةِ ٣٢٤
فَصْلٌ: (في شروط الإمام الأعظم وفي طرق انعقاد الإمامة) ٣٢٥
كِتَابُ الرِّدَّةِ ٣٢٦
كِتَابُ الزِّنَىٰ ٣٢٨
كِتَابُ حَدِّ الْقَذْفِ ٣٣٠
كِتَابُ السَّرِقَةِ ٣٣١
فَصْلٌ: (فيما لا يمنع القطع وما يمنعه وما يكون حرزا لشخص دون آخر) ٣٣٢
فَصْلٌ: (فيما تثبت به السرقة وما يقطع بها) ٣٣٣
بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ ٣٣٤
فَصْلٌ: (في اجتماع عقوبات علىٰ واحد) ٣٣٤
كِتَابُ الأَشْرِبَةِ ٣٣٥
فَصْلٌ: (في التعزير) ٣٣٥
كِتَابُ الصِّيَالِ وَضَمَانِ الْوُلاةِ وَغَيْرِهِمْ وَالْخَتْنِ ٣٣٦
فَصْلٌ: (فيما تتلفه الدواب) ٣٣٧
كِتَابُ الْجِهَادِ ٣٣٨
فَصْلٌ: (في أحكام الجهاد) ٣٣٩

الموضوع الصفحة

فَصْلٌ: (في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب) ٣٣٩
فَصْلٌ: (في الأمان مع الكفار) ٣٤١
كِتَابُ الْجِزْيَةِ ٣٤٢
فَصْلٌ: (في أحكام الجزية) ٣٤٣
كِتَابُ الْهُدْنَةِ ٣٤٥
كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ ٣٤٦
فَصْلٌ: (فيما يملك به الصيد) ٣٤٧
كِتَابُ الأُضْحِيَةِ ٣٤٨
فَصْلٌ: (في العقيقة) ٣٤٩
كِتَابُ الأَطْعِمَةِ ٣٥٠
كِتَابُ الْمُسَابَقَةِ ٣٥٢
كِتَابُ الأَيْمَانِ ٣٥٤
فَصْلٌ: (في صفة كفارة اليمين) ٣٥٥
فَصْلٌ: (في الحلف علىٰ السكنىٰ والمساكنة وغيرهما) ٣٥٥
فَصْلٌ: (في الحلف علىٰ أكل أو شرب) ٣٥٦
فَصْلٌ: (في مسائل منثورة) ٣٥٧
فَصْلٌ: (في الحلف علىٰ ألا يفعل كذا) ٣٥٨
كِتَابُ النَّذْرِ ٣٥٩
فَصْلٌ: (في نذر الإتيان إلىٰ الحرم أو بنسك أو غيره) ٣٦٠
كِتَابُ الْقَضَاءِ ٣٦٢
فَصْلٌ: (فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزله) ٣٦٣
فَصْلٌ: (في آداب القضاء وغيرها) ٣٦٣

الموضوع — الصفحة

فَصْلٌ: (في التسوية بين الخصمين) ٣٦٥
بَابُ الْقَضَاءِ عَلَىٰ الْغَائِبِ ٣٦٧
فَصْلٌ: (في الدعوىٰ بعين غائبة) ٣٦٨
فَصْلٌ: (في بيان من يحكم عليه في غيبته) ٣٦٩
بَابُ الْقِسْمَةِ ٣٧٠
كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ٣٧٢
فَصْلٌ: (في أنواع المشهود به وتعدد الشهود) ٣٧٣
فَصْلٌ: (في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصك) ٣٧٥
فَصْلٌ: (في تحمل الشهادة علىٰ الشهادة وأدائها) ٣٧٥
فَصْلٌ: (في رجوع الشهود عن شهادتهم) ٣٧٦
كِتَابُ الدَّعْوَىٰ وَالْبَيِّنَاتِ ٣٧٧
فَصْلٌ: (فيما يتعلق بجواب المدعىٰ عليه) ٣٧٨
فَصْلٌ: (في كيفية الحلف وضابط الحالف) ٣٧٨
فَصْلٌ: (في النكول) ٣٧٩
فَصْلٌ: (في تعارض البينتين) ٣٨٠
فَصْلٌ: (في اختلاف المتداعيين) ٣٨٠
فَصْلٌ: (في القائف) ٣٨١
كِتَابُ الإِعْتَاقِ ٣٨٣
فَصْلٌ: (في العتق بالبعضية) ٣٨٤
فَصْلٌ: (في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتق) ٣٨٤
فَصْلٌ: (في الولاء) ٣٨٦
كِتَابُ التَّدْبِيرِ ٣٨٧

الموضوع الصفحة

فَصْلٌ: (في حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة) ٣٨٨
كِتَابُ الْكِتَابَةِ ٣٨٩
فَصْلٌ: (في أحكام الكتابة الصحيحة) ٣٩٠
فَصْلٌ: (في لزوم الكتابة وجوازها وحكم تصرفات المكاتب) ٣٩١
فَصْلٌ: (في أحكام الكتابة الباطلة والفاسدة) ٣٩٢
كِتَابُ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ ٣٩٣
قائمة المحتويات ٣٩٧